

GRAĐANSKO PRAVO 2
STVARNO PRAVO

SADRŽAJ:

1. STVARNOPRAVNO UREĐENJE, STVARNOPRAVNI ODNOS, POSJED I ZEMLJIŠNE KNJIGE.....	1
1.1. STVARNOPRAVNO UREĐENJE.....	1
1.1.1. Pravno uređenje pripadanja stvari osobama.....	1
1.1.2. Načela stvarnog pravnog uređenja.....	2
1.1.2.1. Uvod.....	2
1.1.2.2. Načelo privatnog pravnog vlasti na stvari.....	2
1.1.2.3. Načelo zatvorenog broja vrsta stvarnih prava.....	3
1.1.2.4. Načelo određenosti.....	5
1.1.2.5. Načelo publiciteta.....	5
1.1.3. Pravni izvori stvarnog prava.....	7
1.1.4. Razgraničenje domaćeg od stranog stvarnog prava.....	9
1.2. STVARNOPRAVNI ODNOS.....	10
1.2.1. Građa stvarnog pravnog odnosa.....	10
1.2.2. Nositelj stvarnog prava.....	10
1.2.3. Predmet stvarnih prava.....	11
1.2.3.1. Potencijalni predmeti stvarnih prava.....	11
1.2.3.2. Predmet stvarnog prava i njegove pripadnosti.....	13
1.2.3.3. Koristi od stvari i drugih predmeta stvarnih prava.....	19
1.2.4. Subjektivna stvarna prava.....	20
1.2.4.1. Uopće.....	20
1.2.4.2. Stjecanje.....	20
1.2.4.3. Izvršavanje.....	26
1.2.4.4. Raspolaganje.....	27
1.2.4.5. Dokazivanje.....	27
1.2.4.6. Zaštita.....	28
1.2.4.7. Prestanak.....	28
1.2.4.8. Više stvarnih prava na istoj stvari.....	28
1.2.5. O općim dobrima, javnim dobrima i dobrima od interesa za RH.....	29
1.3. POSJED.....	31
1.3.1. Pravno relevantna faktična vlast na stvari.....	31
1.3.2. Građa posjedovnog odnosa.....	31
1.3.2.1. Uopće.....	31
1.3.2.2. Posjednik i predmet posjedovanja.....	32
1.3.2.3. Posjednikova faktična vlast.....	32
1.3.2.4. Tzv. idealni posjed.....	36
1.3.3. Stjecanje posjeda.....	39
1.3.3.1. Uopće.....	39
1.3.3.2. Stjecanje posjeda stvari.....	40
1.3.3.3. Stjecanje posjeda prava.....	46
1.3.4. Trajanje posjeda i njegova kakvoća.....	47
1.3.4.1. Načelo trajnosti.....	47
1.3.4.2. Kakvoća posjeda.....	47
1.3.4.3. Sljedništvo u posjedovanju i kakvoća posjeda.....	49
1.3.4.4. Predmnjeve o posjedu.....	50
1.3.5. Pravni učinci posjeda.....	51
1.3.5.1. Učinci i funkcije posjeda.....	51
1.3.5.2. Akvizicijska funkcija posjeda.....	51
1.3.5.3. Publicitetna funkcija posjeda.....	51
1.3.5.4. Kontinuitetna funkcija posjeda.....	52
1.3.6. Prestanak posjeda.....	59
1.3.6.1. Uopće.....	59
1.3.6.2. Prestanak posjeda stvari.....	59
1.3.6.3. Prestanak posjeda prava.....	60

1.4. ZEMLJIŠNE KNJIGE.....	61
1.4.1. Publiciranje prava na nekretninama.....	61
1.4.2. Uređenje zemljišnih knjiga.....	63
1.4.2.1. Uopće.....	63
1.4.2.2. Načela zemljišnoknjižnog uređenja.....	65
1.4.2.3. Sastav zemljišnih knjiga.....	69
1.4.3. Upisi u zemljišne knjige.....	72
1.4.3.1. Predmet upisa.....	72
1.4.3.2. Pretpostavke upisa.....	72
1.4.3.3. Vrste zemljišnoknjižnih upisa.....	72
1.4.4. Pravni učinci upisa u zemljišnu knjigu.....	76
1.4.4.1. Akvizicijska funkcija upisa.....	76
1.4.4.2. Publicitetna funkcija upisa.....	76
1.4.5. Osnovno o zemljišnoknjižnom postupku.....	79
1.4.6. Tužba za brisanje – sudska zaštita knjižnih prava.....	81
2. VLASNIŠTVO.....	82
2.1. PRAVNA USTANOVA VLASNIŠTVA.....	82
2.1.1. Pojam, naziv i razvoj pravne ustanove vlasništva.....	82
2.1.2. Jamstvo vlasništva kao temeljnog ljudskog prava.....	82
2.1.2.1. Uopće.....	82
2.1.2.2. Jamstvo pravne ustanove vlasništva.....	82
2.1.2.3. Jamstvo pojedinačnih prava vlasništva u širem smislu.....	82
2.2. PRAVO VLASNIŠTVA.....	84
2.2.1. Pojam i obilježja prava vlasništva.....	84
2.2.1.1. Uvod.....	84
2.2.1.2. Potpunost privatne pravne vlasti.....	84
2.2.1.3. Jednovrsnost prava vlasništva.....	85
2.2.1.4. Jedinstvenost prava vlasništva.....	86
2.2.2. Položaj i uloga prava vlasništva u sustavu stvarnih prava.....	86
2.2.3. Glavni pravni izvori i književnost o pravu vlasništva u nas.....	86
2.2.4. Predmet i ovlaštenici prava vlasništva.....	86
2.2.4.1. Predmet.....	86
2.2.4.2. Osobe.....	86
2.2.5. Granice vlasnikove pravne vlasti.....	87
2.2.5.1. O granicama djelovanja prava vlasništva.....	87
2.2.5.2. Zakonska ograničenja vlasništva.....	88
2.2.5.3. Ograničavajuće djelovanje tuđih prava.....	90
2.2.5.4. Ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom.....	91
2.3. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA.....	93
2.3.1. Uopće.....	93
2.3.2. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju pravnog posla.....	94
2.3.2.1. Uopće.....	94
2.3.2.2. Prelaženje prava vlasništva pokretnina.....	94
2.3.2.3. Prelaženje prava vlasništva nekretnina.....	97
2.3.3. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju odluke suda ili druge vlasti.....	103
2.3.4. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju nasljeđivanja (sveopćeg sljedništva).....	103
2.3.5. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju zakona.....	104
2.3.5.1. Uopće.....	104
2.3.5.2. Stjecanje u vlasništvo prisvojenjem i nalazom stvari.....	105
2.3.5.3. Stjecanje priraštaja stvari u vlasništvo.....	109
2.3.5.4. Stjecanje u vlasništvo dosjelošću.....	120
2.3.5.5. Stjecanje pretvorbom prava na društvenim stvarima u pravo vlasništva.....	122
2.3.5.6. Stjecanje vlasništva radom i/ili životom u obiteljskoj zajednici.....	122
2.4. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA.....	123
2.4.1. Uopće.....	123
2.4.2. Vindikacijski zahtjev (zahtjev za povrat stvari, vindikacijska tužba).....	123
2.4.2.1. Uopće.....	123
2.4.2.2. Prava vlasnička tužba za povrat stvari – reivindikacija.....	123
2.4.2.3. Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari – publicijanska tužba (actio publiciana).....	131
2.4.3. Negatorijski zahtjev (zahtjev za prestanak uznemirivanja, negatorijska tužba).....	132
2.4.4. O daljnjim zahtjevima koji služe zaštititi prava vlasništva od nekih osobitih povreda.....	133

2.5. SUSJEDSKI ODNOSI I PRAVO VLASNIŠTVA.....	134
2.5.1. Uopće.....	134
2.5.2. Susjedska prava.....	134
2.5.2.1. Pojam, uloga i obilježja.....	134
2.5.2.2. O pojedinim susjedskim odnosima.....	134
2.5.2.3. Uspostava ravnoteže pri izvršavanju prava vlasništva.....	139
2.6. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA.....	140
2.6.1. Uopće.....	140
2.6.2. Relativan prestanak prava vlasništva.....	140
2.6.3. Apsolutan prestanak prava vlasništva.....	140
2.7. SUVLASNIŠTVO.....	142
2.7.1. Pojam i obilježja.....	142
2.7.2. Uspostava suvlasništva.....	143
2.7.3. Izvršavanje prava vlasništva koje pripada suvlasnicima.....	143
2.7.3.1. Izvršavanje prava vlasništva glede idealnog dijela stvari.....	143
2.7.3.2. Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari.....	144
2.7.4. Razvrgnuće suvlasništva.....	148
2.7.4.1. Pravo na razvrgnuće.....	148
2.7.4.2. Ostvarivanje prava na razvrgnuće.....	148
2.7.4.3. Pravni učinci razvrgnuća.....	151
2.8. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO.....	152
2.8.1. Pojam, obilježja i oblici zajedničkog vlasništva.....	152
2.8.2. Uspostava zajedničkog vlasništva i stjecanje u zajedničku imovinu.....	153
2.8.3. Izvršavanje vlasničkih ovlaštenja.....	153
2.8.4. Dioba zajedničkog vlasništva.....	154
2.9. VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNO VLASNIŠTVO).....	155
2.9.1. Pojam, uloga i obilježja.....	155
2.9.2. Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine.....	155
2.9.2.1. Uopće o uspostavi vlasništva posebnog dijela nekretnine.....	155
2.9.2.2. Uspostava na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti.....	159
2.9.2.3. Uspostava na temelju suglasne odluke svih suvlasnika.....	160
2.9.2.4. Uspostava na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom/nositelja prava građenja sa zgradom.....	160
2.9.2.5. Pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine.....	160
2.9.3. Izvršavanje vlasničkih ovlasti i dužnosti.....	161
2.9.3.1. Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnog dijela nekretnine.....	161
2.9.3.2. Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede cijele nekretnine.....	163
2.9.4. Prestanak vlasništva na posebnom dijelu nekretnine.....	167
2.10. PRETHODNO I POTONJE VLASNIŠTVO.....	169
2.10.1. O sudjelovanju više osoba u pravu vlasništva jedne stvari u ulozi prethodnog i potonjeg vlasnika.....	169
2.10.2. Ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s relativnim djelovanjem.....	169
2.10.3. Ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s apsolutnim djelovanjem.....	170
2.11. NEKI DALJNI OBLICI SUDJELOVANJA VIŠE OSOBA U PRAVU VLASNIŠTVA.....	171
3. SLUŽNOSTI.....	172
3.1. PRAVNA USTANOVA SLUŽNOSTI NA TUĐIM STVARIMA.....	172
3.2. PRAVO SLUŽNOSTI.....	172
3.2.1. Pojam služnosti.....	172
3.2.2. Objekti i subjekti služnosti.....	176
3.2.3. Odnos prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na istoj stvari.....	177
3.2.4. Uopće o stjecanju služnosti.....	177
3.2.5. Zaštita služnosti.....	182
3.2.6. Prestanak služnosti.....	182
3.3. STVARNE SLUŽNOSTI.....	185
3.3.1. Osobitosti stvarnih služnosti.....	185
3.3.2. Pojedine vrste stvarnih služnosti.....	185
3.4. OSOBNE SLUŽNOSTI.....	187
3.4.1. Osobitosti osobnih služnosti.....	187
3.4.2. Pojedine vrste osobnih služnosti.....	188

4. PRAVO IZ STVARNOG TERETA.....	191
4.1. STVARNI TERET.....	191
4.1.1. Pojam i obilježja.....	191
4.1.2. Razvoj i uloga pravne ustanove stvarnih tereta.....	191
4.1.3. Vrste stvarnih tereta.....	192
4.1.4. Predmet, osobe i sadržaj stvarnog tereta.....	192
4.1.5. Osnivanje stvarnog tereta.....	193
4.1.6. Prestanak stvarnog tereta.....	194
4.2. PRAVO IZ STVARNOG TERETA.....	196
4.2.1. Pojam i obilježja.....	196
4.2.2. Predmet i ovlaštenik.....	196
4.2.3. Sadržaj.....	196
4.2.4. Osnivanje i prenošenje.....	198
4.2.5. Zaštita.....	199
4.2.6. Odnos prava iz stvarnog tereta prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na istoj stvari.....	200
5. PRAVO GRAĐENJA.....	201
5.1. PRAVNO RAZDVAJANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA.....	201
5.2. PRAVO GRAĐENJA – POJAM I OBILJEŽJA.....	201
5.3. PREDMET OPTEREĆENJA PRAVOM GRAĐENJA.....	202
5.4. OSNIVAČ I NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA.....	202
5.5. SADRŽAJ PRAVA GRAĐENJA.....	203
5.6. STJECANJE PRAVA GRAĐENJA.....	204
5.7. ZAŠTITA PRAVA GRAĐENJA.....	205
5.8. PRESTANAK PRAVA GRAĐENJA.....	205
5.9. ODNOS PRAVA GRAĐENJA PREMA VLASNIŠTVU I OSTALIM STVARNIM PRAVIMA NA ISTOJ STVARI.....	206
6. ZALOŽNO PRAVO I DRUGA SREDSTVA STVARNOPRAVNOG OSIGURANJA TRAZBINA.....	207
6.1. STVARNOPRAVNO OSIGURANJE TRAZBINA.....	207
6.2. ZALOŽNO PRAVO.....	207
6.2.1. Pojam, podvrste i glavni pravni izvori.....	207
6.2.2. Bitni sadržaj založnog prava.....	208
6.2.3. Osigurana tražbina i založno pravo.....	209
6.2.4. Obilježja založnog prava.....	210
6.2.5. Predmet založnog prava – zalog.....	213
6.2.6. Ovlaštenici založnog prava i ostale osobe koje sudjeluju u založnom odnosu.....	215
6.2.7. Odnos založnog prava prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na zalogu.....	216
6.2.8. Stjecanje založnog prava.....	217
6.2.9. Publiciranje založnog prava.....	218
6.2.10. Zaštita založnog prava.....	218
6.2.11. Prestanak založnog prava.....	219
6.2.12. Neka doktrinarna pitanja i problemi.....	220
6.3. ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI.....	220
6.3.1. Uopće.....	220
6.3.2. Dobrovoljno založno pravo na pokretnini.....	221
6.3.2.1. Uopće.....	221
6.3.2.2. Ručni zalog.....	221
6.3.2.3. Hipoteka na pokretnini (registarsko založno pravo).....	230
6.3.3. Nedobrovoljno (prisilno) založno pravo na pokretnini.....	231
6.3.4. Sudsko i javnobilježničko (dobrovoljno) založno pravo na pokretnini.....	231
6.3.4.1. Uopće.....	231
6.3.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini.....	232
6.3.4.3. Dobrovoljno registarsko „lebdeće založnopravno osiguranje“ na ukupnosti pokretnina.....	235
6.3.4.4. Javnobilježničko založno pravo na pokretnini i na ukupnosti pokretnina.....	237
6.3.5. Zakonsko založno pravo na pokretnini.....	237
6.3.5.1. Uopće.....	237
6.3.5.2. Neke podvrste zakonskih založnih prava.....	238

6.4. ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI.....	240
6.4.1. Uopće.....	240
6.4.2. Dobrovoljno založno pravo na nekretnini.....	240
6.4.2.1. Osnivanje.....	240
6.4.2.2. Prelaženje dobrovoljnog založnog prava na nekretnini i opterećenje podzaložnim pravom.....	243
6.4.2.3. Ovlasti i dužnosti u pogledu založene nekretnine.....	243
6.4.2.4. Namirivanje tražbine založnog vjerovnika iz vrijednosti založene nekretnine.....	245
6.4.2.5. Prestanak.....	245
6.4.2.6. Posebno o zajedničkoj (simultanoj) hipoteci.....	246
6.4.3. Nedobrovoljno (prisilno) sudsko založno pravo na nekretnini.....	247
6.4.4. Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo (hipoteka) na nekretnini.....	247
6.4.4.1. Uopće.....	247
6.4.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo (hipoteka) na nekretnini.....	247
6.4.4.3. Posebno o javnobilježničkom založnom pravu (hipoteci) na nekretnini.....	248
6.4.5. Zakonsko založno pravo na nekretnini.....	249
6.5. ZALOŽNO PRAVO NA IMOVINSKOM PRAVU.....	249
6.5.1. Uopće.....	249
6.5.2. Dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu.....	250
6.5.2.1. Uopće.....	250
6.5.2.2. Obični zalog imovinskog prava.....	250
6.5.2.3. Hipoteka na subjektivnom imovinskom pravu (registarsko založno pravo na pravu).....	256
6.5.3. Prisilno (nedobrovoljno) založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu.....	256
6.5.4. Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na subjektivnom pravu.....	256
6.5.4.1. Uopće.....	256
6.5.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu.....	256
6.5.4.3. Posebno o javnobilježničkom dobrovoljnom založnom pravu na subjektivnom pravu.....	256
6.5.5. Zakonsko založno pravo na subjektivnom pravu.....	256
6.6. FIDUCIJARNI PRIJENOS I NEKE DALJNJE MOGUĆNOSTI STVARNOPRAVNOG OSIGURANJA TRAŽBINA.....	257
6.6.1. Fiducijarni prijenos radi osiguranja tražbine.....	257
6.6.2. Prijenos vlasništva, uz uspostavu fiducijarnog odnosa po općim pravilima obveznog prava.....	258
6.6.3. Fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine, na temelju pravila stvarnog prava.....	258
6.6.3.1. Uopće.....	258
6.6.3.2. Pretpostavke fiducijarnog prijenosa vlasništva radi osiguranja tražbine.....	259
6.6.3.3. Pravni učinci prijenosa vlasništva radi osiguranja s relativnim djelovanjem uvjeta.....	259
6.6.3.4. Pravni učinci prijenosa radi osiguranja s apsolutnim djelovanjem uvjeta.....	259
6.6.3.5. Prestanak fiducijarnog vlasništva.....	259
6.6.4. Sudsko i j.b. osiguranje tražbine fiducijarnim prijenosom vlasništva i subjektivnih prava.....	259
6.6.4.1. Uopće.....	259
6.6.4.2. Osiguranje prijenosom pokretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo.....	260
6.6.4.3. Osiguranje prijenosom nekretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo.....	263
6.6.4.4. Osiguranje fiducijarnim prijenosom subjektivnog imovinskog prava vjerovniku.....	264
6.6.5. Daljnje mogućnosti stvarnog prava osiguranja tražbina.....	265

1. STVARNOPRAVNO UREĐENJE, STVARNOPRAVNI ODNOS, POSJED I ZEMLJIŠNE KNJIGE

1.1. STVARNOPRAVNO UREĐENJE

1.1.1. Pravno uređenje pripadanja stvari osobama

1. POJAM I ULOGA STVARNOG PRAVA

Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila građanskog prava koje uređuju neposredno, za svakog mjerodavno pripadanje stvari osobama.

- tim pravilima pravni poredak uređuje socijalne odnose moje-tuđe – socijalna svrha tog pravnog uređenja je očigledna, ima li se na umu čovjekova težnja, a i potreba, da zavlada prirodom, materijalnim svijetom
- stvarno pravo u objektivnom smislu (stvarnopravno uređenje) dio je sustava građanskog prava, pa je izgrađeno uz maksimalno uvažavanje svih općih načela GP (dispozitivnost, ravnopravnost subjekata, imovinska sankcija, prometnost), ali pokazuje i specifičnosti, koje su nužna posljedica njegove specifične uloge regulatora privatne vlasti na stvarima
- stvarnopravno uređenje, jer je dio građanskopravnog, dakle privatnopravnog, doseže najdalje do granice koju mu postavlja javnopravno uređenje

Stvarna prava u subjektivnom smislu su ona građanska, i to imovinska prava koja svoje nositelje ovlašćuju da određene stvari imaju u svojoj neposrednoj privatnoj vlasti (potpunoj ili ograničenoj), a svim drugim građanskopravnim subjektima zabranjuju da ih u izvršavanju te vlasti samovlasno smetaju.

- stvarno pravo u objektivnom smislu uređuje neposredno, za svakog mjerodavno pripadanje stvari osobama tako što određuje pretpostavke pod kojima će pravni subjekt imati subjektivno stvarno pravo na nekoj određenoj stvari
- time, ako i dok su te pretpostavke ispunjene, iz stvarnog prava u objektivnom smislu proizlaze i postoje za određene građanskopravne subjekte stvarna prava u subjektivnom smislu na određenoj stvari, dajući tim subjektima neposrednu i apsolutnu (jer djeluju prema svakome – svatko ih je dužan poštovati) pravnu vlast na/glede te stvari
- to su subjektivna GP, i to imovinska, jer svog nositelja (ovlaštenika) ovlašćuju na nešto što ima vrijednost izrazivu u novcu

2. KRATAK PREGLED DOSADAŠNJEG RAZVOJA OD 19. STOLJEĆA

7. do 19. str.

3. OPĆE I POSEBNA STVARNOPRAVNA UREĐENJA

čl. 1. st. 5. ZV

▪ opće stvarnopravno uređenje (stvarno pravo)

- opće stvarnopravno uređenje primjenjuje se za sve objekte i subjekte kao skup općih pravnih pravila, a podredno i na odnose za koje je uspostavljeno posebno stvarnopravno uređenje
- glavni izvor općeg stvarnopravnog uređenja, ZV, propisuje:
 - ovaj Zakon uspostavlja opće uređenje pripadanja stvari osobama
 - pravila ovog Zakona primjenjivat će se i na pripadanje stvari koje su podvrgnute nekom posebnom pravnom uređenju, ako nisu s tim uređenjem u suprotnosti

▪ posebno stvarnopravno uređenje

- ono je potrebno zbog posebnosti nekih objekata i važnosti nekih interesa koje pravni poredak želi zaštititi
- pravni poretki ih u pravilu uspostavljaju za stvari (dobra) čija je važnost za život cijele zajednice takva da postoje legitimni interesi cijelog društva da se te stvari što bolje održavaju, a i da ih se na određeni način iskorištava i upotrebljava, ma tko da je njihov vlasnik
- Ustav RH propisuje posebna pravna uređenja za one stvari za koje je proglašeno da su dobra od interesa za RH i da imaju njenu osobitu zaštitu – postoje 2 kategorije takvih dobara:
 - *čl. 52. st. 1. Ustava RH: more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva (prva kategorija), ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za RH (druga kategorija), imaju njezinu osobitu zaštitu.*
 - *čl. 52. st. 2. Ustava RH: zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti*
- u našem pravnom poretku postoje brojna posebna stvarnopravna uređenja (za morsko dobro, otoke, vode, rudno blago, poljoprivredno zemljište, šume, arhivsko gradivo ...) ¹

¹ zakoni, 7. str.

1.1.2. Načela stvarnopravnog uređenja

1.1.2.1. Uvod

- da bi igralo ulogu koja mu je namijenjena unutar građanskopravnog uređenja, stvarnopravno uređenje slijedi **opća načela GP** (ravnopravnost subjekata, dispozitivnost, prometnost, imovinska sankcija), ali je pritom, u njihovom okviru, izgrađeno po **specifičnim načelima privatne pravne vlasti na stvari, zatvorenog broja stvarnih prava, određenosti i publiciteta**

1.1.2.2. Načelo privatnopravne vlasti na stvari

- stvarnopravno uređenje jest uređenje privatnopravnog (GP) pripadanja stvari osobama – ono daje GP subjektima privatnopravnu vlast na/glede stvari koja je neposredna, za svakog mjerodavna (ima apsolutno djelovanje) i razmjerno je trajna

1. PRIVATNOPRAVNA VLAST NA STVARI

čl. 1. st. 4., čl. 35. st. 1. ZV

Stvarnopravno uređenje nositeljima stvarnih prava na stvarima daje privatnu, a ne javnu pravnu vlast.

- privatna pravna vlast je ona koju pravno izjednačeni pravni subjekti (privatnopravni, GP subjekti) imaju u međusobnim odnosima, na temelju svojih subjektivnih GP – ona implicira odnos pravno izjednačenih subjekata
- javna vlast (imperij) je ona koju ima država, vladajući pojedincima – implicira odnos podređenosti tih subjekata
- država i drugi subjekti javne vlasti sudjeluju i u jednim i u drugim odnosima, igrajući tako 2 različite uloge:
 - ulogu javne vlasti kao takve, u kojoj ona izvršava svoj imperij (tu ulogu igra kad uspostavlja i održava pravni poredak)
 - ulogu privatne vlasti, kao GP subjekt u pravnim odnosima – tu ulogu imaće kao država, jedinica lokalne i područne samouprave, ili koja druga pravna osoba, i pritom će biti izjednačena s ostalim pravnim subjektima (tj. podvrgnuta pravilima građanskog, odnosno stvarnog prava, kao i oni)
- stvarnopravno uređenje regulira privatnu vlast na stvarima (glede stvari), a ne imperij javne vlasti – to je princip svih pravnih poredaka kontinentalnoeuropskog pravnog kruga, pa i našeg:
 - RH i druge pravne osobe javnog prava koje su nositelji prava vlasništva imaju kao vlasnici u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije što drugo određeno; isto vrijedi i za ostale javnopravne subjekte
 - ZV sadrži i odredbe o izvršavanju vlasničkih ovlasti RH i jedinica lokalne vlasti ²

koliko pravne vlasti glede neke stvari zaista proizlazi iz subjektivnog stvarnog prava na njoj za njegovog nositelja?

- pravni poredak priznaje privatnu pravnu vlast na/glede stvari tako što osobama omogućuje da pod određenim pretpostavkama na stvarima (i s njima izjednačenim entitetima) steknu subjektivna stvarna prava, jer svako subjektivno stvarno pravo daje svojem nositelju neku neposrednu, razmjerno trajnu pravnu vlast glede stvari koja je objektom tog prava
- koji je sadržaj te pravne vlasti, ovisi o:
 1. ovlastima koje ono daje svom nositelju (tj. o sadržaju tog prava) i
 2. ograničenjima
 - to su prepreke punom izvršavanju ovlasti koje proizlaze iz subjektivnog stvarnog prava; ona nameću ovlašteniku:
 - trpljenje (mora trpjeti nešto što inače, s obzirom na ovlasti koje mu daje njegovo pravo, ne bi morao) ili
 - propuštanje (ne smije činiti nešto što bi inače smio činiti, s obzirom na ovlasti koje mu daje njegovo pravo)
 - ograničenja se redovito postavljaju kao ograničenja prava vlasništva, ali ona redovito posredno ograničavaju i ostala stvarna prava: kad vlasnik mora nešto trpjeti ili propustiti glede svoje stvari, treba to i ovlaštenik drugog stvarnog prava na istoj stvari koji svoje pravo izvodi iz njegova, ako nije što drugo određeno zakonom

faktična vlast (posjed stvari/prava):

To je ona vlast koju GP subjekt zaista (faktično) ima na/glede neke stvari – ona se razlikuje od pravne vlasti.
(ta faktična vlast (posjed stvari/prava) se redovito podudara s pravnom vlašću glede stvari, čak redovito i proizlazi iz nje)

- nositelj subjektivnog stvarnog prava ostvaruje pravnu vlast na/glede stvari koja je objekt tog prava ako i dok ima odgovarajuću faktičnu vlast na/glede stvari (posjed)
 - posjed redovito postoji kao stanje ostvarene pravne vlasti, jer ga najčešće ima osoba koja ima pravo posjedovanja (ius possidendi), tj. nositelj subjektivnog stvarnog prava
 - no, posjed može postojati i kao njen takmac, čak protivnik – to će se dogoditi ako netko faktično izvršava svoju vlast glede neke stvari, premda mu ne pripada na to (ima posjed, ali nema pravo posjedovanja)
 - tada postoji nesklad između pravne vlasti osobe koja ima subjektivno stvarno pravo (s jedne strane) i te tuđe faktične vlasti (s druge strane) – takvog nesklada ne bi smjelo biti, ali ipak se događa da on nastane
 - pravni poredak omogućuje njegovo uklanjanje, ali dok on postoji, proizvodi specifične pravne učinke

² RH kao vlasnik, 86. str. + ostale osobe javnog prava kao vlasnici, 87. str.

2. NEPOSREDNA VLAST

- nositelj subjektivnog stvarnog prava na/glede stvari ima neposrednu pravnu vlast
- vlasniku neposredno pripada njegova stvar, a ne tek pravo da od neke osobe zahtijeva da mu da tu stvar
- on je ovlašten na/glede svoje stvari neposredno izvršavati akte svoje vlasti (ako time ne vrijeđa nečije tuđe pravo ili zakonsko ograničenje), a ne tek zahtijevati od drugog neku činidbu u pogledu te stvari

posredno izvršavanje vlasti:

- nositelj stvarnog prava može svoju pravnu vlast izvršavati i posredno, tako da prepusti drugoj osobi izvršavanje čina vlasti glede stvari koja je objekt njegova stvarnog prava – time neće biti umanjena pravna vlast koju on ima glede te stvari (npr. kad nositelj stvarnog prava da drugoj osobi pravo da nešto čini glede stvari, npr. iznajmi joj stvar)

3. APSOLUTNO DJELOVANJE (contra omnes, erga omnes)

Pravna vlast koju imaju nositelji subjektivnih stvarnih prava je mjerodavna za svakoga, tj. djeluje apsolutno, prema svakome.

- apsolutno djelovanje je tzv. negativna strana subjektivnog stvarnog prava:
 - svatko se treba suzdržavati od svega čime bi bespravno povrijedio pravnu vlast nositelja stvarnog prava
 - u suprotnom, nositelj ima pravo od suda ili druge nadležne vlasti ishoditi zaštitu svojeg povrijeđenog stvarnog prava (tzv. pravozaštitni zahtjev)
- pored opće dužnosti svih da se suzdržavaju od povrede, kod ograničenih stvarnih prava (npr. služnosti) postoji i posebna negativna dužnost vlasnika da nešto trpi ili propušta, ovisno o sadržaju subjektivnog stvarnog prava

4. RAZMJERNA TRAJNOST

Pravna vlast koju na/glede stvari imaju nositelji stvarnih prava je razmjerno trajne naravi.

- stvarna prava namijenjena su tome da traju dulje vremena pa da interese svojih ovlaštenika zadovoljavaju kroz svoje trajanje
- stvarnopravni odnosi redovito nisu stvoreni da bi prestali aktom ispunjenja, nego da bi stvorili neko razmjerno trajno stanje socijalno relevantne vlasti nositelja stvarnog prava glede određene stvari – nositelj subjektivnog stvarnog prava trajno će ili opetovano izvršavati akte svoje vlasti, ne iscrpljujući time svoje subjektivno stvarno pravo
 - zato stvarna prava u načelu ne prestaju protekom vremena i ne zastarijevaju, odnosno, u pravnim poretcima koji ipak i takva prava podvrgavaju zastari, zastarni rokovi su veoma dugi
 - u našem suvremenom poretku vrijedi načelo nezastarivosti stvarnih prava (iznimka postoji glede služnosti)

načelo slijedenja:

- stvarna prava se povezuju sa stvarju koja im je predmet, pa je prate („slijede“) u prostoru i vremenu, bez obzira na to gdje i kod koga se ona nalazila – zato svako subjektivno stvarno pravo je osnovano razmjerno trajno tereti svoj predmet (objekt)
- pravna vlast nositelja stvarnog prava ostaje i nadalje na objektu tog prava, pa i nakon što je bez svoje volje ostao bez posjeda
- stvarno pravo će prestati teretiti i slijediti svoj objekt tek kad prestane postojati, tj. kad dođe do apsolutnog prestanka prava (ako dođe do relativnog prestanka, pravnu vlast nastavlja stjecatelj tog prava)

1.1.2.3. Načelo zatvorenog broja vrsta stvarnih prava

- suvremeni kontinentalnoeuropski pravni poretki imaju zatvorene sustave stvarnih prava – oni su izgrađeni na načelu zatvorenog broja stvarnih prava, što pogoduje pravnoj jednakosti subjekata i pretpostavlja načelno jednak pravni režim za sve objekte
- to načelo implicira:
 - ograničenje vrsta (tipova) stvarnih prava
 - ograničenje sadržaja svake vrste stvarnih prava
 - nedjeljivost sadržaja svakog pojedinog stvarnog prava

1. OGRANIČENJE VRSTA (TIPOVA) STVARNIH PRAVA

čl. 1. st. 1. ZV

- u pravnom poretku postoje samo vrste stvarnih prava koje su previđene zakonom (zatvoreni broj vrsta stvarnih prava, numerus clausus), pa nitko ne može imati subjektivno pravo koje ne bi pripadalo nekoj od zakonom predviđenih vrsta
- stvarna prava su apsolutna, za svakoga mjerodavna, pa ih svatko treba poštovati, ali je teško od nekoga očekivati da poštuje tuđa prava ako ne može ni znati s kojim bi sve pravima trebao računati – zato suvremeni pravni poretki ne dopuštaju pravnim subjektima da kreiraju nove vrste stvarnih prava, nego to rezerviraju za zakonodavca (naprotiv, obvezna prava pravni subjekti u pravilu mogu kreirati po volji, jer ona djeluju samo među strankama)

vrste stvarnih prava:

- u svim pravnim poretcima kontinentalnoeuropskog pravnog kruga vrste stvarnih prava svrstane su u sustav prema sadržaju privatne pravne vlasti koju ona daju svojim nositeljima:
 - 1) pravo vlasništva – daje svojem nositelju načelno potpunu (integralnu) privatnu pravnu vlast na stvari
 - 2) ograničena stvarna prava („druga stvarna prava“) – daju samo ograničenu (parcijalnu, djelomičnu) privatnu pravnu vlast; ona se dalje dijele, prema svom bitnom sadržaju, na:
 - stvarna prava koja ovlašćuju na uporabu ili korištenje stvari
 - stvarna prava koja ovlašćuju na osiguranje i namirenje iz neke određene stvari
- i naše se suvremeno stvarno pravo služi takvom sistematikom: svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnog tereta, prava građenja i založnog prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno
- dakle, u njemu postoje sljedeće vrste stvarnih prava:
 - 1) vlasništvo – daje svojem nositelju potpunu (integralnu) privatnu pravnu vlast na stvari
 - 2) (sadržajno) ograničena stvarna prava:
 - stvarna prava koja ovlašćuju na uporabu ili korištenje stvari: služnosti, pravo građenja, pravo iz stvarnog tereta
 - stvarna prava koja ovlašćuju na osiguranje i namirenje iz vrijednosti određene stvari: založno pravo
- pritom pravo vlasništva igra stožernu ulogu, pa su ostala stvarna prava na neki način orijentirana prema njemu
- postojanje ograničenog stvarnog prava glede stvari je postojanje nečije ograničene pravne vlasti koja umanjuje načelno potpunu vlasnikovu vlast – ograničena stvarna prava su prema vlasništvu poput posebnog prema općem/iznimke prema pravilu

2. OGRANIČENJE SADRŽAJA STVARNIH PRAVA

- Osim vrsta stvarnih prava, zakon propisuje i bitan sadržaj svake pojedine vrste stvarnih prava, te stjecanje, prestanak i zaštitu pojedinačnih stvarnih prava tih vrsta. Pravni poredak to određuje striktnim normama, budući da sve što se tiče svih (a stvarna prava se uvijek tiču svih) treba moći biti poznato svima zainteresiranima. Nije dovoljno da svatko koga to zanima može saznati da netko ima stvarno pravo na određenoj stvari, npr. založno pravo, nego svatko treba moći znati i koji je sadržaj tog prava, da bi mogao tome primjeriti svoje ponašanje.
- Te odredbe predstavljaju ograničenje dispozitivnosti stvarnih prava, ali opće načelo dispozitivnosti svih GP vrijedi i dalje: od volje pravnih subjekata ovisi hoće li ili neće stjecati stvarna prava na stvari, da li će ih prenositi drugome i kome, da li će ih opterećivati u nečiju korist i kako, da li će ih štiti od tuđih zahvata i kako ... Da ograničavanje dispozitivnosti ne bi otišlo predaleko, zakon ne propisuje cijeli sadržaj stvarnih prava striktnim normama.

Striktima uvijek propisuje bitni sadržaj, ali glede nebitnoga ostavlja i neku mogućnost da se detaljnije odredi sadržaj svakog pojedinog stvarnog prava (izričajima kao što su „ako vlasnik ne odredi drukčije“, „ako nije što drugo određeno“ i sl.). Takvim dispozitivnim odredbama se omogućuje da strane odstupe od pravila određenog zakonom. Takva odstupanja od sadržaja stvarnih prava (npr. dodavanje uvjeta) djelovat će prema trećima samo ako su učinjena na propisani način koji omogućuje da one budu poznate i trećima: inače djeluju samo među strankama koje su ta odstupanja napravile.

bitni sadržaj stvarnih prava u našem pravnom poretku:

1. Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.³
2. Služnost je ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari (poslužna stvar) ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog toga glede nje nešto propuštati.⁴
3. Stvarni teret daje svom korisniku stvarno pravo na nekretnini koju opterećuje ovlašćujući ga da mu se na teret njezine vrijednosti ponavlja daju stvari ili čine radnje koje su sadržaj toga stvarnog tereta.⁵
4. Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti.⁶
5. Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog nositelja (založnog vjerovnika) da određenu tražbinu, ne bude li mu o dospeljeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti.⁷

odgovarajuća primjena odredaba o jednoj vrsti stvarnih prava na druge vrste:

- unatoč ograničenju sadržaja svake vrste stvarnih prava, ona su izgrađena na zajedničkim načelima, pa su u nekoj mjeri i slična

³ pojam i obilježja prava vlasništva – uvod, 84. str.

⁴ pojam služnosti, 172. str.

⁵ stvarni teret – pojam i obilježja, 191. str.

⁶ pravo građenja – pojam i obilježja, 201. str.

⁷ pojam založnog prava, 207. str.

- to omogućuje zakonodavcu da odredi primjenu normi o jednoj vrsti stvarnih prava na druge vrste – to propisuje i ZV⁸

3. NEDJELJIVOST SADRŽAJA STVARNIH PRAVA

- svako stvarno pravo je nedjeljivo jedinstvo
 - sve ovlasti koje čine sadržaj nekog stvarnog prava neodvojivi su sastavni dijelovi tog prava
 - ni jednu se od njih ne može izdvojiti iz tog sadržaja i odvojiti u samostalno pravo
- nedjeljivost sadržaja stvarnih prava ne znači da ta prava ne mogu biti djeljiva – neka to jesu (npr. pravo vlasništva, pravo građenja), druga nisu (npr. pravo služnosti, založno pravo); no, kada se djeljivo stvarno pravo dijeli, ono se nikada ne dijeli po sadržaju, nego uvijek samo po obujmu; na koliko god se dijelova podijelilo, svaki dio će sadržavati po dio od svih ovlasti iz sadržaja stvarnog prava

1.1.2.4. Načelo određenosti

- svako pojedinačno subjektivno stvarno pravo može postojati jedino: glede točno određenog pojedinačnog objekta i s točno određenim sadržajem (oboje je nužno da bi svatko mogao poštovati to pravo)

1. ODREĐENOST PREDMETA STVARNOG PRAVA

Predmet (objekt) svakog pojedinog subjektivnog stvarnog prava je uvijek neka individualno određena pojedinačna, samostalna stvar ili, kad to zakon dopušta, drugi individualno određeni identitet (pojedinačno subjektivno pravo) izjednačen sa stvari.

- da bi glede neke stvari moglo postojati ikoje stvarno pravo, ona treba biti samostalna i izdvojena iz roda kojem pripada, treba biti individualizirana, dakle treba biti pojedinačna stvar – **species**
 - stvar će se redovito izdvajati od ostalih stvari nekim svojim specifičnim svojstvima, jednim ili više njih, koja joj daju individualnost (npr. jedna umjetnička slika se razlikuje od ostalih po tome što je ona djelo svog autora, ima svoj sadržaj, oblik, dimenzije, tehniku kojom je izrađena, godinu kad je nastala i sl.)
 - stvar može postojati kao samostalni individualitet i ako je dovoljno izdvajaju neke okolnosti koje su izvan nje same (ne bi bilo dovoljno da je obilježena samo svojom količinom, ali bi bilo dovoljno da je neka količina stvari određenog roda obilježena time što je barem onoliko izdvojena od ostalih koliko je neophodno da može biti pod nečijom zasebnom vlašću; tako npr. nije dovoljno da je to jedna tona ugljena, ali je dovoljno da je to jedna tona ugljena izdvojena iz ukupne količine i natovarena na određeni kamion, ili čak samo prostorno ili na koji drugi način dovoljno efektivno izdvojena iz ostale mase ugljena na skladištu)
- to vrijedi za stvar kao predmet stvarnih prava, to na odgovarajući način vrijedi i za svako subjektivno pravo ili koji drugi entitet, koji je zakonom izjednačen sa stvarju

2. ODREĐENOST SADRŽAJA STVARNOG PRAVA

- predstavlja drugi aspekt određenosti stvarnih prava, a postiže se uz pomoć načela ograničenja sadržaja stvarnih prava: svako pojedino stvarno pravo koje postoji u pogledu neke stvari (objekta, predmeta) pripada nekoj od zakonom predviđenih vrsta (tipova) stvarnih prava, pa ima onaj sadržaj koji je zakonom određen za stvarna prava te vrste

1.1.2.5. Načelo publiciteta

1. PUBLICITET

Da na stvari postoje nečija subjektivna stvarna prava, treba biti vanjski vidljivo.

- stvarna prava su apsolutna, pa je prijeko potrebno da svima zainteresiranima bude dovoljno jasno dano na znanje, dakle da bude objavljeno (publicirano), da glede određene stvari postoji nečije stvarno pravo; to omogućuje da se poštuju tuđa prava

posjed:

- postojanje stvarnih prava na nekretninama objavljuje redovito posjed svojom vanjskom vidljivošću:

Posjed stvari je faktična vlast glede stvari, koja je, barem na razini neposrednog posjeda, vanjski vidljiva.

- zato je stjecanje stvarnih prava na pokretninama uređeno tako da je jedna od pretpostavki stjecanje posjeda pokretnine
- bez stjecanja posjeda u pravilu nema ni stjecanja stvarnog prava na nekretnini, pa je dovoljno vidjeti da se stvar nalazi u nečijem posjedu, da se iz toga može s dovoljnom vjerojatnošću zaključiti u da je posjednik te stvari ujedno i nositelj prava vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava na njoj

⁸ položaj i uloga prava vlasništva u sustavu stvarnih prava, 86. str.

- dakako, taj zaključak neće uvijek biti točan – onaj tko je neposredni posjednik stvari nije baš uvijek ujedno i nositelj stvarnog prava na njoj → možda uopće nema nikakvo pravo, ili ima neko obvezno pravo (npr. netko mu je stvar iznajmio ili posudio), ali će se putem njega moći saznati tko je to

upis u zemljišnu knjigu (za nekretnine):

Postojanje stvarnih prava na nekretninama objavljuje se putem njihova upisa u zemljišnu knjigu.

- kao što je stjecanje posjeda jedna od pretpostavaka stjecanja stvarnih prava na pokretninama, tako je uknjižba/predbilježba takvog prava u zemljišnoj knjizi jedna od pretpostavaka za stjecanje stvarnih prava na nekretninama
- zato će iz z. k., koja je javni upisnik (registar), koji uživa javnu vjeru i dostupan je na uvid svakome ⁹, svatko moći saznati koja su sve stvarna prava upisana kao teret neke nekretnine i u čiju su korist upisana – odatle će s velikim stupnjem vjerojatnosti moći zaključiti da ta prava zaista postoje i da zaista pripadaju osobama koje su upisane kao njihovi nositelji

javni upisnici (za pokretnine):

- potreba da se stvarna prava učine vidljivima nije uvijek dovoljno zadovoljena u pogledu stvarnih prava na pokretninama, jer publicitet koji im daje posjed nije uvijek dovoljan, niti dovoljno pouzdan
- stoga se za pojedine vrste pokretnina vode neki javni upisnici (npr. upisnik brodova, upisnik zrakoplova).
 - oni glede tih stvarnih prava (na pokretninama) igraju sličnu ulogu kao zemljišne knjige glede nekretnina
 - umjesto stjecanjem posjeda, stvarna prava na takvim pokretninama stječu se upisom u odgovarajući javni upisnik
 - postojanje stvarnih prava na pokretninama upisanim u upisnike objavljuje se svima putem njihova upisa u upisnike
- stvarna prava na netjelesnim entitetima zakonom izjednačenim sa stvarima:
 - to su npr. subjektivna imovinska prava – ona mogu biti predmetom založnog prava i nekih osobnih služnosti
 - takva prava također treba učiniti vidljivima, posebno ona vezana uz stvarnopravno osiguravanje tražbina vrijednošću pokretnina i nekih netjelesnih entiteta založnim pravom, fiducijarnim prijenosom radi osiguranja, kao i pridržajem vlasništva radi osiguranja – zato se osnivaju javni upisnici (javni registri) koji se vode kao elektronski zapisi u bazama podataka (npr. Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina)
 - upis u takve upisnike također ima GP učinke slične onima koji proizlaze iz upisa stvarnih prava na nekretninama u z.k.
- slično tome, i neki se javni upisnici koji su od prije postojali, ali nisu imali GP svrhu, privode i zadovoljavanju potrebe za publiciranjem nekih stvarnih prava na nekim vrstama pokretnina (npr. upisnik vozila koji se vodi kod policijske uprave)
- s tim u vezi se i mijenja dotadašnji, tradicionalni sustav stjecanja stvarnih prava na pokretninama i na netjelesnim entitetima: zakonodavac postupno širi krug slučajeva za koje je upis u takav upisnik pretpostavka stjecanja stvarnog prava, a brisanje iz upisnika pretpostavka prestanka stvarnog prava

2. ZAŠTITA POVJERENJA

Može se dogoditi da posjed stvari ili činjenica upisa u zemljišnu knjigu stvaraju pogrešnu sliku o stvarnim pravima na nekom predmetu. Ako netko u pravnom prometu djeluje vjerujući da je slika koju je odatle dobio točna, a ona to nije, mogao bi pretrpjeti vrlo teške posljedice. Zato pravo predviđa posebna pravila kojima bi se zaštitile takve osobe. Zaštita povjerenja je nužni komplement djelovanja načela publiciteta.

Zaštita povjerenja djeluje kao iznimka od pravila da ovlaštenik stvarnog prava koje je drugi povrijedio ima pravo na zaštitu svog povrijeđenog prava, dakle pravo ishoditi da se glede stvari faktično uspostavi onakvo stanje koje odgovara njegovu pravu na stvari ili glede te stvari.

- ako se u ulozi koja pripada ovlašteniku stvarnog prava nađe osoba koja nema pravo biti u toj ulozi, ona time vrijeđa stvarno pravo koje netko drugi stvarno ima glede tog objekta (npr. ako posjeduje stvar koju nema pravo posjedovati ili ako je upisana u zemljišnu knjigu kao ovlaštenik prava koje nema) – u tom slučaju pravni poretki stavljaju ovlaštenicima stvarnih prava na raspolaganje pravna sredstva kojima će moći ukloniti povredu njihova prava
- ako osoba glede neke stvari faktično ima vlast koja joj pravno ne pripada, a to joj se ne može upisati u krivnju (npr. osoba koja kupi stvar ne od njenog vlasnika nego od posjednika te stvari koji se lažno predstavljao kao vlasnik):
 - ovdje bi usklađivanje faktičnog stanja s pravnim bilo nepravedno za takvu osobu, jer ona nije kriva što se našla u ulozi koja nije u skladu s pravom – tu dolazi do sukoba između dvaju suprotnih načela:
 - a) **vindikacijskog načela** – onaj tko je pravni ovlaštenik treba moći zaštititi to pravo, tj. ishoditi da se ta stvar preda njemu (u primjeru: to je vlasnik stvari), i to od svakoga tko ima stvar u posjedu
 - b) **načela zaštite povjerenja u pravnom prometu** (tj. načela zaštite stjecanja u dobroj vjeri) – onaj tko je u pravnom prometu postupao s povjerenjem u ono što je bilo publicirano, trebao bi uživati zaštitu; tj. ne bi trebao izručiti stvar, ako mu se ne bi moglo predbaciti da nije bio dovoljno pažljiv
 - oba načela ne mogu se zadovoljiti, jedno mora ustuknuti pred drugim

⁹ načelo javnosti, 66. str.

- suvremeni pravni poretki ublažavaju nepovoljne posljedice vindikacijskog načela pružanjem zaštite osobama koje su postupale u dobroj vjeri, tj. pošteno ili savjesno (a tako postupi osoba koja nije znala da je pravno stanje drukčije od onog kako izgleda prema posjedu ili upisima u z.k., a i to samo ako se njezino neznanje ne može pripisati njenoj nedovoljnoj pažljivosti – strogost ovog kriterija ublažava oboriva predmnjeva da je svaka osoba poštena)

1.1.3. Pravni izvori stvarnog prava

- u pravnim poretcima država kontinentalne Europe kao glavni izvor stvarnog prava dominira **zakon** (ovdje se misli na zakon u najširem smislu, koji obuhvaća ustavne, zakonske i podzakonske norme donesene i objavljene od nadležnog organa)
- u pravnim poretcima anglo-američkog pravnog kruga kao glavni izvor stvarnog prava dominira sudska praksa (case law)

U novije vrijeme u kontinentalnoj Europi jača uloga sudske prakse kao izvora prava, a u anglo-američkom pravnom krugu raste broj i važnost zakona (statute law). Osim toga, kao rezultat razvoja međunarodnih odnosa sve češće su izvor prava i odredbe međunarodnih ugovora (međunarodnih konvencija i sl.).

1. USTAV RH

- vlasništvo kao najviša vrednota ustavnog poretka RH: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka RH i temelj tumačenja Ustava (čl. 3.)
- jamstvo vlasništva: jamči se pravo vlasništva (čl. 48. st. 1.)
- socijalna vezanost: vlasništvo obvezuje; nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru (st. 2.)
- ograničenja vlasništva:
 - *Zakonom je moguće u interesu RH ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (čl. 50.)*
 - *More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za RH, imaju njezinu osobitu zaštitu. Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. (čl. 52.)*

2. MEĐUNARODNI UGOVORI

čl. 140. Ustava RH:

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

- **Prvi protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima (1950.) u čl. 1. daje tzv. jamstvo vlasništva, zapravo jamstvo svih imovinskih građanskih prava, uključujući i sva stvarna prava, a po praksi Europskog suda ovo se jamstvo odnosi i na prava još nekih vrsta (koja, prema kod nas uobičajenoj sistematici, prelaze okvire imovinskih prava):**
 - *svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva; nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnog prava*
 - *prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni*
- **Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima (1948.) također sadrži jamstvo vlasništva; to jamstvo za civile na okupiranom području sadrži i Konvencija o zakonima običaja i rata na kopnu** (tj. njoj pridodani Pravilnik)

3. ZAKONI

- glavni izvor normi našeg općeg stvarnopravnog uređenja je **Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima** (na snazi od 1.1.1997., kad je zamijenio Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkim odnosima iz 1991., kojim je, uz određene izmjene, u hrvatsko zakonodavstvo preuzet bivši jugoslavenski Zakon o osnovnim vlasničkopравnim odnosima iz 1980.)
- stvarnopravne norme materijalne naravi sadrže i drugi zakoni (Zakon o zemljišnim knjigama, neke odredbe Ovršnog zakona)
- uz opće, postoje i posebna pravna uređenja za određene vrste stvari, na temelju posebnih zakona, koji sadrže posebne stvarnopravne norme ili neke druge norme koje utječu na stvarnopravni odnos određenih objekata; takvi zakoni su npr.:
 - Pomorski zakonik (izvor stvarnopravnog uređenja za morsko dobro i brodove)
 - Zakon o rudarstvu (za rudno blago)
 - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (za poljoprivredna zemljišta)
 - Zakon o šumama (za šume)
 - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (za arhivsko gradivo)

4. PODZAKONSKI PROPISI

Također mogu biti izvor stvarnopravnog uređenja, pod uvjetom da su doneseni na temelju Ustava RH ili na temelju zakona utemeljenog na Ustavu RH.

5. DOPUNSKI IZVORI

Primjena prava susreće se često s problemom pravnih praznina, naime nepostojanja normi iz redovnih pravnih izvora koje bi rješavale određeni slučaj – u takvim slučajevima poseže se za dopunskim pravnim izvorima, kako bi oni popunili prazninu.

1. Pravna pravila bivšeg prava

- U SFRJ je nakon Drugog svjetskog rata donesen Zakon o nevažnosti pravnih propisa koji su bili na snazi 6.4.1941. Time su u pravnom poretku SFRJ nastale ogromne pravne praznine, pa je ipak ostavljena mogućnost primjene tih pravnih propisa, ako su ispunjene ove pretpostavke:
 - a) da postoji pravna praznina koju treba popuniti
 - b) da pravno pravilo iz bivšeg prava koje dolazi u obzir za popunjavanje te praznine nije u koliziji s propisom novog pravnog poretka (bilo kojeg ranga), a ni s načelima impliciranim u ustavnom poretku
- U Hrvatskoj se nakon osamostaljenja započelo s izgradnjom novog pravnog poretka. Da ne bi nastale nove pravne praznine, u hrvatski poredak su preuzeti brojni do tada savezni zakoni. A da bi se prevladale stare pravne praznine, preuzeta je mogućnost primjene pravnih propisa koji su bili na snazi 6.4.1941. – donesen je Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941., koji za njihovu primjenu zahtijeva ove pretpostavke:
 - a) da su primjenjivani u RH, sukladno posebnim propisima, do dana stupanja na snagu Zakona o načinu primjene ...
 - b) da postoji pravna praznina koju treba popuniti
 - c) da je takav pravni propis u skladu s Ustavom i zakonima RH

2. Običajno pravo

Običajno pravo su one pravne norme koje nisu nastale zakonodavnom djelatnošću, nego općom voljom da one važe, a da se ta opća volja redovito očituje kroz njihovu primjenu.

- u našem stvarnopravnom poretku običajno pravo nije značajniji izvor prava
- kao izvor prava kod nas se mogu javiti jedino oni običaji na čiju primjenu upućuje zakon, a zakoni koji reguliraju stvarnopravne odnose to rijetko čine (neki zakoni ipak upućuju na primjenu nekih pravnih običaja)

3. Sudska praksa

- u nekim pravnim poretcima (onima koji pripadaju anglo-američkom pravnom krugu) sudska praksa ima kreativnu ulogu: pravo se sustavno izgrađuje kroz sudske presedane kao institucionalizirani izvor prava
- u pravnim poretcima kontinentalne Europe (uključujući i naš), sudska praksa ima tek ulogu tumača i primjenjivača zakona; ipak, ona faktično ima i ulogu izvora prava (iako to nije predviđeno Ustavom), i to kroz:
 - djelatnost tumačenja i primjene zakonskih normi i
 - djelovanje mehanizama za osiguranje jedinstvene primjene zakona

Ujednačavanje prakse sudova:

Da bi se postigla jednakost svih pred sudovima, potrebno je spriječiti nejednako tumačenje i nejednaku primjenu prava na jednake ili slične slučajeve. Zato Zakon o sudovima uspostavlja mehanizme koji služe ujednačavanju prakse sudova.

Tu spadaju:

- a) pravna shvaćanja, prihvaćena na sjednicama sudskih odjela sudova drugog stupnja
(*čl. 35. st. 3. ZS: pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici sudskog odjela VSRH, Upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda RH, Visokog trg. suda RH i županijskog suda obvezno je za sva drugostupanjska vijeća ili suce pojedince tog odjela*)
- b) pravna shvaćanja odjela VSRH o jedinstvenoj primjeni zakona, donesena povodom Zahtjeva za jedinstvenu primjenu zakona
- c) stajališta utvrđena na Općoj sjednici VSRH uz sudjelovanje predstavnika drugih sudova
(*čl. 60. st. 1. i st. 3. ZS: predsjednik VSRH može sazvati Opću sjednicu VSRH uz sudjelovanje predstavnika drugih sudova; na toj sjednici razmatraju se aktualna pitanja iz sudske prakse ... → stajališta koja bi se zauzela na toj sjednici nisu obvezatna, ali djeluju snagom svojih argumenata i autoritetom Opće sjednice Vrhovnog suda*)
- d) djelovanje ostalih sredstava za ujednačavanje sudske prakse, a osobito sudskih odjela (odnosno odjelnih službi) za praćenje i proučavanje sudske prakse

Dakako, kako sudovi sude na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona, njihova pravna shvaćanja moraju biti u tim okvirima.

4. Pravna znanost

Danas pravna znanost više nije neposredni, čak ni dopunski izvor prava. Ona može djelovati samo posredno, posredstvom drugih pravnih izvora. Dostignuća pravne znanosti stoje na raspolaganju zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti, pa ako ih ove usvoje, putem njihovog će djelovanja posredno djelovati pravna doktrina.

1.1.4. Razgraničenje domaćeg od stranog stvarnog prava

1. MJERODAVNO STVARNO PRAVO

Na svijetu istodobno postoji velik broj pravnih, dakle i stvarnopravnih uređenja, pa se postavlja pitanje razgraničenja njihova djelovanja u slučajevima koji su povezani s pravima više država (slučajevi s tzv. međunarodnim elementom). Sa stajališta našeg prava, postavlja se pitanje: kad će biti mjerodavno naše, a kad tuđe stvarno pravo (i koje)? Odgovore na pitanja o tomu čije je pravo mjerodavno za statusne, obiteljske, imovinske i druge materijalnopravne odnose s međunarodnim elementom, daju pravila MPP o sukobu zakona – **kolizijska pravila**.

ZAKON O PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA S PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U ODREĐENIM ODNOSIMA

- ZPZRSZ predstavlja glavni izvor općih kolizijskih pravila u našem pravnom poretku
- pravila tog zakona sa stajališta hrvatskog pravnog poretka određuju čije pravo je mjerodavno za pravne odnose s međunarodnim elementom, ako to nije posebno uređeno međunarodnim ugovorom i posebnim zakonom
- temeljna kolizijska pravila:
 - a) stvarnopravne odnose uređuje pravo one države gdje se nalazi predmet tog odnosa (lex rei sitae) – ovo je opće pravilo za stvarnopravne odnose, bez obzira na to je li njihov predmet nekretnina ili pokretnina, ili s njima izjednačen entitet
 - b) stvarnopravne odnose glede prijevoznih sredstava uređuje pravo one države čiju državnu pripadnost imaju ta sredstva
 - c) stvarnopravne odnose glede stvari koje su u prijevozu uređuje pravo one države koje vrijedi na njihovom odredištu
- ako kolizijska pravila upućuju na neko strano stvarno pravo, sud će morati primijeniti to pravo – iznimno će i tada primijeniti domaće pravo u 2 slučaja:
 - 1) ako bi primjena stranog prava bila suprotna našem pravnom poretku (tj. ako bi učinak primjene tog prava bio suprotan osnovama državnog uređenja utvrđenim Ustavom RH, ili ako bi cilj primjene tog prava bilo prijevarno zaobilaženje primjene prava RH)
 - 2) ako je nastupio uzvrat (renvoi), tj. ako kolizijske norme onog pravnog poretka čije bi se pravo trebalo primijeniti kao mjerodavno, upućuju nazad na hrvatsko pravo

2. NADLEŽNOST

Nadležnost sudova u slučajevima s međunarodnim elementom u našem pravnom poretku reguliraju propisi ZPZRSZ. Kad je hrvatski sud nadležan, on ne može uskratiti vođenje postupaka i odlučivanje u njima, zatraži li to od njega (a ne od stranog suda) nositelj prava na sudsku zaštitu. U pravilu, nadležnost našeg suda još ne znači da zainteresirane osobe ne smiju tražiti sudsku zaštitu od stranog suda, pa ako je dobiju, ishoditi priznavanje i izvršenje te strane sudske odluke (postoje iznimke od tog pravila: odredbe ZPZRSZ, drugog zakona ili međunarodnog ugovora koje propisuju isključivu nadležnost hrvatskog suda).

- nadležnost za vođenje i odlučivanje u sporovima o stvarnopravnim odnosima (u parnicama):
 - 1) hrvatski sud je isključivo nadležan za sporove o pravu vlasništva na nekretninama, sporove o ograničenim stvarnim pravima na nekretninama i sporove o smetanju posjeda na nekretninama, ako sporna nekretnina leži na području RH
 - 2) hrvatski sud je nadležan, ali ne isključivo, za takve sporove o pokretninama, ili pravima koja nisu izjednačena s nekretninama, u ovim slučajevima:
 - a) ako tuženik ima na području RH prebivalište (eventualno boravište) ili sjedište
 - b) ako su stranke valjano ugovorile nadležnost hrvatskog suda, ili je tuženik barem prešutno pristao na nju
 - c) ako je spor glede broda ili zrakoplova upisanog u upisnik koji se vodi na području RH
 - d) ako je spor o imovinskim odnosima bračnih drugova čija se imovina nalazi u RH
 - e) ako je spor o smetanju posjeda, počinjenom na području RH
- nadležnost za provođenje izvanparničnog postupka i odlučivanje u njemu o stvarnopravnim zahtjevima; naš sud je nadležan:
 - a) ako osoba prema kojoj je podnesen zahtjev (protustranka) ima prebivalište ili sjedište na području RH
 - b) ako jedina stranka u izvanparničnom postupku ima prebivalište ili sjedište na području RH

Sud koji vodi postupak pritom primjenjuje:

- domaće postupovne (procesne) norme
- domaće kolizijske norme
- domaće ili strane materijalnopravne norme (ovisno o kolizijskim pravilima) – ako primjenjuje strane materijalnopravne norme, ne vrijedi načelo iura novit curia: sud ne može odbiti odlučivanje jer su mu nepoznate pravne norme mjerodavnog stranog prava, nego je po službenoj dužnosti dužan saznati sadržaj tih normi, pri čemu može zatražiti obavijest o stranom pravu od Ministarstva pravosuđa RH (stranke, sa svoje strane, mogu dokazivati sadržaj stranog prava javnom ispravom)

1.2. STVARNOPRAVNI ODNOS

1.2.1. Građa stvarnopravnog odnosa

Stvarnopravni odnos nastaje kad osoba (jedna ili više njih) stekne subjektivno stvarno pravo na/glede neke stvari.

- ta osoba dobiva neposrednu pravnu vlast u pogledu te stvari i
- uspostavlja se njen stvarnopravni odnos sa svim pravnim subjektima, jer su svi dužni poštovati tu njezinu vlast

Elementi svakog stvarnopravnog odnosa:

1) osobe

- u svakom stvarnopravnom odnosu sudjeluju:
 - a) na jednoj strani, nositelj (ovlaštenik) nekog subjektivnog stvarnog prava glede određene stvari
 - b) na drugoj strani, sve ostale osobe
- odnosi među osobama u stvarnopravnom odnosu:
 - vlasnik stvari (suvlasnici, zajednički vlasnici) je u:
 - aktualnim stvarnopravnim odnosima samo s osobama koje imaju ograničena stvarna prava na njegovoj stvari (jer je zbog tih njihovih prava on dužan nešto trpjeti ili propuštati glede svoje stvari)
 - virtualnim stvarnopravnim odnosima sa svim ostalim osobama → one imaju dužnost da ne zadiru u tuđe (ako neka od tih osoba prekrši tu dužnost, dotad virtualni odnos te osobe i vlasnika postat će aktualan)
 - nositelj ograničenog stvarnog prava na stvari je u:
 - aktualnim stvarnopravnim odnosima s vlasnikom te stvari
 - aktualnim stvarnopravnim odnosima s nositeljima drugih ograničenih stvarnih prava na toj stvari (sadržaj tih odnosa ovisi o sadržaju tih stvarnih prava)
 - virtualnim stvarnopravnim odnosima sa svim ostalim osobama → taj odnos može postati aktualan s pojedinom osobom koja postane vlasnik te stvari, stekne neko ograničeno stvarno pravo na toj stvari ili povrijedi njegovo stvarno pravo

- 2) **subjektivno stvarno pravo** – ono svojim sadržajem određuje sadržaj stvarnopravnog odnosa; kad glede istog objekta postoji više subjektivnih stvarnih prava, tada glede tog objekta postoji onoliko stvarnopravnih odnosa koliko ima tih prava
- 3) predmet (objekt) tog odnosa → **stvar** (ona je središnja točka svakog stvarnopravnog odnosa)

1.2.2. Nositelj stvarnog prava

čl. 354. st. 2. ZV

Nositelj nekog stvarnog prava je osoba (pravni subjekt) koja je stekla to stvarno pravo na/glede nekog predmeta i ono joj nije prestalo.

1. POTENCIJALNI NOSITELJI STVARNIH PRAVA

Nositelj stvarnog prava može biti svaka osoba (fizička i pravna) koja ima pravnu sposobnost.

- pritom postoji više razina pravne sposobnosti:
 - 1) sposobnost uopće biti nositeljem ikakvih građanskih (privatnih) subjektivnih prava (tj. biti subjekt u GP smislu)
 - 2) sposobnost biti nositeljem određene vrste tih prava (npr. biti nositelj prava vlasništva, nositelj prava iz stvarnog tereta)
 - 3) sposobnost biti nositeljem takvog subjektivnog prava na objektu određene vrste (npr. biti nositelj prava vlasništva na zemljištu unutar područja grada)

1.1. načelo jednake pravne sposobnosti:

domaće fizičke i pravne osobe:

Svaka fizička i pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva, a i drugih stvarnih prava: prava služnosti, prava iz stvarnog tereta, prava građenja i založnog prava na svemu što može biti objektom tih prava, ako zakonom nije drukčije određeno.
(čl. 1. st. 1. ZV)

- to načelo proizlazi iz postulata da su svi građani, pojedinci slobodni i ravnopravni
- ono je prihvaćeno u svim suvremenim pravnim poretcima kontinentalnoeuropskog pravnog kruga, uz
 - manje (npr. stranci mogu imati ista stvarna prava kao i domaći subjekti jedino uz pretpostavku uzajamnosti)
 - ili
 - veće iznimke (npr. razlikovanje opće i specijalne pravne sposobnosti, tj. ovlašćivanje pojedinih vrsta subjekata da budu nositelji samo određenih vrsta stvarnih prava, a i njih samo na određenim vrstama stvari)

- u našem pravnom poretku ono je izgrađeno na odredbama Ustava RH o ustavnim vrednotama (čl. 3.), o jednakosti građana pred zakonom (čl. 14.) i o pravu stranih osoba na stjecanje vlasništva (čl. 48. st. 3.); prije toga, dok je naš pravni poredak bio uključen u socijalistički pravni krug, postojale su razlike između pravnih i fizičkih osoba, društvenovlasničkih i vlasničkopravnih subjekata ...

strane fizičke i pravne osobe:

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.
(čl. 48. st. 3. Ustava RH)

- položaj stranih osoba je načelno izjednačen s položajem domaćih osoba, ali s određenom rezervom, jer Ustav predviđa moгуćnost da pravna sposobnost stranaca glede stjecanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava bude ograničena zakonom ili međunarodnim ugovorom – ZV je iskoristio tu mogućnost postavivši neka ograničenja u pogledu prava vlasništva stranih osoba na nekretninama koje leže na području RH: ograničenja koja za strane osobe postavlja zakon glede prava vlasništva nekretnina na području RH ne mogu se na odgovarajući način primijeniti na pravo vlasništva pokretnih stvari, niti na ograničena stvarna prava

1.2. pretvorba društvenovlasničkih subjekata:

- da bi se ostvarilo načelo jednakosti pravnih subjekata koje je zajamčeno Ustavom RH, bilo je potrebno ukloniti zatečenu nejednakost pravnih subjekata (tj. razlike između društvenovlasničkih i vlasničkopravnih subjekata, te među različitim vrstama društvenovlasničkih subjekata) – zato su zakonom društvenovlasnički subjekti pretvoreni u vlasničkopravne (dakle, oni na temelju zakona postaju njihovi sveopći pravni sljednici), čime je uspostavljena jednovrsnost pravnih subjekata i njihovih pravnih sposobnosti

2. VIŠE NOSITELJA ISTOG STVARNOG PRAVA

- isto stvarno pravo može pripadati dvojici ili više nositelja (ovlaštenika) – to je načelno moguće tako da je ono:
 - a) njihovo nepodijeljeno, zajedničko pravo
 - b) podijeljeno na alikvotne dijelove (tj. dijelove određene u razmjeru prema cijelom pravu), pa da svakom nositelju pripada po neki takav dio podijeljenog prava
 - c) ograničeno nekim rokom ili uvjetom tako da taj rok ili uvjet djeluje prema svakome, pa da tako ograničeno pravo bude preneseno nekoj osobi – tada će jednoj osobi pripadati to pravo ograničeno završnim rokom ili raskidnim uvjetom, a drugoj ograničeno početnim rokom ili odgodnim uvjetom

1.2.3. Predmet stvarnih prava

1.2.3.1. Potencijalni predmeti stvarnih prava

čl. 2. st. 1. i 2. ZV

- određujući što dolazi u obzir kao predmet stvarnih prava, a time i stvarnopravnih odnosa, ZV navodi:
 - predmet prava vlasništva i drugih stvarnih prava može biti svaka pokretna (pokretnina) ili nepokretna stvar (nekretnina), osim onih koje nisu za to sposobne
 - stvari su u smislu ovog Zakona tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi, koji služe ljudima za uporabu; uzima se da su stvari i sve drugo što je zakonom s njima izjednačeno
- dakle, predmet stvarnih prava mogu biti:
 - a) stvari, definirane kao tjelesni dijelovi prirode (prema doktrini tjelesnosti: stvari su samo dijelovi materijalnog svijeta)
 - b) sve drugo što je zakonom izjednačeno sa stvarima
- tako krug potencijalnih objekata stvarnih prava nije izjednačen s tjelesnim stvarima:
 - s jedne strane, on je širi, jer objekt stvarnih prava mogu biti i netjelesni entiteti zakonom izjednačeni sa stvarima
 - s druge strane, on je uži, jer stvari (a i s njima izjednačeni entiteti) moraju zadovoljiti određene pretpostavke da bi mogle biti predmetom stvarnih prava
- prema tome, definicija stvarnopravnog odnosa kao odnosa osoba glede stvari kao predmeta tog odnosa može se precizirati: stvarnopravni odnos je odnos osoba glede pravno priznatog predmeta, a to može biti neka stvar, ali i neki drugi entitet koji je s njom zakonom u pravnom pogledu izjednačen

SPOSOBNOST BITI PREDMETOM STVARNIH PRAVA – PROMETNOST

čl. 3. st. 1. ZV

- da bi stvar ili s njom izjednačeni pravni entitet mogli biti predmetom stvarnih prava, oni moraju biti za to sposobni, tj. moraju imati svojstvo prometnosti → ZV propisuje sposobnost stvari da bude predmet stvarnih prava (tj. prometnost stvari) kao pravilo, a nesposobnost za to kao iznimku, ako stvar ne zadovoljava naravni ili pravni kriterij:

sposobne biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava jesu sve stvari,

osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu

- kako je sposobnost stvari pravilo, a nesposobnost iznimka, razlozi nesposobnosti (i to i neprikladnosti i neprometnosti) djeluju samo kad i koliko je to neizbježno – u svakom pogledu na koji se ne odnosi neki od tih razloga, stvar ima prometnu sposobnost (npr. ako nekoj stvari nedostaje sposobnost da bude objektom jedne vrste stvarnih prava, to joj ne oduzima sposobnost da bude objektom koje druge vrste stvarnih prava)
- stvari koje imaju sposobnost biti objektom stvarnih prava → stvari u prometu (res in commercium)
- stvari koje nemaju sposobnost biti objektom stvarnih prava → stvari izvan prometa (res extra commercium)

1. NARAVNI KRITERIJ SPOSOBNOSTI

čl. 5. st. 1. ZV

Predmetom stvarnih prava može biti svaka stvar koja je za to sposobna, tj. prikladna po svojim naravnim osobinama.

- stvar će biti prikladna za predmet stvarnih prava samo ako ispunjava ova 3 uvjeta:
 - da je pojedinačno određena → objekt prava vlasništva je pojedinačno određena stvar
 - da je različita od ljudi → stvari su tjelesni dijelovi prirode različiti od ljudi ¹⁰
 - da je prikladna za sluzenje ljudima → stvari su tjelesni dijelovi prirode koji služe ljudima za uporabu ¹⁰

1.1. pojedinačnost

Pojedinačnost, potrebna da bi mogla biti zasebnim predmetom stvarnih prava ima ona stvar koja je jednaka jedino sebi samoj, koja se – dakle – po svojim svojstvima (izgledu, imenu ili dr.) ili okolnostima koje su izvan nje (npr. mjestom gdje se nalazi) razlikuje od svih ostalih stvari barem onoliko koliko je najnužnije da bi ju se u običnom životu (i u pravnom prometu) smatralo zasebnim entitetom.

- pojedinačno postojanje je nužno, jer to zahtijeva jedno od općih načela stvarnopravnih uređenja → načelo određenosti
- da bi stvar bila pojedinačna (tj. species), ona mora biti i individualizirana dovoljno da ju se može razlikovati od ostalih stvari (ako pripada nekom rodu stvari, mora ju se moći razlikovati od ostalih stvari istog roda; npr. nitko ne može biti vlasnik neke svote novca, ali može biti vlasnik novčanica koje su individualizirane makar npr. time što su mu predane)
- ako prestane pojedinačno postojati stvar koja je predmet nečijeg stvarnog prava, prestaje postojati i to stvarno pravo (npr. ako stvar potpuno prestane postojati jer je npr. uništena, ali i ako ona izgubi svoju dotadašnju samostalnost tako što je npr. postala neodvojivim dijelom druge stvari ili je prerađena u drugu stvar)

1.2. različitost od ljudi

Čovjek u suvremenim pravnim sustavima nije prikladan za objekt stvarnih prava, bez obzira na to što može služiti ljudima.

- ukidanjem ropstva čovjek je prestao biti potencijalnim objektom bilo čijih stvarnih prava – svi suvremeni pravni poretki isključuju mogućnost da čovjek bude objektom stvarnih prava (to propisuje i ZV definirajući stvari)
- mogu li stvari koje nisu čovjek, ali su nastale od čovjeka odvajanjem od njegova živog ili mrtvog tijela (kosa, organi, krv), odnosno cijelo mrtvo tijelo, biti objekt stvarnog prava? ako nisu stavljene izvan prometa, mogu biti objekt stvarnog prava, ali izvršavanje tih stvarnih prava je moguće samo ako se to ne bi kosilo s nečijim osobnim (neimovinskim) pravima

1.3. korisnost za ljude

Stvar je prikladna za predmet stvarnih prava, samo ako može na neki način služiti ljudima: stvari koje su za ljude beskorisne nisu sposobne biti objekti stvarnih prava.

- kad se govori o prikladnosti neke stvari, nije odlučno je li ona već podvrgnuta nečijoj vlasti, nego samo bi li ona uopće mogla biti podvrgnuta – samo ako ne bi, neprikladna je za objekt stvarnih prava
- prikladnost svake pojedine stvari ovisi o njezinim osobinama, ali ne samima za sebe, nego gledanima sa stajališta ovlasti što ih pojedine vrste stvarnih prava daju svojim nositeljima – ako su naravne osobine neke stvari takve da se glede nje ne mogu izvršavati ovlaštenja koja bi neko subjektivno stvarno pravo davalo svojim nositeljima, tada ta stvar nije prikladna, a time ni sposobna da bude objektom tog stvarnog prava, ali može biti prikladna da bude objektom nekog drugog stvarnog prava

2. PRAVNI KRITERIJ SPOSOBNOSTI

Ona stvar koja na temelju zakona nije sposobna pripadati pojedincima, nesposobna je biti objektom prava vlasništva i ograničenih stvarnih prava, bez obzira što možda zadovoljava naravni kriterij za to. ¹¹

¹⁰ potencijalni predmeti stvarnih prava, 11. str.

¹¹ sposobnost biti predmetom stvarnih prava – prometnost, 11. str.

- pravni poretci se ne zadovoljavaju uvijek isključivo naravnim kriterijem za određivanje prometnosti stvari, nego ga sužuju pravnim kriterijem – zakonska norma može stvarima oduzeti ili ograničiti (na neke vrste stvarnih prava) sposobnost stvari da budu objekt stvarnih prava (ali i obrnuto, može i ponovno uspostaviti ili proširiti tu sposobnost neke stvari)
- hoće li i koliko pravni poredak oduzeti nekoj stvari prometnu sposobnost, ovisit će o pravno-političkim razlozima kojima se pritom rukovodi – ako joj oduzme tu sposobnost, pravni poredak će tu stvar izuzeti od djelovanja stvarnopravnog uređenja, te ju podvrgnuti djelovanju javnopravnog (redovito upravopravnog) uređenja

1.2.3.2. Predmet stvarnog prava i njegove pripadnosti

1. STVAR

Svako pojedino stvarno pravo ima svoj određeni predmet, a to je pojedinačno određena stvar (pokretnina, nekretnina ili sa stvari zakonom pravno izjednačen pravni entitet koji nije stvar), uključujući pripadnosti te stvari (ako zakon nije odredio drukčije).

- stvarna prava se vežu uz svoj predmet i slijede ga dok postoji (načelo slijeđenja) → čak i ako se odvajanjem nekog dijela stvar promijeni ili uništi dotadašnji oblik, ali preostane njena supstanca, stvarna prava slijede tu supstancu
- stvar postoji dok zadržava svoj identitet – kad fizički ili pravno prestane postojati, stvar je propala, a time prestaju postojati i sva stvarna prava koja su postojala na toj stvari; s propašću stvari izjednačena je situacija kad je stvar trajno prestala samostalno postojati tako što je trajno prirasla drugoj stvari od koje se više ne može ili ne smije odvojiti ¹², ili tako što se nepovratno pretvorila u neku novu stvar ¹³

2. PRIPADNOSTI STVARI

čl. 5. st. 2. i st. 3. ZV

- tko ima pravo vlasništva ili koje od drugih stvarnih prava na nekoj stvari, ima ga time i na svim njezinim pripadnostima, ako zakonom nije drukčije određeno
- pripadnost stvari je:
 - svaki njezin dio
 - svaki njezin plod, sve dok se od nje ne odvoji
 - sve što se s njom razmjerno trajno spoji (prirast)
 - sve ono što je njezin pripadak (pertenencija)

2. 1. dijelovi stvari

čl. 6. ZV

Cijela stvar ima isti pravni status, što znači da stvarna prava na nekoj stvari ujedno postoje i na svim njenim dijelovima, ako zakonom nije drukčije određeno.

- to načelo ne djeluje sasvim jednako glede svih dijelova stvari → ono striktno djeluje samo glede bitnih (neodvojivih) dijelova stvari, dok glede nebitnih (odvojivih) dijelova ima djelovanje dispozitivne norme
- s fizikalnog stajališta, od dijelova je sastavljena svaka stvar – razlika je samo u tome što su neki dijelovi **bitni** (neodvojivi), dok su drugi **nebitni** (odvojivi) → opći kriterij razlikovanja je: može li se taj dio odvojiti od stvari a da se time ne uništi ni njega niti stvar čiji je on sastavni dio:
 - dio stvari koji se ne može od nje fizički odvojiti, a da ne bude time uništen on ili sama stvar (**bitni dio**), ne može biti samostalnim objektom stvarnih prava, ako zakonom nije što drugo određeno
 - na dijelovima stvari koji nisu bitni (**odvojivi dijelovi**) postoje ona ista prava kao i na cijeloj stvari, osim ako na takvu dijelu postoji na posebnom pravnom temelju neko pravo u korist neke druge osobe (tko tvrdi da takvo pravo postoji na nekom odvojivom dijelu, treba to i dokazati)
- bila stvar fizički djeljiva ili ne, nju se može pravno razdijeliti na sadržajno jednake dijelove kojima je veličina računski određena njihovim razmjerom prema cijeloj stvari (**idealni dijelovi**), ako nije što drugo određeno; svaki idealni dio stvari njezin je odvojeni dio
- pravila za zaštitu povjerenja u stvarnom prometu:
 - stjecatelj cijele stvari ili stvarnih prava na njoj koji nije znao niti je morao znati da na njezinu odvojivom dijelu postoji nečije pravo različito od prava na cijeloj stvari, stekao je cijelu stvar /pravo na njoj bez obzira na to pravo druge osobe
 - u takvu slučaju to je njezino pravo prestalo, a da li će ona moći za to tražiti naknadu od otuđivatelja, prosuđivat će se prema obveznopravnim pravilima
- ako se od stvari odvoji neki njen dio, pa postane zasebna stvar, on je time dobio vlastitu pravnu sudbinu, ali njeno polazište je pravni status u trenutku odvajanja dijela: odvajanjem dijela stvari ne prestaju dotadašnja prava, ako nije što posebno određeno

2. 2. neodvojeni plodovi

Tko ima pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo na plodonosnoj stvari, ima ga i na svakom njenom još neodvojenom plodu.

¹² opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari, 113. str. + građenje tuđim materijalom, 116. str.

¹³ stjecanje sjedinjenjem tuđe stvari s vlasnikom u novu stvar, 118. str.

- ono što će biti plod stvari ako/kad se od nje odvoji, dok nije od nje odvojen nema samostalnu pravnu egzistenciju, tj. neodvojen plod dio je matične stvari, pa za njega vrijedi isto što i za ostale dijelove stvari
- kako se plod može odvojiti od matične stvari bez da se uništi njega ili tu stvar, on je odvojivi dio matične stvari – stoga može biti samostalni objekt stvarnog prava (također se predmnijeva da na njemu postoje ista stvarna prava kao i na cijeloj stvari)
- odvajanjem od matične stvari nastaje plod kao samostalna pokretna stvar → taj nastanak ploda je korist od stvari¹⁴

2. 3. prirast

Tko ima pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo na stvari, ima ga i na onome što je njen prirast (prirast dijeli pravnu sudbinu stvari).

Prirast (accessio, priraštaj) neke stvari je ono što joj je izvana pridobilo i razmjerno se trajno s njom tako sjedinilo da je postalo dijelom te stvari (riječ je o tzv. vanjskom prirastu).

- subjektivna prava na glavnoj stvari u času prirastanja šire se i na njezin prirast, a ona koja su postojala na prirastu nestaju
- prirast je samo ono što se razmjerno trajno sjedinilo s drugom stvari, postavši time njen sastavni dio
 - spajanje je razmjerno trajno samo ako rastavljanje nije moguće¹⁵:
 - a) bilo faktično (ono što je priraslo, postalo je bitnim dijelom glavne stvari)
 - b) bilo gospodarski (rastavljanje bi iziskivalo nerazmjerno velike troškove)
 - c) bilo pravno (nedopušteno je)
 - sjedinjenje prirasta sa drugom stvari može biti takvo da je:
 - 1) od njih nastala jedna nova stvar
 - 2) jedna stvar postala prirast druge, glavne stvari – u tom slučaju ponekad će se postaviti pitanje: koja je stvar prirasla drugoj, tj. koja je stvar glavna, a koja prirast?
 - o ako se sjedine nekretnina i pokretnina, nekretnina je uvijek glavna stvar, a pokretnina može biti samo prirast te nekretnine
 - o ako se sjedine dvije pokretnine tako da od njih nije nastala nova stvar, glavna stvar je ona pokretnina koja prema shvaćanju u životu i pravnom prometu određuje bit stvari koja postoji nakon sjedinjenja
- ono što se povezano s drugom stvari samo privremeno, jer se može od nje odvojiti (rastaviti), nije prirast → na onome što se s drugom stvari tako povezano i dalje postoje ista stvarna prava koja su postojala u trenutku privremenog povezivanja stvari; ipak, privremeno povezivanje izaziva neke pravne učinke:
 - 1) ovlaštenici stvarnih prava na onome što se privremeno povezano s drugom stvari mogu zahtijevati odvajanje stvari, a i zahtijevati naknadu po pravilima obveznog prava, ako za to postoje pretpostavke¹⁵
 - 2) kako je ono što se povezano s drugom stvari ipak postalo njen (bar odvojivi) dio, počinje djelovati zakonska predmnijeva po kojoj na odvojivim dijelovima postoje ista stvarna prava koja postoje na cijeloj stvari, a tko tvrdi suprotno mora to i dokazati → djelovanjem načela zaštite povjerenja, iz te predmnjeve može izaći daljnji učinak: ako poštenu stjecatelj stekne pravo vlasništva cijele stvari, on stječe i pravo na privremeno priraslom dijelu stvari
- ako se od stvari odvoji njen prirast koji je bio razmjerno trajan, to ima posljedice koje i inače izaziva odvajanje bitnog dijela; no, ako je povezivanje dviju stvari bilo samo privremeno, tj. može ih se odvojiti jednu od druge, tada je i tako svaka od privremeno povezanih stvari zadržala dotadašnji stvarnopravni status, pa se njihovim kasnijim razdvajanjem ništa ne mijenja u pogledu stvarnih prava na tim stvarima

2. 4. pripatci

čl. 7. st. 1. do 3. ZV

Tko ima pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo na stvari, ima ga i njenim pripatcima.

Pripadak (pertinencija ili pobočna stvar) je pokretna stvar koju je njezin vlasnik namijenio da kao sporedna trajno služi svrsi glavne, a stoji u takvu prostornom odnosu prema glavnoj stvari koji odgovara toj namjeni.

- pripadak nije fizički dio glavne stvari (res principalis), nego je s njome povezan trajnom namjenom koju mu je vlasnik dao
- zbog te veze, pripadak ima pravni status kao odvojivi dio glavne stvari, i u načelu slijedi njenu pravnu sudbinu (accessorium sequitur principale) onako kako odvojivi dijelovi slijede pravnu sudbinu stvari čiji su oni dijelovi
- da bi vlasnikova stvar postala pripadak neke druge stvari, moraju se ispuniti ovi uvjeti:
 - 1) da je ta stvar prikladna služiti svrsi toj druge stvari
 - 2) da je ta stvar u takvom prostornom odnosu s glavnom stvari koji odgovara toj namjeni (ili dovedena u takav odnos)
 - 3) da ta stvar prema shvaćanju u životu (i u pravnom prometu) može biti pripatkom te stvari kao glavne (nije pripadak ona stvar koja se prema shvaćanju u prometu ne smatra pripatkom)
 - + (naše pravo zahtijeva i četvrti uvjet)
 - 4) da je vlasnik svojom voljom namijenio svoju stvar tome da razmjerno trajno služi svrsi određene druge stvari kao glavne, dakle da trajno omogućuje ili barem pomaže postizanju svrhe glavne stvari (prolazna uporaba jedne stvari za svrhu druge stvari ne daje joj svojstvo pripatka)
 - o očitovanje može biti i u obliku konkludentne radnje, npr. uporabe jedne svoje stvari za svrhu druge

¹⁴ koristi od stvari i drugih predmeta stvarnih prava, 19. str.

¹⁵ o priraštaju – trajnost sjedinjenja, 110. str. + nenamjerno suvlasništvo, 118. str.

- pritom nije nužno da se tu stvar stvarno i uporabilo za svrhu glavne stvari – dovoljno je da je tome namijenjena
- stvar prestaje biti pripatkom glavne stvari ako:
 - trajno prestane služiti svrsi glavne stvari, a i
 - ako trajno prestane biti u takvom prostornom odnosu s glavnom stvari koji odgovara njenoj namjeni kao pripatka (prolazni prestanak služenja pripatka svrsi glavne stvari ili prostornoga odnosa prema njoj, ne oduzima pripatku to svojstvo)
- kad stvar prestane biti pripatkom, pravna sudbina joj se odvaja od sudbine glavne stvari i onakva je kao i pravna sudbina odvojivog (nebitnog) dijela stvari koji se odvojio

1. POKRETNINA

čl. 2. st. 4. i st. 7. ZV

Pokretne su stvari koje se mogu premjestiti s jednoga mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca).

- stvari koje su po svojoj naravi pokretne smatraju se u pravnom smislu nepokretnima ako su pripadak nepokretne stvari ili ih zakon izjednačuje s nekretninama; u sumnji, smatra se da je stvar pokretna
- objekt prava vlasništva je pojedinačno određena stvar ¹⁶
- dakle, pokretnina (pokretna stvar, res mobilis) je pojedinačno određena stvar koju se može premještati s jednog mjesta na drugo, a da joj se ne povrijedi bit (supstanca, sućanstvo) → bitno obilježje pokretne je njezina premjestivost
- pokretnina je pojedinačno određena onakvim razgraničenjem od ostalog materijalnog svijeta po kojem je ona zasebna stvar u skladu sa shvaćanjima koja su uobičajena u životu (pravnom prometu)

2. NEKRETNINA

2.1. POJEDINAČNO ODREĐENA NEKRETNINA

2.1.1. zemljišna čestica i njezine pripadnosti

čl. 2. st. 3. i čl. 9. st. 1. do st. 3. ZV
čl. 2. ZZK

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.

- pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje; ali kad je više zemljišnih čestica upisano u zemljišnoj knjizi u isti zemljišnoknjižni uložak, one su pravno sjedinjene u jedno tijelo (zemljišnoknjižno tijelo), koje je kao takvo jedna nekretnina; trava, drveće, plodovi i sve uporabljive stvari koje zemlja rađa na svojoj površini dijelovi su te nekretnine sve dok se od zemlje ne odvoje
- što je na površini zemlje, iznad ili ispod nje izgrađeno a namijenjeno je da tamo trajno ostane, ili je u nekretninu ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno ili bilo kako drukčije s njom trajno spojeno, dio je te nekretnine sve dok se od nje ne odvoji; no, nisu dijelovi zemljišta one zgrade i drugo što je s njim spojeno samo radi neke prolazne namjene
- dakle, nekretnina (res immobilis) je stvar koju se ne može premještati s jednog mjesta na drugo bez povrede njezine biti (supstance) – pojedina nekretnina se sastoji od:
 - pojedinačno određene zemljišne čestice (tj. određene čestice zemljine kore, tla, terena) i
 - svih pripadnosti te zemljišne čestice (tj. svega što je s njom trajno spojeno na i ispod njegove površine, npr. zgrade, biljke), ako zakonom nije drukčije određeno
- zemljište definira i Zakon o zemljišnim knjigama:
 - *zemljište je u smislu ovoga Zakona dio zemljine površine koji je u katastru zemljišta označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica)*
 - *sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli njegovu pravnu sudbinu, pa se odredbe ZZK utvrđene glede zemljišta odnose i na to*

pojedinačno određenje zemljišne čestice:

- zemljišna čestica je bitni dio svake nekretnine kao predmeta stvarnih prava, ali za to mora biti pojedinačno određena (individualizirana) tako da se razlikuje od svog ostalog zemljišta – individualiziranje zemljišne čestice (a time posredno i cijele nekretnine, tj. zemljišne čestice i svih njezinih pripadnosti) postiže se geometrijskom metodom mjerenja zemlje:
 - tom metodom se određuje oblik, površina i položaj pojedine zemljišne čestice u prostoru
 - kako se ukupna površina zemlje ne mijenja (osim iznimno, npr. u slučaju isušivanja mora), geometrijskim dijeljenjem te površine (tj. zemljine kore) na čestice (zemlj. čestice, parcele) dobiva pouzdan oslonac određivanja poj. nekretnine
- geometrijska metoda pojedinačnog određivanja zemljišnih čestica je u suvremenim pravnim poretcima kontinentalne Europe (a i drugdje) institucionalizirana → uspostavljen je katastar zemljišta:

¹⁶ naravni kriterij sposobnosti, 12. str.

- to je sustav mjerenja (izmjere) zemljišta, označavanja čestica, te vođenje evidencije o tako poj. određenim česticama
- izmjera zemljišta i vođenje katastra zemljišta je redovito djelatnost državne uprave, uređena zakonom (tako je i kod nas)
- tom djelatnošću se, dakle, geometrijski određuju i označavaju pojedinačne zemljišne čestice, katastarske čestice, te ih se prikazuje u javnoj evidenciji zemljišta i podataka o njima u katastarskom operatu (koji se vodi za svaku katastarsku općinu i za svako katastarsko područje na moru)
- katastarska čestica je najsitnija jedinica za pojedinačno određenje svake nekretnine (svaka nekretnina se sastoji od jedne ili više katastarskih čestica i svih njihovih pripadnosti); ona se od svih ostalih čestica razlikuje po tome kako je u katastarskom operatu:
 - prikazana geometrijski u odnosu prema ostalom zemljištu (sa svojim granicama, oblikom i površinom), te
 - označena posebnim katastarskim brojem i imenom katastarske općine ili katastarskog područja na moru
- iako je svaka nekretnina pojedinačno određena katastarskom česticom, nekretnina nije tek geometrijski lik, nego je ona stvar, dakle materija – čestica zemljišta koja se nalazi na prostoru (dijelu zemljine kore) određenom tim likom, te obuhvaća sve pripadnosti tog prostora; granica do koje se proteže dio zemljine kore koji je pojedina nekretnina (zemljište) naziva se međom

zemljišnoknjižno tijelo:

Zemljišnoknjižno tijelo je zemljišna čestica (katastarska čestica) upisana (zajedno s pripadnostima) u zemljišnu knjigu, odnosno više zemljišnih čestica (katastarskih čestica) upisanih u isti zemljišnoknjižni uložak (čime su pravno sjedinjene u jedno tijelo).

- svako zemljišnoknjižno tijelo (neovisno o tome sastoji li se od jedne ili više čestica) je jedan objekt prava – jedna nekretnina
- ako se dogodi da neka zemljišna čestica nije upisana u zemljišnu knjigu, ona je svejedno sposobna biti predmet stvarnih prava

2.1.2. načelo jedinstvenosti nekretnine – superficies solo cedit

čl. 1. ZZK

Nekretninu čini zemljište (zemljišna čestica) sa svime što je s njim pravno spojeno.

To načelo potječe iz rimskog prava: superficies solo cedit (građevina slijedi pravnu sudbinu zemljišta).

- po tom načelu pravni poretki određuju sastav nekretnine: zgrade, njihovi sastavni dijelovi (stanovi, poslovne prostorije i dr.), sve raslinje, kao i sve ostalo što je sa zemljištem trajno spojeno (na/ispod njegove površine) samo su sastavni dijelovi zemljišta
- nekretnina je zemljišna čestica, a sve što je s njom trajno spojeno samo je dio te nekretnine – stoga se nekretninu identificira sa zemljištem → nekretnina i zemljište su u pravnom pogledu jedno te isto: o pravnom stanju nekretnina na području RH, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige (gruntnica) ako za neka zemljišta nije što posebno određeno

2.1.3. uspostava pravnog jedinstva nekretnine

Nakon što se naš pravni poredak okrenuo prema tržišnom gospodarstvu, morao je opet uspostaviti pravno jedinstvo nekretnine i opet urediti zemljišnoknjižni sustav, kako bi se promet nekretnina odvijao na način davno ukorijenjen u kontinentalnoeuropskoj pravnoj tradiciji. To je i učinio. Uspostava pravnog jedinstva nekretnine tražila je dvoje:

- 1) ponovnu uspostavu pravnog jedinstva zemljišta i zgrade (čl. 367. do 369. ZV)
 - s tim ciljem ZV određuje da zemljište i sve što je s njim trajno spojeno (zgrada i dr.) treba biti jedinstveni objekt
 - kada to nije slučaj (tj. kad se zgrada u privatnom vlasništvu nalazi na zemljištu koje je bilo društveno), objedinjuje ih tako da je temeljem zakona vlasnik zgrade postao vlasnikom i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena
- 2) ponovnu uspostavu pravnog jedinstva nekretnine (zemljišta sa zgradom) i njezinih funkcionalno samostalnih dijelova (stanova, poslovnih prostorija i sl.):
 - s tim ciljem dotadašnje je etažno vlasništvo reformirano po uzoru na austrijsko pravo → etažni vlasnik je dobio status suvlasnika cijele nekretnine kojemu je izvršavanje suvlasničkih ovlasti koncentrirano u prvom redu na određeni dio zgrade: stan, poslovnu prostoriju i sl.¹⁷
 - takva konstrukcija osigurava pravno jedinstvo nekretnine i omogućuje razmjerno samostalno izvršavanje vlasništva na posebnim dijelovima; putem konstrukcije suvlasništva na cijeloj nekretnini, uspostavljeno je nužno jedinstvo zemljišta, zgrade i svih njezinih dijelova, a posebnim su pravilima postojeća etažna vlasništva učinjena konformnima načelu jedinstvenosti nekretnine (čl. 371. do 373. ZV)

suzbijanje povreda načela jedinstvenosti nekretnine:

čl. 366. st. 3. i 4., čl. 395. st. 2. ZV

- da pravnim poslovima stranaka ne bi bilo narušavano načelo jedinstvenosti nekretnine, određeno je da:

¹⁷ vlasništvo posebnog dijela nekretninije (etažno vlasništvo), 155. str.

- od dana stupanja na snagu ovog Zakona pravni poslovi koji su suprotni načelu jedinstvenosti nekretnine ne proizvode pravne učinke (ZV je stupio na snagu 1.1.1997.)
 - kad dvostrano ili jednostrano obvezni ugovor ne proizvodi pravne učinke zbog suprotnosti načelu jedinstvenosti nekretnine, svaka ugovorna strana, a i treći u čiju je korist ugovor sklopljen, ima pravo zahtijevati pravednu izmjenu ugovora kojom bi se taj nedostatak uklonio
- načelu jedinstvenosti nekretnine opasnost je prijetila i od posebnih propisa koji su ostali na snazi i nakon stupanja na snagu ZV; zato je postavljeno sljedeće pravilo: od dana stupanja na snagu ovog Zakona mogu se odredbe propisa koji su na snazi, a različito uređuju pripadanje zgrada, odnosno dijelova zgrada od pripadanja zemljišta, tumačiti i primjenjivati samo u skladu s načelom jedinstvenosti nekretnine

2.1.4. uspostava iznimki od načelne jedinstvenosti nekretnine

čl. 9. st. 4. i 5. ZV

Zakon vlasnicima nekretnina dopušta da od pojedine svoje nekretnine pravno odvoje njezine dijelove (premda su razmjerno trajno s njom fizički povezani), kako bi ti dijelovi mogli biti u vlasništvu drugih osoba, te tako uspostave iznimku od načelnog jedinstva cijele te nekretnine. Od cijele nekretnine mogu biti pravno odvojene:

- zgrade i druge građevine koje su trajno izgrađene na zemljištu na temelju:
 - stvarnog prava koje svog nositelja ovlašćuje da na tom zemljištu ima u svom vlasništvu zgradu ili drugu građevinu
 - a) prava građenja
 - b) prava stvarne služnosti koje ovlašćuje imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini ¹⁸
 - koncesije osnovane na zakonu, ako i dok ta ovlašćuje da se na tom tuđem zemljištu ima u svojem vlasništvu zgradu ili drugu građevinu: nisu dijelovi zemljišta one zgrade i druge građevine koje su trajno povezane s tim zemljištem ako ih od njega pravno odvaja stvarno pravo koje svojega nositelja ovlašćuje da na tom tuđem zemljištu ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svome vlasništvu (isto na odgovarajući način vrijedi i za zgrade i druge građevine koje od zemljišta ili od općega dobra pravno odvaja na zakonu osnovana koncesija koja svojega nositelja ovlašćuje da na tome ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svome vlasništvu)
- strojevi i slični uređaji koji su s njom fizički spojeni (npr. industrijska postrojenja)
 - strojevi i slični uređaji koji bi inače bili dio neke nekretnine ne smatraju se njezinim dijelom nego samostalnim stvarima ako se s pristankom vlasnika nekretnine zabilježi u zemljišnoj knjizi da su oni vlasništvo druge osobe
 - učinak te zabilježbe traje dok ona ne bude izbrisana, s time da taj učinak i bez brisanja prestaje protekom 5 godina od upisa, ali tijekom toga roka zastaje za vrijeme stečajnog i ovršnog postupka

2. PRIPADNOSTI NEKRETNINE

čl. 9. st. 6. ZV

- za nekretnine vrijedi opće pravilo za predmet stvarnih prava ¹⁹, pa tko ima stvarno pravo na nekretnini, ima ga i na svim njezinim pripadnostima, ako zakonom nije drukčije određeno
- pripadnosti nekretnine su: dijelovi zemljišta, neodvojeni plodovi, prirast nekretnine i pripatci zemljišta, kao i prava koja postoje u korist nekretnine (prava koja postoje u korist neke nekretnine smatraju se pripadnošću te nekretnine)

2.2.1. dijelovi nekretnine

Tko ima neko stvarno pravo na nekretnini, ima ga i na svim njezinim dijelovima.

- zakonom je određeno da se dijelovima nekretnine ne smatraju (pa se na njih ne protežu stvarna prava):
 1. sve što je s nekretninom fizički spojeno samo radi neke prolazne namjene, a ne trajno (čl. 9. st. 3. ZV)
 2. zgrade i druge građevine koje su doduše trajno spojene sa zemljištem, ali su od njega pravno odvojene stvarnim pravom koje njegovog nositelja ovlašćuje da na tuđem zemljištu ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svom vlasništvu (čl. 9. st. 4. ZV) – to može biti pravo građenja/služnost koja ovlašćuje imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini
 3. strojevi i slični uređaji koji su s nekretninom trajno spojeni, ali se pravno ne smatraju njenim dijelovima ako je pristankom vlasnika te nekretnine u z.k. zabilježeno da su oni vlasništvo neke druge osobe (čl. 9. st. 5. ZV)
 4. sve ono što je posebnim zakonom od toga izuzeto
- i nekretnina (kao i pokretnina) može, osim fizičkih, imati i idealne dijelove, tj. zamišljene, sadržajno jednake dijelove kojima je veličina matematički određena njihovim razmjerom prema cjelini (čl. 6. st. 3. ZV)

2.2.2. neodvojeni plodovi

Tko ima neko stvarno pravo na nekretnini, ima ga i na svim njenim neodvojenim plodovima.

- trava, drveće, plodovi i sve uporabljive stvari koje zemlja rađa na svojoj površini, dijelovi su te nekretnine sve dok se od nje ne odvoje (čl. 9. st. 2. ZV) – odvajanjem (separacijom), plodovi postaju samostalne stvari (tzv. unutrašnji prirast)

¹⁸ pravo imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini, 187. str.

¹⁹ pripadnosti stvari, 13. str.

2.2.3. prirast (vanjski prirast)

Tko ima neko stvarno pravo na glavnoj stvari – nekretnini, ima ga i na svemu što priraste toj stvari.

Prirast nekretnine je sve što dođe izvana te se trajno spoji s nekom nekretninom

- što je na površini zemlje, iznad ili ispod nje izgrađeno, a namijenjeno je da tamo trajno ostane, ili je u nekretninu ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno ili bilo kako drukčije s njom trajno spojeno, dio je te nekretnine sve dok se od nje ne odvoji; ako spajanje ima prolaznu namjenu, spojeno nije prirast nekretnine (čl. 9. st. 3. ZV)
- subjektivna prava na nekretnini u času prirastanja šire se i na njezin prirast, a ona koja su postojala na prirastu nestaju

2.2.4. pripatci

čl. 7. st. 4. i 5. ZV

Tko ima neko stvarno pravo na nekretnini, ima ga i na njenim pripatcima, ako zakonom nije drukčije određeno.

- zakon postavlja (oborive) predmnjeve o tome da su određene pokretne namijenjene trajno služiti svrsi nekretnine:
 - 1) smatra se da su namijenjeni da trajno služe svrsi zgrade trajno namijenjene nekoj proizvodnoj ili obrtnoj djelatnosti (poslovna zgrada), kao glavnoj stvari, strojevi i slični uređaji namijenjeni toj djelatnosti
 - 2) smatra se da su namijenjeni da trajno služe svrsi nekretnine trajno namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, kao glavnoj stvari, strojevi i stoka namijenjeni daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredni proizvodi i sjeme potrebni za daljnju poljoprivrednu proizvodnju kroz ono vrijeme za koje se može očekivati da će takvi ili slični biti dobiveni tom proizvodnjom, kao i postojeće gnojivo i gorivo
- no, ovo su tek predmnjeve o namjeni za trajno služenje svrsi određenih nekretnina kao glavne stvari, a ne predmnjeve da je neka od njih pripadak nekretnine – te će pokretne biti pripatci navedenih nekretnina samo ako su, pored predmnijevane namjene služenja svrsi odnosno nekretnine, ispunjene i sve ostale pretpostavke da bi te pokretne bile pripatci tih nekretnina (čl. 7. st. 1. ZV)

3. ENTITETI KOJI SU ZAKONOM PRAVNO IZJEDNAČENI SA STVARIMA

čl. 2. st. 5. i 6. , čl. 37. st. 3. ZV

Zakonom mogu neke vrste prava ili bilo što drugo biti izjednačeno sa stvarima; u takvu se to slučaju ubraja u pokretne stvari, a u nekretnine samo ako je spojeno s vlasništvom nepokretnih stvari, ili je njihov teret, ili je zakonom proglašeno nekretninom.

- za entitete koji su zakonom pravno izjednačeni sa stvarima na odgovarajući način vrijedi ono što vrijedi i za stvari kao objekt stvarnih prava (osim ako je zakonom što posebno određeno, ili proizlazi iz naravi tih entiteta)
- ZV sa stvarima izjednačava:
 - prirodne snage podložne ljudskoj vlasti (prirodne sile su stvari u smislu ZV samo ako su podložne ljudskoj vlasti)
 - idealne dijelove stvari (čl. 6. st. 3. ZV)
 - neka subjektivna prava – ona mogu biti:
 - predmetom služnosti plodouživanja (prava koja daju plodove i druge koristi, čl. 203. st. 3. ZV)
 - predmetom založnog prava (imovinska prava prikladna da vjerovnik iz njih namiri tražbinu, čl. 298. st. 3. ZV)
 - pravo građenja – ono se u svakom pogledu tretira kao da je zemljište (čl. 280. st. 2. ZV)
 - prinose plodonosnih subjektivnih prava izjednačenih sa stvarju – tretiraju se poput neposrednih, odnosno posrednih plodova stvari (čl. 8. st. 3. i 4. ZV)
 - pravo na posredne plodove koje stvar daje posredstvom nekog pravnog odnosa (civilne plodove, npr. najamnina); također se tretira kao stvar u tom smislu što može biti predmetom založnog prava (čl. 298. st. 5. ZV)
 - bilo koji drugi bestjelesni entitet kojemu je posebnim zakonom priznat taj status (čl. 2. st. 6. ZV)
- entiteti koji nisu stvari, mogu zakonom biti pravno izjednačeni:
 - a) s pokretninom
 - entitet zakonom izjednačen sa stvarima u pravilu se tretira kao da je pokretnina
 - to su npr. prirodne sile podložne ljudskoj vlasti i idealni dijelovi stvari (i svaki entitet zakonom izjednačen sa stvarima može imati idealne dijelove, a idealni dijelovi entiteta izjednačenog s pokretninama također se tretiraju kao pokretne)
 - b) s nekretninom
 - entitet zakonom izjednačen sa stvarima tretirat će se kao nekretnina samo ako:
 - 1) ako je spojen s vlasništvom nepokretnih stvari ili
 - 2) ako je teret nepokretnih stvari ili
 - 3) ako je zakonom proglašen nekretninom
 - kao samostalne nekretnine tretiraju se:

- idealni dijelovi nekretnina: u pravnom se prometu uzima da je idealni dio stvari samostalna stvar; sve što je određeno za stvari vrijedi i za idealne dijelove, ako nije što posebno propisano²⁰
- pravo građenja: ono je u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom (čl. 280. st. 2. ZV)
- kao nekretnine koje su pripadnost drugih nekretnina tretiraju se:
 - služnosti i stvarni tereti koji postoje u korist povlasne nekretnine
 - služnosti, stvarni tereti i pravo građenja koji su na teret neke nekretnine.
- u dvojbi je li neki entitet koji je zakonom pravno izjednačen sa stvarima, pravno izjednačen s pokretninama ili nekretninama, smatra se da je izjednačen s pokretninama

1.2.3.3. Koristi od stvari i drugih predmeta stvarnih prava

čl. 8. st. 1. i 5. ZV

- koristi su plodovi neke stvari ili prava, a i druge prednosti koje donosi uporaba neke stvari ili prava (koristi za ljude proizlaze od stvari, ali nisu identične s njom, niti su njezini dijelovi)
- koristi pripadaju onome kome pripada i stvar/pravo koje ih donosi, ako na posebnom pravnom temelju ne pripadaju drugome; tko se na postojanje takva pravnoga temelja poziva, treba ga i dokazati

1. PLODOVI

čl. 8. st. 2., 3., 4. i 6. ZV

- plodovi stvari su:
 - proizvodi koje ona daje prirodno ili posredovanjem nečijeg rada i
 - sve drugo što ona daje s obzirom na svoju namjenu
- plodovi prava su:
 - prinosi koje to pravo daje s obzirom na svoju namjenu, kao kod prava koje ovlašćuje na stjecanje plodova ili drugih dijelova stvari – dobiveni dijelovi stvari i
 - prinosi koje stvar ili pravo daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa, kao što su to najamnine, zakupnine i kamate

1.1. plodovi stvari

Plod (fructus) je u pravnom smislu ona korist koju se u obliku prinosa (ili prihoda) dobiva od stvari (plodonosne, matične stvari), a da ona i dalje ostane potpuna.

- u pravnom smislu, sve stvari i s njima izjednačeni entiteti dolaze u obzir kao plodonosne
- kakve bi sve plodove mogla davati neka plodonosna stvar, ovisi o njezinim osobinama

Vrste plodova stvari:

- a) neposredni plodovi (tzv. naravni, prirodni plodovi; fructus naturales) – ovdje spadaju:
 - prinosi koje stvar daje prirodnim putem
 - prinosi koje stvar daje posredstvom nečijeg rada (industrijski plodovi)
 - sve drugo, što nisu prinosi stvari, nego od nje odvojeni dijelovi koje stvar daje s obzirom na svoju namjenu
- b) posredni plodovi (tzv. civilni plodovi; fructus civiles) – to su:
 - prinosi koje stvar daje posredovanjem nekog pravnog odnosa glede nje (npr. najamnine, zakupnine i sl.), na koje se ima pravo iz najamnog, zakupnog ili nekog drugog pravnog odnosa glede te stvari

Odvajanje (separacija) plodova:

- odvajanjem od matične stvari plod postaje zasebna stvar
 - odvajanje neposrednog ploda stvari zbiva se činom fizičkog odvajanja od matične stvari, bio taj prirodni događaj, ljudska radnja ili kombinacija toga dvoga
 - odvajanje posrednog ploda zbiva se dospijecem tražbine da se učini/da/plati ono što je posredan plod (prihod) od stvari
- odvajanje ploda može, ali i ne mora biti njegovo ubiranje – ubiranje je čin uzimanja ploda za sebe ili koga drugoga, dakle prisvajanje ploda (to dvoje, odvajanje i ubiranje/prisvajanje će se često podudarati, npr. kod žetve, berbe, ali se i takvi plodovi koji se i inače npr. žanju, beru, mogu odvojiti od plodonosne stvari i na način koji ne implicira ubiranje)

Pravna sudbina plodova:

- od trenutka svojeg odvajanja, plod ima vlastitu pravnu sudbinu
- po općem pravilu za koristi od stvari, plod pripada onome čija je plodonosna stvar, pa će odvajanjem ploda redovito na njemu nastati pravo vlasništva u korist vlasnika plodonosne stvari (čl. 8. st. 5. ZV) – ne pripadaju mu tek oni plodovi koji na posebnom pravnom temelju pripadaju nekom drugom, npr. nekom tko ima pravo plodouživanja na plodonosnoj stvari

²⁰ stvar i njezini idealni dijelovi, 142. str.

- ako netko uzme plodove stvari koji mu ne pripadaju, uzeo je tuđe stvari, pa ih mora vratiti onome kome pripadaju, a ako to više nije moguće, naknaditi njihovu vrijednost – u nekim slučajevima takva osoba ima pravo na naknadu troškova: tko je dužan predati plodove neke stvari ili prava, ovlašten je zahtijevati naknadu troškova koje je imao radi dobivanja tih plodova, ako bi ih imao dobar gospodar, ali nikada više od vrijednosti plodova koje je dužan predati

1.2. plodovi prava

- plodovi subjektivnih prava (pravno izjednačenih sa stvarima, koja su time i predmet stvarnih prava) pravno su izjednačeni s plodovima stvari, pa se na njih na odgovarajući način primjenjuju pravila postavljena za plodove stvari
- subjektivno pravo može davati:
 - neposredne plodove – to su prinosi koje pravo daje s obzirom na svoju namjenu, što kod prava koje ovlašćuje na stjecanje plodova ili drugih dijelova stvari znači, ono što se stječe na temelju tog prava (čl. 8. st. 3. ZV)
 - posredne plodove – to su prinosi koje to pravo daje posredstvom pravnog odnosa, npr. kamate (čl. 8. st. 4. ZV)

2. PREDNOSTI OD UPORABE

2.1. prednosti od uporabe stvari

Prednosti od uporabe stvari su koristi koje stvar daje, ne time što se od nje odvajaju plodovi, nego time što se tu stvar rabi (upotrebljava), kao npr. automobil za vožnju.

- prednosti od uporabe mogu, ali ne moraju biti neposredno imovinske, no one su korist za onoga tko stvar rabi
- pravo na sve koristi od stvari, pa tako i na korist od uporabe stvari ima vlasnik stvari, osim ako pravo na uporabu nije na nekom posebnom pravnom temelju dano drugoj osobi (npr. temeljem založnog prava ako je dužnik dopustio vjerovniku da upotrebljava zalog ili temeljem obveznog odnosa kao kod najma ili posudbe)
- tko uporabi stvar iako nema pravo na to ili je uporabi više ili drukčije iskoristio je time za sebe neke prednosti od uporabe koje mu ne pripadaju pa ih je dužan naknaditi onome kome pripadaju

2.2. prednosti od uporabe prava

- koristi od uporabe prava (npr. od davanja nekog prava u zalog) pripadaju u načelu onome čije je to pravo, a drugoj osobi samo ako postoji poseban pravni temelj temeljem kojeg bi druga osoba bila ovlaštena na neku uporabu tog prava (npr. kad je predmet plodouživanja neko subjektivno pravo, tada prednosti od uporabe tog prava pripadaju plodouživatelju)
- koristi od uporabe prava tretiraju se jednako kao i koristi od uporabe stvari

1.2.4. Subjektivna stvarna prava

1.2.4.1. Uopće

1. POJAM SUBJEKTIVNIH STVARNIH PRAVA

Svako subjektivno stvarno pravo (ius in re) je građansko, i to imovinsko pravo koje svojem nositelju daje potpunu ili djelomičnu neposrednu privatnu pravnu vlast na nekoj stvari sposobnoj da bude objektom takvog prava, uključujući i ovlast da svakog trećeg isključi od tome suprotnih, neovlaštenih zadiranja u istu stvar.

- dakle, obilježja subjektivnih stvarnih prava (koja ih razlikuju od ostalih vrsta građanskih imovinskih prava) su:
 1. neposredni predmet im je stvar (ili neki s njom izjednačeni entitet)
 2. privatna pravna vlast koju svom nositelju daje svako takvo pravo na/glede svog predmeta je neposredna
 3. djeluju apsolutno
- prva 2 obilježja determiniraju unutrašnju, a treće vanjsku stranu socijalnog odnosa koji nastaje glede stvari kad nekom subjektu pripada subjektivno pravo kojemu je ta stvar neposredni objekt

2. SADRŽAJ SUBJEKTIVNIH STVARNIH PRAVA

- sadržaj svakog pojedinog subjektivnog stvarnog prava čine one ovlasti koje pravni poredak daje nositeljima te vrste stvarnog prava (vlasništva, prava služnosti, prava iz stvarnog tereta, prava građenja ili založnog prava) glede predmeta njihova prava
- bitan sadržaj svake od tih vrsta stvarnih prava je određen zakonom
- sadržaj svakog subjektivnog stvarnog prava čini nedjeljivo jedinstvo, tj. ne može se razbiti tako da se iz njega izdvoji i osamostali neka ovlast – to je postulat suvremenih stvarnopravnih uređenja; ako je subjektivno stvarno pravo djeljivo (mnoga nisu), ono je djeljivo jedino po obujmu (tj. na alikvotne dijelove od kojih će svaki i dalje sadržavati sve ovlasti)

1.2.4.2. Stjecanje

- stjecanje stvarnih prava zbiva se djelovanjem pravnog kauzaliteta, koji uspostavlja pravni poredak: norme stvarnopravnog uređenja određuju pretpostavke stjecanja stvarnih prava određene vrste, propisujući da će do stjecanja doći kad se one ispune
- kad se ispune potrebne pretpostavke, snagom pravnog poretka i djelovanjem pravnog kauzaliteta, osoba koja za to ima pravni temelj na stvari glede koje su se pretpostavke ispunile stječe stvarno pravo (ovisno o tome koje pretpostavke su ispunjene, stjecanje će biti izvorno ili izvedeno, a zbiva se kao osnivanje novog, ili prelaženje postojećeg stvarnog prava na stjecatelja)

1. IZVORNO I IZVEDENO STJECANJE

■ **izvorno (originarno) stjecanje**

- njime se osniva novo stvarno pravo koje nije izvedeno ni iz čijeg prijašnjeg prava – stečeno je bez obzira na prava koja netko već ima na predmetu stjecanja
- to može imati negativne posljedice za ona stvarna prava koja su do tog stjecanja postojala na tom objektu

■ **izvedeno (derivativno) stjecanje**

- njime se iz već postojeće pravne vlasti na stvari izvodi (derivira) pravna vlast stjecatelja, pa tako stečena stjecateljeva pravna vlast proizlazi (potječe) iz tuđe pravne vlasti → izvedeno stjecanje održava pravni kontinuitet: takvim stjecanjem se ne vrijeđa prednikovo pravo, niti se prekida postojeći stvarnopravni odnos
 - osoba od koje je stjecatelj izvedeno stekao pravo → prednik stjecatelja
 - osoba koja je izvedeno stekla pravo → sljednik (sukcesor) – on može biti:
 - 1) pojedinačni (singularni) – ako je od prednika izvedeno stjecao pojedinačno pravo ili dio prava
 - 2) sveopći (univerzalni) – ako je izvedeno stjecao skupno sva prednikova prava, pa među njima i ono stvarno pravo o kojemu je riječ

(u oba slučaja postoji sljedništvo ili sukcesija u pravu – stjecatelj je stjecao samo u granicama onog što je imao njegov prednik; nije mogao steći ni išta više ni išta različito, nego samo isto ili manje, jer nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što ih sam ima)

- vrste izvedenog stjecanja:

- a) translativno – ovdje na sljednika prelazi cijelo pravo ili dio prava sljednika
- b) konstitutivno – ovdje na sljednika uopće ne prelazi prednikovo pravo, nego se iz prednikova prava za stjecatelja izvodi novo pravo, sadržajno uže od prednikova, npr. iz prednikova prava vlasništva izvodi se za sljednika pravo služnosti plodouživanja (to se u pravilu zbiva na temelju prednikova očitovanja volje, a u nekim slučajevima i na temelju odluke vlasti ili zakonske odredbe)

2. PRETPOSTAVKE STJECANJA

2.1. OPĆE PRETPOSTAVKE STJECANJA

- opće pretpostavke stjecanja traže se za svaku vrstu stjecanja stvarnih prava – to su ove pretpostavke:
 - sposobnost predmeta, tj. objekt stjecanja mora biti sposoban biti predmetom (objektom) prava koje se na njemu ili glede njega stječe
 - sposobnost stjecatelja, tj. stjecatelj mora biti sposoban biti subjekt (nositelj, ovlaštenik) tog prava na tom predmetu
 - pravni temelj stjecanja, tj. mora postojati odgovarajući pravni temelj (pravna osnova, pravni naslov, iustus titulus) stjecanja odnosno prava, po kojem je to stjecanje u skladu s pravnim poretkom

2.1.1. sposobnost predmeta²¹

2.1.2. sposobnost stjecatelja²²

2.1.3. pravni temelj (titulus) stjecanja

Svako pravo, pa tako i stvarno pravo, može se steći samo na za to odgovarajućem pravnom temelju. Svojim pravnim temeljem svako je subjektivno pravo povezano s pravnim poretkom – nema stjecanja subjektivnih prava bez valjanog pravnog temelja za to, pa je postojanje takvog pravnog temelja stjecanja jedna od općih pretpostavki stjecanja stvarnih prava. Pravni poredak svojim normama određuje na kojim je pravnim temeljima moguće steći subjektivna stvarna prava.

Općenito uzevši, u obzir kao pravni temelji stjecanja stvarnih prava dolaze:

1) pravni poslovi usmjereni na stjecanje tog prava (najčešće)

- da bi se na temelju pravnog posla moglo steći pravo, potrebno je da je to prednikov:
 - a) jednostrani posao (npr. zapis, legat)
 - b) dvostrani posao sa stjecateljem (ugovor)

²¹ potencijalni predmeti stvarnih prava, 11. str.

²² nositelj stvarnog prava, 10. str.

c) dvostrani posao s nekom drugom osobom kao sukontrahentom – zaključen u korist treće osobe kao stjecatelj

- taj posao mora postojati i biti valjan (tj. ne smije biti niti ništav niti poništen)
- naime, naš pravni sustav je usvojio načelo kauzalne tradicije – po tom načelu, pravni temelj stjecanja je kauza (causa) stjecanja, pa ako nema pravnog temelja, ili on nije valjan, nema ni stjecanja, makar bio obavljen čin kojim bi se inače steklo stvarno pravo (npr. stvar je predana u posjed, izvršen je upis prava u zemljišnu knjigu)

2) odluke sudova, odnosno tijela druge nadležne vlasti (upravne) usmjerene na stjecanje tih prava

3) nasljeđivanje

4) zakon, tj. činjenice za koje je zakon odredio da će se njihovim nastupom steći stvarno pravo

O vrsti stvarnog temelja na kojem se stječe stvarno pravo ovisi stječe li ga se izvorno ili izvedeno:

- na temelju pravnih poslova stvarna prava se uvijek stječu izvedeno
- na temelju odluke sudova, odnosno tijela druge nadležne vlasti (upravne), stvarna prava se u pravilu stječu izvedeno
- na temelju nasljeđivanja stvarna prava se uvijek stječu izvedeno
- na temelju zakona stvarna prava se stječu izvorno

Za stjecanje je nužno da pravni temelj objektivno postoji – nije nužno da je to baš onaj pravni temelj na kojem je stjecatelj želio steći. Npr. ako je netko namjeravao steći pravo vlasništva temeljem ugovora o kupoprodaji koji je ništavan, on nije stekao vlasništvo temeljem tog ugovora, ali to još ne znači da ga nije možda ipak stekao na nekom drugom pravnom temelju. Jer, ako postoji neki drugi valjani pravni temelj za stjecanje tog stvarnog prava na istoj stvari (npr. za stjecanje na temelju zakona, putem dosjeloosti), nema razloga da na tom drugom pravnom temelju stjecatelj ne stekne to pravo, ako su ispunjenje ostale pretpostavke stjecanja.

2.2. POSEBNE PRETPOSTAVKE STJECANJA

- posebne pretpostavke stjecanja traže se za određenu vrstu stjecanja stvarnih prava, uz opće pretpostavke

2.2.1. pravni način (modus) stjecanja

- kad je stjecanje stvarnih prava uređeno po **tradicijskom načelu**, tad je bitna pretpostavka stjecanja da bude izvršen čin koji je valjani pravni način stjecanja – kakav čin će to biti, određuju norme pravnog poretka, vodeći računa o tome da:
 - stjecatelj tim činom uspostavi onakvu socijalno relevantnu vlast na/glede predmeta kakva pripada nositelju tog prava
 - taj čin publicira svima da je stjecatelj stekao stvarno pravo na/glede određenog predmeta
- uređenje stjecanja po tradicijskom načelu je karakteristično za srednjoeuropske pravne poretke
 - austrijski je u tome otišao najdalje → odredio je pravni način stjecanja kao opću pretpostavku stjecanja stvarnih prava, što znači da je za svako stjecanje potreban i pravni temelj i pravni način stjecanja – problem takvog uređenja je što ono zahtijeva razlikovanje pravnog temelja i pravnog načina stjecanja, a to je u nekim slučajevima bilo jako teško (posebno u slučajevima u kojima se stvarno pravo imalo steći na temelju odluke vlasti, nasljeđivanja i zakona)
 - suvremeniji poretki (njemački, švicarski) su zbog tog nedostatka ograničili primjenu tradicijskog načela na slučajeve u kojima se stvarna prava stječu na temelju pravnih poslova, tj. u tim poretcima je pravni način stjecanja (posebna pretpostavka stjecanja stvarnih prava na temelju pravnog posla (tako je i po našem suvremenom pravu)
- pravni način stjecanja stvarnih prava na temelju pravnog posla je:
 - 1) za stjecanje stvarnih prava na pokretninama → predaja (tradicija) posjeda
 - 2) za stjecanje stvarnih prava na nekretninama → upis (uknjižba ili predbilježba) prava koje se stječe u zemljišnu knjigu
 - 3) ako je to posebno zakonom predviđeno → neki drugi čin (npr. upis u odgovarajući upisnik)
- dakle, da bi se na temelju pravnog posla steklo stvarno pravo, potrebno je da bude izvršen čin koji je zakonom određen kao pravni način stjecanja tog stvarnog prava na predmetu na kojem ga se stječe, te da budu ispunjene ostale 3 opće pretpostavke stjecanja, a pored njih i ostale posebne pretpostavke koje zakon zahtijeva za odnosni slučaj stjecanja

2.2.2. prednikovo stvarno pravo

- da bi se stvarno pravo moglo steći putem njegova izvođenja iz prednikova prava, potrebno je da prednik ima stvarno pravo koje je pogodno za to da stjecatelj (sljednik) iz njega izvede svoje stvarno pravo, tj. postojanje prednikova stvarnog prava je posebna pretpostavka izvedenog stjecanja stvarnih prava, bilo translativnog, bilo konstitutivnog
 - za prelaženje (translaciju) na novog stjecatelja je pogodno samo prednikovo pravo koje je otudivo ili nasljeđivo
 - za osnivanje (konstituiranje) novog stvarnog prava iz prednikovog je pogodno samo takvo prednikovo pravo čiji je sadržaj dovoljno širok da se iz njega može izvesti sadržajno uže pravo za sljednika, a uz to sadrži i ovlast na takvo raspolaganje objektom (pravo raspolaganja, ius dispendendi)
- dakle, da bi se stvarno pravo moglo steći putem njegova izvođenja iz prednikovog prava, potrebno je da postoji takvo, za to sposobno prednikovo stvarno pravo, te da budu ispunjene ostale 3 opće pretpostavke stjecanja, a pored njih i ostale posebne pretpostavke koje zakon zahtijeva za odnosni slučaj stjecanja

3. OSNIVANJE NOVIH I PRELAŽENJE POSTOJEĆIH PRAVA

- svako stjecanje stvarnih prava se zbiva:
 - ili kao osnivanje novog stvarnog prava za stjecatelja
 - ili kao prelaženje već postojećeg stvarnog prava (ili njegovog alikvotnog dijela) s dotadašnjeg nositelja tog prava na stjecatelja kao novog nositelja istog prava

3.1. OSNIVANJE PRAVA

Osnivanje prava je nastanak subjektivnog stvarnog prava koje do tada nije postojalo.
(osnivanje prava je ujedno stjecanje tog prava, jer se stvarna prava osnivaju kao prava određenog stjecatelja)

- izvornim stjecanjem prava mogu se osnovati stvarna prava bilo koje vrste
- izvedenim konstitutivnim stjecanjem prava mogu se osnovati ograničena stvarna prava (služnosti, prava iz stvarnih tereta, pravo građenja, založno pravo)

a) izvorno osnivanje prava:

Izvornim se osnivanjem mogu osnovati pravo vlasništva i (samo iznimno) ograničena stvarna prava.

- štoviše, na stvarima koje su ničije (res nullius, res derelictae) pravo vlasništva može se osnovati samo izvornim stjecanjem
- na stvarima koje su nečije preferira se izvedeno stjecanje, ali ipak se u nekim slučajevima može i na takvim stvarima izvorno steći pravo vlasništva i ograničena stvarna prava
 - ako se na stvari koja je (u trenutku stjecanja) već bila nečija izvornim stjecanjem osnuje pravo vlasništva, dotadašnje pravo vlasništva neizbježno prestaje, a s njom u pravilu i sva ograničena prava koja terete tu stvar (neće prestati jedino ona za čije je postojanje stjecatelj znao ili morao znati)
 - ako se osnuje ograničeno stvarno pravo, dotadašnje pravo vlasništva ne prestaje, kao ni ona ograničena stvarna prava na toj stvari kojima sadržaj nije suprotan izvorno stečenom pravu

b) izvedeno osnivanje prava:

Izvedenim se osnivanjem mogu osnovati samo ograničena stvarna prava.

- za izvedeno osnivanje ograničenih stvarnih prava potrebno je, uz opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava, da se ispune i posebne pretpostavke konstitutivnog stjecanja:
 - a) pogodno pravo prednika za izvođenje prava – pogodnost ovisi o sadržaju prednikova prava i to o dvome u vezi s njim:
 - sadrži li njegovo pravo ovlast na to pravno raspolaganje predmetom prava (pravo raspolaganja, ius disponendi)
 - daje li prednikovo stvarno pravo svojem nositelju dovoljno široku vlast na stvari, jer se iz prednikova prava mogu izvoditi samo prava koja daju užu pravnu vlast od one koju daje prednikovo pravo, jer nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što ga sam ima
 - npr. iz prednikovog prava vlasništva može se izvesti založno pravo i sl., jer ona daju užu vlast od vlasnikove, a iz istog razloga nositelj založnog prava može dalje za drugoga osnovati podzaložno pravo
 - naprotiv, nositelj prava služnosti ne bi mogao za drugoga izvesti založno pravo jer pravna vlast koju bi to pravo trebalo davati založnom vjerovniku ne bi bila uža od njegove (no on ne bi mogao za drugoga dalje izvesti pravo služnosti pa ni takvo koje bi davalo užu vlast od njegove, jer ni jedno pravo stvarne služnosti ne sadrži ovlast na takvo pravno raspolaganje sa stvari)
 - b) ispravan način stjecanja (ako je temelj stjecanja pravni posao)

3.2. PRELAŽENJE PRAVA

Prelaženje prava je stjecanje kod kojeg se nikakvo pravo ne osniva, nego već postojeće pravo (ili njegov alikvotni dio) prestaje pripadati svom dosadašnjem nositelju i počinje pripadati novome – stjecatelju.

- dotadašnji nositelj prestaje imati to stvarno pravo (dolazi do relativnog prestanka), a
- stjecatelj stječe to isto pravo

- pravo koje prelazi se pritom ne mijenja, niti mu se mijenja predmet (mijenja mu se jedino subjekt, nositelj prava)
- prelaženje stvarnog prava se zbiva:
 - bilo kao otuđenje tog prava stjecatelju
 - bilo kao stjecateljevo nasljeđivanje u širem smislu prednika (dotadašnjeg nositelja prava)

a) otuđenje:

Otuđenje je prelaženje (prenošenje, translacija) postojećih prava,

- bilo kao pojedinačno prelaženje prava na pojedinačnog sljednika
- bilo kao prelaženje imovinske cjeline na sveopćeg sljednika.

- u oba slučaja ne osniva se pravo nego se mijenja njegov nositelj
- pravo može prijeći s jednog nositelja na drugog i djelomično (tj. tako da na stjecatelja prijeđe određeni alikvotni dio prava)
- da bi došlo do otuđenja stvarnog prava, uz opće pretpostavke moraju biti ispunjene i posebne pretpostavke takvog stjecanja:
 - 1) pogodno pravo prednika
 - za otuđivanje je pogodno samo ono prednikovo pravo koje je otudivo, a i to samo u granicama svoje otudivosti
 - otudivost – osobina koja omogućuje kretanje (tj. prelaženje) prava u pravnom prometu
 - otudivost svih imovinskih (a time i stvarnih) prava je pravilo
 - neotudivost tih prava je iznimka, a ona može postojati kao posljedica
 - a) pravne naravi odnosnog prava – zbog svoje pravne naravi neotudiva su sva prava koja su tako vezana uz neku osobu da mogu egzistirati samo kao prava te osobe, tzv. strogo osobna prava (npr. služnosti i, u načelu, prava iz stvarnih tereta osnovanih u korist osobe)
 - b) zakonskog ograničenja otudivosti
 - 2) ispravan način stjecanja (ako je pravni temelj prelaženja stvarnog prava pravni posao)
- ako se zbiva na temelju pravnih poslova, otuđivanje prava naziva se pravnim prometom
- otuđenje prava vlasništva (i prava građenja):
 - zbiva se kao otuđenje stvari koja je predmet tog prava – pravo vlasništva se identificira sa svojim predmetom (zbog identifikacije s objektom, otudivost prava vlasništva ovisi o otudivosti objekta tog prava)
 - pravila o otuđivanju prava vlasništva analogno se primjenjuju i na otuđenje prava građenja, jer se za to pravo fingira da je nekretnina
- (samostalno) otuđenje ostalih stvarnih prava (koja se uopće mogu otuđiti) → nije moguće, jer ona ne egzistiraju samostalno:
 - pravo služnosti (stvarnih, jer su osobne neotudive) – može se otuđiti samo zajedno s nekretninom čiji je pripadak:
 - ako se otuđuje nekretnina, ona prelazi na stjecatelja zajedno sa svim služnostima koje postoje u njenu korist
 - ako se otuđuje pravo građenja, ono na stjecatelja prelazi sa svim služnostima koje postoje u korist tog prava
 - prava iz stvarnih tereta (u korist nekretnine, jer su ona u korist osobe neotudiva) – kao i pravo stvarnih služnosti, mogu se otuđiti samo s povlasnom nekretninom čiji su pripadak
 - založno pravo – ono je pripadak tražbine koju osigurava, pa se može otuđiti samo zajedno s tom tražbinom

(kako ta prava ne egzistiraju samostalno, otudivost stvarnih služnosti i prava iz stvarnih tereta osnovanih u korist nekretnine ovisi o otudivosti te nekretnine, a otudivost založnog prava o otudivosti potraživanja čiji je ono akcesorij – time, a i eventualnim posebnim ograničenjima prometnosti, mogućnost otuđivanja može biti prilično sputana)

b) nasljeđivanje u širem smislu:

Nasljeđivanje u širem smislu je svaka univerzalna sukcesija (sveopće sljedništvo).

- na sveopćeg sljednika prelaze sva prava i obveze prednika, osim nenasljedivih prava
- nasljedivost prava – svojstvo prava da mogu zbog smrti svojeg nositelja prijeći na onoga tko je njegov nasljednik
 - kao i otudivost, nasljedivost subjektivnih imovinskih prava je pravilo, a neotudivost iznimka, do koje dolazi zbog pravne naravi prava ili zbog zakonskog ograničenja nasljedivosti (može biti potpuno isključena ili ograničena)
 - iako se otudivost i nasljedivost redovito podudaraju, postoje i iznimke, pa npr. osobne služnosti, koje su neotudive, ipak nisu sasvim nenasljedive, makar je njihova nasljedivost vrlo ograničena ²³
- nasljeđivanje u užem smislu je specifična univerzalna sukcesija (sveopće sljedništvo) do koje dolazi zbog smrti dotadašnjeg nositelja, a na temelju stjecateljevog nasljednog prava
 - kad ostavitelj umre, jedna ili više osoba stječu nasljedno pravo → postaju ostaviteljevi nasljednici (sveopći sljednici)
 - na nasljednike prelaze prava i obveze umrlog, pa oni umjesto njega postaju npr. vlasnici, založni vjerovnici ...

4. PRETVORBA PRAVA NA DRUŠTVENIM STVARIMA

Pretvorba prava na stvarima je pojava da ona prava koja su postojala na stvarima u bivšem pravnom poretku, ali u postojećem pravnom poretku ne ulaze u krug zatvorenog broja stvarnih prava (npr. specifična prava na stvarima u društvenom vlasništvu), mijenjaju svoj sadržaj po sili zakona, pretvarajući se u prava takve vrste kakva postoji u suvremenom pravnom poretku.

- pretvorba prava na stvarima je strana tradicionalnim pravnim poretcima – ona se javlja samo u pravnim poretcima koji se mijenjaju tako da iz jednog tipa prelaze u drugi, tj. u pravnim poretcima koji su u tranziciji
- hrvatski pravni poredak je, nakon izlaska iz socijalističkog pravnog kruga, usvojio načelo jednakosti pravnih subjekata, a time i odustao od dualizma pravnih uređenja pripadanja stvari (društvenovlasničkog i vlasničkog pravnog)
- to je otvorilo pitanje – što će se pritom dogoditi sa specifičnim subjektivnim pravima na društvenim stvarima, i to:
 - a) pravima upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenim stvarima
 - b) pravima korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

²³ osobitosti osobnih služnosti – nenasljedivost, 187. str.

- postoje 2 mogućnosti: ta prava mogu prestati ili se pretvoriti u onakva subjektivna prava kakva jedino postoje u našem pravnom poretku (naš pravni poredak opredijelio se za drugu opciju → pretvorbu tih prava kad god je to moguće)

a) pretvorba prava upravljanja, korištenja i raspolaganja na stvarima u društvenom vlasništvu:

Društvenovlasničkim subjektima je status izmijenjen tako što su oni pretvoreni u tzv. vlasničkopravne subjekte (subjekte sposobne biti nositeljima prava vlasništva) – tako su društvenovlasnički subjekti prestali postojati, a stvoreni su novi subjekti, koji su njihovi sveopći pravni sljednici.

Prava upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenim stvarima koja su pripadala društvenovlasničkim subjektima su pretvorbom nepromijenjena prešla na novog subjekta, zajedno s ostalim pravima i obvezama društvenovlasničkog subjekta (da bi se sadržaj ili pravna narav nekog prava pritom promijenio, bio je potreban valjan pravni temelj, uz samu pretvorbu).

Takav prijelaz nije bio u skladu s namjerom uklanjanja društvenovlasničkog pravnog režima iz našeg pravnog režima. Nju se moglo provesti samo apsolutnim prestankom ili pretvorbom tih prava, pa je (za slučajeve u kojima ta prava još nisu prestala na nekom pravnom temelju, niti su se na posebnom pravnom temelju pretvorila u prava koja su primjerena novom stvarnopravnom sustavu) uređeno njihovo pretvaranje u pravo vlasništva odredbama ZV o pretvorbi društvenog vlasništva (čl. 359. do 365. ZV). Prava upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenim stvarima pretvara se na temelju zakona u pravo vlasništva na istom predmetu ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke:

- 1) da je postojalo pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja na stvari u društvenom vlasništvu,
- 2) da je ta stvar sposobna biti predmetom prava vlasništva (tj. da nije opće dobro), te
- 3) da posebnim zakonom ili zakonskom odredbom nije određeno drugačije (čl. 360. st. 1. ZV)

Do pretvaranja navedenih prava u pravo vlasništva dolazi:

- kod već pretvorenog društvenovlasničkog nositelja tih prava, u trenutku kad je obavljena pretvorba (čl. 360. st. 1. ZV)
- kod još postojećih nositelja prava koja se pretvaraju, u trenutku stupanja na snagu ZV (čl. 360. st. 2. ZV)

U trenutku pretvorbe, dotadašnji vlasnik tog prava po samom pravu (ipso iure) postaje vlasnikom te stvari – za to mu nije potrebno izvršiti ikakav čin stjecanja stvari.

b) pretvorba prava korištenja građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu:

Građevinsko zemljište je skupni naziv za zemljišne čestice određene svojom specifičnom namjenom da na njima budu izgrađene zgrade ili da služe za javne površine.

- građevinsko zemljište su:
 - 1) sve zemljišne čestice u gradovima i naseljima gradskog karaktera
 - 2) zemljišne čestice izvan gradova i naselja gradskog karaktera koje su
 - izgrađene (na njima su trajno izgrađene zgrade)
 - prostornim planom određene za izgradnju građevinskih objekata ili za javne površine
- mnogo takvog zemljišta je bilo u društvenom vlasništvu, pri čemu je imalo poseban pravni status građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu – taj status je bio različit, ovisno o tome radi li se o:
 - izgrađenom građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu ili
 - neizgrađenom građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu
- građevinsko zemljište je u društveno vlasništvo došlo na različite načine, a ponajviše na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (1958.), te kasnije donesenih posebnih zakona

Pravo korištenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu:

- a) vlasnik zgrade (obiteljske) izgrađene na tom zemljištu ima pravo besplatnog korištenja zemljišta koje pokriva zgrada i zemljišta koje služi za redovnu uporabu te zgrade, sve dok na tom zemljištu postoji zgrada (to pravo je pretvoreno u pravo vlasništva Zakonom o preuzimanju ZOVO donesenim 1991.)
- b) svaki etažni vlasnik posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostorija) u višestambenoj zgradi (u društvenom ili privatnom vlasništvu) izgrađenoj na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu ima prava:
 - besplatnog sukorištenja zemljišta koje služi za redovnu uporabu te zgrade, sve dok zgrada na tom zemljištu postoji i
 - besplatnog sukorištenja zajedničkih dijelova te zgrade

(prema pravilima ZV o uspostavi jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade, etažnim vlasnicima je njihovo dotadašnje pravo pretvoreno u pravo suvlasništva – etažnog vlasništva na cijeloj nekretnini, što uključuje zemljišnu česticu na kojoj je izgrađena zgrada, kao i sve što je s njom trajno spojeno na i ispod površine; pritom je njihovo dotadašnje pravo sukorištenja zemljišne čestice u društvenom vlasništvu i pravo sukorištenja zajedničkih dijelova društvene zgrade, pretvoreno u pravo vlasništva, ili točnije, suvlasništva-etažnog vlasništva cijele nekretnine)

Pravo korištenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu:

- na takvom građevinskom zemljištu je moglo postojati specifično pravo korištenja, koje je imalo nekoliko podvrsta:

1. pravo korištenja, koje je općina dodijelila određenoj osobi u svrhu da se to zemljište privede namjeni određenoj provedbenim planom – to pravo se na temelju zakona pretvorilo u pravo vlasništva dotadašnjeg nositelja tog prava ili njegova pravnog sljednika (ako je još postojalo u trenutku stupanja ZV na snagu, tj. 1.1.1997.)

2. pravo korištenja koje je na temelju zakona pripadalo bivšem vlasniku zemljišta nakon što mu je ono bilo „podruštvovaljeno“; i ta se inačica prava korištenja na temelju zakona pretvorila u pravo vlasništva dotadašnjeg nositelja tog prava ili njegova pravnog sljednika, ako je još postojalo u trenutku stupanja ZV na snagu

3. pravo bivšeg vlasnika da privremeno posjeduje i iskorištava zemljište koje je nacionalizacijom postalo društveno, sve dok mu općina ne odredi tzv. depoziciju, tj. da ga preda općini ili osobi koja je od općine dobila pravo korištenja; to je pravo bivšeg vlasnika bilo prvo koje je na temelju zakona pretvoreno u njegovo pravo vlasništva (ako u međuvremenu nije prestalo)

4. pravo upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja društvene pravne osobe (kao nespecifično pravo na društvenim sredstvima, koje ju je ovlašćivalo da se tim zemljištem koristi za svoju djelatnost, ali u skladu s namjenom zemljišta određenom provedbenim planom) – to se pravo pretvorilo u pravo vlasništva po pravilima pretvorbe takvih prava

- tako je svaki dotadašnji imatelj prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, postao na temelju zakona vlasnikom zemljišta koje je do tada bilo predmetom njegovog prava korištenja, a da mu za to nije bilo potrebno izvršiti ikakav čin stjecanja

c) dokazi i predmnjeve o pretvorenom pravu:

čl. 362. i 363. ZV

ZV predviđa sljedeće (oborive) predmnjeve o vlasništvu stvari koje su do pretvorbe prava na njima bile u društvenom vlasništvu:

- smatra se da je vlasnik nekretnine u društvenom vlasništvu osoba koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nositelj prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja tom nekretninom, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati
- smatra se da je osoba koja je u zemljišnoj knjizi upisana kao nositelj prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, odnosno nositelj prvenstvenoga prava korištenja takva zemljišta, vlasnik toga zemljišta, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati
- smatra se da su vlasništvo RH sve stvari iz društvenog vlasništva na području RH glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu niti djeluju prethodne dvije predmnjeve, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati

(što je ovim odredbama određeno glede stvari, vrijedi na odgovarajući način i za prava koja su bila u društvenom vlasništvu)

zaštita pretvorenih prava:

1. Osoba čije pravo vlasništva potječe od nekadašnjega prava upravljanja ili korištenja i raspolaganja stvari u društvenom vlasništvu, odnosno od nekadašnjeg prava korištenja ili prvenstvenog prava korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu, ima pravo na zaštitu svoga prava kao svaki vlasnik, uz odgovarajuću primjenu odredaba čl. 161. do 168. ZV (odredbe o zaštiti vlasništva), ako nije što posebno određeno zakonom.

2. Osoba iz stavka 1. koja se ne može osloniti na predmnjevu vlasništva, ili koja dokazuje suprotno od nje, dokazat će svoje pravo vlasništva ako dokaže:

- da je ona ili njezin pravni prednik bio stekao pravo upravljanja ili korištenja i raspolaganja, odnosno pravo korištenja ili prvenstvenoga prava korištenja građevinskoga zemljišta u društvenom vlasništvu, na valjanom pravnom temelju i
- uz ispunjenje svih ostalih pretpostavaka koje su se za stjecanje toga prava zahtijevale u trenutku stjecanja.

1.2.4.3. Izvršavanje

Izvršavanje subjektivnog stvarnog prava je izvršavanje one privatne vlasti na predmetu tog stvarnog prava ili glede tog predmeta, na koju nositelja prava ovlašćuje njegovo pravo.

- o volji nositelja stvarnog prava ovisit će da li će svoje pravo izvršavati ili neće
- ako ga i ne bi izvršavao, ono mu zbog toga neće prestati, jer su stvarna prava trajna prava koja niti se mijenjaju, niti prestaju izvršenjem ili neizvršavanjem (mogu biti propisane iznimke, pa će neizvršavanje prava tada izazvati neželjene posljedice)

ograničenja u izvršavanju:

Nositelji subjektivnih stvarnih prava su u izvršavanju ovlasti koja im na/glede određene stvari daju njihova prava sputani:

1) tuđim pravima

- tuđa apsolutna prava koja postoje glede iste stvari (stvarna, osobna, autorska i dr.) utječu na mogućnost izvršavanja nečijeg stvarnog prava, jer nitko ne smije svoje stvarno pravo izvršavati tako da time vrijeđa tuđa prava
- ona ne umanjuju sadržaj stvarnog prava na koje djeluju, ali dok ona postoje djeluju ograničavajuće na mogućnost izvršavanja stvarnog prava s kojim su u koliziji, i ako su s njim u koliziji

2) zakonskim ograničenjima

- a) općim (unutrašnjim) – implicirana su u pravnom poretku i kad nisu izričito postavljena (u slučaju da to ipak jesu, postavljena su općim propisima), a djeluju općenito na izvršavanje prava

b) posebnim (vanjskim) – zakon ih postavlja izričito, i to svako za neke posebne situacije, pa ona izvan toga ne djeluju ograničavajuće na izvršavanje prava

- kao i tuđa prava, ni zakonska ograničenja svojim postojanjem ne umanjuju sadržaj subjektivnog stvarnog prava, ali ograničavaju mogućnost punog izvršavanja tog prava (tj. sprječavaju nositelja da se na neki način, u nekom pravcu, u nekoj mjeri, tijekom nekog vremena i sl., služi nekim ili svim ovlastima koja mu to njegovo pravo daje)

Tako je mogućnost izvršavanja stvarnog prava podložna stalnim promjenama – množenjem i povećavanjem tuđih prava i zakonskih ograničenja, nositelju stvarnog prava se smanjuje mogućnost izvršavanja subjektivnog stvarnog prava u punom obujmu, i obrnuto.

pravna i faktična vlast (posjed):

Nositelj stvarnog prava na predmetu tog prava ima pravnu vlast – kad on izvršavanjem privatne pravne vlasti (na koju je ovlašten) na ili glede predmeta tog prava uspostavi tu svoju vlast, on ima i faktičnu vlast → posjed. Posjed je zapravo faktično izvršavanje sadržaja nekog stvarnog prava – pravna vlast koju daje stvarno pravo i faktična vlast na ili glede predmeta stvarnog prava, tj. posjed, u pravilu se podudaraju. Druga je faktično ostvarenje prve. Pritom nositelj ima faktičnu vlast:

- kad je izvršava neposredno, ali i
- kad to za njega čine njegov zastupnik ili druga osoba kojoj je on prepustio izvršavanje te vlasti (tada oni imaju neposrednu i nižu, a nositelj posrednu i višu faktičnu vlast ili posjed)

1.2.4.4. Raspolaganje

1. RASPOLAGANJE STVARNIM PRAVOM

Raspolagati nekim stvarnim pravom znači:

- 1) prenijeti ga na drugu osobu (otuđiti), u cijelosti ili djelomično
- 2) opteretiti ga nekim ograničenim stvarnim pravom (npr. opteretiti založno pravo podzaložnim)
- 3) ograničiti ga u nekom pogledu (kakvim uvjetom, rokom i dr.)
- 4) očitovanjem svoje volje učiniti da to pravo prestane (odreći se prava)

Da bi pravni subjekt bio ovlašten raspolagati svojim subjektivnim stvarnim pravom koje je u prometu, nije mu potrebno da ga na to ovlašćuje neka posebna ovlast na raspolaganje – on je ionako na to ovlašten, jer je svaki pravni subjekt ovlašten raspolagati svim svojim pravnim dobrima koja su u prometu (ta sloboda raspolaganja ipak može biti ograničena odredbom posebnog zakona ili odlukom vlasti donesenom na temelju zakona). Mogućnost raspolaganja vlastitim subjektivnim stvarnim pravom ovisi o:

- a) poslovnoj sposobnosti nositelja tog prava
- b) sposobnosti tog prava za promet (otuđivosti)
- c) ispunjenju pretpostavki koje pravni poredak eventualno zahtijeva za valjanost odnosnog raspolaganja

2. RASPOLAGANJE PREDMETOM STVARNOG PRAVA

- ono je zapravo poseban slučaj izvršavanja sadržaja stvarnog prava, pa se mora temeljiti na ovlasti sadržanoj u tom pravu: raspolaganje predmetom stvarnog prava moguće je samo ako je nositelj tog prava ovlašten raspolagati tim predmetom (tj. ako ima pravo raspolaganja, ius disponendi), a i tada samo u granicama te ovlasti
- ne sadrže sva subjektivna stvarna prava ovlast raspolaganja predmetom tog prava (a i ona koja je sadrže, ne ovlašćuju uvijek na bilo kakvo raspolaganje)
 - pravo vlasništva – ono jedino ovlašćuje svog nositelja (vlasnika) na bilo kakvo raspolaganje sa stvarju (no mogućnost izvršavanja ove vlasnikove ovlasti može biti ograničena)
 - ograničena stvarna prava – eventualno sadrže ovlast na neko ograničeno raspolaganje sa stvarju (npr. založno pravo, pravo plodouživanja), a neke vrste stvarnih prava uopće ne ovlašćuju na raspolaganje (npr. služnost vidika)
- raspolaganje može biti:
 - a) faktično (promjene oblika, sadržaja, mjesta gdje se nalazi, pa sve do uništenja stvari ...) – ako netko poduzme faktično raspolaganje sa stvari bez ovlasti na to, odnosno protivno ograničenju slobode raspolaganja, ono će biti protupravno
 - b) pravno (davanje stvari drugome u posjed, napuštanje stvari i sl.) – ako netko poduzme pravno raspolaganje iako nije na to ovlašten, to raspolaganje ne može biti valjani pravni temelj za postizanje željenih pravnih učinaka

1.2.4.5. Dokazivanje

- onaj tko tvrdi da glede određene stvari ima neko stvarno pravo, mora dokazati da su u njegovu korist ispunjene sve zakonom određene pretpostavke stjecanja tog prava – ako to dokaže, dokazao je da je stekao to stvarno pravo; kako su stvarna prava trajne naravi, on neće morati dokazivati:
 - daljnje trajanje tog prava, ni
 - pretpostavke svog stjecanja stvarnog prava, ako dokaže da je u nekom trenutku imao to pravo
- onaj tko tvrdi da je neko stvarno pravo kasnije prestalo, ili da se izmijenilo, mora dokazati da su se ispunile sve pretpostavke prestanka ili promjene tog stvarnog prava

predmnjeve:

- da bi olakšao postupanje u pravnom prometu, ali i dokazivanje, zakon određuje neke predmnjeve:
 - u pravilu, određuje ih neposredno svojim normama materijalnopravnog poretka (zakonske predmnjeve, npr. predmnjeva da je posjed pošten, predmnjeva da je poštenu posjed ujedno i samostalan, ...)
 - može ih određivati i posredno, omogućavanjem sudu da kreira predmnjevu (sudske predmnjeve)
- zahvaljujući predmnjevama, oslobođeni su od tereta dokazivanja da su se ispunile neke pretpostavke stjecanja, prestanka ili promjene prava oni koji bi to inače trebali dokazati – time se zapravo teret dokazivanja prebacio na suprotnu stranu, naime na onoga tko tvrdi da je situacija drukčija od predmnjevane
- sa stajališta postupovnog prava, o predmnjevama se može govoriti kao o pravilima o teretu dokazivanja:
 - tako Zakon o parničnom postupku određuje: *činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja ne treba dokazivati, ali je moguće dokazivati da te činjenice ne postoje, ako zakonom nije što drugo određeno (čl. 221. st. 3. ZPP)*
 - to znači da svaka predmnjeva djeluje samo dok suprotna strana ne dokaže da je situacija drukčija od predmnjevane
 - sud je dužan odlučivati o pravu prema postojećoj predmnjevi, osim ako može „sa sigurnošću utvrditi“ činjenice koje je obaraju – ako to ne može „sa sigurnošću utvrditi“, to znači da ih stranka na kojoj leži teret dokazivanja tih činjenica, a to je ona kojoj predmnjeva ne ide u prilog, nije uspjela dokazati, pa da predmnjeva nije oborena

fikcije:

- ako je neka pretpostavka o kojoj ovisi postojanje ili nepostojanje nekog subjektivnog stvarnog prava zakonom zamijenjena kakvom fikcijom, onaj koji bi inače trebao dokazivati tu pretpostavku oslobođen je od toga dokazivanja
- no, u takvom će slučaju trebati dokazati okolnosti u kojima ta fikcija postoji

1.2.4.6. Zaštita

- stvarna prava djeluju prema svima i svi su ih dužni poštivati → ona su, dakle, apsolutna
- bude li povrijeđeno nečije stvarno pravo, time za nositelja povrijeđenog stvarnog prava nastaje posebno pravo na zaštitu, naime pravo da zahtijeva usklađivanje faktičnog stanja vlasti s njegovim stvarnim pravom → ono je relativno (zbog svoje relativnosti, to pravo je nalik obveznim pravima, ali ipak se u prvom redu prosuđuje prema stvarnopravnim normama, jer ima korijen u ovlasti nositelja stvarnog prava da to svoje stvarno pravo štiti od povreda)

Nositelj stvarnog prava može zaštititi svoje pravo:

1) pravnim putem

- pravni poredak priznaje svakome pravo da od nadležne javne vlasti traži pravnu zaštitu (tzv. pravozaštitni zahtjev), pa je nadležna javna vlast dužna uzeti svaki takav zahtjev u postupak, te o njemu odlučiti
- ako je zahtjev utemeljen na subjektivnom stvarnom pravu, i ako se ovlasti iz tog prava smiju izvršavati, javna vlast je dužna to omogućiti (u za to propisanom postupku i u granicama procesnih mogućnosti)
- putem djelovanja javne vlasti bit će uspostavljena ona privatna vlast koja je bila oduzeta ili narušena, a ako to više nije moguće postići (npr. stvar je uništena), odgovorna osoba bit će dužna naknaditi štetu

2) nepravnim putem → preko samopomoći

- u nekim slučajevima nositelj smije sam, bez pomoći suda ili drugog nadležnog tijela vlasti štititi svoje stvarno pravo
- samopomoć može biti:
 - a) nedozvoljena – u pravilu, jer pravni poretki preferiraju pravni put ostvarivanja i zaštite prava
 - b) dozvoljena – samo iznimno, a i tada u pravilu samo kao defanzivna samopomoć (odbrana od protupravnog napadaja), i to samo pod određenim pretpostavkama

Subjektivna stvarna prava posredno se štite i:

- kaznenopravnim normama (iako im glavna svrha ipak nije neposredna zaštita privatnih prava u korist njihovih nositelja)
- upravnopravnim normama (glavni cilj im je također uglavnom nešto drugo)

1.2.4.7. Prestanak

- stvarna prava su u načelu trajna, što znači da prestaju tek kad nastupe one okolnosti uz koje pravni poredak veže prestanak tih prava, tj. kad se ispune pretpostavke prestanka stvarnih prava
- prestanak stvarnih prava može biti:
 - a) apsolutan – ako je pravo prestalo postojati (npr. stvar je propala, nositelj se odrekao svog stvarnog prava, netko je izvorno stekao stvarno pravo glede iste stvari čime je istisnuo dotadašnje i sl.)
 - b) relativan – ako je stvarno pravo prestalo pripadati svojem dotadašnjem nositelju, ali nije prestalo postojati nego je prešlo na drugu osobu
 - relativan prestanak stvarnog prava je prestanak samo sa stajališta njegovog dotadašnjeg nositelja

- relativan prestanak nije ništa drugo nego druga strana tuđeg izvedenog stjecanja istog prava, i to takvog stjecanja u kome dolazi do prijenosa (translacije) stvarnog prava s dotadašnjeg na novog nositelja

1.2.4.8. Više stvarnih prava na istoj stvari

Na jednoj stvari može postojati i više stvarnih prava, pri čemu svako od njih može pripadati jednoj ili više osoba.

(osim što je predmetom nečijeg prava vlasništva, ista stvar može ujedno biti i predmet ograničenih stvarnih prava – tada je ona predmet onoliko stvarnopravnih odnosa koliko ima subjektivnih prava)

- na jednoj stvari može postojati samo jedno jedino pravo vlasništva
 - osnuje li se novo pravo vlasništva na cijeloj toj stvari, dotadašnje pravo vlasništva time neizbježno prestaje
 - ali, uz pravo vlasništva mogu na istoj stvari postojati ograničena stvarna prava – tada ta prava svojim postojanjem ograničavaju mogućnost izvršavanja sadržaja prava vlasništva na ono što ne smeta izvršavanju tih prava
- na jednoj stvari mogu postojati brojna ograničena stvarna prava različitih ili istih vrsta, kao prava istih ili različitih osoba
 - kad na stvari postoji više ograničenih stvarnih prava koja se ne bi mogla sva izvršavati, a da jedna ne krnje mogućnost izvršavanja drugih, njihov međusobni odnos se u pravilu određuje po načelu prvenstva
 - u pravilu, prvenstvo ima ono stvarno pravo koje je prije nastalo (prior tempore potior iure)

1.2.5. O općim dobrima, javnim dobrima i dobrima od interesa za RH

1. OPĆA DOBRA

čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 35. st. 7. ZV

nesposobnost općih dobara da budu predmetom stvarnopravnih odnosa:

Opća dobra (res communes omnium) nisu sposobna biti predmetom ičijih stvarnih prava, a time niti stvarnopravnih odnosa.

Stvar, dakle neki dio prirode, je opće dobro (čl. 3. st. 1. ZV):

- 1) ako zbog svojih naravnih osobina nije prikladna da bude predmetom stvarnih prava
 - nisu sposobni biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi svih, kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru, te morska obala (opća dobra)
 - sve su to tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi, ljudi ih rabe, ali ih kao cjelinu nitko nije u stanju podvrgnuti svojoj privatnoj vlasti, pa kao cjeline nisu sposobne biti predmet stvarnih prava – mogu biti samo na uporabi svih
- 2) ako su joj zakonske norme uskratile sposobnost da bude predmetom stvarnih prava (res extra commercium)

Javna vlast na općim dobrima:

- da bi opća dobra mogla biti na uporabi svih, potrebno je da o njima brine i njima upravlja javna vlast (imperijum države), i to javna vlast u svojoj ulozi suverena, a ne vlasnika:
 - o općim dobrima vodi brigu, njima upravlja i za to odgovara RH, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 - tko god odlučuje o općim dobrima ili o stvarima u vlasništvu RH, ili njima upravlja, dužan je postupati kao dobar domaćin i odgovara za to
 - prema odredbi ZZK, opće dobro će se upisati u z.k., ako to zatraži osoba koja na tome ima pravni interes²⁴
 - ZZK sadrži još neke odredbe o općem dobru²⁵
- glede općih dobara redovito se zakonom uspostavlja neko posebno javnopravno (upravnopravno) uređenje, kojim se regulira upravljanje njima, te način na koji ih pojedinci mogu koristiti (uzimati vodu iz rijeka, ploviti morem, loviti ribu ...)

Pomorska dobra:

- predstavljaju osobito važnu vrstu općih dobara – njihov pravni status, način uporabe i korištenja posebno je propisan
- definicija Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama:
 - „pomorsko dobro čine unutrašnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj uporabi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje“ (čl. 3. st. 2.)
 - „dijelom kopna smatraju se morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju prirodna bogatstva“ (čl. 3. st. 3.)

stvarnopravni odnosi u pogledu stvari izdvojenih iz općeg dobra:

²⁴ glavna knjiga, 69. str.

²⁵ vlastovnica, 70. str.

- izdvajanjem iz općeg dobra, nastaje zasebna pokretna stvar, različita od općeg dobra kao cjeline – kako opće dobro nije ni u čijem vlasništvu, tako ni stvar koja je nastala izdvajanjem iz njega nije ničija, ona je res nullius (ničija stvar)
- na izdvojenim dijelovima općeg dobra privatna vlast je moguća – pritom ona nije uvijek dozvoljena
 - to pitanje je uglavnom uređeno onim javnopravnim uređenjem postavljenim glede nekog općeg dobra
 - i kad nije posebno regulirana takva mogućnost za pojedince, ali je implicirana u općoj uporabi tog dobra (npr. kod uporabe morske vode), nema pravne zapreke da bilo koji građanskopravni subjekt izdvoji i sebi prisvoji dio tog dobra

stvarnopravni odnosi posredstvom koncesije na općem dobru:

čl. 3. st. 4. ZV

- subjekt koji upravlja nekim općim dobrom (kod nas: u pravilu RH) je ovlašten da na neko vrijeme, naplatno, da pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi koncesiju za neku posebnu uporabu i korištenje općeg dobra, pod uvjetima određenim zakonom
- ako neka osoba dobije takvu koncesiju, ona ima pravni položaj koji je određen zakonom i, u okvirima zakona, aktom kojim mu je dana koncesija, odnosno ugovorom s koncesionarom; koncesija može imati različit sadržaj, pa i takav da ovlašćuje koncesionara da na općem dobru izgradi zgradu ili drugu građevinu
- pravno nisu dijelovi općeg dobra one zgrade i druge građevine koje su na njemu izgrađene na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje; prestankom koncesije, te nekretnine gube svoju samostalnost i postaju dijelovi općeg dobra; kako na općem dobru ne mogu postojati subjektivna stvarna prava, prestaju takva prava koja su dotad postojala, pa nastaje situacija poput one kad neka stvar ili vrsta stvari bude stavljena izvan prometa

2. JAVNA DOBRA

čl. 35. st. 2., 3., 4., 5., 6. ZV

Javna dobra (res publicae, javne stvari) su sve stvari u imovini države ili drugih javnopravnih subjekata.

Dakle, to su stvari u vlasništvu RH ili drugih pravnih osoba javnog prava.
(jedinica lokalne samouprave, područne samouprave i uprave, ustanova)

Sposobnost javnih dobara da budu predmetom stvarnih prava:

- 1) po „francuskom“ modelu – javna dobra se u načelu izuzimaju iz djelovanja stvarnopravnog uređenja (proglašuju se extra commercium) i stavljaju se pod poseban javnopravni režim
- 2) po „njemačkom“ modelu – nastoji i javne stvari, koliko god je to moguće, podvrgnuti jednakom stvarnopravnom uređenju kao i sve druge stvari → taj model prihvaćen je kod nas:

Javna dobra su objekti stvarnih prava, a „RH i druge pravne osobe javnog prava koje su nositelji prava vlasništva, imaju kao vlasnici u pravnim odnosima isti položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije drugo određeno“ (čl. 35. st. 1. ZV). Dakle, javna dobra su načelno izjednačena s drugim stvarima, no ako je zakonom glede njih uspostavljeno posebno pravno uređenje, prvo će se primjenjivati pravila tog uređenja, a tek podredno pravila općeg stvarnopravnog uređenja.

Javnopravni subjekti izvršavaju određene zadatke u vezi s javnim potrebama – za izvršavanje im služe javna dobra, pa im se tako i određuje namjena → namjenu stvari u vlasništvu RH određuje zakon ili nadležno državno tijelo na temelju zakona. Prema tome kakva im je namjena određena, razlikuju se:

a) javna dobra u općoj uporabi:

Svatko ima pravo stvarima u vlasništvu RH koje su namijenjene za uporabu svih (javna dobra u općoj uporabi) služiti se na način koji je radi ostvarenja te namjene odredilo tijelo ili ustanova kojoj su dane na upravljanje, odnosno tijelo nadležno za određivanje namjene, koje njima neposredno upravlja. Ako nije što posebno propisano zakonom, na javna dobra u općoj uporabi na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja vrijede za opća dobra.

b) javna dobra u javnoj uporabi:

Stvari u vlasništvu RH koje su namijenjene neposrednom izvršavanju prava i dužnosti RH, njezinih tijela i ustanova (javna dobra u javnoj uporabi) rabe u skladu s tom namjenom ona tijela i ustanove kojima ih je dalo na upravljanje tijelo nadležno za određivanje namjene, ako ih to tijelo nije zadržalo u svojoj neposrednoj uporabi.

c) javna dobra koja nisu namijenjena ni za opću ni za javnu uporabu (stvari u tzv. financijskoj imovini države):

Pravo vlasništva na stvarima u vlasništvu RH koje nisu namijenjene za opću ni za javnu uporabu izvršava tijelo nadležno za određivanje namjene, ako to nije povjerilo kojem drugom tijelu, ustanovi ili osobi, a čisti prihod od tih stvari prihod je državnog proračuna.

3. DOBRA OD INTERESA ZA RH

čl. 4. ZV

Neki dijelovi materijalnog svijeta proglašeni su za dobra od osobitog značenja za RH, čime uživaju njenu osobitu zaštitu:

1) opća dobra (koja su nesposobna da budu predmet stvarnih prava)

- Ustav RH (čl. 52.) propisuje posebna pravna uređenja za one stvari za koje je proglašeno da su dobra od interesa za RH i da imaju njenu osobitu zaštitu – postoje 2 kategorije takvih dobara:
 - *more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva (prva kategorija), ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za RH (druga kategorija), imaju njezinu osobitu zaštitu*
 - *zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti*
- opća dobra od interesa za RH nesposobna su biti predmetom prava vlasništva i ograničenih stvarnih prava (no, iako se na njima ne može imati subjektivna stvarna prava, može se imati koncesiju)

2) stvari koje su predmet prava vlasništva

- također mogu biti proglašene dobrima od interesa za RH:
 - stvari za koje je na temelju Ustava RH posebnim zakonom određeno da su dobra od interesa za nju pa imaju njezinu osobitu zaštitu, a nisu opća dobra, sposobne su biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava
 - vlasnici i ovlaštenici drugih prava na stvarima koje su proglašene dobrima od interesima za RH smiju se služiti tim svojim pravima u skladu sa zakonom određenim načinom uporabe i iskorištavanja tih stvari, a za ograničenja kojima su time podvrgnuti, pripada im pravo na naknadu određenu zakonom
- kako proglašenje nečije stvari dobrom od interesa za RH podvrgava vlasnika ograničenjima kakvima nisu podvrgnuti vlasnici stvari koje nisu proglašene takvim dobrom, radi postizanja pravednosti treba im zakonom odrediti naknadu za takva ograničenja (čl. 52. st. 2. Ustava RH, čl. 4. st. 2. ZV) – kad ne bi imali pravo na naknadu, bio bi im u interesu RH stavljen teret koji drugi subjekti nisu dužni snositi, što je suprotno načelu ravnopravnosti

1.3. POSJED

1.3.1. Pravno relevantna faktična vlast na stvari

1. POJAM

Posjed je pravno relevantna faktična vlast koju neka osoba ima glede određene stvari.
(čl. 10. st. 1. ZV: Osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari, njezin je posjednik.)

- posjed je (socijalna) činjenica (a ne subjektivno pravo) faktičnog postojanja (izvršavanja, trajanja) privatne vlasti neke osobe u pogledu neke stvari, i to takve privatne vlasti kakvu se u društvu općenito smatra relevantnom i uvažava, pa stoga i pravni poredak smatra takvu privatnu vlast pravno relevantnom (tj. uz tu činjenicu veže određene pravne učinke)
- za pravnu relevantnost posjeda (tj. faktične vlasti) nije odlučno ima li on ikakav pravni temelj ili ga nema:
 - dakako, poželjno je da svaki posjed bude utemeljen na subjektivnom pravu koje posjednika ovlašćuje da sa stvari čini ono što on faktično čini → tada bi se njegova faktična vlast podudarala s njegovom pravnom vlašću
 - ali, ako posjednik faktično izvršava svoju vlast glede određene stvari kao da ima pravo na to, premda ga nema, on također posjeduje stvar (tj. ima faktičnu vlast glede nje) → naravno, posjedovanje bez odgovarajućeg pravnog temelja nije dopušteno, ali je i tada činjenica da je stvar podvrgnuta razmjerno trajnoj faktičnoj vlasti neke osobe njen pravno relevantan posjed

2. POSJED I PRAVNI POREDAK

Posjed može postojati samo u ljudskom društvu, gdje djeluju norme pravnog poretka, pa je odnos tih normi i posjeda neizbježan.

neposredno utjecanje pravnog poretka na posjed:

- nije moguće, jer je posjed činjenica, a ne subjektivno pravo → posjed stvaraju pravni subjekti svojim ponašanjem, tj. on će nastati ili neće nastati ovisno o njihovom ponašanju, a tu pravne norme nemaju utjecaj
- posjed nastaje, mijenja se i prestaje samo ako se uspostavi, izmijeni ili prestane odgovarajući odnos faktične vlasti, a to se može dogoditi kao ostvarenje pravne ovlasti na stjecanje posjeda, ali i bez njega, pa čak i suprotno tuđem takvom ovlaštenju

posredno utjecanje pravnog poretka na posjed:

- iako ne može neposredno utjecati na posjed, pravni poredak to čini posredno, preko svog utjecaja na ljudsko ponašanje:
 - on postavlja norme ljudskog ponašanja, ovlašćujući i sileći na određene postupke, uspostavljajući socijalne mehanizme kojima se to provodi
 - to čini i u pogledu posjeda, određujući kome, uz koje pretpostavke pripada pravo na posjed: pravo na posjed (ius possidendi, pravo posjedovanja) je ovlast koju sadrže neka subjektivna prava, ovlašćujući nositelja tog prava na to da posjeduje predmet tog prava (takvu ovlast sadrži npr. pravo vlasništva, pravo najma i sl.)

3. NEKA DOKTRINARNA PITANJA I PROBLEMI

4. GLAVNI PRAVNI IZVORI

- **Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima** (odredbe o posjedu, čl. 10. do 18., ali i brojne druge odredbe)
- Zakon o parničnom postupku (odredbe o zaštiti posjeda: o postupku u parnicama zbog smetanja posjeda, čl. 438. do 445.)
- Ovršni zakon (odredbe o postupku prisilnog ostvarenja zaštite posjeda)

1.3.2. Građa posjedovnog odnosa

1.3.2.1. Uopće

Svaki posjed je socijalni odnos u kojem posjednik (jedna osoba ili više njih) ima relativno trajnu, socijalno relevantnu faktičnu vlast u pogledu određenog objekta (predmeta posjedovanja).

Subjekti takvog odnosa su:

- s jedne strane, posjednik (jedna ili više osoba koja ima faktičnu vlast u pogledu objekta)
- s druge strane, sve ostale osobe, jer je faktična vlast, ako je socijalno relevantna, time relevantna za svakoga (kao što je na pravnoj razini za svakog relevantna pravna vlast koju svojim nositeljima daju apsolutna subjektivna prava)

1.3.2.2. Posjednik i predmet posjedovanja

1. POSJEDNIK

čl. 10. st. 1. ZV

Osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari, njezin je posjednik.

(po čl. 10. st. 5. ZV, to su i osobe koje imaju faktičnu vlast glede drugog, s njom izjednačenog predmeta posjedovanja)

- faktičnu vlast koju pravni poredak smatra posjedom mogu imati samo oni sudionici socijalnog odnosa koji su s pravnog stajališta osobe, tj. pravni subjekti – dakle, kao subjekti posjeda dolaze u obzir svi pravni subjekti (sve fizičke i pravne osobe)
- osim toga, ne zahtijeva se ni poslovna sposobnost, ni hrvatsko državljanstvo, ni bilo koje drugo svojstvo

2. PREDMET POSJEDOVANJA

Predmet posjedovanja može biti sve ono što je po svojim naravnim osobinama prikladno biti predmetom posjedovanja, pod uvjetom da to nije pravno zabranjeno. U obzir da budu predmet posjedovanja dolaze u prvom redu stvari, ali i prava stvarnih služnosti.

a) stvari

čl. 10. st. 4. ZV

- predmet posjedovanja mogu biti sve stvari koje su po svojim naravnim osobinama prikladne za onakvu nečiju faktičnu privatnu vlast kakvu se smatra posjedom (pod uvjetom da pravne norme ne isključuju mogućnost posjedovanja takve stvari)
- zbog zahtjeva da budu faktično prikladne, predmet posjedovanja mogu biti samo stvari koje su:
 - postojeće (nezamislivo je posjedovanje budućih stvari) i
 - individualne (kvantiteti i ukupnosti stvari ne mogu biti predmet posjedovanja)
- predmet posjeda može biti i pojedini dio neke stvari sam za sebe:
posjednikom se smatra i osoba koja svoju faktičnu vlast ima u pogledu dijela neke stvari, premda taj dio ne bi mogao biti samostalnim objektom stvarnih prava, poput sobe ili druge prostorije u stanu i slično
 - ova odredba vrijedi za samostalne (nebitne), ali i za nesamostalne (bitne) dijelove stvari – nesamostalni dio ne može sam za sebe biti predmet stvarnog prava ²⁶, ali posjed nije pravo, pa se opće učenje o stvarima kao objektima subjektivnih stvarnih prava ne može bezrezervno primijeniti i na objekte posjedovanja
 - što vrijedi za dijelove stvari, na odgovarajući način vrijedi i za pripatke stvari

b) prava

(stvarne služnosti)

čl. 10. st. 5. ZV

²⁶ dijelovi stvari, 13. str.

S posjedom stvari izjednačeno je faktično izvršavanje sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke nekretnine (posjed prava), pa se na posjed prava primjenjuju na odgovarajući način odredbe o posjedu stvari, ako to nije suprotno naravi prava niti odredbama zakona.

- kao što je posjed stvari faktično postojanje vlasti neke osobe glede određene stvari (bez obzira na to je li njoj ta stvar i pravno pripada), tako je i posjed prava stvarne služnosti stanje u kojem neka osoba faktično izvršava sadržaj prava stvarne služnosti glede neke nekretnine (bez obzira na to je li ona ovlaštenik tog prava ili nije)
- ostala prava ne mogu se posjedovati, tj. faktično izvršavanje sadržaja drugih prava ne smatra se posjedom prava (njegovim izvršavanjem ili nastaje posjed stvari, ili ne nastaje nikakav posjed)

1.3.2.3. Posjednikova faktična vlast

Svaki posjed je socijalni odnos u kome postoji socijalno relevantna faktična vlast jednog ili više osoba glede neke stvari.

O sadržaju njezine faktične vlasti ovisi je li osoba uopće posjednik ili nije, posjeduje li ona stvar ili pravo, posjeduje li neposredno ili posredno, a o svemu tome dalje ovise pravni učinci posjeda.

1. POSJED STVARI

Sadržaj posjeda stvari je faktična vlast koju određena osoba ima glede određene stvari (čl. 10. st. 1. ZV). Ta faktična vlast treba objektivno postojati kao socijalna činjenica → ima li neka osoba posjed, ili ga nema, ovisi o tome je li glede te stvari uspostavljeno stanje koje se u odnosnom društvu vidi, osjeća i ocjenjuje kao stanje njezine faktične vlasti na/glede te stvari.

Shvaćanja društva o tome kad takva vlast postoji se mijenjaju, ali pritom se uglavnom uzimaju u obzir ove **okolnosti**:

1) vanjska vidljivost

- ono što se u društvu zamjećuje, osjeća i shvaća kao nečija razmjerno trajna, za svakoga relevantna vlast neke osobe glede određene stvari, to je posjed; bar na razini neposrednog posjedovanja, postojanje posjeda mora biti vanjski vidljivo bar za onog tko na tome ima pravni interes
- pritom je redovito dovoljno da bude zamjetljivo postojanje nečije vlasti, a nije nužno da bude vidljivo tko je posjednik

2) razmjerna stalnost – vlast postoji samo kao više-manje trajno stanje, ne i kao nešto privremeno, trenutačno (npr. posjetitelj nije posjednik stolice na koju je sjeo, hotelski gost ne posjeduje sobu u kojoj je odsjeo na kraće vrijeme ...)

3) mogućnost isključenja tuđih samovlasnih zahvaćanja u stvar

- posjed je faktična vlast na stvari, što implicira mogućnost isključenja trećih od samovoljnih zahvata u stvar
- posjed stvari će postojati samo dok posjednik bude u stanju da (sam ili uz pomoć vlasti) treće isključi od onih utjecaja na stvar koji bi po sadržaju bili negacija njegove faktične vlasti – no, nemogućnost isključenja zahvata koji nisu izvršavanje posjednikove vlasti glede stvari neće negativno utjecati na egzistenciju njegovog posjeda

4) dostupnost stvari posjedniku

- u užem smislu, stvar je posjedniku dostupna kad je on zaista drži (ima je u svojim rukama, pod svojim ključem i sl.)
- u širem smislu, ovaj kriterij je ispunjen i kad god mu je stvar dostupna zato što drugi poštuju njen posjed (npr. poštuju posjed njegovog automobila parkiranog na ulici) – postojanje dostupnosti u ovom smislu treba procjenjivati po konkretnim shvaćanjima u odnosnoj socijalnoj okolini, s obzirom na odnosne prilike i vrstu stvari
- nesumnjivo je da privremeni prekid dostupnosti ne znači još i prekid posjedovanja stvari (načelo kontinuiteta posjeda)

Grada faktične vlasti (posjeda) može biti:

- jedinstvena → tad je posjed samo neposredan
- stupnjevana → sastoji se od neposrednog (kao temeljnog) i posrednog posjeda; kad je posjed stupnjevan, razlikuje se samostalan posjed od nesamostalnih posjeda

1.1. NEPOSREDAN POSJED STVARI

čl. 10. st. 2. ZV

Tko svoju faktičnu vlast izvršava osobno ili posredovanjem pomoćnika u posjedovanju, neposredni je posjednik.

- za neposredan posjed stvari karakteristično je neposredno osobno (ili putem pomoćnika) tjelesno (fizičko) držanje stvari u vlasti osobe – postojanje takvog posjeda procjenjuje se objektivno, po općim shvaćanjima u određenom društvu
- neposredan posjed stvari je temelj svakog posjedovanja – stvar može biti u nečijem neposrednom posjedu, a da pritom nije ni u čijem posrednom posjedu, niti da itko ima u njezinu korist posjed prava (obrnuto nije moguće)

posjedovni čini:

Svaki čin (akt) koji neka osoba izvrši neposredno na stvari, ako je vanjski vidljiv i takvog sadržaja da ga se u društvu može prepoznati kao ostvarenje faktične vlasti te osobe na toj stvari, njezin je posjedovni čin.

- tko izvršava posjedovne čine na stvari koju već posjeduje, ostvaruje svoj već postojeći posjed na toj stvari
- tko poduzme posjedovni čin na stvari koju do tada nije posjedovao, stječe neposredni posjed te stvari (ali ako taj čin poduzme bez/protiv volje osobe koja već posjeduje tu stvar, to je čin smetanja njezina posjeda)

Je li čin kojeg je netko poduzeo glede neke stvari njezin posjedovni čin na toj stvari, prosuđuje se objektivno, prema shvaćanjima koja u društvu postoje o tome čime se ostvaruje faktičnu vlast na takvoj stvari. No, svakako da kao posjedovni čin može biti ocijenjen jedino takav čin osobe koji je njezin voljni čin:

- izvršavanje vlasti implicira voljno postupanje, pa nema vlasti bez volje vladati (tj. čin koji bi netko poduzeo bez ikakve volje da njime ostvaruje svoju vlast na stvari, nije njegov posjedovni čin – to vrijedi za onog tko nešto čini a da to ne želi, ali i za onog tko nešto čini samo za drugoga, jer on tad ne izvršava nikakvu svoju, nego isključivo tuđu vlast, a posjedovni čin mora biti poduzet s voljom da se izvršava svoju vlast na stvari)
- volja je i po tzv. objektivnoj koncepciji posjeda neophodna da bi neki čin bio posjedovni čin, no po takvim uređenjima nije, sa stajališta posjeda, mjerodavan sadržaj volje: dovoljno je da netko drži stvar u svojoj vlasti, što implicira njegovu volju da izvršava svoju vlast na stvari (nebitno je čini li to jer se smatra vlasnikom, ili zakupnikom, ili se uopće ne smatra nositeljem ikakva prava na toj stvari)
- osim toga, volja implicirana u izvršavanju nečije vlasti ne mora uvijek imati sve one kvalitete koje se inače traže da bi volja bila pravno relevantna – dovoljna je tzv. prirodna volja:
 - prema tome, da bi neki čin imao karakter posjedovnog čina, dovoljno je da ga je kao čin svoje faktične vlasti učinila osoba koja je, prema shvaćanju koje o tome općenito postoji u društvu, bila pritom sposobna da na temelju svoje odluke uspostavi trajni odnos vlasti glede odnosne stvari
 - iznimka: ako je posjedovni čin pravni posao → tad moraju biti ispunjene pretpostavke valjanosti pravnih poslova, pa je potrebna pravno kvalificirana volja (volja poslovno sposobne i ubrojive osobe) koja je očitovana tako da zadovoljava pretpostavke valjanosti očitovanja (očitovala je slobodno, ozbiljno, određeno i razumljivo)

izvršavanje posjedovnih čina posredstvom pomoćnika u posjedovanju:

čl. 12. ZV

Neposredni posjednik, osim osobno, može izvršavati posjedovne čine i posredstvom druge osobe – pomoćnika u posjedovanju:

pomoćnik u posjedovanju je osoba koja neposredno poduzima one čine kojima se izvršava faktična vlast na stvari, ali koja time ne izvršava nikakvu svoju, nego isključivo tuđu faktičnu vlast.

- kako ne izvršava nikakvu svoju vlast glede stvari, pomoćnik u posjedovanju nije posjednik te stvari – on samo služi drugome kao oruđe njegova posjedovanja, pa su čini koje on poduzima za drugoga, čini toga drugoga (posjed nema onaj tko ne izvršava nikakvu svoju vlast glede neke stvari)
- dok osoba koja je u radnom ili sličnom odnosu ili u nečijem kućanstvu postupa pokoravajući se tuđim nalogima glede stvari ili prava, pa izvršava isključivo tuđu faktičnu vlast, ona nema posjed, nego je samo posjednikov pomoćnik u posjedovanju
 - to mora biti vanjski prepoznatljiv odnos podređenosti, u kome je njezino postupanje s predmetom posjeda dirigrano tuđom voljom do te mjere da svaka promjena naloga rezultira odgovarajućom promjenom njezina postupanja s tim predmetom (to nije dužnost postupati po tuđim generalnim nalogima kakvu ima npr. nalogoprimac, nego faktična podređenost drugome – poslušnost, pokornost u postupanju s predmetom posjeda)
 - osim osoba u radnom i sličnom odnosu i članova nečijeg kućanstva, pomoćnik u posjedovanju može biti i svaka druga osoba koja izvršava određene posjedovne čine na stvari, a da time ne izvršava nikakvu svoju vlast glede te stvari, nego isključivo tuđu vlast (npr. prekarist)
- kad pomoćnik u posjedovanju poduzme glede predmeta posjedovanja posjedovni čin po svojoj volji, pa njime uspostavi neku svoju vlast, ona je prestala biti tuđi pomoćnik u posjedovanju te stvari, a postala njezin neposredni posjednik

1.2. POSREDAN POSJED STVARI

čl. 10. st. 3. ZV

Kad netko stvar posjeduje kao plodouživatelj, založni vjerovnik, zakupoprimac, najmoprimac, čuvar, posudovnik ili u kojem drugom sličnom odnosu u kojemu je prema drugome ovlašten ili obvezan kroz neko vrijeme posjedovati je, onda je posjednik te stvari i taj drugi (posredni posjednik). Stoji li posredni posjednik prema nekomu trećemu u takvu odnosu, i taj je posredni posjednik.

- dakle, posredni posjed stvari postoji ako neposredni posjednik, izvršavajući svoju faktičnu vlast na stvari, ujedno time izvršava i vlast za drugoga, jer se tada posredstvom vlasti neposrednog posjednika stvar ujedno nalazi i u posrednoj, „višoj“ faktičnoj vlasti posrednog posjednika – posredni posjed stvari postoji uz neposredan kad je privatna vlast na stvari (faktična, a možda i pravna) višeslojna, što je veoma čest slučaj u socijalnim odnosima u pogledu stvari
- faktična vlast tog posrednog posjednika postoji kroz njegov odnos s neposrednim posjednikom i ne mora biti (i redovito nije) vanjski vidljiva – vanjski je vidljiv neposredan posjed, a odnos između neposr. i posrednog posjednika ne mora biti takav

Posredni posjed stvari može postojati samo ako neposr. posjednik izvršavajući svoju faktičnu vlast ujedno izvršava i vlast za drugog. Zato je za postojanje posrednog posjeda potrebno dvoje:

- a) posredujući posjed – to je onaj neposredan posjed posredstvom kojeg posredni posjednik posjeduje, ako između njega i

neposrednog posjednika postoji posredujući odnos

- b) posredujući odnos – to je odnos neposrednog i posrednog posjednika u kojem neposredni stvar posjeduje kao netko tko ju je „kroz neko vrijeme“ ovlašten (npr. kao posudovnik, založni vjerovnik) ili obvezan posjedovati (npr. kao čuvar), a potom treba stvari predati posrednom posjedniku u neposredan posjed

Da bi odnos neposrednog posjednika s drugom osobom u pogledu određene stvari bio posredujući odnos, zbog kojeg će ta druga osoba imati posredan posjed iste stvari, potrebno je da taj njihov odnos ima **2 nerazdvojne komponente**:

- a) ovlast ili obvezu neposrednog posjednika da stvar posjeduje privremeno („kroz neko vrijeme“) i u okviru više vlasti posrednog posjednika iz koje je izvedena (zbog čega, kad neposredan posjednik izvršava svoju vlast u pogledu stvari, on time ujedno izvršava i vlast posrednog posjednika u pogledu iste stvari)
- b) zahtjev posrednog posjednika neposrednome, da mu preda stvar u neposredan posjed nakon što prestane biti ovlašten ili obvezan posjedovati je
- mogućnost za ostvarenje tog zahtjeva ne treba biti aktualna, obveza vraćanja stvari ne treba biti dospjela
 - dovoljno je i da je samo virtualna, tj. da postoji makar i najmanja mogućnost da će posredni posjednik jednom moći ishoditi udovoljenje tom zahtjevu

Dakako, cijeli posredujući odnos, pa tako i njegove komponente, mogu biti utemeljeni na pravu (redovito jesu), ali i to ne moraju biti (dovoljno je da postoje kao faktični odnos neposrednog i posrednog posjednika).

1.3. VIŠESTRUKO STUPNJEVANI POSJED STVARI

- moguće je i višestruko stupnjevanje posjeda stvari (čl. 10. st. 3. ZV): tada će u temelju uvijek biti nečiji neposredan posjed stvari, a na njemu će biti izgrađena cijela, često vrlo dugačka ljestvica višestruko stupnjevanog posjeda
- u toj će ljestvici neposredan posjed biti prvi posredujući posjed, potom će posredni posjed služiti kao daljnji posredujući posjed itd. (za odnos između posredujućeg i posrednog posjeda vrijedi mutatis mutandis sve što i za odnos neposrednog posjeda kao posredujućeg i njegovim posredstvom egzistentnog posrednog posjeda)

1.4. SAMOSTALAN I NESAMOSTALAN POSJED

čl. 11. st. 1. ZV

Tko stvar posjeduje kao da je njezin vlasnik ili posjeduje pravo kao da je nositelj toga prava, samostalni je posjednik.

Tko stvar ili pravo posjeduje priznajući višu vlast posrednog posjednika, nesamostalni je posjednik.

- **samostalan posjed (tzv. vlasnički)** – postoji ako posjednik posjeduje stvar kao da je njezin vlasnik, tj. ne priznajući ničiju „višu“ privatnu, posrednu vlast na toj stvari
 - samostalnost posjeda je pretpostavka nekih pravnih učinaka (jedino samostalan posjed stvari može putem dosjelnosti prerasti u pravo vlasništva te stvari)
 - samostalnost posjeda nije potrebno dokazivati: posjed će se smatrati samostalnim, ako se ne dokaže suprotno ²⁷
 - na navedenu predmnjevu samostalnosti posjeda oslanja se, glede pokretnih stvari, i predmnjeva vlasništva: svatko može u pravnom prometu valjano postupati pouzdavajući se u to da je samostalni posjednik pokretne stvari njezin vlasnik, osim ako zna ili je morao znati da nije tako ²⁸
- **nesamostalan posjed (tzv. uporabni)** – postoji ako posjednik stvar posjeduje priznajući tuđu „višu“ privatnu vlast na njoj

SAMOSTALNOST POSJEDA I GRAĐA POSJEDA

- ako je građa posjeda **jedinstvena**, tj. posjed je samo neposredan, on je neminovno samostalan
- ako je građa posjeda **stupnjevana**:
 - neposredan posjed ne može biti samostalan kad god postoji posredan posjed iste stvari (jer je tada vlast neposrednog posjednika izvedena iz „više“ vlasti posrednog posjednika)
 - posredan posjed može biti:

- a) samostalan – ako posredan posjednik ne izvodi svoju „višu“ vlast iz „još više“ vlasti neke treće osobe
- b) nesamostalan – ako posredan posjednik izvodi svoju „višu“ vlast iz „još više“ vlasti neke treće osobe

(dakle, kad postoji više stupnjeva posjeda iste stvari, samostalan je samo posjed onog stupnja koji je najudaljeniji od neposrednog posjeda, dok su na svim ostalim stupnjevima posjedovanja te stvari nesamostalni posjedi; kako svaki od njih izvodi svoju faktičnu vlast iz tuđe „više“ vlasti, to su svi nesamostalni posjedi iste stvari svrstani u hijerarhijski red od „najvišeg“ do „najnižeg“)

1.5. POSJED I SUPOSJED

čl. 10. st. 6. ZV

Na svakom stupnju posjedovanja, posjed može biti:

- 1) **posjed (samoposjed, individualni posjed)** – postoji kad na jednom stupnju posjedovanja stvar posjeduje samo jedna osoba

²⁷ predmnjeva samostalnosti, 50. str.

²⁸ opća predmnjeva posjednikovog vlasništva nekretnine, 50. str.

ili

2) suposjed

- kad isti posjed stvari ili prava ima više osoba, one su suposjednici (što kod višestruko stupnjevanog posjeda znači: kad na istom stupnju posjedovanja stvar posjeduje više osoba, one su suposjednici)
- svi suposjednici imaju isti posjed stvari na istom stupnju posjedovanja pri čemu je faktična vlast svakog suposjednika ograničena faktičnom vlašću ostalih suposjednika
- nema suposjeda između neposrednog i posrednog posjednika iste stvari, a ni između različitih stupnjeva posredovanja
- suposjed se uvijek pojavljuje kao nepodijeljeni posjed jer se posjed, kao faktična vlast ne može dijeliti po kvotama kao npr. vlasništvo ili neko drugo subjektivno pravo – iako faktična vlast nije podijeljena među suposjednicima, način njenog izvršavanja može biti različit, pa ovisno o tome razlikujemo:
 - 1) običan suposjed – takav je posjed kod kojeg svaki od suposjednika može suposjed izvršavati neovisno od ostalih suposjednika; pritom faktična vlast ostalih posjednika konkurrira s njegovom, dakle s njegovim izvršavanjem suposjeda
 - neposredan običan suposjed je npr. neposredan suposjed stanara jedne kuće, glede zajedničkih dijelova zgrade: svaki se od njih samostalno služi stubama, dizalom, praonicom rublja, dvorištem i sl.
 - na razini posrednog posjeda postoji običan posredan suposjed, ako posredni suposjednici imaju prema neposrednome zahtjev na izručenje stvari kao solidarni vjerovnici
 - 2) zajednički suposjed – to je onaj kod kojeg ni jedan od suposjednika ne izvršava suposjed samostalno, nego svaki samo u zajednici s ostalima, dakle kao da su svi oni zajedno jedan posjednik
 - tipičan primjer neposrednog zajedničkog suposjeda stvari je suključarstvo, naime slučaj osoba koje su posjednici npr. jedne blagajne tako da svaka od njih ima svoj ključ, a blagajna će se otvoriti samo ako bude otključana sa svim ključevima
 - posredan zajednički suposjed stvari postoji ako suposjednici imaju prema neposrednom zahtjev na izručenje stvari kao vjerovnici nedjeljive obveze

2. POSJED PRAVA

- općenito uzevši, posjed prava je relativno trajno stanje u socijalnim odnosima u kojem neka osoba faktično izvršava sadržaj nekog prava koje je sposobno za posjedovanje
- kako su u našem pravnom poretku za posjedovanje sposobna samo prava stvarnih služnosti (čl. 10. st. 5. ZV), kod nas je posjed prava razmjerno trajna faktična vlast posjednika jedne nekretnine kao povlasne, koja se sastoji u faktičnom izvršavanju sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke tuđe nekretnine kao poslužne (na posjed prava primjenjuju se na odgovarajući način odredbe o posjedu stvari, ako to nije suprotno naravi prava ni odredbama zakona)

Posjed prava se veoma razlikuje od posjeda stvari, zbog netjelesne naravi subjektivnih prava uopće, a i zbog specifičnog sadržaja prava stvarnih služnosti posebno → ono se sastoji u izvršavanju sadržaja prava stvarne služnosti na nečijoj nekretnini (kao poslužnoj), a u korist one nekretnine koju posjeduje subjekt koji izvršava sadržaj tog prava. Pravo stvarne služnosti ne može posjedovati bilo tko na bilo čemu, nego jedino posjednik jedne nekretnine kao povlasne, na drugoj nekretnini kao poslužnoj (nema posjeda prava bez posjeda stvari, a niti posjeda stvari bez neposrednog posjeda stvari). Sadržaj posjeda prava će neizbježno biti bitno različit, ovisno o tome da li posjednik povlasne nekretnine faktično izvršava sadržaj afirmativne ili negativne stvarne služnosti glede poslužne nekretnine (čl. 186. st. 1. ZV), jer se služnosti svake od tih vrsta bitno drukčije izvršava.

a) afirmativne stvarne služnosti

- to su one služnosti koje se u korist jedne nekretnine kao povlasne izvršavaju na drugoj nekretnini kao poslužnoj, a što onaj čija je poslužna nekretnina trpi
- posjed afirmativne stvarne služnosti ima posjednik jedne nekretnine na tuđoj nekretnini (nekretnini u tuđem posjedu), ako na potonjoj (kao poslužnoj) izvršava sadržaj neke afirmativne služnosti (npr. služnosti puta) u korist svoje nekretnine (kao povlasne) i to ga izvršava kao svoje pravo služnosti, a osoba koja posjeduje tu drugu nekretninu to trpi

b) negativne stvarne služnosti

- to su one služnosti koje se ne izvršavaju na poslužnoj nekretnini, nego ih se izvršava time što onaj čija je poslužna nekretnina u korist povlasne nekretnine propušta činiti na svojoj nekretnini nešto što bi inače činio (npr. ne gradi na svojoj nekretnini, da ne bi zaklonio vidik s druge nekretnine)
- posjed negativne stvarne služnosti ima posjednik jedne nekretnine na tuđoj nekretnini (nekretnini u tuđem posjedu), ako osoba koja posjeduje tu drugu nekretninu propušta na svojoj nekretnini činiti ono što bi inače činila, i to propušta zbog toga što se podvrgla vlasti kakva njemu pripada ako je ovlaštenik prava negativne stvarne dužnosti u korist svoje nekretnine (kao povlasne) na teret njezine nekretnine (kao poslužne)

Ako posjed povlasne nekretnine ima više stupnjeva, posjed prava stvarne služnosti u korist te nekretnine imat će isto toliko stupnjeva. Naime, posredstvom osobe koja neposredno posjeduje povlasnu nekretninu, a s njom i pravo neke služnosti na poslužnoj nekretnini, imaju posredan posjed prava služnosti na poslužnoj nekretnini i posredni posjednici povlasne nekretnine. Svaki od njih ga ima na onom stupnju posjedovanja na kojem posjeduje povlasnu nekretninu.

- stekne li neposredni posjednik nekretnine posjed prava stvarne služnosti na tuđoj nekretnini kao poslužnoj, ujedno su time i svi posredni posjednici povlasne nekretnine stekli posredni posjed prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini

- prestane li posjed prava služnosti neposrednom posjedniku povlasne nekretnine, prestaju i svim posrednim posjednicima njihovi posredni posjedi tog prava

Samostalan posjednik povlasne nekretnine posjeduje pravo stvarne služnosti u korist te nekretnine, kao da je nositelj toga prava u korist nekretnine, dakle kao samostalni posjednik prava stvarne služnosti (čl. 11. st. 1. ZV).

Na svakom stupnju posjedovanja posjed prava stvarne služnosti, ovisno o posjedovanju povlasne nekretnine, može biti:

- (samo)posjed – ako je posjed povlasne nekretnine na jednom ili na više stupnjeva (samo)posjed, tada je na tim stupnjevima i posjed prava stvarne služnosti u korist te nekretnine (samo)posjed tog prava
- suposjed – ako je povlasna nekretnina u suposjedu na jednom ili više stupnjeva posjedovanja, tada je u istom suposjedu i pravo stvarne služnosti u njezinu korist, dakako opet na odgovarajućim stupnjevima

1.3.2.4. Tzv. idealni posjed

Idealan posjed je naziv za od pravnog poretka priznatu privatnu i za svakoga relevantnu vlast koju osoba ima u pogledu nekog predmeta (stvari, prava) kao da je taj predmet njezin (makar on to možda i nije), a da se pritom ta njena vlast ne sastoji u kakvoj neposrednoj fizičkoj, efektivnoj vlasti na stvari, niti se na nju oslanja.

- unatoč sličnosti s posjedom (oba stvaraju sliku pripadanja subjektivnog prava u pogledu predmeta posjedovanja, bez obzira na to pripada li to pravo posjedniku ili ne), idealni posjed zapravo nije posjed u pravom smislu riječi, jer nema neposrednog tjelesnog, efektivnog držanja stvari u vlasti osobe, a upravo to je bitna osobina svakog pravog posjeda
- idealni posjed nastaje tako što javna vlast nekoj osobi svojom odlukom ili neposredno zakonom „preda stvar u posjed“ uspostavivši nekakvu pravnu relevantnu vlast u pogledu stvari, ali takvu koja nije faktična (efektivna) – tako se osoba koja ima idealni posjed nalazi u položaju da nastupa kao da je ta stvar ili pravo njezino, premda možda i nije
 - to joj daje odgovarajuće mogućnosti postupanja glede stvari, posebno mogućnost pravnog raspolaganja njome
 - redovito se i sama može staviti u faktičan posjed stvari, ali, naravno, nije ovlaštena učiniti to nasilno
- stečeni idealni posjed moći će se prekinuti odlukom koju bi u odgovarajućem postupku donio sud/drugo nadležno tijelo vlasti
- u našem pravnom poretku od idealnih posjeda postoji nasljednički posjed (neko vrijeme nastajao je idealan posjed i na temelju propisa o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, donesenih u vezi s Domovinskim ratom)
- uz idealan posjed vežu se neki pravni učinci – to u pravilu nisu pravni učinci posjeda, ali su im nalik u najmanju ruku po tome što baš kao i oni nastupaju i kad idealnom posjedniku ne pripada ono pravo u pogledu objekta njegovog idealnog posjedovanja za koji izgleda kao da je njegovo

1. NASLJEDNIČKI POSJED

1.1. POJAM, NASTANAK I TRAJANJE

Nasljednički posjed je od pravnog poretka priznata privatna i za svakoga relevantna vlast koju ostavitelj posjednik ima glede svih ostaviteljevih posjeda (nasljednički posjed je tzv. idealni posjed, dakle posjed bez faktične, efektivne vlasti).

- nasljednički posjed nastaje ostaviteljevom smrću, kao posljedica nasljedivosti posjeda:
 - ostaviteljevom smrću stječe nasljedno pravo onaj tko je na to ovlašten na temelju oporuke ili zakona, čime postaje ostaviteljevim nasljednikom (čl. 4. ZN), te stječe ostavinu, koja time postaje njegovo nasljedstvo (čl. 5. st. 2. ZN)
 - ako je ostavitelj u trenutku svoje smrti imao ikoje posjede stvari i/ili prava (a redovito ih je imao), ti su se posjedi našli u sastavu ostavine, te su u trenutku ostaviteljeve smrti prešli na ostaviteljevog nasljednika, postavši njegovi na temelju zakona, bez ikakvog posebnog akta stjecanja, tj. ipso iure (čl. 5. st. 2. i čl. 129. st. 1. ZN)
 - ostaviteljevi posjedi stvari i prava prelaze na njegova nasljednika zbog ostaviteljeve smrti i u njezinu času, onakvi kakvi su u tom času bili u ostavitelja²⁹
- ne prekidajući se ostaviteljevom smrću, svaki ostavitelj posjed se nastavlja kod nasljednika:
 - na istom predmetu posjedovanja,
 - na istom stupnju posjedovanja, te
 - s istim objektivnim kvalitetama posjeda (zakonitost-nezakonitost, istinitost-neistinitost) koje je imao kod ostavitelja
- tako je onaj tko je postao ostavitelj nasljednik postao umjesto ostavitelja posjednikom svega što je posjedovao ostavitelj, ali svaki posjed koji je tako stekao je nasljednički posjed, dakle idealni, a ne faktični posjed
- u trenutku ostaviteljeve smrti redovito se još ne može pouzdano znati tko je ostavitelj nasljednik, ali tko god da je naslijedio ostavitelja postao je u trenutku ostaviteljeve smrti posjednikom umjesto ostavitelja
 - tako je umjesto ostavitelja posjednik osoba (ili osobe) koja možda još ni ne zna da je ostavitelj umro, niti da je njoj pripalo NP (na kojem temelju i koliki dio tog prava), a možda ni ne zna što je sve ostavitelj posjedovao i kako)
 - iako takva osoba redovito još nema faktičnu vlast na predmetima posjedovanja, ona je ipak posjednik, tj. ima nasljednički posjed

²⁹ stjecanje posjeda stvari nasljeđivanjem, 45. str.

- nasljednički posjed nastaje i postoji samo zato da ostaviteljeva smrt ne bi izazvala prekid dotadašnjeg posjedovanja, tj. njime se održava kontinuitet ostaviteljeva posjeda i preko granica posjednikova života
 - nasljednički posjed je idealne naravi → nasljednički posjednik još nema faktičnu vlast koju je imao ostavitelj
 - da bi ju dobio, on mora početi izvršavati posjedovne čine na predmetu posjedovanja → tad će posjed postati faktičan

1.2. PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIČKOG POSJEDNIKA

posjedovni čini:

Ostaviteljev nasljednik ovlašten je da odmah započne i efektivno (faktično) posjedovati ono što je posjedovao ostavitelj.
Nasljednik pritom, naravno, nije ovlašten dirati u ostale posjede iste stvari ili prava.²⁹

- poduzimanjem posjedovnog čina nasljednik uspostavlja svoju faktičnu vlast, čime pretvara nasljednički posjed u faktičan posjed (posjed u pravom smislu) → takvo postupanje neće se smatrati samovlasnim ako su ispunjene ove pretpostavke:
 - 1) ako je zaista ostaviteljev nasljednik
 - 2) ako poduzimanje posjedovnih čina nije povjereno izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine, i
 - 3) ako poduzimanjem posjedovnih čina ne zadire ni u čiji tuđi posjed, odnosno suposjed
- kad ostavitelja naslijedi više sunasljednika → svi oni postaju suposjednici²⁹ naslijeđenih posjeda, pa će ga tako i izvršavati, osim ako je izvršavanje povjereno nekom drugom na temelju:
 - 1) oporukom izražene ostaviteljeve volje → izvršitelj oporuke ili
 - 2) odluke ostavinskoga suda (odnosno javnog bilježnika, koji postupi kao sudski povjerenik) → skrbnik ostavine

posjedovna zaštita:

Ako bi netko samovlasno smetao (tj. oduzeo ili uznemirio) nasljednički posjed dok se on još nije pretvorio u faktični posjed, za nasljedničkog posjednika bi time nastalo pravo na posjedovnu zaštitu tog posjeda

- nasljednički posjed uživa posjedovnu zaštitu kao da je ostavitelj još posjednik → onako kako bi ostavitelj imao pravo štititi svoj posjed od samovlasnog smetanja, tako ga sada, nakon ostaviteljeve smrti, ima pravo štititi ostaviteljev nasljednik, odnosno nasljednici³⁰

dosjelost:

Nasljednički posjed svojim trajanjem doprinosi vremenu posjedovanja potrebnom za stjecanje predmeta posjedovanja (stvari/prava) putem dosjelosti.

2. O TZV. TABULARNOM POSJEDU

Tzv. tabularni (knjižni) posjed je činjenica da je u zemljišnu knjigu upisano pravo vlasništva neke nekretnine ili neko drugo knjižno pravo, kao pravo određene osobe.
 (ta činjenica nastaje upisom u glavnu knjigu, a prestaje brisanjem)

- kao što posjednik ima faktičnu vlast na/glede stvari, pa i kad mu ne pripada pravo koje bi ga na to ovlašćivalo, i činjenica upisa u ZK daje upisanoj osobi neku vlast u pogledu nekretnine, čak i kad joj ne pripada upisano pravo – zato se činjenica upisa u ZK naziva tabularnim posjedom (radi se o tzv. idealnom posjedu, a ne posjedu u pravom smislu riječi)
- **pravni učinci tabularnog posjeda:**
 - 1) činjenica uknjižbe odnosno predbilježbe u z.k. (glavnu knjigu) igra kod stjecanja prava vlasništva nekretnina i drugih prava u pogledu nekretnina ulogu sličnu onoj, koju igra predaja (tradicija) pokretnine u posjed kod izvedenog stjecanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na pokretninama → oboje služi kao način (modus) stjecanja prava
 - 2) kako z.k., izvatici, ispisi i prijepisi iz z.k. uživaju javnu vjeru³¹, to činjenica da je u z.k. upisano neko pravo u korist određene osobe stvara presumpciju da njoj to pravo zaista pripada – ona ne mora dokazivati da joj ono zaista pripada, dovoljno je da dokaže da je upisana kao da je nositelj tog prava (tko tvrdi suprotno, treba to dokazati, pa će moći ishoditi brisanje iz zemljišne knjige)
 - 3) činjenica da je u z.k. neka osoba upisana kao nositelj određenog knjižnog prava ovlašćuje nju da s tim pravom knjižno raspolaže (dok ne bude izbrisana, samo je ona ovlaštena dozvoljavati daljnje upise u z.k.)

³⁰ aktivna legitimacija, 55. str.

³¹ načelo javnosti, 66. str.

- 4) činjenica upisa u z.k. štiti upisanu osobu od onih koji bi inače mogli nekretninu ili pravo na njoj steći pozivajući se na načelo povjerenja u zemljišne knjige³²

(svi ovi učinci faktično daju veliku vlast glede nekretnine onoj osobi koja je u z.k. upisana kao ovlaštenik prava vlasništva ili drugog knjižnog prava na toj nekretnini, i to čak i ako joj ne pripada upisano pravo)

- uz postojanje tabularnog posjeda nisu vezana 2 vrlo važna učinka posjeda:
 - 1) činjenica upisa ne daje pravo na posjedovnu zaštitu
 - 2) činjenica upisa ne dovodi do tabularne dosjelnosti (koliko god nevaljani upis trajao, on se time neće pretvoriti u pravo koje je upisano)

3. O NEKIM DALJNJIM SLUČAJEVIMA TZV. IDEALNOG POSJEDA

prodaja nekretnine stečajnog dužnika u ovršnom postupku:

- kad se u ovršnom postupku prodaje nekretnina dužnika-ovršenika (stečajnog dužnika) radi namirenja tražbina vjerovnika, tada osobi koja je nekretninu kupila u tom postupku (na ovršnoj sudskoj javnoj dražbi ili neposrednom pogodbom) sud tu nekretninu isprva predaje u idealan posjed → naime, OZ propisuje: *u rješenju o dosudi nekretnine sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu u z.k. upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom (čl. 108. st. 1. OZ); nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine i pošto kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu (čl. 108. st. 4. OZ)*
- time kupac nije dobio faktični, nego samo idealni posjed te nekretnine, no dužnik-ovršenik više nema pravo (faktično) posjedovati nekretninu, nego ju je dužan predati kupcu u (faktični) posjed odmah nakon dostave zaključka (čl. 127. OZ)
- ne učini li to dobrovoljno, učinit će to umjesto njega ovršni sud, na prijedlog kupca – naime, nakon što donese zaključak o predaji nekretnine kupcu, sud će na prijedlog kupca pristupiti ovrši radi ispražnjenja i predaje nekretnine kupcu, pri čemu kupac podnošenjem tog prijedloga stječe položaj ovrhovoditelja (čl. 128. do 131. OZ); kad mu nekretninu preda u faktični posjed sam dužnik-ovršenik, ili umjesto njega sudski ovršitelj, kupac je postao posjednik u pravom smislu

1.3.3. Stjecanje posjeda

1.3.3.1. Uopće

1. ČIN STJECANJA

čl. 13. ZV

Posjed je stečen kad stjecatelj uspostavi svoju faktičnu vlast glede stvari,

- bilo da ju je osnovao jednostranim činom (izvorno stjecanje posjeda), ili
- da mu je prenesena (izvedeno stjecanje posjeda).

- čin stjecanja i posjed stoje u odnosu uzroka i posljedice, odnosno sredstva i rezultata koji se postiže tim sredstvom
- posjed je stečen ako i kada je činom stjecanja zaista na/glede stvari nastalo stanje koje ima sve osobine posjeda stvari odnosno posjeda prava, bili neposrednog bilo posrednog
- čin stjecanja posjeda je:
 - redovito neki **tjelesni čin** poduzet na/glede stvari radi stjecanja posjeda, ali
 - u obzir dolazi i **očitovanje volje** – **pravni posao** kojim se prenosi posjed

(pritom nije svaki čin stjecanja prikladan za stjecanje svakog posjeda – neposredan posjed može se steći jedino tjelesnim činom, a posredan posjed jedino očitovanjem volje, tj. pravnim poslom)

- čin stjecanja posjeda može biti:
 - 1) jednostran – uzimanje, oduzimanje posjeda (tada se radi o izvornom stjecanju posjeda)
 - 2) dvostran – predaja, primopredaja, tradicija posjeda (tada se radi o izvedenom stjecanju posjeda)
- da bi se nekim činom mogao steći posjed, taj posjed treba biti posjedovni čin, poduzet s voljom da se uspostavi stjecateljeva faktična vlast na/glede stvari → za posjedovne čine kojima se stječe posjed vrijedi isto što i za posjedovne čine općenito³³
- dok se posjed u pravom smislu (faktični, efektivni) može steći jedino nekim činom stjecanja, tzv. idealni posjed se redovito stječe bez nekog vanjski vidljivog čina stjecanja – odlukom suda ili drugog tijela vlasti, odnosno ispunjenjem zakonskih pretpostavki (npr. ostavitelj nasljednik stječe nasljednički posjed samim tim što je naslijedio ostavitelja)

2. STJECANJE POSJEDA VLASTITIM ČINOM I ČINOM DRUGE OSOBE

³² zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina, 77. str.

³³ posjedovni čini, 33. str.

- stjecatelj može posjed steći:
 - a) vlastitim činom stjecanja
 - b) činom neke druge osobe koja je njegov (stjecatelj) zastupnik (ugovorni, zakonski, poslovođa bez naloga) u poduzimanju čina stjecanja posjeda
 - c) činom osobe koja kao zastupnik dotadašnjeg posjednika predaje posjed stjecatelju

3. IZVORNO I IZVEDENO STJECANJE POSJEDA

1) izvorno (originarno) stjecanje posjeda

- posjed je stečen izvorno ako je stjecatelj:
 - a) jednostranim činom uspostavio svoju faktičnu vlast glede stvari koja tada nije bila ni u čijem posjedu ili,
 - b) ako je bila, uspostavio je svoju vlast neovisno (štoviše, usprkos tom tuđem posjedu)
- izvorno stečeni posjed nema svoj korijen u ranije postojećem posjedu → kad je posjed stečen izvorno, stjecateljeva faktična vlast glede stvari uspostavljena je bez obzira na to je li tada već postojala nečija vlast glede te stvari (tj. izvorno je nastala nova socijalna činjenica; osnovan je posjed koji do tada nije postojao)
- izvorna stjecanja posjeda su u nekim slučajevima:
 - u skladu s pravnim poretom → pravni subjekti su ovlašteni izvorno steći posjed samo onih stvari koje nisu ni u čijem posjedu, a sposobne su da budu objekti posjedovanja
 - proturječna pravnom poretku → nitko ne bi smio samovlasno uzeti u svoj posjed stvar koju mirno posjeduje neka osoba, niti samovlasno uspostaviti posjed stvarne služnosti na nekretnini koju posjeduje druga osoba (no iako to nitko ne bi smio, to se ipak događa, pa kada se dogodi, došlo je do izvornog stjecanja posjeda)

2) izvedeno (derivativno) stjecanje posjeda

- posjed je stečen izvedeno ako je na stjecatelja prešla faktična vlast (posjed) koju je dotadašnji posjednik imao na predmetu posjedovanja
 - a) bilo dvostranim činom predaje (tradicije) kojim je u sporazumu s dotadašnjim posjednikom:
 - prenesen njegov posjed na stjecatelja ili
 - iz njegova posjeda izveden daljnji stupanj posjeda za stjecatelja
 - b) bilo nasljeđivanjem dotadašnjeg posjednika (čime su njegovi posjedi prešli na njegovog nasljednika)
- izvedeno stjecanje posjeda nije samovlasno stjecanje, niti se jednostranim činom može za sebe izvesti posjed iz tuđeg
- za izvedeno stjecanje potrebno je da stjecatelj stekne posjed od osobe koja je posjednik odnosnog predmeta posjedovanja, te da posjed stekne u skladu s njenom voljom (u sporazumu s njom ili nasljeđivanjem)
- stjecatelj će u svom posjedovanju tog predmeta biti sljednik (sukcesor) dotadašnjeg posjednika, a on će biti stjecatelj prednik u tom posjedovanju (prednikova faktična vlast se time ne prekida, nego se nastavlja kroz posjed stjecatelja)

Učinci izvornog i izvedenog stjecanja posjeda:

- u velikoj mjeri se podudaraju, jer posjed, bio stečen izvorno ili izvedeno, redovito ima i ispunjava svoju akvizitnu, publicitetnu i kontinuitetnu funkciju – međutim, među njima postoje i značajne razlike, primjerice:
 - ako netko temeljem pravnog posla od vlasnika stvari stekne samostalni posjed te stvari izvedeno, on tako stječe pravo vlasništva te stvari; međutim, da je on stekao takav posjed tuđe stvari izvorno, prisvojivši si ga, on tim stjecanjem samostalnog posjeda ne bi postao vlasnikom
 - također, iako u pravilu svaki posjed uživa zaštitu, ipak posjed koji je stečen neistinito (silom, potajno, prijevarom, zlouporabom povjerenja), što je često slučaj kod izvornog stečenog posjeda, ipak neko vrijeme neće uživati zaštitu svog posjeda od akata samopomoći one osobe od koje je na neistinit način stečen

1.3.3.2. Stjecanje posjeda stvari

1. STJECANJE POSJEDA JEDNOSTRANIM ČINOM

Jednostrani čin stjecanja posjeda je onaj jednostrani čin kojim biva uspostavljena neposredna, vanjski vidljiva i manje-više trajna vlast osobe glede neke stvari – to može biti čin:

- a) uzeća stvari (ako se njime stječe posjed stvari koja u trenutku stjecanja nije ni u čijem posjedu)
- b) oduzeća stvari (ako se stječe posjed stvari koja jest u nečijem posjedu)

- tko jednostranim činom uspostavi svoju faktičnu vlast glede stvari, stekao je posjed te stvari **izvorno**
- poduzimanje čina usmjerenog na stjecanje posjeda pritom nije samo po sebi dovoljno da bi to bio čin stjecanja posjeda: potrebno je da taj čin da rezultat, tj. da njime nastane ono razmjerno trajno stanje koje se u društvu, dakle objektivno, osjeća i tretira kao vlast osobe na/glede stvari (no, pritom volja osobe koja poduzima čin nije sasvim irelevantna³⁴)

1.1. STJECANJE POSJEDA UZEĆEM STVARI

- činom uzeća (aprehenzije, percepcije) stvari u neposredan posjed izvorno se stječe posjed stvari koje nitko ne posjeduje

³⁴ posjedovni čini, 33. str.

- pod **uzećem** se prvenstveno misli na uzimanje stvari rukom, no to nije jedini način stjecanja posjeda (nužno je tek da bude poduzet jednostrani čin uzimanja u posjed stvari koju nitko ne posjeduje, i da taj čin da rezultat – da njime u pogledu stvari nastane onakvo razmjerno trajno stanje kakvo se u društvu osjeća i tretira kao vlast osobe na/glede stvari)

1.2. STJECANJE POSJEDA ODUZEĆEM STVARI

- i kad netko već ima stvar u svom posjedu, netko drugi može izvorno steći neposredan posjed te stvari – to će se dogoditi jednostranim činom **oduzeća** stvari (dakle također činom uzeća, ali takvim koji uspostavlja stjecateljevu faktičnu vlast glede odnosne stvari, a oduzima faktičnu vlast dotadašnjem posjedniku)
- pritom se razlikuju samovlasno i nesamovlasno oduzeće stvari:

1.2.1. samovlasno oduzeće stvari

- to je oduzeće stvari koje je počinjeno silom, potajno ili prijevaram, ili zlouporabom povjerenja
 - tko stekne posjed stvari na taj način, stekao je neistinit posjed ³⁵
 - izvorno stjecanje posjeda samovlasnim oduzećem stvari od dotadašnjeg posjednika nipošto nije dozvoljeno ³⁶
- izvršenjem samovlasnog čina oduzeća stvari glede oduzete stvari nastaje specifično stanje:
 - stjecatelj ima posjed, ali on nije miran ³⁷ jer onaj od kojeg je posjed samovlasno stečen ima pravo na zaštitu posjeda ³⁸; ukoliko se on posluži tim pravom pa ponovno uspostavi svoju faktičnu vlast glede stvari koja mu je bila oduzeta, prestaje onaj posjed kojeg si je drugi samovlasno prisvojio, a uzima se da smetani posjed nije ni bio prestao, nego da je trajao cijelo vrijeme, u skladu s načelom kontinuiteta posjeda ³⁹
 - međutim, ako se smetani posjednik ne posluži pravom na zaštitu unutar propisanih rokova, to pravo prestaje, a s njim i specifično stanje koje je do tad postojalo → od trenutka kad bivši posjednik više nema pravo na posjedovnu zaštitu, posjed novog posjednika je miran ³⁷, pa ga se više ne može suzbijati sredstvima posjedovne zaštite ⁴⁰ (tada bivšem posjedniku preostaje tek, ako ima pravo koje ga ovlašćuje da posjeduje oduzetu stvar, da pokrene spor o pravu na posjed te stvari, tzv. petitorski spor ⁴¹, kako bi putem suda ishodio da mu stjecatelj vrati tu stvar u posjed)

1.2.2. oduzeće stvari koje nije samovlasno

- oduzeće nije samovlasno ako je čin oduzimanja ili smetanja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda, odnosno drugog tijela, donesenom na temelju zakona koji to dopušta ⁴² – ako nema takvog pravnog temelja, oduzeće će uvijek biti samovlasno (čak i ako oduzimatelj ima pravo na posjed te stvari, npr. pravo vlasništva, jer ga to pravo ne ovlašćuje da sam oduzme stvar drugom, nego tek da putem suda ishodi da se ta stvar oduzme drugom i da njemu)
- posjednik čiji je posjed oduzet oduzećem stvari koje nije samovlasno nema pravo na zaštitu posjeda

1.3. STJECANJE POSJEDA POSREDSTVOM ZASTUPNIKOVOG UZEĆA I ODUZEĆA STVARI

- ako netko izvrši čin uzeća stvari u posjed radeći kao zastupnik druge osobe, on je tim činom stekao za sebe neposredan, a za zastupanog posredan posjed te stvari – da bi zastupani posredstvom čin zastupnika stekao posredan posjed na stvari, potrebno je (uz sam čin uzeća stvari) da među njima postoji **odnos zastupanja**
 - to može biti valjani odnos ugovornog ili zakonskog zastupanja, koji već postoji kad je zastupnik stekao neposredan posjed; u tom trenutku i zastupani dolazi u posredan posjed iste stvari
 - međutim, posjed je moguće izvorno steći i putem poslovođe bez naloga (čak i u slučajevima nepravog posloводства); zastupani tada neće steći posjed čim poslovođa stekne neposredan posjed, nego tek kad on odobri poslovođin čin; ako da odobrenje, ono djeluje ex tunc, pa je zastupani stekao posredan posjed već u času poslovođinog poduzimanja čina
- iznimno, zastupnik zastupnikovim činom uzeća/oduzeća stvari može steći i neposredan posjed stvari → ako čin stjecanja poduzme stjecatelj **pomoćnik u posjedovanju** ⁴³, tj. osoba koja ne izvršava svoju, nego isključivo tuđu faktičnu vlast; u ovom slučaju postavlja se pitanje: kako prosuditi je li osoba koja je poduzela čin nastupala kao zastupnik ili pomoćnik u posjedovanju?
 - to se procjenjuje prema objektivnom kriteriju – mjerodavno je ono što je vidljivo trećim osobama
 - zato bi u pravilu trebalo smatrati da je osoba koja je poduzela čin uzeća time uzela stvar u svoj neposredan posjed; ako nije, to je posljedica njenog odnosa s drugom osobom čiji je ona zastupnik, ili pak pomoćnik u posjedovanju
 - taj odnos redovito nije vanjski vidljiv, pa ako netko tvrdi da je ona uzela stvar postupajući kao tuđi zastupnik ili pomoćnik u posjedovanju, trebat će to dokazati (bude li to sporno)

2. STJECANJE POSJEDA DVOSTRANIM ČINOM – PREDAJA (primopredaja, tradicija)

³⁵ o istinitosti i neistinitosti posjeda, 48. str.

³⁶ samovlasnost čina smetanja, 53. str.

³⁷ miran posjed i umirenje neistinitog posjeda 48. str..

³⁸ pravo na zaštitu posjeda, 54. str.

³⁹ načelo trajnosti, 47. str.

⁴⁰ posjed koji se štiti, 52. str.

⁴¹ predmet raspravljanja i odlučivanja, 55. str.

⁴² samovlasnost čina smetanja, 53. str.

⁴³ izvršavanje posjedovnih čina posredstvom pomoćnika u posjedovanju, 34. str.

Predaja je dvostrani čin usmjeren na to da se u sporazumu s dotadašnjim posjednikom posjed stvari prenese stjecatelju:

Posjed se prenosi predajom same stvari ili sredstva kojim stjecatelj ima vlast na stvari, a predaja je izvršena čim se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju izvršavati vlast glede stvari.

- posjed se činom predaje stječe **izvedeno** (derivativno) – pritom postoje 2 mogućnosti izvedenog stjecanja:
 - 1) da posjed bude prenesen, tj. da ga stjecatelj stekne prenošenjem (translacijom) prednikova posjeda na njega
 - 2) da izvođenjem iz prednikova posjeda bude osnovan (konstituiran) posjed za sljednika

(u oba slučaja bitno je da stjecatelj stekne posjed od osobe koja je u tom času posjednik odnosne stvari – od druge osobe ga ne bi mogao steći izvedeno, jer nitko ne može dati drugome nešto što sam nema)

- čin predaje posjeda tvore **2 sastavnice**:
 - 1) davanje (predavanje, predaja, izručenje, prijenos) – čin dotadašnjeg posjednika
 - 2) primanje – čin stjecatelja

- kao dvostrani čin predaje posjeda dolaze u obzir **2 oblika**:
 - 1) dvostrani tjelesni čin, vanjski vidljiv, kojim se prenosi posjed stjecatelju
 - 2) dvostrano očitovanje volje – dvostrani pravni posao usmjeren na prijenos posjeda stjecatelju

(u pravilu, stvar se tjelesnim činom prenosi u neposredan, a očitovanjem volje u posredan posjed; no, često će koincidirati predaja stvari u neposredan posjed jedne i u posredan posjed druge osobe, npr. kad se stvar preda zastupniku druge osobe)

- predaja je **voljni čin** dotadašnjeg posjednika i stjecatelja:
 - kod predaje tjelesnim činom, dovoljna je tzv. prirodna volja odgovarajućeg sadržaja
 - kod predaje očitovanjem volje potrebna je pravno kvalificirana volja, jer se radi o pravnom poslu (dakle, moraju biti ispunjene pretpostavke valjanosti pravnih poslova)

(no, ako je dotadašnji posjednik bio dužan predati stjecatelju stvar u posjed, a nije to učinio dobrovoljno, predavateljeva sastavnica tog čina, čin davanja, može biti zamijenjena odgovarajućim činom sudskog ovršitelja, ako takav stjecatelj od suda ishodi da mu umjesto i na račun dotadašnjeg posjednika-ovršenika čin predaje izvrši sudski ovršitelj na način propisan normama Ovršnog zakona)

- predaja posjeda je čin usmjeren određenom **cilju** i bit će izvršena kad taj cilj bude postignut:
 - cilj – da se stjecatelju prenese faktična vlast na stvari koja je predmet posjedovanja, posjed
 - taj cilj bit će postignut kad stjecatelj dođe u položaj da može izvršavati faktičnu vlast glede te stvari (čl. 14. st. 1. ZV), i to kao pojedinačni sljednik dotadašnjeg posjednika u posjedovanju te stvari

- **važnost predaje posjeda stvari**:
 - mnogi pravni odnosi se uspostavljaju da bi stvar bila predana u posjed nekoj osobi (npr. ugovori o kupoprodaji)
 - predaja posjeda je često ona točka u kojoj obvezni odnosi prerastaju u stvarnopravne, jer je redovito predaja posjeda stvari jedna od pretpostavki za stjecanje stvarnih prava (npr. prava vlasništva)
 - predaja stvari igra bitnu ulogu i u nekim pravnim odnosima koji nemaju stvarnopravni karakter (npr. u odnosima najma, zakupa, depozita, uskladištenja)
 - predaja posjeda može izazvati obveznopravne učinke kojima stranke i nisu težile prilikom predaje (npr. nastanak prava na odgovornost predavatelja za materijalne i pravne nedostatke predane stvari, prijelaz rizika za slučajnu propast stvari, prijelaz odgovornosti za štetu od opasne stvari na stjecatelja)

2.1. STJECANJE POSJEDA PREDAJOM STVARI

(predaja u užem smislu, tjelesna predaja, fizička predaja, uručenje stvari, primopredaja)

- predajom stvari stjecatelju prenosi se neposredni posjed stvari s predavatelja na stjecatelja
 - o za to je potrebno da bude izvršen dvostrani voljni čin davanja i primanja stvari radi prijenosa posjeda na njoj
 - o pritom se traži bar prirodna volja predavatelja i stjecatelja – takva koja je prema shvaćanjima u društvu dovoljna da predavatelj po svojoj odluci preda neposrednu faktičnu vlast na stvari primatelju, a primatelj da svojom odlukom uspostavi svoju razmjerno trajnu, neposrednu vlast na/glede stvari koju prima
- neposredni posjed stvari nije prenesen predajom:
 - ako stjecatelj nije došao u položaj da faktično može izvršavati svoju faktičnu vlast na stvari
 - ako je u taj položaj došao drukčije, a ne dvostranim voljnim činom davanja i primanja
- no, učinak predaje nije uvijek isti:
 - moguće je da dotadašnja faktična vlast predavatelja bude prenesena na stjecatelja, čime on postaje posjednik

- moguće je da stvar bude predana i primljena u neposredan, ali nesamostalan posjed⁴⁴ stjecatelja, naime da si predavatelj pridrži posredan posjed stvari; za to je potrebno da među njima postoji posredujući odnos, takav u kojem stjecatelj neposrednog posjeda ima pravo privremeno posjedovati stvar (dok je na to ovlašten), a predavatelj ima pravo zahtijevati predaju stvar kad mu to ovlaštenje istekne – predajom će se posjed razdvojiti na 2 posjeda: neposredni nesamostalni posjed stjecatelja i posredni posjed predavatelja
- moguće je i da stvar bude predana u neposredan suposjed⁴⁵, a da je predavatelj stvari ostao u njenom suposjedu
- (je li se dogodilo jedno, drugo ili treće, ovisi o tome kakva je faktična vlast prenesena – samostalna ili nesamostalna, vlast samoposjednika ili suposjednika – u tome bitnu ulogu igra sadržaj volje strana prigodom predaje stvari u posjed stjecatelju, jer je predaja stvari u posjed njihov voljni čin)

SLUČAJEVI PREDAJE STVARI

a) prava predaja (traditio vera) stvari i njezine inačice

- prava predaja – predaja iz ruke u ruku
 - kad se predaje pokretnina, tada predaja ima oblik doslovnog uručenja stvari stjecatelju
 - kad se predaje nekretnina, tad se prava predaja zbiva dovođenjem stjecatelja na nekretninu (odnosno u nju), pokazivanjem međa zemljišta i sl.
- jednak učinak kao prava predaja imaju:
 - 1) uzimanje stvari uz dozvolu (npr. uzimanje stvari koju se kupuje u trgovini sa samoposluživanjem, ili iz automata)
 - posjednikovo davanje dozvole stjecatelju da uzme stvar u posjed sadržajno odgovara predavateljevom pružanju ruke sa stvari koju želi predati u posjed – uzimanje stvari u posjed na temelju te dozvole odgovara primanju stvari iz predavateljeve ruke u primateljeve ruke
 - pritom je neposredan posjed stvari prenesen na stjecatelja tek kad on izvrši svoj dio čina primopredaje: kad uzme stvar i time glade nje uspostavi svoju vlast (a ne kad dobije dozvolu da uzme stvar)
 - 2) dovođenje stvari u krug stjecateljeve faktične vlasti
 - ovdje stjecatelj ne prima stvar doslovno u ruke, nego mu je prenositelj preda tako što je stavi na mjesto koje je pod faktičnom vlašću stjecatelja (npr. stjecatelj odredi primatelju da stavi stvar na njegov stol, ili postavi uređaj za primanje stvari, npr. sandučić za primanje pošte)
 - pritom posjed biva prenesen čim predavatelj stavi stvar na takvo mjesto, a ne tek kad ga stjecatelj odande uzme (jer je čin davanja prilike nekom da mu preda stvar ostavljanjem na određenom mjestu/postavljanja uređaja za primanje stvari njegov voljni čin izjednačen s primanjem stvari u svoje ruke)

b) predaja stvari putem predaje sredstva posjedovanja

čl. 14. st. 3. ZV

- predaja stvari može biti učinjena i predajom u neposredan posjed neke druge stvari, ako je ta druga stvar takva da je sredstvo posjedovanja one stvari koju se zapravo želi prenijeti u posjed stjecatelja (npr. ključ je sredstvo neposrednog posjedovanja onog što je njime zaključano)
 - predajom u neposredan posjed sredstva posjedovanja, zbiva se dvostruka predaja posjeda stvari:
 - 1) predaja u posjed one stvari koja je sredstvo posjedovanja
 - 2) prijenos posjeda (neposrednog ili posrednog) one stvari koju se posjeduje posjedovanjem tog sredstva
 - da bi se predajom jedne stvari u neposredan posjed prenijelo posjed druge, potrebno je:
 - 1) da je u tom aktu implicirana volja prenijeti posjed one druge stvari
 - 2) da je stvar koju se predaje stjecatelju takva da je ona sredstvo posjedovanja one druge stvari koju se zapravo želi prenijeti u stjecateljev posjed

(ako su ti uvjeti ispunjeni, posjed stvari koju se posjeduje posredstvom sredstva posjedovanja prelazi na stjecatelja kad se on nađe u položaju da može izvršavati faktičnu vlast glade stvari koju mu je predavatelj želio predati, predajući mu sredstvo njena posjedovanja) (čl. 14. st. 1. ZV)
- sredstva posjedovanja stvari su i vrijednosni papiri koji u pravnom prometu zamjenjuju robu za koju su izdani, jer utjelovljuju pravo zahtijevati od izdavatelja papira izručenje stvari koje su u tom papiru navedene:
 - kad su za robu predanu prijevozniku ili skladištaru izdani vrijednosni papiri koji je zamjenjuju u pravnom prometu, predaja takva papira znači predaju te robe; pritom kad je jedna osoba u dobroj vjeri primila takav papir, a druga je u dobroj vjeri primila robu – posjed robe je stekla ova druga
 - npr. skladišnica (čl. 754. do 762. ZOO):
 - o posjednik skladišnice je posredni posjednik robe predane u posjed skladištara
 - o posjednik kroz posjedovanje skladišnice ima pravo zahtijevati od izdavatelja skladišnice da mu izruči stvari na koje se ona odnosi, dakle stvari koje su u neposrednom posjedu izdavatelja; on može i predati svoj posjed stvari koje posjeduje posredstvom skladišnice drugoj osobi time što će joj predati taj papir u neposredan posjed;

⁴⁴ samostalan i nesamostalan posjed, 35. str.

⁴⁵ posjed i suposjed, 35. str.

time će na stjecatelja skladišnice prijeći posredan posjed tih stvari (stoga je skladišnica tzv. tradicijski vrijednosni papir); to je iznimka od pravila da se predajom stvari prenosi neposredan posjed

c) predaja posjeda putem zastupnika

čl. 14. st. 2. ZV

Kad se posjed prenosi osobi koja nije prisutna, predaja je izvršena kad stvar primi sam stjecatelj ili osoba koja ga po njegovoj volji ili po zakonu u tome zastupa, a predajom prijevozniku samo ako prijevoznik radi za račun stjecatelja.

- posjed stvari se može predati i posredstvom druge osobe (zastupnika) kod predaje – tada se zapravo zbivaju 2 čina predaje:
 - 1) prvo predavatelj predaje stvar zastupniku, a
 - 2) zatim zastupnik predaje stvar stjecatelju
- je li stjecatelj stekao posjed čim je stvar predana zastupniku, ili tek kad zastupnik njemu preda stvar?
 - ako je zastupnik radio za račun onog koji predaje stvar, onda stjecatelj stječe posjed tek kad mu je zastupnik preda
 - ako je zastupnik radio za račun stjecatelja, stjecatelj je stekao posjed stvari čim je stvar predana zastupniku
- u suvremenom poslovanju često se događa da stvar treba predati osobi koja je na drugom mjestu nego predavatelj, pa se stvar predaje prijevozniku da ju on preda stjecatelju – i tu se postavlja pitanje: u kojem trenutku je stjecatelj stekao posjed?
 - kad se posjed prenosi osobi koja nije prisutna, predaja je izvršena predajom prijevozniku samo ako prijevoznik radi za račun stjecatelja (prijevoznik u pravilu radi za onog koji stvar šalje pa se ne predmnijeva da je on zastupnik primatelja)
 - stjecatelj je stekao posjed već predajom stvari prijevozniku samo ako je on pritom radio za račun stjecatelja
- ulogu zastupnika može igrati i **sudski ovršitelj** → kad je posjednik bio dužan predati stvar stjecatelju, pa to nije dobrovoljno učinio, stjecatelj može ishoditi tu predaju putem suda (po odredbama OZ); tad će stvar stjecatelju predati sudski ovršitelj:
 - o pokretninu u neposrednom posjedu posjednika-ovršenika će (od)uzeti i predati u neposredan posjed stjecatelju
 - o pokretninu u posrednom posjedu ovršenika (koju neposredno posjeduje treća osoba) uzet će i predati stjecatelju samo ako je ta osoba voljna izručiti pokretninu dobrovoljno
 - o nekretninu u neposrednom posjedu posjednika-ovršenika će predati stjecatelju-ovrhovoditelju nakon što prethodno iz nje udalji osobe i ukloni pokretne stvari

2.2. STJECANJE POSJEDA OČITOVANJEM VOLJE

čl. 15. st. 3. ZV

- predaja očitovanjem volje zbiva se suglasnim očitovanjem volje predavatelja i stjecatelja da se posjed predaje stjecatelju (ne dolazi do tjelesne predaje stvari) → očitovanjem volje stjecatelju se predaje **posredan posjed stvari** (a neposredan samo iznimno: kod predaje kratkom rukom)
- kako se ovdje radi o pravnom poslu, nije dovoljna tzv. prirodna volja strana, nego mora postojati očitovanje volje koje zadovoljava sve pretpostavke valjanosti pravnih poslova → potrebno je da to bude pravno kvalificirana volja poslovno sposobnih osoba, očitovana slobodno, ozbiljno, određeno i razumljivo (kako to određuje OGZ)
- kad se posjed stječe očitovanjem volje, stječe ga se činom koji nije vanjski vidljiv – da takvo vanjski nevidljivo prenošenje posjeda ne bi štetilo trećim osobama, ZV postavlja sljedeće pravilo:

predaja posjeda učinjena samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju djelovat će prema trećima samo ako su o tome obaviješteni, ili im je to inače poznato

1) predaja kratkom rukom (traditio brevi manu)

čl. 15. st. 1. ZV

- to je čin predaje neposrednog posjeda osobi koja se već nalazi u položaju da izvršava svoju vlast glede stvari → zbog takvog položaja stjecatelja, ovdje za stjecanje posjeda nije potrebna tjelesna predaja, nego je dovoljno suglasno očitovanje volje
- samo u ovom slučaju se očitovanjem volje stjecatelju predaje neposredan posjed (inače se tako predaje samo posredan posjed):

Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju taj stječe neposredni posjed samo ako je već u položaju da izvršava svoju vlast glede stvari.

- slučajevi prenošenja posjeda kratkom rukom:
 - 1) prenošenje samostalnog posjeda na stjecatelja koji je do tada posjedovao tu stvar kao nesamostalni posjednik
 - 2) uopće, prenošenje posjeda višeg stupnja na stjecatelja koji je do tada posjedovao tu stvar na nižem stupnju
 - 3) prenošenje izvedenog posjeda onome tko je do tada stvar imao u svom izvorno stečenom posjedu
 - 4) prenošenje neposrednog posjeda onom tko do tada izvršava prenositeljevu vlast na stvari, u ulozi njegovog pomoćnika u posjedovanju

2) prenošenje prava zahtijevati predaju stvari (cessio vindicationis)

čl. 15. st. 2./2 ZV

- kao što je poznato, za postojanje posrednog posjeda potrebno je dvoje ⁴⁶:
 - 1) posredujući posjed – to je onaj neposredan posjed posredstvom kojeg posredni posjednik posjeduje, ako između njega i neposrednog posjednika postoji posredujući odnos
 - 2) posredujući odnos – to je odnos neposrednog i posrednog posjednika u kojem neposredni posjednik stvar posjeduje kao netko tko ju je „kroz neko vrijeme“ ovlašten (npr. kao posudovnik, založni vjerovnik) ili obvezan posjedovati (npr. kao čuvar), a potom treba stvari predati posrednom posjedniku u neposredan posjed
 - dakle, u tom odnosu posredni posjednik ima pravo zahtijevati da mu neposredni posjednik preda stvar nakon što prestane njegovo ovlaštenje ili dužnost da ju posjeduje
 - posredni posjednik to pravo može prenijeti na treću osobu, stjecatelja → ako to učini, stjecatelj je ušao u posredujući odnos umjesto dotadašnjeg posrednog posjednika (prenositelja), stekavši tako posredan posjed:

Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju može posjed prijeći na njega tako se stvar preda nekoj trećoj osobi, a stjecatelj dobije pravo da mu ona preda tu stvar.

- takvo prenošenje prava zahtijevati predaju stvari može se obaviti:
 - a) pravnim poslom (cesijom, prijenosom ugovora ili asignacijom) – dotadašnji posredni posjednik prenosi stjecatelju pravo koje ima u odnosu s neposrednim posjednikom
 - b) prisilno (prema odredbama Ovršnog zakona) – u slučaju da putem ovrhe treba ovršitelju predati pokretninu koju ovršenik posjeduje posredno, a neposredno je posjeduje treća osoba koja nije voljna tu stvar predati sudskom ovršitelju (da bi je on predao ovrhovoditelju):
 - o tada ovrhovoditelj može putem ovršnog suda ishoditi da se s dotadašnjeg posrednog posjednika (ovršenika) na njega prenese pravo zahtijevati predaju od treće osobe (cessio vindicationis)
 - o prijenos će se zbiti pravomoćnošću odluke ovršnog suda kojom je određen prijenos tog prava s ovršenika na stjecatelja (nije potreban čin ovršitelja, niti ičije očitovanje volje)
 - o tada će ovrhovoditelj doći na mjesto ovršenika u posredujućem odnosu s trećom osobom, čime će steći posredan posjed stvari koja je u neposrednom posjedu te treće osobe

3) osnivanje prava zahtijevati predaju stvari – *constitutum possessorium* (posesorni konstitut)

čl. 15. st. 2./1 ZV

- pod predajom posjeda stvari ne misli se samo na prenošenje postojećeg posjeda s jedne osobe na drugu, nego i na izvođenje iz prednikovog posjeda još jednog posjeda iste stvari na stjecatelja:

Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju može posjed prijeći na njega tako da dotadašnji posjednik zadrži stvar, a stjecatelju se prenese ili se za njega osnuje pravo da mu dotadašnji posjednik preda tu stvar.

- tim izvođenjem posjeda se uspostavlja posredujući odnos između predavatelja i stjecatelja
 - predavatelj privremeno zadržava stvar u svom posjedu (za vrijeme dok je to ovlašten ili dužan)
 - stjecatelj ima pravo zahtijevati (i ishoditi) predaju kad predavatelju prestane ovlast ili dužnost posjedovanja (za stjecatelja je osnovan „viši“ posredan posjed te stvari; ima je posredstvom predavateljevog „nižeg“ posjeda te stvari)
- ovako se za stjecatelja može izvesti iz:
 - a) neposrednog posjeda predavatelja – npr. netko proda svoju stvar koju neposredno posjeduje, ali ugovori s kupcem da će čuvati stvar dok je kupac ne zatraži (time kupac stječe posredan posjed stvari iz neposrednog posjeda prodavatelja); sad postoje 2 posjeda iste stvari: prodavateljev neposredni, nesamostalni i kupčev posredni, samostalni
 - b) posrednog posjeda predavatelja – npr. kupac iz prethodnog primjera daruje tu stvar trećoj osobi, a sebi zadrži pravo plodouživanja darovane stvari; time uz 2 postojeća posjeda nastaje još jedan, 3. posjed → posredni, samostalni posjed daroprimca (za njega je osnovano pravo da mu kupac preda tu stvar čim mu prestane pravo plodouživanja)

Constitutum possessorium povezan s nekim drugim činom predaje posjeda:

- izvođenje posjeda (*constitutum possessorium*) može biti povezano s drugim činom predaje u posjed, neposredan ili posredan:
 - ono je povezano s činom predaje stvari u neposredan posjed ako je predavatelj predao stvar u neposredan i nesamostalan posjed stjecatelja, a sebi je zadržao posredan posjed iste stvari
 - o to se zbiva kad je takav čin obveza predavatelja prema stjecatelju koja potječe iz dvostranoobveznog odnosa u kojem je jedna strana dužna drugoj predati stvar, a druga joj je dužna stvar vratiti nakon nekog vremena (npr. iz odnosa posudbe, najma, zakupa, ostave, davanja u zalog ...)
 - o kako je stjecatelj dužan vratiti stvar, predavatelju predajom stvari (u neposredan posjed stjecatelju) ne prestaje posjed stvari, nego se nastavlja kao „viši“, posredni posjed
 - ono je povezano s činom predaje stvari u posredan posjed ako je, predavši stvar u posredan posjed, predavatelj sebi zadržao viši posredni posjed iste stvari
 - o npr. vlasnik stvari koju je dao u zalog vjerovniku je posredan posjednik te stvari – on može tu stvar založiti i drugom vjerovniku, pri čemu će mu svoj posredan posjed prenijeti u njegov posredan posjed

⁴⁶ posredan posjed stvari, 34. str.

- o to će učiniti cesijom svog prava da od prvog vjerovnika zahtijeva vraćanje zaloga kad mu prestane založno pravo (ili vraćanje preostalog viška nakon namirenja) – o tome će obavijestiti prvog vjerovnika i narediti mu da, kad mu prestane založno pravo, preda zalog tom drugom založnom vjerovniku ⁴⁷
 - o time će drugi založni vjerovnik postati posredni nesamostalni posjednik zaloga, a vlasnik zaloga će postati viši, posredni i samostalni posjednik, jer mu po zakonu pripada pravo da mu vjerovnik vrati zalog kad mu prestane založno pravo, i to bez odgađanja ⁴⁸
- takvi odnosi predavatelja i stjecatelja mogu postojati otprije, a mogu i biti uspostavljeni prigodom predaje stvari, sporazumnim očitovanjem volje strana kojim oni za predavatelja osnivaju pravo da od stjecatelja zahtijeva vraćanje te stvari, kad stjecatelju prestane pravo ili obveza posjedovati je

Stjecanja posrednog posjeda posredstvom čina predaje zastupniku – anticipirani posesorni konstitut:

- posredan posjed stvari može se steći i posredstvom zastupnika ⁴⁹ u stjecanju posjeda – tada će koincidirati 2 stjecanja posjeda:
 - a) u nižem stupnju će zastupnik steći za sebe nesamostalan posjed (jer „priznaje višu vlast“ zastupanog)
 - b) ujedno će zastupani (gospodar posla) zahvaljujući svom odnosu sa zastupnikom (u kojem zastupani ima pravo od zastupnika zahtijevati predaju stvari) steći posredan posjed iste stvari višeg stupnja posjedovanja
- zastupnikov posjed te stvari bit će posredujući posjed, njegovim posredstvom će posredno posjedovati zastupani

3. STJECANJE POSJEDA STVARI NASLJEĐIVANJEM

čl. 17. ZV

- smrću umrlog posjednika dolazi do prenošenja (translacije) posjeda na drugu osobu (ipso iure, bez posebnog čina stjecanja)
- zbog ostaviteljeve smrti i u trenutku kad je ona nastupila, njegov sveopći sljednik postaje:
 - onaj tko je time postao ostaviteljev nasljednik (stekao je nasljedno pravo i nije ga se odrekao), ili, ako nasljednika nema,
 - općina ili grad određena Zakonom (čl. 6. ZN: *smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu ili grad određene ZN-om, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći*)

odredbe ZV o nasljeđivanju posjeda:

- ostaviteljevi posjedi stvari i prava prelaze na njegova nasljednika zbog ostaviteljeve smrti i u njezinu času, onakvi kakvi su u tom času bili u ostavitelja
- kad su ostaviteljevi posjedi zbog njegove smrti prešli na dva ili više sunasljednika, svi su oni time postali suposjednici svakog pojedinog od tih posjeda, pa će ga tako izvršavati, osim ako je izvršavanje povjereno nekome drugome na temelju:
 - oporukom izražene ostaviteljeve volje ili
 - odluke ostavinskoga suda
- prelaskom ostaviteljeva posjeda na njegova nasljednika ili nasljednike ne dira se u ostale posjede iste stvari ili prava (jedino što kod ostaviteljevog sveopćeg sljednika svaki ostaviteljev posjed ima karakter nasljedničkog, dakle idealnog posjeda dok sveopći sljednik ne počne i faktično posjedovati ono što je posjedovao ostavitelj)

1.3.3.3. Stjecanje posjeda prava

- u našem stvarnopravnom poretku mogu se posjedovati prava, ali samo **prava stvarnih služnosti** ⁵⁰ – stoga se kao posjed prava ocjenjuje ono razmjerno trajno stanje u socijalnim odnosima u kojem posjednik jedne nekretnine ima takvu faktičnu vlast glede nekretnine u tuđem posjedu, da glede nje izvršava sadržaj nekog prava stvarne služnosti u korist svoje nekretnine
- glede posjeda prava vrijedi načelno isto što i za posjed stvari, ali zbog posebne pravne naravi posjeda prava postoje i znatne posebnosti u pogledu stjecanja (osobito što se tiče onih kod kojih se osniva posjed prava)

1. STJECANJE POSJEDA PRAVA JEDNOSTRANIM ČINOM

čl. 16. st. 1. i 2. ZV

- općenito uzevši, posjed prava se osniva činom kojim se po prvi put faktično izvršilo sadržaj tog prava te time uspostavilo svoju faktičnu vlast, a za stjecanje neposrednog posjeda prava taj bi čin trebao biti vanjski vidljiv – kod nas kao takav čin dolazi u obzir samo **čin faktičnog izvršavanja sadržaja nekog prava stvarne služnosti u korist jedne, a na teret druge nekretnine**
- da bi neki čin imao značaj faktičnog izvršavanja prava stvarne služnosti, potrebno je da to bude čin posjednika jedne nekretnine kojim podvrgava tuđu nekretninu (tj. njenog posjednika) takvoj svojoj faktičnoj vlasti kakvu bi imao kao nositelj neke od mogućih stvarnih služnosti na njoj – za to treba svaki čin osnivanja posjeda prava (jednostran/dvostran) imati 2 sastavnice:
 - 1) da posjednik nekretnine koja bi stjecanjem posjeda prava dobila ulogu povlasne nekretnine faktično izvrši sadržaj nekog prava stvarne služnosti u korist te svoje, a na teret tuđe nekretnine (npr. da preko tuđeg zemljišta prijeđe na svoje, kao što bi bio ovlašten prelaziti da ima pravo služnosti staze preko tog tuđeg zemljišta)

⁴⁷ način osnivanja založnog prava, 223. str.

⁴⁸ dužnost vraćanja zaloga, 227. str.

⁴⁹ predaja posjeda putem zastupnika, 43. str.

⁵⁰ predmet posjedovanja, 32. str.

- 2) da se toj stjecateljevoj faktičnoj vlasti pokori posjednik te druge nekretnine (one koja bi stjecanjem posjeda prava dobila ulogu poslužne nekretnine)
- kad posjednik jedne nekretnine takvim činom osnuje posjed prava, on **izvorno** stječe posjed prava stvarne služnosti na teret određene tuđe nekretnine (kao poslužne), a u korist određene nekretnine koju posjeduje (kao povlasne)
 - o sadržaju tog čina ovisi je li njime stekao posjed neke afirmativne ili negativne stvarne služnosti, te s kojim točno sadržajem:
 - **osnivanje posjeda afirmativne stvarne služnosti** → kad posjednik jedne nekretnine jednostrano učini glede nekretnine koju drugi posjeduje nešto što taj ne bi trebao trpjeti, a taj to ipak otrpi, posjednik prve nekretnine je time u korist te nekretnine, kao povlasne, izvorno stekao posjed prava stvarne služnosti na drugoj nekretnini kao poslužnoj (otrpio je, ako je znao za taj postupak na nekretnini koju posjeduje, a ipak nije od tog smetanja zaštitio svoj posjed te nekretnine, bilo putem samopomoći, bilo putem suda)
 - **osnivanje posjeda negativne stvarne služnosti** → kad posjednik jedne nekretnine jednostrano zabrani posjedniku druge nekretnine činiti na toj nekretnini nešto što bi taj inače mogao činiti, pa to taj zbog toga propusti učiniti, posjednik prve nekretnine je time u korist te nekretnine, kao povlasne, izvorno stekao posjed prava stvarne služnosti da se to propušta činiti na drugoj nekretnini kao poslužnoj (npr. zabrani mu da otvara prozore prema tuđoj nekretnini)

2. STJECANJE POSJEDA PRAVA DVOSTRANIM ČINOM

čl. 16. st. 3. do 6. ZV

2.1. osnivanje posjeda prava njegovim izvođenjem iz posjeda poslužne nekretnine

- iz posjeda jedne nekretnine može se dvostranim činom stjecanja osnovati posjed prava stvarne služnosti
- taj čin, kao i onaj jednostrani, ima 2 sastavnice:
 - 1) faktično izvršavanje sadržaja prava stvarne služnosti u korist jedne, a na teret druge nekretnine
 - 2) pokoravanje posjednika te druge nekretnine stjecateljevoj faktičnoj vlasti
- razlika je u tome što se osnivanje prava stvarne služnosti ovdje zbiva uz suglasnost posjednika nekretnine na čiji teret se osniva služnost (ona dobiva ulogu poslužne nekretnine) → njegovo pokoravanje je, dakle, dobrovoljno (nije jednostrano nametnuto)
- stoga je posjed prava stvarne služnosti koji je stečen takvim dvostranim činom – stečen **izvedeno** (iz vlasti posjednika)
 - **osnivanje posjeda afirmativne stvarne služnosti** → kad posjednik jedne nekretnine po sporazumu s posjednikom druge nekretnine učini glede te druge nekretnine nešto što njezin posjednik inače ne bi trebao trpjeti, pa to taj otrpi, posjed prava stvarne služnosti činiti to glede druge nekretnine, kao poslužne, nastao je u korist prve nekretnine, kao povlasne, izvođenjem iz posjeda te druge nekretnine
 - **osnivanje posjeda negativne stvarne služnosti** → kad posjednik nekretnine počne na temelju sporazuma s posjednikom druge nekretnine propuštati da na nekretnini koju posjeduje čini nešto što bi inače mogao činiti, posjed prava stvarne služnosti da se to propušta činiti na drugoj nekretnini kao poslužnoj nastao je u korist prve nekretnine kao povlasne izvođenjem iz posjeda te druge nekretnine
- u navedenim slučajevima uzima se da je posjed prava stvarne služnosti predan stjecatelju (jer nije osnovan jednostranim, samovlasnim činom, nego dvostranim, sporazumnim činom, dakle temeljem odobrenja posjednika poslužne nekretnine; glede toga vrijedi ranije rečeno o odobrenju za uzimanje posjeda ⁵¹)
 - kod osnivanja posjeda afirmativne stvarne služnosti, kad posjednik otrpi čin stjecatelja
 - kod osnivanja posjeda negativne stvarne služnosti, kad posjednik izvrši čin propuštanja
- kad dođe do osnivanja posjeda prava dvostranim činom u korist neke nekretnine kao povlasne, njen neposredni posjednik ima:
 - 1) tako stečeni neposredni posjed prava stvarne služnosti u korist povlasne nekretnine, uz
 - 2) neposredan posjed povlasne nekretnine (stvari) – ako već postoje i posredni posjedi povlasne nekretnine, tada su posredstvom njegova stjecanja posjeda prava ujedno i svi posredni posjednici stekli posredne posjede tog prava stvarne služnosti u korist te nekretnine, pa ih imaju uz svoje posredne posjede povlasne nekretnine (oni su ih stekli bez svog čina stjecanja, samim time što su posredni posjednici nekretnine u čiju korist je osnovano pravo stvarne služnosti)

2.2. stjecanje posjeda prava dvostranim činom predaje posjeda povlasne nekretnine

- posjed prava stvarnih služnosti uspostavljen u korist određene nekretnine kao povlasne prelazi zajedno s posjedom te povlasne nekretnine na stjecatelja kad ona bude predana drugome u posjed (isto tako, bude li dvostranim činom naknadno stečen posredni posjed povlasne nekretnine, sa stjecanjem tog posrednog posjeda, njegov stjecatelj ujedno stječe i sve posredne posjede prava stvarnih služnosti koji već postoje u korist te nekretnine)
- no, tko izvorno stekne posjed nekretnine, ne stječe samim time i posjed prava stvarne služnosti koja postoji u njezinu korist

3. STJECANJE POSJEDA PRAVA NASLJEĐIVANJEM ⁵²

⁵¹ prava predaja stvari i njezine inačice, 42. str.

⁵² stjecanje posjeda stvari nasljeđivanjem, 45. str.

- zbog smrti ostavitelja, a u času kad je ona nastupila, postaje ostaviteljev nasljednik njegovim univerzalnim sukcesorom mortis causa, čime na njega prelazi svaki posjed koji je ostavitelj imao u tom času (dakako, to se odnosi i na svaki ostaviteljev posjed prava stvarne služnosti koji na nasljednika prelazi zajedno s posjedom nekretnine u čiju korist postoji taj posjed prava)

1.3.4. Trajanje posjeda i njegova kakvoća

1.3.4.1. Načelo trajnosti

čl. 19., 21. st. 5. ZV

- posjed je manje-više **trajno stanje** u kojem postoji posjednikova faktična vlast na/glede predmeta posjedovanja; načelo je da posjed nastaje činom stjecanja, a traje sve dok ne nastupi okolnost koja ga prekida, okončava: posjed traje dok traje posjednikova faktična vlast glede stvari, ali on ne prestaje, niti se prekida, ako je smetnja ili propuštanje izvršavanja posjednikove vlasti bilo po svojoj naravi samo privremeno.
 - pritom nije bitno koliko vremena je proteklo od kad je posjednik zadnji put izvršio neki posjedovni čin, nego je, dakle, bitno jedino radi li se o neizvršavanju vlasti trajne ili privremene naravi
 - zato je posjed razmjerno otporan prema promjenama posjedovnog stanja do kojih dolazi sa, bez, ili čak protiv posjednikove volje
- predmnjeva trajnosti posjeda „olim possessor, hodie possessor presumitur“ (jednom posjednik i sada posjednik): smatra se da posjed nakon što je stečen traje neprekidno dalje, a tko tvrdi da je prestao ili da je bio prekinut, treba dokazati da su nastupile okolnosti zbog kojih je posjed prestao
- posjed osobe ne prestaje činjenicom da joj ga je druga osoba oduzela – dok god dotadašnji posjednik ima pravo na zaštitu svog posjeda, stanje nastalo oduzimanjem je privremene naravi: posjed koji je posjedniku bio oduzet, nije prestao niti je bio prekinut ako ga je posjednik služeći se svojim pravom na zaštitu posjeda ponovno uspostavio ili ishodio njegovu uspostavu
- kontinuitet posjeda ne prestaje ni u slučajevima izvedenog stjecanja posjeda → tada isti posjed nastavlja egzistirati kao posjed stjecatelja sljednika u posjedovanju

1.3.4.2. Kakvoća posjeda

čl. 18. st. 6. ZV

Sa stajališta usklađenosti posjeda s pravnim poretom, vidljivo je da kakvoća (kvaliteta) svih posjeda nije jednaka.

Kakvoća posjeda ovisi o objektivnim i subjektivnim značajkama:

- **objektivne značajke** – one koje posjedu daje postojanje ili nepostojanje pravnog temelja za posjedovanje (zakonitost) i dopuštenost ili nedopuštenost načina stjecanja tog posjeda (istinitost)
- **subjektivna značajka** – ona koju posjedu daje posjednikov stav o tome ima li on pravo posjedovati ono što posjeduje, i da to posjeduje onako kao što to posjeduje (poštenje)

Istinitost/neistinitost i poštenje/nepoštenje posjeda prosuđuju se prema posjednikovim postupcima.

- poštenje i istinitost posjeda pravne osobe → prosuđuju se prema poštenju i postupanju one fizičke osobe koja je za tu pravnu osobu ovlaštena poduzimati čine stjecanja ili izvršavanja njezina posjeda
- poštenje i istinitost posjeda osoba koje imaju zakonskoga zastupnika → prema poštenju i postupanju zastupnika

O značajkama posjeda redovito ovisi koje će pravne učinke taj posjed imati (ipak, ne ovise baš svi pravni učinci posjeda o njegovoj kakvoći, niti ovise svi o njoj jednako).

Posjed koji ima **sve 3 značajke** naziva se:

- publicijanski posjed (po nazivu tužbe kojom se takav posjednik može poslužiti kao da je vlasnik) ili
- uzukapioni posjed (po tome što se takav posjed može redovitom dosjelošću pretvoriti u pravo) ili
- kvalificirani posjed (po činjenici da je takav posjed kvalificiran za spomenutu tužbu i za redovitu dosjelošt)

1. O ZAKONITOSTI I NEZAKONITOSTI POSJEDA

čl. 18. st. 1. ZV

- posjed je **zakonit** ako posjednik ima valjani pravni temelj toga posjedovanja (pravo na posjed) – pravni temelj može biti samo posjednikovo subjektivno pravo koje ga ovlašćuje da posjeduje, koje mu daje tzv. pravo na posjed
 - na posjedovanje stvari ovlašćuje pravo vlasništva te stvari, ali i brojna druga prava glede stvari (npr. pravo plodouživanja, dobrovoljno založno pravo na pokretnini, pravo zakupa, pravo posudbe, ...)
 - na posjedovanje prava stvarne služnosti ovlašćuje jedino pravo te stvarne služnosti
- posjed je **nezakonit** ako:
 - 1) uopće nema pravni temelj ili
 - 2) ima pravni temelj, ali je on ništav – npr. posjed se temelji na pravu koje se za posjednika pokušalo osnovati na temelju pravnog posla, ali je taj posao bio ništav; no, ako je pravni temelj posjeda samo pobojan, to neće štetiti njegovoj zakonitosti, dok taj temelj ne bude poništen → tada će posjed postati nezakonit (npr. posjed se temelji

na pravu vlasništva, a pravo vlasništva na ugovoru koji je pobojan zbog povrede nečijeg prava prvokupa – posjed će biti zakonit, ako i dok taj posao ne bude poništen)

2. O ISTINITOSTI I NEISTINITOSTI POSJEDA

čl. 18. st. 2. i 6. ZV

- posjed je **istinit** ako nije pribavljen ni silom, ni potajno ili prijevarom, ni zlouporabom povjerenja
- posjed je **neistinit** (viciozan) ako je stečen na protupravan način, nekim od nabrojanih protupravnih, samovlasnih čina:

1) silom

- obuhvaća slučajeve kad je posjed stečen činom stjecanja kojim je primijenjena nedopuštena:
 - **fizička sila** (vis absoluta) – posjed je stečen silom ako je nasilnim činom tuđi posjed oduzet ili sužen (sužena je posjednikova faktična vlast):
 - o bilo da je sila bila neposredno upravljena protiv osobe dotadašnjeg posjednika
 - o bilo da je sila bila primijenjena na predmet posjedovanja, a posredstvom toga na dotadašnjeg posjednika (npr. netko je silom počeo za sebe rabiti stvar koja je u tuđem posjedu)
 - **prijetnja** (vis compulsiva) – zastrašivanje (metus) koje je izjednačeno s fizičkom silom ako je bilo toliko ozbiljno da bi dalo jednak rezultat kao da je bila primijenjena fizička sila
 - o to je slučaj kad je nedopuštena prijetnja bila takva da je kod dotadašnjeg posjednika izazvala opravdani strah, zbog kojeg on nije spriječio sjecanje tuđeg posjeda na stvari koju je posjedovao
 - o prijetnju ovdje treba prosuđivati analogno prijetnji kod zaključivanja ugovora
(čl. 279. ZOO: *Ako je ugovorna strana ili netko treći nedopuštenom prijetnjom izazvao opravdani strah kod druge strane tako da je ona zbog toga sklopila ugovor, druga strana može zahtijevati da se ugovor poništi. Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili treće osobe.*)

(posjed je neistinit i kad se fizičkom silom/prijetnjom prema dotadašnjem posjedniku poslužila treća osoba, čak i ako stjecatelj nije znao za nasilni akt/prijetnju trećeg)

2) potajno (clam) ili prijevarom (dolus)

- posjed je stečen **potajno** ako je stečen činom koji poduzet tako da dotadašnji posjednik stvari ne sazna za njega (npr. krađom, ali i na bilo koji drugi potajni način)
- s tako stečenim posjedom izjednačen je posjed stečen **prijevarom** (zlomamjernim dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi)

3) zlouporabom povjerenja (na izmoljen način, precario modo)

- obuhvaća sve načine stjecanja posjeda u kojima je stjecatelj već imao neku poziciju glede tuđe stvari, ali je:
 - a) **samovlasno pretvorio tu poziciju iz neposjeda u posjed**, npr. netko dobije dopuštenje da prespava pod posjednikovim krovom, s tim da će otići čim to posjednik (prekarist) zatraži, ali onda odbije otići kad posjednik to učini ili
 - o **samovlasno pretvori tu poziciju iz posjeda nižeg stupnja u posjed višeg stupnja**, npr. netko dobije stvar u neposredan posjed temeljem ugovora o najmu, a potom samovlasno osamostali taj posjed tako što nakon prestanka najma odbije vratiti iznajmljenu mu stvar, ili se još za trajanja najamnog odnosa počeo ponašati glede te stvari tako da je time negirao višu vlast onog tko mu je povjerio tu vlast
- tim slučajevima je zajedničko da je posjedniku dano da izvršava akte vlasti glede stvari, s povjerenjem da će on pritom poštivati višu vlast davatelja, ali je on samovoljno uzeo više vlasti glede stvari nego što mu je dano

miran posjed i umirenje neistinitog posjeda:

Istinit posjed **miran** je već od trenutka kad je stečen.

Istinit posjednik već od tada ima pravo štititi taj svoj posjed od svakog.

Posjed koji je pribavljen silom, potajno ili prijevarom, ili zlouporabom povjerenja, **postaje miran** kad osobi od koje je tako pribavljen prestane⁵³ njezino pravo da štiti svoj posjed koji joj je tako oduzet.

- dok posjed nije miran, neistiniti posjednik ima pravo na zaštitu tog posjeda samo protiv trećih osoba
- nakon što je posjed postao miran, neistiniti posjednik ima i pravo na zaštitu od osobe kod koje je posjed stekao

3. O POŠTENJU I NEPOŠTENJU POSJEDA

čl. 18. st. 3. i 4. ZV

⁵³ trajanje prava na zaštitu posjeda, 54. str.

- posjed je **pošten** ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed
 - posjed je pošten (possessio bone fidei, savjestan posjed) ovisno o subjektivnom stavu posjednika o usklađenosti njegovog posjeda s pravom → dakako, pitanje kakav je njegov stav postavlja se samo kad mu posjed objektivno nije u skladu s pravom na posjed (posjed mu je nezakonit), a on ipak posjeduje
- posjed je **nepošten** ako ga je stekao onaj tko je prigodom stjecanja znao da mu ne pripada pravo na posjed, ili je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga za posumnjati u to da mu pravo na posjed pripada

pretvaranje poštenog posjeda u nepošteni posjed:

Posjed značajku poštenja/nepoštenja dobiva u trenutku stjecanja, jer se tada posjednik neizbježno subjektivno određuje prema činu svog stjecanja → no, pošten posjed može naknadno postati nepošten, ako posjednik sazna da mu pravo na taj posjed ne pripada:

Poštenje prestaje čim posjednik sazna da mu pravo na taj posjed ne pripada.

- iz te odredbe vidljivo je da u našem pravnom poretku naknadna zla vjera šteti poštenju posjeda (mala fides superveniens nocet)
- no, treba naglasiti da posjed postaje naknadno nepošten jedino naknadnim saznanjem da ne postoji pravo na posjed – naprotiv, naknadno nastala mogućnost tog saznanja ne čini posjed nepoštenim
 - od svakoga se očekuje da bude pažljiv prigodom stjecanja posjeda, no bilo bi i suviše tražiti od posjednika da i nakon što je već pošteno stekao, stalno preispituje svoju pravnu poziciju – zato će u ovom slučaju njegov posjed ostati pošten
 - međutim, jedan događaj je takvog značenja da je izjednačen sa saznanjem: ako je u sporu o pravu na posjed pravomoćno odlučeno da pravo na posjed ne pripada posjedniku, njegov je posjed nepošten od časa kad je primio tužbu (to na odgovarajući način vrijedi i kad je o pravu na posjed konačno odlučilo drugo nadležno tijelo ili sud u nekom drugom postupku)

1.3.4.3. Sljedništvo u posjedovanju i kakvoća posjeda

- izvedenim stjecanjem posjeda dolazi do sljedništva u posjedovanju, jer sljednikov posjed potječe od prednikova
- to nameće pitanje: jesu li kvalitete sljednikovog posjeda determinirane kvalitetama prednikovog posjeda, ili one ovise o sljednikovom pravu na posjed i o načinu njegovog stjecanja posjeda, te njegovom, sljednikovom poštenju?
- odgovor na to pitanje je važan zbog mogućnosti dosijedanja, ali i zbog drugih pravnih učinaka koji ovise o kakvoći posjeda; odgovor ne može biti jednak glede svih značajki posjeda, a nekad je bitno i radi li se o sveopćem ili pojedinačnom sljedništvu:
 - **objektivne značajke (zakonitost i istinitost)**
 - ako se radi o sveopćem sljedništvu, one prelaze na sljednika → sveopći sljednik stječe sve onakvo kakvo je bilo kod prednika, uključujući svaki prednikov posjed s objektivnim značajkama koje je imao kod prednika (to je vrlo važno zbog eventualnog stjecanja putem dosjelosti⁵⁴)
 - ako se radi o pojedinačnom sljedništvu, one ne prelaze na sljednika → sljednikov posjed je zakonit ili nezakonit i istinit ili neistinit ovisno o tome na kakvom pravnom temelju i kako ga je sljednik stekao; međutim, ako je prednikov posjed bio zakonit i istinit, a takav je i posjed sljednika, te značajke se bez prekida nadovezuju na sljednikov posjed (zato se u trajanje sljednikovog posjeda određene kakvoće ubraja i trajanje prednikova posjeda s jednakim značajkama⁵⁴)
 - **subjektivna značajka (poštenje)** → nikad ne prelazi s prednika na sljednika (neovisno o tome radi li se o sveopćem ili pojedinačnom sljedništvu), nego se uvijek prosuđuje s obzirom na onoga tko je posjednik
 - zato, ako prednik nije imao pošten posjed, njegov sljednik će moći imati pošten posjed od trenutka svog stjecanja posjeda, pa će moći započeti dosijedati
 - čak ni nasljedniku nepoštenog posjednika neće štetiti ostaviteljevo nepoštenje⁵⁴ – on će ipak od trenutka otvaranja nasljedstva biti poštenu posjednik, ako nije znao ni morao znati za nepoštenje ostaviteljevog posjeda

1.3.4.4. Predmnjeve o posjedu

1. PREDMNJEVA POŠTENJA

čl. 18. st. 5. ZV

Posjed se smatra poštenim, osim ako se dokaže suprotno.

- ta predmnjeva je oboriva – može se oboriti posredno dokazivanjem činjenica iz kojih je vidljivo da je posjednik ipak znao da nema pravo na posjed, odnosno da je imao dovoljno razloga za posumnjati u svoje pravo na posjed
- ova predmnjeva ima svoj korijen u istoj ideji kao i predmnjeva nekrivnje – kao što se ni od koga ne može zahtijevati da dokazuje da nije kriv, tako se ni od posjednika ne može tražiti da dokazuje svoje poštenje (jer bi tada morao dokazati da nije znao da mu ne pripada pravo na posjed i da nije mogao posumnjati u to, a od nikoga se ne može tražiti da dokaže nešto što nije)

2. PREDMNJEVA SAMOSTALNOSTI

⁵⁴ stjecanje u vlasništvo dosjelošću, 119. str. + pretpostavke stjecanja služnosti dosjelošću, 181. str.

Posjed će se smatrati samostalnim, ako se ne dokaže suprotno.

- i ova predmnjeva je oboriva, a na nju se neće moći pozivati onaj tko zna da je stanje drukčije od predmnijevanog
- svrha ove predmnjeve je zaštita povjerenja u pravnom prometu, jer činjenica da posjednik izvršava faktičnu vlast na stvari ne samo za sebe, nego i za drugog kao „višeg posjednika“, ne može biti svakome poznata

3. PREDMNJEVA VLASNIŠTVA

1) opća predmnjeva posjednikovog vlasništva pokretnine

čl. 11. st. 3. ZV

Svatko može u pravnom prometu valjano postupati pouzdavajući se u to da je samostalni posjednik pokretne stvari njezin vlasnik, osim ako zna ili je morao znati da nije tako.

- ova predmnjeva povezana je s predmnjevom samostalnosti – njena svrha je također zaštita povjerenja u pravnom prometu
- predmnjeva da je samostalan posjednik pokretnine ujedno i vlasnik te pokretnine ima obrambeno (defenzivno) djelovanje u korist osobe koja upravo posjeduje stvar → daje joj pogodniji položaj u postupku pred sudom, kad netko vlasničkom tužbom traži izručenje stvari, jer je oslobađa dužnosti da dokazuje svoje pravo
- no, ta predmnjeva ne može imati ofenzivno djelovanje → da bi netko mogao upraviti svoj vlasnički zahtjev drugome, ta opća predmnjeva nije ni potrebna, ni dovoljna; za to mu treba posebna predmnjeva posjednikovog vlasništva:
 - o naime, tko pred sudom postavlja vlasnički zahtjev nekoj drugoj osobi, da bi s tim zahtjevom mogao uspjeti, u pravilu bi trebao dokazati svoje pravo vlasništva⁵⁵
 - o no, umjesto toga bi (pod određenim pretpostavkama) mogao svoju tvrdnju o vlasništvu temeljiti i na posebnoj predmnjevi svog vlasništva, koja ima ofenzivno djelovanje

2) posebna predmnjeva posjednikovog vlasništva s ofenzivnim djelovanjem

Ova predmnjeva postoji temeljem zakona za predmnijevanog vlasnika stvari.⁵⁵

- predmnijevani vlasnik (publicijanski vlasnik/posjednik) – samostalni posjednik stvari čiji je posjed zakonit i istinit i pošten, odnosno bio je to prije nego što je posjed stvari stekla druga osoba
- publicijanski zahtjev (tužba) – zahtjev koji se u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom vlasti postavlja pozivom na ovu, posebnu predmnjevu posjednikovog vlasništva
- kod stavljanja svog vlasničkog zahtjeva, na tu će se predmnjevu moći osloniti:
 - a) bivši posjednik pokretne, ali i nepokretne stvari, koja je sad u posjedu druge osobe i
 - b) aktualni posjednik pokretne stvari ili nekretnine koji traži od druge osobe da prestane uznemiravati njegovo (predmnijevano) pravo vlasništva
- predmnijevani vlasnik će moći u postupku igrati ulogu vlasnika sve dok protivna strana ne dokaže da je ona vlasnik stvari
- ako protivna strana dokaže da i u njenu korist postoji takva predmnjeva vlasništva iste stvari, bit će tada potrebno ocijeniti čija je predmnjeva jača prema zakonskim kriterijima⁵⁵

1.3.5. Pravni učinci posjeda

1.3.5.1. Učinci i funkcije posjeda

Pravni poretki određuju posjed kao pravnu činjenicu koja će pod određenim pretpostavkama svojim postojanjem izazivati zakonom određene **pravne učinke**. O tim pravnim učincima nekad se govorilo kao o blagodatima posjednika – postavlja se pitanje, zašto bi pravni poredak pružao ikakve blagodati posjedniku, pa i kad njegov posjed nije u skladu s pravom? Traganje za odgovorom dovelo je do spoznaje da pravni poredak povjerava posjedniku određene **funkcije** u pravnim odnosima subjekata glede stvari, a te blagodati se za posjednika javljaju samo kao posljedica takve uloge posjeda. Funkcije koje pravni poretki povjeravaju posjedu mogu se svesti na 3 glavne:

- 1) akvizicijska funkcija – pretpostavka za stjecanje stvarnih prava
- 2) publicitetna funkcija – davanje publiciteta odnosima koji postoje glede stvari, a tiču se trećih osoba
- 3) kontinuitetna (zaštitna) funkcija – zaštita i održavanje socijalnih odnosa glede stvari (bez toga bi bila ugrožena stabilnost ne samo tih odnosa, nego i drugih odnosa koji su s njima povezani)

⁵⁵ vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari – publicijanska tužba, 131. str.

1.3.5.2. Akvizicijska funkcija posjeda

U pravnim uređenjima kontinentalne Europe, koja su povezala rimsku i germansku pravnu tradiciju, postoji specifični sustav stjecanja stvarnih prava po kojem je stjecanje posjeda pretpostavka stjecanja tih prava.

- po tom sustavu, da bi osoba stekla stvarno pravo na pokretnini, potrebno je da ona na njoj stekne/ima takvu faktičnu vlast (posjed) koja svojim sadržajem odgovara sadržaju stvarnog prava što ga stječe
- to pogoduje stjecatelju jer je tako pravna vlast koju mu daje njegovo pravo odmah i ostvarena kroz njegovu faktičnu vlast – posjed

▪ stjecanje stvarnog prava na pokretnini temeljem pravnog posla

- akvizicijska funkcija povjerena je posjedu prvenstveno za ove slučajeve → za njih se u brojnim pravnim uređenjima kontinentalne Europe (npr. austrijsko, njemačko, švicarsko, naše) primjenjuje tzv. tradicijsko načelo
- za stjecanje stvarnog prava temeljem pravnog posla potrebni su:
 - 1) pravni temelj stjecanja (titulus)
 - 2) valjani način stjecanja (modus) – predaja (tradicija) posjeda; bez predaje posjeda (neposrednog ili posrednog) u pravilu nije moguće na temelju pravnog posla steći stvarno pravo na pokretnini

▪ stjecanje stvarnog prava temeljem zakona, odluke vlasti

- na ove slučajeve se tradicijsko načelo ne primjenjuje, jer bi bilo teško, a ponekad i nemoguće, učiniti stjecanje stvarnog prava ovisnim o predaji posjeda, ako stjecatelj ne stječe stvarno pravo izvođenjem iz prednikova prava, nego ga stječe izvorno, kao što se to u pravilu zbiva kod stjecanja na temelju zakona
- ipak, i ovdje će redovito (iako ne uvijek) jedna od pretpostavki stjecanja biti ta da stjecatelj stekne ili već ima posjed stvari koju stječe u vlasništvo ili na kojoj stječe neko drugo stvarno pravo (npr. za stjecanje prava vlasništva na ničijoj stvari potrebno je da stjecatelj uzme stvar u svoj posjed)

1.3.5.3. Publicitetna funkcija posjeda

Posjed obavlja funkciju davanja publiciteta pravima u pogledu stvari – stvarnim pravima, a i drugim pravima koja svoje nositelje ovlašćuju na posjedovanje stvari.

- ta funkcija mu je povjerena jer svojom vanjskom vidljivošću čini vidljivim postojanje prava glede stvari koja se ostvaruju kroz posjedovanje → on igra ulogu vanjske slike subjektivnog prava (no, u nekim slučajevima stvara samo privid tog prava):

▪ posjed redovito igra ulogu vanjske slike subjektivnog prava

- naime, svatko opravdano očekuje da pravni poredak djeluje, pa da svaki posjed ima svoj temelj u nekom subjektivnom pravu koje ovlašćuje posjednika na posjedovanje (to osobito zato što posjed obavlja i akvizicijsku funkciju, pa je njegovo stjecanje pretpostavka stjecanja stvarnih prava)
- zato vidljiva egzistencija posjeda objavljuje svakome da glede stvari najvjerojatnije zaista postoji, ne samo posjed nego i pravo na taj posjed – riječ je ponajprije o stvarnim pravima, ali i o nekim drugim pravima glede stvari (npr. obveznim – najmu, zakupu i sl.)
- iako svojstvo vanjske vidljivosti u pravilu ima samo neposredan posjed, to ne smeta vidljivosti strukture posjeda – putem neposrednog posjednika bit će moguće doznati posjeduje li on samostalno ili priznaje nečiju „višu“ vlast itd. (tako će preko njega biti moguće spoznati cijelu strukturu posjeda, a odatle i vjerojatnu strukturu prava na posjed)

▪ no, moguće je i da slika koju daje posjed vara → nije moguće sasvim isključiti slučajeve u kojima neka osoba posjeduje iako za to nema temelj u nekom subjektivnom pravu, pa tada posjed stvara samo **privid tog prava**

- tu se krije opasnost za one koji su se u pravnom prometu orijentirali po posjedu, vjerujući da stvarno postoji subjektivno pravo – da bi održali povjerenje u posjed kao sliku subjektivnih prava, pravni poretki moraju otkloniti ili bar znatno ublažiti opasnosti koje u pravnom prometu prijete od pogrešne slike koju bi o pravu mogao dati posjed → zato oni na različite načine pružaju zaštitu povjerenju u pravnom prometu
- pritom i uz posjed koji je samo privid prava vežu pravne učinke poput onih koji bi proizlazili da odnosno pravo zaista postoji – to daje posjedu samostalnu ulogu, neovisnu pravu na posjed
- dakle, posjed izvršava publicitetnu funkciju i kad nije osnovan na pravu

Dakle, iako postojanje posjeda stvara makar faktičnu predmnjevu (indiciju) da posjednik ima pravo koje ga ovlašćuje na posjedovanje, to nije dovoljno da bi se osiguralo ostvarivanje publicitetne funkcije, i pružalo zaštitu povjerenja u pravnom prometu. Stoga pravni poredak postavlja zakonske predmnjeve o posjedu, nužne za ostvarivanje publicitetne funkcije posjeda: predmnjevu samostalnosti i opću predmnjevu posjednikovog vlasništva pokretnine.

Na publicitetnoj funkciji posjeda se grade vrlo važni pravni učinci, jer pravni poretki pružaju zaštitu onima koji su u pravnom prometu stjecali pošteno (u dobroj vjeri), pouzdajući se u publicitetno djelovanje posjeda, dakle s osloncem na predmnjeve vezane uz činjenicu posjeda. Zaštita je veoma široka:

- 1) moguće je steći pravo i od prividnog vlasnika, dakle od posjednika-nevlasnika
- 2) kad nisu ispunjene pretpostavke stjecanja vlasništva tuđe stvari koju se dobilo u posjed, pa posjednik treba stvar vratiti, njenom vlasniku, postoji zaštita takvog poštenog posjednika koji vraća stvar

1.3.5.4. Kontinuitetna funkcija posjeda

Za život u svakom društvu izvanredno su važni socijalni odnosi glede stvari – neophodno je da oni budu što stabilniji, da se održava njihov kontinuitet, da ne bi trpjeli interesi koji se zadovoljavaju u njima i putem njih. Posjed vrši funkciju održavanja stabilnosti i kontinuiteta tih odnosa zahvaljujući tome što norme pravnog poretka vežu uz postojanje posjeda pravne učinke kao što su:

- 1) **zaštita posjeda od smetanja**
- 2) mogućnost da se putem **dosjelnosti** dugotrajan posjed pretvori u subjektivno stvarno pravo

1. ZAŠTITA POSJEDA OD SMETANJA

čl. 20. st. 1. i st. 3. ZV

- pravni poretci štite posjed od samovlasnog smetanja bez obzira je li u skladu s pravom ili nije, i bez obzira kakve je kakvoće
- samovlasnim smetanjem posjeda za posjednika nastaje specifično subjektivno **pravo na posjedovnu (posesornu) zaštitu**, koje on može ostvarivati:
 - 1) putem samopomoći
 - 2) putem suda u posebnom sudskom parničnom postupku → postupku zbog smetanja posjeda
- naš pravni poredak se rukovodio teorijom mira, upotpunjenom teorijom kontinuiteta:
samovlast je zabranjena; bez obzira na to kakav je posjed, nitko ga nema pravo samovlasno smetati, ako i smatra da ima jače pravo na posjed (ni osoba od koje je posjed pribavljen silom, potajno/prijevarom ili zlouporabom povjerenja, ne smije samovlasno oduzeti taj posjed nakon što joj prestane pravo na zaštitu posjeda)
 - ako posjed ipak bude samovlasno smetan, posjedniku se priznaje pravo na posjedovnu zaštitu
 - posjedovna zaštita je ograničena na zaštitu posjeda od samovlasnog smetanja → ona ne utječe na pravo na posjed ⁵⁶, koje se utvrđuje i ostvaruje neovisno o postupku za zaštitu posjeda

1.1. POSJED KOJI SE ŠTITI

čl. 21. st. 2. ZV

Načelo je da se štiti svaki posjed, bez obzira na to kakav je (čl. 20. st. 1.), dakle bez obzira na njegovu kakvoću.

Pod time se misli da se štiti svaki posjed stvari/prava koji je faktičan, posljednji i miran.

- posjedovnu zaštitu uživa **faktični (efektivni) posjed** stvari i prava, i to svaki postojeći stupanj tog posjedovanja – uz to, temeljem posebne zakonske odredbe posjedovnu zaštitu uživa i nasljednički posjed ⁵⁷, iako se radi o idealnom posjedu (radi ostvarenja načela kontinuiteta posjeda); pritom se nasljednički posjed štiti samo ako bi posjed koji je prešao na nasljednika uživao zaštitu da ga je nastavio posjedovati dotadašnji posjednik (ostavitelj)
- štiti se **posljednji posjed** – onaj koji je postojao kad je izvršen čin smetanja, neovisno o tome koliko dugo je do tada trajao
- dakle, zaštitu uživa posljednji, faktični posjed, bez obzira na njegovu kakvoću (i posjednik koji je posjed stekao samovlasno, ima pravo štititi svoj posjed; jedino ga nema pravo štititi od one osobe kojoj ga je bio samovlasno oduzeo, no smjet će i to protiv nje nakon što mu posjed postane miran)
 - ipak, to u potpunosti vrijedi samo za **miran posjed** ⁵⁸ (istinit posjed ili neistinit posjed koji je naknadno postao miran)
 - neistinit posjed koji nije (postao) miran ⁵⁸ ne uživa potpunu zaštitu:
 - no, ta iznimka ima vrlo ograničen domašaj, jer takav posjed nije miran:
 - a) samo u odnosu na određenu osobu (onu od koje je posjed oduzet na nedozvoljen način) i
 - b) samo kroz određeno vrijeme (dok toj osobi ne prestane ⁵⁹ pravo na zaštitu posjeda)
 - dakle, neistinitom posjedniku čiji posjed nije miran je zaštita uskraćena samo prema osobi od koje je on na nedozvoljen način posjed oduzeo (inače bi se negiralo pravo te osobe na samopomoć, na što se naš poredak nije odlučio, nego je priznao pravo i na ofenzivnu samopomoć, makar unutar razmjerno kratkog roka ⁶⁰)

1.2. SAMOVLASNO SMETANJE POSJEDA

čl. 20. st. 2. i 4. ZV

- samovlasno smetanje posjeda je zabranjeno ⁶¹ → postojeći posjed je dozvoljeno mijenjati jedino u suglasnosti s posjednikom ili na temelju pravomoćne odluke suda, odnosno druge nadležne vlasti
- ako bi ipak došlo do samovlasnog smetanja, za posjednika bi time nastalo specifično pravo na zaštitu posjeda
 - **smetanje posjeda:**
posjed je samovlasno smetan ako netko:
 - 1) oduzme posjedniku posjed bez njegove volje – posjed je oduzet ako je potpuno prestala faktična vlast dotadašnjeg posjednika

⁵⁶ predmet raspravljanja i odlučivanja, 55. str.

⁵⁷ aktivna legitimacija, 55. str.

⁵⁸ miran posjed i umirenje neistinitog posjeda, 49. str.

⁵⁹ trajanje prava na zaštitu posjeda, 54. str.

⁶⁰ samopomoć, 54. str.

⁶¹ zaštita posjeda od smetanja, 52. str.

- oduzimanje posjeda stvari ima korelat u izvornom stjecanju posjeda iste stvari od osobe koja je dotadašnjem posjedniku oduzela posjed te stvari
- nije uvijek tako i kod oduzimanja posjeda prava stvarne služnosti, jer oduzimanje tog prava ne mora pratiti ičije stjecanje, nego se ono osjeća kao oslobođenje od tereta na poslužnoj nekretnosti

ili

2) uznemirava posjednika u posjedovanju – posjed je uznemiren (smetan u užem smislu) ako je posjednikova faktična vlast u nekom pogledu ili u nekom dijelu ograničena tuđom faktičnom vlašću glede istog predmeta posjedovanja, ali nije sasvim isključena

- **samovlasni čin smetanja** – sama činjenica da je posjed objektivno smetan ne daje nikakvo pravo na zaštitu posjeda; ono nastaje samo uz ova 2 uvjeta:

1) da je posjed smetan nečijim činom smetanja

- čin smetanja – voljni čin neke osobe kojim ona u pogledu predmeta tuđeg posjedovanja izvršava neku svoju ili/i tuđu faktičnu vlasti, čim negira njegovu i nameće svoju faktičnu vlast (potpuno ili djelomično)
- tim činom nastaje novo, izmijenjeno posjedovno stanje, jer on izaziva 2 komplementarna učinka na/glede predmeta posjedovanja:
 - s jedne strane, faktična vlast dotadašnjeg posjednika nestaje ili se smanjuje (čin smetanja)
 - s druge strane, uspostavlja se nova faktična vlast onog tko je poduzeo čin smetanja ili se njegova već postojeća vlast širi/oslobađa od ranijih ograničenja (čin izvornog stjecanja ili širenja posjeda/oslobođenja posjeda poslužnog dobra od posjeda prava stvarne služnosti na njemu)
- da bi neki čin izazivao takve učinke, dakle da bi bio čin smetanja nečijeg posjeda, potrebno je:
 - da se njime izvršava faktična vlast na/u pogledu predmeta tuđeg posjedovanja i
 - da se to čini sa sviješću da se time zadire u tuđi posjed – za izvršavanje vlasti je potrebna volja, pa će čin smetanja biti samo onaj koji je poduzet s voljom potrebnom da bi se steklo posjed
- čin smetanja posjeda može biti učinjen:
 - o činjenjem (npr. činom oduzimanja posjeda), ali i nečinjenjem (zloupotrebom povjerenja ⁶², npr. ako onaj kojemu je na zamolbu bilo iz ljubaznosti nešto besplatno dozvoljeno do opoziva, nakon opoziva nastavi činiti to što mu više nije dozvoljeno kao da ima pravo na to)
 - o radnjom, ali i riječima (prijetnjom ⁶²)
- čin smetanja može biti poduzet osobno, ali i po zastupniku (kao zastupnik mogu se javiti i osobe u ulozi pomoćnika u posjedovanju i poslovođe bez naloga, ako stjecatelj naknadno odobri njihov čin)

2) da je taj čin smetanja samovlastan

- čin smetanja tuđeg posjeda je samovlastan ako onaj koji ga je poduzeo za poduzimanje tog čina:
 - nije imao posjednikovo dopuštenje (suglasnost, pristanak, privolu) – posjednikovo davanje i uskraćivanje dopuštenja drugome da taj poduzme neki čin na/glede predmeta posjedovanja, posjednikov je voljni čin, kojim on vrši svoju faktičnu vlast
 - o može se dati izrijeком, znacima, konkl. radnjama (prije, tijekom ili nakon izvršenja čina)
 - o dopuštenje za promjenu posjedovnog stanja nije identično s pravnim temeljem prava na posjed; i čin koji bi netko poduzeo pozivajući se na svoje pravo na posjed mogao bi biti samovlastan čin smetanja tuđeg posjeda
 - niti je na taj čin bio ovlašten zakonom ili odlukom suda ili drugog tijela vlasti:
 - o nije samovlasno smetanje posjeda ako je čin oduzimanja ili smetanja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda ili drugog tijela, donesenom na temelju zakona koji to dopušta
 - o no, samovlasno je i kad je čin oduzimanja ili smetanja posjeda učinjen u javnom, društvenom ili sličnom interesu, ako nije dopušten zakonom ili na temelju zakona:
 - ako zaista postoji opći ili javni interes (interes RH), njegovo ostvarenje omogućuju instituti pravnog poretka kao npr. izvlaštenje, komasacija, ...
 - oni omogućuju ostvarivanje interesa pod zakonom određenim pretpostavkama i u zakonom određenom postupku (dakle, za te slučajeve nadležna je vlast)

1.3. PRAVO NA ZAŠTITU POSJEDA

čl. 21. st. 1., 3. i 4. ZV

Pravo na zaštitu posjeda je specifično subjektivno pravo posjednika koje smetanjem njegovog posjeda nastaje za nj na temelju zakona, ovlašćujući ga da štiti svoj posjed od tog smetanja, bilo putem samopomoći bilo putem suda:

- koga drugi samovlasno smeta u posjedu, bilo da ga uznemirava u posjedu ili mu ga je oduzeo, ima pravo na zaštitu posjeda
 - pravo na zaštitu posjeda je posjednikovo subjektivno pravo građanskopravne, materijalnopravne naravi
 - činom samovlasnog stjecanja, to pravo u pravilu nastaje za svakog posjednika, bez obzira na to ima li on pravo na taj posjed ili ne, koja je kakvoća posjeda i koliko je dugo njegov posjed trajao

⁶² o istinitosti i neistinitosti posjeda, 48. str.

- u biti, pravo na zaštitu posjeda je pravo da se unatoč samovlasnim zahtjevima održi kontinuitet postojećeg posjedovnog stanja; ostvarenje prava na zaštitu posjeda vodi uspostavi ranijeg posjedovnog stanja – ako nema mogućnosti da se ono uspostavi, tada nema ni prava na zaštitu posjeda
- ostvarenjem prava na posjedovnu zaštitu, posjednikov posjed se opet uspostavlja onakav kakav je bio prije samovlasnog smetanja – pritom se uzima da posjed nije prestao niti bio prekinut ⁶³

▪ **pravo na zaštitu posjeda ostvaruje se:**

- 1) **u posebnom postupku pred sudom (postupak zbog smetanja posjeda) ili**
- 2) **putem samopomoći**

- koji put će izabrati posjednik, ovisi o njegovoj volji, ali i o situaciji u kojoj ga ostvaruje – naime, samopomoć je dopuštena samo pod određenim pretpostavkama, a neke specifičnosti sudske posjedovne zaštite mogu u nekim slučajevima biti prepreka tome da posjednik putem suda ostvaruje svoje pravo na zaštitu posjeda
- međutim, i ostvarivanje prava na zaštitu posjeda podvrgnuto je općoj zabrani zlouporabe prava – zato ga neće biti moguće ostvarivati u slučajevima u kojima je posjed doduše smetan, ali bi ostvarivanje tog prava bilo protivno cilju zbog kojeg pravni poredak daje pravo na zaštitu

trajanje prava na zaštitu posjeda:

- zbog funkcije koja mu je namijenjena, trajanje prava na zaštitu posjeda je ograničeno: pravo na zaštitu posjeda prestaje protekom roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja
- ne bude li tijekom ovog roka prekinut, njegovim istekom prestaje pravo na zaštitu posjeda od odnosnog smetanja
- **tijek roka se prekida:**
 - 1) kad ranije posjedovno stanje bude ponovno uspostavljeno, silom (samopomoć) ili milom (onaj tko je smetao, podvrgne se dobrovoljno posjednikovoj faktičnoj vlasti, dakle prizna njegov posjed)
 - 2) kad posjednik podnese sudu tužbu zbog smetanja posjeda (dakako, ako sud utvrdi osnovanost tužbenog zahtjeva)

1.3.1. OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU POSJEDA PUTEM SAMOPOMOĆI

čl. 27. ZV

- općenito uzevši, samopomoć je ostvarivanje prava uporabom vlastite snage i/ili drugih privatnih sredstava, a ne posredstvom javne vlasti (sudske ili upravne) – to je tradicionalni način ostvarivanja prava na zaštitu posjeda; posjednik odgovara svojom silom na tuđi samovlasni zahvat u svoj posjed, brani ga, a izgubljeni nastoji sam ponovno uspostaviti
- u našem pravnom poretku dopušteno je poslužiti se samopomoći (ali samo unutar propisanog roka za zaštitu posjeda; nakon toga, čin samopomoći bi bio samovlastan, jer bi se posjed umirio ⁶⁴) ako su ostvarene 3 zakonske pretpostavke:
 - **tko ima pravo na zaštitu posjeda, smije svoj posjed zaštititi i silom od onoga tko mu posjed samovlasno oduzme ili ga u posjedovanju uznemirava:**
 - 1) **ako je to nužno jer bi sudska pomoć stigla prekasno** – to znači da okolnosti ne omogućuju da posjednik zatraži sudsku zaštitu
 - 2) **ako je opasnost neposredna** – to znači da je u tijeku čin smetanja posjeda, ili je posjed već oduzet; nije dopuštena samopomoć dok taj čin još nije poduzet, nego tek s određenom vjerojatnošću predstoji
 - 3) **ako za zaštitu svog posjeda ne primjeni silu veće jakosti nego li je primjerena okolnostima** – to znači da čin samopomoći, ne bi smio po sadržaju, intenzitetu ni posljedicama prelaziti granicu onog što je nužno da bi se zaštitilo posjed (a ako se ima na izbor više mogućih čina samopomoći, treba izabrati onaj koji je najmanje štetan po drugu stranu)
 - dopuštenom samopomoći smije se umjesto posjednika poslužiti posjednikov pomoćnik u posjedovanju (čini koje pomoćnik poduzme izvršavajući njima posjednikovu vlast glede stvari, čini su posjednikove samopomoći)
 - ostvari li posjednik svoje pravo na zaštitu posjeda putem samopomoći kad nisu ispunjene navedene 3 pretpostavke, zaštitio je svoj posjed, ali odgovara za štetu koju je pritom nanio
- samopomoć može biti:
 - 1) defenzivna (odbrana postojećeg posjeda) → primjenjuje se u slučaju samovlasnog uznemiravanja posjeda
 - 2) ofenzivna (vraćanje već oduzetog posjeda) → primjenjuje se u slučaju kad je posjed već oduzet

(naš pravni poredak pod jednakim pretpostavkama dopušta poduzimanje akata i defenzivne i ofenzivne samopomoći)

1.3.2. OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU POSJEDA PUTEM SUDA

⁶³ načelo trajnosti, 47. str.

⁶⁴ miran posjed i umirenje neistinitog posjeda, 49. str.

- naš pravni poredak pruža posjedniku mogućnost da pravo na zaštitu posjeda ostvari bez ulaženja u pitanje pripada li mu pravo na posjed ili ne → on tu mogućnost može ostvariti u postupku u parnicama zbog smetanja posjeda (to je posebna vrsta sumarnog i hitnog postupka, uređena u čl. 438. do 445. Zakona o parničnom postupku)
- uspostavljajući tu mogućnost, pravni poredak potiskuje u stranu dopuštenu samopomoć kao način ostvarivanja istog prava: iako posjedniku načelno na raspolaganju stoje obje mogućnosti, samopomoć nije dozvoljena ako su okolnosti slučaja takve da sudska zaštita posjeda ne bi stigla prekasno (tj. ako nije nužna → prva pretpostavka dopuštene samopomoći)

1.3.2.1. predmet postupka, tužbeni zahtjev i prigovori

čl. 22. st. 2. i 3., čl. 23. do 26. ZV

▪ **predmet raspravljanja i odlučivanja:**

- je li tuženik smetao tužiteljev posjed?
- pripada li tužitelju pravo na zaštitu tog posjeda od tuženikovog čina smetanja?
- kako uspostaviti posjed kakav je bio prije smetanja te ga zaštititi ubuduće?
- da se ne bi opterećivalo postupak za smetanje posjeda, pa time smanjivalo njegovu hitnost, mogućnost raspravljanja, dokazivanja i odlučivanja u njemu zakonom je ograničena na ta, bitna pitanja:
 - sud pruža ovu zaštitu posjeda u posebnom, hitnom postupku (postupku za smetanje posjeda), prema posljednjem stanju posjeda i nastalom smetanju
 - raspravljanje o tužbi zbog smetanja posjeda ograničit će se samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja (čl. 441./1 ZPP)
- raspravljanje i odlučivanje o drugim pitanjima je isključeno zakonom:
 - sud tu zaštitu pruža bez obzira na pravo na posjed, pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje posjeda bilo u kakvu društvenom, javnom ili sličnom interesu
 - isključeno je raspravljanje o pravu na posjed (uključujući i o pravu na poduzimanje posjedovnih čina), o pravnoj osnovi, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete (čl. 441./2 ZPP)

(iznimno, može se raspravljati o pravu na poduzimanje posjedovnih čina: pravo na poduzimanje posjedovnih čina smije se isticati i o njemu se smije raspravljati jedino u vezi s prigovorom da oduzimanje, odnosno smetanje posjeda nije bilo samovlasno)
- pravo na posjed nije predmet raspravljanja i odlučivanja u ovom postupku, jer je samovlast zabranjena neovisno o tome kakav je posjed ⁶⁵ – ali, to ne smije ići na štetu stranaka, pa beziznimno vrijedi načelo:

pravo na posjed može se utvrđivati i ostvarivati pred sudom, ili drugim nadležnim tijelom vlasti, neovisno o trajanju i ishodu postupka za zaštitu posjeda

- redovni postupak o tome tko ima pravo na posjed (tzv. petitorni postupak) može se voditi neovisno o tome vodi li se ili je završen postupak zbog smetanja posjeda (litispendencija)
- ako se u redovnom postupku pokaže da to pravo ne pripada posjedniku, nego onom tko ga je samovlasno smetao, pa je podlegao u postupku zbog smetanja posjeda, sud će u redovnom postupku odlučiti da posjednik treba predati posjed tome koji ima pravo na njega → temeljem te, tzv. petitorne odluke promijenit će se dotadašnje posjedovno stanje (ako treba i prisilno, ovrhom), ali ta promjena tada neće biti samovoljna
- zato je zaštita koju sud u postupku zbog smetanja posjeda pruža posjedniku provizorna – ako je pitanje kome pripada pravo na posjed sporno, ono u tom postupku neće biti riješeno, nego će samo biti uspostavljeno stanje kakvo je bilo prije smetanja, da bi se sporno pitanje potom rješavalo u redovitom postupku

▪ **aktivna legitimacija**

- za zahtijevanje sudske zaštite posjeda aktivno je legitimiran (materijalnopravno ovlašten):
 - 1) posljednji, faktični i mirni posjednik stvari ili prava, čiji je posjed samovlasno smetan, i to:
 - neposredni posjednik – ima pravo na zaštitu od samovlasnog smetanja koje bi počinila bilo koja osoba, uključujući i one koje u nekoj ulozi sudjeluju u posjedovanju, dakle i:
 - a) pomoćnik u posjedovanju
 - b) posredni posjednik
 - posredni posjednik bilo kojeg stupnja – također ima pravo na zaštitu svog posjeda, ali specifičnost tog posjeda i specifičnost samog postupka smetanja posjeda postavljaju mu određene granice
 - ako samovlasno smetanje učini treća osoba → on uvijek ima pravo na zaštitu posrednog posjeda
 - zaštitu posjeda ovlašten je tražiti i posredni posjednik
 - on može zahtijevati da treći vrati stvar u neposredan posjed neposrednog posjednika, čime će se ujedno uspostaviti i njegov posredan posjed

⁶⁵ zaštita posjeda od smetanja, 52. str.

- kad neposredni posjednik ne može ili neće opet preuzeti neposredni posjed koji mu je bio oduzet, posredni posjednik može zahtijevati predaju stvari za sebe
 - ako samovlasno smetanje učini neposredni posjednik → ima to pravo samo ako za odlučivanje o njegovom zahtjevu nije nužno raspravljati o njihovom međusobnom pravnom odnosu:
 - posredni posjednik nije ovlašten staviti zahtjev u cilju zaštite svoga posrednoga posjeda od smetanja koje je počinio neposredni posjednik, ako bi za odlučivanje o tom zahtjevu bilo nužno raspravljati o njihovu pravnom odnosu
 - kako se o tome redovito treba raspravljati, radi se o velikom ograničenju
 - ono je potrebno da bi postupak zbog smetanja posjeda zadržao svoj karakter postupka u kojem se ne može raspravljati o pravu na posjed (za to služi redovni postupak)
 - svaki suposjednik – također ima pravo na zaštitu svog posjeda, ali uz ograničenja koja postoje iz istih razloga kao i kao i ona postavljena posrednom posjedniku
 - svaki je suposjednik ovlašten štititi suposjed putem suda od samovlasnoga smetanja treće osobe, a od drugih suposjednika jedino ako su ga potpuno isključili od dotadašnjeg suposjeda ili su mu bitno ograničili dotadašnji način izvršavanja faktične vlasti
 - suposjednik nije ovlašten staviti zahtjev za zaštitu svoga suposjeda od smetanja koje je počinio njegov suposjednik ako bi za odlučivanje o tom zahtjevu bilo nužno raspravljati o njihovu pravnom odnosu
- 2) nasljednik takvog posjednika
- posjed koji je s ostavitelja prešao na nasljednike ovlašten je štititi svaki nasljednik, odnosno sunasljednik od samovlasnoga smetanja treće osobe
 - treba razlikovati mogućnost zaštite nasljedničkog posjeda od samovlasnih čina:
 - a) osoba koje si, poduzimajući ih, svojataju nasljedno pravo – (su)nasljednik ne može štititi svoj nasljednički posjed od samovlasnih zahvata svojih sunasljednika, jer bi bilo potrebno raspravljati o nasljednom pravu kao pravu na posjed, a to nije dopušteno
 - b) trećih osoba – to pravo može štititi svaki nasljednik/sunasljednik, kakvo je imao ostavitelj, no kad objektom posjeda upravlja na temelju svojega ovlaštenja izvršitelj oporuke ili skrbnik ostavine, tada je on ovlašten tražiti zaštitu posjeda koji je s ostavitelja prešao na nasljednika, odnosno nasljednike (ovom odredbom ne dira se u pravo svakoga pojedinoga nasljednika ili sunasljednika na zaštitu, no s time da može zahtijevati povrat oduzetoga jedino prem izvršitelju oporuke, odnosno skrbniku ostavine)
 - pomoćnik u posjedovanju nije aktivno legitimiran za pokretanje sudskog postupka zbog smetanja – on je ovlašten tek poslužiti se samopomoći umjesto posjednika ⁶⁶

▪ **pasivna legitimacija**

- tužbeni zahtjev radi zaštite posjeda može se upravit protiv:
 - 1) osobe koja je poduzela čin smetanja, uznemirivši ili oduzevši tuđi posjed
 - 2) osobe koja je poduzela čin smetanja u korist druge osobe (s njenim nalogom ili bez njega) – no, bude li tužena zbog smetanja posjeda, ona može imenovati (nominatio/laudatio auctoris) onoga za koga je poduzela čin, pa bi taj mogao umjesto nje stupiti u parnicu (čl. 210. ZPP, imenovanje prethodnika)
 - 3) obje te osobe
- čin smetanja može poduzeti:
 - treća osoba (takva osoba koja se do tada nalazila izvan strukture posjedovanja objekta, ali i
 - osoba koja se nalazi unutar strukture posjedovanja
 - protiv takve osobe smetani posjednik nije ovlašten zahtijevati sudsku zaštitu ako bi za odlučivanje bilo nužno raspravljati o njihovom međusobnom odnosu – to će u mnogim slučajevima isključivati pasivnu legitimaciju osoba koje su se nalazile unutar strukture posjedovanja
 - no, načelno je pasivno legitimiran:
 - a) onaj koji je imao ulogu posjednikova pomoćnika u posjedovanju, te ju je samovlasno pretvorio u svoj posjed, smetavši time dotadašnji posjednikov posjed
 - b) suposjednik koji je smetao kojeg drugog suposjednika istog predmeta posjedovanja
 - c) neposredni posjednik predmeta posjedovanja koji je smetao posrednog
 - d) posredni posjednik koji je smetao neposrednoga
 - e) nasljednik na kojeg je s ostavitelja prešao posjed samovlasno oduzet dotadašnjem posjedniku, ako bi ostavitelj bio pasivno legitimiran (odnosno, umjesto nasljednika pasivno je legitimiran izvršitelj oporuke ili skrbnik ostavine)

▪ **tužbeni zahtjev**

- posjednik kojemu je posjed samovlasno smetan ovlašten je svoj posjed štititi putem suda, zahtijevajući da se:
 - 1) utvrdi čin smetanja njegova posjeda,
 - 2) naredi uspostava posjedovnog stanja kakvo je bilo u času smetanja, te
 - 3) zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće

⁶⁶ ostvarivanje prava na zaštitu posjeda putem samopomoći, 54. str.

- uz tužbeni zahtjev, tužitelj može kao sporedno zahtijevati i da sud:
 - obveže tuženika da tužitelju naknadi parnične troškove
 - u njegovu korist iskoristi specifične procesne mogućnosti za hitno rješavanje problema nastalih smetanjem posjeda: da odredi privremene mjere, kratak paricijski rok, da žalba neće odgađati ovršnost rješenja
- kako tužbeni zahtjev za zaštitu posjeda ide za ostvarenjem tužiteljeva subjektivnog prava na zaštitu njegova posjeda, on treba biti stavljen u (prekluzivnom) roku predviđenom za ostvarivanje tog prava ⁶⁷, inače se pravo gubi

▪ **prigovori tuženika** ⁶⁸

- tuženik može stavljati **materijalnopravne** prigovore koji se odnose na to:
 - a) ima li tužitelj posjed kakav se štiti?
 - b) je li tuženik taj tužiteljev posjed samovlasnim činom smetanja uznemirio/oduzeo? (pritom će se, ako tuženik tvrdi da njegov čin nije bio samovlastan, ipak moći raspravljati o pravu poduzimanja tog čina)
 - c) nije li istekom prekluzivnih rokova tužitelju prestalo pravo na sudsku zaštitu?
 - d) nije li uspostavljanje prijašnjeg posjedovnog stanja faktično nemoguće ili nedopušteno?

(tuženik ne može stavljati prigovore koji traže raspravljanje o pitanjima o kojima se u postupku zbog smetanja posjeda ne smije raspravljati, a to su ona koja se odnose na: pravo na posjed, pravni temelj posjeda, poštenje posjednika i korisnost čina smetanja sa stajališta kakvo društvenog, javnog ili sličnog interesa)
- tuženik može, u granicama dozvoljenog postupovnim normama, stavljati i prigovore **procesnopravne** naravi

1.3.2.2. rješenje o smetanju posjeda i njegovo provođenje

▪ **rješenje o smetanju posjeda**

- u sporovima zbog smetanja posjeda sud donosi konačnu odluku o meritumu u obliku rješenja o smetanju posjeda, koje ima karakter tzv. konačnog rješenja – sud to rješenje u pravilu donosi nakon provedene rasprave i dokaznog postupka, ali nema zapreke donošenju zbog odluke, izostanka, ili na temelju priznanja tužbenog zahtjeva
 - izreka rješenja kojim sud usvaja tužbeni zahtjev tradicionalno ima 3 glavna dijela:
 - 1) utvrđivanje posjeda i čina smetanja
 - 2) naredba tuženiku da uspostavi prijašnje posjedovno stanje (da vrati tužitelju što mu je oduzeo, odnosno da prestane ono čime je tužiteljev posjed uznemirivan, tj. smetan)
 - 3) zabrana takvog ili sličnog čina smetanja ubuduće

(dakako, sve pod prijetnjom ovrhe – prisilnog izvršenja onog što je sud naredio u izreci rješenja)
 - u rješenju o smetanju posjeda, sud prema okolnostima pojedinog slučaja određuje paricijski rok (rok za dobrovoljno izvršenje onog što je naredio), pa ga može odrediti u kraćem trajanju od inače propisanih 15 dana, a može i odrediti da rješenje treba izvršiti odmah → rok za udovoljenje dužnostima koje su naložene strankama sud će odrediti prema okolnostima pojedinog slučaja (čl. 443. st. 1. ZPP)
 - od redovnih pravnih lijekova protiv konačnog rješenja, dopuštena je samo žalba
 - rok za podnošenje žalbe jest 8 dana (čl. 443. st. 2. ZPP) – žalba je u postupcima zbog smetanja posjeda uvijek devolutivan pravni lijek, pa će ju uvijek rješavati viši sud
 - žalba je u pravilu suspenzivan lijek, pa odlaže izvršenje rješenja, no iz važnih razloga sud može odlučiti da žalba ne zadržava ovrhu rješenja (čl. 443. st. 3 ZPP)
 - od izvanrednih pravnih lijekova, stranke mogu zahtijevati ponavljanje pravomoćno završenog postupka
 - one to mogu zahtijevati u roku od 30 dana po pravomoćnosti rješenja, a i tada samo ako im je nezakonitim postupanjem uskraćena mogućnost da raspravljaju pred sudom, ili su povrijeđena pravila o stranačkoj i parničnoj sposobnosti ili o zastupanju stranaka (čl. 445. ZPP)
 - za razliku od toga, u postupcima zbog smetanja posjeda uopće nije dopuštena revizija (čl. 443. ZPP)

▪ **privremene mjere osiguranja**

- *u tijeku postupka sud može po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne stranke odrediti privremene mjere koje se primjenjuju u ovršnom postupku radi otklanjanja hitne opasnosti protupravnog oštećenja ili sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete (čl. 442. ZPP)*
- što se tiče sadržaja takve mjere, sud može slijediti odredbe Ovršnog zakona:

⁶⁷ trajanje prava na zaštitu posjeda, 54. str.

⁶⁸ predmet raspravljanja i odlučivanja, 55. str.

- radi osiguranja nenovčanih tražbina može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha takva osiguranja (čl. 347. st. 1. OZ)
- ako je to nužno radi sprječavanja nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete, nasilja ili ako je iz drugih važnih razloga to potrebno radi osiguranja pravnog reda, sud može odrediti mjeru kojom će privremeno urediti sporni odnos među strankama (čl. 347. st. 2. OZ)
- sud je ovlašten po službenoj dužnosti odrediti privremenu mjeru – protiv tog rješenja nije dopuštena posebna žalba (čl. 442. ZPP), pa je rješenje o privremenoj mjeri odmah ovršno (mjera može biti i ukinuta prema odredbama OZ)

▪ provođenje rješenja o smetanju posjeda

- sudsku odluku dobrovoljno treba izvršiti onaj kome je sud odredio da nešto učini
 - ako on ne postupi dobrovoljno prema rješenju suda, bit će neophodno prisilno izvršenje rješenja donesenog u postupku zbog smetanja posjeda → ovrha
 - pritom je propisan rok u kojem tužitelj mora tražiti ovrhu, inače gubi pravo na nju, pa mu na raspolaganju preostaje još samo put redovne parnice o petitornom zahtjevu (čl. 444. ZPP: tužitelj gubi pravo da u ovršnom postupku zahtijeva ovrhu rješenja kojim se tuženiku po tužbi zbog smetanja posjeda nalaže ovrhu radnje ako nije zahtijevao ovrhu u roku od 30 dana nakon proteka roka koji je rješenjem određen za ovrhu te radnje)
 - naprotiv, ako tužitelj na vrijeme zatraži (predloži) ovrhu, pa bude doneseno rješenje o ovrsi, provest će ju se po pravilima OZ o ovrsi radi ostvarenja tzv. nenovčanih tražbina
 - može se dogoditi i da tuženik ponovno smeta posjed, nakon što je već bilo uspostavljeno ranije posjedovno stanje po rješenju donesenom u postupku zbog smetanja posjeda
 - tada tužitelj neće opet voditi parnicu zbog smetanja, nego će temeljem ranije izrečene zabrane ishoditi novo rješenje o ovrsi kojim će biti određena uspostava ranijeg posjedovnog stanja, a i zapriječeno novčanom kaznom za slučaj ponovnog smetanja (čl. 265. st. 1. OZ)
 - posjedniku je za zahtjev novog rješenja ostavljen rok od 30 dana od svog saznanja za ponovno smetanje, a najkasnije rok od godine dana nakon ponovljenog smetanja (čl. 265. st. 3. OZ)
- (dakako, sve to vrijedi samo ako se ponovno smetanje u biti ne razlikuje od onog o kojem je sud već odlučio; ako je ono u biti različito (makar se radi o istom objektu), posjednik će morati zatražiti zaštitu u novoj parnici)

2. PRETVARANJE DUGOTRAJNOG POSJEDA U STVARNO PRAVO PUTEM DOSJELOSTI

- posjed svoju kontinuitetnu funkciju obavlja i time što se može, pošto je dugo trajao, a takve je kakvoće da u svojoj biti nije protivan postojećim pravnim odnosima u pogledu predmeta posjedovanja, pretvoriti u stvarno pravo
- to se u suvremenim pravnim poretcima, pa tako i našem, zbiva putem dosjeloosti:

Dosjeloost je stjecanje stvarnih prava neprekidnim izvršavanjem njihova sadržaja tijekom zakonom određenog vremena.

- u užem smislu, dosjeloost je stjecanje prava vlasništva time što se stvar samostalno posjeduje tijekom zakonom određenog vremena
- u širem smislu, dosjeloost je i stjecanje drugih stvarnih prava izvršavanjem njihova sadržaja tijekom zakonom određenog vremena
- posjednik koji stječe dosjelošću → dosjedatelj, uzukapijent (on može steći pravo vlasništva na stvari koja je dotad pripadala drugoj osobi, ali i neko pravo koje do tada nije postojalo nego je upravo nastalo njegovim vršenjem sadržaja tog prava)
- u našem pravnom poretku može se putem dosjeloosti steći:
 - pravo vlasništva⁶⁹
 - prava stvarnih služnosti⁷⁰

(ostala ograničena prava se kod nas ne mogu posjedovati, pa ih se ne može ni steći dosjelošću)

uloga dosjeloosti u održavanju kontinuiteta i stabilnosti socijalnih odnosa:

- otvara drugi put stjecanja stvarnih prava (pritom dosjeloost ne dira u sadržaj socijalnih odnosa, nego ih legalizira) i
- otvara drugi put dokazivanja → ako su ispunjene sve pretpostavke stjecanja putem dosjeloosti, tada osoba koja bi trebala dokazati da je valjano stekla stvar ili pravo može izbjeći često mukotrpno, a ponekad i nemoguće dokazivanje pravnih činjenica zbog kojih je svojevremeno zaista stekla → bit će joj dovoljno dokazati da bi, čak i da joj stjecanje nije bilo valjano, ionako u međuvremenu odnosnu stvar ili pravo stekla putem dosjeloosti

1.3.6. Prestanak posjeda

1.3.6.1. Uopće

Posjed je prestao ako i kada je dotadašnjem posjedniku

⁶⁹ stjecanje u vlasništvo dosjelošću, 120. str.

⁷⁰ osnivanje služnosti na temelju zakona, 181. str.

trajno⁷¹ prestala **faktična** vlast koja je bila sadržaj njegova posjeda.
(tj. ako i kada se zbio događaj kojim je ta faktična vlast prestala)

- kako pravni poretki vežu brojne pravne učinke za postojanje posjeda (stjecanje posjeda, njegovo trajanje i prestanak), vrlo je važno da se točno identificira prestanak posjeda i trenutak kada je taj posjed prestao – potrebno je i utvrditi događaj koji je uzrokovao njegov prestanak (odatle će biti moguće zaključivati o kontinuitetu ili diskontinuitetu faktične vlasti na/glede odnosnog objekta, a kroz to i o kontinuitetu ili diskontinuitetu pravnih učinaka koje uz nju veže pravni poredak)
- **vrste prestanka posjeda:**
 - sa stajališta posjednika čiji je posjed prestao:
 - a) dragovoljan
 - b) nedragovoljan
 - sa stajališta društvenih odnosa:
 - a) apsolutan → ako je, time što je prestao dotadašnjem posjedniku, posjed uopće prestao postojati
 - b) relativan → ako je posjed prestao dotadašnjem posjedniku, ali je prešao na neku drugu osobu (predajom, nasljeđivanjem), nastavivši tako svoju egzistenciju kao posjed te osobe
 - relativni prestanak zapravo i nije prestanak, nego tek jedan aspekt prelaska posjeda s jedne osobe na drugu
 - između posjeda koji je relativno prestao i onog koji je kod toga izvedeno stečen, postoji kontinuitet

1.3.6.2. Prestanak posjeda stvari

čl. 28. ZV

1. APSOLUTNI PRESTANAK

1.1. propast i gubitak stvari:

- posjed stvari je prestao:
 - kad je stvar propala (pritom nije bitno iz kojeg razloga je propala – posjed je svejedno prestao) ili
 - kad se stvar izgubila, a nema izgleda da će se opet naći
(tj. ako realno više nema nade da bi na stvari mogla biti nastavljena dotadašnja faktična vlast)

1.2. napuštanje stvari:

- posjed stvari je prestao kad je posjednik svojom voljom napustio stvar
 - napuštanje (derelikcija) je voljni čin, suprotan činu uzimanja stvari u posjed (aprehenziji)
 - u oba slučaja radi se o faktičnoj vlasti na stvari (tj. njenom napuštanju/osnivanju) – zato je potrebno da napuštanje stvari bude učinjeno s voljom (očitovanom izričito, znacima ili konkludentnim radnjama) da se definitivno prestane posjedovati tu stvar, inače neće doći do apsolutnog prestanka posjeda stvari
 - pritom je dovoljna tzv. prirodna volja, jer napuštanje neposrednog posjeda nije pravni posao

1.3. oduzeće stvari:

- dotadašnjem je posjedniku prestao njegov posjed kad mu je druga osoba oduzela stvar, ako on nije ostvario zaštitu svoga posjeda (putem samopomoći ili sudskom zaštitom)
 - nastupi li prestanak posjeda oduzećem stvari, taj prestanak je apsolutan, jer nema kontinuiteta između dotadašnjeg posjeda i posjeda stečenog oduzećem (onaj tko je oduzeo stvar, osnovao je svoj posjed)
 - ako dotadašnji posjednik ipak uspostavi posjed koji mu je bio oduzet ili ishodi njegovu uspostavu, taj njegov posjed nije prestao niti je bio prekinut⁷¹

2. RELATIVNI PRESTANAK

Dotadašnjem je posjedniku prestao njegov posjed kad je stvar stekla u posjed osoba koja neće izvršavati nikakvu njegovu vlast u pogledu te stvari.

- u ovom slučaju radi se o relativnom prestanku jer posjed traje i dalje kao posjed druge osobe → on je na nju prešao:
 - 1) prijenosom posjeda s dotadašnjeg posjednika na stjecatelja, koji se zbiva dvostranim činom predaje⁷² ili
 - 2) posjednikovom smrću⁷³
- time što je neki posjed prestao samo relativno, nisu prestali ostali posjedi te iste stvari na drugim stupnjevima posjedovanja (oni ostaju nepromijenjeni)

1.3.6.3. Prestanak posjeda prava

čl. 29. ZV

1. APSOLUTNI PRESTANAK

⁷¹ načelo trajnosti, 47. str.

⁷² stjecanje posjeda dvostranim činom – predaja, 41. str.

⁷³ stjecanje posjeda stvari nasljeđivanjem, 45. str.

1.1. propast poslužne nekretnine:

- posjed prava je prestao kad je propala nekretnina na kojoj se izvršavao sadržaj tog prava (poslužna nekretnina)

1.2. gubitak posjeda povlasne nekretnine:

- posjed prava stvarne služnosti prestaje dotadašnjem posjedniku i zajedno s (apsolutnim) prestankom njegova posjeda nekretnine u čiju ga je korist izvršavao (povlasne nekretnine) – npr. ako propadne, bude napušten/oduzet
- na onoga tko je nekretninu oduzeo iz posjeda, stekavši je jednostranim, samovlasnim činom oduzimanja izvorno na sebe, nikad ne prelaze posjedi prava stvarnih služnosti koji su postojali u njenu korist ⁷⁴ – oni neizbježno apsolutno prestaju, jer ne mogu:
 - nastaviti postojati kao posjedi osobe koja je prestala biti posjednikom povlasne nekretnine (posjed prava stvarne služnosti može postojati samo kao posjed osobe koja posjeduje povlasnu nekretninu)
 - dalje postojati kao posjedi onog koji je izvorno stekao posjed tog dobra (jer nema kontinuiteta)

1.3. odreknuce od posjeda prava:

- posjed prava je prestao kad se posjednik odrekao svojeg posjeda prava
- no, njegov posjed ne prestaje ako on prestane izvršavati sadržaj prava odnosno služnosti, a da nije očitovao svoju volju odreći se (jer je u njegovoj vlasti da se pravom služi i da se njime ne služi, pa činjenica da se njime nije služio nipošto ne znači da on ne izvršava svoju faktičnu vlast) → posjed prava ne prestaje samim neizvršavanjem sadržaja prava stvarne služnosti dok ga njegov posjednik može izvršavati ako to želi

1.4. oduzeće posjeda prava:

- posjed prava prestaje kad posjednik poslužne nekretnine:
 - prestane činiti što je dotada činio,
 - ili
 - prestane trpjeti da se i dalje izvršava sadržaj prava služnosti na njegovoj nekretnini, → tada će apsolutno prestati posjed prava afirmativne služnosti (ali pritom nije dovoljno da se posjednik poslužne nekretnine samo protivi faktičnoj vlasti posjednika služnosti → on mora na svojoj nekretnini poduzeti nešto čime će zaista spriječiti posjednika prava služnosti da izvrši sadržaj tog prava),
 - ili
 - prestane propuštati što je do tada propuštao, → tada će apsolutno prestati posjed prava negativne služnosti (pod uvjetom da posjednik poslužne nekretnine učini ono što bi trebao propustiti činiti da poštuje tuđi posjed prava služnosti glede te nekretnine),

ako posjednik prava ne ostvari zaštitu svoga posjeda

2. RELATIVNI PRESTANAK

Posjed prava stvarne služnosti prestaje dotadašnjem posjedniku i zajedno s (relativnim) prestankom njegova posjeda nekretnine u čiju ga je korist izvršavao (povlasne nekretnine).

- do relativnog prestanka posjeda prava stvarne služnosti može doći:
 - predajom posjeda povlasne nekretnine drugome ⁷⁴ → samim činom predaje (bez posebnog čina stjecanja posjeda prava) na tu osobu prešli su i svi posjedi prava služnosti koji su u trenutku predaje posjeda nekretnine postojali u njenu korist
 - posjednikovom smrću ⁷⁵

1.4. ZEMLJIŠNE KNJIGE

1.4.1. Publiciranje prava na nekretninama

⁷⁴ stjecanje posjeda prava dvostranim činom predaje posjeda povlasne nekretnine, 47. str.

⁷⁵ stjecanje posjeda prava nasljeđivanjem, 47. str.

1. POJAM, RAZVOJ I ULOGA

- da bi stvarna prava na nekretninama mogla djelovati apsolutno, na neki način mora biti objavljeno da na određenoj nekretnini postoje nečija prava, koji je njihov sadržaj i opseg, te u čiju korist ona postoje – tek tada, ako su ti podaci svima jasno vidljivi, svatko može saznati da ta prava postoje, pa se od svakog može zahtijevati da ih poštuje
- zato je djelotvorno publiciranje stvarnih prava na nekretninama nužno:
 - a) da bi pravni promet nekretnina bio pravno siguran,
 - b) da bi nositelji stvarnih prava mogli svoja prava štititi, te
 - c) da bi se svi sudionici u pravnom prometu nekretnina mogli sa sigurnošću upoznati s pravnim stanjem nekretnina glede kojih ulaze u različite stvarnopravne odnose

moderni sustavi publiciranja stvarnih prava na nekretninama:

- u modernim pravnim poretcima razvilo se više sustava publiciranja:
 - u srednjoeuropskim kontinentalnim pravnim poretcima koji spadaju u tzv. germanski pravni krug (npr. austrijskom) i koji su usvojili tradicijsko načelo stjecanja stvarnih prava razvio se zemljišnoknjižni publicitetni sustav:
 - stvarna prava se publiciraju neposrednim upisivanjem nekretnina i prava na njima u zemljišne (gruntovne) knjige
 - upis u te knjige je ujedno i pretpostavka za stjecanje stvarnih prava na temelju pravnog posla
 - ovaj sustav prihvatile su i Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, ...
 - u zapadnoeuropskim kontinentalnim pravnim poretcima koji su usvojili konsenzualno načelo stjecanja stvarnih prava razvio se po uzoru na francuski pravni poredak sustav transkripcija i inskripcija:
 - publicitet se ostvaruje polaganjem isprava o raspolaganju pravima na nekretninama u javne knjige, s tim da je upis u javni registar u nekim pravnim poretcima i pretpostavka stjecanja nekih stvarnih prava (npr. hipoteka)
 - ovaj sustav prihvatili su Portugal, Španjolska, Nizozemska, Belgija, Rumunjska, ...
 - u pravnim poretcima angloameričkog pravnog kruga razvilo se više sustava, a najznačajnija su ova dva:
 - Deeds Registration sustav – temelji se na polaganju u javnu knjigu javno ovjerenih isprava kojima se na temelju pravnog posla prenose/osnivaju prava na nekretninama (taj sustav prihvaća velik broj federalnih država SAD-a)
 - Title Registration sustav – temelji se na neposrednom upisivanju u javne knjige prava na nekretninama, s tim da je glede određenih prava na nekretninama upis konstitutivan za njihovo stjecanje (taj sustav prihvatile su samo neke federalne države SAD-a, a jednim dijelom i VB nakon reforme stvarnopravnog uređenja 1925.)
- među tim sustavima postoje brojne razlike, ali svima je zajedničko da su:
 - organizirani kao posebna evidencija javnih knjiga o pravima na nekretninama
 - u pravnim poretcima u koje su uklopljeni postali jedini instrument publiciranja stvarnih prava na nekretninama

sustav publiciranja stvarnih prava na nekretninama u hrvatskom pravnom poretku:

zemljišnoknjižni publicitetni sustav

- u hrvatskom pravnom poretku, publiciranje stvarnih prava na nekretninama ostvaruje se upisivanjem prava na nekretninama i činjenica važnih za pravni promet nekretnina u zemljišne knjige (gruntovne knjige, gruntovnica) → one su jedini, osnovni i isključivi instrument publiciranja stvarnih prava na nekretninama koje mogu biti u pravnom prometu
- no, da bi one ostvarivale publicitetnu funkciju, važne su i druge vrste evidencija nekretnina, posebno katastarske evidencije

2. RAZNE VRSTE EVIDENCIJA NEKRETNINA

- s obzirom na značenje koje različite vrste evidencija nekretnina imaju u pravnom prometu nekretnina, razlikuju se:
 - a) evidencije s podacima mjerodavnima za pravno stanje nekretnina u pravnom prometu → to je kod nas jedino **zemljišnoknjižna evidencija** (za pravno stanje nekretnina mjerodavno je samo ono što je upisano u zemljišnoj knjizi)
 - b) ostale evidencije, u kojima se vode podaci o nekretninama namijenjeni poreznim, gospodarskim, urbanističkim, ekološkim i drugim potrebama → te evidencije sadrže različite ekonomske, tehničke, geodetske i druge podatke o nekretninama, podatke o njihovoj namjeni, zaštiti, o različitim objektima izgrađenim na/iznad površine zemljišta ...
 - vode ih različiti državni organi (organi državne uprave ili za to posebno ovlašteni drugi organi)
 - sve te evidencije, iako su od velike važnosti za korištenje i vođenje brige o nekretninama, za zemljišnoknjižnu evidenciju imaju važnosti ako i utoliko sadrže određene podatke o faktičnom stanju nekretnina, njihovoj površini, obliku, granicama po kojima se u zemljišnoknjižnoj evidenciji određuju pojedinačne nekretnine – od javnih evidencija koje se vode o nekretninama u tom smislu je za z.k. evidenciju najvažniji **katastar zemljišta**

katastar zemljišta:

- Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta propisuje:
 - katastar zemljišta je javna evidencija o zemljištima koja sadrži podatke o zemljištima glede njihova položaja, oblika, površine, izgrađenosti, načina iskorištavanja, proizvodne sposobnosti, katastarskog prihoda i korisnika → ti podaci utvrđuju se, obrađuju i evidentiraju u katastru zemljišta u odnosu na katastarsku česticu zemljišta (čl. 32. st. 1. i 2.)
 - o katastar zemljišta izrađen je temeljem podataka o zemljištima dobivenim geodetskom izmjerom zemljišta
 - o na temelju tako dobivenih podataka provodi se katastarska izmjera kojom se utvrđuju katastarske čestice, način njihova iskorištavanja i njihovi korisnici, i temeljem te mjere izrađuje katastarski operat (katastarski planovi, popisi, pregledi)
 - katastarska čestica je dio zemljišta koji se iskorišćuje na isti način i pripada istom korisniku – svaka katastarska čestica je označena brojem katastarske čestice i nazivom katastarske općine u kojoj leži (čl. 32. st. 3. i 4.)
 - podaci iz katastra zemljišta namijenjeni su gospodarskim, pravnim, upravnim, poreznim, statističkim i drugim potrebama, utvrđivanju katastarskog prihoda, osnivanju zemljišnih knjiga, izradi prostornih planova i sl. (čl. 3.)
 - osnivanje i održavanje svih službenih evidencija o nekretninama mora se temeljiti na podacima izmjere i katastra zemljišta (čl. 12.)
 - o tako se i zemljišnoknjižna evidencija mora temeljiti na tim katastarskoj evidenciji – pojedinačna nekretnina koja je objekt stvarnopravnih odnosa koji su predmet upisa u z.k. određuje se i individualizira isključivo po katastarskim oznakama o broju, površini, obliku i izgrađenosti katastarske čestice, te nazivom katastarske općine
 - o tako se postiže pouzdanost i točnost u individualiziranju pojedinačnih nekretnina – zato se podaci u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi moraju održavati u stalnoj suglasnosti, a svaka se promjena podataka provedena u katastru zemljišta mora provesti i u zemljišnoj knjizi

3. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

- zemljišnoknjižno pravo u objektivnom smislu – skup pravnih pravila koja uređuju upisivanje nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige, te pravne odnose među ljudima koji nastaju tim upisivanjem
 - ono je dio stvarnog prava, a time i dio sustava građanskog prava
 - pravila zemljišnoknjižnog prava u objektivnom smislu dijele se na:
 - materijalna – skup pravnih pravila o materijalnopravnim pretpostavkama i učincima publiciranja, upisivanja nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige
 - postupovna (procesna, formalna) – pravila o postupku u zemljišnoknjižnim stvarima, pravila o tome kako se zahtijevaju, naređuju i provode razni upisi u zemljišne knjige, kao i pravila koja uređuju organizaciju, sastav, osnivanje, vođenje i obnavljanje zemljišnih knjiga
- zemljišnoknjižno pravo u subjektivnom smislu – skup ovlaštenja koja pripadaju subjektima u pravnim odnosima, glede nekretnina upisanih u zemljišne knjige, koji nastaju upisivanjem nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige po pravilima zemljišnoknjižnog prava u objektivnom smislu

4. PRAVNI IZVORI ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U RH

- glavni pravni izvori:
 - 1) Zakon o zemljišnim knjigama – uređuje funkcionalnu vezu između z.k. i katastra zemljišta, sastav zemljišnih knjiga, predmet, vrste i pretpostavke zemljišnoknjižnih upisa, postupak u zemljišnoknjižnim stvarima, postupak otpisivanja i pripisivanja zemljišta, osnivanje, ispravljanje, obnavljanje i dopunjavanje z.k. i njihovu kompjuterizaciju
 - 2) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – uređuje pojam nekretnina, sadržaj, stjecanje, zaštitu i ostvarivanje stvarnih prava na nekretninama, a u okviru toga i materijalnopravno značenje zemljišnoknjižnih upisa za stjecanje, dokazivanje i zaštitu stvarnih prava na nekoj nekretnini, te zaštitu povjerenja u pravnom prometu nekretnina
 - 3) Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) – detaljnije uređuje odredbe ZZK o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i zemljišnoknjižnom postupku
- dopunski pravni izvori:
 - propisi koji uređuju katastar zemljišta, prostorno planiranje i izgradnju objekata
 - propisi koji uređuju posebne pravne režime pojedinih vrsta nekretnina ili posebne pravne odnose na nekretninama (npr. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakon o najmu stanova ...)
 - propisi koji uređuju parnični i ovršni postupak, izvanparnični postupak, položaj javnih bilježnika
 - ...

Zemljišne knjige su javne knjige koje se vode o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet.

- u zemljišne knjige upisuju se:
 - sve nekretnine koje mogu biti u pravnom prometu (osim ako za neke vrste nekretnina nije što posebno određeno),
 - stvarna prava na nekretninama,
 - druga prava za koja je to zakonom određeno, te
 - druge činjenice važne za pravni promet nekretnina
- **osnovne funkcije zemljišnih knjiga** kao posebne vrste evidencija nekretnina:
 - 1) publicitetna funkcija – upisima u zemljišne knjige se objavljuje (publicira) da na određenoj nekretnini postoje stvarna prava u korist određenih subjekata; tako se daje vanjska vidljivost stvarnim pravima na nekretninama, čime se osigurava apsolutno djelovanje tih stvarnih prava
 - 2) zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina – to je najvažnija funkcija zemljišnih knjiga, a proizlazi iz publicitetne funkcije:
 - osobe koje nisu znale niti su morale znati da se zemljišnoknjižno stanje razlikuje od zbiljskog pravnog stanja nekretnine zbog nekog razloga koji nije bio vidljiv iz zemljišnih knjiga bit će pravno zaštićene ako dođe do usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja sa zbiljskim pravnim stanjem – prava koja su takvi, poštenu stjecatelji stekli pouzdajući se u točnost z.k. neće se moći osporavati (u odnosu na poštene stjecatelje koji su stekli prava na nekretninama pouzdajući se u publicitetnu funkciju, podaci u z.k. smatraju se točnim, istinitim i potpunim)
 - upis u z.k. je način stjecanja stvarnih prava na nekretninama kad se ona stječu na temelju pravnog posla
 - zemljišne knjige otklanjaju i sprječavaju kolizije u ostvarivanju stvarnih prava na istoj nekretnini, jer redosljed upisa prava u zemljišne knjige određuje i redosljed njihova ostvarivanja
- zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere; što je ovim Zakonom (ZZK) određeno glede katastra zemljišta, na odgovarajući se način primjenjuje i na druge katastre ako su podaci iz njih mjerodavni za zemljišne knjige
 - podaci katastarske izmjere zemljišta važni su:
 - za identificiranje, individualiziranje pojedinačnih nekretnina u zemljišnim knjigama – pojedinačne nekretnine se u z.k. individualiziraju po katastarskim oznakama zemljišta (zemljišnih, katastarskih čestica), tj. dijelova zemljine površine koji su u katastru označeni posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leže⁷⁶
 - za osnivanje, obnavljanje i dopunjavanje zemljišnih knjiga – pri osnivanju z.k., podaci o zemljištima, njihovom broju, obliku, površini, izgrađenosti preuzimaju se iz katastra zemljišta (čl. 183. ZZK: u posjedovnicu uložka koji se sastavlja unijet će se podaci iz katastra o površini, obliku i izgrađenosti katastarske čestice, odnosno svih čestica koje tvore zemljišnoknjižno tijelo); tako je provedba katastarske izmjere zemljišta osnovna pretpostavka za započinjanje postupka osnivanja z.k.
 - podaci u z.k. moraju odgovarati istovrsnim podacima iz katastra zemljišta:

oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima, a osobito moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta)

 - odluke sudova i druge vlasti o knjižnim pravima moraju sadržavati oznake i podatke o katastarskom broju i površini katastarskih čestica, kao i o katastarskoj općini u kojoj leže, onako kako su ti podaci označeni u zemljišnoj knjizi – ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni
 - promjena katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta provodi se u zemljišnoj knjizi na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru zemljišta
 - zemljišnoknjižni će sud odmah nakon primitka prijavnoga lista katastra u posjedovnicu učiniti vidljivim da je pokrenut postupak za promjenu podataka
 - o promjenama katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti katastarske čestice dužno je tijelo nadležno za provođenje tih promjena u katastru zemljišta bez odgađanja obavijestiti zemljišnoknjižni sud
 - zemljišnoknjižni sudovi će prijavljivati tijelu nadležnom za katastar zemljišta sve zemljišnoknjižne upise koji su važni za katastar zemljišta kao što su primjerice otpis, pripis, dioba
 - sud koji je donio pravomoćnu odluku kojom je odlučio o pravima glede nekretnina u vezi s promjenom katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta dostavit će tijelu nadležnom za katastar bez odgađanja primjerak te odluke, kao prijavu o nastaloj promjeni (ta odredba na odgovarajući se način primjenjuje i na konačne odluke koje bi drugo tijelo donijelo o pravima glede nekretnina u svezi s promjenom katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta)

⁷⁶ zemljišna čestica i njezine pripadnosti, 15. str.

- vođenje zemljišnih knjiga i rješavanje zemljišnoknjižnih predmeta pripada u sudsku nadležnost
 - **Zakon o sudovima** propisuje: *pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige (čl. 18. st. 1.)*
 - **ZZK** propisuje:
 - *zemljišne knjige vode općinski sudovi*
 - *zemljišnoknjižni sud je sud prvoga stupnja nadležan za vođenje zemljišnih knjiga (u tom sudu zemljišne knjige vodi poseban zemljišnoknjižni odjel – za z.k. odjel vodi se poseban dnevnik zemljišnoknjižnih podnesaka)*
 - *postupak vodi i poslove obavlja voditelj zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni službenik kojega za to odredi predsjednik suda, pod nadzorom suca; za rad zemljišnoknjižnog službenika odgovara voditelj zemljišnih knjiga, osim za rad ovlaštenoga zemljišnoknjižnog referenta*
 - zemljišne knjige vode se po sustavu realnih folija
 - upisi u z.k. provode se i određeni su s obzirom na objekt prava (tj. stvarnopravnog odnosa) – zemljišnoknjižno tijelo (tj. pojedinačnu nekretninu); za upisivanje u z.k. odlučna je pojedinačna nekretnina i ona je središte pravnog interesa
 - svi upisi koji se odnose na određenu nekretninu i koji su mjerodavni za pravno stanje te nekretnine nalaze se u posebnom dijelu z.k., u posebnom zemljišnoknjižnom ulošku osnovanom upravo za tu nekretninu
 - zemljišne knjige mogu se voditi na 2 načina:
 1. ručnim upisivanjem zemljišnoknjižnih podataka u uvezane tomove, sveske zemljišnih knjiga (*ručno vođena z.k.*) ili
 2. pohranjivanjem zemljišnoknjižnih podataka u bazu zemljišnih podataka s pomoću elektroničke obrade podataka (zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka, EOP-zemljišna knjiga)
 - *EOP-z.k. je evidencija vođena elektroničkom obradom podataka o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet, a sastoji se od katastarskih podataka o obliku, površini i izgrađenosti zemljišta, te podataka z.k. suda o pravnom stanju zemljišta pohranjenih u bazu zemljišnih podataka (BZP) (čl. 163. st. 1. ZZK)*
 - odredbe ZZK o načinu vođenja z.k.:
 - *zemljišne knjige vode se ručno (ručno vođena zemljišna knjiga) ili elektroničkom obradom podataka (zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka: EOP-zemljišna knjiga)*
 - *z.k. vođena elektroničkom obradom podataka zajedno s katastrom vođenim elektroničkom obradom podataka čine bazu zemljišnih podataka RH (BZP) koja se vodi jedinstveno za cijelu RH*
 - *ministar pravosuđa određuje pojedinom sudu hoće li se zemljišne knjige za pojedinu katastarsku općinu voditi ručno ili elektroničkom obradom podataka*
 - *odredbe ovoga Zakona primjenjuju se kako na ručno vođenu tako i na zemljišnu knjigu vođenu elektroničkom obradom podataka, ako za zemljišnu knjigu vođenu elektroničkom obradom podataka ovim Zakonom nije što posebno određeno (dakle, razlike između ručno vođene z.k. i EOP-z.k. postoje samo glede tehnike, načina njihova vođenja)*
 - **osnivanje zemljišnih knjiga** provodi se u posebno uređenom postupku koji je podijeljen na 2 dijela:
 - 1) postupak osnivanja (uređen u čl. 179. do 185. ZZK)
 - *z. k. osnovat će se za svaku katastarsku općinu za koju se takva knjiga još ne vodi (čl. 179. st. 1. ZZK)*
 - *zemljišnu knjigu na temelju odluke ministra pravosuđa osniva po službenoj dužnosti sud prvog stupnja na čijem je području katastarska općina za koju se zemljišna knjiga osniva (čl. 179. st. 2. ZZK)*
 - *z. k. je osnovana onog dana koji ministar pravosuđa, nakon što utvrdi da su sastavljeni zemljišnoknjižni ulošci, odredi da će se s njima postupati kao sa zemljišnom knjigom (dan otvaranja z.k.) (čl. 180. st. 1. ZZK)*
 - *s otvaranjem z.k. ujedno se otvara postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak) (čl. 180. st. 3. ZZK)*
 - 2) ispravni postupak (uređen u čl. 186. do 197. ZZK)
 - istodobno s otvaranjem z.k. započinje ispravni postupak i objavljuje se javni oglas kojim se svi oni koji smatraju da bi u osnovanu z.k. trebalo nešto upisati, ispraviti, izmijeniti pozivaju da u određenom roku stave svoje prigovore ili prijave (čl. 186. i 187. ZZK)
 - ispravni postupak završava raspravom za ispravak na kojoj se raspravlja o podnesenim prigovorima i prijavama, te odlučuje o provedbi upisa zatraženih prijavama ili prigovorima (čl. 188. do 196. ZZK)
- (odredbe ZZK o osnivanju z.k. i ispravnom postupku na odgovarajući se način primjenjuju i u:
- postupku obnavljanja i dopunjavanja z.k. (čl. 198. st. 3., čl. 199. st. 2. ZZK)
 - pojedinačnom ispravnom postupku (čl. 200. st. 2. ZZK))

1. NAČELO STVARNOSTI (NAČELO GRUNTOVNICE)

čl. 3., čl. 16., čl. 31. ZZK

Načelo stvarnosti određuje što je predmet upisa u zemljišne knjige:

U zemljišne se knjige upisuju:

1. stvarna prava na zemljištima⁷⁷, a i druga prava za koja je to zakonom određeno

- u z.k. se upisuju (u skladu sa stanjem u katastru zemljišta) sve nekretnine koje mogu biti u pravnom prometu, odnosno koje mogu biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava – nekretnine koje nisu sposobne biti objektom stvarnih prava u pravilu se ne upisuju u z.k. (osim ako zakonom nije drukčije propisano)
- prava koja mogu biti predmet samostalnog upisa u z.k. nazivaju se knjižnim pravima: u glavnu knjigu upisuje se bitni sadržaj prava za koja je zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnoga upisa (knjižna prava); ako se bitni sadržaj knjižnog prava ne može ukratko izraziti, u glavnoj će se knjizi pozvati na točno označena mjesta u ispravama na kojima se temelji upis, i to s učinkom kao da su upisana u samoj glavnoj knjizi

→ u zemljišnu knjigu upisuju se:

- pravo vlasništva i ostala stvarna prava na nekretninama (od stvarnih prava u z.k. se ne upisuju samo ona za koja je zakonom određeno da se ne upisuju u z.k., npr. javnopravni stvarni tereti⁷⁸)
- pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, kao i koncesije (obvezna knjižna prava)
- ostala prava na nekretninama za koja je to posebnim zakonom dopušteno

(ograničenja, oročenja i uvjetovanja tih knjižnih prava upisat će se u zemljišnoj knjizi zabilježbom ograničenja, roka ili uvjeta kojem je pravo podvrgnuto, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno)

2. druge činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno

- u z.k. se upisuju i osobni odnosi nositelja knjižnih prava i pravne činjenice koje su važne za pravni promet nekretnina, odnosno koje su mjerodavne za pravno stanje nekretnina u pravnom prometu
- osobni odnosi i pravne činjenice koji se upisuju u z.k. određeni su u ZZK (npr. čl. 71. do 89.) ili drugom zakonu (npr. Obiteljski zakon, Zakon o izvlaštenju, Zakon o nasljeđivanju, Ovršni zakon ...)
 - od osobnih odnosa nositelja knjižnih prava u z.k. se upisuju npr. maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskog prava, otvaranje stečaja i sl.
 - od pravnih činjenica u z.k. se npr. upisuje da se glede knjižnog prava vodi spor, da je podignuta hipotekarna tužba, da je hipotekarni vjerovnik otkazao hipotekarnu tražbinu, da je određena provedba ovrhe na nekretnini, da je glede nekretnine sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl.

2. NAČELO UPISA

čl. 15. st. 2. i 3. ZZK

Načelom upisa određeno je kako upis u z.k. djeluje na stjecanje, promjenu i prestanak knjižnih prava.

▪ **načelo upisa u materijalnom/apsolutnom smislu** (načelo konstitutivnosti upisa)

- kad se stvarna prava na nekretninama stječu, prenose, ograničavaju ili ukidaju na temelju pravnog posla, upis u z.k. je jedna od materijalnopравnih pretpostavki izvedenog stjecanja, prijenosa, ograničavanja ili ukidanja stvarnih prava na nekretninama – upis u z.k. predstavlja modus, zakonski način stjecanja stvarnih prava na nekretninama kad se ta prava stječu na temelju pravnog posla: kad zakon određuje da je za stjecanje, prenošenje, ograničenje i ukidanje prava nužan upis u zemljišnu knjigu, ta se pretpostavka ispunjava samo upisom u glavnu knjigu (posebni dio z.k. u koju se upisuje bitni sadržaj knjižnih prava, tzv. sustav glavne knjige)

▪ **načelo upisa u formalnom/relativnom smislu** (načelo deklaratornosti upisa)

- kad je do stjecanja, ograničavanja ili prestanka stvarnog prava došlo na temelju odluke sude, odluke drugog tijela, na temelju zakona ili nasljeđivanjem, upis u z.k. nije materijalnopравna pretpostavka stjecanja, ograničavanja ili prestanka stvarnog prava – upis izvanknjižno nastale stvarnopравne promjene u z.k. je samo deklaratornog značenja: kad se na temelju odluke suda, odluke drugoga tijela, nasljeđivanjem, ili na temelju zakona steklo pravo bez upisa u zemljišnu knjigu, stjecatelj je ovlašten ishoditi upis stečenoga prava u glavnu knjigu po odredbama ovog Zakona
- upis u z.k. ima samo deklaratorno, publicitetno značenje i kad se u z.k. upisuju obvezna prava koja mogu biti predmetom upisa u z.k.:
 - naime, ta se prava stječu već samim sklapanjem pravnih poslova koji se, u skladu s načelom konsenza, zaključuju već suglasnošću volja stranaka (čl. 247. ZOO: ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora)
 - no, kako su obvezna prava po svojoj naravi relativna, njihovim upisivanjem u z.k. ona postaju apsolutna i počinju djelovati prema svima (contra omnes, erga omnes)

⁷⁷ zemljišna čestica i njezine pripadnosti, 15. str.

⁷⁸ osnivanje (javnopravnog) stvarnog tereta na temelju zakona, 194. str.

Pravni učinci načela upisa nastupaju jedino ako je proveden **valjani, istiniti upis**.

- upis će biti valjan, istinit kad je u skladu sa stvarnim, zbiljskim, izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine, jer je u z.k. kao nositelj knjižnog prava upisana upravo osoba koja je zaista zbiljski, stvarni nositelj tog knjižnog prava (jer je knjižno pravo upisano s onim sadržajem, opsegom i prvenstvenim redom koje zaista ima)
- upis će biti istinit kad su u času kad je bio zahtijevan bile ispunjene:
 - sve pretpostavke koje se po pravilima koja uređuju knjižno pravo moraju ispuniti da bi se upisom u z.k. to pravo steklo, promijenilo i prestalo, te
 - sve materijalne i postupovne pretpostavke određene zemljišnoknjižnim pravom potrebne za njegov upis u z.k.

Kad je upis **nevaljan, neistinit**, on neće proizvoditi pravne učinke koje bi inače proizvodio da je istinit, a njegovom provedbom ne nastupaju ni pravni učinci načela upisa.

- upis je nevaljan, neistinit kad je različit od stvarnog, zbiljskog, izvanknjižnog pravnog stanja nekretnina, jer je u z.k. kao nositelj knjižnog prava upisana osoba koja nije njegov stvani, zbiljski, izvanknjižni nositelj ili se upisani sadržaj, opseg ili prvenstveni red knjižnog prava razlikuju od njegova stvarnog, zbiljskog sadržaja, opsega ili prvenstvenog reda
- upis će biti neistinit kad u času kad je bio zahtijevan nisu bile ispunjene:
 - sve pretpostavke koje, za stvarnopravnu promjenu knjižnog prava koja se trebala ostvariti tim upisom, određuju odredbe materijalnog prava koje uređuju to knjižno pravo, ili
 - sve materijalne i postupovne pretpostavke određene zemljišnoknjižnim pravom
- provedbom neistinitog upisa ne dolazi do stjecanja knjižnog prava u korist osobe u čiju je korist upis proveden; dolazi samo do povrede upisanog knjižnog prava, jer je ono neistinitim upisom prestalo, promijenjeno, ograničeno iako za to nisu ispunjene pretpostavke određene materijalnim i/ili z.k. pravom
 - oštećenom nositelju knjižnog prava priznaje se tada pravo na sudsku zaštitu knjižnog prava povrijeđenog neistinitim, nevaljanim upisom, i to podnošenjem brisorne tužbe po pravilima z.k. prava (čl. 129. ZZK)
 - s druge strane, provedbom neistinitog upisa u odnosu na poštenog trećeg stjecatelja koji iz tog upisa izvodi svoja prava počinje djelovati neoboriva predmnjeva da je provedeni upis njegova prednika istinit, valjan (takvi pravni učinci su određeni z.k. načelom povjerenja u istinitost i pravilima o zaštiti povjerenja poštenih trećih osoba u pravnom prometu nekretnina)

3. NAČELO KNJIŽNOG PREDNIKA

čl. 40. do 42. ZZK

Upisi u z.k. dopušteni su samo protiv osobe koja je u času podnošenja prijedloga za upis u toj z.k. upisana kao vlasnik zemljišta ili nositelj prava, glede kojega se upis zahtijeva, ili koja bar istodobno budu kao takva uknjižena ili predbilježena (knjižni prednik).

Od ovog načela ZZK određuje neke **iznimke** kad je moguće zahtijevati upis iako pravo nije stečeno neposredno od knjižnog prednika:

- ako su zemljište ili knjižno pravo preneseni izvanknjižno na više osoba uzastopno, može posljednji stjecatelj zahtijevati da se knjižni prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanknj. stjecanja od knjižnoga prednika do sebe
- otudi li se knjižno pravo koje je s ostavitelja nasljeđivanjem prešlo na nasljednika, stjecatelju će se dopustiti upis njegova prava neposredno iza ostavitelja, ako dokaže neprekinuti niz izvanknj. stjecanja od ostavitelja kao knjižnoga prednika do sebe
- ako je hipotekarna tražbina koja je izvanknjižnim putem prešla na drugu osobu prestala, hipotekarni dužnik može zahtijevati brisanje hipoteke bez prethodnoga upisa izvanknjižnoga prijenosa
- ako zbog smrti knjižnoga prednika knjižno pravo prijeđe na njegove nasljednike, nasljednikovi vjerovnici mogu ishoditi osiguranje svoje tražbine prema utvrđenom nasljedniku bez prethodnoga upisa nasljednika, s time da će njihove tražbine biti osigurane samo u opsegu u kojemu je to njihov dužnik naslijedio (to pravilo na odgovarajući se način primjenjuje i kad su nekretnine, odnosno knjižna prava zbog dužnikove smrti ostali ošasni)

4. NAČELO JAVNOSTI

čl. 7. i čl. 8. st. 1. i 2. ZZK

4.1. načelo javnosti u formalnom smislu:

zemljišna knjiga je javna → svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise

- pravo uvida u z.k. je potpuno neograničeno, jer za njegovo ostvarivanje nije potrebno dokazivati ni učiniti vjerojatnim postojanje za to nekog interesa pravne ili koje druge naravi (to pravo proteže se na sve sastavne dijelove z.k. u širem smislu: glavnu knjigu, zbirku isprava, pomoćne popise i katastarske planove)
- to pravo uvida se ostvaruje:
 - kod ručno vođene z.k. neposrednim uvidom (osobno ili putem zastupnika) ili posredno putem izvotka (ovjerenog prijepisa sadržaja određenog z.k. uložka koji na zahtjev izdaje voditelj z.k.)
 - kod EOP-z.k., izdavanjem ispisa iz BZP; ispis zamjenjuje izvatak iz z.k., a izdaju ga z.k. sudovi, tijela nadležna za katastar zemljišta, javni bilježnici i odvjetnici, i to za sve nekretnine u RH (čl. 170. do 173. ZZK)

- iz načela javnosti u formalnom smislu proizlazi dužnost svake zainteresirane osobe, svakog sudionika u pravnom prometu nekretnina da se obavijesti o z.k. stanju → za svakog se pretpostavlja poznavanje z.k. stanja
 - o tome postoji neoboriva predmnjeva (praesumptio iuris et de iure) → nitko se ne može pozvati niti može dokazivati da mu z.k. stanje nije bilo ili nije moglo biti poznato, pa sve što je upisano u z.k. veže sve stjecatelje
 - na toj predmnjevi temelji se pravilo o poštenju stjecatelja pri stjecanju knjižnih prava – to poštenje može se odnositi jedino na ispričivo nepoznavanje izvanknjižnog stanja, tj. prava i činjenica koje u z.k. uopće nisu upisane, premda su mogle biti (dakle, ispričivo je samo nepoznavanje izvanknjižnog pravnog stanja nekretnine)

4.2. načelo javnosti u materijalnom smislu:

zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava

- uz načelo javnosti u materijalnom smislu, ZZK propisuje i predmnjevu o istinitosti i potpunosti zemljišnih knjiga: *smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta*
 - ta predmnjeva je oboriva, jer je nemoguće postići da sadržaj z.k. u svakom trenutku i uvijek doista bude potpun, istinit i valjan (na nepotpunost može utjecati neupisivanje stvarnopravnih promjena u z.k., a na njihovu valjanost, istinitost provedbe nevaljanih upisa)
 - no, u odnosu na poštene stjecatelje knjižnih prava ona ima neoborivo djelovanje (ono proizvodi važne materijalnopravne učinke za stjecanje stvarnih prava na nekretninama u korist poštenih stjecatelja – te učinke djelovanja načela javnosti u materijalnom smislu određuje načelo povjerenja)

5. NAČELO POVJERENJA ⁷⁹

Načelom povjerenja štite se poštene treće osobe koje su postupale s povjerenjem u potpunost i istinitost z.k. stanja u slučajevima kad se z.k. stanje razlikuje od stvarnog, zbiljskog pravnog stanja nekretnina.

6. NAČELO PRIVOLE (NAČELO KONSENZA)

Načelo privole određuje da se upisi u z.k. mogu provoditi samo uz obostranu privolu osobe koja upisom stječe pravo i osobe čije se pravo upisom ograničava, prenosi na drugoga ili ukida.

- ako se zatraženim upisom mijenja prvenstveni red, sadržaj, opseg već uknjiženih knjižnih prava, za provedbu upisa potreban je i pristanak osoba u čiju su korist ta prava upisana (*npr. čl. 47. ZZK: pravo koje stupa naprijed stječe bez ograničenja mjesto u prvenstvenom redu onoga prava koje stupa natrag, ako ono u zemljišnoj knjizi neposredno dolazi iza njega ili ako na to pristanu svi oni čija su prava upisana između njih*)
- to načelo vrijedi i za ispravljanje već provedenih upisa, koji se mogu ispraviti samo ako na to pristanu sve zainteresirane strane (čl. 117. ZZK)

1. Osoba koja upisom stječe neko pravo, odnosno u čiju se korist treba provesti upis, svoju privolu za provedbu upisa daje već samim podnošenjem prijedloga da se u njezinu korist upiše knjižno pravo (čl. 95. ZZK).

- time ona posredno izriče svoj pristanak da se pravo u njenu korist upiše u z.k., da tim upisom glede tog prava nastupe određeni pravni učinci, te dobrovoljno započinje z.k. postupak za upisivanje svog prava u z.k.
- istodobno ona u prijedlogu za upis sama određuje i u kojem opsegu i sadržaju želi da se knjižno pravo upiše u z.k.

2. Osoba čije se pravo upisom ograničava ili prestaje, svoj pristanak za upis daje u **klauzuli intabulandi** → izričitoj i strogo formalnoj izjavi da pristaje na uknjižbu kojom se njeno pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugog (čl. 54. st. 1.b ZZK)

- davanjem te izjave nositelj knjižnog prava pristaje na stvarnopravnu promjenu (ograničavanje, promjenu, prestanak) njegova prava do koje će doći upisom u z.k., te izvršava svoju obvezu preuzetu pravnim poslom da na drugog prenese ili za njega osnuje određeno knjižno pravo
- izričit pristanak za upis u obliku klauzule intabulandi potreban je kad se na osnovi isprava kojima su stranke dobrovoljno (*npr. pravnim poslovima*) raspolagale svojim knjižnim pravima zahtijeva uknjižba, tj. upis kojim se knjižna prava stječu, prenose ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja
- klauzulu intabulandi moraju sadržavati privatne isprave (čl. 54. st. 1. ZZK) i javne isprave o pravnim poslovima koje su u okviru svojih ovlaštenja sastavili nadležno državno tijelo ili javni bilježnik (čl. 55. st. 1. ZZK)

7. NAČELO ZAKONITOSTI (NAČELO LEGALITETA)

Načelo zakonitosti određuje da je z.k. sud po službenoj dužnosti obavezan ispitati postoje li sve zakonske pretpostavke za upis u z.k.

- ako neka od propisanih zakonskih pretpostavki nije ispunjena, z.k. će odbiti prijedlog za upis
- *zemljišnoknjižni sud će, nakon što je pregledao prijedlog za upis i priloge, dopustiti upis ako:*
 - a) iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojala zapreka tom upisu,*
 - b) nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom na koji se upis odnosi, niti u to je li osoba koja je prijedlog podnijela na to ovlaštena,*
 - c) utemeljenost prijedloga proizlazi iz sadržaja podnesenih isprava i*

⁷⁹ zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina, 77. str.

d) isprave imaju potrebni oblik za provedbu zatraženog upisa (čl. 108. st. 1. ZZK)

- ako zemljišnoknjižni upis određuje drugi sud ili drugo nadležno tijelo, a ne zemljišnoknjižni sud, zemljišnoknjižni sud će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo te je li upis provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige, a glede ostalih pretpostavki odlučuje onaj sud ili drugo tijelo koje upis dopušta (čl. 108. st. 2. ZZK)

8. NAČELO PRVENSTVA (NAČELO PRIORITETA)

čl. 45. st. 1., čl. 46., čl. 47., čl. 48. st. 1., čl. 49. ZZK

Načelo prvenstva uređuje pravne učinke upisa prema drugim upisima ovisno o vremenskom redoslijedu kojim su upisi provedeni.

- smisao i cilj ovog načela je da se određivanjem prvenstvenog reda upisa knjižnih prava koja postoje na istoj nekretnini uredi redoslijed njihova stjecanja i ostvarivanja: *prvenstveni red upisa u zemljišnu knjigu utvrđuje se prema času u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, odnosno odluka drugoga suda ili tijela kojom se određuje upis* (jer se upis smatra provedenim u času kad je z.k. sudu stigao prijedlog za upis)
 - knjižno pravo za koje je ranije podnesen prijedlog za upis imaće bolje mjesto od onih za koje je on podnesen kasnije i ostvarivat će se kao da druga prava, upisana poslije njega, ne postoje
 - ako je z.k. sudu istodobno stiglo više prijedloga za upis, upisana prava imaće isti prvenstveni red – to znači da će se ona ostvarivati istodobno i to razmjerno svojoj vrijednosti i vrijednosti ostalih prava s istim redom prvenstva prema vrijednosti nekretnine koja je objekt tih prava

promjena prvenstvenog reda:

Kako prvenstveni red knjižnih prava predstavlja vremenski odnos između upisa, on nije uvijek isti.

Do promjene prvenstvenog reda može doći na nekoliko načina:

1. **brisanjem prava** koje je bilo na ranijem, boljem mjestu u redu prvenstva → tada se pravo koje je bilo iza njega odmah pomiče unaprijed u svom prvenstvenom redu (tzv. načelo vremenskog prvenstvenog reda, načelo klizećeg ranga)
2. tako da nositelji knjižnih prava sporazumno, temeljem pravnog posla, promijene prvenstveni red svojih prava:

ustup prvenstvenog reda (cesija prvenstvenog reda, prioriteta cesija)

- to je zapravo zamjena prvenstvenog reda između pojedinih prava upisanih na istoj nekretnini, pri čemu se ne mijenja opseg i prvenstveni red ostalih upisanih prava:

uknjižbom ili predbilježbom ustupa prvenstva mogu se zamijeniti mjesta koja u prvenstvenom redu imaju pojedina prava uknjižena na istoj nekretnini (time se ne dira u opseg i prvenstveni red ostalih uknjiženih prava)

- *za to treba pristanak ovlaštenika prava koje stupa natrag i ovlaštenika prava koje stupa naprijed*
- *ali ako je pravo koje stupa natrag hipoteka, potreban je i pristanak vlasnika, a ako je to pravo opterećeno pravom trećega, onda i njegov pristanak*

- ustup prvenstvenog reda može biti ograničen ili neograničen:

- a) **neograničen** – ustup je neograničen kad pravo koje stupa naprijed za cijeli svoj sadržaj i opseg, tj. neograničeno stječe novi prvenstveni red:

- to će biti uvijek kad između prava koja mijenjaju red nisu upisana druga knjižna prava već ta prava neposredno dolaze jedno iza drugog
- međutim, ako su između ta 2 prava uknjižena još neka prava, do neograničenog ustupanja može doći samo ako na to pristanu svi čija su prava upisana između prava koja mijenjaju prvenstveni red (takav je pristanak potreban samo ako bi ustupom sve te osobe bile oštećene pri ostvarivanju svojih knjižnih prava, jer je pravo koje stupa naprijed veće po opsegu ili sadržaju nego pravo koje stupa natrag)

(pravo koje stupa naprijed stječe bez ograničenja mjesto u prvenstvenom redu onoga prava koje stupa natrag, ako ono u zemljišnoj knjizi neposredno dolazi iza njega ili ako na to pristanu svi oni čija su prava upisana između njih)

- b) **ograničen** – kad u slučajevima u kojima se zahtijeva pristanak nositelja između upisanih knjižnih prava njihovog pristanka nema, ustup prvenstvenog reda može biti samo ograničen, pa ZZK propisuje:

- *ako je među pravima koja ne dolaze neposredno jedno iza drugoga došlo do ustupa prvenstva bez pristanka ovlaštenika čija su prava upisana između njih, pravo koje stupa naprijed stječe u prvenstvenom redu mjesto prava koje stupa natrag samo u granicama opsega i kakvoće potonjeg*
- *ostatak prava čiji je dio stupio naprijed dolazi na svom prvobitnom mjestu prije prava koje je stupilo natrag, ako nije što drugo ugovoreno ili određeno zakonom*

9. NAČELO POTPUNOSTI

U skladu s načelom potpunosti, z.k. pružaju prikaz cjelokupnog pravnog stanja glede određene nekretnine.

- u z.k. treba upisivati sve podatke o nekretninama i pravima na njima koji su važni za pravno stanje nekretnina mjerodavno za pravni promet nekretnina
- provedbom z.k. upisa o nekretninama, o nositeljima stvarnih prava na nekretninama, osobnim ograničenjima u raspolaganju nekretninama, ograničenjima prava vlasništva, o tuđim stvarnim pravima na nekretninama i nositeljima tih prava postaje vidljivo potpuno i načelno točno pravno stanje nekretnina bitno za pravni promet

10. NAČELO ODREĐENOSTI (NAČELO SPECIJALITETA)

Ono zahtijeva da svaki upis u z.k. bude samostalna i potpuno određena pravna cjelina, odnosno da sadržaj upisa bude točno određen:

1. upisi moraju biti točno i nedvosmisleno određeni u pogledu nekretnina koje u z.k. moraju biti opisane u skladu s podacima u katastru zemljišta
2. upisi moraju biti jasno određeni i s obzirom na vrstu upisa, prava koja se upisuju i njihov bitni sadržaj, isprave na temelju kojih su provedeni, te na subjekte knjižnih prava
3. upisi moraju biti točno vremenski određeni, jer je točno označavanje tih podataka važno za utvrđivanje prvenstvenog reda upisanih knjižnih prava

11. NAČELO PREGLEDNOSTI

Ovo načelo određuje da z.k. moraju biti uređene tako da se iz njih može lako i brzo saznati cijelo pravno stanje upisanih nekretnina.

Načelo preglednosti se prije svega ostvaruje:

- tzv. sustavom dvoknjiženja (podjelom z.k. na glavnu knjigu i zbirku isprava) – svaki upis se provodi u glavnoj knjizi upisom bitnog sadržaja prava, dok se u zbirci isprava pohranjuju isprave na osnovi kojih je upis proveden i koje sadrže sve elemente za određivanje sadržaja upisanog prava
- tzv. sustavom trodiobe z.k. uloška (podjelom glavne knjige na z.k. uloške koji su razdijeljeni na 3 lista i vode se po sustavu realnih folija – zakonom je točno određeno koji se podaci o nekretninama i pravima na njima upisuju u pojedini dio uloška čim se postiže da su svi upisi koji se odnose na pojedinu vrstu knjižnih prava ili pravnih činjenica skupljeni na istom mjestu, na istom listu z.k. uloška

1.4.2.3. Sastav zemljišnih knjiga

čl. 14. ZZK

- zemljišna se knjiga sastoji od glavne knjige i zbirke isprava – smatraju se z.k. u užem smislu, jer se u njih upisuju nekretnine i prava na nekretninama i ono što je u njima upisano mjerodavno je za pravni promet nekretnina
- za svaku glavnu knjigu vode se potrebni pomoćni popisi određeni ovim Zakonom ili drugim propisom – sve te knjige, popisi, zbirke i dr. koji služe u z.k. poslovanju smatraju se z.k. u užem smislu

1. GLAVNA KNJIGA

čl. 15. st. 1., čl. 17. ZZK

Glavna knjiga je dio z.k. u koji se upisuju:

- nekretnine i promjene na nekretninama, te
- stvarna prava na nekretninama i promjene tih prava

Glavna knjiga se vodi za svaku katastarsku općinu: *za sva zemljišta jedne katastarske općine vodi se jedna glavna knjiga*

- određivanje područja i naziva katastarskih općina uređuju propisi o katastru zemljišta, s time da jedna katastarska općina može obuhvaćati samo zemljišta koja se nalaze na području nadležnosti jednoga zemljišnoknjižnoga suda (zemljišta na području nadležnosti jednoga zemljišnoknjižnoga suda mogu biti podijeljena i na više katastarskih općina)
- u glavnu knjigu upisuje se opće dobro ako to zatraži osoba koja na tom ima pravni interes (npr. ima koncesiju na općem dobru)

Glavna knjiga je najvažniji dio z.k., jer se sve promjene na nekretninama, prava i njihove promjene, te činjenice važne za pravno stanje nekretnine upisuju samo u glavnoj knjizi:

- zemljišnoknjižni upisi provode se samo u glavnoj knjizi
- kad zakon određuje da se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju upisom u z.k., ta se pretpostavka ispunjava upisom u glavnu knjigu, a kad je knjižno pravo stečeno izvanknjižno (na temelju zakona, nasljeđivanjem, odlukom državnog organa), stjecatelj prava ovlašten je zahtijevati upis stečenog prava u z.k. koji se provodi samo upisom u glavnu knjigu⁸⁰

Stoga je i za prosuđivanje nečijeg prava isključivo mjerodavno stanje upisa u glavnoj knjizi – upisi u druge dijelove z.k. u širem smislu imaju samo deklaratorni, pomoćni karakter (služe za objašnjavanje upisa provedenih u glavnoj knjizi, npr. isprave položene u zbirci isprava, te olakšavaju pronalaženje podataka u glavnoj knjizi, npr. pomoćni popisi).

Način vođenja glavne knjige:

- kod ručno vođene z.k., u uvezane tomove knjiga se ručno upisuju z.k. podaci – svi upisi koji se odnose na pojedinu nekretninu, kako oni koji su izbrisani tako i oni koji se odnose na postojeće pravno stanje nekretnine nalaze se na istom mjestu
- kod EOP-z.k., glavna knjiga se vodi isključivo pohranjivanjem upisa u bazu zemljišnih podataka (BZP) koje ima značenje provedbe upisa – glavna knjiga sastoji se od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa, koji su pravno izjednačeni (čl. 164. ZZK)
 - popis upisa dio je glavne knjige koji se sastoji od upisa postojećeg pravnog stanja z.k. tijela (čl. 165. st. 1. ZZK)

⁸⁰ načelo upisa, 65. str.

- popis izbrisanih upisa dio je glavne knjige u koji se prenose izbrisani upisi, upisi koji više nisu nužni za prikaz postojećega pravnog stanja z.k. tijela te u koji se unose podaci o provedbi svih upisa u popisu upisa (čl. 165. st. 2. ZZK)

zemljišnoknjižni uložak:

čl. 13., čl. 18., čl. 19. st. 4. ZZK

- glavna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka – glavna knjiga je zapravo skup zemljišnoknjižnih uložaka povezanih u jednu cjelinu u koje su upisane nekretnine jedne katastarske općine
- u zemljišnoknjižni uložak upisuju se:
 1. zemljišnoknjižno tijelo i promjene na njemu
 2. stvarna i druga knjižna prava glede zemljišnoknjižnoga tijela i promjene tih prava
 (u zemljišnoknjižni uložak upisuju se i druge činjenice određene zakonom)
- zemljišnoknjižno tijelo⁸¹ pravna je cjelina čiji se sastav može promijeniti samo zemljišnoknjižnim otpisom ili pripisom katastarskih čestica (promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela provodi se u posebnom zemljišnoknjižnom postupku otpisivanja i propisivanja, koji je uređen u čl. 145. do 162. ZZK)
 - taj status pravne cjeline je osnovno obilježje z.k. tijela – sve katastarske čestice (zemljišta) jednog z.k. tijela u pravnom prometu zajedno predstavljaju jedan objekt stvarnopravnih odnosa i imaju istu pravnu sudbinu
 - to znači da predmet raspolaganja u pravnom prometu mogu biti sve katastarske čestice zajedno, odnosno cijelo z.k. tijelo u cjelini, ili idealni dio svih katastarskih čestica, odnosno idealni dio z.k. tijela
 - da bi se uspostavio drukčiji pravni status za pojedinu katastarsku česticu (npr. da bi se samo jedna čestica prodala), potrebno je provesti postupak otpisivanja i pripisivanja tog dijela z.k. tijela kojim će se ta čestica izdvojiti u posebno z.k. tijelo i upisati u drugi z.k. uložak, u kojem će opet svi njegovi sastavni dijelovi imati jednaki pravni status
 - u skladu s gore navedenim o z.k. tijelu, ZZK sadrži i ovu odredbu: nakon što se u katastru zemljišta provede parcelacija zemljišta, time nastale čestice ostaju u sastavu istog zemljišnoknjižnog tijela dok se iz njega ne otpišu

sastav zemljišnoknjižnog uložka:

čl. 20. st. 1., čl. 21. st. 1. do 3., čl. 23., čl. 25. ZZK

Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od 3 dijela:

1. posjedovnice (popisni list, list A)

- u posjedovnicu se upisuju:
 - svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnoga tijela, kao i ona stvarna prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnoga tijela ili nekoga suvlasničkoga (idealnoga) dijela zemljišnoknjižnoga tijela (npr. pravo stvarne služnosti u korist z.k. tijela kao povlasnog dobra, pravo stvarnog tereta u korist z.k. tijela)
 - sve katastarske promjene koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo (promjene katastarskoga broja, naziva, površine, izgrađenosti i sl.), kao i pokretanje postupaka za promjenu tih podataka u posjedovnici
 - sva javnopravna ograničenja u pravnom prometu zemljišnoknjižnog tijela koja nisu opće naravi (ako se takva javnopravna ograničenja odnose na sva zemljišta jedne katastarske općine, to će se učiniti vidljivim i na omotu z.k.)

2. vlastovnice (vlasnički list, list B)

- u vlastovnicu se upisuju:
 - pravo vlasništva cijeloga zemljišnoknjižnoga tijela
 - ona ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede slobodnoga upravljanja ili glede raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom (npr. maloljetnost, skrbništvo, stečaj); zabrana opterećivanja ili otuđivanja u ovom će se listu samo učiniti vidljivom
- u vlastovnici će se učiniti vidljivim ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom koja su predmetom upisa u teretovnicu, a tiču se svakoga vlasnika
- kad je u z.k. upisano opće dobro, u vlastovnici će se učiniti vidljivim to njegovo svojstvo, te tko vodi brigu, upravlja i odgovara za to dobro; ako brigu, upravljanje i odgovornost za opće dobro ima RH, to se neće posebno upisivati
- glede javnih dobara u općoj i u javnoj uporabi upisat će se kao vlasnik RH, ako njihov vlasnik nije jedinica lokalne uprave ili samouprave, te će se naznačiti tijelo/ustanova kojoj su dana na upravljanje, odnosno tijelo koje njima neposredno upravlja

3. teretovnice (teretni list, list C)

- u teretovnicu se upisuju

⁸¹ zemljišnoknjižno tijelo, 16. str.

- stvarna prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo ili idealni dio nekoga suvlasnika, kao i prava stečena na ovim pravima, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa te ona ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenoga dobra
- u teretovnicu zemljišnoknjižnoga tijela koje je opće dobro ili je javno dobro u vlasništvu RH ili jedinice lokalne uprave ili samouprave upisat će se koncesija prema odredbama za upis zakupa, ako nije što posebno određeno
- zabrane opterećenja ili otuđenja nekretnine

poduložak:

čl. 20. st. 2. do 7., čl. 24. st. 2. ZZK

Poduložak je sastavni dio zemljišnoknjižnog uložka koji se otvara za idealni dio određenog suvlasnika i u koji se provode upisi koji se odnose na taj idealni dio.

- zatraži li to koji od suvlasnika, za njegov će se idealni dio otvoriti poduložak kao sastavni dio uložka
- za suvlasnički dio koji je povezan s vlasništvom posebnog dijela nekretnine otvorit će se poduložak po odredbama ZZK
- poduložak sadrži posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu
- na upise u poduložak na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o upisima u uložak
- glede suvlasničkog dijela za koji je otvoren poduložak upisi će se provoditi u tom podulošku
- na suvlasnički dio za koji je otvoren poduložak odnose se, osim upisa provedenih u podulošku, i svi upisi glede toga suvlasničkog dijela provedeni do otvaranja poduloška, kao i svi upisi glede cijelog zemljišnoknjižnog tijela (prvenstveni red tih upisa računa se zajednički)
- nitko se ne može pozvati na to da mu nije bilo poznato nešto što je upisano u uložak ili poduložak

2. ZBIRKA ISPRAVA

čl. 26. i čl. 27. ZZK

Zbirka isprava zajedno s glavnom knjigom čini zemljišnu knjigu u užem smislu.
(ona služi objašnjavanju upisa provedenih u glavnoj knjizi, jer se u glavnu knjigu unosi samo bitni sadržaj isprave na osnovi koje je proveden upis – svi drugi podaci vidljivi su iz zbirke isprava)

- od svake isprave na temelju koje je dopušten zemljišnoknjižni upis zadržava se barem ovjerovljeni prijepis
- ulaganjem tih prijepisa nastaje zbirka isprava; prijepisi se uvezuju u sveske
- zbirka isprava uređuje se zajednički za sve glavne knjige koje se vode kod jednog z.k. suda
(i to uvijek ručno, neovisno o tome vodi li se z.k. ručno ili pomoću EOP; čl. 167. ZZK)

3. ZBIRKA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH RJEŠENJA

Zbirka z.k. rješenja vodi se za EOP-z.k. i to uz odgovarajuću primjenu pravila za vođenje zbirke isprava.
(čl. 168. st. 1. ZZK)

- ona se vodi ručno, ulaganjem z.k. rješenja u posebnu knjigu i to po njihovim rednim brojevima; rješenja se uvezuju u sveske
- tako se ostvaruje veća sigurnost podataka u EOP-z.k., jer se pomoću zbirke isprava i zbirke zemljišnoknjižnih rješenja mogu rekonstruirati svi upisi provedeni u EOP-z.k.

4. ZBIRKA KATASTARSKIH PLANOVA

čl. 28. ZZK

- za svaku glavnu knjigu postoji zbirka katastarskih planova – zbirka katastarskih planova je sredstvo koje služi korisnicima zemljišnih knjiga za lakše snalaženje glede položaja i oblika zemljišta
- katastarski planovi su planovi koje je izradilo tijelo nadležno za katastar zemljišta, prikazujući u njima položaj i oblik svih katastarskih čestica i zgrada, odnosno objekata koji se trajno nalaze na njima ili ispod njihove površine
- tijelo nadležno za katastar zemljišta dostavlja zemljišnoknjižnom sudu katastarske planove i sve njihove izmjene

5. POMOĆNI POPISI

čl. 29. ZZK

- za svaku glavnu knjigu vodi se popis katastarskih čestica i popis njihovih adresa, popis vlasnika i nositelja prava građenja, popis predbilježenih vlasnika te drugi pomoćni popisi određeni ovim Zakonom ili drugim propisom
- način vođenja pomoćnih popisa određuje ministar pravosuđa
- sastav i vođenje pomoćnih popisa detaljno uređuje Zemljišnoknjižni poslovnik (čl. 33. do 52.)
- ZZK i Zemljišnoknjižni poslovnik mogu odrediti i vođenje nekih drugih pomoćnih popisa (tako z.k. sudovi npr. vode dnevnik z.k. podnesaka, poslovni kalendar, bilježnicu za rokove, popis naručenih izvadaka, prijepisa i potvrda ...)

1.4.3. Upisi u zemljišne knjige

1.4.3.1. Predmet upisa

Predmet upisa u z.k.⁸² su sva stvarna i neka obvezna prava na nekretninama, osobni odnosi nositelja tih prava i pravne činjenice čiji upis u z.k. taksativno određuje ZZK ili neki drugi zakon. Ovisno o tome što je predmet upisa u z.k., razlikuju se i pojedine vrste upisa, njihovi pravni učinci, kao i pretpostavke za njihovu provedbu u z.k.:

- knjižna prava se u z.k. upisuju uknjižbom i predbilježbom
- osobni odnosi i pravne činjenice upisuju se zabilježbom

1.4.3.2. Pretpostavke upisa

1. MATERIJALNE PRETPOSTAVKE

1.1. knjižni prednik⁸³

1.2. tabularna isprava

čl. 43. i čl. 44. ZZK

- da bi se dopustio i proveo upis u z.k., zemljišnoknjižnom sudu se uz prijedlog za upis mora priložiti ili predložiti isprava odgovarajućeg oblika i sadržaja koja je podobna da se na temelju nje provede upis – tabularna isprava (z.k. isprava)
- to može biti javna isprava ili privatna isprava, a da bi ona bila podobna da se na temelju nje provede upis, mora ispunjavati određene pretpostavke – **opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave:**
 1. upisi u zemljišnu knjigu dopustit će se samo na temelju isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost
 2. za upis knjižnoga prava, njegove promjene, ograničenja ili prestanak mora za to iz isprave biti vidljiv pravni temelj
 3. upisi u z.k. dopustit će se samo na temelju isprava koje nemaju očitih nedostataka koji dovode u sumnju njihovu vjerodostojnost; ako se isprave sastoje iz više listova, oni moraju biti tako spojeni da se ne može umetnuti ni jedan list
 4. u ispravama moraju osobe protiv kojih i u čiju se korist upis zahtijeva biti navedene tako da ne postoji opasnost da ih se zamijeni s drugima (primjerice navođenjem datuma rođenja, matičnoga broja i sl.),
 5. u ispravi moraju biti navedeni i mjesto, dan, mjesec i godina gdje i kad su isprave sastavljene
- podnošenje tabularne isprave koja ispunjava te opće pretpostavke je materijalna pretpostavka za provedbu svih vrsta z.k. upisa (uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe) i to neovisno o tome zahtijeva li se upis na temelju javne ili privatne isprave

2. POSTUPOVNE PRETPOSTAVKE

Postupovne (formalnopravne) pretpostavke upisa određuju odredbe ZZK o zemljišnoknjižnom postupku – te pretpostavke su: stavljanje zahtjeva za upis, podnošenje isprava, dozvola suda, provedba upisa i pravomoćnost rješenja o upisu

1.4.3.3. Vrste zemljišnoknjižnih upisa

čl. 30. st. 1. ZZK

Knjižni su upisi uknjižba, predbilježba i zabilježba.

1. UKNJIŽBA

čl. 30. st. 2. ZZK

Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja.

Pritom se razlikuju:

- a) pozitivna uknjižba (intabulacija) – kad se knjižno pravo stječe, mijenja ili ograničava
- b) negativna uknjižba (ekstabulacija) – kad uknjižbom knjižna prava prestaju, odnosno kad se brišu iz z.k.

Predmet uknjižbe su sva knjižna prava koja mogu biti predmet upisa u z.k.

Stvarna prava na nekretninama se upisuju uknjižbom i kad su ograničena uvjetom ili rokom.

⁸² načelo stvarnosti, 65. str.

⁸³ načelo knjižnog prednika, 66. str.

Pravni učinci uknjižbe: sastoje se u bezuvjetnom i konačnom stjecanju, prijenosu, ograničenju ili prestanku knjižnih prava.

- uknjižbom se stvarnim pravima na nekretninama daje vanjska vidljivost, čime se osigurava njihovo apsolutno djelovanje; uknjižbom obveznih prava konstituira se njihova apsolutnost, pa se tada i ona mogu ostvarivati prema svim trećim osobama
- knjižna prava uknjižbom stječu i određeno mjesto u redu prvenstva u odnosu na ostala upisana knjižna prava
- također, kad se stvarna prava na nekretninama stječu, mijenjaju ili prestaju na temelju pravnog posla, uknjižba je materijalna pretpostavka takvog stjecanja, promjene, prestanka prava → ona je tada način stjecanja stvarnih prava na nekretninama

pretpostavke za uknjižbu:

čl. 52., čl. 53., čl. 54. st. 1., čl. 55. st. 1. ZZK

Da bi se provela uknjižba, moraju biti ispunjene:

- sve pretpostavke potrebne za provedbu svakog z.k. upisa:
 - materijalne pretpostavke glede knjižnog prednika
 - opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave
 - sve postupovne pretpostavke koje se zahtijevaju za provedbu svakog upisa u z.k.
- određene posebne pretpostavke za upis uknjižbe glede tabularne isprave na temelju koje se uknjižba provodi; isprave na temelju kojih se može provesti uknjižba mogu se podijeliti u 2 skupine:
 - 1) privatne isprave o pravnim poslovima glede prava na nekretninama i javne isprave o pravnim poslovima koje su sastavili nadležno tijelo ili javni bilježnik u granicama svoje ovlasti i u propisanom obliku, ako sadrže sve što se zahtijeva i za uknjižbu na temelju privatnih isprava
 - te isprave, pored općih pretpostavki valjanosti, moraju ispunjavati i neke posebne pretpostavke za uknjižbu:
 - a) isprava mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se zahtijeva uknjižba
 - b) isprava mora sadržavati izričitu izjavu onog čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu (pristanak na uknjižbu, klauzula intabulandi)
 - c) na privatnoj ispravi na osnovi koje se zahtijeva uknjižba mora biti ovjerena istinitost potpisa; na privatnoj ispravi dovoljno je ovjeriti potpis osobe čije se pravo ograničuje, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu
 - d) kad je privatnu ispravu potpisao opunomoćenik osobe protiv koje se zahtijeva uknjižba, da bi se dopustila uknjižba protiv opunomoćitelja, istinitost opunomoćeničkovog potpisa na toj ispravi, te opunomoćiteljevog potpisa na punomoći moraju biti ovjereni na način na koji se ovjerava istinitost potpisa na privatnim ispravama
 - uknjižba će se dopustiti ako opunomoćenik svoje ovlaštenje za potpisivanje privatne isprave iskaže posebnom punomoći, tj. punomoći koja mu je izdana upravo za taj posao
 - ako je opunomoćitelj ovlašten općom ili generičnom punomoći, punomoći izdanom za određenu vrstu poslova, punomoć u času podnošenja prijedloga za upis ne smije biti starija od 1 godine
 - 2) javne isprave za koje ZZK izričito određuje da se na temelju njih može dopustiti uknjižba:
 - javne isprave na temelju kojih se može dopustiti uknjižba jesu odluke suda ili drugoga nadležnog tijela odnosno pred njima sklopljene nagodbe koje se prema propisima o ovrši smatraju ovršnim ispravama prikladnim za upis prava u zemljišnu knjigu, ako sadrže točnu oznaku zemljišta ili prava na koji se odnosi upis
 - tu spadaju isprave koje se u skladu s pozitivnim normama ovršnog postupka smatraju ovršnim ispravama (npr. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava, sudske odluke o dosudi nekretnina prodanih na prisilnoj prodaji, pravomoćna ostavinska rješenja i sl.)

2. PREDBILJEŽBA

čl. 30. st. 3. ZZK

Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.

Ona se provodi kad nije moguće provesti uknjižbu, jer u trenutku podnošenja prijedloga za upis nisu bile ispunjene sve pretpostavke koje za uknjižbu određuju pravila zemljišnoknjižnog prava.

Kao i uknjižba, i predbilježba može biti:

- a) pozitivna – ako se njome pod uvjetom naknadnog opravdanja stječu, mijenjaju ili ograničavaju knjižna prava
- b) negativna – ako njome knjižna prava prestaju

Predmet predbilježbe je isti kao i predmet uknjižbe.

Pravni učinci: sastoje se u stjecanju, gubitku, ograničavanju ili prijenosu knjižnih prava pod uvjetom naknadnog opravdanja; kad se naknadno ispune pretpostavke za uknjižbu koje nisu postojale u času podnošenja prijedloga za upis, predbilježba se pretvara u uknjižbu; opravdanjem predbilježbe nastupaju svi pravni učinci uknjižbe i to ex tunc, od trenutka kad je predbilježba provedena, odnosno kad je z.k. sudu stigao prijedlog za upis

- iz navedenog proizlazi da je osnovni smisao predbilježbe stjecanje prvenstvenog reda za predbilježeno knjižno pravo glede kojeg se ne može provesti uknjižba → kad se predbilježba opravda, smatrat će se da predbilježeno knjižno pravo ima

ono mjesto u prvenstvenom redu koje je steklo u času podnošenja prijedloga za upis (zbog toga će prava upisana nakon predbilježbenog prava imati kasniji prvenstveni red u odnosu na predbilježbeno pravo čiji je upis naknadno opravdan

- također, predbilježba je način stjecanja (modus) stvarnih prava na nekretninama na temelju pravnog posla → njome se pod uvjetom naknadnog opravdanja stječu na temelju pravnog posla stvarna prava na nekretninama za čiju uknjižbu u času podnošenja prijedloga za upis nisu bile ispunjene sve potrebne pretpostavke

pretpostavke za predbilježbu:

čl. 56., čl. 59. ZZK

Da bi se provela predbilježba, moraju biti ispunjene:

- sve pretpostavke potrebne za provedbu svakog z.k. upisa:
 - materijalne pretpostavke glede knjižnog prednika
 - opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave
 - sve postupovne pretpostavke koje se zahtijevaju za provedbu svakog upisa u z.k.
- međutim, za razliku od uknjižbe, tabularna isprava temeljem koje se može dopustiti predbilježba ne mora udovoljavati nekoj od posebnih pretpostavki valjanosti tabularne isprave za uknjižbu; dovoljno je da su ispunjene opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave – isprave na temelju kojih se može dopustiti predbilježba mogu se podijeliti u 2 skupine:
 1. privatne isprave o pravnim poslovima i javne isprave koje su o pravnim poslovima u granicama svojih ovlasti i u propisanom obliku sastavili nadležno tijelo ili javni bilježnik koje ne udovoljavaju nekoj od posebnih pretpostavki predviđenih z.k. pravilima za uknjižbu, ali ispunjavaju opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave – na temelju tih isprava predbilježba će se dopustiti kad:
 - a) u ispravi nije navedena točna oznaka zemljišta ili prava glede kojeg se zahtijeva upis (čl. 54. st. 1.a ZZK)
 - b) u ispravi, a ni u posebnoj ispravi niti u prijedlogu za upis knjižni prednik nije izričito pristao na upis (odnosno kad ispravi nedostaje klauzula intabulandi) (čl. 54. st. 1.b ZZK)
 - c) predbilježba će se dopustiti kad je pristanak za upis dan uvjetno ili oročeno
 - d) istinitost potpisa osobe čije se pravo upisom ograničuje, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom (čl. 52. st. 3. ZZK)
 - e) istinitost potpisa opunomoćenika na ispravi na temelju koje se protiv opunomoćenika zahtijeva upis nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom (čl. 53. st. 1. ZZK)
 - f) opća ili generična punomoć na temelju koje je opunomoćitelj potpisao ispravu na temelju koje se protiv opunomoćitelja zahtijeva uknjižba izdana prije više od godine dana od časa podnošenja prijedloga za upis (čl. 53. st. 2. ZZK)
 - g) istinitost potpisa opunomoćitelja na punomoći na temelju koje je opunomoćenik potpisao ispravu na temelju koje se protiv opunomoćitelja zahtijeva uknjižba nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom (čl. 53. st. 3. ZZK)
 2. javne isprave za koje ZZK izričito određuje da će se na temelju njih dopustiti predbilježba:
javne isprave na temelju kojih se može dopustiti predbilježba jesu:
 - a) neizvršene pravomoćne domaće sudske odluke kojima se stvarno pravo bezuvjetno utvrđuje ili dosuđuje ili se bezuvjetno odbija,
 - b) odluke domaćih sudova, odnosno s njima izjednačenih odluka drugih tijela vlasti kojima se predbilježba određuje kao mjera osiguranja,
 - c) ostale javne isprave određene posebnim zakonom.

opravdanje predbilježbe:

čl. 60., čl. 61., čl. 67. st. 2. i st. 3., čl. 64. st. 2. ZZK

- opravdanje predbilježbe je pravni akt kojim se naknadno uklanjaju nedostaci tabularne isprave zbog kojih ona nije bila valjana za uknjižbu, već samo za predbilježbu → predbilježba se opravdava:
 1. predbilježba provedena temeljem privatne isprave ili javne isprave o pravnom poslu koju je sastavilo nadl. tijelo ili javni bilježnik: temeljem isprave prikladne za uknjižbu, kojom se otklanja nedostatak radi koga nije bila dopuštena uknjižba
 2. predbilježba provedena temeljem javnih isprava: na temelju potvrde o ovršnosti odluke suda ili drugoga tijela vlasti
 3. kad prednik nije voljan izdati ispravu kojom bi se opravdala predbilježba: na temelju pravomoćne presude kojom je predbilježba opravdana
 4. predbilježba provedena temeljem isprave u kojoj je pristanak na uknjižbu (klauzula intabulandi) dan pod uvjetom/rokom: javnom ili javno ovjеровljenom ispravom kojom se dokazuje da je ostvaren uvjet kojim je bio uvjetovan pristanak za uknjižbu, odnosno da je istekao rok
- predbilježba djeluje dok ne bude opravdana ili izbrisana – opravdanjem se predbilježba pretvara u uknjižbu, s učinkom od časa kad je prijedlog za predbilježbu bio podnesen
 - bude li predbilježba opravdana, s upisom opravdanja po sl. dužnosti će se izbrisati svi upisi koji su protiv uknjiženog vlasnika bili dopušteni nakon časa kad je stigao prijedlog temeljem kojega je pravo vlasništva bilo predbilježbeno
 - ako pak odluči da predbilježba nije opravdana, ona će se na prijedlog bilo koje od stranaka izbrisati

- bude li predbilježba prava vlasništva izbrisana, po službenoj će se dužnosti u isto doba izbrisati svi upisi koji su dopušteni u svezi s tom predbilježbom

3. ZABILJEŽBA

čl. 30. st. 4. ZZK

- zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u z.k.
- zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom
- zemljišnoknjižne zabilježbe mogu se učiniti u svrhu:
 - da se vidljivim učine osobni odnosi, naročito ograničenja glede upravljanja imovinom (npr. maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice određene zakonom, s tim učinkom da se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao niti morao znati;
 - da se osnuju pravni učinci koje zabilježba proizvodi po odredbama ovoga ili drugih zakona (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarnih tražbina, spora, prisilne dražbe, zabrane otuđenja ili opterećenja, obveze zahtijevanja brisanja hipoteke, pridržaja prvenstvenoga reda, zabilježbe određene po pravilima o ovrsi i osiguranju i dr.)
- zabilježbom se u z.k. čine vidljivim:
 - osobni odnosi nositelja knjižnih prava pravnorelevantni za pravni promet nekretnina
 - pravne činjenice mjerodavne za pravni promet nekretnina (koje se po izričitom zakonskom propisu mogu upisati u z.k.)
- ovom vrstom z.k. upisa ne upisuju se knjižna prava, niti se zabilježbom moraju stjecati, mijenjati ili prestajati knjižna prava
- za upis zabilježbe moraju se ispuniti:
 - sve materijalne pretpostavke za provedbu ostalih vrsta upisa – glede knjižnog prednika i tabularne isprave (s tim da tabularna isprava kod nekih vrsta zabilježbi mora ispunjavati i neke dodatne pretpostavke)
 - postupovne pretpostavke kao i za provedbu ostalih vrsta upisa
- osnovni smisao zabilježbe je da se njome publiciraju, učine vidljivim određene pravnorelevantne činjenice ili da se osnuju određeni pravni učinci koji se odnose na subjekte knjižnih prava ili na sama knjižna prava, a od značenja su za pravni promet nekretnina (odnosno za stjecanje, ograničenje, postanak i prestanak zemljišnoknjižnih prava)
- upis zabilježbe, neovisno o tome što je njezin predmet, ne sprječava niti zaustavlja mogućnost daljnjeg raspolaganja knjižnim pravom na koga se zabilježba odnosi

3.1. ZABILJEŽBA OSOBNIH ODNOSA

čl. 39. st. 1. ZZK

- zemljišnoknjižne zabilježbe mogu se učiniti u svrhu da se vidljivim učine osobni odnosi, naročito ograničenja glede upravljanja imovinom (npr. maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice određene zakonom, s tim učinkom da se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao niti morao znati
- zabilježba osobnih upisa ima isključivo publicitetni, deklaratorni karakter – njome ne nastaju osobni odnosi koji mogu biti predmet upisa zabilježbom, nego se u z.k. upisuju osobni odnosi koji već postoje (tj. koji su utvrđeni od strane nadležnog tijela u za to propisanom postupku)

3.2. ZABILJEŽBA PRAVNIH ČINJENICA

čl. 39. st. 2., čl. 70. st. 1. ZZK

- zemljišnoknjižne zabilježbe mogu se učiniti u svrhu da se osnuju pravni učinci koje zabilježba proizvodi po odredbama ovog ili drugih zakona (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarnih tražbina, spora, prisilne dražbe, zabrane otuđenja ili opterećenja, obveze zahtijevanja brisanja hipoteke, pridržaja prvenstvenoga reda, zabilježbe određene po pravilima o ovrsi i osiguranju i dr.)
- pravne činjenice koje mogu biti predmet upisa zabilježbom nisu u ZZK taksativno navedene, jer se zabilježbe određenih pravnih činjenica mogu odrediti kad je to predviđeno u ZZK i drugim zakonu
- prema ZZK, u z.k. se zabilježuju brojne činjenice nastale tijekom z.k. postupka, a posebno su i izričito uređene sljedeće:
 1. zabilježba prvenstvenog reda kojom se osniva prvenstveni red za buduće otuđenje ili opterećenje nekretnine, da bi se za to otuđenje ili opterećenje koje će se tek kasnije ostvariti, osiguralo mjesto u prvenstvenom redu prema času kad je z.k. sudu stigao prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda (čl. 72. do 77. ZZK)

2. zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe kojom se upisuje da je hipotekarni vjerovnik dao svom dužniku koji je vlasnik nekretnine otkaz o kojem ovisi dospijee tražbine osigurane hipotekom, odnosno da je hipotekarni vjerovnik podigao hipotekarnu tužbu protiv hipotekarnog dužnika radi naplate osigurane tražbine kako bi otkaz djelovao, odnosno kako bi se ovrha namirenjem iz nekretnine mogla neposredno provesti i protiv svakog kasnijeg vlasnika založene nekretnine (čl. 72. do 77 ZZZK., čl. 79. ZZZK., čl. 338. st. 2. ZV)

... (još 5 slučajeva, 316. str. u knjizi)

- upisivanje pravnih činjenica mjerodavnih za pravni promet nekretnina određuju i brojni **drugi zakoni** kojima se uređuju pravni odnosi na nekretninama (npr. ZV, Ovršni zakon, ZN, Zakon o izvlaštenju ...)

4. UPIS „UČINITI VIDLJIVIM“

- ZZZK određuje da se neke činjenice i okolnosti koje se odnose na knjižna prava, njihove nositelje, zemljišnoknjižni postupak i sl. moraju učiniti vidljivim u zemljišnoj knjizi
- takve se činjenice i okolnosti čine vidljivim posebnim upisom „učiniti vidljivim“ koga zemljišnoknjižni sud provodi po službenoj dužnosti kad je zakonom izričito određeno da se određena činjenica ili okolnost mora učiniti vidljivom u z.k. (upis se provodi radi preglednosti z.k., njihove bolje potpunosti, radi upućivanja na upise provedene u nekom drugom dijelu istog ili drugog z.k. uložka, radi utvrđivanja promjena u sastavu, kulturi, površini z.k. tijela i sl.)

1.4.4. Pravni učinci upisa u zemljišnu knjigu

1.4.4.1. Akvizicijska funkcija upisa

- u hrvatskom stvarnopravnom poretku se stvarna prava na temelju pravnog posla stječu po **tradicijском načelu**
- po tom načelu, za stjecanje stvarnog prava na temelju pravnog posla potrebni su:
 - a) pravna osnova stjecanja prava (titulus) – pravni posao
 - b) zakonom određeni način stjecanja prava (modus) – za nekretnine, to je upis stvarnog prava u korist stjecatelja u zemljišnu knjigu (takav z.k. upis ima iste učinke, istu akvizicijsku funkciju kao što ju ima predaja pokretne stvari u posjed kad se na temelju pravnog posla stječu stvarna prava na pokretninama)

1. upis u zemljišnu knjigu kao način (pretpostavka) stjecanja stvarnih prava

- akvizicijska funkcija upisa dolazi do izražaja u slučajevima:
 - kad se stvarna prava na nekretninama stječu, prenose ili prestaju na temelju pravnog posla, te
 - kad je zakonom određeno da je, da bi stvarno pravo prestalo i po nekoj drugoj osnovi, nužno provesti upis brisanja tog prava u z.k. (to će biti u svim slučajevima kad je izričito određeno zakonom da stvarno pravo koje je prestalo odreknućem, istekom roka, ispunjenjem uvjeta, ukinućem, neizvršavanjem i sl. prestaje tek kad se izbriše iz z.k.)
- da bi ostvario svoju akvizicijsku funkciju, z.k. upis mora biti istinit, valjan – inače ne nastupaju akvizicijski pravni učinci upisa, tj. ne dolazi do stjecanja stvarnog prava u korist upisanog stjecatelja ; tada on nije postao nositelj tog prava
 - u odnosu na tu osobu djelovat će samo pravni učinci koje upis proizvodi s obzirom na svoju publicitetnu funkciju
 - dok se ne dokaže suprotno, predmnijevat će se da je upisana osoba nositelj stvarnog prava na nekretnini i da je ovlaštena njime raspolagati, pa u odnosu na poštene treće stjecatelje u čiju je korist upisani nositelj raspolagao mogu nastupiti i pravni učinci zaštite povjerenja

2. upis kao pretpostavka raspolaganja knjižnim pravom

- kad je do stvarnopravne promjene došlo izvanknjižno (tj. bez upisa u z.k.), upis tako nastale promjene nema akvizicijsko, konstitutivno značenje – to će biti u svim slučajevima kad se stvarna prava na nekretninama stječu temeljem odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem ili na temelju zakona, jer tada upis u z.k. nije materijalna pretpostavka stjecanja
- upisom izvanknjižno stečenih stvarnih prava na nekretninama u z.k. samo se daje vanjska vidljivost tim pravima
- no, taj upis ima važne učinke:
 - on je pretpostavka za daljnja raspolaganja tim pravom na temelju pravnog posla u korist drugih stjecatelja
 - njime se nositelju izvanknjižno stečenog prava olakšava i dokazivanje tog prava, kao i zaštita prema trećim osobama
 - njime se nositelj štiti od mogućnosti gubitka svog izvanknjižno stečenog prava zbog djelovanja pravnih učinaka zaštite povjerenja u potpunost, jer će u odnosu na poštene treće osobe izvanknjižno stečeno pravo djelovati tek kad se upiše u zemljišne knjige – do tada se poštenu stjecatelj može opravdati da mu nije bilo poznato niti da mu nije moglo biti poznato da pravo postoji, pa će, ako u korist poštenog stjecatelja nastupe pravni učinci načela povjerenja u potpunost, neupisano izvanknjižno stečeno pravo prestati

1.4.4.2. Publicitetna funkcija upisa

1. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO STANJE KAO VANJSKA SLIKA PRAVNOG STANJA NEKRETNINE

- upisivanjem stvarnih prava na nekretninama, obveznih prava na nekretninama, osobnih odnosa i pravnih činjenica u z.k. publicira se, daje se vanjska vidljivost tim pravima, publicira se postojanje određenih osobnih odnosa i pravnih činjenica koje

ukazuju ili utječu na pravno stanje nekretnine i mogućnost raspolaganja knjižnim pravima na nekretnini; upisima se publiciraju i promjene glede stjecanja, promjene i prestanka knjižnih prava, promjene njihova sadržaja, opsega i reda prvenstva

- upisima u z.k. ne publiciraju se samo ona prava na nekretninama za koja je zakonom izričito određeno da djeluju apsolutno i bez upisa u z.k., npr. zakonsko pravo prvokupa (čl. 44. Zakona o najmu stanova), javnopravni stvarni tereti (čl. 266. ZV), zakonska založna prava (čl. 314. ZV) ...
- kako su z.k. javne i svima dostupne, svatko može saznati koja stvarna prava postoje na nekoj nekretnini, koji je njihov sadržaj, opseg, prvenstveni red i tko je njihov nositelj, te ih uvažavati i poštovati (glede pokretnina, isto značenje kao upis u z.k. ima posjed)
- iz publicitetne funkcije proizlaze posebni pravni učinci važni za pravni promet nekretnina → upisom knjižnog prava u z.k. nastaje oboriva predmnjeva da je osoba koja je u z.k. upisana kao nositelj knjižnog prava zaista njegov stvarni, zbiljski nositelj, odnosno da u korist pisane osobe zaista postoji upisano knjižno pravo i to upravo s onim sadržajem, opsegom i redom prvenstva kako je to u z.k. upisano → pravni učinci te predmnjeve važni su za:
 - dokazivanje stvarnih prava na nekretninama
 - daljnja raspolaganja upisanim stvarnim pravima
- na publicitetnoj funkciji upisa temelji se i zaštita povjerenja poštenih stjecatelja u pravnom prometu nekretnina

2. ZAŠTITA POVJERENJA U PRAVNOM PROMETU NEKRETNINA

- slika koju o pravnom stanju nekretnine daju z.k. upisi nekad može biti pogrešna – publicirano z.k. pravno stanje nekretnine može biti nepotpuno ili različito od izvanknjižnog, stvarnog, zbiljskog pravnog stanja nekretnine:
 - z.k. stanje nekretnine bit će **različito** od stvarnog kad je proveden neistinit upis, pa nije ni nastupila stvarnopravna promjena do koje je trebalo doći provedbom upisa – z.k. stanje bit će tada **neistinito**, jer je u z.k. kao nositelj knjižnog prava upisana osoba koja to nije, ili je knjižno pravo upisano s pogrešnim sadržajem, opsegom ili redom prvenstva
 - z.k. stanje nekretnine bit će **nepotpuno** kad u z.k. nisu upisana:
 - sva prava, tereti i ograničenja koja postoje na toj nekretnini, a inače se upisuju u z.k.
 - izvanknjižno stečena prava na toj nekretnini, pravne činjenice i osobni odnosi važni za promet te nekretnine
- kad je z.k. stanje nepotpuno / neistinito, dolazi do sukoba između zemljišnoknjižnog i izvanknjižnog pravnog stanja nekretnina
- no, poštteni stjecatelji koji su knjižna prava stekli izvodeći ih iz nevaljanih ili nepotpunih z.k. upisa uživaju, ako su za to ispunjene sve pretpostavke za zaštitu njihovog povjerenja, zaštitu svog stjecanja – ono se tada ne može osporavati samo zato što je z.k. stanje u času stjecanja bilo u sukobu s izvanknjižnim stanjem
- zaštita povjerenja (tj. načelo povjerenja) u pravnom prometu nekretnina djeluje u 2 smjera:
 - pozitivnom, kao zaštita povjerenja u istinitost
 - negativnom, kao zaštita povjerenja u potpunost

2.1. zaštita povjerenja u istinitost

čl. 8. st. 5. ZZK

osoba koja je u dobroj vjeri upisala knjižno pravo postupajući s povjerenjem u istinitost zemljišne knjige uživa zaštitu svog povjerenja utoliko što joj nitko neće moći osporavati valjanost njezina stjecanja zbog nevaljanosti prednikova upisa nakon što proteknu rokovi u kojima bi se po ovom Zakonu mogla podnijeti tužba radi brisanja uknjižbe njezina prednika

- dakle, kad je z.k. stanje neistinito (različito od izvanknjižnog) jer je proveden neistinit upis, a poštteni stjecatelj je stekao knjižno pravo izvodeći ga iz takvog upisa, u njegovu korist nastupaju pravni učinci zaštite povjerenja u istinitost:
 - oni se temelje na neoborivoj predmnjevi (dakle, ne može se pobijati nikakvim dokaznim sredstvima) koja djeluje u odnosu na poštenog stjecatelja da je upis njegova prednika valjan, istinit:
 - u odnosu na poštenog stjecatelja, smatra se da je njegov pravni prednik koji je uknjižen kao nositelj knjižnog prava zaista i njegov stvarni, zbiljski nositelj premda on to nije, jer je upis proveden u njegovu korist nevaljan
 - smatra se da u korist upisanog pravnog prednika poštenog stjecatelja postoji knjižno pravo upravo s onim sadržajem, opsegom, prvenstvenim redom kako je ono upisano u z.k. premda se upis razlikuje od izvanknjižnog sadržaja, opsega ili prvenstvenog reda tog prava
- (zaštita koja se u tim slučajevima pruža poštenom stjecatelju sastoji se u tome da se njegovo stjecanje neće moći osporavati, premda je upis proveden u korist njegova pravnog prednika bio nevaljan)
- no, ti učinci ne nastupaju odmah, nego tek kad istekne rok u kojem se može podnijeti tužba za brisanje ⁸⁴

⁸⁴ tužba za brisanje – sudska zaštita knjižnih prava, 81. str.

2.2. zaštita povjerenja u potpunost

čl. 8. st. 4. ZZK

osoba koja je u dobroj vjeri upisala knjižno pravo postupajući s povjerenjem u potpunost zemljišne knjige, stekla ga je neopterećeno teretima koji nisu bili upisani u času kad je zatražen upis niti je tada iz z. k. bilo vidljivo da je zatražen njihov upis, osim ako je zakonom drukčije određeno.

- dakle, kad je z.k. stanje nepotpuno, u korist poštenog stjecatelja koji je postupao s povjerenjem u potpunost z.k. stanja nastupaju pravni učinci zaštite povjerenja u potpunost:
 - oni se temelje na neoborivoj predmnjevi (dakle, ne može se pobijati u odnosu na poštenog stjecatelja) koja djeluje u odnosu na poštenog stjecatelja da je z.k. stanje potpuno:
 - smatra se da na određenoj nekretnini postoje samo ona prava, tereti i ograničenja, pravne činjenice i osobni odnosi koji su u času kad je zatražen upis upisani u z.k. ili je iz z.k. vidljivo da je zatražen njihov upis
 - smatra se da ne postoje prava, pravne činjenice i osobni odnosi koji u času zahtijevanja upisa nisu upisani, niti je zatražen njihov upis, iako mogu biti predmetom upisa u z.k.
 - (pošteni stjecatelj stječe knjižno pravo opterećeno samo onim pravima, teretima i ograničenjima koji su u času podnošenja zahtjeva za upis u njegovu korist već bili upisani u z.k. ili je iz z.k. bilo vidljivo da je njihov upis zatražen)
 - istodobno prava koja tad još nisu bila upisana u z.k. niti je u z.k. bilo vidljivo da je njihov upis zatražen prestaju, tj. njihovi neupisani nositelji ta prava gube; isto tako prestaje i mogućnost suprotstavljanja prema poštenom stjecatelju neupisanih pravnih činjenica, osobnih odnosa i ostalih ograničenja
 - međutim, u odnosu na poštenog stjecatelja moći će se suprotstaviti sva ona neupisana prava, tereti i ograničenja koja postoje na temelju zakona za koja je određeno da djeluju apsolutno i bez upisa u z.k.⁸⁵
- ovdje nastupanje opisanih pravnih učinaka nije odgođeno → pravni učinci zaštite povjerenja u potpunost nastupaju odmah kad se u korist poštenog stjecatelja provede upis (zato neupisani nositelji stvarnih prava na nekretninama svoje pravo da zahtijevaju upis izvanknjižno stečenih prava mogu ostvarivati samo dok u korist poštenog stjecatelja ne nastupe pravni učinci zaštite povjerenja u potpunost)

PRETPOSTAVKE ZA ZAŠTITU POVJERENJA

čl. 8. st. 3. ZZK

- iste su, neovisno o tome radi li se o zaštiti povjerenja u istinitost ili u potpunost z.k. – da bi nastupili pravni učinci zaštite povjerenja, odnosno da bi došlo do stjecanja na temelju zaštite povjerenja, potrebno je da se ostvare sljedeće pretpostavke:
 - 1) z.k. stanje mora biti nepotpuno ili različito (neistinito, nevaljano) od izvanknjižnog stanja, tj. mora postojati sukob između z.k. stanja i stvarnog, izvanknjižnog pravnog stanja nekretnine
 - 2) stjecatelj koji je svoje pravo izveo iz nepotpunog ili neistinitog prednikova upisa mora biti pošten, u dobroj vjeri; stjecatelj koji je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u z.k., pravno je zaštićen, ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili je različito od izvanknjižnog stanja; nedostatak dobre vjere ne može se prigovoriti nikome samo iz razloga što nije istraživao izvanknjižno stanje (to znači da on ne mora, osim uvidom u z.k., na neki drugi način ispitivati kakvo je pravno stanje nekretnine, da bi bio u dobroj vjeri; nedostatak dobre vjere ne može se predbaciti nikome samo zato što nije istražio izvanknjižno stanje)
 - stjecatelj će se smatrati poštenim ako s obzirom na podatke iz z.k. nije znao, niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da z.k. stanje nije potpuno ili istinito
 - poštenje stjecatelja se predmnijeva, a stjecatelj mora biti pošten i u času sklapanja pravnog posla i u času zahtijevanja upisa u svoju korist
 - pritom se dobra vjera može odnositi samo na nepoznavanje izvanknjižnog stanja; samo ono može biti ispričivo i neskrivljeno (jer glede poznavanja z.k. stanja vrijedi neoboriva predmnjeva da je ono svakom poznato i da se nitko ne može ispričati da mu nije bilo ni moglo biti poznato)
 - stjecatelj će se smatrati nepoštenim ako je znao za neslaganje z.k. i izvanknjižnog stanja nekretnine ili kad mu je to ostalo nepoznato zbog njegove nepažnje (tj. kad je kod stjecanja propustio redovitu i uobičajenu prosječnu pažnju koju je u svakom slučaju kod takvog stjecanja morao imati i s kojom bi bez sumnje odmah mogao ustanoviti nevaljanost ili neistinitost z.k. upisa)

⁸⁵ djelovanje povjerenja u potpunost z.k. prigodom stjecanja nekretnine, 102. str.

- 3) poštení stjecatelj kao singularni sukcesor knjižnog prednika mora stvarno pravo na nekretnini steći na temelju pravnog posla koji može biti pravna osnova za derivativno stjecanje stvarnog prava na nekretnini, odnosno za stjecanje stvarnog prava na temelju pravnog posla
 - pritom nije odlučno radi li se o naplatnom ili besplatnom pravnom poslu
 - pravni posao mora biti valjan, mora ispunjavati sve pretpostavke valjanosti koje materijalno pravo određuje kao nužne da bi on bio valjana pravna osnova za derivativno stjecanje stvarnog prava na nekretnini
- 4) u korist poštenog stjecatelja mora se provesti upis stjecanja knjižnog prava za čiju su provedbu ispunjene sve materijalne i postupovne pretpostavke određene z.k. pravom i to upis koji po pravilima materijalnog prava predstavlja valjani način stjecanja stvarnih prava na nekretninama na temelju pravnog posla

1.4.5. Osnovno o zemljišnoknjižnom postupku

U z.k. postupku provodi se upis knjižnih prava, osobnih odnosa i pravnih činjenica važnih za pravni promet nekretnina.

- u tom postupku primjenjuju se pravila ZZK o postupku u z.k. stvarima; pritom *zemljišnoknjižni sud postupa po pravilima izvanparničnoga postupka, a podredno parničnoga postupka, ako zakonom nije što drugo određeno (čl. 91. st. 1. ZZK)*
- glede rokova, ZZK propisuje: *ako ovim Zakonom nije što posebno određeno, rokovi određeni ovim Zakonom ne mogu se produžiti, niti je dopušten povrat u prijašnje stanje; time se ne dira u ovlast ostvarivati svoja prava tužbom (čl. 94. ZZK)*

1. NADLEŽNOST U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

- za vođenje zemljišnih knjiga i rješavanje z.k. stvari u prvom stupnju stvarno su nadležni općinski sudovi (čl. 18. st. 1. ZS)
 - sud prvog stupnja nadležan za vođenje z.k. naziva se zemljišnoknjižnim sudom⁸⁶
 - *mjesno nadležan zemljišnoknjižni sud je onaj koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis, ako ovim ili drugim zakonom nije što drugo određeno (čl. 90. st. 2. ZZK)*
- o žalbama protiv odluka z.k. suda, kao drugostupanjski sud odlučuje mjesno nadležni županijski sud

2. STRANKE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

- stranke u z.k. postupku su:
 - a) osoba u čiju se korist provodi z.k. upis
 - b) nositelj knjižnog prava protiv kojeg se taj upis treba provesti
 - c) ovlašteno državno tijelo – ima položaj stranke kad podnese prijedlog za upis
- ovlaštenje za podnošenje prijedloga za upis različito je određeno ovisno o tome zahtijeva li se upis uknjižbe ili predbilježbe kojom se stječe, mijenja, ograničava ili prestaje knjižno pravo ili se zahtijeva upis nekog osobnog odnosa ili pravne činjenice koji se upisuju zabilježbom:
 - *osoba koja bi time stekla, promijenila ili izgubila knjižno pravo ovlaštena je staviti prijedlog za upis koji bi imao značenje uknjižbe ili predbilježbe (čl. 95. st. 1. ZZK) → taj prijedlog podnosi se protiv osobe koja je u času podnošenja upisana kao nositelj knjižnog prava koje se upisom mijenja, ograničava ili prestaje (tj. protiv knjižnog prednika)*
 - *prijedlog za upis koji bi imao značenje zabilježbe ovlaštena je staviti osoba koja ima pravni interes za provedbu te zabilježbe ili je na to ovlaštena posebnim propisom (čl. 95. st. 2. ZZK) → taj prijedlog podnosi se protiv osobe koja je u času podnošenja upisana kao nositelj knjižnog prava na koga se odnose osobni odnosi čiji se upis zahtijeva, odnosno kao nositelj knjižnog prava na čije se pravo odnosi pravna činjenica koja bi se trebala upisati*
- osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga za upis mogu prijedlog podnijeti i preko druge osobe koja je za to ovlaštena (punomoćnika, zakonskog zastupnika i dr.)

3. PRIJEDLOG ZA UPIS I PRILOZI

- *zemljišnoknjižni sud pokreće postupak samo na prijedlog stranaka ili nadležnoga tijela, osim kad je zakonom što drugo određeno (čl. 93. st. 1. ZZK)*
- *zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti preporučiti strankama i nadležnom tijelu da zahtijevaju neki upis, ako nađe da bi on bio svrhovit (čl. 93. st. 2. ZZK)*
- prijedlog mora imati određen oblik, sadržaj i priloge, tj. isprave temeljem kojih se upis zahtijeva (čl. 97. do 105. ZZK)

4. ODLUČIVANJE O PRIJEDLOGU ZA UPIS

- *z.k. sud odlučuje bez rasprave i saslušanja stranaka, osim kad je zakonom nešto drugo određeno (čl. 92. ZZK)*
- *za odlučivanje o prijedlogu za upis mjerodavno je stanje u času kad je taj prijedlog stigao z.k. sudu (čl. 107. ZZK) – zato z.k. sud ne može zasnivati svoju odluku na stanju u z.k. koje je nastalo poslije podnošenja prijedloga niti na ispravama koje su nastale nakon podnošenja prijedloga za upis ili kojima su nakon podnošenja prijedloga za upis uređeni neki pravni odnosi glede nekretnine i knjižnih prava*

⁸⁶ sudska nadležnost, 64. str.

- *zemljišnoknjižni sud će, nakon što je pregledao prijedlog za upis i priloge, dopustiti upis ako:*
 - *iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojala zapreka tom upisu,*
 - *nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom na koji se upis odnosi, niti u to je li osoba koja je prijedlog podnijela na to ovlaštena,*
 - *utemeljenost prijedloga proizlazi iz sadržaja podnesenih isprava i*
 - *isprave imaju potrebni oblik (čl. 108. st. 1. ZZK)*
- *rješenje o upisu zemljišnoknjižni sud će donijeti i kad je zemljišnoknjižni upis odredio neki drugi sud ili drugo tijelo u granicama svoje nadležnosti (čl. 106. st. 2. ZZK)*
- *sud će rješenjem koje donosi povodom prijedloga za upis udovoljiti prijedlogu ili ga odbiti (čl. 109. st. 1. ZZK)*
 - *ako sud odbije prijedlog u cijelosti ili djelomično, u rješenju će navesti razloge odbijanja (čl. 109. st. 4. ZZK)*
 - *ako se prijedlog za upis odbije, odbijeni će se prijedlog zabilježiti (čl. 111. st. 1. ZZK) kako bi se sačuvao prvenstveni red u slučaju da drugostupanjski sud povodom žalbe dopusti upis*

5. PROVEDBA UPISA

- *upis u zemljišnu knjigu može se provesti samo po nalogu koji je zemljišnoknjižni sud izdao u rješenju o upisu i ne drukčije nego prema sadržaju toga naloga (čl. 112. st. 1. ZZK)*
 - *u ručno vođenu z.k. upisi se provode ručnim upisivanjem sadržaja upisa na onom mjestu u z.k. ulošku gdje je provedena plomba koja se po službenoj dužnosti briše pri provedbi upisa, odnosno zabilježbe da je prijedlog za upis proveden*
 - *glavna knjiga, kao dio EOP-zemljišne knjige, vodi se isključivo pohranjivanjem upisa u bazu zemljišnih podataka (BZP) koje ima značenje provedbe upisa (čl. 164. st. 2. ZZK)*
- redoslijed provedbe upisa određen je vremenskim redoslijedom podnošenja prijedloga za upis – upis glede kojeg je ranije podnesen prijedlog za upis provest će se prije upisa glede kojeg je kasnije podnesen prijedlog za upis
- ako je glede istog z.k. tijela stiglo više prijedloga za upis, redoslijed provedbe dopuštenih upisa određen je načelom prvenstva
 - *ako je zemljišnoknjižnom sudu stiglo istodobno više prijedloga koji se odnose na isto zemljišnoknjižno tijelo, pri svakom će se upisu provedenom povodom tih prijedloga zabilježiti brojevi istodobno zaprimljenih prijedloga s napomenom da su ovi prijedlozi stigli u isto vrijeme (čl. 114. ZZK)*
 - *ako je zemljišnoknjižnom sudu stiglo istodobno više prijedloga koji se odnose na isto zemljišnoknjižno tijelo koji se međusobno isključuju, a svi ispunjavaju pretpostavke za upis, zemljišnoknjižni sud će ih sve dopustiti i provesti te ujedno upozoriti podnositelje da u parnici riješe kome pripada pravo (čl. 115. st. 1. ZZK)*
- upisi se u z.k. provode prije pravomoćnosti rješenja o upisu i prije nego što su dostavljeni strankama i ostalim osobama kojima se po pravilima ZZK mora dostaviti rješenje o upisu – zato *žalba ne odgađa provedbu upisa (čl. 124. st. 1. ZZK)*
 - *pravni učinci provedenog upisa djeluju od časa kad je prijedlog za upis stigao z.k. sudu, jer se smatra da je i upis proveden u tom času*
 - *međutim, pravni učinci provedenog upisa nastupaju tek kad upis postane pravomoćan (sukladno tome, i pravni učinci načela povjerenja u odnosu na poštene treće osobe nastupaju tek od časa pravomoćnosti upisa)*
- *tekst upisan u zemljišnoj knjizi ne smije se naknadno mijenjati niti učiniti nečitljivim (čl. 116. st. 1. ZZK)*

6. PRAVNI LIJEKOVI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

- *protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku dopuštena je žalba (čl. 123. st. 1. ZZK)*
 - *žalbu su ovlaštene uložiti stranke u z.k. postupku i osobe na čija se knjižna prava upis odnosi i koje su provedenim upisom na neki način neposredno povrijeđene u svom pravu → žalba se podnosi sudu prvog stupnja koji je donio rješenje kako bi se ulaganje žalbe zabilježilo u z.k. (čl. 127. ZZK)*
 - *rok za žalbu je 15 dana (čl. 125. st. 1. ZZK)*
- *o žalbi odlučuje sud drugoga stupnja (čl. 125. st. 2. ZZK)*
 - *u žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice ni prilagati nove isprave – sud drugog stupnja odlučuje o žalbi samo na temelju činjeničnoga i pravnoga stanja kakvo je bilo u času kad je z.k. prijedlog stigao z.k. sudu (čl. 124. st. 2. ZZK)*
 - *drugostupanjski sud može odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku ili može usvojiti žalbu i preinačiti prvostupanjsko rješenje*
- žalbom se, kao redovnim pravnim lijekom, pobijaju netočna, nezakonita, nedopuštena rješenja donesena u z.k. postupku
- njom se pobija rješenje koje je z.k. sud donio nepravilno primjenjujući pravila o pretpostavkama upisa ili ne postupajući po odredbama koje uređuju z.k. postupak → žalba će biti osnovana kad se s obzirom na z.k. stanje, prijedlog za upis i isprave, dopustio i proveo upis za koji nisu bile ispunjene sve pretpostavke uređene pravilima z.k. prava, odnosno kad je odbijen prijedlog za upis iako su za njegovu provedbu bile ispunjene sve pretpostavke

1.4.6. Tužba za brisanje – sudska zaštita knjižnih prava

- provedbom nevaljanog, neistinitog upisa dolazi do povrede upisanog knjižnog prava (koja se može sastojati u npr. brisanju tog prava nevaljanim upisom brisanja, prijenosu nevaljanim upisom na drugog nositelja, u promjeni sadržaja, opsega, reda prvenstva provedbom nevaljanog upisa, ograničenju knjižnog prava nevaljanim upisom ograničenog stvarnog prava i sl.)
- tada se nositelju knjižnog prava priznaje pravo na sudsku zaštitu koja se ostvaruje u skladu s pravilima z.k. prava
- pravila z.k. prava određuju da se ta zaštita ostvaruje **tužbom za brisanje (brisovnom tužbom)**:

Nositelj knjižnoga prava koje je povrijeđeno uknjižbom u korist neke osobe ovlašten je radi zaštite toga svoga prava zahtijevati brisanje svake uknjižbe koja ga vrijeđa i uspostavu prijašnjeg z.k. stanja (brisovna tužba), sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi mu povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati, ako zakonom nije drukčije određeno. (čl. 129. st. 1. ZZK)

- aktivno legitimirane osobe:
 - oštećeni nositelj knjižnog prava, tj. osoba u čiju je korist upisano knjižno pravo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom
 - njegovi univerzalni sljednici
- pasivno legitimirane osobe:
 - osoba u čiju je korist provedena nevaljana, neistinita uknjižba
 - osoba koja je glede nevaljane uknjižbe u neposrednom pravnom odnosu s osobom čije je knjižno pravo uknjižbom povrijeđeno (tzv. neposredni stjecatelj) – ako je on raspolagao nevaljano upisanim knjižnim pravom u korist treće osobe (singularnog sljednika) koja je također uknjižila svoje pravo, također se može podnijeti brisovna tužba
 - univerzalni sljednici

rok za podizanje tužbe:

sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi mu povrijeđeno knjižno pravo i tako trebalo prestati (čl. 129. st. 1. ZZK);
sve dok ne nastupe te činjenice, pravo na podnošenje tužbe za brisanje je vremenski neograničeno, tj. ne zastarijeva

- navedeno pravilo vrijedi kad se tužba za brisanje podnosi protiv:
 - osobe u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba, neposrednog stjecatelja i i njihovih univerzalnih sljednika, neovisno o tome jesu li oni glede valjanosti uknjižbe bili u dobroj vjeri ili ne
 - osobe koja je upisala svoje pravo izvodeći ga iz nevaljanog prednikova upisa, ako je znala ili s obzirom na okolnosti imala dovoljno razloga posumnjati da je upis njezina prednika nevaljan, neistinit (tj. protiv nepoštenog singularnog sljednika neposrednog stjecatelja, nepoštene treće osobe, nepoštenog stjecatelja)
- to pravilo ne vrijedi kad se tužba za brisanje podnosi protiv poštenog singularnog sljednika neposrednog stjecatelja:
 - ako je osoba u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba raspolagala knjižnim pravom u korist poštenog stjecatelja koji je, postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u z.k., upisao svoje pravo, izvodeći ga iz nevaljano uknjiženog prava prednika, pravo na podnošenje tužbe za brisanje vremenski je ograničeno zakonskim rokovima
 - rokovi u kojima se protiv poštenog stjecatelja može s uspjehom podnijeti tužba za brisanje nevaljane prednikove uknjižbe određeni su ovisno o tome je li oštećenom nositelju knjižnog prava dostavljeno rješenje o prednikovoj uknjižbi:
 1. ako je nositelju to rješenje bilo dostavljeno, on mora u roku za žalbu zatražiti zabilježbu da je upis sporan, nevaljan (zabilježba tužbe za brisanje), te u 60 dana od isteka roka za žalbu podnijeti tužbu (čl. 129. st. 2. ZZK)
 2. ako nositelju to rješenje nije bilo dostavljeno, on mora podnijeti tužbu za brisanje u roku 3 godine od kad je zatražen, odnosno proveden nevaljani, neistiniti upis (čl. 129. st. 2. ZZK)
 - nakon proteka tih rokova, u odnosu na poštenog stjecatelja nastupaju pravni učinci zaštite povjerenja u istinitost⁸⁷ i njegovo se stjecanje ne može više osporavati zbog nevaljanosti prednikove uknjižbe

⁸⁷ zaštita povjerenja u istinitost, 77. str.

2. VLASNIŠTVO

2.1. PRAVNA USTANOVA VLASNIŠTVA

2.1.1. Pojam, naziv i razvoj pravne ustanove vlasništva

341. do 353. str.

2.1.2. Jamstvo vlasništva kao temeljnog ljudskog prava

2.1.2.1. Uopće

- javna vlast samu sebe podvrgava ograničenjima, jamčeći pojedincima određene slobode i prava čovjeka i građanima, a među njima i pravo vlasništva, točnije, privatno vlasništvo – to **jamstvo vlasništva** redovito ima 2 aspekta:
 - 1) jamstvo postojanja pravne ustanove vlasništva (privatnog vlasništva) u pravnom poretku
 - 2) jamstvo pojedinačnih prava vlasništva u širem smislu
- pravni poretki daju jamstvo vlasništva (kao i jamstvo ostalih sloboda i prava građana) svojim najjačim pravnim normama:
 - normama ustavne naravi⁸⁸
 - normama bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora⁸⁹
- jamstvo vlasništva je usko povezano s garancijom osobne slobode:
 - namjena jamstva vlasništva je da se putem njega zajamči i osigura prostor za slobodno djelovanje pravnih subjekata na imovinskopравnom području – riječ je ne samo općenito o stvaranju mogućnosti za građane da svoj život usmjeravaju po svom nahođenju, nego osobito o njihovoj gospodarskoj djelatnosti, pa to jamstvo nadopunjuje slobodu poduzetništva
 - u suvremenim pravnim poretcima ta 2 načela se nalaze u korelaciji – vlasništvu se zato ne jamči apsolutnu nepovredivost, nego se jamči da javnopravni zahvati u vlasništvo neće ići preko određene granice

2.1.2.2. Jamstvo pravne ustanove vlasništva

- pravi smisao ustavnog jamstva vlasništva je da jamči postojanje individualnog, privatnog, ali i socijalno vezanog vlasništva, kao pravne ustanove koja omogućuje da na takvom vlasništvu kao jednoj od „najviših vrednota ustavnog poretka RH“ postoje i uspostavljaju se odnosi kakvi na temelju istih vrednota postoje u pravnim, socijalnim i gospodarskim poretcima zapadne i srednje Europe, kao i drugih izvanoeuropskih država čiji su poretki izgrađeni po „zapadnom modelu“
- dakle, nije zajamčeno da će pravna ustanova vlasništva biti takva da će privatno vlasništvo služiti isključivo zadovoljavanju interesa svojeg vlasnika, nego takva da će ono služiti i „općem dobru“ – jamstvo takve ustanove vlasništva, u smislu socijalno vezanog privatnog vlasništva, ima **2 komponente:**
 - 1) **kvantitativnu**
 - sastoji se u zaštiti od nepotrebnog sužavanja područja djelovanja privatnog vlasništva
 - jamstvo pravne ustanove vlasništva djeluje protivno nacionalizaciji i stavljanju extra commercium onih stvari koje već jesu u nečijem vlasništvu (od tog pravila su moguće iznimke, ali samo ako bi bile nužne za ostvarivanje nekih drugih najviših vrednota ustavnog poretka RH)
 - 2) **kvalitativnu** – sastoji se u tome da pravni poredak daje svima jamstvo da neće stegnuti vlasništvo suviše, tj. da će pri uređivanju te pravne ustanove (postavljanja ograničenja i dr.):
 - očuvati bar ono što je bitno za privatno vlasništvo – zakonodavac nije ovlašten ukinuti ono što je bitno za postojanje vlasnikove privatne pravne vlasti na stvari, ostavivši vlasniku samo golo pravo vlasništva (ius nudum)
 - paziti da ograničenja koja postavi vlasništvu budu razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju (nerazmjerna ograničenja bila bi protivna ustavnom jamstvu vlasništva)
- ako pravna ustanova vlasništva bude povrijeđena, uklanjanje te povrede je u nadležnosti tijela kojem je povjerena briga za ustavnost i zakonitost → kod nas je to **Ustavni sud RH**: *Ustavni sud će ukinuti zakon ili pojedine njegove odredbe ako utvrdi da nije suglasan s Ustavom, odnosno drugi propis ili pojedine njegove odredbe ako utvrdi da nije suglasan s Ustavom ili zakonom (čl. 55. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH)*

⁸⁸ Ustav RH, 7. str.

⁸⁹ međunarodni ugovori, 7. str.

- pravni poredak jamči pravnim subjektima da javna vlast neće zadirati u njihova prava vlasništva u širem smislu (koji obuhvaća prava vlasništva u užem smislu i sva ostala imovinska prava), osim pod pretpostavkama određenim Ustavom⁹⁰
- zahvati koji bi bili učinjeni pod tim pretpostavkama bili bi dopušteni (pod uvjetom da zadovoljavaju navedena 2 zahtjeva kvalitativne komponente jamstva pravne ustanove vlasništva: da ne ugrožavaju samu ustanovu vlasništva i da su razmjerni naravi potrebe za ograničenjem u pojedinom slučaju)
- ako javna vlast (izvršna, zakonodavna ili sudska) ipak povrijedi jamstvo vlasništva, tu će se povredu moći otkloniti kroz odgovarajući postupak pred Ustavnim sudom RH:
 - od nedopuštenih zahvata pojedinačnim aktima izvršne (upravne vlasti) i sudskih odluka, jamstvo vlasništva štiti se u postupku koji se pokreće ustavnom tužbom (uređen u čl. 62. do 80. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH)
 - od nedopuštenih zahvata propisima zakonodavne vlasti, jamstvo vlasništva štiti se u postupku ocjenjivanja suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom (čl. 35. do 61. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH)
- jamstvo stečenih prava vlasništva u š.s. daje i čl. 1. Prvog protokola uz EKLJP → kad su iscrpljena sva raspoloživa domaća pravna sredstva u pravnom sustavu države koja je prihvatila obveze iz EKLJP i njenih protokola, tada pravni subjekti mogu putem tužbe ostvarivati zajamčenu im zaštitu vlasništva putem Europskog suda za ljudska prava, kako je zajamčeno u EKLJP

1. ZAJAMČENA ZAŠTITA OD IZVLAŠTENJA I NJEZINE GRANICE

- jamstvom vlasništva zaštićeno je pravo vlasništva u širem smislu od **nedopuštenih**:
 - a) izvlaštenja (ekspropriacije) u užem smislu – tj. od toga da javna vlast oduzme u općem ili javnom interesu (odnosno u interesu RH) neko od subjektivnih prava vlasništva u š.s. njegovom nositelju (potpuno izvlaštenje/ekspropriacija)
 - b) stavljanja extra commercium stvari koje su predmet već stečenih prava vlasništva u š.s.
 - c) izvlaštenja koja se provode kao nacionalizacija – nacionalizacija je svojevrsno izvlaštenje u općem, odnosno javnom interesu, a od izvlaštenja u užem smislu se razlikuje po tome:
 - što se ne provodi pojedinačnim aktima vlasti, nego zakonom, te po tome
 - što se njome ne oduzimaju pojedinačna prava vlasništva, nego sva prava vlasništva (eventualno i druga imovinska, pa i neka neimovinska prava) na stvarima koje služe privređivanju ili se oduzimaju cijele imovine neke vrste pravnih subjekata (npr. imovine banaka)
- ti zahvati bit će **nedopušteni ako ne ispunjavaju neku od ustavnih pretpostavki** pod kojima javna vlast smije zadirati u prava vl.:
 1. zakonitost („provode se na temelju zakona“)
 2. interes RH – ne bude li razlog (koji je interes RH) radi kojega je bilo provedeno neko izvlaštenje ostvaren u propisanom, odnosno razumnom roku, izvlaštenik ima pravo zahtijevati da se uspostavi prijašnje pravno i faktično stanje koliko je to najviše moguće, ali tada smije zadržati samo onoliko od primljene naknade koliko je na gubitku u odnosu na stanje kakvo bi prema redovitom tijeku stvari bilo bez izvlaštenja
 3. naknada izvlašteniku, u visini tržišne vrijednosti onog što mu se oduzima (čl. 50. st. 1. Ustava RH)

2. ZAJAMČENA ZAŠTITA OD NEDOBROVOLJNOG OPTEREĆENJA (NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA) I NJEZINE GRANICE

- **nepotpuno izvlaštenje** – prisilno opterećivanje (privremeno ili trajno) stvari ili prava vlasnika osnivanjem na/glede tog nekog subjektivnog prava u korist određene treće osobe, pozivom na javni/opći interes („interes RH“)
- jamstvom vlasništva pravo vlasništva u širem smislu štiti se i od ovog, nepotpunog izvlaštenja, ako je ono nedopušteno (tj. ako pri njegovom izvršavanju nisu ispunjene sve 3 gore navedene pretpostavke)

3. ZAJAMČENA ZAŠTITA OD ZAKONSKOG OGRANIČAVANJA

3.1. zakonska ograničenja vlasništva u širem smislu

to su ograničenja kojima zakonodavac općim normama javnopravne naravi (propisima) ograničava izvršavanje pravne vlasti svih vlasnika u š.s. u pogledu stvari određenih vrsta, u određenim situacijama i sl. time što vlasnicima u š.s. nameće dužnost činjenja (davanja, činjenja u š.s.) ili nečinjenja (trpljenja, propuštanja)

- ona su upravljena prema svakome tko bi se kao nositelj stečenog prava vlasništva u š.s. na/glede predmeta određene vrste, našao u određenoj situaciji (nisu upravljena na pojedinačno određene stvari ili prava, ni prema poj. određenim osobama)
- ta ograničenja su **dopuštena** samo ako ne vrijeđaju jamstvo vlasništva koje daju Ustav RH i međunarodni ugovori (u slučaju povrede, na raspolaganju stoje Ustavni sud RH, odnosno ESLJP), a neće ga vrijeđati samo ako su ispunjena ova 2 uvjeta:

1. da su ograničenja određena pod pretpostavkama koje propisuju Ustav RH i međunarodni ugovori

⁹⁰ Ustav RH – ograničenja vlasništva, 7. str.

- Ustav RH propisuje ih u čl. 50. st. 2.⁹¹ (ograničenje mora biti osnovano na zakonu i mora biti potrebno „radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi“) i čl. 16. st. 2. (načelo razmjernosti)
- Prvi protokol uz EKLJP propisuje ih u čl. 1. st. 2.⁹²

(pravilo je da javna vlast nije dužna dati naknadu za dopuštena ograničenja, ali ZV propisuje iznimku u slučaju diskriminirajućeg izvlaštenja: ako je vlasnik glede neke svoje stvari podvrgnut ograničenjima radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskoga okoliša ili zdravlja ljudi, koja od njega, ali ne i od svih ostalih vlasnika takvih stvari, zahtijevaju težu žrtvu, ili ga inače dovode u položaj nalik na onaj u kojem bi bio da je provedeno izvlaštenje - on ima pravo na naknadu kao za izvlaštenje)

2. da su ograničenja u skladu s ustavnim načelom razmjernosti → *svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju (čl. 16. st. 2. Ustava RH)*

3.2. posebno o ograničenjima uporabe i iskorištavanja stvari od interesa za RH i njihovim granicama

- zakonodavac je ovlašten da u pogledu nekih stvari uspostavi posebno pravno uređenje⁹³ njihove uporabe i iskorištavanja
 - takvim uređenjem bit će postavljena specifična zakonska ograničenja, koja djeluju ograničavajuće i na vlasništva u š.s. koja već postoje na tim stvarima (naravno, pod uvjetom da su dopuštena – bit će dopuštena kad su ispunjene sve pretpostavke iz čl. 52. Ustava RH i načelo razmjernosti iz čl. 16. st. 2. Ustava RH)
 - jesu li ta ograničenja dopuštena sa stajališta međunarodnog ugovora, procjenjuje se prema tom ugovoru (npr. po čl. 1. Prvog protokola uz EKLJP, koji u st. 1. daje jamstvo vlasništva, a u st. 2. pretpostavke za ograničenje tog jamstva)

2.2. PRAVO VLASNIŠTVA

2.2.1. Pojam i obilježja prava vlasništva

2.2.1.1. Uvod

čl. 30. st. ZV

- u modernim pravnim poretcima kontinentaleuropskog pravnog kruga, ustanova vlasništva je **individualistički koncipirana**, pa je pravo vlasništva stvarno pravo koje svojem nositelju (vlasniku) daje najpotpuniju, za svakog mjerodavnu privatnu pravnu vlast na/glede stvari što je pravni poredak dozvoljava i jamči – u tom smislu i naš ZV određuje:

Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.
(u tim granicama vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari)

- tako definirano pravo vlasništva ima, uz obilježja zajednička svim stvarnim pravima⁹⁴, ova **specifična obilježja**:
 1. daje potpunu privatnu pravnu vlast na i glede stvari
 2. jednovrsno je
 3. jedinstveno je

2.2.1.2. Potpunost privatne pravne vlasti

- za razliku od ostalih stvarnih prava koja daju svojim nositeljima samo parcijalnu pravnu vlast na stvari, pravo vlasništva daje vlasniku potpunu (integralnu) privatnu pravnu vlast na/glede stvari, naime svu takvu vlast koja je u pravnom poretku moguća
- naime, daje mu privatnu pravnu vlast koja je:
 - s jedne strane, pojmovno bezgranična i isključiva, ali i
 - s druge strane, socijalno vezana

1. POJMOVNO BEZGRANIČNA I ISKLJUČIVA PRAVNA VLAST

Sadržaj prava vlasništva je pojmovno bezgranična i isključiva vlasnikova pravna vlast, koja ima 2 nerazdružive strane:

- pozitivnu, koja je okrenuta prema onoj stvari koja je predmet prava vlasništva
- negativnu, koja je okrenuta prema svim trećim osobama

1.1. pozitivna strana – pojmovno bezgranična vlast

Vlasnik je sa svojom stvari ovlašten činiti sve što nije protupravno.
(dakako, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima, čl. 30. st. 1. ZV)

- definiranje prava vlasništva kao vlasnikova pojmovno bezgraničnog prava potječe od liberalističko-individualističkog shvaćanja vlasništva kao jednog od ljudskih prava, onog kojim se ostvaruje sloboda svakog čovjeka na imovinskom području, ograničena samo pravima drugih osoba i ograničenjima koja zakon postavlja u općem i javnom interesu:

⁹¹ Ustav RH – ograničenja vlasništva, 7. str.

⁹² međunarodni ugovori, 7. str.

⁹³ posebno stvarnopravno uređenje, 1. str.

⁹⁴ pojam subjektivnih stvarnih prava, 20. str.

ZV prihvaća tu koncepciju vlasništva, ali korigiranu pravilom o njegovoj socijalnoj vezanosti (vlasništvo ne smije biti izvršavano protivno tuđim pravima, kao ni protivno zakonskim ograničenjima)

- postoji i suprotna metoda definiranja prava vlasništva – ona po kojoj se sadržaj vlasnikova prava određuje kao skup vlasnikovih maksimalnih ovlasti (tzv. vlasnikovih prava), koje se nabraja; ipak, ta metoda daje pogrešnu sliku o stvarnom sadržaju vlasnikovog prava, jer ne uspijeva nabrojiti sve ovlasti koje vlasnik ima, a istodobno navodi i takve koje pojedini vlasnik možda nema u pojedinom slučaju

1.2. negativna strana – isključivost

Vlasnik je ovlašten svakog drugog isključiti od samovoljnih zahvata u stvar (čl. 30. st. 1. ZV).

- iako se o isključivosti govori kao o negativnoj strani prava vlasništva, treba imati na umu da ona omogućuje djelovanje pozitivne strane tog prava → vlasnik može slobodno sa svojom stvari i koristima od nje činiti „što ga je volja“ upravo zahvaljujući tome što može „svakoga drugoga od toga isključiti“
- isključivost prava vlasništva djeluje kroz mogućnost zaštite vlasnikovog prava od samovlasnih zahvata trećih osoba
 - u slučaju takvog zahvata, za vlasnika time na temelju njegova prava vlasništva nastaje stvarnopravni zahtjev protiv te treće osobe (na što će taj zahtjev biti usmjeren, ovisi o vrsti zadiranja – npr. na predaju stvari)
 - taj će zahtjev vlasnik moći ostvariti putem za to nadležnog tijela javne vlasti (u pravilu sudske)
- ako se vlasnik ne posluži mogućnošću da isključi tuđe samovlasne zahvate u svoju stvar, njegova će vlast biti faktično potisnuta tom nametnutom vlašću, ali to samo po sebi još neće umanjiti vlasnikovu pravnu vlast – on će moći putem sredstava koje mu daje pravni poredak ishoditi zaštitu svoje tuđe vlasti, tj. uklanjanje nametnute vlasti koja je potisnula njegovu vlast
- no, ako on ne iskoristi ta sredstva, pa tuđa faktična vlast (posjed) potraje kroz duže vrijeme, mogu se ispuniti zakonom određene pretpostavke za stjecanje putem dosjeloši – tad vlasnikova pravna vlast može prestati (ako se posjed koji treća osoba ima na vlasnikovoj stvari pretvori u pravo vlasništva) ili biti umanjena (ako se posjed prava služnosti na vlasnikovoj stvari pretvori u pravo služnosti na vlasnikovoj stvari)

2. SOCIJALNA VEZANOST VLASNIKOVE STVARI

- pod socijalnom vezanošću vlasništva treba razumjeti vezanost vlasnikove načelne slobode dužnostima prema drugim subjektima u društvu i društvu kao cjelini (dužnostima da trpi, propušta, čini i daje), a čija količina i obuhvatnost ovisi o ulozi i socijalnoj funkciji vlasnikove stvari, koja pored služenja privatnim interesima vlasnika služi i općim interesima
- socijalnu vezanost vlasništva propisuju:
 - čl. 48. st. 2. Ustava: *vlasništvo obvezuje; nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru*
 - čl. 31. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima⁹⁵
- socijalna vezanost vlasništva ne utječe na sadržaj prava vlasništva, ali utječe na izvršavanje prava vlasništva: ograničava ga
- dakle, vlasnikova privatna vlast je samo pojmovno bezgranična i isključiva – ona to nije i prigodom svojeg izvršavanja, zbog:
 - djelovanja tuđih prava (ako postoje u pogledu vlasnikove stvari)
 - zakonskih ograničenja (postavljenih da bi vlasništvo ostvarivalo svoju društvenu funkciju)
 - ograničenja koja je s djelovanjem i prema trećim osobama uspostavio sam vlasnik (ako ih je uspostavio)

2.2.1.3. Jednovrsnost prava vlasništva

1. NAČELO JEDNOVRSNOSTI

čl. 1. st. 2. ZV

Samo je jedna vrsta prava vlasništva.

- u pravnom poretku koji je usvojio individualistički koncept vlasništva (a takav je i naš), neizbježno postoji samo jedna vrsta prava vlasništva – čim u pravnom poretku postoji pravo vlasništva koje svom nositelju daje potpunu, pojmovno bezgraničnu pravnu vlast na stvari, to čini nezamislivim postojanje ikakve druge vrste prava vlasništva
- više vrsta prava vlasništva poznavali su:
 - feudalni pravni poretki – omogućavali su da na istoj stvari postoji za jednu osobu više, vrhovno vlasništvo (dominium eminens/directum), a a drugu niže, koristovno vlasništvo (dominium utile), svako drukčijeg sadržaja
 - socijalistički pravni poredak – razlikovalo se pravo vlasništva (osobno, zadružno, privatno, uz stambeno i klasno-radno kao posebne vrste) od društvenog vlasništva
- međutim, to je činilo pravni sustav nepreglednim, nesposobnim da zadovolji potrebu za slobodom pojedinca i potrebama suvremenog društva (posebno potrebama tržišnog gospodarstva) – zato danas pravni poretki kruga kontinentalnoeuropskih prava poznaju samo jednu vrstu vlasništva

2. USPOSTAVA JEDNOVRSNOSTI VLASNIŠTVA – PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA

čl. 395. st. 1. ZV

⁹⁵ dužnost obzirnog postupanja, 89. str.

- nakon stupanja na snagu Ustava RH 1990., postalo je, u sklopu nastojanja za povratak hrvatskog pravnog uređenja iz socijalističkog u kontinentalnoeuropski pravni krug, potrebno iz našeg pravnog poretka ukloniti dotadašnji dualizam uređenja prava na stvarima i uspostaviti jedno opće stvarnopravno uređenje, s jednom vrstom prava vlasništva – tome se počelo udovoljavati kroz **tzv. pretvorbu društvenog vlasništva**, za koju je bilo potrebno učiniti dvoje:
 - 1) promijeniti status dotadašnjim društvenovlasničkim pravnim osobama, da bi mogle biti subjekti prava vlasništva ⁹⁶
 - 2) pretvoriti prava tih osoba na društvenim stvarima u prava vlasništva na tim stvarima ⁹⁷
- donošenjem niza propisa na tim područjima uspostavljena je jednovernost prava vlasništva u pravnom poretku RH
- da bi se načelo jednovernosti moglo primijeniti unatoč brojnim posebnim propisima koje nije bilo moguće sve staviti izvan snage, ZV postavlja ovo pravilo: od dana stupanja na snagu ovog Zakona mogu se odredbe propisa koji su na snazi, a različito uređuju društveno od ostaloga vlasništva, tumačiti i primjenjivati samo u skladu s načelom jednovernosti vlasništva

2.2.1.4. Jedinstvenost prava vlasništva

Pravo vlasništva je jedinstveno pravo, kojemu se sadržaj ne može dijeliti.

(iako iz prava vlasništva proizlaze različite ovlasti, one nisu odvojivi dijelovi sadržaja prava vlasništva; njih se ne može izdvajati iz prava vlasništva u samostalnu subjektivnu prava)

- ovlasti vlasnika da posjeduje svoju stvar, da je rabi, iskorištava i njome raspolaze, ponekad se naziva pravo posjedovanja (ius possidendi), pravo uporabe (ius utendi), pravo korištenja (ius fruendi), pravo raspolaganja (ius disponendi)
- kako se nijedna od vlasnikovih ovlasti ne može osamostaliti, nije prikladno da ih se naziva pravima, što se ponekad čini; takav način izražavanja preostao je iz doba kad se pravo vlasništva određivalo kao tzv. skup vlasnikovih prava ⁹⁸
- jedinstvenost prava vlasništva nipošto ne znači da vlasnik ne bi mogao u pogledu predmeta svog prava vlasništva osnovati za drugog neka subjektivna prava, čiji bi se sadržaj više ili manje podudarao s nekim od tradicionalnih vlasnikovih ovlasti
 - on to može učiniti, jer kao vlasnik može sa svojom stvari činiti „što ga je volja“ – no, učini li to, vlasnik time ne prenosi na treću osobu neku od svojih vlasničkih ovlasti, nego stvara za nju novo pravo, koje do tada nije postojalo
 - npr. ako vlasnik iznajmi svoju stvar, on nije na stjecatelja prenio svoju ovlast da stvar posjeduje, nego je za stjecatelja stvorio pravo najma – time nije narušio načelo jedinstvenosti prava vlasništva
 - njegovo pravo vlasništva je ostalo isto, vlasnik nije prestao biti ovlašten posjedovati svoju stvar – ali, vlasnik je, dok traje pravo trećega, spriječen izvršavati svoje pravo vlasništva na bilo koji način kojim bi vrijedao pravo koje su treće osobe stekle glede njegove stvari (sve dok ne prestane to pravo treće osobe)
 - čim prestane pravo trećega, vlasnik opet može slobodno izvršavati i tu, navodno prenesenu ovlast → po tome se najbolje vidi da vlasnik osnivajući za treću osobu neko pravo glede stvari ne prenosi time na tu osobu jednu ili više svojih ovlasti (nego su one cijelo vrijeme pripadale vlasniku, samo što je pravo trećeg sprječavalo njihovo izvršavanje)

2.2.2. Položaj i uloga prava vlasništva u sustavu stvarnih prava

čl. 1. st. 6. ZV

- pravo vlasništva zauzima središnje mjesto u sustavu stvarnih prava – ono je „glavno“ stvarno pravo
- zbog takvog položaja i uloge prava vlasništva, ZV postavlja ovo načelo:

što god je zakonom određeno za pravo vlasništva i vlasnike, vrijedi na odgovarajući način i za sva druga stvarna prava, ako za njih nije što posebno određeno zakonom niti proizlazi iz njihove pravne naravi

2.2.3. Glavni pravni izvori i književnost o pravu vlasništva u nas

- glavni pravni izvor pravila koja uređuju pravo vlasništva u hrvatskom pravnom poretku su odredbe čl. 30. do čl. 173. ZV
- uz to, velik broj zakona i međunarodnih ugovora sadrži odredbe koje neposredno ili posredno uređuju neka pitanja u vezi s pravom vlasništva – to je razumljivo zbog položaja prava vlasništva u sustavu stvarnog prava kao bitnog segmenta sustava građanskog (privatnog) prava, koji zauzima središnje mjesto u pravnim sustavima kontinentalnoeuropskog pravnog kruga

2.2.4. Predmet i ovlaštenici prava vlasništva

2.2.4.1. Predmet

Predmet prava vlasništva ⁹⁹ može biti: stvar koja je za to sposobna i sve drugo što je zakonom izjednačeno sa stvarima.

2.2.4.2. Osobe

Svaka fizička i pravna osoba može biti nositelj prava vlasništva – vlasnik (čl. 1. st. 1. ZV).

⁹⁶ pretvorba društvenovlasničkih subjekata, 11. str.

⁹⁷ pretvorba prava na društvenim stvarima, 24. str.

⁹⁸ pozitivna strana – pojmovno bezgranična vlast, 83. str.

⁹⁹ potencijalni predmeti stvarnih prava, 11. str.

Zakonom bi mogle biti određene iznimke od toga, što je u nekoj mjeri i učinjeno glede stranih osoba.

1. O RH I OSTALIM OSOBAMA JAVNOG PRAVA KAO NOSITELJIMA PRAVA VLASNIŠTVA

čl. 35. st. 2. i 8., čl. 391. st. 1. i 2. ZV

Načelo je da su RH i sve ostale osobe javnog prava u svojoj ulozi vlasnika izjednačene s ostalim vlasnicima, ali zakonom može biti što drugo određeno (čl. 35. st. 1. ZV).

➤ **RH kao vlasnik**

- stvarima u vlasništvu RH raspolaže, upravlja i koristi se Vlada RH ili od nje ovlašteno tijelo ako posebnim zakonom nije drukčije određeno – tko god odlučuje o općim dobrima ili o stvarima u vlasništvu RH, ili njima upravlja, dužan je postupati kao dobar domaćin i odgovara za to (čl. 35. st. 7. ZV)
- način izvršavanja prava vlasništva na javnim dobrima ovisit će o namjeni tih stvari; namjenu stvari u vlasništvu RH određuje zakon ili drž. tijelo koje je za to nadležno na temelju zakona (čl. 35. st. 3. ZV); a inače (jer je to ovlast vlasnika), namjenu će odrediti tijelo koje je već nadležno da na toj stvari izvršava pravo vlasništva Države
- mogu se razlikovati 3 temeljna tipa namjene javnih dobara, pa prema tome razlikujemo 3 vrste javnih dobara¹⁰⁰
- ZV postavlja oborivu predmnjevu u korist vlasništva RH¹⁰¹

➤ **ostale osobe javnog prava kao vlasnici**

- to mogu biti jedinice lokalne i područne samouprave, ustanove i s njima izjednačene pravne osobe
- ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
- na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave na odgovarajući će se način primjenjivati pravila o vlasništvu RH, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba; isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednačenih pravnih osoba
- iznimno od tog načela, jedinicama lokalne i područne samouprave zakonom je ograničena mogućnost pravnog raspolaganja njihovim nekretninama:
 - nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno
 - navedena odredba ne odnosi se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave, stječu RH i jedinice lokalne i područne samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana

2. O STRANCIMA KAO NOSITELJIMA PRAVA VLASNIŠTVA

391. do 401. str.

2.2.5. Granice vlasnikove pravne vlasti

2.2.5.1. O granicama djelovanja prava vlasništva

▪ **čimbenici koji određuju vlasnikovu pravnu vlast**

- vlasnikova pravna vlast nipošto nije bezgranična; to je samo najviša privatna pravna vlast koja može postojati na toj stvari, kao rezultat djelovanja više čimbenika → čimbenici koji određuju vlasnikovu pravnu vlast su sljedeći:
 - 1) s jedne strane djeluje vlasnikovo pravo vlasništva
 - 2) s druge strane djeluju, suprotstavljajući se vlasnikovoj pravnoj vlasti:
 - ograničenja koja postoje na temelju zakona
 - tuđa prava glede stvari koja je predmet prava vlasništva
 - ograničenja koja je vlasnik postavio svojim pravnim poslom, s djelovanjem i prema trećima
- tek kad se uzmu u obzir ti čimbenici i njihovo međusobno djelovanje, dobiva se odgovor na pitanje o tome koliki je zaista sadržaj vlasnikove pravne vlasti

▪ **promjenjivost sadržaja vlasnikove pravne vlasti i mehanizam utjecanja na nju – tzv. elastičnost vlasništva**

- pravni poretki uspostavljaju utjecaj na pravnu vlast koju vlasnik ima glede stvari, kako bi posredstvom toga utjecali i na brojne druge odnose u društvu – taj utjecaj organiziraju na jedan od 2 bitno različita modela:
 1. uskim određivanjem sadržaja prava vlasništva
- vlasniku se daju samo usko određene ovlasti glede stvari, a svu ostalu moguću vlast glede stvari zadržava se time za kolektivitet (zapravo za onoga tko izvršava vlast za taj kolektivitet) – ovim su se modelom služili pravni poretki tzv. socijalističkih država; praksa je pokazala da on ne daje povoljne rezultate za društvo, a posebno gospodarstvo

¹⁰⁰ javna dobra, 30. str.

¹⁰¹ dokazi i predmnjeve o pretvorenom pravu, 25. str.

2. djelovanjem na vlasnikovu pravnu vlast putem čimbenika koji joj se suprotstavljaju

- ovaj model pokazao se pogodnijim – njime se služe poretki s prihvaćenim individualističkim konceptom vlasništva
- javna vlast se služi svojim ustavnim ovlastima da u općem ili javnom interesu postavlja, mijenja i ukida zakonska ograničenja vlasništva, a eventualno da i drugim subjektima da neka subjektivna prava glede vlasnikove stvari
- privatna pravna vlast vlasnika prostire se do granice što joj je postavlja čimbenici koji joj se suprotstavljaju
- pomicanje te granice mijenja sadržaj vlasnikove pravne vlasti: primicanje ga sužuje, a odmicanje širi
- vraćanje vlasnikove pravne vlasti na područje s kojeg je bila potisnuta djelovanjem nekog čimbenika koji joj se suprotstavljao, npr. zakonskog ograničenja, zbiva se samim prestankom tog ograničenja
- o toj pojavi se govori kao o elastičnosti (rekadentnosti) prava vlasništva, ali zapravo je posrijedi elastičnost vlasnikove pravne vlasti, a ne prava vlasništva, jer se mijenja pravna vlast, dok vlasništvo ostaje nepromijenjeno
- elastičnost pravne vlasti upravo i je posljedica pojmovne nepromjenjivosti vlasništva – ono uvijek ovlašćuje svog nositelja da glede svoje stvari čini sve što mu nije zabranjeno (što nije protivno tuđim pravima ni negativnim zakonskim ograničenjima), uključujući i to da ga ovlašćuje da ne čini ništa što mu nije naređeno

2.2.5.2. Zakonska ograničenja vlasništva

Pravo vlasništva ne ovlašćuje svojeg nositelja da djeluje suprotno zakonskim ograničenjima (čl. 30. st. 1. ZV).

- ograničenja mogu biti:
 - negativna – ona nameću vlasniku dužnost da glede svoje stvari nešto trpi ili propušta
 - pozitivna – ona nameću vlasniku dužnost da nešto daje ili čini
- ograničenje može pogodovati interesima jedne ili više osoba, ali ograničenjima se ne uspostavlja građanskopravni odnos između vlasnika i osobe čijem interesu ograničenje pogoduje; ograničenjem nečijeg vlasništva ne nastaje ni za koga ikakvo subjektivno pravo građanskopravne prirode
- da bi ograničenje moglo djelovati ograničavajuće na izvršavanje vlasnikove pravne vlasti, ono mora biti **zakonsko ograničenje vlasništva** – to su sva ona ograničenja koja su neposredno ili posredno utemeljena na zakonu; to su u prvom redu:
 - ograničenja vlasništva uspostavljena zakonom, dakle ona čiji je neposredni temelj zakonska norma ili podzakonska norma utemeljena na zakonu
 - ograničenja određenog prava vlasništva čiji je neposredni temelj odluka nekog tijela javne vlasti (sudske, upravne), ako je ta odluka utemeljena na zakonu
 - ograničenja određenog prava vlasništva koja je uspostavio vlasnik svojim raspolaganjima, ako je ograničavajuće djelovanje prema svakome utemeljeno na zakonu
- pritom zakonska ograničenja vlasništva ne smiju biti suprotna:
 - ustavnom jamstvu vlasništva,
 - ustavnom načelu razmjernosti ograničenja, ni
 - jamstvu vlasništva koje daju međunarodni ugovori

1. OPĆA ZAKONSKA OGRANIČENJA

- opća (generalna) zakonska ograničenja su ona koja ograničavaju izvršavanje svakog prava vlasništva
- u suvremenim pravnim poretkima su ta ograničenja redovito izričito postavljena ustavnim i/ili zakonskim normama; da i nisu izričito postavljena, ona su, prema shvaćanju koje je danas najšire usvojeno, implicite sadržana u pravnom poretku
- do spoznaje o postojanju općih ograničenja prava vlasništva došlo se postupno, nastojanjem pravne doktrine i prakse da nađu rješenja za probleme koje je izazvala nesputana (ili nedovoljno sputana) primjena načela da vlasnik sa svojom stvari može činiti što hoće, ako to nije suprotno tuđim pravima ili izričitim zabranama – rezultat tog nastojanja je bilo:
 - postavljanje civilističke doktrine o općim ograničenjima vlasništva
 - vlasništvo izgrađeno po individualističkom modelu trebalo je omogućiti pojedincima da kao slobodne osobe razviju svoju punu kreativnost i tako koriste i sebi i društvu – to je dalo zaista sjajne rezultate, ali je i omogućilo ponašanja pojedinaca koja su bila suviše egoistična, gledano sa stajališta drugih pojedinaca, ali i društva
 - iako su postojala neka posebna ograničenja, ona su uvedena kad je to postalo potrebno, a do tada je vlasnikovo postupanje moglo biti izrazito štetno po druge – zato se tragalo za općim ograničenjem prava vlasništva
 - postupno se zaključilo da ona proizlaze iz odnosa vlasništva i drugih društvenih ustanova svakog društva: ona su implicite sadržana u svakom pravnom poretku, te ih se može utvrditi tumačenjem njegovih postulata
 - s postavljanjem civilističke doktrine podudaralo se ustavnopravno usvajanje ideje socijalne države
 - ustavnopravno usvajanje ideje socijalne države i postavljanje načela socijalne vezanosti vlasništva
 - usvajanje ideje socijalne države zahtijevalo je da u državi interesi vlasnika stvari nemaju bezuvjetnu prednost pred općim i ostalim interesima, ali naravno, ne i da vlasništvo bude isključivo u službi javnih ili tuđih interesa
 - ta je ideja urodila postavljanjem ustavnog načela socijalne vezanosti vlasništva¹⁰²

¹⁰² socijalna vezanost vlasnikove stvari, 85. str.

- ono se temelji na spoznaji da je pojedinac suviše uključen u društvene odnose i da su subjekti suviše međuzavisni, a da bi se vlasnici stvari smjeli na to ne obzirati
 - tom ustavnom odredbom je učenje GP doktrine o općim ograničenjima izvršavanja vlasništva, impliciranim u pravnom poretku, dobilo svoj izričit izraz u ustavnoj normi o socijalnoj vezanosti vlasništva
 - načelo socijalne vezanosti vlasništva djeluje na izvršavanje svačijeg prava vlasništva:
 - a) neposredno, snagom same ustavne norme
 - b) posredstvom zakonskih normi o općim ograničenjima prava vlasništva
- vlasnik je podvrgnut općim zakonskim ograničenjima svog vlasništva, a da za to nema pravo ni na kakvu naknadu; ta ograničenja ne diskriminiraju nikoga, ona su postavljena za svakog tko se nađe u ulozi vlasnika

DUŽNOST OBZIRNOG POSTUPANJA

čl. 31. ZV

Vlasništvo obvezuje i vlasnik je dužan pridonositi općem dobru, pa je općenito prilikom izvršavanja svoga prava dužan postupati obzirno prema općim i tuđim interesima koji nisu protivni njegovu pravu, a osobito:

- vlasnik se, a ni itko drugi, ne smije služiti svojim pravom s jedinim ciljem da drugome šteti ili da ga smeta (zabrana šikane)
 - vlasnik nije ovlašten zabraniti tuđi zahvat u svoju stvar kad je taj nužan radi otklanjanja štete koja nekome neposredno prijeti, a nerazmjerno je veća od one što iz toga zahvata proizlazi za vlasnika, nego je samo ovlašten potraživati naknadu za pretrpljenu štetu (krajnja nužda)
 - vlasnik nekretnine nije ovlašten braniti tuđe zahvate poduzete na tolikoj visini ili dubini gdje on nema nikakva opravdanog interesa da ih isključi (trpljenje zahvata izvan dosega vlasnikovih interesa)
- naš pravni poredak postavlja ovo pravilo na temelju ustavnog načela socijalne vezanosti vlasništva
 - zahtjev za obzirnim postupanjem je vrlo široka generalna klauzula – ona ne zahtijeva uvijek isti stupanj ograničavajućeg djelovanja (najmanji će biti glede onih stvari i u onim situacijama kad vlasništvo neke stvari ima samo funkciju zadovoljavanja vlasnikovih interesa; taj će stupanj biti to veći što će više stvar koja je predmet vlasništva biti i u nekoj socijalnoj funkciji, dakle što će više i nevlasnici te stvari biti socijalno upućeni na nju radi zadovoljenja svojih bitnih interesa)
 - vlasnik je pri izvršavanju svog prava općenito dužan postupati obzirno prema tuđim interesima, ali samo onima koji nisu protivni njegovu pravu – od njega se ne zahtijeva da se svojim pravom vlasništva ne služi da ne bi povrijedio ičiji interes
 - ali, ako bi u situaciji u kojoj se našao mogao izvršavati svoje pravo vlasništva na više različitih načina, od kojih bi svaki omogućio da zadovolji vlastite interese u cijelosti, vlasnik je dužan postupati obzirno pri biranju načina na koji će izvršavati to svoje pravo, pa se svojim pravom služiti na način koji manje pogađa tuđe interese
 - pravilo o obzirnom postupanju je općenite naravi, ali ono je konkretizirano posebnim pravilima za 3 situacije (te 3 situacije nipošto ne iscrpljuju područje djelovanja dužnosti obzirnog postupanja – one su navedene posebno, ali nipošto limitativno):

1.1. zabrana šikane

- nitko nije ovlašten služiti se svojim pravom s jedinim ciljem da drugom šteti ili ga smeta (čl. 31. ZV)
- vlasnik u pravilu ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva, makar to drugome štetilo ili mu smetalo
- no, ako bi isključivi cilj nekog izvršavanja prava vlasništva bio da se time drugom šteti ili ga se smeta, bilo bi to više nego bezobzirno postupanje, pa je nedozvoljeno – ako bi iz takvog postupanja za drugoga proizašla šteta, vlasnik će mu za tu štetu biti odgovoran po pravilima obveznog prava (neće se moći pozivati na to da je postupao ovlašten svojim pravom vlasništva)

1.2. krajnja nužda

- ako se netko nađe u krajnjoj nuždi, pa zahvati u vlasnikovu stvar da bi time otklonio štetu koja njemu ili drugome neposredno prijeti, a šteta je nerazmjerno veća od one koja iz tog zahvata proizlazi za vlasnika stvari, vlasnik u takvom slučaju nije ovlašten zabraniti/spriječiti tuđi zahvat (čl. 31. ZV) – on ga treba otprijeti
- vlasnik pritom nije dužan snositi teret otklanjanja štete od drugog; stoga on ima pravo da mu se naknadi šteta koju je pretrpio tuđim zahvatom u njegovu stvar, poduzetim u krajnjoj nuždi

1.3. trpljenje zahvata izvan dosega vlasnikovih interesa

- vlasnik nekretnine nije ovlašten nikome braniti zahvat koji bi bio poduzet na tolikoj visini ili dubini da on nema nikakav opravdan interes da taj zahvat isključi (čl. 31. ZV) – takav zahtjev mora trpjeti i nema pravo na naknadu
- ako ima opravdani interes da ga isključi, vlasnik nije dužan trpjeti taj zahvat – to se prosuđuje od slučaja do slučaja, s obzirom na okolnosti (može ga imati npr. u vezi s iskorištavanjem nekretnine)

2. POSEBNA ZAKONSKA OGRANIČENJA

čl. 32. st. 1. ZV

Vlasnik stvari ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva preko granica koje su svim vlasnicima takvih stvari postavljene na temelju ovog ili posebnih zakona radi zaštite interesa i sigurnosti države, prirode, ljudskoga okoliša i zdravlja ljudi.

- posebna (specijalna) zakonska ograničenja vlasništva su ona kojima zakonodavac ograničava izvršavanje prava vlasništva određenih vrsta stvari, za određene situacije i sl. – čl. 50. st. 2. Ustava RH propisuje:

poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu se iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi

- ciljevi zbog kojih zakonodavac određuje posebna zakonska ograničenja vlasništva su mnogobrojni, a sadržaj tih ograničenja različit (ona mogu biti negativna, kad vlasniku nameću dužnost da glede svoje stvari nešto trpi ili propušta, ili pozitivna, kad stavljaju vlasniku u dužnost da nešto čini glede svoje stvari)
- iako Ustav propisuje da se ta ograničenja mogu propisati samo iznimno, postavljena su brojna posebna zakonska ograničenja vlasništva – iznimnost ograničenja je pojmovna, ali ne i statistička (razlozi za to su društvene promjene koje utječu na promjene u javnoj vlasti; kako se pred nju postavljaju novi problemi, ona postavlja i nova ograničenja vlasništva)
- osim posebnih zakonskih ograničenja postavljenih općim propisima, koja ograničavaju svakoga, neki zakoni ovlašćuju neka tijela javne vlasti (sudove, upravnu vlast) da u nekim slučajevima uspostave ograničenja prava vlasništva određene stvari
- kako su u krajnjoj liniji utemeljena na zakonu, i to su zakonska ograničenja prava vlasništva

djelovanje ograničenja:

- djelovanjem ograničenja ne mijenja se sadržaj prava vlasništva (on je uvijek isti – ono ovlašćuje svog nositelja da sa svojom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od tog isključi), nego mogućnost izvršavanja prava vlasništva, dakle mijenja se sadržaj vlasnikove pravne vlasti (npr. ograničenja postavljena za nekretnine ograničavaju djelovanje prava vlasništva na nekretninama, ali ne i na pokretninama)
- vlasnik načelno nema pravo na naknadu za zakonska ograničenja kojima je podvrgnut glede svoje stvari – Ustav RH ne predviđa davanje naknade za takva ograničenja, jer su svi vlasnici dužni „pridonositi općem dobru“; ipak, ako je glede svoje stvari vlasnik podvrgnut ograničenjima „koja od njega, ali ne i od ostalih vlasnika takvih stvari, zahtijevaju težu žrtvu, ili ga inače dovode u položaj nalik onom u kojem bi bio da je provedeno izvlaštenje, on ima pravo na naknadu kao za izvlaštenje¹⁰³

poštovanje zakonskih ograničenja:

čl. 32. st. 3. do 7. ZV

- pravni poredak očekuje od vlasnika da poštuje zakonska ograničenja, te ga, po potrebi, na to sili (u pravilu UP i KP sredstvima)
- javna vlast je ta koja sili vlasnika na poštovanje ograničenja, a ne privatnopravni subjekti koji na tome imaju interes – oni mogu tek potaknuti javnu vlast na takvo postupanje
- razmjerno je jednostavno prisiliti vlasnika na poštovanje negativnih ograničenja – no, puno je teže postići da on čini u pogledu vlastite stvari ono na što ga sili pozitivno zakonsko ograničenje prava vlasništva; ako on ne učini ono što je dužan učiniti, na to ga se može siliti sredstvima prisile (kaznama), a može biti i odgovoran za štetne posljedice koje je time prouzročio
- međutim, sve to neće uvijek biti dovoljno da bi se postigla svrha kojoj zakonodavac teži kad vlasniku naređuje činjenje; stoga mnogi pravni poretki omogućuju **sekvestraciju**:
 - to je privremeno oduzimanje vlasniku uprave nad njegovom stvari i uspostavljanje privremene uprave njome, kako bi javna vlast učinila ono što je vlasnik bio dužan učiniti
 - kad je radi zaštite interesa i sigurnosti države, prirode, spomenika kulture, ljudskoga okoliša ili zdravlja ljudi određeno da je vlasnik na temelju zakona dužan nešto poduzeti glede vlastite stvari, a njega se na to ne može prisiliti, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan je ovlašten uspostaviti privremeno upravljanje tom stvarju (sekvestraciju) primjenjujući na odgovarajući način pravila o privremenom skrbništvu nad ostavinom za slučaj da su nasljednici nepoznati ili nepoznatoga boravišta, ako posebni zakon ne određuje što drugo
 - u izvršavanju privremenoga upravljanja, općinski načelnik, gradonačelnik, župan može stvari dati u zakup (zakupnina se može koristiti samo za održavanje stvari ili za ispunjenje druge obveze zbog koje je uspostavljeno privremeno upravljanje stvarju); ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme
 - vlasnik ima pravo na vraćanje posjeda stvari i prije proteka roka iz ugovora, ako u cijelosti isplati uložena sredstva ili ispuni drugu obvezu zbog koje je uspostavljeno privremeno upravljanje stvarju

o zakonskim ograničenjima glede stvari od interesa za RH:

čl. 32. st. 2. ZV

- vlasnik neke od stvari koje su na temelju Ustava posebnim zakonom proglašene stvarima od interesa za RH, i za koje je propisan poseban način njihove uporabe i iskorištavanja od strane njihovih vlasnika i ovlaštenika drugih prava na njima, dužan je izvršavati svoje pravo vlasništva s time u skladu, ali mu pripada pravo na naknadu za ograničenja kojima je podvrgnut

2.2.5.3. Ograničavajuće djelovanje tuđih prava

- na pravnu vlast koju vlasnik ima glede stvari utječu subjektivna prava koju druge osobe imaju glede njegove stvari (taj utjecaj se samo u širem smislu može nazvati ograničenjem vlasništva – to nisu ograničenja vlasništva u pravom smislu)

¹⁰³ zajamčena zaštita od izvlaštenja i njezine granice, 83. str.

- **apsolutno pravo** koje drugi ima na vlasnikovoj stvari djeluje ograničavajuće na vlasnikovu pravnu stvar
 - kad u pogledu iste stvari postoji nekoliko apsolutnih prava, ona su nužno u sukobu
 - zbog tog sukoba biva djelovanje vlasnikove pravne vlasti glede te stvari suspendirano onoliko koliko to traži poštovanje tuđeg prava (npr. tuđeg autorskog prava kojemu je vlasnikova stvar materijalna podloga), ali nimalo više od toga, niti dulje nego što postoji to tuđe pravo
 - tko god da je vlasnik, ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva na/glede svoje stvari protivnu tuđem apsolutnom pravu u pogledu te stvari – pritom vlasnikova pravna stvar nipošto nije prestala:
 - ona ne djeluje onoliko koliko bi vrijedala tuđe apsolutno pravo, ali i dalje postoji kao vlasnikova viša vlast glede te stvari (tako osoba koja je ovlaštenik npr. prava služnosti plodouživanja ima time onu pravnu vlast na toj stvari na koju ga ovlašćuje to njeno pravo, ali ta njena vlast ne isključuje vlasnikovu)
 - kad prestane ograničavajuće tuđe pravo, vlasnikova pravna vlast se vraća u prvi plan
 - kao što vidimo, svako apsolutno pravo koje netko ima na vlasnikovoj stvari, djeluje neposredno na vlasnikovu pravnu vlast na/glede te stvari, i to onako kako bi djelovalo i zakonsko ograničenje vlasništva ako bi imalo sadržaj kakav ima to subjektivno pravo
- **relativna prava** (obvezna prava) drugih ne mogu neposredno utjecati na vlasnikovu pravnu stvar glede stvari, jer njihovi neposredni objekti nisu stvari, nego činidbe (pozitivne ili negativne) njihovih dužnika
 - čak i kad dužnik duguje vjerovniku činidbu čiji krajnji domet je određena stvar u dužnikovom vlasništvu (npr. činidbu predaje te stvari), vjerovnik ima pravo da mu dužnik izvrši tu činidbu, ali nema neposredno nikakvu pravnu vlast na toj stvari koja bi kolidirala s vlasnikovom pravnom vlašću
 - izvršavajući činidbu koju duguje vjerovniku, a koja se odnosi na stvar, vlasnik te stvari utjecat će na svoju faktičnu vlast (posjed), ali ne i na pravnu vlast koju ima kao vlasnik stvari
 - on je jedino kao osoba (dužnik) obavezan nešto drugome činiti u pogledu svoje stvari, pa je dužan tu svoju obvezu ispuniti i za to odgovara – ako se obvezao predati stvar svom vjerovniku u neposredan posjed na neko vrijeme (npr. na temelju ugovora o posudbi), on će mu je biti obavezan predati u takav posjed, a nakon što mu je preda, bit će obavezan trpjeti vjerovnikov neposredan posjed te stvari dok traje taj njihov obvezni odnos (tijekom svog tog vremena imat će netaknutu svoju pravnu vlast na toj stvari kao njen vlasnik, samo što će biti dužan svom vjerovniku da tu vlast ne izvršava protivno svojoj obvezi prema njemu te će mu za to biti odgovoran)
 - isto je i kad vlasnik izvršava svoju dužnu činidbu trpljenja nekih vjerovnikovih radnji na stvari, koje bi on kao vlasnik smio spriječiti – on te radnje trpi zbog toga što se kao osoba (dužnik) obvezao da će ih trpjeti, a ne zbog toga što bi njegova pravna vlast na/glede te stvari, koju ima kao vlasnik, bila time umanjena
 - tako je i kad vlasnik izvršava svoju činidbu propuštanja nekih radnji glede vlastite stvari, koje bi kao vlasnik bio ovlašten činiti – njegovo vlasničko ovlaštenje da ih čini nije umanjeno, nego se on kao osoba, kao dužnik, obvezao da ih neće činiti, pa će učini li ih ipak, povrijediti svoju obvezu prema vjerovniku
- stoga tuđa relativna prava (prava iz obveznih odnosa) načelno ne utječu neposredno na sadržaj vlasnikove pravne vlasti u pogledu stvari, nego tek posredstvom toga što osoba koja je vlasnik stvari ima obvezu izvršiti neku činidbu određenoj osobi (međutim, od tog načela postoje i važne iznimke u pogledu prava zakupa i najma)

nedobrovoljno opterećenje tuđim pravom:

- u pravilu su opterećenja stvari tuđim pravima posljedica dobrovoljnih raspolaganja vlasnika, jer u pravilu samo o vlasnikovoj volji ovisi hoće li svoju stvar opteretiti nečijim pravom ili neće
- ipak, moguća su i nedobrovoljna opterećenja tuđim pravima → pod zakonom određenim pretpostavkama nastajat će na vlasnikovoj stvari nečija tuđa prava na temelju odluke vlasti (sudske, upravne) ili na temelju zakona, neovisno o volji vlasnika
- budu li glede njegove stvari osnovana prava na nekom od tih temelja, dakle nedobrovoljno, ta će prava ograničavati vlasnikovu pravnu vlast jednako kako bi je ograničavala takva prava i da ih je vlasnik dobrovoljno osnovao
- pravila ZV o stjecanju svake pojedine vrste ograničenih stvarnih prava određuju pretpostavke pod kojima se na tuđoj stvari stječe neko pravo na temelju odluke vlasti ili na temelju zakona; i neki propisi javnopravnog karaktera, uređuju stjecanje prava na temelju odluke vlasti ili na temelju zakona (to određuju propisi koji općenito uređuju izvlaštenje, komasaciju, ovrhu i prisilno osiguranje i dr., ali i neki posebni propisi)

2.2.5.4. Ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom

čl. 34. st. 1., 2., 3. i 6. ZV

Ako nije što drugo određeno, vlasnik može u svaku svrhu koja nije zabranjena svoje pravo ograničiti, uvjetovati ili oročiti, a može ga i opteretiti.

- dakle, vlasnik je ovlašten očitovanjem svoje volje, tj. svojim pravnim poslom (jednostranim, dvostranim), ograničiti i opteretiti svoje pravo vlasništva u svaku svrhu koja nije zabranjena
 - no, s tim u vezi postoji problem djelovanja → ograničenje i opterećenje prava vlasništva koje je vlasnik uspostavio svojim pravnim poslom, ne bi smjelo djelovati tako da treće osobe budu dovedene u zabludu o sadržaju vlasnikove pravne vlasti na/glede određene stvari → naime, svatko je upoznat (ili je to barem u stanju biti) s bitnim sadržajem svake

vrste stvarnih prava (propisanim u ZV) i sa zakonskim ograničenjima, no ako vlasnik očitovanjem svoje volje ograniči svoje pravo vlasništva uvjetom/rokom ili ga opteretiti, to u pravnom prometu može biti opasno po treće osobe koje bi se bez svoje krivnje mogle naći u nezgodnoj situaciji ako za to ograničenje/opterećenje ne bi znale → da se to ne bi dogodilo, pravilo je da takva ograničenja koja je uspostavio vlasnik imaju samo **RELATIVNO DJELOVANJE**:

- ona djeluju samo inter partes, ne i prema trećima, dakle radi se o ograničenjima obveznopravne naravi; stoga to po svojoj naravi nisu ograničenja vlasništva u užem smislu, nego tek u širem smislu
- takvo, relativno djelovanje propisuje ZV za:

→ **zabranu otuđenja ili opterećenja:**

odredi li vlasnik pravnim poslom zabranu otuđenja ili opterećenja svoje stvari, to ga obvezuje

- vlasnik može očitovanjem svoje volje postaviti zabranu otuđenja i/ili opterećenja neke svoje stvari
- on tu zabranu može postaviti kao:
 - a) potpunu zabranu (tj. zabranu bilo kakvog otuđenja ili opterećenja)
 - b) djelomičnu zabranu (koja se odnosi samo na otuđenja ili samo na neke vrste otuđenja, npr. na besplatna, ili samo na neke vrste opterećenja, npr. na opterećenja stvarnim teretima)
- djelovanje te zabrane je obveznopravno pa, ako bi protivno toj svojoj obvezi nekome otuđio ili u nečiju korist opteretio stvar, stvarnopravni učinak tog otuđenja ili opterećenja neće zbog toga izostati čak ni ako to uradi u korist osobe koja je znala za zabranu (osoba u odnosu na koju ga je zabrana obvezivala, ima pravo na naknadu štete zbog povrede ugovorne obveze)

→ **uvjetovanje i oročenje prava vlasništva:**

odredi li vlasnik pravnim poslom uvjet ili rok pravu vlasništva, to ga obvezuje

- vlasnik to može učiniti bilo kada, ali u praksi će ta ograničavanja biti najčešća prigodom prijenosa vlasništva nekoj drugoj osobi, da bi joj se pravo vlasništva prenijelo ograničeno uvjetom ili rokom
- uvjetovanje prava vlasništva prigodom njegova prijenosa na drugu osobu redovito služi kao sredstvo za osiguranje ispunjenja neke tražbine – moguće je ugovoriti:
 - pridržaj prava vlasništva (pactum reservati dominii) – tada će se pravo vlasništva pri prijenosu na drugu osobu ograničiti odgovornim (suspenzivnim) uvjetom, pa će učinak tog prijenosa vlasništva nastupiti tek kad stjecatelj otuđivatelj ispunji određenu činidbu (npr. kad isplati cijelu kupovninu)
 - prijenos prava vlasništva radi osiguranja – to je prijenos prava vlasništva na vjerovnika uz ograničenje raskidnim uvjetom, a taj je da vjerovniku bude ispunjena određena tražbina; tada će vjerovnik steći pravo vlasništva stvari, ali će mu ono prestati i vratiti se dužniku ako taj ispunji svoju obvezu

- da bi ograničenja i opterećenja prava vlasništva što ih uspostavlja vlasnik svojim pravnim poslom, ipak imala **APSOLUTNO DJELOVANJE** (tj. prema svakome, i trećima), trebaju biti ispunjene posebne zakonske pretpostavke

- ZV te posebne pretpostavke propisuje za:

→ **zabranu otuđenja ili opterećenja:**

ta će zabrana djelovati i prema trećima, ako je osnovana u korist bračnoga druga, djeteta, roditelja, posvojenika ili posvojitelja, a i upisana je u zemljišnu knjigu, odnosno u javni upisnik bez čega se ne može steći stvar za koju je zabrana određena

- dakle, da bi ta zabrana djelovala i prema trećima (apsolutno), moraju bit ispunjene 2 pretpostavke:
 - 1) da je zabrana osnovana u korist bračnog druga, djeteta, roditelja, posvojenika ili posvojitelja (to ograničavanje kruga osoba služi kao zapreka širenju kruga slučajeva u kojima bi vlasnik zapravo mogao isključiti stvar iz prometa ili joj ograničiti prometnost, dakle kao zapreka tome da pravna ustanova vlasništva bude ugrožena time što bi u previše slučajeva vlasnik bio ograničen u mogućnosti raspolaganja svojom stvari)
 - 2) da je upisana u z.k., odnosno javni upisnik bez čega se ne može steći stvar za koju je zabrana određena – zakon zahtijeva tu pretpostavku da bi se zabrani dao potreban publicitet

→ **uvjetovanje i oročenje prava vlasništva:**

ograničenje uvjetom ili rokom djelovat će i prema trećima, ako je upisano u zemljišnu knjigu, odnosno u takav javni upisnik bez čega se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno

- uvjetovanjem/oročenjem koje djeluje prema trećima (apsolutno), nastaje situacija u kojoj sudjeluju u pravu vlasništva 2 osobe: jedna kao prethodni, a druga kao potonji vlasnik iste stvari

- kad ograničenja ili opterećenja vlasništva što ih je postavio vlasnik djeluju apsolutno, to ima sljedeće posljedice:
 1. prijenos tako ograničenog prava vlasništva je u pravilu moguć samo ako to nije suprotno tim ograničenjima, a tada će pravo vlasništva prijeći na novog vlasnika zajedno s ograničenjima kojima je podvrgnuto i teretima kojima je opterećeno
 2. stjecanje ograničenih prava na odnosnoj stvari je isto tako moguće u pravilu samo ako to nije suprotno postavljenim ograničenjima i opterećenjima, a kad netko stekne takvo pravo, stekao ga je kao teret stvari na kojoj već postoje ograničenja/opterećenja
 3. ako bi u ovršnom ili stečajnom postupku vlasnikovi vjerovnici namirivali svoje tražbine iz vrijednosti stvari glede koje postoje takva ograničenja ili opterećenja, mogućnost njihova namirenja je svedena samo na prostor koji za nju ostavljaju ta ograničenja ili opterećenja (ako ga uopće ostavljaju)

- no, i kad djeluju i prema trećima (apsolutno), vlasnikova ograničenja, uvjetovanja, oročenja i opterećenja stvari ne utječu:
 - na tuđa prava koja već postoje na stvari, osim ako njihovi nositelji na to u pisanom obliku izričito pristanu, niti
 - na prava koja bi u pravnom prometu stekli treći koji nisu znali niti su mogli znati za tu ograničenost, uvjetovanost, oročenost ili opterećenost
- naravno, vlasnik nema pravo na naknadu zbog ograničenja vlasništva koja mu nisu nametnuta od strane javne vlasti, nego ih je sam uspostavio svojim pravnim poslom (ili je to uradio njegov pravni prednik)

2.3. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA

2.3.1. Uopće

čl. 114. ZV

- da bi neka osoba bila vlasnik određene stvari, ona treba steći pravo vlasništva te stvari
 - bilo da za nju bude osnovano pravo vlasništva kojeg do tada nije bilo (ako je stvar ničija, to je jedina mogućnost da stjecatelj stekne tu stvar, a ako je ona već nečija, moguće je i stjecanje osnivanjem i prijelazom postojećeg vlasništva)
 - bilo da na nju prijeđe već postojeće pravo vlasništva
- o stjecanju prava vlasništva često se govori kao o stjecanju stvari, no tu može doći do nesporazuma, ako bude nejasno radi li se o stjecanju stvari u vlasništvo (dakle, stjecanju prava vlasništva) ili pak samo stjecanju te stvari u posjed
 - **osnivanje i prelaženje prava vlasništva:**
- pravo vlasništva se može osnovati samo tako što će određena osoba izvorno (originarno) steći to pravo glede određene stvari
 - pravo vlasništva nije moguće osnovati izvođenjem iz nekog drugog stvarnog prava, jer bi za to bilo potrebno da to drugo pravo ima širi sadržaj od prava vlasništva, a takvo pravo u pravnom poretku ne postoji
 - ono se može osnovati:
 - glede stvari koja u tom trenutku nije ničija, ali i
 - glede stvari na kojoj netko već ima pravo vlasništva – tada novoosnovano pravo vlasništva „istiskuje“ dotadašnje, koje time apsolutno prestaje; između novoosnovanog i prestalog prava vlasništva nema kontinuiteta; stjecatelj postaje vlasnikom stvari, ali pritom:
 1. na njega ne prelaze stvarna prava koja su postojala u korist te stvari
 2. na njegovo pravo vlasništva ne djeluju ograničenja koja je prednik bio uspostavio pravnim poslom
 3. nije opterećen dotadašnjim teretima (tuđim pravima)
- ako su ispunjene pretpostavke, pravo vlasništva koje postoji na nečijoj stvari može prijeći s jednog na drugog pravnog subjekta
 - ono može prijeći cijelo ili kao neki suvlasnički dio prava vlasništva, i to:
 - a) otuđivanjem (singularnom sukcesijom)
 - b) nasljeđivanjem u širem smislu (univerzalnom sukcesijom)
 - u obujmu u kojem je prešlo na novog vlasnika, pravo vlasništva je prestalo njenom dotadašnjem vlasniku (relativno), ali ne i apsolutno – ono i dalje postoji kao pravo novog vlasnika, i to bez promjene pravnog statusa stvari koja je predmet tog vlasništva (jer se radi o izvedenom stjecanju), tj. stjecatelj stječe tu stvar:
 - sa svim stvarnim pravima koja postoje u njenu korist (a pravima stvarnih služnosti u njenu korist)
 - sa svim ograničenjima tog prava vlasništva (zakonskim i onim koje je uspostavio prednik pravnim poslom)
 - sa svim teretima te stvari (tuđim pravima na/glede te stvari)
- **pretpostavke stjecanja prava vlasništva:**
pravo vlasništva stečeno je kad su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom
- dakle, da bi došlo do stjecanja prava vlasništva, moraju biti ispunjene:
 1. opće pretpostavke stjecanja prava vlasništva:
 - sposobnost predmeta da se na njemu stekne pravo vlasništva
 - sposobnost stjecatelja da stekne pravo vlasništva na tom predmetu
 - valjani pravni temelj (iustus titulus acquirendi) za to da taj stjecatelj na tom predmetu stekne pravo vlasništva: vlasništvo se može steći na temelju:
 - pravnog posla
 - odluke suda ili druge nadležne vlasti
 - nasljeđivanja
 - zakona
 2. posebne pretpostavke stjecanja prava vlasništva (koje zakon propisuje ovisno o vrsti pravnog temelja stjecanja)

➤ **publicitet:**

- pravu vlasništva na pokretnini publicitet daje posjed te pokretnine (ipak, ako se radi o pokretnini koja se upisuje u javni upisnik u kojem se evidentiraju prava vlasništva na njima, npr. za motorna vozila u upisniku vozila koji vodi policijska uprava, bit će potrebno u tom upisniku evidentirati stjecanje i promjenu vlasništva; međutim, to nije pretpostavka stjecanja prava vlasništva, a u pravilu ne izaziva nikakve neposredne GP učinke)
- stjecanja i promjene vlasništva nekretnina (i drugih prava na nekretninama) vidljive su iz upisa prava u z.k.

2.3.2. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju pravnog posla

2.3.2.1. Uopće

čl. 115. st. 1. i 2. ZV

- kad se pravo vlasništva stječe temeljem pravnog posla, ono se stječe izvedeno (derivativno) – prelazi na stjecatelja

pretpostavke stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla:

- do stjecanja vlasništva temeljem pravnog posla doći će tek kad se ispune:
 1. opće pretpostavke stjecanja prava vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj stjecanja) i
 2. posebne pretpostavke stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla:
 - 2.1. da pravni temelj/naslov stjecanja (titulus adquirendi):
 - postoji kao valjani pravni posao usmjeren na prijenos vlasništva pokretnine s otudivatelja (prenositelja) na stjecatelja → na temelju valjanog pravnog posla kojemu je cilj stjecanje vlasništva prelazi vlasništvo s dotadašnjeg vlasnika na stjecatelja, a na način određen zakonom
 - da je to pravni posao vlasnika pokretnine, kojim on stjecatelju prenosi svoje pravo vlasništva te pokretnine, u granicama svoje ovlasti da raspolaže tom stvarju → na temelju pravnog posla ne može se steći vlasništvo preko granice ovlasti otudivatelja da raspolaže stvarju, osim kad stjecanje vl. u dobroj vjeri uživa zaštitu
 - 2.2. da je to vlasništvo s dotadašnjeg vlasnika na stjecatelja preneseno na temelju pravnog posla (modus adquirendi); naime, izvršen je zakonom određeni čin kojim otudivatelj prenosi stjecatelju svoju vlast na stvari i ovaj je prima (kod pokretnina, modus adquirendi je predaja stvari u samostalan posjed, a kod nekretnina je to, prema načelu upisa, upis u z.k. ili, ako nekretnina nije upisana, polaganje odgovarajuće tabularne isprave u sud)

alternativni put stjecanja prava vlasništva:

- potrebno je štititi povjerenje u pravnom prometu od opasnosti da bi stjecanje vlasništva temeljem pravnog posla moglo izostati jer nije ispunjena neka posebna pretpostavka stjecanja, iako ona nije ispunjena zbog okolnosti za koje stjecatelj nije kriv, za koje on nije znao niti morao znati – zato zakonodavac otvara alternativni put stjecanja prava vlasništva onima kojima se stjecanje izjalovilo, ali samo ako su pritom postupali u dobroj vjeri (pošteno); otvara im ga uz pomoć 2 pravna instituta:
 - instituta stjecanja djelovanjem zaštite povjerenja
 - instituta stjecanja putem dosjeloosti
- oni omogućuju da se vlasništvo stekne ako su umjesto nekih posebnih pretpostavki ispunjene neke druge, zakonom određene posebne pretpostavke stjecanja – no, ako se one ispune, radit će se o stjecanju na temelju zakona

2.3.2.2. Prelaženje prava vlasništva pokretnina

1. POSEBNE PRETPOSTAVKE PRELAŽENJA VLASNIKOVOG PRAVA NA STJECATELJE

1.1. PRAVNI POSAO

Za prijelaz vlasništva pokretnine na stjecatelja je potrebno postojanje valjanog vlasnikovog pravnog posla kojemu je cilj prijenos prava vlasništva određene stvari na drugu osobu, stjecatelja (čl. 115. st. 1. ZV).

- da bi pravni posao mogao biti pravni temelj stjecanja vlasništva, on mora:
 - biti kauzalan → naime, iz njega mora biti moguće vidjeti ne samo da je volja upravljena na prijenos vlasništva stvari na stjecatelja, nego i koji je pravni razlog (causa) tog prijenosa (npr. želi li je otudivatelj darovati, prodati i sl.)
 - objektivno postojati i biti valjan → ako je ništetan, na njegovom se temelju neće moći steći vlasništvo; međutim, ako je samo pobojan, djelovat će kao da je valjan sve dok ga sud ne poništi
- to može biti jednostrani (npr. oporučna odredba o zapisu određene stvari zapisovniku) ili dvostrani pravni posao, bilo jednostranoobvezni (npr. ugovor o darovanju) bilo dvostranoobvezni (npr. ugovor o kupoprodaji)

1.2. VLASNIŠTVO OTUĐIVATELJA

Onaj tko stvar otuđuje treba biti vlasnik stvari koju otuđuje, a i tada se od njega može steći vlasništvo samo u granicama njegove ovlasti da raspolaže stvarju (čl. 115. st. 2. ZV).

- ovdje do izražaja dolazi načelo da **nitko ne može prenijeti više prava nego što ima** (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet) – zato jedino vlasnik stvari može na drugog prenijeti svoje pravo vlasništva
 - ako otuđivatelj ima idealni (suvlasnički) dio stvari, najviše što može prenijeti je taj idealni dio;
 - ako mu je pravo vlasništva ograničeno s djelovanjem prema trećima, najviše što može prenijeti je tako ograničeno pravo vlasništva (odnosno suvlasnički dio tako ograničenog prava vlasništva)
 - no, ako je on samo jedan od više zajedničkih vlasnika, tada on nema što prenijeti, jer nije ni vlasnik ni suvlasnik stvari (svoj udio u zajedničkom vlasništvu bi mogao prenijeti samo ako ga na to ovlašćuje poseban propis)
- ograničenja vlasnikove ovlasti da pravno raspolaže svojom stvari (odnosno svojim pravom vlasništva, što je isto), ako djeluju apsolutno, onemogućuju vlasnika da pravnim poslom prenese pravo vlasništva na stjecatelja protivno tim ograničenjima

1.3. PREDAJA STVARI U SAMOSTALAN POSJED

čl. 116. st. 1. ZV

Vlasništvo pokretne stvari stječe se predajom te stvari stjecatelju u samostalan posjed na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja, ako zakonom nije određeno drukčije.

- stjecanje vlasništva pokretnina temeljem pravnog posla uređeno je po tradicijском načelu, pa je jedini ispravan način (modus) stjecanja tog prava čin predaje (tradicije) stvari u samostalni posjed stjecatelja (osim ako posebni zakon određuje drugi modus)
- međutim, pravo vlasništva se ne prenosi samim činom predaje – predaja će izvršiti svoju akvizicijsku funkciju jedino ako su ispunjene i ostale pretpostavke stjecanja, jer je u našem pravnom poretku primijenjeno načelo kauzalne tradicije:
 - po tom načelu, uzima se u obzir da je vlasnikov pravni posao koji je pravni temelj stjecanja (npr. ugovor o prodaji) uzrok predaje stvari stjecatelju, iz čega proizlazi da učinak predaje treba biti ovisan o egzistenciji i valjanosti tog posla
 - zbog toga se predajom stvari u samostalan posjed stjecatelja neće prenijeti pravo vlasništva, ako ta predaja nije posljedica vlasnikovog pravnog posla usmjerenog na stjecanje prava vlasništva
- sa stajališta stjecanja vlasništva pokretnine pritom nije bitno hoće li vlasnik-otuđivatelj predati stjecatelju stvar u neposredan ili posredan posjed (to ionako ne ovisi samo o volji otuđivatelja, nego i o tome kakav posjed ima, a i o sadržaju njegova pravnog odnosa sa stjecateljem) – bitno je tek da on bude samostalan
- da bi pravo vlasništva prešlo na stjecatelja potrebno je da budu ispunjena 2 uvjeta:
 - 1) da bude izvršena predaja u stjecateljev samostalan posjed → predaja je izvršena tek kad je stvar prešla iz samostalnog posjeda otuđivatelja u samostalni posjed stjecatelja dvostranim činom predaje tog posjeda stvari
 - 2) da ta predaja bude valjana:
 - ako se predaja sastoji u tjelesnoj predaji stvari (tj. faktičnom činu), dovoljna je tzv. prirodna volja strana ¹⁰⁴
 - ako se posjed prenesen očitovanjem volje (a samo se tako može stjecatelju predati posredan, samostalan posjed), tada je on prenesen pravnim poslom, pa valjanost ovisi o ispunjenju pretpostavki valjanosti pravnih poslova ¹⁰⁴

ovršna predaja stvari stjecatelju:

- vlasnik koji se valjano obvezao da će neku pokretnu stvar prenijeti u vlasništvo određene osobe, treba joj tu stvar dobrovoljno predati u samostalan posjed, da bi time ispunio svoju obvezu – ne preda li joj je dobrovoljno, na predaju ga se može prisiliti putem suda; bit će to ovršna (nedobrovoljna, prisilna) predaja stvari, koju provodi sud u ovršnom postupku po pravilima OZ, na temelju rješenja o ovrsi koje donosi sud na zahtjev stjecatelja kao ovrhovoditelja, utemeljenog na ovršnoj ispravi
- ovršna predaja, kad bude provedena, zamijenit će dobrovoljnu

2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

čl. 115. st. 4., čl. 117. ZV

➤ prelaženje prava vlasništva na stjecatelja

- pravni učinak stjecanja vlasništva nastupa kad su ispunjene sve opće ¹⁰⁵ i posebne ¹⁰⁶ pretpostavke stjecanja vlasništva: tada onaj kome je stvar predana postaje vlasnikom te stvari, a otuđivatelj to prestaje biti
- kako je stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla izvedeno, ono pravo vlasništva koje je bilo kod otuđivatelja nastavlja svoju dotadašnju egzistenciju, a s njim i sva prava koja ga terete → stjecanje vlasništva na temelju pravnoga posla ne utječe na prava trećih koja postoje na toj stvari, osim ako je drukčije određeno zakonom radi zaštite onog koji je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u z.k. ili druge javne evidencije namijenjene spoznaji mjerodavnih podataka

¹⁰⁴ posjedovni čini, 33. str.

¹⁰⁵ pretpostavke stjecanja prava vlasništva, 93. str.

¹⁰⁶ pretpostavke stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, 94. str.

- ako je stvar nekome predana u samostalan posjed, a nisu ispunjene ostale pretpostavke stjecanja, stjecanje prava vlasništva se izjalovilo; stjecatelj time nije stekao pravo vlasništva – no, on je u prilici da prema trećima nastupa kao da je vlasnik, jer ima samostalni posjed, a za samostalnog posjednika stvari se predmnijeva da je vlasnik te stvari ¹⁰⁷

➤ trenutak prijelaza vlasništva

- u pravilu, do prijelaza vlasništva pokretneine temeljem pravnog posla doći će u trenutku kad je stjecatelju prenesen samostalan posjed stvari temeljem vlasnikova pravnog posla, ako su ispunjene sve opće i posebne pretpostavke stjecanja
- no, prijenos vlasništva može biti i odgođen, ako dotadašnji vlasnik pridržji pravo vlasništva ¹⁰⁸ do ispunjenja nekog uvjeta ili isteka nekog roka – tada će, dok se uvjet ne ispuni/rok ne istekne, otuđivatelj ostati vlasnik stvari, ali će njegovo pravo vlasništva biti ograničeno u korist stjecatelja (u pravilu s relativnim, a samo iznimno i apsolutnim djelovanjem); zbog toga će za to vrijeme u pravu vlasništva te stvari u izvjesnom smislu sudjelovati i stjecatelj, dakle obojica: otuđivatelj kao prethodni, a stjecatelj kao potonji vlasnik

➤ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja

- moguće je da je s dotadašnjim vlasnikom neke pokretneine više osoba, ali neovisno jedna od druge, sklopilo valjane pravne poslove usmjerene na to da njegovo pravo vlasništva te stvari prijeđe na njih, pa da je on na temelju tih poslova i predao svakoj od njih samostalan posjed stvari (npr. jednoj ga je predao očitovanjem volje pridržavši si neposredan posjed stvari, a potom je drugoj osobi predao tu stvar u neposredan posjed tjelesnom predajom)
- ZV rješava tu situaciju po načelu „raniji u vremenu – jači u pravu“ (prior tempore potior iure):
 - kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste pokretneine, vlasništvo će steći ona od njih kojoj je stvar prije predana, ako su ispunjene i sve druge pretpostavke za stjecanje vlasništva
 - u tom slučaju, odnose otuđivatelja s osobama s kojima je sklopio pravne poslove ali one nisu stekle vlasništvo pokretneine uređuju obveznopravna pravila

3. ZAŠTITA POVJERENJA U PRAVNOM PROMETU PRI STJECANJU POKRETNINE

3.1. STJECANJE OD POSJEDNIKA-NEVLASNIKA

čl. 116. st. 2., čl. 118. st. 5. ZV

- pod određenim pretpostavkama, naš pravni poredak štiti povjerenje onih koji su u pravnom prometu postupali s povjerenjem u publicitetno djelovanje posjeda ¹⁰⁹ – njima prijeti opasnost od izjalovljenja stjecanja vlasništva temeljem pravnog posla, ako je ulogu otuđitelja pokretneine igrao:
 - posjednik-nevlasnik pokretneine ili
 - posjednik-vlasnik koji nije bio ovlašten raspolagati pokretninom onako kako je raspolagao
- da bi od te opasnosti zaštitio one koji su postupali u dobroj vjeri (pošteno), zakon im je otvorio alternativni put stjecanja vlasništva pokretnina, kojim će, ako su ispunjene posebne pretpostavke stjecanja vlasništva od nevlasnika, ipak steći vlasništvo
 - tada to neće biti stjecanje vlasništva temeljem pravnog posla, nego temeljem zakona
 - pravo vlasništva pokretnine steći će temeljem zakona od nevlasnika osoba kojoj se bez njene krivnje izjalovilo stjecanje pokretnine na temelju pravnog posla, ako su ispunjene ove zakonom (čl. 118. ZV) određene pretpostavke:
 1. predmet stjecanja je pokretnina
 2. pravni posao je sklopljen s posjednikom-nevlasnikom pokretnine ili posjednikom-vlasnikom (suvlasnikom, zajedničkim vlasnikom) koji nije bio ovlašten tako pravno raspolagati njome
 3. stjecatelj je sklopio naplatan pravni posao usmjeren na prijenos vlasništva te pokretnine
 4. stjecatelju je temeljem tog pravnog posla stvar predana u samostalan neposredan posjed
 5. stjecatelj je postupao u dobroj vjeri prilikom sklapanja posla i primanja samostalnog neposrednog posjeda
 6. pokretnina koja mu je predana u posjed, nije iz posjeda svog pravog vlasnika, odnosno osobe putem koje je on tu pokretninu posredno posjedovao, izašla bez/protiv njegove volje (nije mu ukradena, nije ju izgubio ni zametnuo); bude li stvar predana stjecatelju u samostalni posjed tako da ostane u neposrednom posjedu otuđivatelja, time izvršeni prijenos vlasništva neće djelovati na prava koja bi treći stjecali na toj stvari ako oni u trenutku svojeg stjecanja nisu znali niti su morali znati da je vlasništvo preneseno drugomu
- učinak stjecanja prava vlasništva pokretnine od posjednika-nevlasnika nalikuje učinku koji nastupa pri stjecanju pokretnine temeljem pravnog posla s vlasnikom stvari → stjecatelj je stekao pravo vlasništva, a dotadašnje pravo vlasništva je prestalo ¹¹⁰
- stjecanjem vlasništva od otuđivatelja kojemu stvar ne pripada prestaju i prava trećih koja terete pokretnu stvar (osim onih za koja je stjecatelj znao da postoje ili je to morao znati u času kad je stjecao vlasništvo)
- za prava koja mu prestaju tim stjecanjem (vlasništvo dotadašnjeg vlasnika, prava trećih), ne duguje stjecatelj nikakvu naknadu dotadašnjim nositeljima; vlasnik koji je izgubio svoje pravo, a i osobe kojima su prestala prava što su teretila stvar, moći će po obveznopravnim pravilima potraživati naknadu od onog tko je neovlašteno stvar otuđio

¹⁰⁷ opća predmnjeva posjednikovog vlasništva pokretnine, 50. str.

¹⁰⁸ pridržaj prava vlasništva, 92. str.

¹⁰⁹ predmnjeve o posjedu, 50. str.

¹¹⁰ relativan prestanak prava vlasništva, 140. str.

3.2. STJECANJE OD TOBOŽNJEG NASLJEDNIKA

- zakonom su zaštićeni i oni koji u pravnom prometu postupaju s povjerenjem u istinitost onog što je utvrđeno u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, poslujući s osobom za koju je u tom rješenju utvrđeno da je ostaviteljev nasljednik
- ta zaštita im je potrebna ako je takvim rješenjem pogrešno utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik, odnosno je li on jedini nasljednik, koliki je njegov nasljedni dio, postoji li kakvo ograničenje ili opterećenje nasljednog prava
- tada zaštićene osobe ne postupaju sa zbiljskim, nego s tobožnjim ostaviteljevim nasljednikom (pseudonasljednikom), pa im prijete opasnost od izjalovljenja tog stjecanja – da bi tu opasnost u pravnom poretku otklonio od onih koji se u dobroj vjeri oslanjaju na predmetnu istinitost onog što je utvrđeno rješenjem o nasljeđivanju, zakon (Zakon o nasljeđivanju) im je otvorio alternativni put stjecanja (poput onog koji je otvoren za stjecanje od posjednika-nevlasnika)
- pod zakonom određenim pretpostavkama, ipak će steći vlasništvo od tobožnjeg nasljednika, kao da su ga stjecali od zbiljskog ostaviteljevog nasljednika
- pravo vlasništva pokretnine steći će temeljem zakona od tobožnjeg nasljednika osoba kojoj se bez njene krivnje izjalovilo stjecanje na temelju pravnog posla, ako su ispunjene ove zakonom (čl. 231. st. 1. ZN) određene pretpostavke:
 1. predmet stjecanja je pokretnina koja je nasljednikova, a stekao ju je u vlasništvo na temelju nasljeđivanja ostavitelja (dakle, od osobe koja je u trenutku svoje smrti bila vlasnikom te stvari, pa je ta stvar ušla u sastav njene ostavine i potom postala nasljednikovo nasljedstvo)
 2. pravni posao je sklopljen s tobožnjim ostaviteljevim nasljednikom, utvrđenim pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
 3. stjecatelj je sklopio naplatan pravni posao usmjeren na prijenos vlasništva te stvari
 4. stjecatelju je temeljem tog pravnog posla ta pokretnina predana u samostalan posjed
 5. stjecatelj je postupao u dobroj vjeri, jer nije znao da utvrđenje u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju nije istinito glede osobe od koje je stjecao
- pravila o stjecanju od tobožnjeg nasljednika ne isključuju djelovanje pravila o stjecanju pokretnina od posjednika-nevlasnika (čl. 233. st. 2. ZN), nego djeluju tek podredno njima – stoga do stjecanja pokretnine od tobožnjeg nasljednika može doći jedino kad nisu ispunjene pretpostavke za to da stjecatelj stekne tu stvar po pravilima o stjecanju od posjednika-nevlasnika
- učinak stjecanja prava vlasništva pokretnine od tobožnjeg nasljednika, jednak je učinku kakav nastupa prilikom stjecanja od zbiljskog ostaviteljevog nasljednika → stjecatelj stječe pokretninu kao da je na nj prešlo pravo vlasništva te stvari (kakvo se s obzirom na pogrešnu informaciju u rješenju smatra da ga ima tobožnji nasljednik), a ujedno je time prestalo dotadašnje pravo vlasništva zbiljskog nasljednika ¹¹¹

2.3.2.3. Prelaženje prava vlasništva nekretnina

1. POSEBNE PRETPOSTAVKE PRELAŽENJA VLASNIKOVOG PRAVA NA STJECATELJE

1.1. PRAVNI POSAO

čl. 115. st. 3., čl. 120. st. 2. ZV

Za prijelaz vlasništva nekretnine na stjecatelja je potrebno postojanje valjanog vlasnikovog pravnog posla kojemu je cilj prijenos prava vlasništva određene nekretnine na drugu osobu, stjecatelja (čl. 115. st. 1. ZV).

- glede ove pretpostavke načelno vrijedi isto što i za stjecanje prava vlasništva pokretnine ¹¹²
- razlika je jedino u obliku tog pravnog posla – on mora biti u pisanom obliku, inače je ništetan, pa „nema pravni učinak“: pravni posao kojem je cilj stjecanje vlasništva nekretnine, da bi bio valjan, treba uz ostale pretp. valjanosti biti u pisanom obliku

tabularna isprava:

- da bi se temeljem pravnog posla moglo prenijeti pravo vlasništva na stjecatelja, potreban je upis stjecateljeva vlasništva u z.k., a za to je potrebno da isprava u koju je oblikovan pravni posao ima onakav sadržaj i oblik kakav se po pravilima z.k. prava traži da bi sud temeljem nje mogao dopustiti provođenje upisa → radi uknjižbe vlasništva mora se o pravnom poslu na čijem se temelju vlasništvo stječe sastaviti isprava čiji sadržaj i oblik mora odgovarati pravilima z.k. prava
- takva isprava naziva se tabularna (z.k.) isprava
 - da bi isprava u koju je oblikovan pravni posao otudivatelja bila isprava, treba ispunjavati bar opće pretpostavke upisa ¹¹³; ako ne ispunjava te opće pretpostavke sud neće moći dopustiti upis u z.k. na temelju takve isprave

¹¹¹ relativan prestanak prava vlasništva, 140. str.

¹¹² pravni posao, 94. str.

¹¹³ tabularna isprava, 72. str.

- pored tih općih pretpostavki, bilo bi korisno da ona zadovoljava i posebne pretpostavke za uknjižbu¹¹⁴; ako ne ispunjava te posebne pretpostavke, sud će na temelju takve isprave dopustiti samo predbilježbu stjecateljevog vlasništva u z.k. (o tome da li će se stjecateljevo pravo uknjižiti ili samo predbilježiti, ovisit će pravni učinci upisa)
- tko se valjanim, pisanim pravnim poslom obvezao prenijeti svoje pravo vlasništva nekretnine na stjecatelja, nije ispunio tu svoju obvezu dok vjerovniku ne preda ispravu koja ima sve osobine potrebne da bi se od suda moglo ishoditi uknjižbu stjecateljevog vlasništva na toj nekretnini – tabularnu ispravu (odnosno sve one tabularne isprave koje su potrebne kad je to potrebno radi dokazivanja neprekinutog niza izvanknjižnih stjecanja prava vlasništva od knjižnog prednika do stjecatelja)
- stoga vjerovnik može od dužnika-otudivatelja tražiti ispunjenje te njegove obveze, te ga po potrebi na to siliti putem suda

1.2. VLASNIŠTVO OTUĐIVATELJA

Onaj tko otuđuje nekretninu treba biti vlasnik te nekretnine, a i tada se od njega može steći vlasništvo samo u granicama njegove ovlasti da raspolaže tom nekretninom (čl. 115. st. 2. ZV).

- ta pretpostavka ista je kao i za stjecanje prava vlasništva pokretnine temeljem pravnog posla¹¹⁵
- pritom ZV sadrži posebno pravilo za ovlast raspolaganja nekretninom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave:
 - nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno (čl. 391. st. 1. ZV)¹¹⁶
 - pravni poslovi zaključeni protivno toj odredbi su ništetni (čl. 391. st. 4. ZV)

otudivatelj kao knjižni prednik:

- samo vlasnik nekretnine može temeljem svog pravnog posla prenijeti vlasništvo na drugu osobu, ali to još nije dovoljno: prijenos prava vlasništva se treba zbiti upisom stjecateljevog prava u z.k., a po pravilima z.k. prava taj upis se može izvršiti samo protiv knjižnog prednika¹¹⁷ – zato, da bi onaj tko je vlasnik nekretnine mogao prenijeti svoje vlasništvo, potrebno je:
 1. da on bude upisan u z.k. kao vlasnik nekretnine (knjižni vlasnik) ili
 2. da on, ako nije upisan u z.k., bude u poziciji da može omogućiti upis stjecateljevog vlasništva protiv one osobe koja je neistinito (nevaljano) upisana u zemljišnu knjigu kao da je ona vlasnik (izvanknjižni vlasnik)
 - izvanknjižni vlasnik nekretnine nema svojstvo knjižnog prednika
 - to ga ne bi smjelo onemogućavati da pravnim poslom raspolaže svojim pravom vlasništva te nekretnine, ali kako na tom pravnom temelju stjecatelj može steći vlasništvo nekretnine jedino upisom svog prava u z.k., to otudivatelj-izvanknjižni vlasnik treba:
 - upisati svoje vlasništvo (i time postati knjižni vlasnik, dakle knjižni prednik), ili, jednostavnije,
 - stjecatelju omogućiti neposredni upis stjecateljeva vlasništva protiv osobe koja je neistinito upisana u z.k. kao da je vlasnik, opskrblivši ga za to potrebnim ispravama (npr. pravomoćnom odlukom o izvlaštenju na temelju koje je postao izvanknjižni vlasnik, pravomoćnom presudom kojom je udovoljeno njegovoj brisovnoj tužbi, pravomoćnom presudom kojom je utvrđeno da je nekretninu stekao putem dosjelnosti ...)
- ako je netko upisan u z.k. kao vlasnik nekretnine, a da zapravo nije vlasnik, on nema pravo vlasništva te nekretnine koje bi mogao prenijeti na drugoga – međutim, zbog sigurnosti sudionika u prometu predmnijeva se da je istinito sve što je upisano u z.k.¹¹⁸, pa i da je vlasnik onaj koji je kao takav upisan u z.k.; to mu omogućuje raspolaganja nekretninom iako nije njegova
- ta situacija je slična onoj u kojoj se nalazi posjednik tuđe pokretnine, u čiju korist također postoji predmnjeva da je vlasnik¹¹⁹
 - kao što posjednik-nevlasnik ne može prenijeti pravo vlasništva drugome, ni nevlasnik koji je neistinito upisan kao da je vlasnik ne može prenijeti drugom pravo vlasništva nekretnine, niti iz njega može izvesti ikakva prava za druge
 - no, to ne znači da raspolaganja koja bi takvi nevlasnici poduzeli neće ponekad dovesti do odgovarajućeg pravnog učinka, premda drugim putem – kao što će, zbog zaštite povjerenja u pravnom prometu, raspolaganja pokretninom koja je neovlašteno učinio njen-posjednik nevlasnik, ipak nekad dovoditi do rezultata (pod zakonskim pretpostavkama), tako će iz istog razloga i raspolaganja nekretninom koja učini nevlasnik neistinito upisan kao vlasnik dovoditi do rezultata, do stjecanja prava vlasništva nekretnine (također ako se ispune zakonom određene pretpostavke)
 - neće to biti prenošenje vlasništva temeljem pravnog posla, nego temeljem zakona (ispunjenjem zakonskih pretpostavki)

¹¹⁴ pretpostavke za uknjižbu, 73. str.

¹¹⁵ vlasništvo otudivatelja, 94. str.

¹¹⁶ ostale osobe javnog prava kao vlasnici, 87. str.

¹¹⁷ načelo knjižnog prednika, 66. str.

¹¹⁸ načelo javnosti u materijalnom smislu – predmnjeva o istinitosti i potpunosti z.k., 67. str.

¹¹⁹ opća predmnjeva posjednikovog vlasništva nekretnine, 50. str.

1.3. UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE

čl. 119. st. 1., čl. 120. st. 1., 2. i 4., čl. 121. st. 1. i 5. ZV

- redoviti način stjecanja vlasništva nekretnine temeljem vlasnikovog pravnog posla je **upis stjecateljevog vlasništva u z.k.:** vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u z.k. na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na prijelaz njegovog vlasništva na stjecatelja, ako zakonom nije određeno drukčije
 - zakonom predviđeni upisi prava vlasništva u z.k. su uknjižba¹²⁰ i predbilježba¹²¹:
 - stjecanje uknjižbom: vlasništvo na nekretninama stječe se uknjižbom u z.k., ako zakon ne omogućuje da se vlasništvo nekretnine stekne nekim drugim upisom u z.k. (radi uknjižbe vlasništva mora se o pravnom poslu na čijem se temelju vlasništvo stječe sastaviti isprava čiji sadržaj i oblik mora odgovarati pravilima z.k. prava)
 - stjecanje predbilježbom: ako nisu ispunjene sve pretpostavke koje zemljišnoknjižno pravo zahtijeva za uknjižbu, a zatražena je uknjižba prava vlasništva, stjecanje prava vlasništva će se predbilježiti, ako su ispunjene barem one pretpostavke pod kojima ta pravila dopuštaju predbilježbu
 - *upisi se provode na temelju rješenja zemljišnoknjižnoga suda (rješenja o upisu) kojim se upis određuje i nalaže njegova provedba u z.k. (čl. 106. st. 1. ZZK) – z.k. sud donosi rješenje u posebnom izvanparničnom, z.k. postupku*
 - da bi sud dopustio upis stjecateljevog prava vlasništva svojim rješenjem o upisu, moraju biti ispunjena 2 uvjeta:
 - 1) da se taj upis ima provesti protiv knjižnog prednika (ili da izvanknjižni vlasnik nekretnine omogućiti upis stjecateljevog vlasništva protiv osobe koja je neistinito upisana u z.k. kao da je ona vlasnik)
 - 2) da postoji odgovarajuća tabularna isprava – ako su, uz sve opće, zadovoljene i sve posebne pretpostavke za uknjižbu¹²², provest će se uknjižba, a ako nisu, stjecanje prava vlasništva će se samo predbilježiti
- **iznimno**, ako nekretnina koju se stječe nije upisana u z.k., zakon predviđa da se umjesto upisa **predaje u sud isprava podobna za upisivanje prava (tabularna isprava)**, što ima i funkciju i djelovanje upisa u z.k.:
 - nekretnina nije upisana u z.k. jedino kad u nju nije upisano zemljište¹²³ – kako samo rijetka zemljišta nisu upisana u z.k., samo iznimno ima mjesta tome da se pravo vlasništva stječe polaganjem tabularne isprave u sud
 - opće pravilo o stjecanju prava vlasništva neupisane nekretnine postavio je ZV:
 - na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige vlasništvo se stječe polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za uknjižbu prava u zemljišnu knjigu, kojom dotadašnji vlasnik dopušta uknjižbu tuđega vlasništva, na što se na odgovarajući način primjenjuju pravila o stjecanju uknjižbom
 - ako nisu ispunjene sve pretpostavke z.k. prava za uknjižbu, na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige stječe se vlasništvo polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za predbilježbu, na što se na odgovarajući način primjenjuju pravila o stjecanju predbilježbom
 - primjer posebnih pravila o stjecanju vlasništva polaganjem isprave u sud su *čl. 23. st. 2. i 3. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo*:
 - *ako nekretnina nije upisana u z.k., pravo vlasništva na stan stječe se polaganjem ugovora u z.k. službi suda na čijem se području stan nalazi i upisom u knjigu koju sud osniva o položenim ugovorima*
 - *polaganje ugovora dopušteno je i u slučajevima kad je stan stečen, prema kojoj drugoj pravnoj osnovi, kao i kad se stan otuđuje trećoj osobi*

uloga ovrhe pri upisu stjecateljevog vlasništva:

- vlasnik koji se valjano obvezao da će prenijeti neku svoju nekretninu u vlasništvo druge osobe, treba joj omogućiti upis njenog prava vlasništva u z.k. – ne učini li to dobrovoljno, dakle ne da li tabularnu ispravu potrebnu da bi sud dozvolio taj upis, tu će njegovu privatnu ispravu zamijeniti odgovarajuća ovršna isprava (npr. ovršna sudska presuda ili nagodba)
- temeljem te ovršne isprave vjerovnik-stjecatelj će predložiti upis z.k. sudu, pa će od njega ishoditi da donese rješenje o upisu vjerovnikovog vlasništva u z.k., pa da ga potom provede (treba naglasiti da se pravo vlasništva nekretnine ne može steći samom ovršnom ispravom, ni rješenjem o ovrši koje bi donio ovršni sud, nego samo upisom stjecateljeva prava u z.k., a da se upis u z.k. može provesti jedino temeljem rješenja o upisu koje je donio z.k. sud)

2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

čl. 120. st. 3. čl. 121. st. 2. do 4., čl. 125. ZV

➤ prelaženje prava vlasništva na stjecatelja

- ako su ispunjene sve ostale materijalnopravne pretpostavke stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, pravni učinak stjecanja vlasništva nastupa provedbom upisa (uknjižbe, predbilježbe) stjecateljeva vlasništva u z.k. (odnosno odgovarajućim polaganjem isprave u sud), ako je upis valjan: tada je vlasništvo preneseno s prednika na stjecatelja

¹²⁰ uknjižba, 72. str.

¹²¹ predbilježba, 73. str.

¹²² pretpostavke za uknjižbu, 73. str.

¹²³ zemljišna čestica i njezine pripadnosti, 15. str.

- no, pravni učinci upisa stjecateljevog prava vlasništva uknjižbom i predbilježbom nisu jednaki:
 - **uknjižbom** stjecateljevog vlasništva u z.k. stjecatelj postaje vlasnikom nekretnine, a dotadašnji vlasnik prestaje biti vlasnik te nekretnine (čl. 120. st. 1. ZV)
 - **predbilježbom** će vlasništvo biti stečeno pod uvjetom naknadnog opravdanja te predbiljezbe
 - zbog uvjetnosti pravnih učinaka predbiljezbe, sve dok ona ne bude opravdana ili izbrisana, traje stanje u kojem ista nekretnina ima dvojicu uvjetnih vlasnika – stjecatelj je stekao pravo vlasništva pod uvjetom da opravda predbilježbu, pa otuđivateljevo pravo vlasništva te nekretnine još nije prestalo, nego mu i dalje pripada pod uvjetom da stjecatelj ne opravda predbilježbu (tako glede iste nekretnine ima otuđivatelj prethodno pravo vlasništva, a stjecatelj potonje ¹²⁴)
 - kako je ograničenje njihovih vlasništva upisano u z.k., ono djeluje i prema trećim osobama ¹²⁵
 - tako prethodni vlasnik može svoje vlasništvo otuđivati, zalagati i uopće njime raspolagati, pri čemu će na osobu u čiju korist raspolaže prijeći najviše ono što prethodni vlasnik ima, a to je pravo ograničeno raskidnim uvjetom; opravda li predbilježbu, uvjet se ispunio, pa su prestali i svi učinci raspolaganja tim pravom
 - isto tako i potonji vlasnik ima pravo ograničeno odgovornim uvjetom kojim može raspolagati (otuđiti ga, opteretiti); ta će pravna raspolaganja potonjeg vlasnika biti sva pod odgovornim uvjetom da se predbilježba opravda – dogodi li se to, uvjet se ispunio, čime su nastupili svi odgođeni pravni učinci
 - ako je vlasnik pravnim poslom koji je temelj stjecanja ograničio pravo vlasništva koje prenosi stjecatelju, pa je stjecateljevo pravo vlasništva upisano s odnosnim ograničenjem, to ograničenje djeluje i prema trećima ¹²⁶; ako je to bilo ograničenje uvjetom/rokom, između otuđivatelja i stjecatelja postoji odnos prethodnog i potonjeg vlasnika nekretnine ¹²⁷
 - kako je stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla izvedeno, ono pravo vlasništva koje je bilo kod otuđivatelja nastavlja svoju dotadašnju egzistenciju, a s njim i sva prava koja ga terete ¹²⁸; isto tako i sva prava koja su postojala u korist nekretnine (služnosti u korist nekretnine, stvarni tereti u korist nekretnine) ostaju i dalje
 - ako se u z.k. upisalo nečije pravo vlasništva, ali taj upis nije valjan, njime se nije steklo pravo vlasništva, makar su i bile ispunjene sve ostale pravne pretpostavke stjecanja – no, u korist onog tko je upisan kao vlasnik djeluje predmnjeva istinitosti i potpunosti z.k. ¹²⁹ (ona djeluje u korist onog čiji upis vlasništva je neistinit, jer je njegovo vlasništvo upisano nevaljanim upisom, i u korist onog čiji upis je bio istinit, ali je naknadno postao neistinit, jer je netko drugi naknadno stekao tu nekretninu izvanuknjižno, npr. dosjelošću, odlukom o vlasti)
 - iz takve situacije mogu proizići brojni problemi:
 - s jedne strane, onaj tko je upisan kao vlasnik je zbog spomenute predmnjeve u prilici da prema trećima nastupa kao vlasnik, te da pravno raspolaže s nekretninom (otuđuje ju i opterećuje) kao da je njegova
 - s druge strane, zbiljski vlasnik nije u stanju pravno raspolagati nekretninom, jer on nije (više nije/još nije) upisan u z.k. kao vlasnik, pa nije knjižni prednik, što je nužno da bi prenio vlasništvo upisom stjecateljeva prava
 - stoga je predmnjeva vlasništva oboriva, ali samo u određenim granicama (radi zaštite trećih koji su se u pravnom prometu oslonili na predmnjevu da je vlasnik onaj tko je upisan)

➤ trenutak prijelaza vlasništva

- do prijelaza vlasništva nekretnine dolazi provedbom uknjižbe/predbiljezbe stjecateljevog prava vlasništva u z.k.
- pošto upis bude proveden, on djeluje **ex tunc**, tako da je stjecatelj stekao pravo vlasništva još u trenutku kad je sudu bio podnio prijedlog za tu uknjižbu/predbilježbu:
 - provedena uknjižba djeluje od trenutka kad je sudu bio podnesen zahtjev za tu uknjižbu
 - bude li predbilježba naknadno opravdana (na način i u rokovima određenim z.k. pravom), vlasništvo je stečeno još u trenutku kad je bio sudu podnesen zahtjev za uknjižbu prava vlasništva u z.k.
- ako je vlasnik prigodom prijenosa svog vlasništva nekretnine ograničio to pravo:
 - odgovornim uvjetom ili početnim rokom → to će pravo sasvim prijeći na stjecatelja samo ako se taj uvjet ispuni, odnosno kad rok istekne, ali s djelovanjem ex tunc; do tada će u pravu vlasništva te nekretnine sudjelovati i otuđivatelj i stjecatelj, kao njen prethodni i potonji vlasnik
 - raskidnim uvjetom ili završnim rokom → tada će pravo odmah prijeći na stjecatelja, s tim da će se nakon ispunjenja uvjeta ili isteka roka vratiti otuđivatelju, a da će do tada stjecatelj biti prethodni, a otuđivatelj potonji vlasnik stvari ¹⁰⁶ (npr. ako je vlasnik prenio vlasništvo stjecatelju radi osiguranja neke tražbine, dakle uz uvjet da tražbina ne bude ispunjena)

➤ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja

¹²⁴ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

¹²⁵ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 91. str. + apsolutno djelovanje, 92. str.

¹²⁶ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 91. str. + apsolutno djelovanje, 92. str.

¹²⁷ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

¹²⁸ prelaženje prava vlasništva na stjecatelja, 95. str.

¹²⁹ načelo javnosti u materijalnom smislu – predmnjeva o istinitosti i potpunosti z.k., 67. str.

- vlasnik nekretnine može prema više osoba, neovisno jedne od druge, preuzeti obvezu da im prenese vlasništvo iste nekretnine – odatle za svaku pojedinu osobu nastaje obvezno pravo (tražbina) koja je ovlašćuje da zahtijeva od otuđivatelja da joj izda tabularnu ispravu, sposobnu za z.k. prijenos vlasništva
- prema načelu „raniji u vremenu – jači u pravu“¹³⁰, ZV za takvu situaciju propisuje:
 - kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u z.k., ako su ispunjene ostale pretpostavke stjecanja vlasništva
 - odnos otuđivatelja s osobama s kojima je sklopio pravne poslove, ali one nisu stekle vlasništvo nekretnine, uređuju obveznopravna pravila
- ovakvo stjecanje će u nekim slučajevima moći biti podvrgnuto naknadnoj korekciji primjenom specifičnog **prava pobijati upis vlasništva nepoštenog stjecatelja kvazibrisovnom tužbom**:
 - naime, događa se da vlasnik nekretnine s jednom osobom valjano ugovori prijenos vlasništva te nekretnine i preda joj tu nekretninu u samostalan posjed, a potom s nekim drugim sklopi posao usmjeren na prijenos vlasništva iste te nekretnine i potom se taj drugi upiše u z.k. kao vlasnik
 - dakle, u tom odnosu sudjeluju:
 1. vlasnik nekretnine
 2. osoba s kojom je vlasnik nekretnine sklopio posao usmjeren na prijenos vlasništva te nekretnine i koja je potom upisana u z.k. kao vlasnik te nekretnine – ako su se u pogledu te osobe, koja je upisana u z.k. kao vlasnik nekretnine, ispunile sve pretpostavke stjecanja vlasništva, ona je postala vlasnikom nekretnine
 3. osoba s kojom je vlasnik prvo valjano ugovorio prijenos vlasništva nekretnine i predao joj tu nekretninu u samostalan posjed
 - ta osoba nije stekla pravo vlasništva te nekretnine, jer nije valjano upisala svoje pravo vlasništva, a po načelu upisa je to potrebno za stjecanje vlasništva nekretnine temeljem pravnog posla
 - no, ona je stekla samostalan posjed nekretnine, i to takav da je ona u pravilu publicijanski posjednik (uzukapioni, kvalificirani) – ona je takav posjednik, ako je taj samostalan posjed stekla:
 - zakonito (na temelju pravnog posla s tadašnjim vlasnikom),
 - na istinit način (posjed joj je tadašnji vlasnik predao), te
 - pošteno (a poštenje pri stjecanju posjeda se predmnijeva za svakoga)
 - kroz to što je ona publicijanski posjednik nekretnine, može se osloniti na predmnjevu svojeg vlasništva s ofenzivnim djelovanjem¹³¹ – stoga, oduzme li joj netko treći posjed nekretnine, ili je smeta u izvršavanju njenog (predmnijevanog) prava vlasništva, može se protiv toga poslužiti publicijanskom tužbom¹³², odnosno publicijanskom negatorijom¹³³
 - no, kakav je položaj publicijanskog posjednika i osobe čije je pravo vlasništva nekretnine već upisano u z.k.?
 - upisani vlasnik je stekao vlasništvo nekretnine po načelu upisa, iako nema posjed nekretnine, pa će pred njegovim vlasništvom morati ustuknuti svatko, pa načelno i publicijanski posjednik
 - ipak, pravni poredak ne tolerira nekorektno (nepošteno) ponašanje u pravnom prometu, pa postoji mogućnost da se upis stjecateljevog vlasništva pobije:
 - brisanje upisa vlasništva i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio nekretninu i predao joj u samostalni posjed, ako dokaže da stjecateljica nije postupila u dobroj vjeri, jer je u trenutku kad je sklopila pravni posao s otuđivateljem znala da je nekretnina drugom već valjano otuđena i predana u samostalni posjed
 - zahtjev za brisanje može se postaviti u roku od 3 godine od upisa čije se brisanje zahtijeva

3. ZAŠTITA POVJERENJA U PRAVNOM PROMETU PRI STJECANJU NEKRETNINE

čl. 122. ZV

- kako su z.k. ustanovljene zbog sigurnosti u pravnom prometu, ZZK propisuje:
 - načelo javnosti u materijalnom smislu¹³⁴ i
 - predmnjevu o istinitosti i potpunosti z.k.¹³⁵ – isto propisuje i **ZV**:

smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje nekretnine

- ako se dogodi da podaci u z.k. o nekoj nekretnini ipak nisu istiniti i/ili potpuni, pa se zbiljsko činjenično ili pravno stanje te nekretnine (izvanknjižno) razlikuje od upisanog (z.k.) stanja, štetne posljedice trebale bi što manje pogađati one koji su se prigodom stjecanja prava na/glede te nekretnine u dobroj vjeri oslanjali na istinitost i potpunost podataka u z.k.

¹³⁰ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja, 96. str.

¹³¹ posebna predmnjeva posjednikovog vlasništva s ofenzivnim djelovanjem, 50. str.

¹³² vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari – publicijanska tužba, 131. str.

¹³³ vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za prestanak uznemiravanja – publicijanska negatorijska tužba, 133. str.

¹³⁴ načelo javnosti u materijalnom smislu, 67. str.

¹³⁵ predmnjeva o istinitosti i potpunosti z.k., 67. str.

- zato pravni poredak pruža zaštitu onima koji su u pravnom prometu postupali s povjerenjem u z.k. – uz ZZK¹³⁶, i ZV propisuje:
 - tko je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, ne znajući da ono što je u njih upisano nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnog stanja, uživa glede toga stjecanja zaštitu prema odredbama zakona
 - stjecatelj je bio u dobroj vjeri ako u trenutku sklapanja posla, a ni u trenutku kad je zahtijevao upis, nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da stvar pripada otuđivatelju
 - nedostatak dobre vjere ne može se predbaciti nikome samo iz razloga što nije istraživao izvanknjižno stanje (tj. ne može se ocijeniti da je grubo nemarno postupao onaj tko se pri stjecanju prava oslanjao isključivo na stanje vidljivo iz z.k.)
- pravni poredak pruža zaštitu onima koji su u pravnom prometu postupali s povjerenjem u z.k., ali se zaštita koju pruža njihovom povjerenju u istinitost donekle razlikuje od one koju pruža njihovom povjerenju u potpunost z.k.

3.1. zaštita povjerenja u istinitost z.k. – stjecanje nekretnine od knjižnog vlasnika-nevlasnika

čl. 123. ZV

stjecatelj upisom stječe nekretninu kao od njezina vlasnika, ako je, postupajući s povjerenjem u z.k., u dobroj vjeri stekne od osobe koja je bila upisana kao vlasnik te nekretnine premda to nije bila, i ako mu upis ne bude izbrisan zbog nevaljanosti

- ovdje vrijedi sve što je već rečeno glede zaštite povjerenja u istinitost z.k.¹³⁷ → pravni poredak štiti stjecatelje koji su u pravnom prometu u dobroj vjeri postupali s povjerenjem u z.k., tako što im otvara alternativni put stjecanja vlasništva, ako budu ispunjene sve posebne pretpostavke za stjecanje vlasništva od nestinito upisanog vlasnika-nevlasnika
- te **pretpostavke stjecanja vlasništva nekretnine temeljem povjerenja u istinitost z.k.** su:
 1. predmet stjecanja je nekretnina
 2. pravni posao je sklopljen s osobom koja je neistinito upisana kao vlasnik te nekretnine (neposrednim neistinitim stjecateljem ili njegovim pravnim sljednikom)
 3. stjecatelj je sklopio naplatan ili besplatan pravni posao usmjeren na stjecanje vlasništva nekretnine (cijelog ili dijela)
 4. u z.k. je upisano stjecateljevo pravo vlasništva nekretnine
 5. stjecatelj je postupao u dobroj vjeri (s povjerenjem u z.k.) pri sklapanju posla i pri stavljanju zahtjeva za upis svog prava
 6. upis stjecateljevog prava vlasništva nije izbrisan zbog nevaljanosti – kao i ZZK¹³⁸, ZV propisuje:
 - brisanje upisa stjecateljevog prava može se zahtijevati zbog neistinitosti (nevaljanosti) prednikova upisa tužbom za brisanje dok ne proteknu 3 godine od kad je bio zatražen prednikov upis
 - ali onaj tko je o neistinitom predniku upisu bio uredno obaviješten, može zbog neistinitosti prednikova upisa zahtijevati brisanje upisa samo ako je u roku za žalbu zatražio zabilježbu da je taj upis sporan i odmah, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za žalbu, podnio tužbu protiv onih koji su osporenim upisom stekli pravo ili su na temelju njega ishodili daljnje upise u z.k.

(navedene pretpostavke se donekle razlikuju od onih koje se u istoj situaciji traže za stjecanje vlasništva pokretnina¹³⁹)

- stjecanje vlasništva temeljem povjerenja u istinitost z.k. je doduše stjecanje na temelju zakona, ali stjecatelj po zakonskoj odredbi stječe nekretninu „kao od njezina vlasnika“, dakle s istim pravnim posljedicama kao da stječe temeljem pravnog posla
- to znači da ovo stjecanje, kao i stjecanje temeljem pravnog posla, načelno ne utječe na prava trećih koja postoje na stvari

3.2. djelovanje povjerenja u potpunost z.k. prigodom stjecanja nekretnine

čl. 124. ZV

stjecatelj koji je, postupajući s povjerenjem u z.k., u dobroj vjeri stekao pravo vlasništva neke nekretnine, stekao je tu nekretninu kao da na njoj ne postoje tuđa prava, tereti ni ograničenja koja u tom trenutku nisu bila upisana, niti je iz z.k. bilo vidljivo da je zatražen njihov upis

- ovdje vrijedi sve što je već rečeno glede zaštite povjerenja u potpunost z.k.¹⁴⁰ → pravni poredak štiti stjecatelje koji se pouzdaju u potpunost stanja u z.k., ako budu ispunjene sve zakonom određene pretpostavke za to
- te **pretpostavke** su:
 1. stjecatelj je stekao pravo vlasništva nekretnine upisom u z.k.
 2. stjecatelj ga je stekao time što je ono na nj prešlo temeljem pravnog posla, odnosno temeljem povjerenja u z.k.
 3. tuđa prava, tereti, odnosno ograničenja, iako su mogla biti upisana u z.k., nisu u nju upisana, niti je iz z.k. vidljivo da je sudu podnesen zahtjev za njihov upis
 4. stjecatelj se pri stjecanju u dobroj vjeri oslanjao na potpunost z.k. – naime, nije znao niti je s obzirom na okolnosti morao znati za izvanknjižno postojanje na tuđih prava, tereta ili ograničenja na nekretnini

¹³⁶ pretpostavke za zaštitu povjerenja, 78. str.

¹³⁷ zaštita povjerenja u istinitost, 77. str. + pretpostavke za zaštitu povjerenja, 78. str.

¹³⁸ tužba za brisanje – rok za podizanje tužbe, 81. str.

¹³⁹ stjecanje od posjednika-nevlasnika, 96. str.

¹⁴⁰ zaštita povjerenja u potpunost, 78. str. + pretpostavke zaštite povjerenja, 78. str.

- dakle, ako su te pretpostavke ispunjene, stjecatelj je upisom svog prava vlasništva, kojim je stekao nekretninu, nju stekao opterećenu samo onim tuđim pravima, teretima i ograničenjima koja su u trenutku njegovog stjecanja:
 - bila upisana u z.k.,
 - bila neupisana u z.k., ali je on za njih znao ili mora znati, i
 - postojala na temelju zakona, a ne upisuju se u z.k.:
stjecatelj koji je, makar i postupajući s povjerenjem u z.k., stjecao u dobroj vjeri, ne uživa zaštitu povjerenja u potpunost glede onih prava, tereta i ograničenja koji postoje na temelju zakona, a ne upisuju se u z.k.
- sva ostala neupisana tuđa prava, tereti i ograničenja, koja su mogla biti upisana u z.k. ali to nisu bila, prestala su – riječ je o pravima i ograničenjima koja su nastala na temelju odluke vlasti, npr. o izvlaštenju, ili na temelju zakona, npr. dosjelošću (osobe koje su propustile predložiti njihov upis u z.k. snose same posljedice svog propusta)
- djelovanje povjerenja u potpunost z.k. nastupa u trenutku stjecanja vlasništva nekretnine

3.3. STJECANJE OD TOBOŽNJEG NASLJEDNIKA

- za stjecanje vlasništva nekretnine od tobožnjeg nasljednika vrijedi isto što je rečeno kod stjecanja vlasništva pokretnine ¹⁴¹, uz jednu bitnu razliku glede potrebnih pretpostavki → ne zahtijeva se da je temeljem pravnog posla s tobožnjim nasljednikom izvršena predaja u samostalan posjed, nego da je izvršen upis stjecateljevog vlasništva u z.k. protiv tobožnjeg nasljednika (odnosno njegovih sljednika), kao knjižnog prednika

2.3.3. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju odluke suda ili druge vlasti

čl. 126. i 127. ZV

- razni zakoni predviđaju za određene situacije predviđaju mogućnost stjecanja prava vlasništva odlukom suda ili upravne vlasti, te ih uređuju svojim normama – tako postoje različita uređenja stjecanja vlasništva temeljem odluke suda ili druge vlasti
- na ta uređenja podredno će se primjenjivati **opća pravila stjecanja vlasništva na tom pravnom temelju** koja daje ZV:
 - odlukom suda ili drugog tijela stječe se vlasništvo u slučajevima određenim zakonom, a na način i pod pretpostavkama određenim zakonom → pravo vlasništva stječe se u trenutku pravomoćnosti sudske, odnosno konačnosti odluke druge vlasti, ako što drugo nije određeno zakonom, niti proizlazi iz cilja radi kojeg se odluka donosi
 - dakle, da bi se na ovom pravnom temelju steklo vlasništvo, potrebno je da budu ispunjene opće pretpostavke stjecanja prava vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj stjecanja), i još posebno, da je taj pravni temelj stjecanja odluka suda ili druge javne vlasti koja ima odgovarajući sadržaj i osobine:
 - 1) glede sadržaja odluke, to mora biti kondemnatorna odluka koja je usmjerena na promjenu dotadašnjeg prava vlasništva određene stvari, dakle odluka kojom se odlučuje da će vlasnik stvari postati osoba koja to do tada nije bila (ili to nije bila sama), čime će prestati pravo vlasništva koje je do tada postojalo
 - 2) glede osobina, odluka mora biti pravomoćna (sudska odluka), odnosno konačna (odluka upravne vlasti)
 - takvim stjecanjem prava vlasništva ne prestaju stvarna prava koja su drugim osobama pripadala na odnosnoj stvari, osim onih za koje je to određeno tom odlukom ili posebnim zakonom, ili koja po naravi stvari ne mogu dalje postojati
 - to vrijedi neovisno o tome je li stjecanje vlasništva na temelju odluke suda ili druge vlasti izvedeno (derivativno) ili je posebnim zakonom to stjecanje vlasništva uređeno kao izvorno (originarno)
 - za stjecanje prava vlasništva temeljem odluke suda ili druge vlasti nije potrebna predaja pokretnine ni upis stjecateljevog vlasništva u z.k. (osim, dakako, ako bi to bilo propisano zakonom) – no, ZV svejedno propisuje:
 - tko tako stekne pravo vlasništva nekretnine, ovlašten je ishoditi upis stečenoga prava vlasništva u z.k.
 - to bi trebao zatražiti što prije, jer je inače moguće da to pravo izgubi, ili da mu ono bude okrnjeno ili opterećeno pravom koje bi netko stekao na toj nekretnini u dobroj vjeri, postupajući s povjerenjem u z.k. – naime, prema ZV: vlasništvo nekretnine stečeno odlukom suda ili drugoga tijela ne može se suprotstaviti pravu onoga koji je, postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige, u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još pravo koje je bilo stečeno odlukom suda ili drugoga tijela nije bilo upisano
- kao što je rečeno, razni zakoni uređuju za određene situacije mogućnost stjecanja prava vlasništva odlukom suda ili odlukom tijela upravne vlasti – neka od važnijih stjecanja na temelju odluka su:
 - stjecanje na temelju odluke o konfiskaciji (474. do 478. str.)
 - stjecanje na temelju odluke o izvlaštenju (478. do 485. str.)
 - stjecanje na temelju odluke o naknadi za oduzetu imovinu (485. do 491. str.)
 - stjecanje na temelju odluke o razvrgnuću suvlasništva (491. do 492. str.)

¹⁴¹ stjecanje od tobožnjeg nasljednika, 96. str.

- prestankom postojanja neke osobe, njena prava i obveze će u pravilu prijeći na onog tko je njen sveopći sljednik (univerzalni sukcesor, nasljednik u širem smislu) – sa stajališta sveopćeg sljednika osobe koja je prestala postojati, to je stjecanje
- ono se zbiva i glede prava vlasništva, ako je osoba koja je prestala postojati bila nositeljem jednog ili više prava vlasništva
- da bi se pravo vlasništva steklo temeljem nasljeđivanja (sveopćeg sljedništva), trebaju biti ispunjene:
 - a) opće pretpostavke stjecanja vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj stjecanja) i
 - b) posebna pretpostavka – da je taj pravni temelj stjecanja nasljeđivanje dotadašnjeg vlasnika, dakle da su ispunjene sve zakonske pretpostavke pod kojima određena osoba postaje sveopćim pravnim sljednikom dotadašnjeg vlasnika stvari
- za stjecanje vlasništva temeljem nasljeđivanja nije potrebna predaja pokretnine ni upis u z.k. – vlasništvo se stječe na temelju samog zakona (ipso iure), a u trenutku kad se zbilo nasljeđivanje (tj. kad je nastupilo sveopće sljedništvo dotadašnjeg vlasnika)

➤ **stjecanje nasljeđivanjem zbog smrti fizičke osobe**

- pravo vlasništva stvari koje su nakon ostaviteljeve smrti u sastavu njegove ostavine (čl. 5. st. 3. ZN), stječe se nasljeđivanjem ostavitelja zbog njegove smrti (nasljeđivanjem u užem smislu)
- pretpostavke stjecanja prava vlasništva nasljeđivanjem su, pored općih pretpostavki stjecanja, ove:
 1. da je dotadašnji vlasnik stvari umro
 2. da je stvar nakon njegove smrti u sastavu njegove ostavine
 3. da je stjecatelj smrću dotadašnjeg vlasnika stekao nasljedno pravo, pa je njegov nasljednik
- nasljednik stječe vlasništvo naslijeđenih stvari u času otvaranja nasljedstva, ako zakonom nije drukčije određeno
- nasljednik je stekao pravo vlasništva svake pojedine ostaviteljeve stvari po sili zakona, time što je zbog ostaviteljeve smrti naslijedio ostavitelja (čl. 5. st. 2. ZN), dakle bez čina uspostavljanja stjecateljeve vlasti na stvari (predaje u posjed ili upisa u z.k.) – međutim, nasljednik je ovlašten ishoditi upis svoga prava vlasništva nekretnine u z.k.
 - on će to moći učiniti tek nakon što bude utvrđeno da je on ostaviteljev nasljednik (čl. 228. st. 1. ZN)
 - ako je nasljedno pravo steklo nekoliko osoba tako da su one sunasljednici, sve su one zajedno stekle svaku pojedinu stvar stečenu nasljeđivanjem (čl. 141. ZN)
 - ako je nasljedno pravo stečeno pod oporukom određenim uvjetom, odnosno rokom ili uz oporučno opterećenje nalogom (čl. 7. i čl. 47. ZN), svako pravo vlasništva tih stvari pripada prethodnim nasljednicima kao prethodnim vlasnicima, a potonjim nasljednicima kao potonjim vlasnicima
- stjecanje vlasništva nasljeđivanjem je izvedeno stjecanje, kojim pravo vlasništva prelazi s ostavitelja na stjecatelja, ostaviteljevog nasljednika – to ostaviteljevo pravo vlasništva nastavlja kod njegovog nasljednika svoju dotadašnju egzistenciju, a s njim i sva prava koja ga terete:

stjecanjem prava vlasništva nasljeđivanjem ne prestaju stvarna prava koja su drugim osobama pripadala na odnosnoj stvari, osim onih za koja je to određeno zakonom ili koja po naravi stvari ne mogu dalje postojati

➤ **stjecanje prava vlasništva u ostalim slučajevima sveopćeg sljedništva**

- što je određeno za nasljeđivanje, vrijedi na odgovarajući način za svako sveopće sljedništvo (univerzalnu sukcesiju)
- dakle, tko je sveopći sljednik nekog pravnog subjekta čija je egzistencija prestala, samim time što je takav njegov sljednik, stječe u trenutku kad je to postao pravo vlasništva svake pojedine stvari svojeg prednika
- stjecanje u slučaju izostanka nasljeđivanja umrle osobe:
 - umre li neka osoba, a nitko ne bude njezinim nasljednikom (nitko nije stekao NP, ili je, ali ga se odrekao), ona ipak ima sveopćeg sljednika → *smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći (čl. 6. ZN)*
 - *ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad na čijem se području nalaze (čl. 20. st. 1. ZN); pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište na području RH (čl. 20. st. 2. ZN)*
 - *ako ostavitelj u trenutku smrti nije imao prebivalište na području RH, a imao je boravište, pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao boravište na području RH (čl. 20. st. 3. ZN); ako ostavitelj u trenutku smrti na području RH nije imao ni prebivalište niti boravište, pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad*
 - ovo stjecanje prava vlasništva je u svemu jednako kao i stjecanje nasljeđivanjem

2.3.5. Stjecanje stvari u vlasništvo na temelju zakona

2.3.5.1. Uopće

- zakon kao pravni temelj stjecanja u pravilu igra ulogu dopunskog ili podrednog pravnog temelja stjecanja vlasništva
- stjecanje temeljem zakona predviđeno je za slučajeve kad je potrebno zakonom otvoriti mogućnost stjecanja koja inače ne bi postojala, ili kad treba odrediti tko je vlasnik ako vlasništvo nije stečeno temeljem pravnog posla/odluke vlasti/nasljeđivanja:

pravo vlasništva će se stjecati temeljem zakona kad stjecanje ne nastupa na nekom drugom pravnom temelju:
kad je zakon odredio da će se vlasništvo steći ispunjenjem određenih pretpostavaka koje nisu pravni posao, ni odluka suda ili drugog tijela na temelju kojega se stječe vlasništvo, niti su nasljeđivanje, onaj kome se glede neke stvari ispune te pretpostavke stječe time pravo vlasništva na njoj u trenutku ispunjenja tih pretpostavaka

- dakle, da bi se vlasništvo steklo temeljem zakona, moraju biti ispunjene:
 1. opće pretpostavke stjecanja prava vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj stjecanja) i
 2. posebne pretpostavke:
 - da je taj pravni temelj stjecanja zakon, tj. zakonom određene pretpostavke za stjecanje vlasništva u slučajevima kad ga se ne stječe na nekom drugom pravnom temelju i
 - da su te zakonske pretpostavke ispunjene
- ako nije što posebno određeno zakonom, pravo vlasništva se temeljem zakona stječe izvorno (originarno)
 - dakle, ne postoji kontinuitet između novoosnovanog (stjecateljevog) i dotadašnjeg (tuđeg) prava vlasništva
 - prekid tog kontinuiteta odražava se i na ograničenim stvarnim pravima koja su do tada teretila tu stvar: ako nije što drugo zakonom određeno, stjecanjem vlasništva na temelju zakona prestaju sva stvarna prava koja su do tada postojala na odnosnoj stvari, osim onih za koje je stjecatelj znao da postoje ili je to morao znati
 - onaj tko je izvorno stekao stvar ne duguje samim time nikakvu naknadu ni dotadašnjem vlasniku, ni nositeljima ograničenih stvarnih prava koja su prestala
 - odnosi prijašnjeg vlasnika i osoba čija su prava na odnosnoj stvari prestala zbog stjecanja prava vlasništva na temelju zakona, prosuđuju se po obveznopравnim pravilima, ako nije što posebno zakonom određeno
- **pravila o stjecanju prava vlasništva na temelju zakona** mogu se po njihovoj srodnosti razvrstati u skupine – to su:
 - a) stjecanje prisvojenjem i nalazom stvari (uređeno u ZV)
 - b) stjecanje priraštaja stvari (ZV)
 - c) stjecanje dosjelošću (ZV)
 - d) stjecanje pretvorbom prava na stvarima u društvenom vlasništvu u pravo vlasništva (ZV)
 - e) stjecanje vlasništva izdvajanjem iz ostavine (ZN)

2.3.5.2. Stjecanje u vlasništvo prisvojenjem i nalazom stvari

1. PRISVOJENJE (OKUPACIJA)

čl. 131., čl. 132. ZV

Prisvojenje je stjecanje prava vlasništva na temelju zakona, uzimanjem u samostalan posjed određene stvari s namjerom da ju se prisvoji.

Prisvojenjem je stečeno pravo vlasništva neke stvari ako su ispunjene:

1. opće pretpostavke stjecanja vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj stjecanja) i
2. posebne 3 pretpostavke stjecanja vlasništva prisvojenjem:
 - stjecatelj je u pogledu te stvari izvršio čin prisvojenja – to je čin uzeća stvari (aprehenzije) u samostalan neposredan posjed s namjerom da se time stekne vlasništvo te stvari
 - stvar je sposobna da bude stečena u vlasništvo prisvojenjem
 - da bi se moglo neku stvar prisvojenjem steći u vlasništvo, ona naravno mora biti sposobna za to da se na njoj stekne pravo vlasništva (treba zadovoljavati pravni i naravni kriterij za to), ali to još nije dovoljno
 - potrebno je i da bude sposobna za to da se vlasništvo na njoj stekne upravo prisvojenjem – tu sposobnost imaju:
 1. ničije stvari (res nullius)
 - to su one stvari koje nisu u vlasništvu ni jedne osobe, iako su sposobne da to budu
 - prisvojenjem se ne može steći tuđe; u sumnji se smatra da stvar nije ničija (no, uzima se da je pripitomljena životinja ničija ako sama od sebe izostane 42 dana, a i da je ničiji roj pčela koji vlasnik nije vijao 2 dana)
 - kategorija ničijih stvari obuhvaća:
 - izvorno ničije stvari
 - to su stvari koje nikad nisu bile ni u čijem vlasništvu
 - iako se zbog širenja civilizacije broj takvih stvari smanjuje, on je još uvijek razmjerno velik a i sve su veće tehničke mogućnosti da se takve stvari uzmu u posjed – mnoge stvari koje nisu bile dostupne ljudskoj vlasti, postale su to, pa dolaze u obzir za stjecanje u vlasništvo prisvojenjem
 - stvari nastale izdvajanjem iz općeg dobra (npr. zrak ili morska voda stavljeni u bocu ili kakav drugi spremnik)

- o općim dobrima brine RH¹⁴² – ona zakonom ili drugim propisom uređuje način na koji se ona rabe, pa unutar toga određuje i pretpostavke pod kojima dopušta izdvajanje i prisvajanje dijelova općeg dobra
 - to nisu pretpostavke stjecanja vlasništva, nego pretpostavke dopuštenosti zahvata u opće dobro, u prvom redu izdvajanja – ako do njega dođe, a ne budu ispunjene pretpostavke, ono će biti nedopušteno, štoviše kažnjivo, ali i takvim izdvajanjem nastaje ničija stvar, a njenim prisvajanjem stečeno je njeno vlasništvo
 - nakon toga može, kao posljedica kažnjivosti, uslijediti konfiskacija tih stvari, ali to će tada biti oduzimanje već stečenog prava vlasništva tih stvari u korist RH
- napuštene stvari (res derelictae)
 - to su stvari koje nisu izvorno ničije, nego su postale ničije time što ih je dotadašnji vlasnik napustio, odrekavši se time svog prava vlasništva; treba razlikovati stvari koje su napaštene:
 - a) uz odreknuće od prava vlasništva – takve stvari su ničije
 - smatra se da odreknuće postoji kad je vlasnik napustio svoj samostalan posjed te stvari tako da to implicira njegovu volju da se time odrekne vlasništva:
 - osim izvorno ničijih stvari, ničije su i one koje je vlasnik napustio ako se time odrekao svoga prava vlasništva
 - pokretna stvar je ničija od trenutka kad njezin vlasnik, u namjeri da se odrekne vlasništva, napusti posjed te stvari
 - b) bez odreknuća od prava vlasništva – takve stvari nisu ničije
 - npr. stvari koje je vlasnik napustio ili bacio u nuždi (npr. u bijegu, vatri, poplavi), ili stvari čiji je posjed izgubio u događaju kao što je npr. prometna nesreća, brodolom, pad aviona
 - dakle, napaštena stvar je postala ničija samo ako se iz okolnosti slučaja može s dovoljno razloga zaključiti da je vlasnik napustio stvar s voljom da se time odrekne vlasništva te stvari
 - ako ju vlasnik nije napustio s takvom voljom, stvar nije postala ničija, pa izvrši li netko čin prisvojenja te stvari, stekao ju je time u posjed, ali ne i u vlasništvo
- opće pravilo ZV glede stjecanja prisvojenjem glasi:

na pokretnoj stvari koju nitko nema u svom vlasništvu, steći će vlasništvo osoba koja uzme tu stvar u samostalni posjed s namjerom da je prisvoji, ako zakonom nije drukčije određeno → tako zakon određuje:

 - na nekretnini koju nitko nema u vlasništvu, ne može se prisvojenjem steći pravo vlasništva
 - ničiji (napušteni) suvlasnički dijelovi pokretnina nisu sposobni za stjecanje prisvojenjem

(prema tome, samo ničije pokretnine dolaze u obzir za stjecanja prisvojenjem)
- 2. stvari u javnom vlasništvu koje su namijenjene tome da se iz njih izdvaja i izdvojeno prisvaja
 - neke stvari (npr. rude) bi po svojim osobinama mogle biti opća dobra, da nisu temeljem posebnog zakona u javnom vlasništvu (vlasništvu RH ili drugih osoba javnog prava)
 - kao stvari u javnom vlasništvu, one mogu biti namijenjene tome da ih se prisvaja, odnosno da se iz njih prisvaja; i stvari koje nastaju izdvajanjem iz stvari u javnom vlasništvu kojima je namjena da budu objekti prisvajanja sposobne su da ih se stječe prisvojenjem – naime, ZV propisuje:
 - ne može se steći prisvojenjem vlasništvo na stvarima koje po posebnom zakonu mogu biti samo u vlasništvu RH ili jedinice područne samouprave
 - ali kad se radi o stvarima čija je namjena prisvajati ih (kao što su to rude, ribe, voda iz vodotoka i sl.), tada svaka osoba koja je na prisvajanje ovlaštena zakonom ili dopuštenjem izdanim na temelju zakona, stječe vlasništvo onog što prisvoji na temelju i u granicama te ovlasti, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
- stjecatelj (prisvojitelj) je sposoban da prisvojenjem stekne tu stvar u svoje vlasništvo
 - da bi neka osoba mogla prisvojenjem steći vlasništvo određene stvari, treba biti sposobna za to stjecanje
 - pritom se razlikuju:
 - 1) opća sposobnost za stjecanje prisvojenjem – ona se u našem pravnom poretku (kao i drugim suvremenim poretcima) podudara s općom sposobnošću stjecanja prava vlasništva
 - 2) posebna sposobnost za stjecanje prisvojenjem – potrebna je uz opću sposobnost za stjecanje prisvojenjem onih stvari koje su samo ograničeno sposobne da ih se stekne prisvojenjem; tu spadaju 2 slučaja:
 - na pokretnim stvarima koje nitko nema u vlasništvu, a koje se mogu nabavljati ili rabiti samo uz posebnu dozvolu nadležnog tijela, vlasništvo može steći prisvojenjem samo osoba koja ima takvu dozvolu (takve stvari su npr. neke vrste oružja, droga i sl.)
 - za stjecanje vlasništva gore spomenutih stvari u javnom vlasništvu koje su namijenjene tome da se iz njih izdvaja i izdvojeno prisvaja, stjecatelj mora imati posebno pravo na prisvojenje – ima ga ako je na to stjecanje ovlašten neposredno zakonom, ili dopuštenjem izdanim temeljem zakona (čl. 131. st. 3. ZV)
 - pravo na prisvojenje je preobražajno pravo nastanka, koje ovlašćuje svog titulara na to da određene stvari stekne prisvojenjem; pravo na prisvojenje nije stvarno pravo, jer ne daje svojem nositelju nikakvu pravnu vlast na stvari, nego samo ovlašćuje na stjecanje prava vlasništva
 - tko ima pravo na prisvojenje stvari u javnom vlasništvu namijenjenih prisvajanju, ovlašten je na stjecanje takvih stvari prisvajanjem, ali samo u granicama ovlasti koje joj daje to njeno pravo

¹⁴² javna vlast na općim dobrima, 29. str.

1.1. O PRISVOJENJU VODE I RUDA

505. do 508. str.

1.2. O PRISVOJENJU ŽIVOTINJA I RIBA

509. do 512. str.

1.3. O STJECANJU VLASNIŠTVA NAPUŠTENIH STVARI, NESPOSOBNIH ZA STJECANJE PRISVOJENJEM

čl. 132. st. 4. ZV, čl. 133. ZV

- stvari koje njihov vlasnik napusti odrekavši se time svog prava vlasništva, u pravilu time postaju ničije stvari, koje se onda može steći u vlasništvo prisvojenjem → iznimno od toga, pravni poredak iz pravopolitičkih razloga isključuje mogućnost stjecanja nekih stvari njihovim prisvajanjem; no tada se, kako se ne može nikoga siliti da bude vlasnik iako to ne želi, mora odrediti koja je pravna sudbina napuštenih stvari koje se ne može prisvojenjem steći u vlasništvo; tako je to u pogledu:

a) napuštenih nekretnina i njihovih idealnih dijelova

- vlasnik nekretnine može se odreći svog prava vlasništva na njoj, pa će to pravo prestati odreknućem ¹⁴³
- no, nekretnina će postati ničija tek brisanjem vlasništva iz z.k.: nekretnina je ničija tek kad na temelju očitovanja o odreknuću od vlasništva danog u obliku isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis bude to pravo izbrisano u zemljišnoj knjizi
- kad nekretnina postane ničija, nitko je neće moći steći prisvajanjem, jer ZV za taj slučaj određuje:
 - napuštena nekretnina prelazi na temelju zakona u vlasništvo RH, ako nije zakonom što drugo određeno
 - iz te odredbe je vidljivo („prelazi“) da se radi o izvedenom stjecanju, što je iznimka od načela da se vlasništvo temeljem zakona stječe iznimno – zahvaljujući toj iznimci, ne mijenja se dotadašnji pravni status nekretnine, pa promjena vlasnika stvari ne utječe na prava koja inače postoje u pogledu te nekretnine
- od stjecanja vlasništva napuštenih stvari treba razlikovati slučajeve kad su nekretnine zapuštene – samim faktičnim neizvršavanjem posjeda nekretnina nije zapuštena, pa vlasništvo nije prestalo, tako da RH time još ne stječe tu nekretninu
- no, i zapuštena zemljišta ili ruševne zgrade mogu se smatrati napuštenima: kad će se smatrati da su napuštena i uzeti u vlasništvo RH zemljišta na kojima je obrada sasvim zapuštena ili zgrade ruševne jer nisu popravljene, određuju posebni propisi
- što vrijedi za napuštene nekretnine, vrijedi na odgovarajući način i na idealne dijelove nekretnina, koji pripadaju suvlasnicima na ime njihovih suvlasničkih dijelova:
 - odrekne li se suvlasnik svojeg suvlasničkog dijela, ime napušteni idealni dio nekretnine ne postaje ničiji
 - on na temelju zakona prelazi u vlasništvo RH, koja tako postaje suvlasnikom s onolikim suvlasničkim dijelom koji odgovara idealnom dijelu koji je stekla, dakle s onolikim koji je imao suvlasnik kad se svog prava odrekao

b) napuštenih suvlasničkih dijelova pokretnina

- napušteni suvlasnički dio pokretnine prirašta dijelovima ostalih suvlasnika razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima

c) napuštenih kulturnih dobara

- odrekne li se vlasnik kulturnog dobra svojeg prava vlasništva, time neće kulturno dobro postati ničija stvar
- naime, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisuje:
 - *ako kulturno dobro nema vlasnika ili se on ne može utvrditi ili je nepoznat ili kulturno dobro ostane bez vlasnika, vlasnikom postaje RH (čl. 18. st. 2. ZZOKD)*
 - *dobro za koje se predmnijeva da ima svojstva kulturnog dobra, a nalazi se ili nađe u zemlji, moru ili vodi, vlasništvo je RH; osoba koja smatra da ima pravo vlasništva na takvom dobru može kod nadležnog suda podići tužbu radi utvrđivanja prava vlasništva (čl. 19. st. 1 i 2. ZZOKD)*

2. NALAZ

2.1. STJECANJE VLASNIŠTVA IZGUBLJENE I NAĐENE STVARI

čl. 132. do 139. ZV

- stvar koju je netko izgubio, nije samim time prestala biti u vlasništvu osobe u čijem vlasništvu je bila do tada
- izgubljene stvari nisu ni jednog trena ničije stvari, njih se ne može prisvojenjem steći u vlasništvo
- ZV sadrži opća pravila o stjecanju vlasništva izgubljene i nađene stvari (čl. 134. do 139.):
 - ta pravila omogućuju nalazniku da izvorno stekne vlasništvo stvari koju je našao, ali tek u slučaju kad više nije moguće očuvati dotadašnje vlasništvo izgubljene i nađene stvari – prednost ima vraćanje stvari njezinom vlasniku, odnosno onom tko ju je izgubio, pa su u prvom redu nalaznikove dužnosti s tim u vezi
 - nalaznikovo poštenje se nagrađuje i obeštećuje ga se (ako je imao nužne troškove), a tek u slučaju da vlasnik ili posjednik izgubljene stvari ne iskoristi priliku da opet uspostavi vlast na izgubljenoj stvari nalaznik će na temelju zakona steći pravo vlasništva na stvari koju je našao

¹⁴³ odreknuće od prava vlasništva nekretnine, 139. str.

- osim općih, postoje i neka posebna pravila:
 - pravila o nalazu blaga – primjenjuju se kad je nađena stvar blago, a i kad je nađena stvar kulturno dobro
 - pravila o zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja – primjenjuju se kad je nađena životinja (tek podredno se primjenjuju opća pravila o stjecanju vlasništva izgubljene i nađene stvari)
 - pravila o postupanju sa sumnjivim stvarima – primjenjuju se kad tijelo koje vodi kazneni postupak nađe kod okrivljenika stvar za koju se ne zna čija je
- **izgubljena stvar**
- izgubljena stvar je pokretnina u nečijem vlasništvu koju nitko nema u svojoj faktičnoj vlasti (posjedu), a izašla je iz takve vlasti dotadašnjeg posjednika bez njegove volje (to je stvar koju je njen posjednik izgubio, koja je zametnuta ili sakrivena i sl.)
 - stvar koju njen posjednik samo ne može naći kroz neko kraće vrijeme, ili na kojoj on privremeno ne izvršava čine svoje vlasti, nije izašla iz njegovog posjeda ¹⁴⁴, pa nije izgubljena stvar
 - isto tako, nije izgubljena ni stvar koju je njen vlasnik napustio, jer je ona iz njegova posjeda izašla njegovom voljom da se odrekne prava vlasništva ¹⁴⁵; napuštena stvar nije izgubljena, nego je ničija stvar
- **nalaz**
- nalaz izgubljene stvari je jednostrani čin uzeća (aprehenzije) neposrednog posjeda tuđe izgubljene stvari
- samo opažanje neke izgubljene stvari, bez čina uzeća te stvari u posjed, još nije nalaz te stvari
- **nalaznik**
- nalaznik je onaj tko izvrši čin uzimanja tuđe izgubljene stvari u posjed – njemu pripadaju prava i terete ga dužnosti nalaznika
- nalaznik stvari je i onaj koji je stvar prvi opazio i za nju se mašio, iako ju je drugi prije dohvatio – tada su obojica (su)nalaznici
 - no, oni su to samo u pogledu prava na nalazninu:
 - više osoba koje su zajedno našle stvar imaju pravo na nalazninu na jednake dijelove
 - nalaznikova prava i dužnosti pripadaju onom tko je izgubljenu stvar uzeo u posjed
- **dužnosti i prava nalaznika**
- nalaznik je dužan predati pronađenu stvar:
 - stvar koju je vlasnik izgubio, koja je zametnuta, ili mu je ukradena, nije samim tim prestala biti njegovim vlasništvom, pa ju je nalaznik dužan bez odgode predati onomu tko ju je izgubio, odnosno vlasniku stvari, ako po znakovima na stvari ili iz drugih okolnosti može za njega saznati, a nije mu teško dostupan
 - nalaznik koji nije nađenu stvar predao onom tko ju je izgubio, odnosno njezinu vlasniku, dužan ju je bez odgode predati najbližem nalaznom uredu osobno ili putem osobe u čijim ju je prostorijama, prijevoznom ili sličnom sredstvu našao, a koja će je predati nalaznom uredu u ime nalaznika (nalaznik jedino nije dužan predati nalaznom uredu stvar čija je vrijednost prema općem shvaćanju zanemariva)
 - nalazni ured dužan je nađenu stvar primiti u plog, te čuvati za onoga koji ju je izgubio iz posjeda, odnosno za njezinu vlasnika, kao i poduzeti sve mjere radi očuvanja stvari
 - stvari koje neće ili ne može sam čuvati, nalazni će ured povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru
 - ako je nađena stvar pokvarljiva ili su za njezino čuvanje ili održavanje potrebni troškovi nerazmjerni njezinoj vrijednosti, stvar će se prodati na javnoj dražbi i za nju dobiveni novac položiti u sud
- nalaznik ima pravo na nalazninu i učinjene nužne troškove u vezi s pronađenom stvari: nalaznik ima pravo na nalazninu u visini od 10% od prometne vrijednosti stvari, a i na naknadu za nužne troškove koje je imao u svezi s nađenom stvari
 - osoba koja je dužna platiti nalazninu može zahtijevati da se iznos nalaznine pravično smanji kad bi nalaznina predstavljala nerazmjerno veliku korist s obzirom na prilike nalaznika i osobe koja je dužna platiti nalazninu, kao i okolnosti pod kojima je stvar izgubljena i nađena; ako se vrijednost nađene stvari ne može procijeniti ili ona postoji samo za njezinu vlasnika/osobu koja ju je izgubila, tada nalaznik može zahtijevati da se odredi pravični iznos nalaznine
 - osoba koja duguje troškove i nalazninu može se osloboditi te svoje obveze tako da se odrekne stvari, pa će se uzeti da se uopće nije ni javila
- glede povrata stvari, ZV propisuje:
 - ako se onaj koji je stvar izgubio ili je njezin vlasnik javi u roku od godine dana od objave oglasa i dokaže da je stvar izgubio iz posjeda, odnosno da je njezin vlasnik, predat će mu se stvar ili iznos dobiven njezinom prodajom, čim se od njega naplate svi nužni troškovi u svezi s nađenom stvari, kao i nagrada nalazniku (nalaznina)
 - u sumnji kojoj od više osoba treba predati nađenu stvar, ako okolnosti ne upućuju na koju drugu osobu, prednost ima ona koja ju je izgubila iz neposrednog posjeda
 - o predaji stvari osobi koja je dokazala da ju je izgubila iz posjeda, odnosno da je njezin vlasnik, nalazni ured dužan je odmah pisano obavijestiti nalaznika, te mu izručiti nalazninu
- predaja stvari nalazniku (u neposredni posjed):
 - ako se osoba koja je izgubila posjed stvari, a niti vlasnik stvari, ne jave u roku od godine dana od objave oglasa o nalazu stvari, ili ne dokažu svoje pravo na stvar ili odbiju primiti stvar, tada se nađena stvar, odnosno novac dobiven njezinom prodajom predaje u neposredni posjed nalazniku

¹⁴⁴ načelo trajnosti, 47. str.

¹⁴⁵ odreknuće od prava vlasništva pokretnine, 139. str.

- javi li se naknadno onaj koji je stvar izgubio ili njezin vlasnik, nalaznik mu mora vratiti stvar zajedno s dobivenim koristima, odnosno vratiti za nju dobiveni novac zajedno s kamatama, po odbitku nužnih troškova, a onaj kome je stvar vraćena dužan je platiti nalazninu

➤ **predaja stvari nalazniku i njegovo stjecanje vlasništva**

- nalaznik će nađenu stvar, odnosno za nju dobiveni novac (sa svim koristima i kamatama) steći u vlasništvo ako se, pored općih pretpostavki, ispune i sljedeće 2 posebne pretpostavke tog stjecanja:
 1. da je nalaznik ispunio sve zakonske dužnosti nalaznika:
nalaznik koji nije postupio po odredbama ZV o dužnostima i pravima nalaznika (čl. 134. do 136. i čl. 138. st. 2.), ne može steći pravo vlasništva stvari dosjelošću (niti ima pravo na nalazninu)
 2. da su ispunjene pretpostavke stjecanja vlasništva dosjelošću ¹⁴⁶
nađenu stvar, odnosno za nju dobiveni novac može nalaznik steći u vlasništvo pod pretpostavkama za stjecanje stvari putem dosjelošti
 - jesu li te pretpostavke (posjed određene kvalitete, njegovo trajanje u zakonom određenom vremenu, sposobnost objekta i subjekta za stjecanje dosjelošću) ispunjene, prosuđuje se po pravilima za stjecanje dosjelošću
 - jedino se poštenje nalaznikovog posjeda prosuđuje po posebnom kriteriju:
uzima se da je nalaznikov posjed nađene stvari pošten, ako on ne zna niti bi morao znati čija je stvar
- ako se ispune sve pretpostavke stjecanja, nalaznik je na temelju zakona (izvorno) stekao pravo vlasništva nađene stvari, odnosno novca u trenutku kad su se sve te pretpostavke ispunile

2.2. STJECANJE VLASNIŠTVA NAĐENOG BLAGA

čl. 140. ZV

- pravo vlasništva blaga stječe se na temelju zakona – no, blago nema status ničije stvari
- ono se u vlasništvo stječe slično kao i izgubljene stvari, ali su glede blaga (zbog njegove važnosti, koja nije samo novčana), postavljena **posebna pravila za stjecanje blaga nalazom**, a tek se podredno primjenjuju pravila za stjecanje izgubljenih stvari

➤ **blago**

- blagom se u smislu ovog Zakona smatraju novac, dragocjenosti i druge stvari od vrijednosti koje su bile skrivene tako dugo da se više ne može utvrditi tko im je vlasnik – blago mogu biti samo pokretnine koje ispunjavaju ove uvjete:
 - da su zadržale svoju samostalnost, ne postavši neodvojivim dijelom nekretnine u kojoj su bile skrivene (pritom se misli na sakrivenost u objektivnom smislu – blago nije samo ono što je netko baš namjerno sakrio, nego i ono što je bilo izgubljeno, ili se zbog nekih drugih okolnosti našlo u situaciji da je ljudima dugo bilo skriveno)
 - da se za njih s velikom vjerojatnošću može smatrati da su bile u nečijem vlasništvu (zato blago nisu stvari poput palih meteorita, mamutovih kosti i sl.)
- nisu blago pokretnine koje su skrivene u drugoj pokretnini – one su samostalni dijelovi te pokretnine, pa se predmnijeva da su u vlasništvu osobe koja je vlasnik cijele pokretnine u kojoj su skriveni ¹⁴⁷

➤ **nalaz blaga**

- nalaz blaga je čin uzeća stvari u posjed (aprehenzije)
- u tom pogledu vrijedi na odgovarajući način ono što je već rečeno o nalazu izgubljene stvari i o tome tko je nalaznik

➤ **dužnosti i prava u vezi s nalazom blaga**

- nalaznik je dužan:
 - uzeti nađeno blago u posjed za RH, čime ono, ako zaista nema vlasnika, postaje vlasništvo RH
 - bez odgode obavijestiti o nađenom blagu najbliži dostupni nalazni ured te po njegovoj naredbi predati posjed tog blaga, a do predaje poduzeti mjere koje su nužne da blago ne bi propalo, bilo oštećeno ili otuđeno – nalazni ured je dužan o nalazu blaga/arhivske građe od općeg kulturnog interesa odmah obavijestiti nadležno državno tijelo za zaštitu spomenika kulture/arhiv koji su ovlašteni te predmete uzeti u posjed i čuvanje, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno
- nalaznik i vlasnik nekretnine u kojoj je nađeno blago imaju:
 - pravo na primjerenu nagradu od RH, koja ne može biti manja od nagrade kakva bi bila za nađenu tuđu stvar ni veća od vrijednosti nađenoga blaga – jedna polovina te nagrade pripada nalazniku, a druga vlasniku nekretnine, ali ako je koji pokušao zatajiti nalaz blaga, on nema pravo ni na kakvu nagradu ni naknadu (ako je blago nađeno u zgradi koja je pripadnost zemljišta opterećenog pravom građenja, tada pravo na nagradu, umjesto vlasnika nekretnine, ima nositelj prava građenja na njoj)

¹⁴⁶ pretpostavke stjecanja u vlasništvo dosjelošću, 120. str.

¹⁴⁷ dijelovi stvari, 13. str.

→ pravo na naknadu nužnih troškova od RH

➤ **stjecanje vlasništva**

- nalaznikovim činom uzimanja blaga u posjed, RH na temelju zakona stječe pravo vlasništva tog nađenog blaga
- stekavši vlasništvo nađenog blaga, RH je postala dužnik naknade troškova i nagrade, što su obveze koje nije svojom voljom preuzela – zato joj zakon daje pravo abandona, kojim je ovlaštena osloboditi se tih obveza:
RH se može osloboditi svoje obveze da dade nalazninu i naknadu troškova za blago tako da se odrekne stvari, te da nalazniku i vlasniku nekretnine preda blago u samostalni suposjed
- predaja blaga u samostalan suposjed nalaznika i vlasnika nekretnine ima isti učinak kao kad nalazni ured preda nađenu stvar u posjed nalazniku – zato ZV propisuje: u tom će se slučaju na odgovarajući način primjenjivati odredbe ovog Zakona o predaji stvari nalazniku i o stjecanju vlasništva nađene stvari

2.3.5.3. Stjecanje priraštaja stvari u vlasništvo

1. PRIRAŠTAJ STVARI I STJECANJE VLASNIŠTVA

1.1. O PRIRAŠTAJU

čl. 148. ZV

- glede stvari u nečijem vlasništvu mogu nastupiti faktične promjene, izazvane prirodnim događajem ili ljudskom radnjom
 - o neke se promjene nastoje u tome da se od vlasnikove stvari nešto odvojilo, postavši nova stvar
 - o druge su pak sjedinjenja tuđih stvari ili tuđeg rada s vlasnikovom stvari
 - o treće znače propast stvari (prestanak njenog samostalnog postojanja) koja je do tada bila predmet nečijeg vlasništva
- takve faktične promjene izazivaju **stvarnopravne učinke**:
 - ako je propala stvar koja je bila predmet nečijeg prava vlasništva, tada više ne može postojati ni to pravo vlasništva, pa je stvarnopravni učinak apsolutni prestanak tog prava vlasništva
 - no, ako se do vlasnikove stvari nešto odvojilo u novu stvar, ili se s njom nešto tuđe sjedinilo, nastao je priraštaj vlasnikove stvari, bilo unutrašnji, bilo vanjski
- **unutrašnji priraštaj vlasnikove stvari**
- to je stvar koja proizlazi iz vlasnikove stvari, pa se činom odvajanja od nje osamostaljuje u novu stvar (taj čin može biti prirodni događaj ili ljudska radnja, namjerna ili nenamjerna)
- unutrašnji priraštaj vlasnikove stvari je od nje odvojeni plod i od nje odvojeni sastavni dio koji se osamostalio u novu stvar
- ako je odvajanjem od matične stvari samo nešto od njene supstancije (materije) uništeno, propalo, potrošeno, time nije nastao priraštaj vlasništva
- **vanjski priraštaj vlasnikove stvari**
- sjedinjenje s vlasnikovom stvari:
 - vanjski priraštaj je ono što je tuđeg došlo izvana i sjedinilo se s vlasnikovom stvari, izgubivši time svoju dosadašnju samostalnost – to sjedinjenje s vlasnikovom stvari može biti:
 - takvo da je tuđa stvar njoj prirasla tako da je postala njenim sastavnim dijelom – u ovom slučaju vlasnikova stvar zadržava svoj dotadašnji identitet, dok ga gubi tuđa stvar koja joj je prirasla
 - takvo da se tuđa stvar s vlasnikovom sjedinila u novu stvar – u ovom slučaju vlasnikova stvar gubi svoj identitet, zajedno s onim što joj je priraslo, pa prestaje postojati, pretvorivši se u novu stvar
 - takvo da je sjedinjenjem tuđeg rada s vlasnikovom stvari ta prerađena u novu stvar – vrijedi što i za drugi slučaj
 - sjedinjenje stvari je rezultat fizičkog odnosno kemijskog procesa, kojim se stvari sjedinjuju tako što se jedne drugima:
 - pripajaju (adiunctio, sjedinjenje u užem smislu)
 - pomiješaju (commixtio) ili se
 - smiješaju u jedno (confusio)
 - do sjedinjenja stvari dolazi djelovanjem prirodnih sila ili/i djelovanjem ljudi (namjernih ili nenamjernih)
 - je li sjedinjenjem tuđa stvar prirasla vlasnikovoj, postavši njenim sastavnim dijelom, ili su se stvari različitih vlasnika ujedinile u novu stvar? to ovisi o okolnostima slučaja i prosuđuje se po „općem shvaćanju“¹⁴⁸
 - ako su se stvari različitih vlasnika tako sjedinile da je jedna od njih i nakon toga nastavila svoje dotadašnje samostalno postojanje, a druga je postala njezinim dijelom, posrijedi je prirastanje sporedne stvari glavnoj (accessio), s odgovarajućim pravnim posljedicama¹⁴⁹
 - inače je sjedinjenjem nastala nova stvar, s tome odgovarajućim posljedicama (uz bok sjedinjenja u novu stvar stavljen je slučaj prerade vlasnikove stvari u novu stvar-proizvod¹⁵⁰, koja nastaje djelovanjem tuđeg rada na vlasnikovu stvar-materijal)

- **trajnost sjedinjenja:**

¹⁴⁸ stjecanje sjedinjenjem tuđe stvari s vlasnikovom u novu stvar, 118. str.

¹⁴⁹ opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari, 113. str. + građenje tuđim materijalom, 116. str.

¹⁵⁰ stjecanje nove stvari nastale tuđom preradom vlasnikove stvari, 118. str.

- sjedinjenje s tuđom stvari može biti:
 - a) privremeno – takvo je kad se može i smije uspostaviti stanje stvari koje je postojalo prije sjedinjenja
 - b) trajno (definitivno) – ako se to ne može ili ne smije učiniti; mogućnost razdvajanja, odnosno uspostave prijašnjeg stanja prosuđuje se po mješovitom faktično-gospodarskom kriteriju, uz dodatni pravni kriterij dopustivosti:
 ako se stvari koje su prerađene mogu bez nerazmjerno velikih troškova vratiti u prijašnje stanje, odnosno ako se one koje su sjedinjene, pomiješane ili smiješane mogu bez nerazmjerno velikih troškova rastaviti, svakom će se vratiti što je njegovo, a obveznopravna pravila određuju ima li tko pravo tražiti naknadu i od koga
 - dakle, da bi faktično-gospodarski kriterij bio zadovoljen, potrebno je dvoje:
 1. da bude faktično moguće sjedinjeno rastaviti tako da opet budu samostalne stvari sve one koje su se s drugima sjedinile, odnosno, kod prerade, da bude faktično moguće vraćanje prerađene stvari u stanje u kakvom je bila prije prerade¹⁵¹
 2. da troškovi tog rastavljanja, odnosno uspostave prijašnjeg stanja ne budu nerazmjerno veliki
 - prema pravnom kriteriju, potrebno je da razdvajanje, odnosno uspostava prijašnjeg stanja bude dopušteno; u pravilu, dopušteno je svako razdvajanje, odnosno vraćanje u prijašnje stanje koje je faktično moguće, ali ih može proglasiti nedopuštenima zakon ili odluka suda ili druge vlasti utemeljena na zakonu:
 kad je netko tuđe stvari preradio, sjedinio sa svojim, pomiješao ili smiješao s njima tako da je time nastala nova stvar osobite umjetničke ili druge kulturne vrijednosti koja bi propala povratom u prijašnje stanje prerađenih, odnosno rastavljanjem sjedinjenih, pomiješanih ili smiješanih stvari, tada on ima pravo zahtijevati da sud odluči da se ne dopusti uspostava prijašnjeg stanja, odnosno rastavljanje stvari
- razlikovanje privremenog i trajnog sjedinjenja je važno jer zakon daje pravni temelj samo za stjecanje trajnog vanjskog priraštaja, a, prema općem pravilu ZV, stjecanje tuđeg u vlasništvo moguće je samo na valjanom pravnom temelju:

ako za to nema pravni temelj stjecanja, onaj tko tuđe pokretne stvari preradi, sjedini sa svojim, pomiješa ili smiješa s njima, ili se to dogodilo bez njegove volje, nije time dobio nikakvo pravo na tuđe

1.2. O STJECANJU VLASNIŠTVA PRIRAŠTAJA

- nastanak priraštaja izaziva stvarnopravne učinke – u prvom redu, to je stjecanje vlasništva
- naime, priraštaj ne nastaje kao ničija stvar, nego ga već u trenutku nastanka u svoje vlasništvo stječe na temelju zakona osoba kojoj se glede tog priraštaja ispune zakonom određene pretpostavke za njegovo stjecanje u vlasništvo na temelju zakona (dakako, ako ga nitko ne stekne na kojem drugom pravnom temelju)
- pravila o stjecanju vlasništva priraštaja temelje se na ova **2 načela**:
 - 1. načelo supstancije**
 - u skladu s načelom slijeđenja¹⁵², pravo vlasništva se veže uz stvar koja je njegov predmet i slijedi tu stvar dok ona postoji (a stvar postoji dok postoji njezina supstancija, materija)
 - prema tome, ako se oblik stvari promijeni ili uništi (npr. odvajanjem nečeg od nje), ali preostane njena supstancija sposobna da bude samostalnim predmetom prava vlasništva, pravo vlasništva ostaje vezano uz tu supstanciju
 - na tom načelu supstancije temelji se pravilo ZV da onaj tko ima pravo vlasništva na nekoj stvari, ima ga time i na svim njenim pripadnostima, ako zakonom nije drukčije određeno¹⁵³ – dakle, vrijedi pravilo da:
 - unutrašnji priraštaj (plodovi i dr.) pripada onom od čije se stvari odvojio u novu stvar, a
 - vanjski priraštaj pripada onom s čijom se stvari sjedinio izgubivši dotadašnji identitet (načelo atrakcije, privlačenja, koje je inačica načela supstancije), odnosno onom čiji je materijal prerađen u novu stvar
 - 2. proizvodno načelo**
 - glede priraštaja koji je proizvod nečijeg rada, pravila izvedena iz načela supstancije korigirana su proizvodnim načelom, koje traži da priraštaj koji je proizvod (plod, prerađevina) nečijeg rada pripadne u vlasništvo onom tko ga je proizveo, ako nije što drugo ugovoreno
 - tako stvarnopravni učinak odvajanja plodova od stvari i nastanka prerađevine preradom tuđe stvari ide u prvom redu u korist proizvođača (iako ne uvijek, i ne uvijek samo u njegovu korist), za razliku od načela supstancije (gdje stvarnopravni učinak ide u korist vlasnika stvari, a obveznopravni u korist proizvođača)
- pravo vlasništva priraštaja stječe neka osoba na temelju zakona, ako i kada su u njezinu korist ispunjene:
 1. opće pretpostavke stjecanja vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj) i
 2. posebne pretpostavke stjecanja priraštaja na temelju zakona – to su ove pretpostavke:
 - da je nastao neki određeni priraštaj vlasnikove stvari (unutrašnji ili vanjski)
 - unutrašnji (odvajanjem od nje – odvojeni plod ili odvojeni dio vlasnikove stvari) ili

¹⁵¹ dijelovi stvari, 13. str.

¹⁵² načelo slijeđenja, 3. str. + stvar, 13. str.

¹⁵³ pripadnosti stvari, 13. str.

- vanjski (sjedinenjem s njom – tuđa stvar koja je prirasla vlasnikovoj, nova stvar nastala sjedinjenjem vlasnikove s tuđom ili nova stvar nastala tuđom preradom vlasnikove stvari)
 - da je taj priraštaj trajne naravi
 - da ga nitko u trenutku njegova nastanka nije stekao u vlasništvo na nekom drugom pravnom temelju
 - da su ispunjene i daljnje posebne pretpostavke koju zakon (ZV) traži za stjecanje pojedinih vrsta priraštaja
- (neki čin stjecanja, koji bi služio kao način (modus) stjecanja, nije pretpostavka stjecanja vlasništva priraštaja)

- tko ispunjava zakonom određene pretpostavke za stjecanje priraštaja, stječe ga u vlasništvo/suvlasništvo ex lege, samom činjenicom da je priraštaj nastao, i to već u trenutku kad je nastao

2. STJECANJE ODVAJANJEM OD VLASNIKOVE STVARI

2.1. STJECANJE ODVAJANJEM

čl. 141., čl. 142. i čl. 143. ZV

- djelovanjem prirodnih sila ili/i ljudskim djelovanjem od (matične) stvari se mogu odvojiti njezini plodovi (fructus) i dijelovi
- takvi odvojeni plodovi i drugi dijelovi su unutrašnji priraštaj matične stvari – oni odvajanjem postaju nove samostalne stvari, pa time i samostalni objekti prava vlasništva i ograničenih stvarnih prava → zato je potrebno uspostaviti sustav pravnih temelja na stjecanje prava vlasništva na unutrašnjem priraštaju stvari, što čini ZV:

- na temelju supstancijalnog načela, ZV propisuje:
plodovi i sve što se odvoji od neke stvari pripada i nakon odvajanja njezinu vlasniku, ako nije što drugo određeno
 - dakle, stvar koja je nastala odvajanjem i osamostaljenjem ploda ili dijela nečije stvari, kad nastane, nije ničija stvar (i time slobodna na prisvajanje), nego odmah dolazi u nečije vlasništvo → ako nije što drugo određeno zakonom, ona nakon odvajanja pripada vlasniku matične stvari
- no, ako je o tome što drugo određeno valjanim pravnim poslom ili odlukom vlasti, na tom će pravnom temelju vlasništvo steći **osoba koju taj pravni posao ili odluka ovlašćuje na stjecanje**
- ako takav pravni temelj ne postoji, ili ako na njemu ne nastupi stjecanje, vlasnikom novonastale stvari postaje na temelju zakona osoba u pogledu koje su ispunjene zakonske pretpostavke za to → te zakonske pretpostavke su tako određene da u obzir kao stjecatelji dolaze osobe različitih kategorija, ali tako da jedne imaju prednost pred drugima:
 - potonje stječu unutrašnji priraštaj stvari samo ako ga ne stekne nitko tko bi po zakonu pred njima imao prednost
 - zakon gore navedenu primjenu supstancijalnog načela korigira proizvodnim načelom: posjeduje li neka druga osoba kao **samostalni posjednik** tuđu stvar od koje su se odvojili plodovi ili što drugo, ona je samim odvajanjem postala vlasnikom odvojenoga (ali ne ako u tom času nije bila poštenim posjednikom tuđe stvari)
 - zbog daljnje korekcije proizvodnim načelom, ZV propisuje: iznimno, vlasnik, odnosno samostalni posjednik stvari ne stječu vlasništvo plodova i drugoga što se od stvari odvojilo, ako vlasništvo toga stekne za sebe neka druga osoba po pravilima ZV o stjecanju na temelju ograničenog stvarnog prava i na temelju obveznog prava:
 - ako se ispune sve zakonske pretpostavke, vlasništvo unutrašnjeg priraštaja stvari ex lege stječe **nositelj ograničenog stvarnog prava na stvari** (npr. prava plodouživanja):
 - kome na temelju njegova ograničenoga stvarnog prava pripada pravo na vlasništvo plodova ili drugih dijelova neke tuđe stvari, taj postaje njihovim vlasnikom kad se odvoje od vlasnikove stvari; ali ako ga njegovo pravo samo ovlašćuje da uzme plodove ili dijelove neke stvari u vlasništvo, oni će postati njegovi tek kad ih za sebe ubere
 - međutim, posjeduje li stvar od koje su se odvojili plodovi, ili što drugo, neka druga osoba kao da je nositelj ograničenoga stvarnog prava na temelju kojega bi joj pripadalo vlasništvo plodova ili drugih dijelova te stvari, ona je samim odvajanjem postala vlasnikom odvojenoga, ali ne ako u tom času nije bila poštenim posjednikom tuđe stvari
 - nositelj ograničenoga stvarnog prava na stvari, odnosno druga osoba koja stvar posjeduje kao da je nositelj takva prava ne stječu vlasništvo plodova i drugoga što se od stvari odvojilo, ako vlasništvo toga stekne za sebe neka druga osoba po pravilima ZV o stjecanju na temelju obveznog prava:
 - ispred svih navedenih osoba, prednost pri stjecanju vlasništva ima **obveznopravni ovlaštenik** kojeg njegovo obvezno pravo (npr. pravo zakupa) ovlašćuje na stjecanje unutrašnjeg priraštaja stvari koja mu je na temelju tog prava dana u nesamostalan posjed:
 - tko na temelju nekog obveznog prava ima unutrašnji priraštaj stvari koja mu je predana u posjed, a posjeduje je u času odvajanja tih plodova ili dijelova, stekao ih je u vlasništvo samim odvajanjem; nema li u tom času stvar u posjedu, steći će ih tek kad ih primi u posjed

- međutim, posjeduje li stvar od koje su se odvojili plodovi, ili što drugo, neka druga osoba kao da je ona nositelj obveznog prava na temelju kojega bi joj pripadalo vlasništvo plodova ili drugih dijelova te stvari, ona je samim odvajanjem postala vlasnikom odvojenoga, ali ne ako u tom času nije bila poštenim posjednikom tuđe stvari

2.2. STJECANJE UBIRANJEM (percepcijom, uzimanjem, aprehenzijom)

- neke osobe ovlaštene su za sebe ubrati (dakle uzeti u samostalan posjed) plodove ili druge pripadnosti stvari koja nije njihovo vlasništvo – ako se one posluže tim pravom, one činom ubiranja (i u tom trenutku) stječu pravo vlasništva na tome što su ubrale
- to stjecanje se zbiva na temelju zakona, ali ne po općim pravilima stjecanja priraštaja, nego ono ima posebni pravni temelj u nekom pravu koje temeljem zakona ovlašćuje na ubiranje i stjecanje ubranoga → tako zakon, s obzirom na njihovo stvarno pravo, ovlašćuje ove osobe na stjecanje vlasništva ploda njegovim ubiranjem (izvršenim u granicama dane ovlasti):
 - ovlašteniku prava služnosti uporabe ¹⁵⁴
 - nositelju založnog prava na pokretnoj stvari koju neposredno posjeduje ¹⁵⁵
 - nositelju založnog prava izjednačenog s pokretninom ¹⁵⁶
 - vlasniku glede granja i korijenja tuđeg drveća i ostalog raslinja koje je istrгнуo iz svojeg zemljišta ¹⁵⁷
 - posjedniku tuđe stvari ¹⁵⁸ – također u nekim situacijama ima pravo odnošenja (ius tollendi), koje ga tada ovlašćuje da odvoji i za sebe uzme pripadnost tuđe stvari koju posjeduju; na temelju (i u granicama) njegovog prava odnošenja, činom uzimanja (aprehenzije) u svoj posjed s voljom da uzeto stekne za sebe, posjednik izvorno stječe pravo vlasništva na onom što je odvojio i uzeo za sebe
- ubiranje je odvajanje koje se zbiva ljudskim činom uzimanja stvari u posjed – ono se može sastojati:
 - samo u uzimanju u posjed
 - u odvajanju (separaciji) i uzimanju u posjed
- kad čin ubiranja implicira odvajanje od matične stvari nečeg što je do tada bila njena pripadnost (neodvojeni plod, dio stvari), moglo bi se postaviti pitanje: tko stječe vlasništvo, ovlaštenik na stjecanje odvajanjem ili ovlaštenik na stjecanje ubiranjem?
 - npr. ako ovlaštenik prava služnosti uporabe ubere za sebe neke plodove stvari koja je opterećena tim njegovim pravom služnosti, pa taj njegov čin implicira i odvajanje tih plodova od te stvari, mogla bi iskrsnuti dvojba: je li vlasništvo tih plodova stekao on, ili npr. vlasnik te stvari?
 - međutim, ta dvojba je samo prividna:
 - osobe ovlaštene na stjecanje vlasništva ubiranjem (pa tako i ovlaštenik služnosti uporabe) imaju u tom svojem pravu posebni pravni temelj za svoje stjecanje vlasništva ubiranjem
 - naprotiv, osobe koje bi priraštaj stekle na temelju zakona odvajanjem (dakle i vlasnik matične stvari), stječu ga samo ako nitko nije na kojem drugom pravnom temelju stekao priraštaj u trenutku njegova nastanka
 - stoga, kad je izvršen čin ubiranja, pravo vlasništva ubranog je stekao onaj tko je na posebnom pravnom temelju bio ovlašten steći vlasništvo ubiranjem (u našem primjeru: ovlaštenik služnosti uporabe), a ne onaj s općim pravnim temeljem
 - no, ako je netko izvršio čin ubiranja priraštaja, ali nije time stekao vlasništvo onog što je ubrao (jer nema pravo koje ga ovlašćuje na to), tada je odvajanjem priraštaja koje je izvršeno činom ubiranja vlasništvo stekao onaj glede kojeg su se ispunile zakonske pretpostavke stjecanja priraštaja odvajanjem

3. STJECANJE PRIRASTANJEM TUĐE STVARI VLASNIKOVOJ

pojam prirastanja sporedne stvari glavnoj:

O prirastanju (akcesiji) sporedne stvari glavnoj govori se kad se dvije (ili više) stvari tako sjedine da jedna od njih nastavi svoju dotadašnju egzistenciju, a druga trajno prestane postojati kao samostalna stvar, pretvorivši se u sastavni dio prve stvari.

- prije prirastanja, postoje glavna stvar i sporedna stvar (prirast, accessio) koja je prirasla glavnoj stvari
- nakon trajnog (neodvojivog) prirastanja, postoji samo glavna stvar, koja sadrži i sporednu stvar ili bar njenu vrijednost
 - dakle, glavna stvar nastavlja svoju dotadašnju egzistenciju, samo je sada veća, bolja, vrijednija
 - sporedna stvar je prirastanjem glavnoj stvari prestala samostalno postojati; postala je sastavni dio glavne stvari

opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari:

čl. 150. st. 1. ZV

¹⁵⁴ stjecanje plodova i drugih koristi, 190. str.

¹⁵⁵ pravo na ubiranje plodova i drugih koristi od zaloga, 226. str.

¹⁵⁶ ovlasti i dužnosti u stadiju osiguranja, 253. str.

¹⁵⁷ grane i korijenje, 135. str.

¹⁵⁸ protuzahtjevi poštenog posjednika ..., 127. str. + građenje na tuđem zemljištu, 115. str. + nepošteni graditelj i nepošteni vlasnik, 116. str.

kad uspostava prijašnjega stanja, odnosno rastavljanje nije moguće bez nerazmjerno velikih troškova, a nije nastala nova stvar nego je postojećoj stvari kao glavnoj prirasla druga stvar postavši njezinom pripadnošću, ili su u nju uloženi tuđi rad ili sredstva,

- vlasništvo glavne stvari postoji i dalje, protežući se i na sve ono što je toj stvari priraslo ili je u nju uloženo, a
- obveznopravna pravila određuju tko ima pravo tražiti naknadu i od koga

posljedice prirastanja sporedne stvari glavnoj:

- ako je trajno nečija stvar prirasla, kao sporedna, tuđoj stvari kao glavnoj, to ima 2 komplementarne stvarnopravne posljedice:
 - 1) pravo vlasništva glavne stvari širi se i na to što joj je priraslo (njezin vanjski priraštaj) i
 - 2) prestaje dotadašnje pravo vlasništva na stvari koja je tim prirastom trajno izgubila svoju samostalnost ¹⁵⁹
- do tih posljedica dolazi djelovanjem načela atrakcije (inačice načela supstancije)
 - glavna stvar je trajno „privukla u sebe“ sporednu, tj. supstancija sporedne stvari se trajno uključila u supstanciju glavne
 - time je i pravo vlasništva glavne stvari privuklo pravo vlasništva sporedne stvari – dakle, pravilo je da priraštaj slijedi pravnu sudbinu glavne stvari (accessio cedit principali)
- protezanje vlasništva glavne stvari na sporednu stvar izaziva daljnje stvarnopravne i obveznopravne učinke:
 - stvarnopravni učinci → osim vlasništva, na sporednu stvar koja je prirasla glavnoj protegnula su se i sva stvarna prava koja terete glavnu stvar ¹⁶⁰, a istovremeno je (kao naličje toga) s prestankom samostalne egzistencije sporedne stvari prestalo dotadašnje pravo vlasništva, a s njim i daljnja prava koja su teretila tu stvar
 - stvarnopravne učinke prirastanja prate i obveznopravni učinci – oni uspostavljaju ravnotežu u imovinama stjecatelja i gubitnika prava vlasništva i drugih stvarnih prava:
 - zahvaljujući tome, vlasnik glavne stvari ne stječe priraštaj besplatno – za njega na temelju zakona nastaje obveza da bivšem vlasniku sporedne stvari naknadi korist koju ima od prirastanja (obveza iz stjecanja bez osnove, versio in rem), a eventualno mu duguje i naknadu nanesene štete (ako su ispunjene sve pretpostavke odgovornosti)
 - tko ima, a tko nema pravo tražiti naknadu zbog prirasta, koliku i od koga, uređuju obveznopravna pravila

što može kao sporedna stvar prirasti tuđoj stvari kao glavnoj?

- prirastanje sporedne stvari glavnoj može biti:
 - prirastanje pokretnine pokretnini
 - prirastanje pokretnine nekretnini
 - prirastanje nekretnine nekretnini
- ono što vrijedi za prirastanje pokretnine pokretnini/nekretnini, na odgovarajući način vrijedi i za ulaganje rada/novca u stvar:
 - ulaganje u neku pokretninu/nekretninu izjednačeno je s prirastanjem toj stvari ¹⁶¹ – ona stvar u koju se ulaže je uvijek glavna, a uloženi rad/novac se tretiraju kao sporedna stvar, koja je prirasla stvari u koju je uloženo; samim ulaganjem ne nastaje nikakvo stvarno pravo na stvari u koju je ulagano
 - ipak, jedna je bitna razlika između prirastanja i ulaganja rada/novca → uloženi rad/novac se nikad ne mogu u naturi odvojiti, pa su u stvarnopravnom smislu izgubljeni za ulagača (što znači da mu pripada samo na naknadu, dakle na vraćanje vrijednosti, prema obveznopravnim pravilima)

3.1. PRIRASTANJE POKRETNINE POKRETNINI

- pokretnine različitih vlasnika mogu se djelovanjem prirodnih sila ili/i ljudskog rada tako sjediniti da jedna priraste drugoj; klasični primjer je bojanje tuđe stvari svojom bojom (tinctura), ali prirastanje se može dogoditi u svim slučajevima u kojima se dogodi sjedinjenje u užem smislu, miješanje krutih stvari i miješanje tekućina, kao i ulaganje rada/novca u pokretninu
- ovdje vrijedi sve što je općenito rečeno o prirastanju sporedne stvari glavnoj
- bitno je napomenuti da se može postaviti pitanje: koja je od dviju sporednih pokretnih stvari glavna, a koja sporedna? u slučaju spora, smatra se da je glavna stvar ona koja, po prevladavajućim shvaćanjima u prometu (životu), određuje bit cjeline
- i suvlasnički (idealni) dio pokretnine može prirasti ostalim suvlasničkim dijelovima ¹⁶² – napusti li suvlasnik svoj suvlasnički dio pokretnine, taj prirasta dijelovima ostalih suvlasnika razmjerno suvlasničkim dijelovima, i to ex lege u trenutku napuštanja

¹⁵⁹ trajni gubitak samostalnosti stvari, 140. str.

¹⁶⁰ građenje tuđim materijalom, 116. str.

¹⁶¹ opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari, 113. str.

¹⁶² napušteni suvlasnički dijelovi pokretnina, 107. str.

(suvlasnički dio je napušten kad suvlasnik očituje svoju volju da se odriče svog suvlasničkog dijela određene stvari, napuštajući ujedno svoj samostalni posjed, odnosno suposjed te stvari)

3.2. PRIRASTANJE POKRETNINE NEKRETNINI

- pravnu sudbinu prirasta nekretnini određuje načelo jedinstvenosti nekretnine ¹⁶³ – superficies solo cedit
- stoga, ono tuđeg što se trajno spoji s vlasnikovom nekretninom sporedna je stvar koja je prirasla nekretnini kao glavnoj stvari, pa time vlasnik nekretnine stječe pravo vlasništva na tom priraštaju; priraštaj može biti:
 - a) tuđa pokretnina
 - b) tuđi rad/novac uložen u vlasnikovu nekretninu – ulaganje svog rada/novca u tuđu stvar može dovesti do stjecanja prava vlasništva / suvlasništva te nekretnine samo na posebnom pravnom temelju (vrijedi sve što je općenito rečeno o akcesiji)
- ipak, u pogledu pojedinih nekretnina moguće je da budu uspostavljene iznimke od načela njihove jedinstvenosti ¹⁶⁴, naime da građevine ili strojevi budu pravno odvojeni od zemljišta s kojim su fizički spojeni, pa da ne pripadaju istom vlasniku kojem pripada zemljište – tada će pravni učinak prirastanja pokretne nekretnine djelovati samo glede onog na što se iznimka ne odnosi, a glede onog na što se odnosi tek kad prestane djelovati iznimka
- slučajevi prirasta pokretne tuđoj nekretnini su:
 - sijanje i sadenje na tuđem zemljištu
 - izgradnja zgrade na tuđem zemljištu (inaedificatio)
 - ugradnja tuđeg materijala

3.2.1. sijanje i sadenje na tuđem zemljištu

čl. 158. ZV

- biljke koje puste korijenje u nekom zemljištu vlasništvo su onoga čije je to zemljište ¹⁶³, bez obzira na to čije je bilo sjeme ili sadnice, a odnos s vlasnikom sjemena ili sadnica prosuđivat će se prema obveznopравnim pravilima ¹⁶⁵ (što je određeno za biljke koje su pustile korijenje, vrijedi i za one koje se ne mogu od nekretnine odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova)

3.2.2. izgradnja zgrade na tuđem zemljištu

čl. 152., čl. 153., čl. 154., čl. 155., čl. 157. ZV

- zgrada je prirast zemljišta na kojem je izgrađena, a stjecanje vlasništva je pravna posljedica tog prirastanja
- po općem načelu jedinstvenosti nekretnine (superficies cedit solo), zgrada bi trebala pripadati onom tko je vlasnik zemljišta, ali su posebno regulirane pravne posljedice izgradnje zgrade na tuđem zemljištu → ta regulativa je postavljena za slučaj da je zgrada izgrađena na tuđem zemljištu, ali pravna sudbina tog zemljišta sa zgradom nije određena na nekom drugom pravnom temelju (npr. na temelju ugovora o ortaštvu i sl.):
 - zemljište je **tuđe**:
 - ako graditelj zgrade nije vlasnik tog zemljišta,
 - ako graditelj nije isključivi vlasnik tog zemljišta, a i
 - ako graditelj jest vlasnik zemljišta, ali netko drugi ima na tom zemljištu pravo građenja → kako je pravo građenja pravno izjednačeno sa zemljištem ¹⁶⁶, ZV propisuje da, kad je građeno na zemljištu opterećenom tuđim pravom građenja, sve što se odnosi na građenje na tuđem zemljištu analogno vrijedi za građenje na tuđem pravu građenja (tj. nositelju prava građenja pripadaju prava i obveze vlasnika zemljišta)
 - sa stajališta ZV smatra se **zgradom** svaki građevinski objekt koji se razmjerno trajno povezao sa zemljišnom česticom na njezinoj površini ili ispod nje (dakle, uređenje se ne odnosi samo na zgrade u užem smislu)
 - zgrada je **izgrađena** kad je dovedena u takvo stanje da ju je moguće rabiti za svrhu kojoj takve zgrade redovito služe (stambenu za redovito stanovanje, poljoprivrednu za redovitu poljoprivrednu namjenu, most za redoviti način prelaženja)
 - dok gradnja traje, posrijedi je ugrađivanje materijala u vlasnikovo zemljište, s odgovarajućim učincima
 - uz to, neovlašteno građenje na tuđem zemljištu je nesumnjivo povreda prava vlasništva na tom zemljištu, pa vlasnik zemljišta ima pravo na sudsku zaštitu – on može zahtijevati da graditelj prestane s uznemiravanjem njegova vlasništva, a i da mu preda u posjed zemljište sa svime što se sa zemljištem trajno spojilo ¹⁶⁷, kao i da mu naknadi štetu, ako su ispunjene pretpostavke obveznog prava

¹⁶³ zemljišna čestica i njezine pripadnosti, 15. str. + načelo jedinstvenosti nekretnine, 16. str.

¹⁶⁴ uspostava iznimki od načelne jedinstvenosti nekretnine, 17. str.

¹⁶⁵ posljedice prirastanja – obveznopравni učinci, 113. str.

¹⁶⁶ pravo građenja – pojam i obilježja, 201. str.

¹⁶⁷ vindikacijski zahtjev, 123. str.

➤ **pretpostavke stjecanja vlasništva izgradnjom zgrade na tuđem zemljištu**

- ako i kad je zgrada izgrađena na tuđem zemljištu, temeljem zakona će doći do stjecanja vlasništva izgradnjom zgrade, ako budu ispunjene ove pretpostavke:
 1. da je predmet za to sposoban
 2. da je stjecatelj za to sposoban
 3. da pitanje tko će biti vlasnik zemljišta sa zgradom nije riješeno na nekom drugom pravnom temelju
 4. da su ispunjene sve posebne pretpostavke koje za to stjecanje predviđa zakon
- glede ovog posljednjeg (4.), zakon različito određuje pravni učinak, ovisno o tome koliko su prigodom izgradnje zgrade na tuđem zemljištu postupali pošteno ili nepošteno graditelj zgrade i vlasnik zemljišta na kojem je graditelj gradio: moguće su 3 situacije, od kojih prva redovito postoji kod izgradnje zgrade, a ostale dvije postoje tek iznimno:
 1. građenje na tuđem zemljištu → vlasnik zemljišta ne zna da netko samovlasno gradi zgradu na njegovom zemljištu: zgrada koju netko bez znanja i volje vlasnika zemljišta izgradi na tuđem zemljištu pripada vlasniku tog zemljišta
- dakle, u slučaju izgradnje zgrade na vlasnikovom zemljištu bez znanja i volje vlasnika, u potpunosti vrijedi načelo superficies solo cedit, neovisno o tome je li graditelj znao da gradi na tuđem zemljištu ili nije
- u ovom slučaju vlasnik ima sljedeća prava:
 - vlasnik ima pravo zahtijevati da mu se preda u posjed njegovo zemljište sa zgradom, a graditelj će moći od vlasnika tražiti naknadu, ako je na to ovlašten po pravilima obveznoga prava
 - vlasnik koji za to ima pravni interes može, umjesto navedenog, zahtijevati uspostavu prijašnjega stanja, pa će graditelj biti dužan po tom zahtjevu postupiti, ne tražeći naknade za to, ali je ovlašten uzeti sav materijal koji je bio njegov
 - vlasnik ima i pravo na naknadu štete koju je pretrpio izgradnjom zgrade na njegovom zemljištu: pravo vlasnika na naknadu od graditelja prosuđuje se po pravilima obveznoga prava
- 2. pošteni graditelj i nepošteni vlasnik: ako je vlasnik zemljišta znao za građenje, a nije bez odgode zabranio daljnju gradnju poštenom graditelju, zemljišna čestica sa zgradom koja je na njoj izgrađena pripada graditelju, a prijašnji vlasnik zemljišta ima samo pravo zahtijevati naknadu tržišne vrijednosti zemljišta
- ovdje dolazi do inverzne primjene načela superficies solo cedit → pošteni graditelj će činjenicom izgradnje zgrade steći pravo vlasništva cijele nekretnine, dakle i zemljišta čiji je vlasnik bio pošten (to se događa ne zato što bi zgrada bila tretirana kao glavna stvar u odnosu na zemljište, nego zato što se pošteni graditelj pogađuje nasuprot nepoštenom vlasniku zemljišta)
 - graditelj je pošten, ako nije znao ni morao znati da gradi na tuđem zemljištu
 - vlasnik zemljišta je nepošten, ako je znao za gradnju, a nije je bez odgode zabranio
- 3. nepošteni graditelj i nepošteni vlasnik: ako graditelj nije bio pošten, zgrada je pripala vlasniku zemljišta i kad nije bez odgode zabranio gradnju, no vlasnik zemljišta tada nema pravo zahtijevati uspostavu prijašnjega stanja
- dakle, iznimka učinjena u korist poštenog graditelja koji gradi na zemljištu nepoštenog vlasnika ne postoji i u korist nepoštenog graditelja koji gradi na zemljištu nepoštenog vlasnika → činjenica da je vlasnik zemljišta znao za gradnju, ali je ipak nije zabranio, ne dovodi do nekakve „kompenzacije“ nepoštenja graditelja s nepoštenjem vlasnika
 - uostalom, vlasniku se njegovo ponašanje ne može suviše zamjeriti, jer on zapravo nije dužan išta poduzimati za zaštitu svog prava vlasništva – ono što se vlasniku predbacuje je njegovo dvosmisleno držanje, koje je nepoštenog graditelja poticalo da i dalje gradi, iako bi inače možda građenje prekinuo i smanjio štetu koju si sam nanosi
- to vlasnikovo nepoštenje ne sprječava vlasnika da postane vlasnikom i zgrade koju je drugi izgradio na njegovom zemljištu, ali utječe na ovlaštenja koja potom imaju i on i graditelj: graditelj je ovlašten uspostaviti prijašnje stanje o svom trošku i uzeti za sebe svoj materijal koji je bio ugradio u zgradu, ali ne nakon što protekne rok u kojem bi po pravomoćnosti odluke suda trebao dobrovoljno predati posjed zemljišta sa zgradom njezinu vlasniku
 - dakle, vlasnik će moći zahtijevati da mu graditelj preda u posjed zemljište sa zgradom, ali ne i da uspostavi prijašnje stanje zemljišta – kad vlasnik zatraži posjed, graditelj ima fakultativno ovlaštenje:
 1. predati zemljište sa zgradom i zahtijevati naknadu (ako je na to ovlašten prema obveznom pravu) ili
 2. uspostaviti prijašnje stanje zemljišta o svom trošku i uzeti za sebe svoj materijal, a zemljište predati vlasniku (graditelj ima to ovlaštenje samo do isteka paricijskog roka u kojem bi po pravomoćnosti odluke suda trebao predati posjed zemljišta sa zgradom njezinom vlasniku – taj rok djeluje prekluzivno na graditeljevo ovlaštenje)
- **prekoračenje međe građenjem**
- ako vlasnik izgradi zgradu na svojem zemljištu, ali pritom prekorači među i dijelom zgrade zahvati susjedovo zemljište, taj dio zgrade nije samostalna stvar, koja bi prirasla susjednom zemljištu → to je bitni dio cijele zgrade, koja je opet bitni dio zemljišta na kojem je izgrađena, pa i taj dio pripada onom kome pripada zemljište sa zgradom čiji je to dio
- takva situacija je specifična, pa je i specifično uređena zakonom:
 - ako je građenjem zgrade prekoračena međa i zahvaćen dio susjednoga zemljišta uz među, vlasnik susjednoga zemljišta ima pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja (jer je povrijeđeno njegovo pravo vlasništva tog zemljišta)

- dok ne bude potpuno provedena uspostava prijašnjega stanja, uzima se da je vlasniku zgrade do opoziva dana stvarna služnost imati dio svoje zgrade na susjednom zemljištu
- vlasnik susjednog zemljišta (zemljišta na kojem se nalazi dio tuđe zgrade) ima:
 1. pravo na naknadu u obliku novčane rente, a u visini zakupnine za zahvaćeno zemljište, koju je svagdašnji vlasnik zgrade dužan plaćati svagdašnjem vlasniku opterećenoga zemljišta sve dok postoji dio zgrade na tom zemljištu (time se ne dira u pravo na naknadu pretrpljene štete) – kako postoji dužnost plaćanja zakupnine, neprava stvarna služnost (imati dio svoje zgrade na tuđem zemljištu) koju ima vlasnik zgrade nije besplatna
 2. pravo zahtijevati da vlasnik zgrade otkupi cijelo njegovo zemljište po tržišnoj cijeni
- vlasnik zgrade koji je bio pošten graditelj ima alternativno ovlaštenje, ako vlasnik zemljišta zahtijeva uspostavu prijašnjeg stanja: ako je vlasnik zemljišta zahtijevao uspostavu prijašnjega stanja, a ta nije moguća bez znatnije štete za ostali dio zgrade ili nerazmjerno velikih troškova, i vlasnik zgrade koji je bio pošten graditelj može
 - otkupiti po tržišnoj cijeni cijelu zemljišnu česticu koja je zahvaćena dijelom njegove zgrade ili
 - uspostaviti prijašnje stanje na zahtjev vlasnika zemljišta

3.2.3. građenje tuđim materijalom

čl. 150. st. 2. i 3., čl. 156. ZV

- građenje tuđim materijalom:
 - ako vlasnik zemljišta izgradi na njemu zgradu tuđim materijalom, i uopće ako ugradi u svoju nekretninu tuđu stvar koja se ne može odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova, ili je ugradi tko drugi, vlasništvo nekretnine proteže se i na to, a bivšem vlasniku materijala, odnosno ugrađenih stvari pripada pravo potraživati naknadu po obveznopравnim pravilima
 - ta odredba na odgovarajući način vrijedi i u korist nositelja prava građenja koji je izgradio zgradu tuđim materijalom, odnosno u čiju je zgradu on ili tko drugi nešto tuđega ugradio
 - dakle, činjenica da je zgrada izgrađena od tuđeg materijala/da je nešto tuđega u nju ugrađeno ne utječe na vlasništvo nekretnine
 - ako je netko na svojem zemljištu izgradio zgradu, pa makar od tuđeg materijala, ona je ipak njegova, jer je dio njegovog zemljišta – materijal od kojeg je izgrađena zgrada prirastao je zemljištu kao glavnoj stvari, dakle postao je dio zemljišta:
 - ono što se od priraslog materijala može odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova, odvojivi je dio nekretnine, pa i dalje pripada onom čiji je bio i prije nego što je uporabljen za izgradnju zgrade, pa on može zahtijevati odvajanje ¹⁶⁸
 - no, ono što se od priraslog materijala ne može odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova, postalo je prirastanjem vlasništvo onog čija je nekretnina, a bivši vlasnik tog materijala ima tada samo obveznopravni zahtjev na naknadu tog materijala, ako je on opravdan po normama obveznog prava
- (što vrijedi za ulaganje materijala u tuđu nekretninu, vrijedi jednako i za ulaganje u nju tuđeg rada i novca)

➤ dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje u tuđu zgradu

- nitko ne može steći vlasništvo nekretnine ugradnjom svojih stvari (dakako ni tuđih), odnosno ulaganjem svog ili tuđeg rada, ili novca, u dogradnju, nadogradnju, preuređenje (adaptaciju) ili sanaciju zgrada, odnosno dijelova zgrada, u suvlasničkim, zajedničkim ili tuđim nekretninama
- dok je naš pravni poredak pripadao socijalističkom pravnom krugu, navedeno shvaćanje se sve više napuštalo (tj. udaljavalo od načela jedinstvenosti nekretnine), pa je npr. moglo postojati zasebno pravo vlasništva na stanu u potkrovlju
- takvo uređenje je imalo više mana nego prednosti, pa se ZV vratio načelu jedinstvenosti nekretnine (i superficies solo cedit):
 - dogradnjom, nadogradnjom ili preuređenjem (adaptacijom) zgrada, odnosno prostorija u suvlasničkim, zajedničkim ili tuđim zgradama, kao ni njihovom prigradnjom, ugradnjom, ili ulaganjem u njih, ne može se steći vlasništvo, ako nije što drugo odredio vlasnik dograđene, nadograđene, odnosno prigradene nekretnine
 - pripada li pravo na naknadu onomu tko je dogradio, nadogradio ili preuredio zgradu, odnosno prostoriju u suvlasničkim, zajedničkim ili tuđim zgradama, ili je ulagao u takvu zgradu ili prostoriju, određuju pravila obveznoga prava
- da bi se uklonile postojeće zapreke primjeni ovih tradicionalnih pravila, ZV propisuje: *od dana stupanja na snagu ovog Zakona mogu se odredbe propisa koji su na snazi, a različito uređuju pripadanje zgrada, odnosno dijelova zgrada od pripadanja zemljišta, tumačiti i primjenjivati samo u skladu s načelom jedinstvenosti nekretnine* ¹⁶⁹

3.3. PRIRASTANJE NEKRETNINE NEKRETNINI

čl. 145., čl. 146. i čl. 147. ZV

- prirastanje jedne nekretnine drugoj može se dogoditi djelovanjem prirodnih sila i/ili osoba, a osobito djelovanjem vode
- zapravo je riječ o nekoliko slučajeva u kojima se pod djelovanjem tijeka vode odvaja materija (zemlja i sl.) od jedne nekretnine i prirasta drugoj – to su ovi slučajevi:
 - naplav (alluvio),
 - otrgnuta zemlja (avulsum),

¹⁶⁸ trajnost sjedinjenja, 110. str.

¹⁶⁹ suzbijanje povreda načela jedinstvenosti nekretnine, 16. str.

- otok (insula in flumine nata, otok rođen u rijeci),
- napušteno korito (alveus derelictus)

1. naplav (alluvio)

- to je zemljište i druge stvari koje voda postupno, neprimjetno odnosi s jednog zemljišta i taloži ga na drugom: zemlja koju vodotok taloži na neku obalu pripada vlasniku obalnoga zemljišta
- pravilo o stjecanju naplava skoro i nema praktičnu svrhu; služi u prvom redu tome da daje pravnu kvalifikaciju posljedica prirodnog procesa naplavlivanja

2. otrgnuta zemlja (avulsum)

- to je komad zemlje koji je voda, osobito kod poplava i bujica, otkinula o nekog zemljišta, pa ga pripojila drugom zemljištu: otrgne li vodotok komad zemljišta i pripoji ga drugom zemljištu, vlasnik otrgnutoga komada zemljišta smije u roku od godine dana vratiti taj komad zemljišta – po proteku roka otrgnuti komad koji nije vraćen, postaje sastavnim dijelom zemljišta kojem je pripojen, pa se pravo vlasništva ovoga proteže i na taj komad

3. otok (insula in flumine nata, otok rođen u rijeci)

- u vodotoku može prirodnim ili umjetnim putem nastati otok, pa ako vodotok nije opće dobro (a u našem pravnom poretku vode jesu, ali vodotoci nisu opća dobra), tada taj otok pravno prirasta zemljištima koja leže duž tog otoka na obje obale:
 - nastane li otok u sredini vodotoka koji nije opće dobro, a posebnim zakonom nije ništa drugo određeno, tada otok pravno prirasta zemljištima koja leže duž toga otoka na obje obale po dužini zemljišta, a u širinu do polovine vodotoka
 - ako je otok nastao na jednoj polovini vodotoka, vlasnik bliže obale ima isključivo pravo na njega
- vlasnici obalnih zemljišta stječu pravo vlasništva na odnosnom dijelu otoka samom činjenicom trajnog nastanka otoka, i u času kada se to dogodilo – kako otok mora nastati trajno, odredbe o stjecanju priraštajem otoka nastalih u vodotoku ne primjenjuju se na otoke koji nastanu presušivanjem vode, ili diobom vode na više rukavaca, ili ako zemljišta budu poplavljena (jer tada dotadašnja prava ostaju nepromijenjena)

4. napušteno korito (alveus derelictus)

- to je korito koje je ostalo napušteno time što je vodotok prirodno ili umjetno skrenut, pa voda umjesto svojim dotadašnjim korito protječe preko zemljišta preko kojih nije do tada tekla – tada s jedne strane postoji ostavljeno korito (napušteno), a s druge strane su se nečije zemljišne čestice našle pod vodom, pa ZV za tu situaciju propisuje:
 - ako vodotok promijeni svoj tok, zainteresirani priobalni vlasnici imaju pravo da u roku od 3 godine vrate prijašnji tok o svom trošku, ako se to ne protivi planu regulacije toga vodotoka, niti odredbama posebnoga zakona
 - ne bude li uspostavljen prijašnji tok vode, vlasnici zemljišta koji zbog novoga toka trpe štetu imaju pravo na naknadu iz ostavljenog korita ili iz njegove vrijednosti, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno (osim u slučaju naknade, ostavljeno korito pripada vlasnicima obale u skladu s pravilima o stjecanju vlasništva otoka, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno)

4. STJECANJE SJEDINJENJEM TUĐE STVARI S VLASNIKOVOM U NOVU STVAR

čl. 149. i 151. ZV

nenamjerno suvlasništvo (communio incidens):

- ako uspostava prijašnjega stanja prerađenih, sjedinjenih, pomiješanih ili smiješanih stvari, odnosno njihovo rastavljanje, nije moguće ili nije dopušteno, a po općem je shvaćanju nastala nova stvar, tada, nema li pravnog temelja na kojem bi ta stvar pripala komu drugomu, ona pripada svim sudionicima u suvlasništvu, prema razmjeru vrijednosti njihovih stvari i korisnoga rada u času kad je od toga nastala nova stvar, a obveznopravna pravila određuju ima li neki suvlasnik pravo potraživati naknadu i od koga
 - dakle, nova stvar koja je nastala sjedinjenjem pokretnih stvari različitih vlasnika pripast će svim sudionicima u suvlasništvu ako budu ispunjene 3 pretpostavke:
 - da uspostava prijašnjeg stanja prerađenih, sjedinjenih, pomiješanih ili smiješanih stvari, odnosno njihovo rastavljanje, nije moguće ili nije dopušteno – ako je to moguće i dopušteno, svaki od vlasnika sjedinjenih stvari može ishoditi rastavljanje, te će se svakome vratiti što je njegovo¹⁷⁰
 - da je „po općem shvaćanju“ trajno nastala nova stvar
 - da nema pravnog temelja po kojem nova stvar pripala komu drugomu
 - ako dođe do takvog, nenamjernog suvlasništva, nastupaju 2 komplementarne pravne posljedice:
 1. prestaju dotadašnja prava vlasništva na stvarima koje su se sjedinile
 - svaki od dotadašnjih vlasnika koji su se neodvojivo sjedinile u novu stvar izgubio je time pravo vlasništva na stvari koje je do tada imao¹⁷¹
 - prestanak samostalne egzistencije stvari koje su se sjedinile u novu stvar, neminovno prati i prestanak:

¹⁷⁰ trajnost sjedinjenja, 110. str.

¹⁷¹ trajni gubitak samostalnosti stvari, 140. str.

- ograničenih stvarnih prava kojima su te stvari do tada bile opterećene: kad preradom, sjedinjenjem, miješanjem ili stvaranjem smjese, građenjem tuđim materijalom ili njegovom ugradnjom u vlastitu nekretninu prestane samostalno postojati pokretna stvar, prestaju i sva ograničena stvarna prava na njoj, osim onih koja po svojoj naravi mogu za predmet imati naknadu na koju bivši vlasnik ima pravo
- nekih obveznih prava: zajedno sa stvarju u slučaju prestaju i najam i zakup te stvari

(imaju li osobe čija su prava prestala pravo tražiti naknadu i od koga, određuju obveznopravna pravila)

2. svaki od vlasnika stvari koje su se sjedinile stekao je pravo vlasništva na novoj stvari u koju su se sjedinile

- do stjecanja vlasništva dolazi na temelj zakona, samim sjedinjenjem stvari u novu stvar
- naime, sa stajališta svakog vlasnika, ta nova stvar je doduše novi entitet, ali ona sadrži materiju (supstancu) njegove stvari, povezanu s materijom tuđih stvari
- dakle, s njegovog stajališta, nova stvar potječe od njegove stvari i tuđe s kojom se sjedinila; nova stvar je priraštaj njegove stvari, koja je propala dajući taj priraštaj – zato nova stvar ni jednog trenutka nije ničija stvar, nego se nastankom nove stvari osniva pravo vlasništva za sve vlasnike stvari koje su se sjedinile
- tako nalaže načelo supstancije¹⁷²

razvrgavanje suvlasništva:

- onom od suvlasnika čija je stvar krivnjom ostalih pretvorena u novu stvar, pripada pravo razvrgnuti to suvlasništvo tako:
 - da zadrži za sebe cijelu stvar, naknadivši drugima vrijednost njihovih dijelova, ili
 - da je ustupi njima uz naknadu
- nema li krivnje ni na jednoj strani, onaj čija je stvar više vrijedila ima pravo otkupiti cijelu stvar

5. STJECANJE NOVE STVARI NASTALE TUĐOM PRERADOM VLASNIKOVE STVARI

5.1. O PRERADI U NOVU STVAR

- **prerada** – pretvaranje jedne ili više pokretnih stvari u novu stvar preraditeljevim korisnim radom
- dakle, to je samo onaj utjecaj ljudskog rada na stvar koji je rezultirao time da je od dotadašnje pokretne stvari (materijala) nastala nova stvar, proizvod – je li nastala nova stvar, procjenjuje se, prema odredbi ZV, „po općem shvaćanju“
- ako nečija pokretnina bude prerađena u novu stvar, a nitko nije postao vlasnikom te nove stvari na kojem drugom pravnom temelju, zakon daje odgovor na pitanje tko je vlasnik stvari – ovdje su moguće 2 situacije.
 1. novu stvar je moguće vratiti u prijašnje stanje
 2. novu stvar nije moguće vratiti u prijašnje stanje
- **novu stvar je moguće vratiti u prijašnje stanje** ako su ispunjena oba kriterija za utvrđivanje trajnosti vanjskog priraštaja vlasnikove stvari: faktično-gospodarski i pravni kriterij¹⁷³
 - u tom slučaju primijenit će se načelo supstancije¹⁷⁴, po kojem vanjski priraštaj pripada onom čiji je materijal prerađen u novu stvar (tj. vlasniku prerađene stvari), pa će se vlasniku vratiti što je njegovo¹⁷³, čime će propasti rezultat prerade – to je pravedno, uzme li se u obzir da je preraditelj radio bez, ili i protiv volje vlasnika
 - no, bilo bi štetno uspostaviti prijašnje stanje, čime će propasti rezultat prerade, kad rezultat prerade ima naročitu kulturnu vrijednost – ovdje zakon ograničava načelo supstancije proizvodnim načelom¹⁷⁴, pa preraditelj može zahtijevati od suda odluku da uspostava prijašnjeg stanja nije dopuštena; takva sudska odluka će imati iste posljedice kao da uspostava prijašnjeg stanja nije moguća faktično ili gospodarski¹⁷⁵
- **novu stvar nije moguće vratiti u prijašnje stanje** ako nije ispunjen faktično-gospodarski ili/i pravni kriterij
 - tada je, sjedinjenjem vlasnikove stvari (materijala) i tuđeg korisnog rada, trajno (definitivno) nastala nova stvar, pa će se primijeniti pravila o stjecanju sjedinjenjem tuđe stvari s vlasnikovom u novu stvar¹⁷⁵:
 - stjecanje vlasništva nove stvari uređeno je kombiniranom primjenom načela: novu stvar nastalu preradom tuđe stvari u nenamjerno suvlasništvo stječu vlasnik prerađene stvari (načelo supstancije) i preraditelj njegove stvari (proizvodno načelo)
 - razvrgavanje suvlasništva:
 - bivši vlasnik stvari redovito nije kriv za preradu, pa mu zakon daje pravo na razvrgnuće suvlasništva tako da zadrži stvar i naknadi preraditelju vrijednost njegovog dijela ili tako da ustupi stvar preraditelju uz naknadu
 - međutim, preraditelj nema to pravo jer je njegov rad uzrokovao sjedinjenje tuđih stvari bez volje svih njihovih vlasnika, pa je i u slučaju kad se preradu stvari ne može pripisati baš njegovoj

¹⁷² načelo supstancije, 111. str.

¹⁷³ trajnost priraštaja, 110. str.

¹⁷⁴ načelo supstancije i proizvodno načelo, 111. str.

¹⁷⁵ stjecanje sjedinjenjem tuđe stvari s vlasnikovom u novu stvar, 118. str.

krivnji on ipak u nekom širem smislu „kriv“ za nastanak nenamjernog suvlasništva (zato nije primjenjiva ni odredba ZV za slučaj kad nema krivnje ni na jednoj strani)

5.2. PRERADA VIŠE STVARI RAZLIČITIH VLASNIKA U NOVU STVAR

- ako netko preradi više stvari različitih vlasnika u novu stvar, došlo je do sjedinjenja stvari različitih vlasnika u novu stvar s elementom prerade – ako između svih vlasnika materijala i preraditelja nije postojao pravni odnos koji bi određivao čiji će biti proizvod, stjecat će se proizvod na temelju zakona po pravilima za sjedinjenje u novu stvar, ali s tim da će ujedno i preraditelj eventualno steći dio prava vlasništva po pravilima o preradi
- vlasnici stvari i preraditelj se kod takvog stjecanja nalaze u sličnom, ali ne i u sasvim jednakom položaju
- element prerade u pravne učinke koji nastupaju u toj situaciji unosi ove **razlike**:
 1. ako su za to ispunjene pretpostavke, preraditelju (ne i vlasnicima prerađenih stvari) pripada pravo zahtijevati od suda odluku da uspostava prijašnjeg stanja nije dopuštena
 2. ako uspostava prijašnjeg stanja nije moguća ili nije dopuštena (jer je preraditelj ishodio takvu odluku suda), tada glede proizvoda prerade nastaje nenamjerno suvlasništvo preraditelja i svih vlasnika stvari koje su prerađene u novu stvar, i to tako da im suvlasnički dijelovi pripadaju „prema razmjeru vrijednosti njihovih stvari i korisnog rada u času kad je od toga nastala nova stvar“
 - preraditelju pripada suvlasnički dio samo ako je njegov rad na sjedinjenju stvari bio objektivno koristan, a bio je takav samo ako je vrijednost nove stvari veća od zbroja vrijednosti svih stvari koje su u nju sjedinjene; razlika u vrijednosti je tada rezultat njegovog korisnog rada (ako je preraditelj ujedno i bio neki od vlasnika prerađenih stvari, jer je s tuđima preradio svoju stvar u novu, on će imati pravo na suvlasnički dio koji mu pripada s obzirom na vrijednost njegove stvari, a uz to i na dio koji mu kao preraditelju pripada za njegov korisni rad)
 - ove stvarnopravne učinke će pratiti i nastanak zahtjeva za naknadu, ako na temelju obveznopravnih pravila proizlaze kakve tražbine suvlasnika, jednih prema drugima
 3. u slučaju razvrgnuća nenamjernog suvlasništva, pravo na diobu isplatom pripada nekrivim bivšim vlasnicima stvari, ali ne i preraditelju kao takvom (osim ako je on ujedno jedan od bivših suvlasnika, a nije kriv što je tuđe stvari preradio)

6. O PRAVNOM STATUSU PRIVREMENO SJEDINJENIH I PRERAĐENIH STVARI DO NJIHOVOG RASTAVLJANJA, ODNOSNO USPOSTAVE PRIJAŠNJEG STANJA

- sjedinjenjem stvari različitih vlasnika (prirastanjem sporedne stvari glavnoj, sjedinjenjem više stvari u novu stvar), a i preradom stvari u novu stvar, dolazi do stjecanja vlasništva samo ako je rezultat sjedinjenja/prerade razmjerno trajan – inače će se svakome vratiti što je njegovo, dakle dotadašnje vlasništvo (i ostala stvarna prava) nije prestalo tim sjedinjenjem/preradom
- no, sjedinjenje/prerada su se u materijalnom svijetu ipak zbili, pa se postavlja pitanje:

čija je stvar nakon tog privremenog sjedinjenja/prerade, a i na kojoj to stvari nadalje postoji dotadašnje pravo vlasništva nakon što mu je dotadašnji objekt (privremeno) izgubio svoju samostalnost?

➤ ako je došlo do samo privremenog sjedinjenja, jer se može i smije odvojiti ono što se sjedinilo:

- tada je stvar koja se privremeno sjedinila s tuđom postala odvojivi (nebitni) dio glavne stvari, odnosno nove stvari nastale sjedinjenjem, a na takvom dijelu mogu postojati drukčija stvarna prava nego na cijeloj stvari ¹⁷⁶ → zato svaki od bivših vlasnika sjedinjenih stvari i nakon sjedinjenja zadržava svoje dotadašnje pravo vlasništva na onom na čemu ga je imao, samo što je to sada odvojivi dio neke druge stvari
- kako je on i dalje vlasnik, on može odvojiti ili ishoditi odvajanje svog dijela – ali, dok takav dio ne bude odvojen od cijele stvari, djelovat će u odnosu prema poštenom trećem stjecatelju zakonska predmnjeva da je sve od čega se stvar sastoji u istom vlasništvu ¹⁷⁶, pa će on u tom slučaju steći cijelu stvar, bez obzira na prava druge osobe

➤ ako je došlo do privremene prerade, jer se može i smije odvojiti ono što je priraslo:

- ovdje je situacija drukčija, jer prerađena stvar nije postala odvojivi dio proizvoda, nego je prestala postojati, pretvorivši se u tu novu stvar, proizvod – iako je to privremeno, ipak postoji samo nova stvar, dok se ne uspostavi prijašnje stanje prerađene stvari
- u takvom slučaju, u pravu vlasništva proizvoda sudjeluje nekoliko osoba u ulogama prethodnog i potonjeg vlasnika ¹⁷⁷:
 - ulogu prethodnog vlasnika proizvoda imaju oni koji su na njemu stekli suvlasništvo preradom, jer su ga stekli pod negativnim, raskidnim (rezolutivnim) uvjetom da se ranije stanje ne uspostavi
 - ulogu potonjeg vlasnika proizvoda ima bivši vlasnik prerađene stvari – on će postati vlasnikom ako se stvar vrati u prijašnje stanje (što je pozitivan, odgodan i potestativan uvjet, jer ispunjenje ovisi o njegovoj volji, budući da je on taj koji ima pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja)
- odnos prethodnog i potonjeg vlasnika imat će samo relativno djelovanje, jer nisu ispunjene pretpostavke za apsolutno ¹⁷⁸:

¹⁷⁶ dijelovi stvari, 13. str. + pravila za zaštitu povjerenja u pravnom prometu, 13. str.

¹⁷⁷ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

¹⁷⁸ apsolutno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 92. str.

- zato su do uspostave prijašnjeg stanja (su)vlasnici samo oni koji su stekli suvlasništvo proizvoda (oni imaju ulogu prethodnog vlasnika) – oni su interno, u odnosu prema vlasniku prerađene stvari (potonjem vlasniku) vezani dužnostima prethodnog vlasnika prema potonjem, ali to ne djeluje prema trećima
- s uspostavom prijašnjeg stanja uvjet se ispunio – oni su bezuvjetni vlasnici stvari koja sada opet postoji, a prestalo je suvlasništvo proizvoda

2.3.5.4. Stjecanje u vlasništvo dosjelošću

čl. 130., čl. 159. i čl. 160. ZV

Dosjelost (uzukapija, lat. usucapio) je stjecanje prava vlasništva neke stvari neprekidnim samostalnim posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme.

pravni učinci stjecanja u vlasništvo dosjelošću:

- to su ovi pravni učinci:
 - neposredan učinak: stjecanje prava vlasništva stvari koju se samostalno posjedovalo, kojim se dotadašnja faktična vlast na stvari pretvara u pravnu vlast na njoj – naime, ako je posjed neke stvari trajao dovoljno dugo u situaciji u kojoj je postojalo dovoljno mogućnosti da ga se pravnim putem suzbije ako vrijeda nečije pravo, to pokazuje da taj posjed u biti nije u suprotnosti s pravnim odnosima koji postoje u pogledu te stvari, pa da vlast na njoj koja je samo faktična treba naknadno biti „ozakonjena“ putem dosjelosti, ako su ispunjenje sve zakonske pretpostavke za to
 - posredan učinak: osoba koja je do tada bila vlasnik gubi pravo vlasništva stvari koju je stekao dosjedatelj, a u pravilu prestaju i druga stvarna prava koja su teretila tu stvar – naime, stjecanje putem dosjelosti je izvorno stjecanje, kao i sva stjecanja vlasništva na temelju zakona za koja nije ništa posebno propisano¹⁷⁹
 - prema tome, tko stječe putem dosjelosti, ne izvodi svoje pravo iz prednikova prava, nego neovisno o njegovom pravu stječe ono i onoliko koliko posjeduje (quantum possessum, tantum praescriptum) – zato on u pravilu stječe vlasništvo stvari bez tereta koji su je do tada teretili, osim onih za koje je znao¹⁷⁹
 - raspolaganja dosjedatelja kojima je on opterećivao objekt svog posjedovanja dok još nije bio njegov, konvalidiraju u trenutku kad se ispune pretpostavke njegovog stjecanja putem dosjelosti (čl. 161. st. 3. ZV)¹⁸⁰
- pravni učinci dosjelosti nastupit će po samom pravu (ipso iure) čim se ispune sve pretpostavke stjecanja putem dosjelosti, jer dosjelost nije samo pravni naslov (titulus) stjecanja koje bi nastupilo tek nekim aktom (modusom) stjecanja, nego do stjecanja dolazi samom činjenicom da je nastupila dosjelost – ipak, na pravne učinke dosjelosti ne pazi se po službenoj dužnosti, nego samo na zahtjev ovlaštene osobe:
 - ovlaštenici na stavljanje tog zahtjeva su dosjedatelj ili njegov sveopći sljednik (univerzalni sukcesor), a i onaj tko je pojedinačni sljednik (singularni sukcesor) glede stvari stečene putem dosjelosti
 - zahtjev može biti stavljen u obliku tužbe upravljene na utvrđenje pravnih učinaka dosjelosti ili u obliku prigovora; kako su pravni učinci dosjelosti GP prirode, nadležan da odlučuje o njima je sud
 - kad stjecanje vlasništva nekretnine bude na zahtjev utvrđeno, moći će ga se upisati u z.k.:
 - tko stekne vlasništva nekretnine na temelju zakona, ovlašten je ishoditi upis stečenoga prava vlasništva u z.k.
 - vlasništvo nekretnine stečene na temelju zakona ne može se suprotstaviti pravu onoga koji je, postupajući s povjerenjem u z.k., u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još pravo koje je bilo stečeno na temelju zakona nije bilo upisano

pretpostavke stjecanja u vlasništvo dosjelošću:

dosjelošću se stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom¹⁸¹ te stvari ako taj ima zakonom određenu kakvoću¹⁸² i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari

- dakle, pravo vlasništva stvari stječe se dosjelošću kad su ispunjene:
 1. opće pretpostavke stjecanja vlasništva (sposobna stvar, sposoban stjecatelj, postoji pravni temelj za stjecanje vlasništva)
 2. posebne pretpostavke stjecanja vlasništva dosjelošću – to su:
 - 2.1. stjecatelj (dosjedatelj, uzukapijent) ima samostalan posjed te stvari, i to posjed onakve kakvoće koju zakon traži za:
 - redovitu, odnosno barem za
 - izvanrednu dosjelost
 - 2.2. taj posjed stvari neprekidno traje zakonom određeno vrijeme
 - 2.3. stjecatelj je sposoban steći tu stvar u vlasništvo dosjelošću
 - 2.4. ta stvar je sposobna biti predmetom stjecanja u vlasništvo putem dosjelosti

1. STJECANJE U VLASNIŠTVO REDOVITOM DOSJELOŠĆU

samostalni posjednik čiji je posjed pokretne stvari zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom 3 godine, a takav posjednik nekretnine protekom 10 godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja

¹⁷⁹ stjecanje stvari u vlasništvo na temelju zakona, 104. str.

¹⁸⁰ aktivno legitimirana osoba, 124. str.

¹⁸¹ samostalan i nesamostalan posjed, 35. str.

¹⁸² kakvoća posjeda, 47. str.

- dakle, do stjecanja stvari u vlasništvo redovitom dosjelošću doći će kad se, uz opće pretpostavke stjecanja vlasništva, ispune i sve posebne pretpostavke stjecanja vlasništva dosjelošću – to su ove pretpostavke:

a) stjecatelj ima samostalan posjed stvari, i to posjed onakve kakvoće koju zakon traži za redovitu dosjelost

- za redovitu dosjelost zakon traži da posjed istodobno bude i zakonit i istinit i pošten

b) taj posjed stvari neprekidno traje zakonom određeno vrijeme

- to vrijeme (rok dosjlosti) može biti redovito i izvanredno, ovisno o tome čiju se stvar dosijeda:
 - redoviti rok dosjlosti određen je u navedenom općem pravilu o stjecanju vlasništva dosjelošću i iznosi:
 - 3 godine za stjecanje vlasništva pokretnine, a
 - 10 godina za stjecanje vlasništva pokretnine
 - no, ZV propisuje i izvanredni rok dosjlosti, za samostalnog posjednika stvari u vlasništvu RH, županija i jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave i s njima izjednačenih pravnih osoba, kao i stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe → on će dosjelošću steći vlasništvo tih stvari tek pošto je njegov zakonit, istinit i pošten (ili barem pošten, za izvanrednu dosjelost), samostalni posjed neprekidno trajao dvostruko vrijeme predviđenog redovitog roka
- računanje roka dosjlosti:
vrijeme potrebno za dosjelost
 - počinje teći onog dana kad je posjednik stupio u samostalni posjed stvari, a
 - završava istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost
- da bi dosjedatelj mogao steći vlasništvo putem dosjlosti, njegov samostalan posjed te stvari, sa svim pozitivnim kvalitetama (zakonitost, istinitost, poštenje), trajati neprekidno tijekom propisanog vremena
 - bude li dosijedanje prekinuto, ono se ne može nastaviti – ako nakon prekida ista osoba stekne samostalan posjed iste stvari, moći će samo početi novo dosijedanje, a neće se moći nastaviti prijašnje; prekid može nastupiti iz:
 - faktičnih razloga (tzv. faktični prekid) – ako dosjedatelj izgubi samostalni posjed stvari (a ne sačuva njegov kontinuitet služeći se pravom na posjedovnu zaštitu) ili ako prestane biti pošten posjednik, a to se događa ako sazna da nije vlasnik stvari koju samostalno posjeduje
 - pravnih razloga (tzv. civilni prekid) – ako je posjednik stvari (dosjedatelj) priznao tuđe vlasništvo ili je vlasnik protiv njega podigao tužbu, odnosno poduzeo neku drugu radnju pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguravanja ili ostvarenja njegovog prava vlasništva, pa to bude uspješno
 - zastojem roka dosjlosti ne prestaje dosijedanje nego se tijekom roka dosjlosti produžuje za onoliko koliko je trajao zastoj; dok zastoj traje, vrijeme dosjlosti ne može isteći; nakon što zastoj prestane, vrijeme dosjlosti se produžuje za onoliko koliko je vremena zastoj trajao (razlozi zastoja analogni su razlozima zastoja za rokove zastare tražbina iz ZOO, a svode se na slučajeve kad zbog zakonom predviđenih okolnosti vlasnik ne može podizanjem tužbe prekinuti tijek roka)

(na (civilni) prekid, odnosno zastoj tjeka vremena dosjlosti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o prekidu, odnosno zastoju tjeka rokova za zastaru tražbina – to su odredbe čl. 235. do čl. 246. ZOO)

- uračunavanje prednikovog vremena u rok dosjlosti:
 u vrijeme potrebno za dosjelost uračunava se i vrijeme za koje su prednici sadašnjega posjednika neprekidno posjedovali kao zakoniti, poštenu i istiniti (ili bar kao poštenu, za izvanrednu dosjelost) samostalni posjednici (dakle, potrebno je da je do prenošenja posjeda došlo izvedenim načinom, te da je raniji posjed bio zakonit, istinit i pošten)

c) stjecatelj je sposoban steći tu stvar u vlasništvo dosjelošću

- pretpostavka svakog stjecanja prava, pa i stjecanja prava vlasništva, je sposobnost subjekta (stjecatelja) → da bi netko mogao steći vlasništvo na nekoj stvari putem dosjlosti, on u prvom redu mora biti sposoban steći tu stvar u vlasništvo
- danas sposobnost stjecanja dosjelošću pripada svakom pravnom subjektu u granicama njegove opće sposobnosti (ali prije nije svugdje bilo tako – neki pravni poretki su nekim kategorijama pravnih subjekata nijekali sposobnost stjecanja dosjelošću)

d) ta stvar je sposobna biti predmetom stjecanja u vlasništvo putem dosjlosti

- da bi se na nekoj stvari moglo steći pravo vlasništva putem dosjlosti, potrebno je da ta stvar za to bude sposobna, tj. da ima:
 - opću sposobnost da bude predmetom prava vlasništva – tu sposobnost je potrebno posebno naglasiti jer ne može biti predmet prava vlasništva sve što bi moglo biti predmetom posjeda (npr. moguće je posjedovati jednu sobu, ali predmet vlasništva može biti samo cijela nekretnina; moguće je posjedovati stan i kad nije uspostavljeno etažno vlasništvo tog stana, ali nije moguće biti vlasnik stana kao posebnog dijela nekretnine, ako nije uspostavljeno etažno vlasništvo tog posebnog dijela i povezano s nečijim suvlasničkim udjelom; također, moguće je posjedovati dio zemljišne čestice, ali nije moguće dosjelošću steći vlasništvo na tom dijelu, jer je jedino cijela zemljišna čestica predmet prava vlasništva)
 - posebnu sposobnost da bude stečena upravu putem dosjlosti – u našem pravnom poretku su u pravilu sve stvari koje su sposobne biti predmetom prava vlasništva sposobne i biti stečene putem dosjlosti, i to i pokretne i nepokretne stvari (no, ipak postoje i iznimke, jer posebni zakoni uskraćuju tu sposobnost nekim vrstama nekretnina)

2. STJECANJE U VLASNIŠTVO IZVANREDNOM DOSJELOŠĆU

samostalni posjednik pokretne stvari kojemu je posjed barem pošten stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom 10 godina, a takav posjednik nekretnine protekom 20 godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja

- izvanredna dosjelost (longissimi temporis praescriptio) je inačica dosjelosti za koju vrijedi načelno isto što i za svaku (redovitu) dosjelost, ali s važnim specifičnostima glede posebnih pretpostavki stjecanja vlasništva dosjelošću: za stjecanje vlasništva izvanrednom dosjelošću potrebno je da je dosjedatelj samostalan posjed bio bar pošten, te da je protekao duži rok dosjelosti

a) stjecatelj ima samostalan posjed stvari, i to posjed onakve kakvoće koju zakon traži bar za izvanrednu dosjelost

- za stjecanje vlasništva izvanrednom dosjelošću dovoljno je da je posjed barem pošten – nije posebno teško ispuniti taj zahtjev, jer se poštenje uvijek predmnijeva¹⁸³, a poštenim se smatra i nasljednik nepoštenog posjednika, ako za nepoštenje svojeg prednika (ostavitelja) nije morao znati: nasljednik postaje poštenim posjednikom od trenutka otvaranja nasljedstva i u slučaju kad je ostavitelj bio nepošteni posjednik, ali ne ako je nasljednik to znao ili morao znati
- iz toga se vidi da je ovdje težište pretpostavki stjecanja zapravo na vremenu trajanja posjeda

b) taj posjed stvari neprekidno traje zakonom određeno vrijeme

- za stjecanje putem izvanredne dosjelosti zahtijeva se daleko dulje vrijeme trajanja samostalnog posjeda stvari:
 - redoviti rok dosjelosti određen je pravilom o stjecanju vlasništva izvanrednom dosjelosti i iznosi:
 - 10 godina za stjecanje vlasništva pokretnine, a
 - 20 godina za stjecanje vlasništva pokretnine
 - no, ZV propisuje i izvanredni rok dosjelosti (već spomenut kod redovite dosjelosti)
- glede računanja roka dosjelosti, prekida i zastoja roka, vrijedi sve što je rečeno za redovitu dosjelost
- ovdje ZV za uračunavanje prednikovog vremena propisuje:
 - kad se poštenom posjedniku čiji posjed nije zakonit i istinit uračunava vrijeme kroz koje je njegov prednik stvar posjedovao zakonito, pošteno i istinito, pravo vlasništva steći će istekom još onoliko vremena koliko je potrebno da poštenu posjednik stekne stvar dosjelošću
 - kad se zakonitom, poštenom i istinitom posjedniku uračunava vrijeme kroz koje je njegov prednik stvar posjedovao pošteno, ali ne zakonito ili istinito, vlasništvo će steći dosjelošću istekom još onoliko vremena koliko je potrebno da poštenu posjednik stekne stvar dosjelošću, osim ako stvar već nije stekao time što je njegov zakoniti, poštenu i istiniti posjed trajao onoliko vremena koliko je potrebno da je zakoniti, poštenu i istiniti posjednik stekne dosjelošću

c) stjecatelj je sposoban steći tu stvar u vlasništvo dosjelošću → vrijedi isto što i za redovitu dosjelost

d) ta stvar je sposobna biti predmetom stjecanja u vlasništvo putem dosjelosti → vrijedi isto što i za redovitu dosjelost

2.3.5.5. Stjecanje pretvorbom prava na društvenim stvarima u pravo vlasništva

566. str.

2.3.5.6. Stjecanje vlasništva radom i/ili životom u obiteljskoj zajednici

567. do 574. str.

2.4. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA

2.4.1. Uopće

1. POVREDA VLASNIŠTVA I VLASNIČKI ZAHTJEV

580. do 585. str.

2. RAZLIKOVANJE VLASNIČKIH OD NEKIH SLIČNIH ZAHTJEVA

- vlasnički zahtjevi (vlasničke tužbe) razlikuju se od svih ostalih po svom pravnom temelju:
 - pravni temelj vlasničkom zahtjevu je pravo vlasništva (dokazano ili predmnijevano) one osobe koja postavlja zahtjev; vlasnički zahtjev se temelji na pravu vlasništva i proizlazi iz njegove povrede
 - zahtjevi utemeljeni na bilo kojem drugom pravnom temelju nisu vlasnički
- ta podjela je potrebna jer se osnovanost svakog zahtjeva postavljenog putem suda (dakle kao tužba u procesnopravnom smislu, tužbeni zahtjev) prosuđuje prema onim pravnim normama (tzv. materijalnom pravu) koje se odnose na pravni temelj zahtjeva: ako je pravni temelj zahtjeva pravo vlasništva, taj zahtjev treba prosuđivati prema pravilima o vlasničkim zahtjevima
- pritom se postavlja pitanje, što određuje pravni temelj pojedinog zahtjeva?
 - po našem procesnom pravu i dosadašnjoj sudskoj praksi, sud nije vezan tužiteljevom pravnom ocjenom zahtjeva
 - prema tome, nije mjerodavno što je tužitelj okvalificirao svoj zahtjev kao npr. vlasnički zahtjev, nego sud o tome odlučuje pošto u parnici utvrdi činjenice:

¹⁸³ predmnijeva poštenje, 50. str.

- sud će o tužbenom zahtjevu suditi kao o vlasničkom samo ako na temelju utvrđenih činjenica zaključi da je pravni temelj tog zahtjeva pravo vlasništva, pa da se zahtjev postavlja zbog otklanjanja povrede prava vlasništva
- zaključi li sud da tužbeni zahtjev nije utemeljen na pravu vlasništva, nego na nekom drugom pravnom temelju, udovoljit će mu na tom drugom temelju, bez obzira na to koje je od svojih prava tužitelj htio zaštititi (izvršavati) kad je podigao tužbu

- razlikovanje vlasničke od posjedovne tužbe (586. i 587. str.)
- razlikovanje vlasničke od nasljedničke tužbe (587. i 588. str.)
- razlikovanje vlasničke od tužbi zbog stjecanja bez pravnog temelja (588. i 589. str.)
- vlasnički zahtjev (vlasnička tužba) i tužba na utvrđenje vlasništva – razlikuju se prema svom sadržaju:
 1. vlasničkim zahtjevom zahtijeva se od tuženika neko činjenje – povrat stvari, prestanak uznemiravanja
 2. tužbom na utvrđenje vlasništva zahtijeva se od suda da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, te istinitost, odnosno neistinitost neke isprave

2.4.2. Vindikacijski zahtjev (zahtjev za povrat stvari, vindikacijska tužba)

2.4.2.1. Uopće

čl. 161. st. 1. ZV

- vlasnik ima pravo na svoju stvar i sve koristi od nje, pa je ovlašten zahtijevati da mu onaj tko njegovu stvar bespravno posjeduje (bilo samostalno bilo nesamostalno, bilo neposredno bilo posredno) preda (prenese, izruči) taj svoj posjed stvari, kao i koristi koje je od nje imao → zahtijeva li to, to je njegov **vlasnički zahtjev (tužba) za povrat stvari**:

vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari

- vlasnik svoj vlasnički zahtjev za povrat stvari stavlja posjedniku **putem suda** kao vindikacijske tužbe ili vindikacije (od lat. vindicatio, sudsko zahtijevanje svojega nazad) – dvije su vrste tih tužbi:
 - prava vlasnička tužba za povrat stvari (reivindikacija) i
 - vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari
- osim putem suda, vlasnik svoj vlasnički zahtjev za povrat stvari može staviti, i njegovo ostvarenje ishoditi, i **izvansudski**

2.4.2.2. Prava vlasnička tužba za povrat stvari – reivindikacija

1. POJAM I SVRHA

čl. 162. st. 1. ZV

- prava vlasnička tužba (reivindikacija) je tužba vlasnika protiv osobe koja posjeduje njegovu stvar, kojom on, pozivajući se na svoje pravo vlasništva koje je u stanju dokazati, traži od nje da mu ona preda svoj posjed te stvari: da bi u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom ostvario svoje pravo da od osobe koja posjeduje njegovu stvar zahtijeva da mu ona preda svoj posjed te stvari, vlasnik mora dokazati da je stvar koju zahtijeva njegovo vlasništvo i da se nalazi u tuženikovu posjedu
- svrha reivindikacijskog zahtjeva:
 - isključenje drugih osoba od nedozvoljenog (bespravnog, samovlasnog) posjedovanja vlasnikove stvari (učinjenih u svojatanje prava na posjed, ili bez tog svojatanja) i
 - vraćanje vlasniku faktične vlasti glede njegove stvari (posjeda) koja mu pripada s obzirom na njegovo vlasništvo

2. AKTIVNO LEGITIMIRANA OSOBA

čl. 161. st. 3. ZV

- aktivno legitimiran (materijalnopravno ovlašten) za pravu vlasničku tužbu je vlasnik stvari čiju predaju zahtijeva, ako je u stanju dokazati to svoje pravo vlasništva
- pravo zahtijevati povrat stvari ne pripada osobi koja je otuđila stvar u svoje ime, dok ta stvar još nije bila njezina, a poslije ju je stekla u vlasništvo

2.1. VLASNIK STVARI

- za vlasničku tužbu aktivno je legitimiran vlasnik-neposjednik, ali i vlasnik-posredni posjednik, zbog svog prava vlasništva
- ako je samo jedna osoba vlasnik (tzv. samovlasnik), dakako, samo je ona aktivno legitimirana na vlasničku službu
- ako više osoba ima pravo vlasništva iste stvari (kao suvlasnici, zajednički vlasnici, etažni vlasnici, prethodni i potonji vlasnici), pravo vlasništva koje im pripada ih aktivno legitimira na vlasničku tužbu, ali među njima postoje razlike:
 - kod suvlasništva¹⁸⁴:
 - svi suvlasnici zajedno su legitimirani jednako kao samovlasnik
 - svaki pojedini suvlasnik stvari je aktivno legitimiran:
 1. od svojih suvlasnika zahtijevati da mu predaju stvar u suposjed

¹⁸⁴ odlučivanje o poslovima redovite uprave, 144. + odlučivanje o poslovima izvanredne uprave, 145. + o zaštiti prava glede cijele stvari, 147. str.

2. od trećih osoba zahtijevati da posjed suvlasničke stvari predaju svim suvlasnicima zajedno, odnosno njemu samome ako je od ostalih ovlašten da i za njih primi taj posjed

→ kod zajedničkog vlasništva¹⁸⁵:

- svi zajednički vlasnici su legitimirani jednako kao samovlasnik
- svaki pojedini zajednički vlasnik stvari aktivno je legitimiran jednako kao i pojedini suvlasnik

→ kod etažnog vlasništva¹⁸⁶: etažni vlasnik je glede posebnog dijela aktivno legitimiran kao da je on jedini vlasnik tog dijela, a glede cijele nekretnine legitimiran je kao što su inače legitimirani suvlasnici stvari (u slučaju da suvlasnički dio nekretnine, zajedno s vlasništvom posebnog dijela, pripada dvjema ili više osoba kao suvlasnicima ili zajedničkim vlasnicima, sve te osobe su legitimirane za stavljanje zahtjeva, ali solidarno)

→ kod prethodnog i potonjeg vlasništva¹⁸⁷:

- dok se čeka da se ispuni uvjet, odnosno da istekne rok kojim je temeljem vlasnikovog pravnog posla ograničeno pravo vlasništva, za stavljanje vlasničkog zahtjeva aktivno je legitimiran prethodni vlasnik, a potonji tek od trenutka kad je postao vlasnikom
- to znači da će potonji vlasnik, ako ograničenje vlasništva djeluje i prema trećima, biti aktivno legitimiran od trenutka kad se uvjet ispuni, odnosno rok istekne, a ako je djelovanje ograničenja samo interno, od kada mu prethodni prenese pravo vlasništva

2.2. DOKAZ VLASNIŠTVA

- tužitelj će, bude li to osporeno, trebati dokazati da je stvar koju zahtijeva njegovo vlasništvo – u pravilu, tužitelj će to dokazati tako da dokaže da su se u njegovu korist ispunile sve pretpostavke stjecanja odnosno stvari u vlasništvo
- dovoljno je da dokaže da je stekao vlasništvo, a ne mora dokazivati da je i nadalje bio vlasnik
- dokazivanje može biti teško u slučaju da je tužitelj stekao vlasništvo izvedeno, od druge osobe – tada će morati dokazati i da je ta osoba imala pravo vlasništva (jer je vlasništvo te osobe jedna od pretpostavki njegovog izvedenog stjecanja od nje), a ako je i ta osoba imala prednike, morat će dokazati i njihovo vlasništvo (sve do zadnjeg prednika, koji je stvar stekao izvorno, npr. prisvojenjem ili dosjelošću); kako je takvo dokazivanje vrlo teško, naziva se đavolskim dokazivanjem (probatio diabolica)
- ipak, u praksi dokazivanje vlasništva nije tako teško:
 - često će tužitelj biti vlasnik koji je stekao vlasništvo izvorno, pa će biti dovoljno dokazati pretpostavke tog stjecanja
 - tužitelji koji su svoje vlasništvo stekli izvedeno nekad će moći dokazati svoje vlasništvo dokazivanjem pretpostavki za izvorno stjecanje dosjelošću (pa neće morati dokazivati vlasništva svih svojih prednika)
 - ako je pravo vlasništva upisano u z.k., takav upis zbog načela javnosti¹⁸⁸ oslobađa od ikakvog daljnjeg dokazivanja da je upisana osoba vlasnik nekretnine (isto na odgovarajući način vrijedi i za slične javne upisnike, npr. registar brodova)

3. PASIVNO LEGITIMIRANA OSOBA

- to je posjednik vlasnikove stvari, dakako, ako je posjeduje bespravno (samovlasno, bez pravnog temelja, neovlašteno), jer takvim svojim posjedovanjem vrijeđa vlasnikovo pravo vlasništva

3.1. POSJEDNIK STVARI

čl. 162. st. 4., čl. 163. st. 4. ZV

- tko bespravno samostalno posjeduje tuđu stvar, vrijeđa vlasnikovo pravo vlasništva takvim posjedovanjem njegove stvari
- vlasnikovo pravo vrijeđaju i oni koji stvar nesamostalno posjeduju, ako to čine priznajući tuđu višu vlast na stvari, dakle takvu koja nije vlasnikova, niti je izvedena iz vlasnikove – svi takvi posjednici su pasivno legitimirani za vlasničku tužbu, vlasnik može svoju stvar zahtijevati od bilo kojeg od njih:
 - vlasnik će redovito zahtijevati stvar od neposrednog posjednika, rukovođen predmnjevom samostalnosti posjeda¹⁸⁹
 - ako on zahtijeva stvar od nesamostalnog posjednika, taj posjednik se od zahtjeva može braniti imenovanjem osobe čiju on višu stvar na vlasti priznaje i iz čijeg posjeda izvodi svoj:
 - ako je tuženik nesamostalni posjednik, on se od zahtjeva da preda posjed stvari može braniti imenovanjem posrednoga samostalnog posjednika čiju višu vlast priznaje i iz čijega posjeda izvodi svoj posjed

¹⁸⁵ izvršavanje zajedničkog vlasništva, 154. str.

¹⁸⁶ izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnog dijela nekretnine, 161. + pravo na upravljanje nekretninom, 163. + položaj više ovlaštenika glede istog posebnog dijela, 158. str.

¹⁸⁷ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

¹⁸⁸ načelo javnosti, 66. str.

¹⁸⁹ predmnjeva samostalnosti, 50. str.

- to je tzv. imenovanje prednika (laudatio auctoris, nominatio auctoris), koje propisuje i čl. 210. ZPP; no, ako se imenovana osoba ne odazove pozivu ili odbije stupiti u parnicu, tužitelj se imenovanjem prednika nije obranio od tužbe – tad će se parnica nastaviti s tuženikom, za kojeg će se predmnijevati da je samostalan posjednik
- tuženikova pasivna legitimacija neće prestati ako on napusti posjed sporne stvari nakon što mu je dostavljena tužba za povrat stvari (tj. nakon litispendencije): tuženik koji je stvar posjedovao pa je posjed napustio pošto mu je dostavljena tužba, treba je o svome trošku predati tužitelju koji se ne bi htio držati pravoga posjednika, odnosno treba mu nadoknaditi punu vrijednost stvari (vlasnik se, dakle, nije dužan držati bivšeg posjednika, nego može zahtijevati povrat i od onog tko upravo ima stvar u posjedu)

3.2. DOKAZ TUŽENIKOVOG POSJEDA

čl. 162. st. 2. i st. 3. ZV

- tužitelj će, bude li to osporeno, trebati dokazati da se njegova stvar nalazi u tuženikovom posjedu
- to znači da na njemu leži teret, ne samo da dokaže svoje pravo vlasništva, nego i da dokaže:
 - a) identitet stvari čiju predaju zahtijeva tvrdeći da je njegova:
 - vlasnik mora stvar koju zahtijeva opisati po njezinim osobinama koje je razlikuju od istovrsnih stvari, pa ne može zahtijevati stvari kao što su gotov novac pomiješan s drugim gotovim novcem, vrijednosne papire na donositelja pomiješane s istovrsnima, ako ne postoje okolnosti iz kojih tužitelj ipak može dokazati svoje pravo vlasništva i iz kojih je tuženik morao znati da tu stvar ne smije prisvojiti
 - b) da je stvar u posjedu tuženika
- tuženik koji taji pred sudom da posjeduje stvar, a dokaže se da je posjeduje, mora već samo zbog toga predati tu stvar tužitelju u posjed, ali zadržava pravo da stvar natrag zahtijeva vlasničkom tužbom (naravno, ako to učini, na njemu će ležati teret dokazivanja svega što u vlasničkoj parnici treba dokazati podnositelj vlasničkog zahtjeva za povrat stvari)
- tko tvrdi da posjeduje neku stvar a ne posjeduje je, pa time vara tužitelja, odgovara za svu štetu koja iz toga proizlazi

4. ZAHTJEV, PROTUZAHTJEVI I PRIGOVORI

čl. 161. st. 2., čl. 164. st. 7., čl. 165. st. 2., st. 3./2 i st. 6. ZV

➤ glavni zahtjev

- glavni i nužni sadržaj vlasničke tužbe je tužiteljev zahtjev tuženiku neka mu taj preda svoj posjed određene stvari, kako bi vlasnik postao posjednikom stvari, kako odgovara njegovom pravu vlasništva
 - ako stavi svoj zahtjev u obliku tužbe (u procesnopravnom smislu), vlasnik-tužitelj time zahtijeva kondemnaciju: presudu da je posjednik-tuženik dužan prenijeti posjed tužitelju (ili osobi koju on odredi), i to pod prijetnjom ovrhe
 - tužitelj tim zahtjevom zahtijeva od tuženika da učini ono što je njegova strana dvostranog čina predaje stvari: to će biti čin tjelesne predaje stvari ¹⁹⁰ (ako vlasnik zahtijeva od tuženika da mu preda neposredan posjed stvari) ili očitoвање volje ¹⁹¹ kakvim se prenosi posredan posjed (ako vlasnik zahtijeva predaju posrednog posjeda)
- na vlasniku je da dokaže da se stvar, čiju predaju zahtijeva, nalazi u tuženikovu posjedu:
 - vlasničkom tužbom se može zahtijevati predaju posjeda individualno određene stvari (species), a predaju posjeda generične stvari samo ako je dovoljno individualizirana (prema gore spomenutom pravilu iz čl. 162. st. 2. ZV); neku neindividualiziranu količinu stvari određene vrste može se tražiti samo obveznopravnim zahtjevom
 - kako se stvar za vrijeme dok je bila u tuženikovom posjedu mogla promijeniti na bolje ili na gore, postavlja se pitanje: što sve može vlasnik zahtijevati da mu posjednik preda i u kakvom stanju, a i ne duguje li vlasnik posjedniku naknadu za poboljšice koje bi taj učinio? ZV daje odgovore posebnim pravilima (čl. 161. do 165.) o odnosu vlasnika i posjednika
- pravila ZV o ostvarivanju vlasničkog zahtjeva štite poštenog posjednika stvari, stavljajući ga u bolji položaj nego što bi ga imao po općim pravilima obveznog prava, dok nepoštenog posjednika tuđe stvari stavljaju u lošiji položaj:
 - glede stanja stvari čiju predaju traži, vlasnik nepoštenom posjedniku može staviti maksimalan zahtjev, a njegov zahtjev protiv poštenog posjednika je stegnut – to je velika pogodnost za posjednika, zbog djelovanja predmnjeve poštenja ¹⁹²
 - glede onog što se sa stvari zbivalo dok ju je posjednik posjedovao, poštenu posjednik je u daleko povoljnijem položaju, pa treba razgraničiti slučajeve kad se primjenjuju pravila za poštenog, a kad ona postavljena za nepoštenog posjednika:
 - predmnijeva se da je posjednikov posjed stvari bio pošten sve do onog trenutka kad je primio vlasnikovu tužbu (ili saznao za drugi, tome odgovarajući zahtjev) za povrat stvari koja je rezultirala pravomoćnom odlukom da mu ne pripada pravo na posjed stvari, pa ako vlasnik tvrdi da je posjednik bio nepošten i ranije (do zaprimanja tužbe), trebat će to dokazati – to će učiniti tako da dokaže:
 - a) da je posjednik već u trenutku stjecanja posjeda bio nepošten ili
 - b) da je posjednik naknadno prestao biti pošten time što je saznao da mu ne pripada pravo na posjed
 - ako je tuženik prvo bio pošten (ili se predmnijeva da je to bio), a potom postao nepošten (to se dokaže), za svako od tih razdoblja primjenjuju se odgovarajuća pravila o sadržaju vlasnikovog zahtjeva: od časa kad je poštenu posjednik postao nepošten, njegova se prava i obveze ravnaju prema pravilima postavljenim za nepoštenoga posjednika

¹⁹⁰ stjecanje posjeda predajom stvari, 42. str.

¹⁹¹ stjecanje posjeda očitovanjem volje, 43. str.

¹⁹² o poštenju i nepoštenju posjeda, 49. str. + predmnjeva poštenja, 50. str.

- pravila postavljena za nepoštenog posjednika primjenjivat će se i glede svega što je posjednik, makar je općenito bio pošten, činio sa stvari i imao koristi od nje, ako je to bilo neprimjereno onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada: prava i obveze poštenog posjednika ravnaju se prema pravilima postavljenim za nepoštenog posjednika i u pogledu onoga što je poštenu posjednik činio sa stvarju neprimjereno onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada
- naš pravni poredak određuje načelo nezastarivosti glavnog vlasnikovog zahtjeva → vlasnikovo pravo (zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu preda svoj posjed te stvari) ne zastarijeva, ako zakonom nije što drugo određeno
 - glavni argument u korist određivanja tog načela: zastari li vlasnički zahtjev, nastaje situacija u kojoj je dotadašnji vlasnik i nadalje vlasnik (ako posjednik nije stekao stvar dosjelošću), ali ima samo golo pravo (ius nudum), dakle vlasnik je samo nominalno, jer je zbog zastare svog vlasničkog zahtjeva onemogućen izvršavati svoju pravnu vlast na stvari
 - u nekim pravnim poretcima (npr. njemačkom) vlasnički zahtjevi zastaruju, jer nalikuju na tražbine (budući da se njima od određene osobe zahtijeva određena činidba: predaja posjeda) – naš pravni poredak ipak prihvaća načelo nezastarivosti
- **sporedni zahtjevi**
- zajedno s glavnim zahtjevom ili naknadno, posebnom tužbom, vlasnik može staviti i sporedne zahtjeve, upravljene na:
 - predaju koristi od stvari (plodova, koristi od uporabe), kao i na
 - naknadu šteta koje su nastale pogoršanjem ili propašću onog što treba predati u posjed vlasniku
- koje sporedne zahtjeve može staviti vlasnik posjedniku, ovisi o tome je li posjednik bio pošten ili nepošten
- za sporedne zahtjeve ne vrijedi načelo nezastarivosti – ZV propisuje zastarni rok (a podredno vrijede opća pravila iz ZOO): vlasnikovo traženje naknade zastarijeva u roku od 3 godine od dana kad mu je stvar predana
- **tuženikovi protuzahtjevi**
- tuženik bi mogao vlasnikovom zahtjevu (unutar spora o tom zahtjevu ili posebnom tužbom) suprotstaviti svoj protuzahtjev da mu taj naknadi troškove koje je imao za vlasnikovu stvar (pritom se razlikuje položaj poštenog i nepoštenog posjednika)
- zapravo se radi o verzijском zahtjevu, ali se on ovdje prosuđuje po pravilima ZV o posjednikovom vraćanju stvari vlasniku
- i ovdje, kao kod sporednih zahtjeva, ZV propisuje zastarne rokove, uz podrednu primjenu općih pravila ZOO o zastari tražbina:
 - pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova zastarijeva u roku od 3 godine od dana predaje stvari
 - pravo nepoštenog posjednika na naknadu troškova koji bi bili nužni i vlasniku zastarijeva u roku od 3 godine od predaje
- **tuženikovi prigovori**
- posjednik protiv vlasnikovog zahtjeva može staviti svoje materijalnopravne prigovore:
 1. peremptorne (exceptiones peremptoriae) – koji negiraju ili, ako su osnovani, ukidaju vlasnički zahtjev
 2. dilatorne (exceptiones dilatoriae) – koji zaustavljaju vlasnički zahtjev

4.1. ZAHTJEV POŠTENOM POSJEDNIKU, NJEGOVI PROTUZAHTJEVI I PRIGOVORI

čl. 163. st. 1. do st. 3., čl. 164. st. 1. do st. 6. ZV

- **sadržaj zahtjeva protiv poštenog posjednika**
- Poštenu posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi, ali:
 - nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi primjerene onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada, a
 - ne treba ni naknaditi ono što je pritom oštećeno ili uništeno.
- 1. u pogledu stvari
 - u načelu, vlasnik je ovlašten zahtijevati od posjednika da mu u taj posjed preda stvar cum omni causa, tj. sa svim neodvojenim plodovima i vanjskim prirastom stvari (jer se vlasnikovo vlasništvo protegnulo na priraštaj)
 - no, kako poštenu posjednik stvari „nije bio kriv“ za posjedovanje tuđe stvari, vlasnik od njega ne može zahtijevati koristi koje je taj imao od vlasnikove stvari dok ju je pošteno posjedovao
 - stoga vlasnik ima pravo od njega zahtijevati svoju stvar samo ako i ukoliko je posjednik još ima, jer je on dužan predati vlasniku stvar u stanju u kojem je bila u času kad je primio vlasnikovu tužbu; ako je ta stvar propala dok ju je pošteno posjedovao, on nije dužan dati vlasniku naknadu za to
 - isto vrijedi ako se stvar u tom razdoblju pogoršala – posjednik će morati samo vratiti takvu stvar
 - vlasniku će pripasti pravo na naknadu za uništeno i oštećeno od poštenog posjednika samo kad je posjednik posjedovao stvar vjerujući da mu pripada neko ograničeno stvarno ili obvezno pravo koje bi ga ovlašćivalo da je posjeduje (npr. pravo najma, založno pravo), ali je došlo do uništenja/oštećenja stvari za koje bi posjednik odgovarao i da je zaista imao to pravo
 - glede posjednikovih pravnih raspolaganja vlasnikovom stvari, situacija je ovakva:
 - takva raspolaganja su u pravilu bez učinka, pa ako npr. posjednik ugovorom s nekom osobom otuđi vlasnikovu stvar (ili ju optereti tuđim pravom), te preda stvar toj osobi, ona nije na temelju ugovora stekla pravo vlasništva – vlasnik je i dalje onaj tko je to bio i do tada, a takva osoba je postala samo posjednik,

protiv kojeg vlasnik može usmjeriti vlasnički zahtjev; takav posjednik trebat će udovoljiti tom zahtjevu, a njemu će eventualno odgovarati njegov prednik zbog evikcije (ako za to budu ispunjene pretpostavke)

- međutim, neće biti osnovan vlasnički zahtjev protiv osobe koja je posjed pokretnine stekla od bivšeg vlasnika, ako je ona time na temelju zakona stekla pravo vlasništva izvorno (stjecanjem od nevlasnika ili putem dosjeloosti) – ta stvar je za prijašnjeg vlasnika propala, njegovo vlasništvo na njoj je apsolutno prestalo, pa više ne može staviti svoj vlasnički zahtjev; ako je posjednik koji je otuđio vlasnikovu stvar pritom bio pošten, dotadašnji vlasnik neće moći od njega ishoditi naknadu štete, jer poštenu posjednik ne odgovara vlasniku stvari za njezinu propast

2. u pogledu plodova i drugih koristi od stvari

- ako su odvojeni plodovi i dijelovi stvari prešli temeljem zakona u vl. poštenog posjednika matične stvari ¹⁹³, vlasnik nije ovlašten zahtijevati:
 - plodove i dijelove stvari od posjednika koji je bio pošten u trenutku njihova odvajanja, ni
 - naknadu za uporabu stvari u doba dok ju je taj posjednik pošteno posjedovao, kao ni naknadu za ostale koristi koje je poštenu posjednik imao od stvari dok ju je posjedovao (ali samo ako su te koristi bile primjerene onom pravu na posjed stvari za koje je poštenu posjednik vjerovao da mu pripada)
- no, vlasnik je ovlašten zahtijevati:
 - plodove i dijelove koji su se odvojili kad poštenu posjednik matične stvari nije bio njen samostalni posjednik, niti ju je posjedovao kao da je nositelj ograničenog stvarnog, ili obveznog, prava temeljem kojeg bi mu (da ga je imao) pripadalo vlasništvo plodova ili odvojenih dijelova stvari
 - naknadu za uporabu stvari i koristi koje je od njegove stvari imao poštenu posjednik, koje su bile neprimjerene pravu za koje je vjerovao da ga ovlašćuje na posjedovanje te stvari

➤ protuzahtjevi poštenog posjednika za naknadu troškova

Zahtijeva li vlasnik da posjednik preda stvar, poštenu posjednik može tražiti naknadu za nužne i korisne troškove koje je imao, te zadržati stvar dok mu oni ne budu naknađeni (troškovi, kao i vrijednost plodova, obračunavaju se prema cijenama kad ih se naknađuje).

- nužni troškovi – oni bez kojih bi stvar propala, pogoršala se ili bi joj se vrijednost smanjila
- korisni troškovi – oni koji su pridonijeli povećanju objektivne, tržišne vrijednosti stvari; no, ako posjednik promijeni namjenu vlasnikove stvari, nema pravo na naknadu učinjenih troškova ako promjena namjene nije korisna za tog vlasnika, čak i ako je tržišna vrijednost te stvari time porasla
(nije koristan trošak onaj kojim je poštenu posjednik promijenio namjenu stvari, ako to vlasniku nije korisno)

- za troškove koji nisu ni nužni ni korisni ne može ni poštenu posjednik zahtijevati naknadu
 - tako on nema pravo na naknadu za tzv. luksuzne troškove – one koje je učinio radi svojeg zadovoljstva ili uljepšavanja stvari, veće udobnosti i sl.; ako ih vlasnik smatra korisnima i za sebe, može ponuditi posjedniku naknadu za njih;
 - ali ako mu naknada ne bude ponuđena, može prije nego što vrati stvar odvojiti i sebi uzeti ono što joj je tim troškovima dodao, ako se to može učiniti bez oštećenja same stvari
 - što posjednik odvoji i za sebe uzme temeljem prava odnošenja (ius tollendi), postaje odvajanjem od vlasnikove stvari njegovo vlasništvo; ono što ne odvoji (jer nije mogao/htio to učiniti), mora predati vlasniku jer je to dio njegove stvari; glede toga neodvojenoga, posjednik nema pravo na naknadu na temelju zakona
- pravo poštenog posjednika na naknadu troškova je ograničeno utoliko što će se od troškova koje posjednik osnovano traži odbiti vrijednost plodova i drugih koristi koje je imao od stvari
- na zadržanje vlasnikove stvari podredno će se primjenjivati obveznopravna pravila o pravu zadržanja – to znači da se poštenu posjednik neće moći služiti tim pravom glede takvih stvari koje se ne smiju zadržati, a i kad se tim pravom bude služio, trebat će stvar vratiti čim mu vlasnik da odgovarajuće osiguranje za njegovu tražbinu; ne budu li mu isplaćena naknada za troškove na koje ima pravo, moći će ih namiriti iz vrijednosti zadržane stvari, po pravilima o namirenju iz takve stvari
- pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova zastarijeva u roku od 3 godine od dana predaje stvari ¹⁹⁴

➤ prigovori poštenog posjednika

1. prigovori koji negiraju vlasnički zahtjev

- to su prigovori kojima posjednik poriče istinitost činjeničnih navoda na kojima se temelji vlasnički zahtjev, dakle:
 - 1.1. poriče tužitelju pravo vlasništva one stvari koju taj zahtijeva (tj. aktivnu legitimaciju tužitelja) – primjerice:
 - ako tužitelj tvrdi da je stekao pravo vlasništva te stvari temeljem pravnog posla s bivšim vlasnikom, tuženik mu može suprotstaviti tvrdnju da bivši vlasnik nije imao pravo vlasništva, da pravni posao s njim nije bio valjan, ili da on nije pokretnu stvar toj osobi valjano predao u posjed
 - ako tužitelj tvrdi da je stekao pravo vlasništva na nekom drugom pravnom temelju, tuženik može tvrditi da se nisu ispunile sve pretpostavke potrebne za stjecanje na tom temelju

¹⁹³ stjecanje odvajanjem, 111. str.

¹⁹⁴ tuženikovi protuzahtjevi, 126. str.

- ako je tužitelj suvlasnik, zajednički vlasnik, etažni vlasnik, prethodni/potonji vlasnik, tuženik može tvrditi da tužitelj svoj zahtjev stavlja izvan granica svoje legitimacije za tužbu

1.2. pориče vlastiti posjed stvari koju tužitelj zahtijeva (tj. pasivnu legitimaciju) – ali ako tuženik taji svoj posjed, a dokaže se da je ona ipak u njegovom posjedu, sud će odlučiti da je tuženik dužan tužitelju predati tu stvar ¹⁹⁵

2. prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev

- to su prigovori kojima tuženik ne pориče da je tužitelj imao pravo vlasništva stvari koju zahtijeva, niti pориče svoj posjed te stvari, nego tome suprotstavlja tvrdnju da su se prilike izmijenile, pa da:

2.1. tužitelj više nije vlasnik stvari ili

2.2. on, tuženik više nije u posjedu te stvari

3. prigovori koji zaustavljaju vlasnički zahtjev

- to su prigovori kojima tuženik ne pориče da je tužitelj zaista vlasnik stvari koju zahtijeva, niti pориču da je tuženik posjednik te stvari, nego tvrdе da tuženik ima pravo koje ga ovlašćuje da posjeduje tu tužiteljevu stvar; ako on zaista ima pravo da nesamostalno posjeduje vlasnikovu stvar, vlasnik nije ovlašten zahtijevati od njega svoju stvar dok god traje to posjednikovo pravo (tek kad tuđe pravo prestane, bit će mjesta vlasničkom zahtjevu; do tada je on preuranjen): posjednik ima pravo odbiti predaju stvari njenom vlasniku ako ima pravo koje ga ovlašćuje na posjedovanje te stvari

3.1. tuženikovo posjedovanje vlasnikove stvari može se temeljiti na:

- pravo koje je on stekao prema tužitelju (npr. temeljem ugovora o najmu, zalogu)
- pravo koje je dobio od treće osobe koja ima pravo posjedovati vlasnikovu stvar (npr. temeljem ugovora o najmu s vlasnikom), ako je ta osoba iz svog prava izvela za tuženika pravo da i on tu stvar posjeduje na nižem stupnju posjedovanja (npr. temeljem s njom sklopljenog ugovora o podnajmu) i predala mu vlasnikovu stvar u posjed: posjednik ima pravo odbiti predaju stvari njenom vlasniku ako izvodi svoje pravo na posjed od posrednog posjednika, koji ima pravo na posjed te stvari, osim ako je posjed dobio posjednik od posrednog posjednika koji nije bio ovlašten da mu ga dade
- pravo na posjedovanje te stvari koje je posjednik stekao od njezinog bivšeg vlasnika, koji je pravo vlasništva prenio na sadašnjeg vlasnika tužitelja: ako se od posjednika stvari koja je bila otuđena ustupom, zahtijeva da je preda njezinu vlasniku, posjednik može novom vlasniku suprotstaviti i prigovore svoga prava na posjed koje bi imao prema ustupitelju (cessio vindicationis)
- pravo posjedovanja vlasnikove stvari koje je tuženiku dao zakon, ili odluka koju je donijela javna vlast u okviru svojih zakonskih ovlasti

3.2. pošten posjednik ovlašten je vlasničkom zahtjevu suprotstaviti svoj zaustavljajući prigovor zadržanja (retencije): to je prigovor da na temelju zakona ima pravo zadržati u svom neposrednom posjedu stvar svojeg dužnika (pokretnu i nepokretnu), dok mu taj ne ispuni ono što je dužan

- to pravo zadržanja pripada poštenom neposrednom posjedniku stvari:
 - a) po posebnim stvarnopravnim pravilima, radi osiguranja isplate naknade koju mu vlasnik duguje za nužne i korisne troškove
 - b) po pravilima obveznog prava (čl. 72. do 75. ZOO) mu općenito pripada, radi namirenja drugih tražbina što ih posjednik ima prema vlasniku stvari
- međutim, prigovoru zadržanja u nekim slučajevima nema mjesta:
 - *vjerovnik nema pravo zadržanja kad dužnik zahtijeva da mu se vrati stvar koja je izašla iz njegova posjeda protiv njegove volje (čl. 73. st. 1. ZOO)*
 - *on ne može zadržati ni punomoć dobivenu od dužnika, a ni druge dužnikove isprave, iskaznice, dopise i slične stvari, kao ni druge stvari koje se ne mogu izložiti prodaji (čl. 73. st. 2. ZOO)*
- no, *vjerovnik (posjednik) je dužan vratiti stvar dužniku ako mu ovaj dade odgovarajuće osiguranje njegove tražbine (čl. 74. ZOO)*

4.2. ZAHTJEV NEPOŠTENOM POSJEDNIKU, NJEGOVI PROTUZAHTJEVI I PRIGOVORI

čl. 165. st. 1., st. 3./1, st. 4. i st. 5. ZV

➤ sadržaj zahtjeva protiv nepoštenog posjednika

Nepošteni posjednik tuđe stvari mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi, te naknaditi:

- sve štete koje su na njoj nastale i sve koristi koje je imao za vrijeme svojega posjedovanja, pa i
- one koje bi stvar dala da ih nije zanemario.

- kako je nepošteni posjednik „kriv“ što je neovlašteno posjedovao vlasnikovu stvar i od nje imao koristi, vlasnik može zahtijevati da mu takav posjednik preda (vrati) posjed stvari cum omni causa, odnosno da mu naknadi ono što od toga ne može predati (jer je propalo ili je potrošeno) – vlasnik zahtjev za naknadu može postaviti zajedno sa zahtjevom na izručenje posjeda, ali i samostalno; zahtjev naknade zastarijeva za 3 godine od dana predaje, ali ne počinje teći dok stvar nije predana ¹⁹⁶

¹⁹⁵ dokaz tuženikova posjeda, 125. str.

¹⁹⁶ tuženikovi protuzahtjevi, 126. str.

- posjednikova raspolaganja vlasnikovom stvari u pravilu ne proizvode pravne učinke – činjenica da je posjednik otuđio vlasnikovu stvar, ili ju dao kome u zalog, načelno nije smetnja tome da je vlasnik zahtijeva od onog tko posjeduje stvar
 - no, treći iznimno ipak može steći pravo vlasništva od posjednika-nevlasnika (ako se ispune određene zakonske pretpostavke) – tada će nepošteni posjednik trebati vlasniku dati naknadu za stvar koja je time „propala“, odnosno naknaditi štetu koja je za vlasnika nastala time što mu je stvar opterećena tuđim pravom
 - vlasnik može zahtijevati naknadu i kad zbog posjednikovih pravnih raspolaganja vlasnik više ne može doći do posjeda svoje stvari jer je to faktično postalo nemoguće (naravno, vlasnik time ne gubi svoje pravo vlasništva)

➤ **protuzahtjevi nepoštenog posjednika za naknadu troškova**

Nepošteni posjednik ima pravo na naknadu troškova ako bi oni bili nužni i vlasniku.

- o za razliku od poštenog posjednika, nepošteni može zahtijevati samo nužne troškove koji bi bili nužni i vlasniku
- o glede korisnih troškova, treba razlikovati:
 - troškove koji su bili korisni da bi stvar dala plodove – u nekim slučajevima nepošteni posjednik će imati pravo na naknadu tih troškova ¹⁹⁷
 - troškove korisne za samu stvar – također može postojati pravo na naknadu ¹⁹⁸
- kako ni poštenu posjednik nema pravo na naknadu luksuznih troškova, ne može to pravo imati ni nepošteni posjednik
 - nepošteni posjednik jedino ima pravo odnošenja → ono što je posjednik dodao, učinivši troškove koji mu se ne naknađuju, ovlašten je odvojiti i sebi uzeti, ali jedino ako to može učiniti bez oštećenja same stvari
 - ne može li se to odvojiti, to je prirast vlasnikove stvari, pa pripada vlasniku (pritom posjednik nema pravo na naknadu)
- za razliku od poštenog posjednika, nepošteni posjednik nema ni pravo zadržanja: nepošteni posjednik nije ovlašten zadržati stvar dok mu ne budu naknađeni troškovi za koje traži naknadu, nego mora stvar predati bez odgode
- pravo na naknadu troškova zastarijeva za 3 godine od dana predaje stvari vlasniku, ali taj rok ne počinje teći sve dok stvar ne bude predana vlasniku ¹⁹⁶

➤ **prigovori nepoštenog posjednika**

1. prigovori koji negiraju vlasnički zahtjev

- ovdje nepošteni posjednik ima iste mogućnosti kao i poštenu posjednik

2. prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev

- i nepošteni posjednik bi mogao s uspjehom stavljati ove prigovore, no ima slabiji položaj od poštenog posjednika:
 - 2.1. mogao bi staviti prigovor da tužitelj više nije vlasnik stvari, ali ne bi mogao osnovano tvrditi da je tužiteljevo pravo vlasništva prestalo time što je on, tuženik, stekao spornu stvar od nevlasnika ili dosjelošću (jer je mogućnost takvog stjecanja vlasništva isključena za nepoštenog posjednika)
 - 2.2. on ima i samo ograničenu mogućnost uspješnog prigovaranja da više ne posjeduje vlasnikovu stvar, jer on odgovara za vlasnikovu stvar koja je propala, uništena je, potrošena, otuđena i sl. dok ju je nepošteno posjedovao (a ako je posjednik napustio posjed vlasnikove stvari nakon što mu je dostavljena vlasnička tužba, on će ipak trebati tužitelju koji i dalje traži stvar od njega predati tu stvar o svojem trošku, odnosno nadoknaditi mu njenu punu vrijednost)

3. prigovori koji zaustavljaju vlasnički zahtjev

- nepošteni posjednik u pravilu ne može osnovano vlasniku uputiti ove prigovore, jer njima posjednik tvrdi da ima pravo posjedovati vlasnikovu stvar, a nepošteni posjednik nema takvo pravo

5. ODLUKA SUDA I NJENO PROVOĐENJE

5.1. presuda

- ako sud dođe do zaključka da su ispunjene pretpostavke za postojanje prava na ono što se zahtijeva (dakle, da je tužitelj vlasnik stvari, a da tuženik bespravno posjeduje njegovu stvar), sud će usvojiti tužbeni zahtjev:
 - donijet će kondemnatornu presudu, kojom će nadrediti tuženiku da preda (prenese) posjed stvari tužitelju, odnosno osobi koju je tužitelj odredio; ako je tužitelj postavio i sporedne zahtjeve, sud će tada u pravilu odlučiti i o njima
 - u presudi će sud navesti rok za dobrovoljno izvršenje onog što je naredio (paricijski rok)
 - tradicionalno je sastavni dio vlasnikovog tužbenog zahtjeva, a onda i presude koja ga usvaja, bio, pored kondemnacije, još i deklaracija da je tužitelj vlasnik stvari – iako u našem pravu načelno nema mjesta deklaraciji kad je moguća kondemnacija, kad postoji pravni interes za to, povezivanje deklaracije s kondemnacijom je ipak dopušteno
- odluke u nekim posebnim slučajevima:

¹⁹⁷ pravna sudbina plodova, 19. str.

¹⁹⁸ opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari, 113. str.

- ako tuženik taj svoj posjed, a dokaže se da je stvar u njegovom posjedu ¹⁹⁹
- ako tuženik lažno tvrdi da posjeduje stvar koju vlasnik zahtijeva ¹⁹⁹
- ako tuženik napusti posjed stvari nakon što mu je dostavljena tužba ²⁰⁰

5.2. provođenje osuđujuće presude

- nakon pravomoćnosti presude kojom je sud usvojio tužbeni zahtjev, tuženik bi trebao predati svoj posjed tužitelju ili osobi koju je tužitelj odredio – no, ponekad tuženik to neće učiniti dobrovoljno
 - ako je presudom određena predaja posrednog posjeda, neće biti potrebno da se to učini prisilno – tada bi tuženik trebao dati očitovanje svoje volje da se prenese posjed, no ako to ne učini, neće ga se siliti na davanje tog očitovanja, nego će pravomoćna presuda koja mu je odredila da učini očitovanje volje, zamijeniti to njegovo očitovanje (čl. 276. st. 1. OZ: „*ako je ovršenik odlukom koja ima svojstvo ovršne isprave obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu dao pravomoćnošću te odluke*“)
 - no, ako je presudom određena predaja neposrednog posjeda, nastat će potreba da se to učini prisilno, putem suda u ovršnom postupku – tada onaj kome bi tuženik trebao posjed može putem suda ishoditi da se to provede prisilno:
 - naime, s pravomoćnošću presude počeo je teći paricijski rok u kojem tuženik treba dobrovoljno predati stvar, pa ne učini li to u tom roku, presuda postaje ovršna – na temelju takve, ovršne presude, onaj kome je tuženik trebao predati stvar (u procesnoj ulozi ovrhovoditelja) može ishoditi od suda (ovršnog) pokretanje i provedbu ovrhe
 - njome će se prisilno provesti predaja posjeda stvari koja je presudom naređena – način provođenja ovrhe razlikuje se ovisno o tome predaje li se pokretnina ili nekretnina:
 1. ovrha radi predaje pokretnina
 - *ovrha radi predaje jedne ili više određenih stvari koje se nalaze u neposrednom posjedu ovršenika provodi se tako što sudski ovršitelj oduzima te stvari od ovršenika i predaje ih uz potvrdu ovrhovoditelju; na isti način ovrha će se provesti i kad se stvari nalaze kod treće osobe koja ih je voljna predati sudskom ovršitelju (čl. 250. st. 1. i 2. OZ)*
 - *ako treća osoba nije voljna predati stvari, ovrhovoditelj može sudu predložiti da na njega prenese ovršenikovu tražbinu prema trećoj osobi na predaju stvari; na taj postupak primjenjuju se odredbe OZ o ovrši na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine (čl. 250. st. 3. i 4. OZ)*
 - *ako stvari nisu nađene niti kod ovršenika niti kod treće osobe, sud će u istom postupku, na prijedlog ovrhovoditelja, procijeniti vrijednost tih stvari i rješenjem naložiti ovršeniku da ovrhovoditelju u određenom roku isplati iznos te vrijednosti (čl. 251. st. 1. OZ)*
 2. ovrha radi predaje nekretnina
 - *ovrha radi predaje nekretnine provodi se tako da sudski ovršitelj, nakon što udalji osobe i ukloni stvari s te nekretnine, predaje nekretninu u posjed ovrhovoditelju (čl. 256. st. 1. OZ)*

prethodna ovrha:

- ovrhu se u pravilu neće moći odrediti i provesti prije nego što presuda postane ovršna, dakle prije nego protekne paricijski rok
- iznimno, sud i prije toga može odrediti i provesti prethodnu ovrhu radi predaje pokretnine/nekretnine, ako su ispunjene posebne pretpostavke za to: radi osiguranja nenovčane ovrhe koja se ne može osigurati predbilježbom u javnoj knjizi sud može na temelju presude donesene u parničnom postupku odrediti prethodnu ovrhu:
 - *ako ovrhovoditelj učini vjerojatnom opasnost da bi se zbog odgode ovrhe dok presuda ne postane ovršna ovrha onemogućila ili znatno otežala te*
 - *ako da osiguranje za štetu koju bi ovršenik mogao pretrpjeti zbog takve ovrhe (čl. 329. OZ)*
- prethodna ovrha provodi se jednako kao i ovrhe; bude li naknadno ukinuta presuda temeljem koje je prethodna ovrha određena, bit će potrebno provesti protuovrhu (čl. 62. do 64. OZ); za štetu koju je ovršenik pretrpio zbog provođenja prethodne ovrhe, imat će pravo na naknadu po pravilima obveznog prava; za naknadu štete mu odgovara ovrhovoditelj osobno, dakle cijelom svojom imovinom, ali i stvarno, onim što je kao osiguranje dao za takav slučaj

5.3. privremene mjere osiguranja

- vlasniku često prijeti opasnost da će osoba koja posjeduje njegovu stvar, do ostvarenja zahtjeva da mu preda posjed, tu stvar uništiti, oštetiti, zanemariti, otuđiti, opteretiti tuđim pravom ... – da bi se to spriječilo, sud može prije, a i nakon pokretanja postupka o vlasničkom zahtjevu, odrediti privremene mjere po pravilima OZ o privremenim mjerama radi osiguranja nenovčane tražbine (čl. 346. do 355. OZ): radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti privremena mjera ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine, zatim:
 1. *ako učini vjerojatnom i opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio/znatno otežao ostvarenje tražbine, osobito time što bi promijenio postojeće stanje stvari, ili*
 2. *ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje/nastanak nenadoknadive štete (čl. 346. st. 1. OZ)*
- sud može odrediti mjeru sa svakim sadržajem koji je primjeren njenoj svrsi i okolnostima, a posebno zabranu otuđenja i opterećenja stvari, zabranu poduzimanja radnji koje bi mogle nanijeti štetu i sl. (čl. 347. OZ)

¹⁹⁹ dokaz tuženikova posjeda, 125. str.

²⁰⁰ posjednik stvari, 125. str.

➤ **pojam i svrha**

- publicijanska tužba je tužba kojom onaj za kojega se u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom smatra (predmnijeva) da je vlasnik stvari, traži od osobe koja tu stvar posjeduje, da mu ona preda posjed te stvari:
 - onog tko u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dokaže pravni temelj i istinit način svog stjecanja stvari smatrat će se vlasnikom te stvari (predmnijevani vlasnik) prema osobi koja stvar posjeduje bez pravnoga temelja ili na slabijem pravnom temelju
 - predmnijevanom će vlasniku na njegov zahtjev predati posjed stvari posjednik koji nema pravni temelj posjedovanja ili je slabiji time:
 - što mu je posjed nepošten ili nezakonit, ili
 - što ne može označiti svojega prednika ili može samo sumnjivoga, ili
 - što je stekao posjed stvari besplatno a onaj koji zahtijeva posjed bio ga je stekao naplatno
 - no, neće mu trebati predati posjed stvari posjednik koji ima jednako jak pravni temelj kao on
- dakle, predmnijeva vlasništva na koju se oslanja vlasnička tužba (predmnijeva vlasništva s ofenzivnim djelovanjem) djeluje u korist osobe koja je bila samostalan posjednik sporne stvari, a taj njezin posjed je bio i zakonit i istinit i pošten (tzv. publicijanski, kvalificirani posjed); predmnijeva vlasništva ne djeluje u korist osobe koja nije bila pošten posjednik
- ona djeluje protiv aktualnog posjednika sporne stvari (tuženika) koji nema pravni temelj za to posjedovanje ili ima slabiji pravni temelj od tužiteljevog; ako on ima jači pravni temelj, prema njemu neće djelovati ta predmnijeva
- odnos između publicijanske tužbe (vindikacije) i prave vlasničke tužbe za povrat stvari (reivindikacije):
 - obje tužbe su vindikacijske, petitorne, vlasničke tužbe
 - no, predmnijevani vlasnik treba, umjesto da dokazuje vlasništvo, dokazati činjenice na temelju kojih se predmnijeva njegovo vlasništvo i činjenice od kojih zavisu utemeljenost njegova zahtjeva prema posjedniku stvari (vjerojatnost uspjeha je doduše manja, ali uspije li, rezultat će biti jednak kao da je protiv aktualnog posjednika stvari uspio s reivindikacijom – stoga, kako uspješna publicijanska tužba daje jednak rezultat kao i reivindikacija, i vlasnik će se redovito poslužiti publicijanskom tužbom, jer mu to pojednostavljuje dokazivanje vlasništva)

➤ **aktivno legitimirana osoba**

- to je onaj u čiju korist djeluje zakonska predmnijeva vlasništva s ofenzivnim djelovanjem
- on će, da bi dokazao da u njegovu korist predmnijeva postoji, morati dokazati:
 - da je spornu stvar stekao u svoj samostalan posjed na valjanom pravnom temelju
 - da je taj posjed stekao na istinit način (a ne silom, potajno ili prijevarom, ni zlouporabom povjerenja)
- poštenje svog posjeda neće morati dokazivati jer se ono predmnijeva, dok se ne dokaže suprotno ²⁰¹

➤ **pasivno legitimirana osoba**

- to je osoba koja spornu stvar posjeduje bez ikakvog pravnog temelja ili na pravnom temelju koji je slabiji od tužiteljevog
- zakonom su određeni kriteriji za prosudbu je li tuženikov temelj posjedovanja stvari slabiji ili nije:
 1. slabiji je, ako posjednik-tuženik, za razliku od tužitelja, posjeduje tu stvar nezakonito, neistinito ili nepošteno
 2. ako je i tuženikov posjed zakonit, istinit i pošten, tada je njegov posjed slabiji, ako on, za razliku od tužitelja: ne može označiti svojega prednika ili može označiti samo sumnjivoga
 3. ako su i u tome jednaki, tuženikov je posjed slabiji, ako je on svoj posjed stekao besplatno, a tužitelj ga je bio stekao naplatno

➤ **zahtjev, protuzahtjevi i prigovori**

- inače se na vlasničku tužbu predmnijevanoga vlasnika, na prigovore posjednika, kao i na pravni položaj koji ima pošten odnosno nepošteni posjednik kad je dužan predati stvar vlasniku, na odgovarajući način primjenjuje ono što i za pravu vlasničku tužbu, ako nije drugo određeno zakonom niti je suprotno pravnoj naravi tužbe predmnijevanoga vlasnika
- osim onih koje bi mogao suprotstaviti tužiteljevom reivindikacijskom zahtjevu, tuženik ovdje ima na raspolaganju i neke specifične prigovore:
 1. prigovor kojim negira da je tužitelj ikad imao spornu stvar u samostalnom posjedu takve kakvoće kakva je potrebna da bi se predmnijevalo njegovo vlasništvo
 2. ukidajući prigovor da je tužiteljev posjed u međuvremenu poništen i sl.
 3. prigovor svojeg prava vlasništva sporne stvari (exceptio dominii)
 4. prigovor svojeg jednakog ili jačeg prava na posjed sporne stvari

²⁰¹ predmnijeva poštenja, 50. str.

➤ **odluka suda i njeno provođenje**

- ovdje na odgovarajući način vrijedi sve što je rečeno za postupak pokrenut reivindikacijskim zahtjevom

➤ **prerastanje publicijanskog u reivindikacijski spor**

- kako sud nije vezan na tužiteljevu pravnu kvalifikaciju njegovog tužbenog zahtjeva ²⁰², kad netko putem suda drugoj osobi upravi svoj zahtjev da mu preda posjed stvari, tvrdeći da stavlja taj zahtjev kao vlasnik, sud će iz razloga procesne ekonomije voditi taj postupak kao da je riječ o nepravom vlasničkom zahtjevu (publicijanskom zahtjevu)
- nepravu vlasnički zahtjev može postaviti onaj tko je aktivno legitimiran i za stavljanje pravog vlasničkog zahtjeva, reivindikacije – zato će sud redovito voditi postupak kao da se radi o nepravom zahtjevu, a tek ako se spor ne bi mogao riješiti temeljem predmnjeve o vlasništvu (jer tuženikov pravni temelj posjedovanja nije slabiji od tuženikovog), sud će taj isti postupak nastaviti dalje voditi kao da se radi o pravom vlasničkom zahtjevu

2.4.3. Negatorijski zahtjev (zahtjev za prestanak uznemiravanja, negatorijska tužba)

- vlasnik je ovlašten isključiti svakog od bespravnog zadiranja u svoju pravnu vlast glede predmeta svog vlasništva
- bespravno zadiranje drugih u vlasnikovu pravnu stvar može se sastojati u:
 1. bespravnom posjedovanju vlasnikove stvari („oduzeću stvari“)
 2. bespravnom (samovlasnom) uznemiravanju (smetanju) vlasnika u izvršavanju pravne vlasti koja mu pripada
- vlasnik bi se protiv bespravnog uznemiravanja mogao poslužiti defenzivnom samopomoći da bi suzbio povredu svojeg prava vlasništva kad neposredno prijeti opasnost, ako je takvo suzbijanje povrede nužno i ako način tog otklanjanja povrede prava odgovara prilikama (čl. 1053. ZOO) – ali, mogućnost zaštite prava vlasništva nije svedena samo na to: pravo vlasništva uživa pravnu zaštitu od bespravnog uznemiravanja, jer uznemiravanjem za vlasnika nastaje vlasnički zahtjev
- da bi putem suda ishodio prestanak bespravnog uznemiravanja, vlasnik će staviti svoj negatorijski zahtjev kao:
 1. pravi vlasnički zahtjev (tužbu) za prestanak uznemiravanja (actio negatoria), ili kao
 2. zahtjev predmnijevanog vlasnika za prestanak uznemiravanja (publicijanska actio negatoria)

1. PRAVA VLASNIČKA TUŽBA ZA PRESTANAK UZNEMIRAVANJA:

NEGATORIJSKA TUŽBA

čl. 167. st. 1. do 3., čl. 168. ZV

➤ **pojam i svrha**

- negatorna tužba (actio negatoria, tužba za nepaćanje) je zahtjev (tužba) vlasnika koji na temelju svog vlasništva što ga je u stanju dokazati, traži od osobe koja mu nije oduzela posjed njegove stvari, niti mu osporava pravo vlasništva, nego ga na neki drugi način bespravno (samovlasno) uznemiruje (smeta) u izvršavanju pravne vlasti koja mu kao vlasniku pripada, da to uznemiravanje prestane:

ako treća osoba bespravno uznemirava vlasnika na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, vlasnik može i putem suda zahtijevati da to uznemiravanje prestane

- vlasnika uznemiruje u izvršavanju njegovih ovlasti osoba koja mu doduše nije oduzela posjed stvari, nego je stvorila stanje u kojem je okrnjena vlasnikova pravna vlast glede njegove stvari – to stanje će postojati ako:
 - osoba na/glede njegove stvari samovoljno (bez pravnog temelja) poduzima čine kojima:
 - faktično izvršava sadržaj nekog prava na/glede te stvari koje joj ne pripada
 - proširuje ili mijenja sadržaj prava koje joj pripada
 - osoba doduše ne izvršava sadržaj nikakvog prava na/glede vlasnikove stvari, nego na/glede druge stvari (vlastite, tuđe, ničije) poduzima čine kojima ograničava/smata vlasnika u tome da on svoju vlast izvršava u punom obujmu
- rezultat udovoljenja vlasnikovom negatorijskom zahtjevu treba biti prestanak nedozvoljenih uznemiravanja
- čin uznemiravanja može se sastojati u aktivnoj radnji, ali i u propuštanju
- međutim, puke riječi kojima se vlasniku osporava neka ovlast ili kojima se svojata neka ovlast na vlasnikovoj stvari (verbalno uznemiravanje) same za sebe nisu još čin uznemiravanja vlasništva
- da bi u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom vlasnik ostvario navedeno pravo, vlasnik mora dokazati da je stvar njegovo vlasništvo i da ga druga osoba uznemirava u izvršavanju njegovih ovlasti u pogledu te stvari
- ako ta osoba tvrdi da ima pravo poduzimati ono što uznemirava vlasnika stvari, na njoj je da to dokaže

➤ **aktivno legitimirana osoba**

- kako se radi o pravoj vlasničkoj negatorijskoj tužbi, to je samo onaj tko je u stanju dokazati da je vlasnik stvari (samovlasnik, ali i suvlasnik/zajednički/etažni/prethodni ili potonji vlasnik u granicama svojih ovlasti na zaštitu)

²⁰² razlikovanje vlasničkih od nekih sličnih zahtjeva, 123. str.

➤ **pasivno legitimirana osoba**

- to je osoba koja vlasnika bespravno uznemirava u izvršavanju njegovih ovlasti na/glede njegove stvari – u obzir dolazi:
 - osoba koja neposredno uznemirava vlasnika, postupajući u svoje ime ili po nalogu ili u korist trećeg
 - osoba po čijem se nalogu čini ono što uznemirava vlasnika
 - osoba u čiju se korist vlasnika uznemirava, ako je ona, znajući za to što se čini, to odobrila ili se time koristila

➤ **zahtjev i prigovori**

- **glavni zahtjev:**
 - vlasnik je ovlašten zahtijevati od pasivno legitimirane osobe negativno ili/i pozitivno činjenje kojim će prestati bespravno uznemiravanje tužiteljevog vlasništva, te propuštanje daljnjeg uznemiravanja (pod prijetnjom ovrhe)
 - ako tuženik uznemiruje vlasnika svojatajući si neko pravo na vlasnikovoj stvari, odnosno samovoljno mijenjajući ili proširujući pravo koje je imao, tada će tužitelj sa svojim zahtjevom na činjenje (uspostavu prijašnjeg stanja i prestanak uznemiravanja) spojiti i zahtjev na utvrđenje da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata
 - ako netko povrijedi vlasnikovo pravo vlasništva nevaljanim upisom u zemljišne knjige, vlasnik se ima pravo štititi od toga sredstvima koja za zaštitu knjižnih prava daju pravila zemljišnoknjižnoga prava
 - vlasnički zahtjevi za prestanak uznemiravanja ne zastarijevaju, jer se uvijek iznova obnavljaju trajanjem protupravnog stanja u kojem netko uznemiruje tuđe pravo vlasništva
- **sporedni zahtjevi:** kad je uznemiravanjem prouzročena šteta, vlasnik ima pravo zahtijevati naknadu štete po općim pravilima o naknadi štete (vlasnik može postaviti taj zahtjev uz glavni, negatorijski zahtjev, ali i samostalno)
- **prigovori:** vrijedi sve što je rečeno za prigovore (peremptorne i dilatorne) kod vindikacijskih zahtjeva

➤ **odluka suda i njeno provođenje**

- ne izvrši li tuženik dobrovoljno u paricijskom roku ono što mu je sud odredio, presuda postaje ovršna, pa tužitelj može (u ulozi ovrhovoditelja) ishoditi od suda da odredi i provede ovrhu protiv tuženika (u ulozi ovršenika)
- način na koji će sud provesti ovrhu ovisi o tome što je ovršenik bio dužan učiniti u paricijskom roku:
 - *ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba provodi se tako da sud ovlašćuje ovrhovoditelja da u određenom roku na trošak ovršenika povjeri drugoj osobi da obavi radnju ili da je obavi sam (čl. 261. st. 1. OZ); no, ako radnju utvrđenu u ovršnoj ispravi može obaviti samo ovršenik, sud će rješenjem o ovrši odrediti ovršeniku primjereni rok za ispunjenje obveze (čl. 262. st. 1. OZ)*
 - *ako je ovršenik dužan trpjeti poduzimanje neke radnje ili se suzdržavati od njezina poduzimanja, sud će, na prijedlog ovrhovoditelja koji tvrdi da se ovršenik ponaša protivno svojoj obvezi, rješenjem naložiti ovršeniku da se ponaša u skladu sa svojom obvezom i zaprijetiti mu novčanom kaznom ili kaznom zatvora (čl. 263. st. 1. OZ)*
- što se tiče prethodne ovrhe i privremenih mjera osiguranja, na odgovarajući način vrijedi ono što je već rečeno kod reivindikacijskog zahtjeva

2. VLASNIČKA TUŽBA PREDMNJEVANOG VLASNIKA ZA PRESTANAK UZNEMIRAVANJA:

PUBLICIJANSKA NEGATORIJSKA TUŽBA

čl. 167. st. 4. ZV

- pravo na zaštitu, poput onoga koji je dokazao da je stvar njegovo vlasništvo, ima i onaj tko u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dokaže pravni temelj i istiniti način svoga stjecanja posjeda stvari (predmnijevani vlasnik), no nema pravo na zaštitu vlasništva od uznemiravanja onaj koji nije bio pošten posjednik stvari
- na pravo na zaštitu predmnjevanog vlasnika na odg. način se primjenjuju pravila o vlasničkoj tužbi predmnjevanog vlasnika

2.4.4. O daljnjim zahtjevima koji služe zaštiti prava vlasništva od nekih osobitih povreda

- vlasnikova brisovna tužba (632. do 634. str.)
- vlasnikov izlučni zahtjev (634. do 637. str.)
- vlasnikov opozicijski zahtjev (637. str.)
- vlasnikov adhezijski zahtjev u kaznenom postupku (638. do 640. str.)
- vlasnikov zahtjev za uređenje međe (641. str.)

2.5. SUSJEDSKI ODNOSI I PRAVO VLASNIŠTVA

2.5.1. Uopće

- zemljišta koja su faktično povezana, a pravno podijeljena na čestice (parcele) čine zajednicu vlasnika na dijelove (communio pro indiviso) – takva faktična zajednica može dovesti do problema u izvršavanju vlasništva glede tih pojedinih nekretnina
- na odnose u takvoj zajednici primjenjuje se pravilo ZV koje izvršavanje pravne vlasti ograničava dužnošću obzirnog postupanja ²⁰³, ali za „sukobe“ vlasti vlasnika nekretnina, koji otežavaju život na određenom prostoru, zakonodavac može posebno urediti susjedske odnose radi uspostave uravnoteženih odnosa, što je kod nas i učinjeno

²⁰³ dužnost obzirnog postupanja, 89. str.

2.5.2. Susjedska prava

2.5.2.1. Pojam, uloga i obilježja

čl. 100. st. 1., st. 3., st. 4. i st. 5. ZV

- **susjedska prava** – pravila kojima se uređuju odnosi između susjeda, vlasnika susjednih nekretnina (nekad se za susjedska prava rabi i termin legalni servituti/zakonske služnosti, no ti termini nisu sinonimi i predstavljaju pojmove različitog sadržaja) (pritom je važno napomenuti da susjedsko pravo nije neko samostalno posebno pravo)
- susjedska prava nisu pravila o ograničenju prava vlasništva u užem smislu:
 - za razliku od drugih ograničenja prava vlasništva nastalih ex lege, susjedska prava ne smanjuju sadržaj prava vlasništva: sadržaj vlasništva mijenja se samo s gledišta susjedskopravne zajednice (communio pro indiviso), i to tako da se istodobno za jednog vlasnika ograničava, a za drugog u istom opsegu povećava; time se samo ograničava mogućnost izvršavanja prava vlasništva (i tako pridonosi stvaranju ravnoteže između pravnih vlasti više subjekata)
 - također, odredbe o susjedskim pravima nisu kogentne naravi i susjedi mogu urediti svoje odnose drukčije od onog kako je propisano zakonom (a da se radi o zakonskim ograničenjima, oni to ne bi mogli)
- hrvatski stvarnopravni poredak sadrži **zakonsku definiciju susjedskih prava**:
Susjedska su prava ovlasti koje radi uzajamno obzirnoga izvršavanja prava vlasništva daju odredbe ovoga ili drugoga zakona vlasniku nekretnine, ovlašćujući ga da u svezi s izvršavanjem svojega prava vlasništva zahtijeva od osobe koja je vlasnik druge nekretnine da ona u njegovu interesu trpi, propušta ili čini glede svoje nekretnine ono što je određeno zakonom.
- svrha posebnih odredbi o susjedskim pravima je isključivo uređenje odnosa između vlasnika nekretnina koje su, premda pravno odvojene, fizički povezane, neposredno ili posredno putem medija kao što je zrak, voda ili zemlja – u skladu s tom svrhom (tj. uspostavljanjem pravila o što uravnoteženijem izvršavanju prava vlasništva na povezanim nekretninama), ZV propisuje:
 - susjedska prava dopušteno je izvršavati samo u mjeri i na način da se time što manje ograničava, opterećuje ili na drugi način uznemirava onoga tko treba nešto trpjeti, propustiti ili činiti
 - to ujedno znači da bi u onim slučajevima kad bi se trebalo odlučivati kojoj strani dati prednost (npr. kriteriji uobičajenosti imisija pri određivanju mjerodavnog prava), to trebala biti strana koja je čime ograničena, opterećena ili na drugi način uznemiravana
- trpljenje, propuštanje i činjenje koje se može zahtijevati od vlasnika neke nekretnine može se umjesto od njega zahtijevati od onoga koji nekretninu posjeduje na temelju prava izvedenoga iz njegova
- ono što je određeno za susjedska prava vlasnika zemljišta vrijedi na odgovarajući način i za vlasnike ostalih nekretnina, uključujući i suvlasnike na čijim je suvlasničkim dijelovima uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela nekretnine, ako nije suprotno zakonu ili naravi nekretnina

2.5.2.2. O pojedinim susjedskim odnosima

1. MEĐA – OZNAČAVANJE I UREĐIVANJE

- vlasnikova pravna stvar glede nekretnine prostorno je ograničena na nekretninu²⁰⁴, tj. na zemljišnu česticu
- granice zemljišne čestice određene su geometrijski kao katastarska čestica i označuju se **međom** – dakle, međom se označava do kuda u prostoru seže vlasnikova pravna stvar glede nekretnine, odnosno označava se granica katastarske čestice
- međa se označava međnim znacima (međaši) koji mogu biti dijelovi nekretnine (npr. stijena, stablo, građevina), ili pak posebno postavljeni međni znakovi (međni kolčici i sl.)
- svaki vlasnik nekretnine je:
 - s jedne strane, ovlašten označiti među svoje nekretnine i tako pokazati dokle dopire njegova pravna vlast, ali i
 - s druge strane, dužan obilježiti granicu nekretnine (tu obvezu propisuje Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)
- međni znakovi mogu s vremenom postati nerazpoznatljivi, ili prijeti opasnost da postanu takvi, a može biti sporna i sama međa, tj. označava li ona doista dokle seže vlasništvo u prostoru, odnosno stranke svojim dopuštenim raspolaganjima mogu izmijeniti oblik svojih zemljišta – tada će među trebati **urediti**
 - međa će se obnoviti ako nije sporna, ali prijeti opasnost da se više neće moći raspoznati
 - međa će se ispravljati ako se više ne raspoznaje ili ako se raspoznaje ali je sporna, ili ako je došlo do promjene u obliku ili veličini zemljišta

postupak uređenja međa:

čl. 103. ZV

- obnavljanje ili ispravljanje međe ima pravo zahtijevati u sudskom postupku – (izvanparničnom) postupku uređenja međa: ako su međaški znakovi između dvije nekretnine zbog bilo kakvih okolnosti toliko oštećeni da bi se moglo dogoditi da se međe neće moći raspoznati, ili ako se međe više ne raspoznaju, ili su sporne, onda svaki od susjeda ima pravo zahtijevati da sud u izvanparničnom postupku (postupku uređenja međa) obnovi ili ispravi među:

1. sud će među obnoviti ili ispraviti prema katastarskom nacrtu, ako je to moguće i ako na to stranke pristaju

²⁰⁴ nekretnina, 15. str.

- nemogućnost usklađivanja međe s katastarskim planom može proizaći iz nepreciznosti do koje može doći zbog malog mjerila plana, ili zbog stiskanja i širenja materijala na kojem su nacrtani, kao i konfiguracije zemljišta, pa granica čestice po katastarskom planu nije utvrdiva ili se ne može s nacрта vjerno prenijeti na nekretninu
 - bez pristanka strana, sud nije ovlašten među uskladiti s katastarskim planom; pristanak je nužan jer bi se bez njega moglo dogoditi da upravno tijelo zaduženo za izradu katastarskih nacрта samo, bez pristanka vlasnika nekretnine, promijeni njen oblik i tako utječe dokle mu seže vlasništvo, što je nedopustivo (akt pristanka se sastoji u tome da, nakon što im se na licu mjesta pokaže gdje međa prolazi, vlasnici, tj. stranke u postupku na to pristanu; nije dovoljno da strankama to bude pokazano samo na „papiru“, tj. katastarskom planu)
2. ako ne bi mogao obnoviti ili ispraviti među prema katastarskom nacrtu, sud će među obnoviti ili ispraviti **prema sporazumu susjeda** čija je međa u pitanju (u obzir dolaze sva raspolaganja osim onih protivnih javnom poretku)
 3. ne bude li postignut sporazum, sud će među obnoviti ili ispraviti **prema posljednjem mirnom posjedu**
 4. ne uspije li sud utvrditi posljednji mirni posjed, uredit će među **prema pravičnoj ocjeni** (za takvo arbitrarno odlučivanje nema posebnih pravila – sud odlučuje prema okolnostima svakog slučaja)
- istodobno s donošenjem odluke o uređenju međe, sud će na licu mjesta označiti među međašnim znakovima – od trenutka kad je sud među označio međašnim znakovima smatra se da postoji vlasništvo do te međe, a tko tvrdi suprotno, treba to dokazati
 - i nakon što je sud u postupku uređenja međa obnovio ili ispravio među, svatko može u parnici dokazivati vlasništvo i zahtijevati da se u skladu s njim označi međa, no susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međa ne može to zahtijevati nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti odluke donesene u postupku uređenja međa

2. OGRADA NA MEĐI (ZAJEDNIČKA OGRADA)

čl. 101. ZV

- ograde između susjednih nekretnina (zidovi, plotovi, ograde, živice i druge prepreke) kao i stvari koje služe kao međni znakovi, zajedničke su ograde i **u suvlasništvu** su susjeda s obje strane međe, osim ako se dokaže (naročito znacima, natpisima, grbovima ili drugim dokazima) da su vlasništvo jednog susjeda
- za suvlasničku zajednicu glede zajedničke ograde, odnosno međašnih znakova, postavljena su ova posebna pravila:
 - suvlasništvo stvari koje služe kao zajedničke ograde/međašni znakovi nije djeljivo dok te stvari ne izgube tu namjenu
 - zajedničku ogradu može svaki od susjeda upotrebljavati sa svoje strane do polovine njezine širine, može do te širine izgraditi slijepa vrata ili smjestiti uzidane ormare i sl.; ali ne smije činiti ništa što bi ogradu dovelo u opasnost ili što bi njegova susjeda sprječavalo da je on upotrebljava sa svoje strane do polovine
 - troškove održavanja zajedničke ograde snose njezini suvlasnici na jednake dijelove i solidarno odgovaraju za štetu koja bi trećima nastala zbog toga što oграда nije održavana u stanju kakvo je uobičajeno s obzirom na namjenu ograde i ograđene nekretnine, te na mjesne prilike

3. STABLO NA MEĐI

čl. 104. ZV

- stablo pripada onome iz čijega je zemljišta izraslo deblo, bez obzira na to kuda se nadvilo, kamo se proteže korijenje i vise grane
- stablo čije je deblo izraslo na samoj međi, u suvlasništvu je susjeda s obje strane međe (što je određeno glede stabla, na odgovarajući se način primjenjuje i na drugo raslinje)

4. GRANJE I KORIJEJENJE

čl. 105. ZV

- u našem pravnom sustavu, problem granja i korijenja na tuđem zemljištu riješen je sukladno načelu superficies solo cedit: vlasnik smije iz svog zemljišta istrgnuti žile i korijenje tuđeg drveća i ostalog raslinja kao i odsjeći grane tuđeg drveta i dio debla koje se nalaze u zračnom prostoru iznad njegove nekretnine i zadržati ih za sebe, ili se služiti tim dijelovima tuđeg drveta
- od ovog pravila postoji izuzetak ako se radi o granama drveća koje pripada šumi u smislu Zakona o šumama:
 - navedene odredbe ZV o granju i korijenju ne primjenjuju se u slučaju međusobnoga graničenja šuma
 - naime, Zakon o šumama zabranjuje svako odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika ako to nije predviđeno šumskogospodarskim planovima, a odredbe Zakona o šumama su *lex specialis* u odnosu na odredbe ZV
- vlasnik zemljišta na koje je prodrlo granje sa susjedovog drveta:
 - odsijecanjem grana koje se nalaze na njegovom zemljištu postaje njihov vlasnik
 - ne može prisiliti susjeda da sam odsiječe grane koje su se našle na tuđem zračnom prostoru
 - nema pravo na posjedovnu zaštitu ako bi ga vlasnik zemljišta na kojem je drvo sprječavao u odsijecanju grana ili korijenja, ili u ubiranju plodova
 - naime, susjed, bez posebnog pravnog odnosa temeljem kojeg bi ono nastalo, nema posjed prava sa sadržajem na odsijecanje grana i korijenja/ubiranje plodova, a nije ni u posjedu tog granja i korijenja (dok god ih ne odreže i zadrži) – njemu je samo dopušteno da putem samopomoći uspostavi ravnotežu u susjedskoj zajednici

- izvršavajući samopomoć, on treba postupati obzirno i voditi računa o interesima vlasnika susjedne nekretnine (to bi značilo da ga treba upozoriti da namjerava iščupati korijenje)
- ako je vlasniku zemljišta posebnim propisom zabranjeno istrgnuti korijenje i žile, odnosno odsjeći grane, ostaje mu pravo na naknadu štete koju trpi prodorom grana i korijenja na svoje zemljište
- vlasnik zemljišta na kojem se nalazi drvo/raslinje:
 - uvijek može privući grane na svoje zemljište (tek ako to ne učini, a sprječava susjeda u ostvarivanju njegovih ovlaštenja, dolazi do povrede susjedskog odnosa i uznemiravani susjed ima pravo na zaštitu, ali ne zbog uznemiravanja posjeda nego petitornom tužbom)
 - u pravilu ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati od granja i korijenja ili žila (s obzirom na to da vlasnik zemljišta ima navedene ovlasti čijim izvršavanjem može zaštititi svoje pravo vlasništva)
 - no, ipak će za nju odgovarati kad se ta šteta ne bi dogodila da je vlasnik drva/raslinja postupao obzirno
 - kad vlasnik susjednog zemljišta nema faktične mogućnosti spriječiti štetu od prodora dijelova tuđeg drveća ili raslinja u njegovo zemljište (npr. korijenje tuđeg drva prodre u samu građevinu), vlasnik drveta/raslinja odgovarat će po općim pravilima ZOO o subjektivnoj odgovornosti za štetu:
 - kako se za subjektivnu odgovornost presumira najblaži oblik krivnje (obična nepažnja), vlasnik drveta će se moći osloboditi odgovornosti ako dokaže da nije kriv što je korijenje ili granje prodrlo na/pod tuđu nekretninu i pritom uzrokovalo štetu (tj. ako dokaže da nije postupao neobzirno)
 - o tom je li postupao obzirno, prosuđuje se za svaki slučaj posebno

5. OBEZA OGRADIVANJA

čl. 102. ZV

- svaki je vlasnik dužan s desne strane svojega glavnoga ulaza, gledano s puta, ograditi svoj prostor i razdvojiti ga od susjedova prostora, ako nije drukčije propisano, niti je drugi mjesni običaj
- ograda koja se nalazi isključivo na nekretnini jednog vlasnika nije u suvlasništvu, nego u vlasništvu onog čije je zemljište
- vlasnik ograde je dužan održavati u dobrom stanju svoju ogradu ako postoji opasnost da bi nanijela štetu susjedu, no u pravilu nije dužan ponovo graditi svoj srušeni zid (osim ako to od njega traži odredba o obvezi ograđivanja prostora)
 - ne izgradi li zid, drugi susjed nije ovlašten, da bi ostvario svoje susjedsko pravo, to učiniti sam na tuđem zemljištu
 - između susjeda nema pravnog odnosa, pa ne postoji ni subjektivno pravo na ograđivanje od druge nekretnine niti je susjed u posjedu prava takvog sadržaja; subjektivno pravo nastaje tek povredom susjedskog odnosa

6. PRISTUP NA TUĐE

6.1. pristup radi uzimanja svojih stvari

čl. 106. ZV

- ako na tuđu nekretninu dospiju nečija životinja, roj pčela ili stvar koja se s njom nije povezala tako da je time prestala samostalno postojati, onaj čije su to stvari može, u primjerenom roku pristupiti na tuđe zemljište da bi ih uzeo nazad
- vlasnik nekretnine može zabraniti pristup na svoju nekretninu jedino ako te stvari bez odgađanja sam preda njihovu posjedniku
- ako je od životinje, roja pčela i drugih stvari koje su dospjele na tuđu nekretninu ili od njihova uzimanja ili vraćanja natrag nastala šteta za vlasnika nekretnine na koju su te stvari dospjele, ili ako su s tim u svezi za vlasnika nekretnine nastali troškovi koji su bili nužni, on ima pravo zadržati stvar sve dok mu šteta i troškovi ne budu u cijelosti naknađeni

6.2. uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova

čl. 107. ZV

- vlasnik nekretnine na kojoj je nužno obaviti radove potrebne za njezinu uporabu ili korištenje može privremeno uporabiti tuđe zemljište radi izvođenja radova, postavljanja skele i sl., ako se to na drugi način ne može izvesti
- tko je uporabio tuđu nekretninu za navedene potrebe, dužan ju je čim prestane potreba za takvu uporabu dovesti u stanje u kojem se nalazila prije toga, a počinjenu štetu naknaditi po općim propisima o odgovornosti za štetu
- za uporabu zemljišta, na zahtjev vlasnika nekretnine koja je privremeno uporabljena plaća se primjerena naknada, koja ne može biti manja od one na koliku bi imao pravo da je bilo provedeno nepotpuno izvlaštenje njegova zemljišta
- Zakon o izvlaštenju (ZI) ima posebna pravila za slučaj potrebe uporabe tuđe nekretnine radi građenja objekata i izvođenja drugih radova od općeg interesa – ona nisu identična navedenim pravilima iz ZV (660. str.)

7. POSTAVLJANJE VODOVA I DRUGIH UREĐAJA

čl. 108. ZV

- postavljanje vodova i drugih uređaja (električnih, kanalizacijskih, plinovodnih, vodovodnih, toplovodnih, elektroničkih komunikacijskih i dr.) na tuđoj nekretnini bez pristanka njezina vlasnika moguće je:
 - u interesu RH na temelju zakonskih odredaba koje uređuju nepotpuno izvlaštenje, a
 - u priv. interesu po odredbama o osnivanju služnosti vodova i drugih uređaja odlukom suda, ako zakon ne odredi drukčije

- ove odredbe nalaze se u glavi o susjedskim pravima, ali samo da bi se uputilo da se ne radi o susjedskom pravu koje bi ovlastilo na postavljanje vodova i drugih uređaja na tuđu nekretninu – ovdje je, za razliku od susjedskih prava, potrebna posebna pravna osnova (postupak za nepotpuno izvlaštenje ili prema pravilima o stjecanju služnosti)
- ZV zauzima stav da to ne može biti susjedsko pravo, već mora postojati pristanak vlasnika susjedne nekretnine ili posebna pravna osnova za postavljanje vodova i uređaja (u obliku odluke o nepotpunom izvlaštenju ili sudske odluke o osnivanju odg. služnosti, uz pretpostavku da se vlasniku opterećene nekretnine osigura pravo na naknadu radi ograničavanja prava)

8. POTKOPAVANJE TUĐE NEKRETNINE

čl. 109. ZV

- vlasniku nije dopušteno kopati svoje zemljište i uopće činiti na svojoj nekretnini išta za što je razumno očekivati da bi moglo dovesti u opasnost stabilnost tuđe nekretnine
- vlasnik nekretnine čija je stabilnost u opasnosti može tražiti prestanak radova, ako nisu poduzete sve mjere, uključivši i postavljanje posebnih konstrukcija kad je to potrebno, od kojih se opravdano može očekivati da će otkloniti opasnost za stabilnost njegove nekretnine
- ako mjere nije moguće s uspjehom provesti, a da se posebne konstrukcije ne postavljaju na nekretninu čija je stabilnost u opasnosti, njen vlasnik može zahtijevati zabranu radnji od kojih njegovoj nekretnini prijeti opasnost za stabilnost te nekretnine
- vlasnik nekretnine koji je postavio posebne konstrukcije radi osiguranja stabilnosti tuđe nekretnine odgovara za svaku štetu koja bi s njima u svezi nastala, a održavanje tih konstrukcija u dobrom stanju primjereno svrsi ovlašten je zahtijevati susjed čijoj nekretnini inače prijeti opasnost
- zabrana kopanja nekretnine koje bi moglo dovesti u opasnost stabilnost druge nekretnine (kao i zaštita od nedopuštenih imisija) može se postići i zahtjevom na obveznopravnoj razini na temelju odredbe ZOO o zahtjevu da se ukloni opasnost štete:
 - *svatko može zahtijevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od kojega prijeti znatnija šteta njemu ili drugome, kao i da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemirivanje ili opasnost štete, ako se uznemirivanje ili šteta ne mogu spriječiti odgovarajućim mjerama (čl. 1047. st. 1. ZOO)*
 - *sud će na zahtjev zainteresirane osobe narediti da se poduzmu odg. mjere za sprječavanje nastanka štete ili uznemirivanja ili da se ukloni izvor opasnosti, na trošak posjednika izvora opasnosti, ako ovaj sam to ne učini (čl. 1047. st. 2. ZOO)*
 - *ako šteta nastane u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dobiveno odobrenje nadležnog tijela, može se zahtijevati samo naknada štete koja prelazi uobičajene granice (prekomjerna šteta); ali se u tom slučaju može zahtijevati poduzimanje društveno opravdanih mjera da se spriječi nastupanje štete ili da se ona smanji (čl. 1047. st. 3. i 4. ZOO)*

9. IMISIJE

čl. 110. ZV

- **imisije** – fizičke smetnje koje dolaze s jedne nekretnine i ometaju služenje ili korištenje drugom nekretninom
- ograničenja pravne vlasti glede nekretnina u svezi s imisijama imaju širu ulogu od ostalih susjedskih prava – njima se postiže i zaštita okoliša od štetnih utjecaja koji potječu od nekretnina
- pritom se moraju trpjeti one imisije koje su dopuštene
- granica preko koje se ne moraju trpjeti štetni utjecaji određuje se prema nekoliko kriterija: osnovni je način odašiljanja; prema načinu odašiljanja imisije se dijele na neposredne (direktne) i posredne (indirektne):
 1. **neposredne** – u pravilu su zabranjene, osim ako postoji posebni pravni temelj za takvo ponašanje koje uzrokuje uznemiravanje vlasnika druge nekretnine neposrednim imisijama:
 - vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno odašilje na njegovu nekretninu dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i sl. (neposredne imisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta
 2. **posredne** – njihova dopuštenost se procjenjuje s obzirom na prekomjernost, štetu koju prouzroče i posebne ciljeve:
 - nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije)
 - vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije
- dakle, pravna vlast glede nekretnine s koje dolaze imisije je redovito ograničena zahtjevom vlasnika druge nekretnine da čini ono što će spriječiti ili da propušta ono što uzrokuje nedopuštene imisije (neposredne i prekomjerne posredne)
- pravna vlast glede nekretnine koja je izložena imisijama bit će ograničena trpljenjem/propuštanjem glede nedopuštenih imisija
- zaštita od imisija ostvaruje se negatornim zahtjevom – zbog specifičnosti susjedskih prava, ovdje dolazi do određenih odstupanja od klasičnog i uobičajenog negatornog zahtjeva, i to glede sadržaja zahtjeva i kruga aktivno legitimiranih:
 - razlika u sadržaju zahtjeva:

- negatornom tužbom se zahtijeva neka činidba – uspostava prijašnjeg stanja, prestanak radnji/ponašanja kojima se vlasnik uznemirava u ostvarivanju svojih vlasničkih ovlaštenja kao i zabranu budućeg uznemiravanja
 - kad se negatornom tužbom zahtijeva zaštita od imisija, zahtjev može biti proširen i zahtjevom za uklanjanje izvora nedopuštenih imisija, što znači i promjenu stanja tuđe nekretnine (takvo širenje tužbenog zahtjeva moglo bi dovesti u pitanje narav te tužbe kao negatorne), te zahtjevom za poduzimanje svrhovitih mjera kad prijeti predvidiva opasnost od neposrednih ili posrednih prekomjernih imisija
- razlika u krugu aktivno legitimiranih: osim vlasnika/predmnijevanog vlasnika, zaštitu od imisija mogu zahtijevati i sve osobe koje nekretninu posjeduju na temelju prava izvedenog iz vlasništva (treba naglasiti i da pravo na podnošenje negatorne tužbe ne zastarijeva, s obzirom na to da ne zastarijeva ni vlasništvo)

- poseban je slučaj kad je nekretnina smetana imisijama koje dolaze s druge nekretnine kao posljedica djelatnosti za koju postoji dopuštenje nadležne vlasti: kad prekomjerne posredne imisije potječu od djelatnosti za koju postoji dopuštenje nadležne vlasti, vlasnici nekretnine koja im je izložena nemaju pravo dok to dopuštenje traje zahtijevati propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašteni zahtijevati naknadu štete koju su imisije nanijele, kao i poduzimanje prikladnih mjera da se ubuduće spriječe prekomjerne imisije, odnosno nastupanje štete, ili da se smanje
- zaštita od imisija može se zahtijevati i prije nego što su one upućene na nekretninu, ako prijeti predvidiva opasnost od nedopuštenih imisija: vlasnik čijoj nekretnini prijeti predvidiva opasnost s tuđe nekretnine od neposrednih ili posrednih imisija koje ne bi bio dužan trpjeti, ovlašten je zahtijevati da se odrede i provedu svrhovite mjere radi njihova sprječavanja (te mjere će se odrediti i provesti u skladu s odredbama Ovršnog zakona o privremenim mjerama osiguranja ²⁰⁵)

10. OPASNOST OD RUŠENJA ZGRADE

čl. 111. ZV

- kad postoji ozbiljna opasnost da bi se nečija zgrada ili neki drugi dio nečije nekretnine mogao potpuno ili djelomično srušiti, od čega prijeti opasnost susjednoj nekretnini, susjed čija je nekretnina u opasnosti može od onoga čiji je to objekt zahtijevati poduzimanje svih potrebnih mjera za sprječavanje nastanka štete, kao i zahtijevati dovoljno osiguranje naknade buduće štete
- taj zahtjev može postaviti, osim posjednika nekretnine, svatko kome prijeti šteta, prema odredbama ZOO ²⁰⁶
- ako bi neodržavanje nekretnine dovelo do ugrožavanja prirode, ljudskog okoliša, zdravlja ljudi, ili ugrozilo spomenik kulture ili sigurnost države, vlasnik tako neodržavane nekretnine može biti ograničen u izvršavanju svoje vlasti na način da mu se ona **sekvestrira** ²⁰⁷ (stavi pod privremeno upravljanje)

11. ZABRANA MIJENJANJA NARAVNOG TOKA VODE

čl. 112. i 113. ZV

- vlasnik zemljišta ne smije na štetu drugoga zemljišta mijenjati smjer ili jačinu naravnog toka vode preko svoga zemljišta ili kroz njega (podzemne vode)
- vlasnik je dužan zemljište duž obala, vodotoka i jezera tako koristiti da ne ometa naravni tok vode, ne ugrožava stanje ili korištenje korita, obala i vodoskoparstvenih objekata na obali i pored obale i da ne sprječava njihovo održavanje
- vlasnik nizvodnoga zemljišta ne smije stvarati ni postavljati prepreke tome da na njegovo zemljište dotječe voda koja prirodno otječe s uzvodnoga zemljišta, niti vlasnik uzvodnoga zemljišta smije svojevorno učiniti nešto što bi u većoj mjeri opteretilo nizvodno zemljište
- odredbe o zabrani mijenjanja naravnog toka vode sadrži i Zakon o vodama (667. str.)
- kao posebno susjedsko pravo određena je **dužnost odvođenja kišnice**:
 - vlasnik nekretnine je dužan poduzeti potrebne mjere da kišnica koja se slijeva s njegove zgrade ne pada na tuđu nekr.
 - radi se zapravo o nekoj vrsti imisija, samo se ovdje ne traži prekomjernost – naime, mora se spriječiti svako slijevanje sa zgrade koje ima posljedicu padanje vode na tuđu nekretninu

2.5.2.3. Uspostava ravnoteže pri izvršavanju prava vlasništva

čl. 100. st. 2. ZV

- susjedska prava su emanacija prava vlasništva i pripadaju vlasniku nekretnine kao ovlaštenja koja mu pripadaju temeljem njegovog prava vlasništva – njima se uređuju odnosi nastali u susjedskopravnoj zajednici, odnosno rješava se pitanje kolizije pravnih vlasti glede nekretnine, pa se njihovim ostvarivanjem štiti pravo vlasništva

²⁰⁵ privremene mjere osiguranja, 131. str.

²⁰⁶ potkopavanje tuđe nekretnine – zahtjev da se ukloni opasnost štete, 137. str.

²⁰⁷ poštovanje zakonskih ograničenja, 90. str.

- zahtjevi usmjereni na uspostavu ravnoteže pri izvršavanju prava vlasništva na nekretninama u pravilu se ostvaruju u postupku pred sudom, ali ih je moguće ostvarivati i u upravnom postupku, pa i samopomoću – ti su zahtjevi različite naravi:
 - stvarnopravne – zahtjevima takve naravi vlasnik se štiti protiv svakog uznemiravanja i putem njega vlasnik može uspostaviti ravnotežu u susjedskim odnosima
 - posjedovne – ta zaštita neće se moći primijeniti kad susjed uopće nije u posjedu (npr. susjed je sprječavan u rezanju grana koje su ušle u zračni prostor iznad njegove nekretnine) ili se ne radi o samovlasnom uznemiravanju
 - privremene mjere iz ovršnog postupka također mogu biti sredstvo ostvarivanja ravnoteže u susjedskoj zajednici
 - pod određenim pretpostavkama dopuštena je i samopomoć
 - uz posebne pretpostavke, ravnotežu se može uspostaviti i obveznopravnim i upravnopravnim zahtjevima
- ovlaštenici na zahtijevanje uspostave ravnoteže u susjedskoj zajednici:
 - kad odredbe ovoga Zakona naređuju vlasniku neko trpljenje, propuštanje ili činjenje radi uzajamno obzirnoga izvršavanja prava vlasništva, tada su ovlašteni to od njega zahtijevati kao svoje pravo vlasnici drugih nekretnina koji za to imaju opravdani interes, te to ostvarivati u postupku pred sudom, ako nije predviđen drugi put zaštite
 - jednako kao i vlasnik ovlašteni su to zahtijevati i oni koji nekretninu posjeduju na temelju prava izvedenoga iz njegova

pojedini načini ostvarivanja ravnoteže u susjedskoj zajednici:

- ravnoteža u susjedskoj zajednici može se ostvariti stvarnopravnom zaštitom putem negatorne ili negatorne publicijanske tužbe (uz već spomenute specifičnosti glede sadržaja zahtjeva i ovlaštenika, ako se radi o zaštiti od imisija)
- ona se može ostvariti i posjedovnom zaštitom zbog uznemiravanja u posjedu, ako je uznemiravanje samovlasno
- Ovršni zakon pruža i mogućnost uspostavu ravnoteže sudskim određivanjem privremenih mjera osiguranja
- susjedima na raspolaganju stoji i samopomoć, pod uvjetom da je ona dopuštena – pravo na samopomoć po svom karakteru nije subjektivno pravo koje proizlazi iz nekog pravnog odnosa, nego iz činjenice da je samopomoć dopuštena odredbama pravnog poretka:
 - opća pravila o zaštiti putem samopomoći daje ZOO:
 - *tko u slučaju dopuštene samopomoći prouzroči štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći, nije dužan naknaditi je (čl. 1053. st. 1. ZOO)*
 - *pod dopuštenom samopomoći razumijeva se pravo svake osobe da ukloni povredu prava kad neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost (čl. 1053. st. 2. ZOO)*
 - za susjedske odnose postoje i posebna pravila ZV, pa će na temelju njih vlasnik nekretnine biti ovlašten:
 - odsjeći granje i iščupati korijenje i žile susjedovog drveća/raslinja koje je prodrlo u njegovu nekretninu ²⁰⁸
 - pristupiti na tuđe zemljište radi odnošenja svojih stvari koje su se tamo slučajno našle ²⁰⁹
- obveznopravnim zahtjevima se također može uspostaviti poljuljana ravnoteža u susjedskim odnosima:
 - zahtjevom za uklanjanje opasnosti od štete iz ZOO moći će se ostvariti zaštita uznemiravanja pravne vlasti glede nekretnine od imisija, potkopavanja nekretnine, opasnost od rušenja tuđe zgrade
 - zahtjevom za popravljivanje štete prema općim pravilima obveznog prava moći će se ostvariti susjedska prava glede zajedničke ograde, ograđivanja nekretnine, granja i korijenja, pristupa na tuđe, uporabe nekretnine radi izvođenja radova, potkopavanja tuđe nekretnine, imisija, opasnosti od rušenja zgrade
- u uređivanju susjedskih odnosa mogu biti djelotvorne i neke upravnopravne mjere:
 - naime, ne poštivajući odredbe o odnosima u susjedskopravnoj zajednici nekad će se kršiti i odredbe komunalnog reda, npr. o dopuštenoj buci, odlaganju smeća i sl., odredbe građevinskog prava ...
 - u takvim slučajevima će upravna tijela u predviđenom postupku (policija, građevinski inspektor, komunalni inspektor, vodopravni inspektor i druga nadležna tijela), postupajući po svojim ovlaštenjima, moći otkloniti takva stanja ili djelovanjima kojima se narušava ravnoteža pravnih vlasti u susjedskopravnoj zajednici
- zaštita vlasništva unutar susjedske zajednice može imati ulogu i u zaštiti čovjekova okoliša (štiteći svoje vlasništvo, prvenstveno od nedopuštenih imisija, vlasnik može, makar i bez izravne namjere, osim svog prava štititi i svoju okolinu)

2.6. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA

2.6.1. Uopće

Pravo vlasništva je, kao i ostala stvarna prava, u načelu **trajno pravo**.

- posljedice te načelne trajnosti prava vlasništva su:

²⁰⁸ granje i korijenje, 135. str.

²⁰⁹ pristup radi uzimanja svojih stvari, 136. str.

- pravo vlasništva postoji i pripada svom nositelju sve dok ne nastupe pravne činjenice (okolnosti, događaji) koje pravni poredak predviđa kao pretpostavke prestanka (gubitka) vlasništva – ako i kada one nastupe, pravo vlasništva će prestati:
 - u cijelosti ili
 - djelomično – ako je događaj koji uzrokuje prestanak prava vlasništva uzrokovao samo prestanak dijela tog prava, ili prestanak prava vlasništva na nekom dijelu stvari (ostatak i dalje pripada nositelju prava vlasništva)
- onaj tko tvrdi da je na nekoj stvari prestalo nečije pravo vlasništva treba dokazati tu tvrdnju (tj. dokazati da su nastupile one pravne činjenice koje su pretpostavka prestanka tog prava)
- pravni poredak predviđa više vrsta pretpostavki prestanka prava vlasništva:
 - a) pretpostavke za relativan prestanak prava vlasništva
 - b) pretpostavke za apsolutan prestanak prava vlasništva

2.6.2. Relativan prestanak prava vlasništva

čl. 171./2 ZV

- do relativnog prestanka prava vlasništva dolazi prelaženjem (translacijom) tog prava s dotadašnjeg na novog vlasnika (pojedinačnog ili sveopćeg sljednika dotadašnjeg vlasnika) – takvo prelaženje za novog vlasnika ima značaj stjecanja, a za dotadašnjeg vlasnika značaj relativnog prestanka njegovog prava vlasništva (ti učinci se zbivaju istodobno, povezani su):

prelaskom vlasništva na drugu osobu ono prestaje samo za dotadašnjega vlasnika

- prelaskom na novog vlasnika, to pravo vlasništva je isto kakvo je bilo kod dotadašnjeg vlasnika (uz eventualno ograničenje koje je dotadašnji vlasnik pravnim poslom odredio pri prenošenju tog prava na stjecatelja ²¹⁰)
- tim prelaskom vlasništva na novog vlasnika ništa se ne mijenja glede prava koje treće osobe imaju na istoj stvari – ona ostaju nepromijenjena na istoj stvari, odnosno na istom pravu vlasništva na kojem su i bila (ako nije što drugo zakonom određeno)

2.6.3. Apsolutan prestanak prava vlasništva

1. PROPAST STVARI

čl. 169. st. 1. ZV

Pravo vlasništva prestaje propašću stvari koja je bila predmetom toga prava, no ostanu li neki ostaci stvari, vlasnik na njima zadržava vlasništvo.

- apsolutni prestanak prava vlasništva pritom nastupa bez obzira na razlog zbog kojeg je stvar propala
- stvar je propala i kad od nje trajno nastane nova stvar, bilo da se to dogodilo sjedinjenjem s tuđom stvari ili tuđom preradom ²¹¹ (stoga je dotadašnje pravo vlasništva na njoj apsolutno prestalo, a izvorno je na temelju zakona nastalo novo vlasništvo)

2. TRAJNI GUBITAK SAMOSTALNOSTI STVARI

čl. 169. st. 2. ZV

Pravo vlasništva prestaje i kad stvar priraste drugoj stvari tako da postane njezinim dijelom koji nije od nje pravno odvojen na posebnom pravnom temelju.
(ovaj slučaj je u zakonu izjednačen s propašću stvari)

3. STAVLJANJE STVARI IZVAN PROMETA

čl. 33. st. 2., čl. 170. ZV

Pravo vlasništva prestaje zakonskom odredbom po kojoj stvar koja je bila predmetom prava vlasništva više to ne može biti.

- tada za dotadašnjega vlasnika nastupaju pravni učinci kao da je glede te stvari provedeno potpuno izvlaštenje:
bude li zakonom nekoj vrsti stvari oduzeta sposobnost da bude objekt prava vlasništva, to za dotadašnje vlasnike takvih stvari proizvodi jednake pravne učinke kao da je glede tih stvari provedeno potpuno izvlaštenje

4. TUĐE IZVORNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA

čl. 171./1 ZV

Pravo vlasništva potpuno prestaje kad druga osoba izvorno stekne vlasništvo stvari.

- kako na jednoj stvari ne može istodobno postojati više od jednog prava vlasništva, dotadašnje vlasništvo u tom slučaju prestaje

²¹⁰ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 91. str. + prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

²¹¹ nenamjerno suvlasništvo, 118. str.

- gotovo bez iznimke vrijedi pravilo da do izvornog stjecanja vlasništva dolazi na temelju zakona²¹² – samo iznimno će pravo vlasništva prestati apsolutno kad osoba stekne vlasništvo na temelju odluke suda ili druge vlasti (to se u pravilu ne događa, jer se tada redovito radi o izvedenom stjecanju; izvorno stjecanje nastupa npr. temeljem odluka o potpunom izvlaštenju, komasaciji ili konfiskaciji)

5. ODREKNUĆE

čl. 172. ZV

5.1. odreknuće od prava vlasništva pokretnine

Pravo vlasništva pokretnina prestaje napuštanjem posjeda stvari koje znači odreknuće od prava vlasništva.

- taj vlasnikov čin napuštanja svoje stvari, poduzet s namjerom odreknuća od prava vlasništva te stvari, naziva se **derelikcija**
 - to je po svojoj naravi pravni posao vlasnika stvari, koji se sastoji od faktičnog čina napuštanja posjeda stvari i očitovanja volje da se odriče svog vlasništva na njoj (da bi bilo valjano, mora ispunjavati pretpostavke valjanosti pravnih poslova)
 - čin napuštanja može biti učinjen izričito (riječima, izrečenim ili napisanim), ali i znacima, a i konkludentnim radnjama; da bi se izbjegla opasnost od krivog tumačenja konkludentnih radnji, u sumnji se smatra da stvar nije ničija²¹³
- suvlasnik se također može odreći svojeg dijela prava vlasništva pokretnine, ali on to ne može učiniti faktičnim činom napuštanja posjeda idealnog dijela te pokretnine, jer idealni dio nema materijalnu egzistenciju – zato se suvlasnik pokretnine odriče svojeg suvlasničkog dijela samo očitovanjem volje da se odriče svog suvlasničkog dijela prava vlasništva na njoj (time napušteni suvlasnički dio po zakonu prirasta ostalim suvlasnicima, razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima²¹⁴)

5.2. odreknuće od prava vlasništva nekretnine

Pravo vlasništva nekretnina prestaje odreknućem tek kad na temelju očitovanja o odricanju od vlasništva, danoga u obliku isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis, to pravo bude izbrisano u zemljišnoj knjizi, ako zakon ne određuje drukčije.

Ako je pravo vlasništva upisano u zemljišnoj knjizi, prestat će tek njegovim brisanjem.

- dakle, pravo vlasništva nekretnine prestaje tek upisom brisanja vlasništva, a na materijalnopравnom temelju njegovog očitovanja volje da ga se odriče, danog u obliku isprave prikladne za z.k. prijenos (tabularne isprave) – kad se vlasnik odrekne svog prava vlasništva, ona doduše u prvi mah postaje ničija, ali ona nije slobodna za stjecanje, nego prelazi u vlasništvo RH²¹⁵
- što vrijedi za odricanje od prava vlasništva nekretnine, na odgovarajući način vrijedi i za slučaj da se suvlasnik odriče svojeg suvlasničkog dijela prava vlasništva nekretnine

6. ODREDBA POSEBNOG ZAKONA

čl. 173. ZV

Pravo vlasništva prestaje kad to određuje posebni zakon, pod pretpostavkama i na način određen zakonom.

- ovdje je riječ o prestanku prava vlasništva koje nije posljedica tuđeg izvornog stjecanja na temelju zakona, nego mu je uzrok; učini li zakon da prestane neko pravo vlasništva na stvari koja je sposobna biti predmetom vlasništva, otvara se time prostor za stjecanje novog prava vlasništva na toj stvari, pa se taj popunjava nečijim stjecanjem vlasništva te stvari
- posebni zakon bi mogao odrediti da prestanak vlasništva nekretnine nastupi i bez brisanja vlasnikovog prava u z.k.
- za te slučajeve, radi zaštite onih koji bi se u pravnom prometu pouzdali u istinitost i potpunost z.k., ZV propisuje: kad pravo vlasništva nekretnine na temelju posebnoga zakona prestane bez brisanja u z.k., takav prestanak prava vlasništva ne može ići na štetu onih koji za nj nisu znali niti su to morali znati, pri čemu se nikomu ne može predbaciti da nije istraživao izvanknjižno stanje

2.7. SUVLASNIŠTVO

2.7.1. Pojam i obilježja

čl. 36. i čl. 37. st. 1. do 3. ZV

➤ pojam suvlasništva

²¹² stjecanje vlasništva na temelju zakona, 104. str.

²¹³ ničije stvari, 105. str.

²¹⁴ napušteni suvlasnički dijelovi pokretnina, 107. str.

²¹⁵ napuštene nekretnine i njihovi idealni dijelovi, 106. str.

- suvlasništvo je takvo sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva iste stvari kod kojeg svakom pojedinom suvlasniku pripada po neki dio prava vlasništva te stvari, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva:

ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi

- pravni institut suvlasništva potječe iz tradicije rimskog prava i individualistički je koncipiran – svaka osoba koja sudjeluje u vlasništvu neke stvari poseban je pravni subjekt, kojem pripada neki određeni dio prava vlasništva stvari
- u arhaičnim i srednjovjekovnim pravima, koja su bila koncipirana kolektivistički, više osoba bi sudjelovalo u vlasništvu jedne stvari ne kao zbroj samostalnih pojedinaca, nego kao članovi nekog kolektiva (npr. roda, obitelji), pa bi stvar za njih bila zajednička – bila bi njihovo zajedničko (ili skupno) vlasništvo
- hrvatsko stvarnopravno uređenje omogućuje oba oblika sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva:
 1. suvlasništvo – redoviti oblik (zato se ono predmnijeva kad više osoba istodobno sudjeluje u vlasništvu iste stvari ²¹⁶)
 2. zajedničko vlasništvo – postoji jedino pod posebnim, zakonom određenim pretpostavkama

➤ **suvlasnički dio**

- suvlasnički dio je dio prava vlasništva koji pripada određenom suvlasniku
- među suvlasnicima, pravo vlasništva je, dakle, podijeljeno po obujmu (ne sadržaju!) na dijelove koje se označava razlomkom: na svakog suvlasnika otpada po neki računski dio prava vlasništva – aliquotni dio tog prava; to je njegov suvlasnički dio
- suvlasnički dijelovi ne moraju biti jednako veliki, ali zbroj suvlasničkih dijelova svih suvlasnika određene stvari ne može biti ni veći ni manji od jednog cijelog prava vlasništva te stvari; koliko je velik suvlasnički dio nekog suvlasnika, ovisi o tome kako je suvlasništvo uspostavljeno i kako se dalje raspolagalo sa suvlasničkim dijelom, pa oni mogu biti različite veličine
- ipak, pravilo je da se pravo vlasništva među suvlasnike dijeli „po glavama“, naime tako da na svakog suvlasnika otpada jednak suvlasnički dio – tko tvrdi da je neki suvlasnički dio veći ili manji, morat će dokazati valjani pravni temelj za to: u sumnji koliki su suvlasnički dijelovi, smatra se da su jednaki
- time što je pravo vlasništva računski podijeljeno na suvlasničke dijelove, nije mu se promijenio sadržaj – pravo vlasništva je jedinstveno pravo, pa mu sadržaj nije djeljiv; ono uvijek daje svom nositelju pojmovno bezgraničnu i isključivu (ali i socijalno vezanu), privatnu pravnu vlast glede stvari koja je predmet tog prava
 - svaki od suvlasnika, neovisno o veličini njegovog suvlasničkog dijela, nositelj je prava vlasništva, ili, točnije, svojeg suvlasničkog dijela prava vlasništva, ali neizbježno s cijelim sadržajem, dakle sa svim vlasničkim ovlastima ²¹⁷
 - no, moгуćnost izvršavanja prava vlasništva glede stvari je ograničena za svakog pojedinog suvlasnika time što postoje i drugi suvlasnici, od kojih svaki ima svoj dio prava vlasništva iste stvari

➤ **stvar i njezini idealni dijelovi**

- kad postoji suvlasništvo neke stvari, uzima se da je ta stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), kojima je veličina određena veličinom suvlasničkih dijelova → nema suvlasništva bez diobe stvari na idealne dijelove, niti idealnih dijelova bez suvlasničkih dijelova; tko ima idealni dio, ima i suvlasnički (i obrnuto)
- tako uz (tjelesnu) stvar pravno postoje i njeni idealni dijelovi:
 - stvar (tjelesna) je predmet prava vlasništva svih suvlasnika – svi suvlasnici su vlasnici cijele stvari, pa pravo vlasništva na/glede stvari izvršavaju zajedničkom voljom
 - idealni dio stvari (netjelesni) je predmet suvlasničkog dijela (aliquotnog dijela vlasništva) pojedinog suvlasnika, pri čemu je on potpuni vlasnik svog idealnog dijela, pa po svojoj volji izvršava pravo vlasništva glede tog dijela
- suvlasnički dio i idealni dio su nerazdruživo povezani: idealni dio stvari je neodvojiv od suvlasničkoga dijela koji ga određuje
 - veličina idealnog dijela stvari ovisi o veličini suvlasničkog dijela – fizičke/vrijednosne promjene tjelesne stvari ne mogu utjecati na veličinu idealnih dijelova stvari
 - niti jedan suvlasnik ne može svojim samovoljnim činima povećavati veličinu svog dijela ni na koji način, pa ni promjenama stvari – to tradicionalno pravilo izričito ²¹⁸ prihvaća i naš pravni poredak, tj. ZV
- u pravnom se prometu uzima da je idealni dio stvari samostalna stvar; sve što je određeno za stvari vrijedi i za idealne dijelove, ako nije što posebno propisano – kako su suvlasnički i idealni dio nerazdruživo povezani, pravni promet idealnih dijelova odvija se zajedno s prometom suvlasničkih dijelova (i obrnuto), kao što se pravni promet stvari odvija zajedno s prometom prava vlasništva

2.7.2. Uspostava suvlasništva

- suvlasništvo se uspostavlja:
 1. konkurencijom među vlasnicima i

²¹⁶ pojam, obilježja i oblici zajedničkog vlasništva, 152. str.

²¹⁷ pojam i obilježja prava vlasništva – uvod, 84. str.

²¹⁸ dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje u tuđu zgradu, 117. str.

2. diobom stvari na idealne dijelove

1. KONKURENCIJA MEĐU VLASNICIMA

- kad god je rezultat stjecanja prava vlasništva neke stvari takav da to pravo imaju dvije ili više osoba (a ne postoji neki od slučajeva zajedničkog vlasništva), zbog konkurencije njihovih prava vlasništva nastalo je suvlasništvo (*partes fiunt concursu*)
- uspostava suvlasništva konkurencijom među vlasnicima, zbiva se ako i kada se ispune sve pretpostavke stjecanja prava vlasništva – tako će do uspostave doći:
 1. prigodom stjecanja prava vlasništva, ako više osoba zajedno stekne pravo vlasništva iste stvari na nekom pravnom temelju za stjecanje vlasništva (npr. temeljem kupoprodajnog ugovora zajedno kupe istu stvar, ili je steknu nasljeđivanjem kao sunasljednici, ili je na temelju zakona, npr. preradom, stekne više osoba)
 2. ako se ispune posebne pretpostavke stjecanja suvlasništva zakonom, npr.:
 - kad se preradom, sjedinjenjem i sl. ispune pretpostavke za nastanak nenamjernog suvlasništva ²¹⁹
 - kad nešto bude zajednička ograda ili međašni znak ²²⁰
 - kad deblo stabla izraste na samoj međi ²²¹
 3. stjecanjem stvari u zajedničku (bračnu i sl.) stečevinu – naime, kad neki od bračnih ili izvanbračnih ili partnera u istospolnoj zajednici stekne pravo vlasništva neke stvari za sebe, a ujedno ga time stekne i za svog bračnog/izvanbračnog druga, odnosno istospolnog partnera (a to se zbiva ako su ispunjene zakonske pretpostavke)

2. DIOBA STVARI NA JEDNAKE DIJELOVE

- takvom diobom stvari pravo vlasništva se neminovno dijeli na suvlasničke dijelove (pa makar svi oni pripadali istoj osobi), jer ne može postojati idealni dio bez suvlasničkog (i obrnuto) – vlasnik stvari može razdijeliti stvar na idealne dijelove, te pritom ostati vlasnikom svih idealnih dijelova, ili ih prenijeti u vlasništvo drugih, koji će time postati suvlasnici te stvari

2.7.3. Izvršavanje prava vlasništva koje pripada suvlasnicima

2.7.3.1. Izvršavanje prava vlasništva glede idealnog dijela stvari

čl. 37. st. 3. do st. 6. ZV

- svaki suvlasnik je vlasnik onoga idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakve pripadaju vlasniku, ako ih može izvršavati s obzirom na narav idealnoga dijela
- dakle, jedino čime je suvlasnik donekle sputan je netjelesna narav idealnog dijela, zbog koje pravo vlasništva na njemu nije moguće izvršavati sasvim jednako kao što ga se izvršava glede tjelesnih stvari

raspolaganje idealnim dijelom:

- suvlasnik smije samostalno pravno raspolagati svojim idealnim dijelom stvari, odnosno svojim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova pravna raspolaganja stvarima ako time ne dira u tuđa prava
- kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvl. nemaju pravo prvokupa, osim ako im ono pripada na posebnom pravnom temelju
- suvlasnik je ovlašten napustiti vlasništvo svog idealnog dijela odreknućem od svog suvlasničkog dijela – to se zbiva različito, a ima i različite posljedice ovisno o tome napušta li suvlasnik idealni dio pokretnine ili nekretnine:
 - da bi napustio idealni dio pokretnine, potrebno je valjano očitovanje volje da napušta posjed idealnog dijela s namjerom odreknuća – učini li to, taj idealni dio prirasta dijelovima ostalih suvlasnika ²²²
 - da bi napustio idealni dio nekretnine, nije dovoljno očitovanje volje, nego treba i izbrisati upis njegovog prava iz z.k. ; rezultat tog odreknuća i brisanja bit će pripadanje tog dijela RH po sili zakona ²²³

zahtjevi glede idealnog dijela:

- svaki suvlasnik ima pravo glede svog idealnoga dijela stavljati svakome, pa i svojim suvlasnicima, sve zahtjeve koji proizlaze iz njegova prava vlasništva

2.7.3.2. Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari

1. UOPĆE

²¹⁹ stjecanje sjedinjenjem tuđe stvari s vlasnikovom u novu stvar, 118. str.

²²⁰ ograda na međi, 135. str.

²²¹ stablo na međi, 135. str.

²²² napušteni suvlasnički dijelovi pokretnine, 107. str.

²²³ napuštene nekretnine i njihovi idealni dijelovi, 106. str.

- stvar pripada svim suvlasnicima, a ne samo jednom, niti samo nekima od njih – to se odražava na izvršavanju prava vlasništva glede cijele stvari, koje je uređeno tako da prevlada suprotnost između individualnog i zajedničkog elementa suvlasništva:
 nije li što drugo određeno, svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika
- no, redovito izvršavanje neke ovlasti od strane samo jednog/samo nekih suvlasnika vrijeđa prava ostalih, a u praksi je teško postići suglasnost svih – zbog problema glede izvršavanja vlasničkih ovlasti, kaže se da je suvlasništvo majka svađa (communio est mater rixarum)
- izvršavanje vlasničkih ovlasti od strane pojedinog suvlasnika ne vrijeđa prava ostalih, ako taj suvlasnik postupi prema **zajedničkoj volji suvlasnika** – kako se stvara i očituje zajednička volja svih suglasnika, određuju posebna pravila o upravljanju suvlasničkom stvarju
- međutim, svaki pojedini suvlasnik ima i neka prava koja ga ovlašćuju da istupa i odlučuje samostalno, po svojoj volji:
 - pravo upravljanja stvarju zajedno s ostalim suvlasnicima (čl. 39. st. 1. ZV)
 - pravo zahtijevati da se polože računi i podijele sve koristi²²⁴
 - pravo postavljati određene zahtjeve svojim suvlasnicima i trećim osobama²²⁵
 - pravo na razvrgnuće suvlasništva²²⁶
 - pravo zahtijevati osnivanje etažnog vlasništva:
 svaki suvlasnik nekretnine koji ima za to odgovarajući suvlasnički dio, ima pravo u svako doba zahtijevati da se u korist njegova suvlasničkoga dijela nekretnine osnuje vlasništvo određenog posebnog dijela, ako su ispunjene pretpostavke pod kojima se ono može osnovati
- kad je neki suvlasnik poduzeo posao glede suvlasničke stvari bez potrebne suglasnosti ostalih, primjenjuju se pravila o poslovdstvu bez naloga

2. UPRAVLJANJE SUVLASNIČKOM STVARJU

čl. 39. st. 1. ZV

- svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima (naravno, osim onog o čemu ima pravo odlučivati samostalno)
- to pravo pripada svakom suvlasniku neovisno o veličini njegovog suvlasničkog udjela
- no, nije baš za svaki posao potrebna suglasnost svih suvlasnika – kako je suglasnost svih, dakle jednoglasnost, teško postići, inzistiranje na tome moglo bi onemogućiti efikasno upravljanje suvlasničkom stvari; zato je iz praktičnih razloga upravljanje suvlasničkom stvari organizirano različito, ovisno o tome donosi li se odluka o poduzimanju:
 - tekućih, redovitih poslova – poslova redovite uprave, ili
 - kakvih drukčijih poslova – poslova izvanredne uprave; samo glede njih striktno je provedeno načelo jednoglasnosti
- suvlasnici odlučuju valjanim očitovanjima svoje volje (na temelju njihovog sporazuma ili zakona može se tražiti neki oblik)

2.1. odlučivanje o poslovima redovite uprave

čl. 40., čl. 41. st. 2. ZV

- poslovi redovite uprave – oni koji se poduzimaju radi redovitog održavanja, uporabe i iskorištavanja stvari za njenu redovitu svrhu, ali samo ako ne izazivaju naročito velike troškove
 - zakon ne definira poslove redovite uprave, nego to prepušta životnoj i pravnoj praksi
 - određuje tek da se u sumnji smatra da posao premašuje okvir redovitog upravljanja (tj. da je posao izvanredne uprave)
- odredbe ZV o poslovima redovite uprave:
 - poslovima koji se tiču samo redovitoga upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova – većina glasova računa se po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika (pritom je potrebno da su svi suvlasnici imali pravo izraziti svoje mišljenje; u protivnom bi se povrijedilo pravo na upravljanje koje pripada svakom suvlasniku)
 - ne može li se postići većina, a poduzimanje nekoga posla redovite uprave je nužno za održavanje stvari, na zahtjev bilo kojega od suvlasnika odluku će donijeti sud
 - svaki suvlasnik protiv čije je volje većina odlučila da se neki posao poduzme, ili je to učinio sud, ima pravo zahtijevati osiguranje za buduću štetu – tko bude obvezan dati osiguranje treba tu obvezu ispuniti davanjem zaloga, a jamstvom samo ako sud ocijeni da bi davanje zaloga bilo za njega prevelik teret
 - sud odlučuje u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici niti o veličini njihovih suvlasničkih dijelova

2.2. odlučivanje o poslovima izvanredne uprave

čl. 41. st. 1. i 3. ZV

²²⁴ o polaganju računa, 147. str.

²²⁵ o zaštiti prava glede cijele stvari, 147. str.

²²⁶ pravo na razvrgnuće, 148. str.

- poslovi izvanredne uprave stvarju su svi oni koji se poduzimaju na/glede stvari:
 - ako premašuju okvir redovitog održavanja, uporabe i iskorištavanja te stvari za njenu redovitu svrhu
 - ako se prema uobičajenom tijeku stvari ne može očekivat da bi bili u interesu svih suvlasnika
 - ako bi izazivali naročito velike troškove
- za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja (naročito promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari, odnosno davanje pokretne stvari u zalog, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti, stvarnog tereta ili prava građenja na cijeloj stvari) potrebna je suglasnost svih suvlasnika
- od pravila da o poduzimanju posla izvanredne uprave suvlasnici odlučuju suglasno, mogu iznimke napraviti:
 1. zakon – ako posebnom odredbom omogućiti drukčije odlučivanje
 2. sami suvlasnici – ako odluče da će odlučivati na neki poseban način, npr. da će donošenje odluke prepustiti arbitru ili slučaju (ždrijebu) ili nekom drugom i sl. (ali odluke kojom se čine takve iznimke također su posao izvanredne uprave)
- ako se suvlasnici ne mogu suglasiti, onaj suvlasnik koji je predložio posao predvidivo koristan za sve, može zahtijevati razvrgnuće suvlasništva, pa makar to inače u tom času ne bi mogao

2.3. upravitelj

čl. 44. i 45. ZV

- suvlasnici mogu suglasno povjeriti upravljanje stvarju određenoj osobi kao upravitelju, koji će djelovati kao njihov opunomoćenik – za upravitelja mogu izabrati jednoga ili nekolicinu između sebe, a mogu upravljanje povjeriti i bilo kojoj drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi
 - odlučivanje o postavljanju i djelokrugu upravitelja posao je izvanredne uprave, ali ako se suvlasnici ne mogu o tome suglasiti, svaki od njih može zahtijevati da umjesto njih o tome odluči sud u izvanparničnom postupku
 - kad ima više upravitelja, oni odlučuju većinom glasova, ako suvlasnici nisu odlučili drukčije
- za suvlasnika koji posjeduje suvlasničku stvar ili njezin samostalni dio na temelju odluke suvlasnika kojom su međusobno podijelili posjed stvari i izvršavanje suvlasničkih ovlasti, smatra se da mu je povjerena redovita uprava nad time, ako nisu što drugo sporazumno odredili svi suvlasnici

pravni položaj upravitelja:

- upravitelj je nalogoprimac suvlasnika pa se glede njegovih prava, dužnosti i prestanka odnosa s njim, ako nije što drugo određeno, primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu, s time što:
 - upravitelju postavljenom na neodređeno vrijeme mogu suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova otkazati uz otkazni rok od 3 mjeseca, koji će početi teći prvoga dana mjeseca koji slijedi otkazu,
 - upravitelju postavljenom na vrijeme dulje od 5 godina mogu, nakon proteka 5 godina, otkazati suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova, ne navodeći otkazni razlog,
 - ako za to postoji važan razlog, upravitelja mogu u svako doba smijeniti suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova
 - ako upravitelj grubo zanemaruje svoje dužnosti, sud će ga smijeniti na zahtjev bilo kojega suvlasnika i odrediti drugoga upravitelja; smijenjena osoba ne može nikad više biti postavljena za upravitelja iste stvari,
 - upravitelj koji je postavljen na neodređeno vrijeme ovlašten je otkazati uz otkazni rok od 3 mjeseca, koji će početi teći prvog dana mjeseca koji slijedi otkazu
- kad upravitelju prestane mandat odlukom suvlasnika koji za nju nisu imali suglasnost svih, ti su suvlasnici dužni poduzeti što je potrebno da se do donošenja odluke o daljnjem upravljanju upravlja stvari u skladu s predmnijevanom voljom svih, za što i odgovaraju ostalim suvlasnicima

2.4. odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti

čl. 42. ZV

- svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvari, ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i/ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti glede nje
 - glede posjeda, mogu urediti da npr. svakome od njih pripadne neposredan posjed nekog dijela stvari (tada će svaki od njih posjedovati neposredno taj dio za sebe, a posredno za sve ostale suvlasnike) ili da neposredan posjed pripadne jednom od njih, a da posredstvom njegovog posjeda posredno posjeduju i ostali ili da neposredan posjed predaju nekom trećem, a svi oni da posjeduju posredstvom te osobe i sl.
 - glede izvršavanja vlasničkih ovlasti, mogu povjeriti nekom od suvlasnika da glede vlasničke stvari izvršava sve ili neke određene vlasničke ovlasti za sebe, a ujedno i za sve ostale
- donošenje takve odluke je posao redovite uprave, a isto tako i odlučivanje o izmjenama i opozivu prijašnje odluke o tome (dakle, suvlasnici odluku o podjeli posjeda/izvršavanju ovlasti mogu u svako doba izmijeniti ili opozvati)

2.5. odluka o uspostavi etažnog vlasništva

čl. 43. st. 1., st. 2., st. 3. , st. 5. i st. 6., čl. 53. ZV

- sastoji li se nekretnina od zemljišta sa zgradom, suvlasnik čiji je suvlasnički dio te nekretnine dovoljno velik za to ovlašten je uz suglasnost ostalih suvlasnika i pod daljnjim pretpostavkama iz odredbi ZV (o vlasništvu posebnih dijelova nekretnine) uspostaviti i sa svojim suvlasničkim dijelom povezati vlasništvo određenoga posebnog dijela te nekretnine (etažno vlasništvo) (što vrijedi za zemljište sa zgradom, vrijedi na odgovarajući način i za pravo građenja kad je izgrađena zgrada)
- riječ je o dijelovima nekretnine koji su po svojoj pravnoj naravi njeni bitni, nesamostalni dijelovi (pojedini stanovi ili poslovne prostorije ne mogu se od cijele nekretnine fizički odvojiti, a da time ne budu uništeni bilo oni, bilo stvar čiji su dijelovi), ali bi u uporabnom pogledu mogli služiti kao dovoljno samostalne cjeline (npr. stanovi u višestambenoj zgradi, funkcionalno odvojene poslovne prostorije u zgradi i sl.)
 - kako to nisu samostalni dijelovi, na njima mogu postojati samo ona stvarna prava koja postoje na cijeloj nekretnini
 - no, kako je cijela nekretnina u suvlasništvu, tada suvlasnici mogu svoje odnose urediti tako da se izvršavanje ovlasti i obveza nositelja nekog suvlasničkog dijela te nekretnine, usredotoči na neki određeni, uporabno samostalni dio (poslovnu prostoriju, stan i sl.) – takva modifikacija odnosa suvlasnika djelovat će apsolutno bude li u skladu sa zakonom uspostavljeno i uz određeni suvlasnički dio neodvojivo povezano etažno vlasništvo određenog uporabno samostalnog dijela nekretnine (vlasništvo posebnog dijela nekretnine)
- etažno vlasništvo se **uspostavlja** izvođenjem iz suvlasničkog dijela što ga pojedini suvlasnik ima na cijeloj nekretnini, te se ujedno neodvojivo povezuje s tim dijelom – pravni temelj za to je odluka suvlasnika o uspostavi vlasništva posebnog dijela nekretnine (odluka o uspostavi etažnog vlasništva):
 - tu odluku suvlasnici donose suglasno i u pisanom obliku ²²⁷, a na zahtjev suvlasnika koji ima pravo zahtijevati donošenje takve odluke ²²⁸ – suvlasnici nisu ovlašteni uskratiti mu davanje te suglasnosti ako su ispunjene zakonske pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva koje zahtijeva, osim ako bi se time ukinula ili ograničila prava koja već pripadaju nekom drugom suvlasniku na temelju ranije uspostavljenog vlasništva posebnog dijela ²²⁷ (ako bi koji od suvlasnika neovlašteno uskratio svoju suglasnost, na davanje te suglasnosti bi ga mogao putem suda siliti suvlasnik koji zahtijeva osnivanje etažnog vlasništva)
 - na toj odluci, kao pravnom temelju, će se upisom u z.k. uspostaviti vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (uprabno samostalne cjeline – stana, posl. prostorije) i povezati s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine ²²⁹
- uspostavom vlasništva određenoga posebnoga dijela nekretnine ne dira se u suvlasništvo, ali se izvršavanje ovlasti i dužnosti suvlasnika s čijim se suvlasničkim dijelom povezalo etažno vlasništvo usredotočuje u prvom redu na taj posebni dio nekretnine, ograničavajući ujedno izvršavanje ovlasti ostalih suvlasnika nekretnine na tom njezinu posebnom dijelu, prema odredbama ZV o vlasništvu posebnih dijelova nekretnine – dakle, uspostavom etažnog vlasništva ne dira se u samo suvlasništvo, ali se mijenja izvršavanje ovlasti suvlasnika glede:
 - posebnog dijela nekretnine glede kojeg je uspostavljeno etažno vlasništvo → na taj uporabno samostalni dio nekretnine se usredotočuje izvršavanje ovlasti onog suvlasnika s čijim suvlasničkim dijelom je to etažno vlasništvo povezano; on umjesto svih suvlasnika upravlja tim dijelom i izvršava vlasničke ovlasti i dužnosti glede tog dijela, gotovo kao da je taj dio samo njegovo vlasništvo ²³⁰ (korelativno tome, ostalim suvlasnicima je ta mogućnost na tom dijelu ograničena)
 - cijele nekretnine → do promjene dolazi čim se glede jednog dijela osnuje i s njim poveže etažno vlasništvo nekog uporabno samostalnog posebnog dijela nekretnine; od tada se na način izvršavanja suvlasničkih ovlasti na cijeloj nekretnini primjenjuju u prvom redu pravila o etažnom vlasništvu, a tek podredno opća pravila o suvlasništvu: ako je barem i na samo jednom posebnom dijelu nekretnine uspostavljeno etažno vlasništvo, pravne odnose suvlasnika te nekretnine, kako međusobno tako i prema trećima, uređuju u prvom redu posebne odredbe ZV o etažnom vlasništvu i na njihovu temelju doneseni pravni akti, a tek podredno opća pravila ZV o suvlasništvu, ako nije što drugo određeno
- osim što djeluje kao pravni temelj, odluka o uspostavi etažnog vlasništva proizvodi još neke **pravne učinke** među suvlasnicima:
 - suglasno očitovanje volje svih suvlasnika da će uspostaviti vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine u korist nekoga suvlasničkoga dijela, smatra se do uspostave vlasništva tog posebnog dijela njihovim sporazumom o podjeli posjeda stvari i izvršavanju suvlasničkih ovlasti
 - ako suvlasnici suglasno odluče da će umjesto diobe nekretnine svoja suvlasnička prava ograničiti tako što će s određenim idealnim dijelom povezati vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine (uspostaviti etažno vl.), uzima se da je to njihova odluka o načinu razvrtnuća, pa se na odgovarajući način i na nju primjenjuju pravila o razvrtnuću

3. SUVLASNIK KAO POSLOVOĐA BEZ NALOGA

²²⁷ pravni temelj stjecanja etažnog vlasništva, 158. str.

²²⁸ izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari – uopće, 144. str.

²²⁹ način stjecanja etažnog vlasništva → upis u z.k., 158. str.

²³⁰ izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnog dijela nekretnine, 161. str.

- suvlasnik koji bez potrebne suglasnosti ostalih suvlasnika poduzme neki posao (pravni ili drugi) koji je posao i drugih suvlasnika, obavio je tuđi posao – time je između njega i ostalih suvlasnika nastao obvezni odnos koji se prosuđuje prema obveznopравnim pravilima o poslovdstvu bez naloga (čl. 1121. do 1129. ZOO)
- međusobna prava i obveze koje time nastaju između suvlasnika koji je djelovao kao poslovođa bez naloga i ostalih suvlasnika u pogledu suvlasničkog posla koji je on obavljao bez naloga, ovise o tome koja je to bila vrsta poslovdstva, pravog ili nepravog:
 - ako je on obavljao posao u interesu svih suvlasnika, tada je, ovisno o okolnostima slučaja, postupao ili kao poslovođa u nuždi, ili kao poslovođa na tuđu korist, ili kao poslovođa protiv zabrane
 - ako je posao obavljao u namjeri da za sebe zadrži postignute koristi iako je znao da je posao tuđ, postupao je kao nepravni poslovođa bez naloga
- ako suvlasnik koji je obavio posao kao poslovođa bez naloga (pravi ili nepravni) za taj posao od svojih suvlasnika dobije naknadno odobrenje (ratihabitio), smatrat će se da ga je obavio uz njihovu suglasnost

4. PLODOVI, KORISTI, TROŠKOVI I TERETI

čl. 38. st. 2. ZV

- plodovi i druge koristi od cijele stvari, kao i troškovi i tereti, dijele se među sve suvlasnike razmjerno veličini njihovih suvlasničkih dijelova, ako se drukčije ne sporazumiju (sporazum o tom pitanju spada u poslove izvanredne uprave)

5. POLAGANJE RAČUNA

čl. 38. st. 3. ZV

- svaki suvlasnik ima pravo u svako doba zahtijevati da se polože računi i podijele sve koristi (on to ima pravo zahtijevati od ostalih suvlasnika, a ako umjesto njih upravlja upravitelj, tada od njega)
- pravo zahtijevati polaganje računa je u vezi s pravom suvlasnika na plodove i druge koristi, a i s njegovim pravom na razvrgnuće suvlasničke zajednice – zbog te veze suvlasnik se ovog svog prava ne može valjano unaprijed odreći

6. ZAŠTITA PRAVA GLEDE CIJELE STVARI

čl. 46. ZV

- svaki suvlasnik ima pravo glede cijele stvari postavljati svojim suvlasnicima zahtjeve koji proizlaze iz njegova suvlasništva
 - tako npr. može zahtijevati donošenje odluke o nekom poslu redovite ili izvanredne uprave, uspostavu etažnog vlasništva, polaganje računa i podjelu plodova, koristi, troškova i tereta, razvrgnuće suvlasništva ...
 - pritom treba razlikovati zahtijeva li on od svojih suvlasnika:
 1. nešto što je njegovo pravo kao pojedinačnog suvlasnika – tada, ne udovolje li njegovu zahtjevu, on taj svoj zahtjev može ostvariti putem suda
 2. nešto što ovisi o odluci svih suvlasnika – tada nema pravo taj svoj zahtjev ostvarivati putem suda, ako ostali suvlasnici ne donesu odluku koju zahtijeva (naravno, osim ako drugo nije posebno određeno)
- svaki suvlasnik ima glede cijele stvari pravo postavljati protiv svakoga zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari, s tim da predaju cijele stvari u posjed može od trećeg zahtijevati samo prema obveznopравnim pravilima o nedjeljivim obvezama
 - glede predaje cijele stvari u posjed, obveznopравna pravila o nedjeljivim obvezama sadrže u čl. 64. ZOO
 - prema tim pravilima, suvlasnik je ovlašten zahtijevati:
 - da se stvar preda samo njemu u posjed, jedino ako je na to ovlašten od svih ostalih suvlasnika ili
 - da se stvar preda u suposjed njemu i svim ostalim suvlasnicima ili
 - da se stvar preda njemu i ostalim suvlasnicima tako da se za sve njih položi za sud

7. NAMIRENJE DUGOVA IZ VRIJEDNOSTI SUVLASNIČKE STVARI

- dužnik novčane obveze odgovara svojim vjerovnicima vrijednošću svega što je u sastavu njegove imovine – dakle, odgovara i vrijednošću svojih idealnih dijelova stvari ako ih ima, kao i vrijednošću s njima povezanog vlasništva posebnog dijela stvari
- kako cijela suvlasnička stvar pripada samo svim suvlasnicima, suvlasnik ne odgovara za svoje obveze cijelom stvari
 - vjerovnici pojedinog suvlasnika nemaju pravo iz vrijednosti cijele stvari namirivati tražbine glede jednog suvlasnika (čl. 59. st. 1. OZ: *osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta ovrhe ima takvo pravo koje sprječava ovrhu može podnijeti prigovor protiv ovrhe tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom*)
 - iznimka: kad je određena ovrha na pokretnoj stvari radi namirenja vjerovnikove novčane tražbine nekog od suvlasnika: *iznimno, osoba koja je suvlasnik pokretnine koja je predmet ovrhe ne može zahtijevati da se glede njezina udjela proglasi nedopuštenom, ali ima pravo na namirenje iz iznosa dobivenog prodajom stvari prije namirenja ovrhovoditelja i drugih osoba koje se namiruju u ovršnom postupku te prije naknade troškova ovršnoga postupka* (čl. 61. st. 1. OZ); no, oni mogu izbjeći ovršnu prodaju stvari: *takva osoba ima pravo zahtijevati da joj se stvar koja je predmet ovrhe ustupi ako položi iznos koji odgovara vrijednosti ovršenikova udjela u toj stvari* (čl. 61. st. 2. OZ)

2.7.4. Razvrgnuće suvlasništva

- **suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno;** to mu pravo ne zastarijeva
 - to je preobražajno pravo koje proizlazi iz suvlasnikovog prava vlasništva i međusobnog odnosa suvlasnika iste stvari
 - ono ovlašćuje svakog suvlasnika da očitovanjem volje razvrgne suvlasničku zajednicu
- **suvlasnik može zahtijevati razvrgnuće u bilo koje doba, osim kad bi to bilo na štetu ostalih, no može i tada ako se s obzirom na okolnosti ne bi moglo razumno očekivati da će se prilike uskoro tako izmijeniti da razvrgnuće ne bi bilo na štetu drugih suvl.**
 - kako je suvlasnik, kao i svaki vlasnik, dužan svoja ovlaštenja izvršavati obzirno, on nema pravo zahtijevati razvrgnuće u tzv. nevrijeme – nevrijeme je kad objektivno postoje neke okolnosti u kojima bi to razvrgnuće bilo na štetu ostalih suvlasnika, a privremenog su karaktera; ako neki suvlasnik zatraži razvrgnuće u nevrijeme, a može se očekivati da će se okolnosti uskoro izmijeniti tako da više neće biti na štetu drugih, svaki suvlasnik može se prigovorom usprotiviti zahtjevu: o prigovoru da se ne može zahtijevati razvrgnuće odlučit će sud nadležan za vođenje postupka razvrgnuća
- **suvlasnik se ne može valjano unaprijed odreći prava na razvrgnuće, ali može valjano ugovoriti ograničenja prava na razvrgnuće**
 - dakle, osim zakonom ²³¹, pravo na razvrgnuće može biti ograničeno i očitovanjem volje samog suvlasnika (dvostranim, jednostranim) – takvo očitovanje volje djelovat će:
 - u pravilu samo relativno, između suvlasnika i osobe s kojom se obveza; ta obveza ne prelazi na suvlasnikove nasljednike ni druge pravne sljednike (ugovor o ograničenju prava na razvrgnuće neće vezati nasljednike)
 - iznimno, djelovat će apsolutno: zabilježe li se ograničenja prava na razvrgnuće u z.k., vezat će svakoga
 (isto bi tako i jednostrano ograničenje razvrgnuća djelovalo samo za suvlasnika koji je ograničio svoja prava, a prema trećima, samo ako bi ono bilo upisano u z.k., odnosno u takav javni upisnik u koji treba upisati pravo vlasništva da bi ga se steklo ²³²)
- **troškove razvrgnuća snose suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako zakon ili sporazum ne određuju drukčije** (jer će razvrgnuće suvlasništva objektivno ići u korist svih njih, neovisno o tome koji suvlasnik je zahtijevao razvrgnuće)

2.7.4.2. Ostvarivanje prava na razvrgnuće

- **suvlasnik može svoje pravo na razvrgnuće ostvarivati zahtijevajući ga:**
 - potpuno ili
 - samo djelomično, i to
 - što se tiče suvlasnika s kojima se dijeli ili
 - što se tiče stvari i prava glede kojih se suvlasništvo razvrgava
- **pravo na razvrgnuće ostvarivat će suvlasnik:**
 - u sporazumu sa svim suvlasnicima s kojima razvrgava suvlasništvo (dobrovoljno razvrgnuće), ili
 - putem suda (sudsko razvrgnuće), ako nije što drugo zakonom određeno

1. DOBROVOLJNO RAZVRGNUĆE**1.1. sporazum (ugovor) o razvrgnuću**

- sporazum o razvrgnuću je ugovor određenih suvlasnika upravljen na to da bude razvrgnuto njihovo suvlasništvo određene stvari na određeni način – on može djelovati kao pravni temelj razvrgnuća suvlasništva samo među ugovornicima koji su se sporazumjeli i samo glede suvlasničkih stvari glede kojih su se sporazumjeli da suvlasništvo razvrgnu
- kako je sporazum tek pravni temelj razvrgnuća, njegovim postizanjem suvlasništvo još nije razvrgnuto – to će se učiniti na način (način razvrgnuća) koji su suvlasnici sporazumno odredili (dakako, moraju biti ispunjenje sve pretpostavke stjecanja prava vlasništva temeljem pravnog posla, uključujući predaju pokretnine u samostalan posjed / upis vlasništva stjecatelja u z.k.)
- ako koji od ugovornika ne bi ispunio svoju obvezu iz ugovora o razvrgnuću, svaki od ostalih ugovornika može putem suda ishoditi da je izvrši – za to će u pravilu biti potrebno da u parnici ishodi pravomoćnu presudu kojom će biti određeno da mu suvlasnik učini što je dužan učiniti, a ako taj to ipak ne bi učinio ni nakon što presuda postane ovršna, moći će se putem ovrhe prisilno ostvariti ono što je određeno pravomoćnom presudom
- da bi izbjegli vođenje parnice, suvlasnici mogu svoj sporazum o razvrgnuću suvlasništva oblikovati u ispravu koja ima narav ovršne isprave (ovršnu sudsku nagodbu, ovršnu j.b. ispravu) – temeljem takve ovršne isprave može se bez prethodnog vođenja parnice putem ovrhe ostvariti ono što je u toj ispravi određeno

1.2. o sporazumnom određivanju načina razvrgnuća²³¹ ograda na međi (zajednička ograda), 135. str.²³² apsolutno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 92. str.

- suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama mogućega i dopuštenoga
 - dakle, u obzir dolazi svaki način razvrgnuća koji je faktično moguć i dopušten, pa makar taj vodio i propasti stvari
 - kao i vlasnik, ni suvlasnici ne smiju svojim raspolaganjima vrijeđati prava trećih osoba ni zakonska ograničenja; bile bi ništave odredbe njihovog ugovora o razvrgnuću suvlasništva koje bi išle na štetu prava trećih osoba, prava suvlasnika koji ne sudjeluju u tom razvrgnuću, a, ako se nisu svi suvlasnici stvari sporazumjeli o potpunom razvrgnuću suvlasništva na njoj, na štetu stvari i prava glede kojih suvlasnici ne sudjeluju u tom razvrgnuću ²³³
 - unutar tih granica, suvlasnici mogu sporazumno odrediti bilo koji način razvrgnuća – oni pritom nisu vezani ni veličinama svojih suvlasničkih dijelova (mogu se sporazumjeti i o takvom razvrgnuću kojim će neki od njih dobiti više nego što odgovara njihovom suvlasničkom dijelu, a da za to ne moraju ništa nadoplatiti)
- kad zakonska odredba zabranjuje diobu neke suvlasničke stvari, ta se zabrana ne odnosi na razvrgnuće isplatom niti na civilno razvrgnuće, osim ako je izričito i na njih protegnuta
- suvlasnici mogu sporazumno odabrati osobu koja će umjesto njih odlučiti o načinu razvrgnuća – tada će odluka koju ta osoba donese u granicama danih ovlasti biti isto što i sporazumna odluka suvlasnika o načinu razvrgnuća

1. fizička dioba pokretnina

- to je takav način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se suvlasničku stvar dijeli na potreban broj samostalnih tjelesnih stvari, od kojih će svaka pripasti ponekom od suvlasnika koji razvrgavaju svoju suvlasničku zajednicu
- fizička dioba moguća je neovisno o tome je li stvar djeljiva ili nedjeljiva:
 - stvari su djeljive (res divisae) ako ih se može podijeliti na samostalne dijelove (rastavljanjem, diobom), a da se tom podjelom ne umanjí nerazmjerno njihova vrijednost, niti im se uništi osnovnu svrhu i namjenu
 - stvari koje se ne mogu tako podijeliti su nedjeljive (res indivisae) – no, i one mogu biti predmet fizičke diobe, iako će to zapravo biti njihovo uništenje (npr. piljenje komada namještaja u komade drveta), ako tako žele suvlasnici, a takva dioba nije zabranjena

2. geometrijska dioba nekretnina

- to je takav način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se stvar ne dijeli fizički, nego na čestice koje se određuju mjerenjem (povlačenjem geometrijskih crta), da bi svaka od tako geometrijski određenih čestica pripala nekom od suvlasnika koji se dijele
 - nekretnine se mogu geometrijski dijeliti u manje zemljišne čestice – katastarske čestice
 - naprotiv, pokretnine se ne mogu dijeliti geometrijski – kad bi se pokušalo geometrijski podijeliti pokretninu, ona bi fizički ostala onaj isti objekt prava vlasništva koji je bila i tada; tek bi je fizička dioba mogla razdijeliti u više objekata

3. razdioba stvari po ekvivalentu

- dolazi u obzir kao način razdiobe kad se istodobno razvrgava suvlasništvo na nekoliko stvari (pokretnih/nepokretnih): provodi se tako da svakom od suvlasnika pripadnu na račun njegovog suvlasničkog dijela poneke od tih stvari
 - redovito će se suvlasnici sporazumjeti da više suvlasničkih stvari raspodijele tako da vrijednost stvari koje pripadnu u vlasništvo pojedinom suvlasniku bar približno odgovaraju vrijednosti njegovog suvlasničkog dijela na svim tim stvarima (zato se govori o razdiobi stvari po ekvivalentu)
 - no, ono mogu sporazumno odrediti i takvu razdiobu suvlasničkih stvari između sebe kod koje će pojedini dobiti više, a drugi manje od onog što bi im po ekvivalentu pripadalo
- razdioba po ekvivalentu može biti i uz nadoplatu – bit će to, ako se suvlasnici sporazume da će oni koji su dobili veću vrijednost u stvarima od one koja bi bila ekvivalentna njihovim suvlasničkim dijelovima, ostalima platiti razliku u novcu, ili da će im nekako drukčije kompenzirati razliku

4. civilno razvrgnuće (tzv. civilna dioba)

- takvo razvrgnuće se provodi unovčenjem stvari – suvlasničku stvar se prodaje, a novac stečen tom prodajom dijeli među njima
- civilno razvrgnuće moguće je za bilo koje stvari (pokretne/nepokretne, djeljive/nedjeljive)
- ono se naziva civilnim jer se ne provodi realnom diobom stvari (kao kod fizičke, geometrijske i diobe po ekvivalentu), nego posredstvom građanskopravnog posla – prodaje stvari

5. razvrgnuće isplatom

- to je takav način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se suvlasničku stvar ne dijeli, nego će ona pripasti u vlasništvo jednom suvlasniku, a on će ostalima biti obvezan isplatiti vrijednost njihovih suvlasničkih dijelova
- od suglasne volje svih suvlasnika ovisit će koji će od njih imati pravo isplatiti druge, te koji će biti sadržaj njegove obveze; oni će trebati suglasno odrediti koliko će on kome biti dužan platiti i kada, a mogu suglasno odrediti i koje će im on osiguranje trebati dati za isplatu onog što će im ostati dužan, kao i koje će biti posljedice zakasni li s ispunjenjem te svoje obveze

6. uspostava etažnog vlasništva umjesto razvrgnuća

²³³ razvrgnuće suvlasništva i tuđa prava, 152. str.

- suvlasnici umjesto razvrgnuća mogu uspostaviti etažno vlasništvo nekog posebnog dijela suvlasničke nekretnine, te ga povezati sa suvlasničkim dijelom jednog ili više suvlasnika ²³⁴ – oni će to učiniti ako smatraju da time u zadovoljavajućem stupnju postižu svrhu koju inače ima razvrgnuće suvlasništva (a tu će svrhu često moći tako postići, jer suvlasnik za kojeg je uspostavljeno etažno vlasništvo i povezano s njegovim suvlasničkim dijelom sam upravlja tim dijelom umjesto ostalih suvlasnika, sam na njemu izvršava sve vlasničke ovlasti i dužnosti kao da je taj dio samo njegovo vlasništvo, sam čini s tim dijelom i koristima od njega što ga je volja, te može svakoga drugoga, a u velikoj mjeri i ostale suvlasnike, iz toga isključiti ²³⁵)
- iako se uspostavljanje etažnog vlasništva ne razvrgava suvlasništvo, nego se samo modificira pravni režim sudjelovanja suvlasnika u pravu vlasništva nekretnine, na tu će se njihovu odluku primjenjivati pravila o razvrgnuću suvlasništva ²³⁶

2. SUDSKO RAZVRGNUĆE

2.1. sudska odluka o razvrgnuću

čl. 48. st. 3., čl. 49. st. 4., čl. 55. st. 3. ZV

- ako se suvlasnici ne mogu sporazumjeti o bilo kojem pitanju razvrgnuća, svaki može zahtijevati da o tome odluči sud (no, oni se i u slučaju potpune suglasnosti mogu poslužiti sudskim putem za razvrgnuće svoje suvlasničke zajednice: dovoljno je da jedan od njih stavi sudu zahtjev da odluči o razvrgnuću, a da potom suvlasnici u postupku sporazumno očituju svoju volju da razvrgavaju suvlasništvo, u kojem obujmu i na koji način)
- kad se provodi sudska razvrgnuće, sud odlučuje u izvanparničnom postupku, ako zakon ne određuje drukčije
- no, prema pravilima izvanparničnog postupka, sud će morati uputiti predlagatelja da svoje navodno pravo ostvaruje u parnici, ako među njima postoji spor:
 - predmetu suvlasništva (je li stvar suvlasnička ili nije) ili
 - o suvlasništvu (je li određena osoba suvlasnik, koliko su veliki suvlasnički dijelovi)
- uputi li ih na parnicu, sud će o razvrgnuću suvlasništva (a ne samo o spornom pitanju) odlučiti u parničnom postupku
- u slučaju sudske razvrgnuće (u parničnom ili izvanparničnom postupku), izvršenje odluke o razvrgnuću moći će zahtijevati svaki od suvlasnika koji je sudjelovao u tom razvrgnuću, bez obzira na to na čiji je zahtjev sud odlučivao → suvlasništvo nije razvrgnuto samom pravomoćnom sudskom odlukom, nego tek kad odluka bude izvršena, tj. kad svaki od suvlasnika koji svoje suvlasništvo razvrgavaju, prestane imati suvlasnički dio prava vlasništva suvlasničke stvari, a u zamjenu za to stekne određene stvari, odnosno novac (ako je stekao tražbinu da mu se isplati određeni novčani iznos, tada će suvlasništvo biti konačno razvrgnuto tek kad mu ta tražbina bude ispunjena)

2.2. o sudskom određivanju načina razvrgnuća

čl. 50., čl. 51. i čl. 52. ZV

- određivanje načina razvrgnuća suvlasništva redovito je dio odluke koju sud donosi u postupku kojim odlučuje o razvrgnuću (odnosno dio nagodbe sklopljene u takvom postupku) – kad ta odluka (odnosno nagodba) postane ovršna, a ne bude dobrovoljno izvršena, razvrgnuće će se na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika provesti na način kako je njome određeno, a prema pravilima ovršnog postupka (OZ)
- kad razvrgnuće provodi sud, vezan je:
 1. u prvom redu strogim zakonskim odredbama, a
 2. podredno valjanim sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća, ako takav postoji, a moguć je i dopušten, a i
 3. pravom na razvrgnuće isplatom koje bi imao pojedini suvlasnik na temelju pravnoga posla ili zakona
- ako sud nije glede načina razvrgnuća strogim zakonskim odredbama, sporazumom stranaka ni pravom na razvrgnuće isplatom, sud će djeljive pokretne stvari dijeliti fizički, a nekretnine geometrijski (a ako takva dioba nije moguća, a da se znatno ne umanjí vrijednost, sud će odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima (civilno razvrgnuće))

1. pravo na razvrgnuće isplatom

- suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima
- tada ostali suvlasnici imaju do isplate založno pravo na stvari koja je pripala tražitelju razvrgnuća – ne isplati li ih u roku, oni mogu zahtijevati ispunjenje ili naplatu iz vrijednosti zaloga, a mogu i tražiti da se poništi odluka o razvrgnuću isplatom
- suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem 9/10, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog

2. sudska fizička i geometrijska dioba stvari

²³⁴ odluka o uspostavi etažnog vlasništva, 146. str.

²³⁵ ovlasti i dužnosti etažnog vlasnika, 156. str.

²³⁶ odluka o uspostavi etažnog vlasništva – pravni učinci, 146. str.

- kad sud provodi razvrgrnuće suvlasništva, a nema sporazuma suvlasnika o načinu tog razvrgrnuća, niti itko od njih ima pravo na razvrgrnuće isplatom kojim se poslužio, način razvrgrnuća tog suvlasništva ovisit će o djeljivosti suvlasničke stvari
 - prema gore navedenoj odredbi ZV, ako je stvar djeljiva, sud treba razvrgrnuti suvlasništvo djeljivih pokretnih stvari fizičkom diobom, a nekretnina geometrijskom diobom
 - djeljivost se prosuđuje po tome može li se suvlasničku stvar podijeliti na onoliko samostalnih stvari iste vrste, koliko je potrebno da bi svaki suvlasnik dobio po stvar koja odgovara njegovom suvlasničkom dijelu – ako to nije moguće, a da se diobom znatno ne umanjí vrijednost, stvar je nedjeljiva sa stajališta razvrgrnuća tog suvlasništva (bez obzira na to što bi inače, gleda li se apstraktno, možda smatrala djeljivom)
- prigodom geometrijske diobe nekretnine sud može osnovati služnost i stvarni teret na ostalim njezinim dijelovima, ako je to nužno za uporabu ili iskorištavanje dijela koji se diobom odvaja

3. sudsko civilno razvrgrnuće

- ako je stvar nedjeljiva (a među suvlasnicima nema sporazuma o načinu diobe, niti nekome od njih pripada pravo na diobu kojim se poslužio), sud je dužan odrediti civilno razvrgrnuće suvlasništva – to znači, prema već spomenutoj odredbi ZV, dužan odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a kad to bude urađeno, dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima među bivše suvlasnike

4. sudska razdioba po ekvivalentu

- kad suvlasnici razvrgravaju suvlasništvo na nekoliko stvari istodobno, sud može na zahtjev svakoga od njih odlučiti da, umjesto da se dijeli svaka pojedina, svakom od njih pripadne određena stvar ili skupina stvari, razmjerno suvlasničkim dijelovima, uzimajući u obzir njihove potrebe – sud će udovoljiti onom zahtjevu za razvrgrnuće koji je s obzirom na okolnosti opravdan
- ako stvari koje ovakvim razvrgrnućem pripadnu pojedinom suvlasniku prelaze vrijednost njegova suvlasničkoga dijela, taj suvlasnik dužan je nadoplatiti razliku ostalim suvlasnicima; na nadoplatu će se na odgovarajući način primijeniti pravila o pravu na razvrgrnuće isplatom

2.7.4.3. Pravni učinci razvrgrnuća

1. PRESTANAK SUVLASNIŠTVA I STJECANJE VLASNIŠTVA

čl. 55. st. 1., st. 2. i st. 3. ZV

svaki suvlasnik koji je sudjelovao u razvrgrnuću stječe na temelju sporazuma o razvrgrnuću ili pravomoćne odluke suda o razvrgrnuću, a na zakonom određeni način, pravo vlasništva ili/i neko drugo pravo, izvođeci ga iz onog svog suvlasničkoga dijela s kojim je sudjelovao u tom razvrgrnuću, a koji mu istodobno prestaje

- dakle, razvrgrnuće suvlasništva (i dobrovoljno i sudsko) proizvodi za svakog suvlasnika koji u tome sudjeluje 2 pravna učinka:
 - s jedne strane, on prestaje biti suvlasnikom određene stvari ili više njih (gubi suvlasnički dio prava vlasništva i idealni dio stvari, a i s time eventualno povezano vlasništvo posebnog dijela nekretnine)
 - s druge strane, on umjesto toga stječe u svoje vlasništvo određenu stvar ili novac (u nekim slučajevima će pored stjecanja prava vlasništva određene nekretnine, steći još i neko ograničeno stvarno pravo na nekretnini koja je pripadala drugom suvlasniku)
- ti učinci su uvijek stvarnopravne prirode – prestanak suvlasništva i nastanak prava vlasništva
- jedino je nešto drukčije kad se razvrgrnuće provodi isplatom – za onoga kojem se njegov dio isplaćuje, razvrgrnuće ima neposredni stvarnopravni učinak jedino utoliko što prestaje njegovo suvlasništvo, ali što se tiče stjecanja, on ne stječe odmah pravo vlasništva, nego tražbinu da mu se isplati određeni dio novca; tek primanjem novca na ime ispunjenja te tražbine, steći će pravo vlasništva na tom novcu (čime će razvrgrnuće biti okončano)
- zakonom određeni način stjecanja i prestanka prava vlasništva, odnosno suvlasništva i drugih stvarnih prava na temelju sporazuma, odnosno odluke suda o razvrgrnuću jest predaja pokretnina u samostalan posjed, odnosno uknjižba prava na nekretninama u zemljišnim knjigama, ako nije što posebno propisano

2. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

čl. 55. st. 4. ZV

- kako je učinak razvrgrnuća suvlasnika dvostruk (suvlasnik gubi svoj idealni dio, ali u zamjenu za to dobiva vlasništvo određenih stvari, odnosno novčanu tražbinu), nalik je na učinke zamjene, ili bilo kojeg drugog naplatnog raspolaganja stvarima
- zato ZV propisuje:
 - nakon razvrgrnuća, svi suvlasnici koji su sudjelovali u razvrgrnuću solidarno odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke onoga što je svaki pojediní od njih stekao, odnosno trebao steći na temelju sporazuma o razvrgrnuću ili pravomoćne odluke suda o razvrgrnuću
 - ta odgovornost se prosuđuje odgovarajućom primjenom obveznopravnih pravila o odgovornosti prodavatelja za stvarne i pravne nedostatke prodane stvari, koja se nalaze u čl. 400. do 437. ZOO

3. RAZVRGRNUĆE SUVLASNIŠTVA I TUĐA PRAVA

- učinci razvrgnuća nastupaju samo između suvlasnika koji su sudjelovali u tom razvrgnuću i samo glede onih stvari glede kojih je razvrgnuće među njima ugovoreno, odnosno određeno sudskom odlukom
 - razvrgnuće ne može biti na štetu prava trećih osoba, prava suvlasnika koji nisu sudjelovali u razvrgnuću, a kad razvrgnuće nije bilo potpuno - ni onih stvari i prava s kojima sudionici nisu sudjelovali u razvrgnuću
 - sva založna prava, služnosti i druga stvarna prava koja su i prije razvrgnuća teretila podijeljenu stvar mogu se izvršavati kao i do tad; ipak, kad se izvršavanje stvarne služnosti odnosi samo na jedan dio, prestaje to pravo glede ostalih dijelova
 - ako neka služnost ili stvarni teret daje pravo na koristi, može pri diobi gospodujuće nekretnine svaki ovlaštenik, a pri diobi poslužne nekretnine svaki opterećenik zahtijevati da sud uredi izvršavanje na pravedan način

2.8. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO

2.8.1. Pojam, obilježja i oblici zajedničkog vlasništva

1. POJAM I OBILJEŽJA ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA

čl. 57. st. 1., st. 2. i st. 4., čl. 58. st. 3., čl. 65. ZV

- zajedničko vlasništvo je takvo sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva iste stvari da im ta stvar pripada svima zajedno, jer sve imaju udjela u tom pravu vlasništva, ali veličina udjela niti jedne od njih nije određena, bez obzira na to što je određiva:

stvar je u zajedničkom vlasništvu kad na nepodijeljenoj stvari postoji vlasništvo dviju ili više osoba (zajedničara) koje sve u njemu imaju udjela, ali veličina njihovih udjela nije određena, bez obzira na to što je određiva
- kad više osoba ima zajedničko vlasništvo neke stvari, ono im pripada svima zajedno, a niti jednome pojedinačno
- sve te osobe imaju zajedno to pravo vlasništva – među njih nije podijeljena stvar, ni pravo vlasništva, nego sve one sudjeluju u nepodijeljenom subjektu prava vlasništva nepodijeljene stvari kao da su sve one zajedno jedan subjekt, tj. jedan vlasnik
- pravni institut zajedničkog vlasništva ne potječe iz tradicije rimskog prava – on je kolektivistički koncipiran, što znači da u zajedničkom vlasništvu ne sudjeluju vlasnici kao samostalni pojedinci, nego kao članovi nekog kolektiva (roda, obitelji i sl.) koji nije pravni subjekt (tj. nije oblikovan u pravnu osobu)
 - za život u takvom kolektivu potrebna je zajednička imovina – nju trebaju stvarati članovi kolektiva time što će se neke stvari (i prava) koje bi inače pripadale samo pojedinim članovima, tretirati kao kolektivne; to se postiže zajedničkom vlasništvom
 - članovi kolektiva imaju pravo vlasništva, ali tako da ono nije vlasništvo samo pojedinog člana, nego i ostalih članova
- u suvremenom hrvatskom pravnom poretку postoje 2 oblika sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva
 1. suvlasništvo – redoviti oblik
(u sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da je to suvlasništvo)
 2. zajedničko vlasništvo – postoji jedino kad su ispunjene posebne, zakonom određene pretpostavke za to
(stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona)
- kad se nesumnjivo radi o zajedničkom vlasništvu, primjenjivat će se:
 - u prvom redu posebna pravila o toj vrsti zajedničkog vlasništva,
 - podredno tome, opća pravila ZV o zajedničkom vlasništvu, a
 - glede onog što o zajedničkom vlasništvu nije određeno ovim ili drugim zakonom, niti proizlazi iz naravi takva vlasništva, prosuđivat će se prava i dužnosti zajedničara odgovarajućom primjenom pravila postavljenih za suvlasnike

udio u zajednici vlasnika:

- svaki od zajedničkih vlasnika ima u zajedničkom vlasništvu svoj udio, čija veličina nije određena, iako je određiva
- udio pojedinog zajedničkog vlasnika je njegov udio u kolektivu koji igra ulogu subjekta tog prava vlasništva, a ne neki dio prava vlasništva (nije suvlasnički dio) – udio u zajedničkom vlasništvu neke stvari pripada zajedničkom vlasniku:
 - jer je zajedničar – član kolektiva čiji članovi imaju zajedničku imovinu, a
 - stvar je na temelju zakona dio zajedničke imovine (imovinske mase) svih koji čine taj kolektiv
- veličina udjela pojedinog zajedničara u zajedničkom vlasništvu neke stvari nije određena, ali je određiva – odredivost veličine tog udjela je potrebna ako zajednica s tim zajedničarom ili uopće (među svim zajedničarima) prestane, jer će se tada trebati podijeliti sve ono što je bilo zajedničko (to će se učiniti tako što će se prema određenom kriteriju utvrditi dijelovi prava vlasništva na stvari (tj. pretvorit će se zajedničko vlasništvo te stvari u suvlasništvo), pa će svaki dotadašnji zajedničar postati vlasnikom određenog idealnog dijela stvari koja je do tad bila zajednička (isto će se učiniti i sa zajedničkim pravima)
- no, do podjele, stvar je zajednička, a veličina udjela pojedinih vlasnika neodređena
- udio zajedničkog vlasnika u zajedničkom vlasništvu određene stvari je dio njegove imovine – zato, kad dužnik svojim vjerovnicima odgovara za njihove tražbine cjelokupnom vlastitom imovinom, odgovara im kroz to i svojim udjelom u zajedničkom vlasništvu: odgovornost osobe za dugove obuhvaća i odgovornost udjelom u zajedničkom vlasništvu

2. OBLICI ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA

- u našem suvremenom pravnom poretku postoje sljedeći tzv. oblici zajedničkog vlasništva:
 1. nasljednička zajednica (čl. 141. st. 1. ZN: *do utvrđenja koliki dijelovi nasljednog prava pripadaju pojedinim nasljednicima sunasljednici upravljaju i raspolažu svime što čini nasljedstvo po pravilima po kojima zajednički vlasnici upravljaju i raspolažu stvarima, osim onim što je povjereno na upravljanje izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine*)
 2. zajednička pričuva etažnih vlasnika ²³⁷
 3. zajednička imovina ortaka (imovina ortaštva) – uređena u čl. 637. do 660. ZOO
 4. zajednička imovina osnivača predpodružtva – uređena u čl. 6. ZTD
- prije su postojali još neki oblici zajednica kojima je bilo imanentno zajedničko vlasništvo, ali su oni u međuvremenu prestali postojati ili su reformirani tako da među njihovim članovima više ne postoji zajedničko vlasništvo (to su kućne zadruge, zadruge, zajednička imovina bračnih drugova)

2.8.2. Uspostava zajedničkog vlasništva i stjecanje u zajedničku imovinu

- prema već spomenutoj odredbi ZV, zajedničko vlasništvo se uspostavlja isključivo na temelju zakona (ono ne može biti uspostavljeno pravnim poslom stranaka, ni odlukom suda ili kojeg drugog tijela vlasti)
- od uspostave zajedničkog vlasništva treba razlikovati stjecanja pojedinih stvari koje time postaju zajedničko vlasništvo, iako se to dvoje ponekad zbiva istodobno – pojedina stvar se stječe u vlasništvo prema općim pravilima o stjecanju prava vlasništva; da bi stvar, time što je stečena postala zajedničko vlasništvo stjecatelja i još nekih osoba, tj. da bi ušla u njihovu zajedničku imovinu, trebaju biti ispunjene zakonom određene pretpostavke njihovog ulaženja u zajedničku imovinu
- što vrijedi za stjecanje pojedinih stvari u zajedničko vlasništvo, vrijedi na odgovarajući način i za stjecanje drugih subjektivnih imovinskih prava u zajedničku imovinu

2.8.3. Izvršavanje vlasničkih ovlaštenja

1. POLOŽAJ GLEDE UDJELA U ZAJEDNIČKOM VLASNIŠTVU

čl. 58. ZV

- zajedničar može svoj udio u zajedničkom vlasništvu prenijeti u cijelosti ili djelomično samo na drugoga zajedničara iste stvari, inače ne može pravnim poslovima među živima valjano raspolagati svojim udjelom
 - on ne može prenijeti svoj udio na drugu osobu koja nije zajedničar iste stvari jer je udio u zajedničkom vlasništvu posljedica članstva u onom kolektivitetu čiji članovi imaju zajedničku imovinu – to članstvo je nešto što nije prenosivo na osobe izvan kruga tog kolektiviteta
 - udio u zajedničkoj pričuvi etažnih vlasnika nije moguće prenositi na drugu osobu bez suvlasničkog dijela (s na njemu uspostavljenim vlasništvom posebnog dijela), a kad se to prenese ostatak će taj udio i dalje u zajedničkoj pričuvi „kao doprinos tog suvlasničkog dijela“ ²³⁷
 - tako zajedničar može prenijeti svoj dio samo na drugog zajedničara iste stvari – to će učiniti ustupom (cesijom):
 - ustup udjela neće utjecati na pravni položaj zajedničkog vlasnika kojem je udio ustupljen dok zajednica postoji, jer za to vrijeme imaju svi zajednički vlasnici jednak položaj
 - no, kad dođe do diobe te zajednice, onaj od zajedničara kojem je prenesen tuđi udio imat će prigodom diobe pravo dobiti još i ono što bi inače u diobi na ime svog prenesenog udjela dobio prenositelj
- udio koji zajedničar ima u zajedničkom vlasništvu prelazi na njegove nasljednike
 - to se događa jer nasljednici zauzimaju u pravnim odnosima onaj položaj koji je do svoje smrti imao ostavitelj
 - udio u zajedničkom vlasništvu prelazi na zajedničareve nasljednike bez posebnog čina stjecanja – samim time što su postali ostaviteljevi nasljednici, stekavši zbog njegove smrti nasljedno pravo, temeljem oporuke ili temeljem zakona
- odgovornost osobe za dugove obuhvaća i odgovornost udjelom u zajedničkom vlasništvu
 - vjerovnici mogu odgovornost zajedničkog vlasnika tim udjelom realizirati tako što će prvo ishoditi diobu zajedničkog vlasništva, kako bi se njome udio njihovog dužnika pretvorio u suvlasnički dio, a potom ishoditi unovčenje tog suvlasničkog dijela, da bi namirili svoje tražbine iz novca dobivenog prodajom

²³⁷ dužnost osnivanja zajedničke pričuve, 165. str.

2. IZVRŠAVANJE ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA

čl. 57. st. 3., čl. 59. do čl. 62. ZV

- izvršavanje zajedničkog vlasništva:
 - zajedničar je ovlašten izvršavati sve vlasničke ovlasti glede zajedničke stvari jedino zajedno sa svim ostalim zajedničarima, ako što drugo nije određeno ovim ili drugim zakonom ili sporazumom zajedničara
 - plodovi i druge koristi od zajedničke stvari pripadaju zajedničarima te stvari jednako kao i ona
 - troškove i terete koji se odnose na zajedničku stvar snose zajedničari solidarno
 - svaki je zajedničar ovlašten zahtijevati da se zajedničko pravo vlasništva nekretnina upiše u zemljišne knjige u korist svih zajedničara kao njihovo zajedničko vlasništvo (a isto tako i da se zajedničko vlasništvo pokretnina upiše u javne upisnike ako se vode za pokretnine); kad je stvar na temelju zakona u zajedničkom vlasništvu dvaju ili više zajedničara, nema utjecaja na to činjenica da je u z.k. ili bilo gdje drugdje prikazana kao vlasništvo samo nekog od njih, osim prema trećim osobama čije se povjerenje u prometu štiti
- upravljanje zajedničkom stvari:
 - svaki zajednički vlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima
 - zaj. stvari upravljaju zajedničari zajednički, donoseći odluke sporazumno, ako odlučivanje nije povjereno upravitelju
- raspolaganja zajedničkom stvari:
 - zajedničkim stvarima raspolazu zajedničari zajednički; pojedini od njih može stvarju raspolagati samo na temelju ovlasti koju su mu za to dali svi ostali
 - iznimno, radi zaštite povjerenja u pravnom prometu, treća će osoba moći, na temelju pravnoga posla koji nije sklopljen sa svim zajedničarima, steći pravo vlasništva:
 - na pokretnoj stvari, ako je stvar pribavila na temelju naplatnoga posla, postupajući u dobroj vjeri,
 - na nekretninama pod pretpostavkama pod kojima se štiti povjerenje u zemljišne knjige ako vlasništvo nije bilo upisano u zemljišnim knjigama kao zajedničko

(te odredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na stjecanje drugih stvarnih prava na zajedničkoj stvari)
- zaštita:
 - svaki zajedničar ima pravo glede zajedničke stvari postavljati ostalim zajedničarima zahtjeve koji proizlaze i iz njegova zajedničkoga vlasništva
 - svaki zajedničar ima pravo glede stvari postavljati protiv svakog zahtjeve koje može postaviti vlasnik stvari, s tim da predaju stvari u posjed može od trećeg zahtijevati samo prema obveznopравnim pravilima o nedjeljivim obvezama

2.8.4. Dioba zajedničkog vlasništva

čl. 63. i čl. 64. ZV

pravo na diobu:

- svaki zajedničar ima pravo na diobu stvari koja je moguća i dopuštena (to mu pravo ne zastarijeva)
- svaki je zajedničar ovlašten u svako doba zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli tako da se odredi koliki mu suvlasnički dio pripada na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu – određivanjem njegova suvlasničkoga dijela, postaje on suvlasnik s ostalima, koji u preostalom dijelu ostaju zajednički vlasnici, sve dok se i oni ne podijele
 - veličina suvlasničkoga dijela koji će diobom pripasti dotadašnjem zajedničaru određuje se sporazumom svih zajedničara, a inače o tome odlučuje sud na zahtjev bilo kojega od zajedničara
 - sud odlučuje o veličini suvlasničkoga dijela prema mjerilima koja za određivanje veličine udjela zakon postavlja za odnosni slučaj zajedničkoga vlasništva, a u sumnji će se uzeti da niti jedan od zajedničara nema više prava nego drugi
 - pri određivanju dijelova uzet će se u obzir i one udjele u zajedničkom vlasništvu koje su jedni zajedničari valjano ustupili drugima
- kad zakonske odredbe zabranjuju diobu zajedničke stvari, ta se zabrana odnosi isključivo na fizičku diobu stvari, ako izričito nije postavljena za diobu određivanjem suvlasničkih dijelova, ili protegnuta i na određene druge načine diobe

tuda prava na diobu:

- pravo zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli određivanjem koliki suvlasnički dio pripada određenom zajedničaru na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu imaju:
 - vjerovnici glede udjela njihova dužnika,
 - nasljednici glede ostaviteljeva udjela,
 - svatko glede udjela bilo kojega od zajedničara, ako za to ima pravni interes

dioba nasljedničke zajednice:

- dioba te zajednice ne ovisi o volji sunasljednika-zajedničara – oni nemaju pravo na diobu, jer se ta zajednica dijeli po sili zakona, čak i protiv volje zajedničara, samom činjenicom da je utvrđeno koliki dijelovi nasljednog prava pripadaju pojedinom od njih; tim utvrđenjem to postaje suvlasnička zajednica, a dotadašnje zajedničko vl. se pretvara u suvlasništvo (čl. 141. ZN)
- od tada svaki od suvlasnika-sunasljednika ima pravo na razvrgnuće tog suvlasništva po općim pravilima o razvrgnuću suvlasništva, ako oporukom ili odredbama ZN nije što posebno o tome određeno (čl. 142. ZN)

2.9. VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNO VLASNIŠTVO)

2.9.1. Pojam, uloga i obilježja

pojam etažnog vlasništva:

- do stupanja ZV-a na snagu, vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) bilo je uređeno posebnim zakonom, Zakonom o vlasništvu na dijelovima zgrada – danas to područje uređuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) je iz suvlasničkog dijela proizašlo i s njim trajno povezano preinačenje načina izvršavanja suvlasničkih ovlasti glede neke nekretnine tako da su, s učinkom i prema trećima, ovlasti i obveze osobe kojoj pripada određeni suvlasnički dio nekretnine (odgovarajući dio) usredotočene u prvom redu na neki uporabno samostalni fizički dio te nekretnine (stan ili drugu samostalnu prostoriju), kao da je taj dio u isključivom vlasništvu tog suvlasnika

- pravila ZV o etažnom vlasništvu izrađena su po uzoru na pravila austrijskog Zakona o stambenom vlasništvu (1975.) koja su kompatibilna s pravilima Općeg građanskog zakonika – temelj ovog sustava čini suvlasništvo tako da vlasništvo posebnog dijela nekretnine proizlazi i ostaje neodvojivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine na kojem je uspostavljeno

temeljni sastojci etažnog vlasništva:

- temeljno pravno-doktrinarno pitanje glede etažnog vlasništva je: što predstavlja njegovu okosnicu? u samom središtu etažnog vlasništva nalazi se odnos između 3 temeljna sastojka, a to su zemljište, zajednički dijelovi zgrade i posebni dijelovi zgrade
 - ta 3 sastojka su neraskidivo povezana i u fizičkom smislu čine simbiozu – između ta 3 sastojka pravne konstrukcije etažnog vlasništva postoji napetost koja rezultira različitim teorijskim i zakonskim formulacijama uređenja istog
 - stan, poslovna prostorija ili drugi posebni dio zgrade može se promatrati:
 - u užem smislu – tada stan obuhvaća samo stan po sebi, bez pripadajućih zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta
 - u širem smislu – stan obuhvaća i zajedničke dijelove zgrade i zemljište u dijelu koji odgovara načelno njegovoj veličini, odnosno udjelu u vlasništvu na cijeloj zgradi (tako cijela nekretnina predstavlja vrstu sastavljene stvari čiji sadržaj obuhvaća pored samog stana u užem smislu i zajedničke dijelove zgrade, odnosno sve one dijelove na kojima nije izravno uspostavljeno etažno vlasništvo, te dakako i zemljište na kojem je zgrada izgrađena, kao i ono koje služi redovitoj uporabi zgrade)
- odnos između zemljišta, zajedničkih dijelova zgrade i posebnih dijelova zgrade ne može se promatrati kao odnos glavne stvari i pripadka, ali ipak se može postaviti pitanje: koji od navedenih sastojaka ima prvenstveno značenje?
 - ako se prihvati činjenica da i zemljište i zajednički dijelovi u konačnici služe posebnom dijelu zgrade, onda bi njihov sporedan (akcesoran) karakter bio nesumnjiv – to je doista i bilo tako u prijašnjem sustavu etažnog vlasništva koji se u nas primjenjivao jer je njegov temelj bio stan ili poslovna prostorija kao posebni dio zgrade s kojeg su se određena prava širila na zajedničke dijelove i zemljište
 - međutim, u sustavu etažnog vlasništva, prema ZV-u, postoji jedinstvo nekretnine tako da se određena vlasnička prava šire od zemljišta preko zgrade kao cjeline, na posebne dijelove zgrade

etažno vlasništvo → posebni pojavni oblik prava vlasništva:

- kod vlasništva posebnog dijela nekretnine neminovno dolazi do preklapanja različitih vlasničkopravnih ovlasti i dužnosti, te upravo zbog određene napetosti koja postoji u povodu njih na posebnom dijelu zgrade, zemljištu i zajedničkim dijelovima, etažno vlasništvo se može smatrati posebnim pojavnim oblikom prava vlasništva, posebnim izražajem prava vlasništva, ali nikako ne i posebnom vrstom prava vlasništva

2.9.2. Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine

2.9.2.1. Uopće o uspostavi vlasništva posebnog dijela nekretnine

1. neodvojivost etažnog vlasništva i suvlasničkog dijela nekretnine:

čl. 66. st. 1., st. 3. i st. 4. i čl. 69. ZV

- temeljna odrednica cijelog sustava etažnog vlasništva je suvlasništvo nekretnine kao cjeline, odnosno načelo jedinstva nekretnine iz kojeg se izvodi vlasništvo posebnog dijela → dakle, određena vlasnička prava šire se od zemljišta preko zgrade kao cjeline, na posebne dijelove zgrade:
 - vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine (etažno vlasništvo) proizlazi i ostaje neodvojivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine na kojem je uspostavljeno
 - vlasništvo posebnoga dijela nekretnine nedjeljivo je povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine, pa ga se može samo zajedno s njime ograničiti, opteretiti, otuđiti, prenijeti za slučaj smrti i podvrgnuti ovrsi
 - upisi u zemljišnim knjigama na odgovarajućem suvlasničkom dijelu protežu se na vlasništvo posebnog dijela nekretnine i onda kad mu prethode u prvenstvenom redu
 - u slučaju prisilne dražbe suvlasničkoga dijela nekretnine na kojemu je osnovano vlasništvo posebnoga dijela, na kupca prelaze sva ograničenja koja proizlaze iz vlasništva posebnog dijela nekretnine, bez obzira na mjesto u zemljišnoj knjizi i bez uračunavanja u najvišu ponudu

- vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno na odgovarajućem suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji:
 - od zemljišta sa zgradom ili
 - od prava građenja sa zgradom (dakle, i nositelj prava građenja može biti etažni vlasnik, a da time ne bude narušeno načelo jedinstvenosti nekretnine, jer ZV u pravnom pogledu izjednačava pravo građenja s nekretninom ²³⁸)
- kad je uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela nekretnine na nekom njezinom suvlasničkom dijelu, pravne odnose glede te nekretnine uređuju posebna pravila ZV o etažnom vlasništvu, a podredno opća pravila o suvlasništvu ²³⁹

2. ovlasti i dužnosti etažnog vlasnika:

čl. 66. st. 2. ZV

- vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašćuje suvlasnika na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno, da upravljajući tim posebnim dijelom nekretnine umjesto svih suvlasnika izvršava sve vlasničke ovlasti i dužnosti kao da je posebni dio samo njegovo vlasništvo, pa da, ako nije drukčije određeno, čini s tim dijelom i koristima od njega što ga je volja te svakoga drugoga iz toga isključiti
 - takav položaj etažnog vlasnika glede posebnog dijela nekretnine na kojem je uspostavljeno etažno vlasništvo sličan je bilo kojem drugom vlasništvu uspostavljenom na različitim predmetima – i on može sa stvari činiti što ga je volja i svakog drugog od toga isključiti, osim ako se to protivi tuđim pravima ili zakonskim ograničenjima
 - ipak, kod etažnog vlasništva u pravilu postoje naglašenija ograničenja u odnosu na druge predmete na kojima može biti uspostavljeno vlasništvo – ta razlika proizlazi prije svega iz činjenice postojanja suvlasništva na nekretnini kao cjelini; to podrazumijeva razmjerno veliki broj etažnih vlasnika ili korisnika stanova za razliku od, primjerice, obiteljskih kuća, što traži i obazrivo ponašanje, tj. poštivanje pravila stanovanja u objektima kolektivnog stanovanja

3. objekti etažnog vlasništva:

čl. 67. st. 1. do st. 5. ZV

- vlasništvo posebnoga dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je **stan ili druga samostalna prostorija**

1. stan

- stan je najčešći predmet etažnog vlasništva (naravno, pod uvjetom da predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu)
- *stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz (čl. 2. st. 1. Zakona o najmu stanova)*
- prema tome, ne smatraju se stanom:
 - jedna prostorija
 - dijelovi stana koji se mogu sastojati od više prostorija, ali ne ispunjavaju sve potrebne preduvjete da bi se mogli smatrati stanom:
 - stan ili druga samostalna prostorija je u pravnom smislu najmanja samostalna čestica zgrade koja se u pravilu ne može više fizički dijeliti, odnosno ako bi ipak došlo do diobe, tako nastale cjeline morale bi imati sve potrebne sastojke koje podrazumijeva pojam stana da bi se mogle smatrati stanom
 - osim toga, stan bi trebao predstavljati zatvorenu građevinsku cjelinu, što bi onda značilo da se prostorije koje su fizički udaljene, odnosno odvojene od ostalih na način da se do njih može doći samo preko onih dijelova nekretnine na kojima nije uspostavljeno etažno vlasništvo u korist etažnog vlasnika dotičnog stana, ne mogu smatrati sastavnim dijelom tog stana
 - na koncu, stan mora imati poseban ulaz, tj. ne smije se raditi o tzv. prolaznom stanu; pritom nije bitno da li se u stan ulazi izvana, sa stubišta ili iz hodnika već upravo spomenuta činjenica da se pri dolasku u stan ne mora prolaziti kroz neki drugi stan

2. druga samostalna prostorija

- među druge samostalne prostorije spadaju osobito:
 - samostalne poslovne prostorije
 - temeljna razlika između stana i poslovne prostorije je u namjeni; osim toga na stanu postoji uporaba, a na poslovnoj prostoriji korištenje (što je širi pojam, jer uz uporabu obuhvaća i ovlast ubiranja plodova)
 - *poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz (čl. 2. st. 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)*
 - samostalne garaže – *garaža je prostor za smještaj vozila, a garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži (čl. 2. st. 6. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)*
 - jasno omeđena mjesta u zgradi namijenjena ostavljanju motornih vozila
 - tu se radi o prostorima unutar zgrade, dakle zatvorenim prostorima, a ne o parkiralištima na otvorenom

²³⁸ pravo građenja – pojam i obilježja, 201. str.

²³⁹ odluka o uspostavi etažnog vlasništva, 146. str.

- takvi prostori mogu npr. biti izgrađeni ispod zgrade u obliku podzemnog parkirališta, no, da bi bili predmetom etažnog vlasništva, moraju biti jasno omeđeni tako da se zna da vlasničke ovlasti na tim dijelovima pripadaju isključivo određenom etažnom vlasniku
- uz stan ili drugu samostalnu prostoriju, vlasništvo posebnoga dijela nekretnine može se protezati i na **sporedne dijelove** kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumске ili tavanске prostorije, kućni vrtovi, mjesta za ostavljanje najviše do 2 motorna vozila po pojedinom stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji (treba napomenuti da ta mjesta za ostavljanje do 2 motorna vozila nisu isto što i jasno omeđena mjesta u zgradi namijenjena ostavljanju motornih vozila, koja, kao što je spomenuto, mogu biti samostalne prostorije i kao takve samostalan predmet etažnog vlasništva neovisan od vlasništva stana ili poslovne prostorije)
 - da bi se vlasništvo posebnoga dijela nekretnine moglo protegnuti i na neki dio kao tome sporedan, on treba biti jasno razgraničen od ostalih dijelova nekretnine, te dostupan s međe nekretnine ili iz njezinih zajedničkih dijelova ili iz onoga stana, odnosno samostalne prostorije čiji bi bio sporedni dio
 - glede sporednih dijelova na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja vrijede za pripatke stvari ²⁴⁰ (iako se te dijelove nekretnine ne može smatrati pripatkima, s obzirom na to da se radi o nekretninama)

4. zajednički dijelovi nekretnine:

čl. 67. st. 6. ZV

- vlasništvo posebnog dijela nekretnine ne može postojati na dijelovima nekretnine koji služe kao zajednički, ili im se namjena protivi isključivoj uporabi samo u korist određenoga posebnoga dijela nekretnine (u sumnji se uzima da dio služi kao zajednički i da mu se namjena protivi isključivoj uporabi u korist određenog posebnog dijela)
- zajednički dijelovi nekretnine mogu služiti:
 - nekretnini kao cjelini (takvi dijelovi su npr. zemljište na kojem je zgrada izgrađena kao i zemljište koje služi redovitoj uporabi zgrade, temelji, glavni zidovi, pročelje, stubište, tavan, hodnici, dizala, instalacijska mreža, bunari, krov, dimnjaci, zajedničke prostorije – neki od nabrojanih zajedničkih dijelova mogu se, međutim, pojaviti i kao sporedni dijelovi uz određeni stan ili drugu samostalnu prostoriju; tada se oni neće smatrati dijelovima koji služe kao zajednički ili
 - samo nekim njezinim dijelovima (npr. posebna ulazna vrata, pregradni zidovi između 2 stana, terase i sl.)

(ovisno o tome, na tim dijelovima određena prava mogu imati svi ili samo neki vlasnici pojedinih dijelova nekretnine)
- na zajedničkim dijelovima nekretnine ne može postojati isključivo pravo uporabe jednog vlasnika posebnog dijela nekretnine
- naime, etažno vlasništvo podrazumijeva da etažni vlasnici trpe u pravilu veća ograničenja od vlasnika čije je pravo vlasništva uspostavljeno na nekoj drugoj vrsti stvari – stanovanje u višestambenoj zgradi u kojoj je uspostavljeno etažno vlasništvo znači i prilagođavanje pravilima ponašanja u jednoj specifičnoj zajednici, što uključuje poštivanje prava ostalih etažnih vlasnika i preuzimanje određenih dužnosti karakterističnih upravo za život u takvoj zajednici

5. odluka o uspostavi etažnog vlasništva:

- o odluci o uspostavi etažnog vlasništva ZV postavlja određena pravila već u poglavlju o suvlasništvu ²⁴¹

6. načini uspostave etažnog vlasništva:

čl. 68. i čl. 75. st. 1. ZV

- uspostava etažnog vlasništva može se obaviti na 3 načina:

1. na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela

- vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine može proizaći i biti uspostavljeno samo na suvlasničkom dijelu nekretnine koji je barem toliko velik da odgovara odnosu korisne vrijednosti toga samostalnoga dijela prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine (odgovarajući suvlasnički dio)
- je li neki suvlasnički dio odgovarajući dio za to da bi iz njega moglo proizaći i biti na njemu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, utvrđuje sud svojom odlukom, ako ovim Zakonom nije što drugo određeno

2. na temelju suglasne odluke svih suvlasnika nekretnine

- ako svi suvlasnici nekretnine suglasno odluče da će svoja suvlasnička prava ograničiti tako što će s određenim suvlasničkim dijelom povezati vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, te o tome sastave ispravu, uzet će se da je to odgovarajući dio iz kojega može proizaći i na njemu biti uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, bez obzira na to koliki bi bio taj suvlasnički dio

3. na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom, odnosno nositelja prava građenja sa zgradom

- vlasnik zemljišta sa zgradom, odnosno nositelj prava građenja sa zgradom može svojim očitovanjem volje učinjenim zemljišnoknjižnom sudu podijeliti svoje pravo vlasništva na suvlasničke dijelove i pritom sa svakim od tih dijelova uspostaviti pravo vlasništva na određenom stanu ili drugom posebnom dijelu u zgradi

²⁴⁰ pripatci, 14. str.

²⁴¹ odluka o uspostavi etažnog vlasništva, 146. str.

7. ovlaštenici na postavljanje zahtjeva za uspostavu etažnog vlasništva:

čl. 71. ZV

- vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostaviti će se na određenom suvlasničkom dijelu, ako to zahtijeva suvlasnik te nekretnine koji ima barem odgovarajući suvlasnički dio, te ako su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom
- vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostaviti će se i na zahtjev zajedničkih vlasnika koji imaju u svome zajedničkom vlasništvu barem odgovarajući suvlasnički dio te nekretnine, ako su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom, s time da će se nakon uspostave na njih primjenjivati odredba ZV o položaju više ovlaštenika glede posebnog dijela
- vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine uspostaviti će se i na suglasni zahtjev više suvlasnika nekretnine, ako njihovi suvlasnički dijelovi ukupno iznose barem koliko je odgovarajući suvlasnički dio, a ispunjene su i sve zakonske pretpostavke, s time da će se nakon uspostave na njih primjenjivati odredba ZV o položaju više ovlaštenika glede posebnog dijela
- vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostaviti će se i na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno nositelja prava građenja koji dijele tu nekretninu na suvlasničke dijelove koji su odgovarajući dijelovi za uspostavu vlasništva posebnih dijelova, ako su ispunjene pretpostavke ZV (iz čl. 75.) za uspostavu etažnog vlasništva na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom, odnosno nositelja prava građenja sa zgradom

8. položaj više ovlaštenika glede istog posebnog dijela:

čl. 70. ZV

- ako bi na bilo kojem temelju odgovarajući suvlasnički dio nekretnine zajedno s vlasništvom određenoga posebnoga dijela stekle dvije ili više osoba kao suvlasnici ili zajednički vlasnici, sva će prava i dužnosti u svezi s vlasništvom toga posebnoga dijela nekretnine oni moći izvršavati samo solidarno, pa će se u odnosu prema trećima i prema ostalim suvlasnicima iste nekretnine uzimati da su jedna osoba, kako glede upravljanja cijelom nekretninom, tako i svih ostalih prava i obveza vezanih uz odnose etažnog vlasništva
 - za te osobe vrijedi sve što je ZV određeno glede suvlasnika na čijem je dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, s time da ih se sve zajedno smatra tim suvlasnikom
 - međusobni odnosi više ovlaštenika glede istog posebnog dijela prosuđuju se, ovisno o vrsti sudjelovanja tih osoba u suvlasništvu odgovarajućega suvlasničkoga dijela, po pravilima o suvlasništvu, odnosno o zajedničkom vlasništvu, ali nikada suprotno gore navedenom pravilu

9. način stjecanja etažnog vlasništva → upis u z.k.

čl. 72. ZV

čl. 21. st. 6., čl. 24. i čl. 32. st. 2. ZZK

- vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine uspostavlja se upisom u z.k. kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine (vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine upisuje se u vlasničkom listu na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo posebnoga dijela, uz navođenje posebnog dijela nekretnine i sporednih dijelova na koje se proteže, a na posjedovni se list stavlja natpis: Etažno vlasništvo)
- detaljnije odredbe o načinu stjecanja etažnog vlasništva sadrži Zakon o zemljišnim knjigama:
 - vlasništvo posebnoga dijela nekretnine upisuje se u vlastovnici na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo toga posebnoga dijela, uz navođenje na koji se određeni posebni dio nekretnine i sporedne dijelove odnosi; na zemljišnoknjižnom će se ulošku staviti naznaka: Etažno vlasništvo
 - za suvlasnički dio koji je povezan s vlasništvom posebnoga dijela nekretnine otvorit će se poduložak po odredbama ZZK
 - suvlasnički dio za koji je otvoren poduložak označit će se u posjedovnici poduloška rednim brojem upisa pod kojim je upisan u vlastovnici uloška, a ako je taj suvlasnički dio povezan s etažnim vlasništvom, označit će se i time
 - vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) upisuje se u vlasničkom listu na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojega je osnovano vlasništvo posebnoga dijela, uz naznaku posebnoga dijela nekretnine i sporednih dijelova na koje se proteže

10. pravni temelj stjecanja etažnog vlasništva:

čl. 73. ZV

- vlasništvo posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine (niti jedan suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnog dijela drugom suvlasniku koji ima odgovarajući suvlasnički dio, osim ako bi se uspostavom novoga vlasništva posebnog dijela u korist toga suvlasnika ukinula ili ograničila prava koja njemu već pripadaju na temelju njegova prije uspostavljenoga vlasništva posebnoga dijela)
- vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina; potvrda mora sadržavati popis i opis posebnih dijelova nekretnine i da su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela (tu potvrdu može zamijeniti uporabna dozvola iz koje je razvidno da je zgrada izgrađena sukladno planu posebnih dijelova nekretnine, potvrđenim građevinskom dozvolom da ti posebni dijelovi predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu)

- vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok ne postane pravomoćnom odluka suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti toga stana, odnosno druge prostorije te korisnih vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine, osim kad ovaj Zakon određuje da pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje isprava suvlasnika

2.9.2.2. Uspostava na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti

čl. 74. st. 1. i st. 2. ZV

- već je spomenuto da se uspostava etažnog vlasništva obavlja na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela što se pojavljuje kao najznačajniji oblik uspostave jer je moguć i bez suglasne odluke svih suvlasnika nekretnine, a, osim toga, i s pravnog je stajališta ovaj oblik uspostave najsloženiji
- je li suvlasnički dio nekretnine one osobe koja zahtijeva uspostavu vlasništva na nekom određenom posebnom dijelu nekretnine za to odgovarajući, prosuđuje se prema tome je li taj suvlasnički dio u odnosu prema vlasništvu cijele nekretnine jednak ili veći od odnosa korisne vrijednosti stana, odnosno druge samostalne prostorije glede koje se traži uspostava vlasništva posebnoga dijela prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine
- korisne vrijednosti utvrđuje sud svojom odlukom donesenom u izvanparničnom postupku, po pravilima da se:
 1. korisna vrijednost stana ili druge prostorije izračunava iz korisne površine stana ili druge prostorije i odgovarajućih dodataka ili odbitaka za razlike koje povećavaju/smanjuju vrijednost prema drugim stanovima ili prostorijama, a koje po shvaćanju u prometu i iskustvu proizlaze iz namjene, položaja i sl., a nisu nastale na trošak samo jednog od suvlasnika
 2. prigodom izračunavanja korisne vrijednosti zanemaruju razlike koje povećavaju ili smanjuju vrijednost, ako bi sve zajedno opravdale dodatak ili odbitak od manje 2% korisne površine stana ili druge prostorije
 3. korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju
 4. prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti u obzir podrumске i tavanске prostorije koje po svojoj opremi nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, kao ni stubišta, otvoreni balkoni i terase; isto vrijedi i za druge dijelove nekretnine koji su pripadak nekog stana ili druge samostalne prostorije u skladu s odredbama čl. 67. stavka 3. do 5. ZV
 5. korisna se površina u pravilu izračunava prema glavnom projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole ili koji je potvrđen po nadležnom tijelu; ali ako netko učini vjerojatnim da postoje znatnija odstupanja od tog projekta, korisna će se površina izračunati prema stvarnom stanju

NAKNADNA PROMJENA KORISNIH VRIJEDNOSTI

čl. 76., čl. 77. i čl. 78. ZV

- premda je već utvrđena, korisna će se vrijednost nanovo utvrđivati na zahtjev za to ovlaštene osobe ako su se promijenile prilike na neki od načina predviđenih odredbama ZV o naknadnoj promjeni korisnih vrijednosti
- sud će ponovno utvrđivati korisnu vrijednost u 2 slučaja:
 1. zbog određenih promjena nastalih građevinskim zahvatima
 2. zbog promjene stanja stanova, odnosno drugih prostorija koje neposredno graniče ili zbog prijenosa sporednih dijelova jednog posebnog dijela zgrade na drugi
- sud koji nanovo odredi neku korisnu vrijednost, ujedno će utvrditi mijenja li se, i koliko zbroj svih korisnih vrijednosti stanova i ostalih posebnih dijelova iste nekretnine

1. naknadna promjena korisnih vrijednosti zbog određenih promjena nastalih građevinskim zahvatima

- na zahtjev svakog suvlasnika nekretnine, a nakon završetka gradnje i svakoga tko želi steći vlasništvo posebnog dijela, sud će nanovo utvrđivati korisnu vrijednost ako su se od tada izmijenile prilike u tom smislu:
 - da se utvrđena korisna vrijednost stana, ili druge prostorije utvrđena prije završetka gradnje, promijenila do završetka gradnje za najmanje 2% radnjama za koje je potrebna građevna dozvola, s tim da u tom slučaju zahtjev za ponovo utvrđivanje može biti postavljen samo u roku od godine dana od pravomoćnosti uporabne dozvole
 - da se nakon završene gradnje bitno promijenila utvrđena korisna vrijednost stana, odnosno druge prostorije takvim građevinskim zahvatima obavljenim na nekretnini za koje je potrebna građevna dozvola, s tim da u tom slučaju zahtjev za ponovo utvrđivanje može biti postavljen samo u roku od godine dana od pravomoćnosti uporabne dozvole
- utvrdi li se ponovo korisna vrijednost, dužni su suvlasnici međusobno preuzeti ili prenijeti one suvlasničke dijelove koji su potrebni kako bi svakom etažnom vlasniku pripao barem onoliki dio koji je nakon utvrđenja korisnih vrijednosti nužan za uspostavu njegova prava vlasništva na posebnom dijelu (odgovarajući suvlasnički dio)

2. naknadna promjena korisnih vrijednosti zbog promjene stanja stanova, odnosno drugih prostorija koje neposredno graniče ili zbog prijenosa sporednih dijelova jednog posebnog dijela zgrade na drugi

- korisnu će se vrijednost ponovno utvrđivati i ako se prije utvrđena vrijednost promijenila zbog promjena stanja stanova, ili drugih prostorija koji neposredno prostorno graniče, ili zbog prijenosa sporednih dijelova jednog posebnog dijela zgrade na drugi, ako zahtjev za ponovno utvrđivanje korisne vrijednosti stave vlasnici posebnih dijelova koji izvode promjene ili prijenos
 - u tom slučaju utvrdit će se korisna vrijednost stanova ili drugih prostorija na koje se odnosi promjena ili prijenos tako da bude jednak zbroj njihovih korisnih vrijednosti prije i nakon promjene ili prijenosa

- utvrdi li se ponovno korisna vrijednost, suvlasnici čija je korisna vrijednost povećana dužni su punu naknadu onim suvlasnicima kojima se korisna vrijednost njihovih dijelova smanjila

2.9.2.3. Uspostava na temelju suglasne odluke svih suvlasnika

čl. 43. st. 4. i st. 5., čl. 74. st. 3. ZV

- osim na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela, vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) može biti uspostavljeno i na temelju suglasne odluke svih suvlasnika nekretnine:
 - suvlasnici nekretnine mogu suglasno odlučiti da će svoja suvlasnička prava ograničiti tako da će s određenim suvlasničkim dijelom povezati vlasništvo određenog posebnog dijela (etažno vlasništvo) suvlasničke nekretnine, pa makar taj suvlasnički dio i nije toliko velik koliko se inače traži za odgovarajući suvlasnički dio po odredbama ZV o uspostavi na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti
 - suglasno očitovanje volje svih suvlasnika da će uspostaviti vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine u korist nekoga suvlasničkoga dijela, smatra se do uspostave vlasništva tog posebnog dijela njihovim sporazumom o podjeli posjeda stvari i izvršavanju suvlasničkih ovlasti
- ako su suvlasnici nekretnine suglasno odlučili da će svoja suvlasnička prava ograničiti tako što će s određenim suvlasničkim dijelom povezati vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, uzima se da je taj suvlasnički dio odgovarajući dio, pa tada pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje isprava svih suvlasnika o toj njihovoj odluci
 - ovdje, naime, postoji potpuna suglasnost suvlasnika glede odnosa suvlasničkih dijelova i etažnog vlasništva koje će pojedinim suvlasnicima pripasti, pa nije potrebno da sud izračunava korisne vrijednosti; pored toga, suvlasnici su očitovali jasnu namjeru da dođe do uspostave etažnog vlasništva, što su izrazili ispravom koju su potpisali svi suvlasnici
 - kako ta isprava zamjenjuje pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti, suvlasnici više ne mogu zahtijevati da sud utvrđuje korisne vrijednosti (osim u slučajevima naknadne promjene korisnih vrijednosti)
 - ta isprava je po svojoj pravnoj prirodi pravni posao (ugovor), pa se njen poništaj može zahtijevati samo ako postoji neki od razloga ništetnosti ili poboynosti pravnog posla

2.9.2.4. Uspostava na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom, odnosno nositelja prava građenja sa zgradom

čl. 75. st. 2., st. 3. i st. 4. ZV

- konačno, postoji i treći način uspostave etažnog vlasništva → vlasnik zemljišta sa zgradom, odnosno nositelj prava građenja sa zgradom može svojim očitovanjem volje učinjenim z.k. sudu podijeliti svoje pravo vlasništva na suvlasničke dijelove i pritom sa svakim od tih dijelova uspostaviti pravo vlasništva na određenom stanu ili drugom posebnom dijelu u zgradi:
 - dioba prava vlasništva na suvlasničke dijelove proizvodi pravni učinak upisom u zemljišnu knjigu; da bi bilo uspostavljeno i pravo vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u korist suvlasničkog dijela nastalog tom diobom, trebaju se ispuniti i pretpostavke pod kojima je moguća uspostava prava vlasništva na posebnim dijelovima zgrade, s time da pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje odgovarajuća odredba vlasnika zemljišta, odnosno nositelja prava građenja
 - ta odredba, tj. očitovanje volje, mora biti u pisanom obliku – to nije izričito navedeno u ZV, ali proizlazi iz analogije s prethodnim slučajevima uspostave etažnog vlasništva, te iz činjenice da se trebaju ispuniti pretpostavke pod kojima je moguća uspostava etažnog vlasništva, a one moraju biti izražene u pisanom obliku (te pretpostavke se prije svega sastoje u utvrđivanju razmjernog odnosa između odgovarajućeg suvlasničkog dijela i posebnog dijela nekretnine na kojem se uspostavlja etažno vlasništvo)
 - i ovdje ta odredba zamjenjuje pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti
 - kako ovdje postoji samo jedan vlasnik, on samostalno odlučuje, pa nisu potrebne ničije dodatne suglasnosti (moguće je jedino ako nositelj prava građenja odluči uspostaviti etažno vlasništvo na ovaj način da eventualno mora pribaviti suglasnost vlasnika zemljišta na kojem postoji pravo građenja kao teret tog zemljišta, ako je to predviđeno ugovorom o pravu građenja ili bi se protivilo njegovom sadržaju)
 - da li su ispunjene sve pretpostavke za upis u z.k., a time i za uspostavu etažnog vlasništva, procjenjuje z.k. sud
 - podijeli li vlasnik zemljišta, odnosno nositelj prava građenja svoju nekretninu na kojoj tek treba biti izgrađena zgrada na suvlasničke dijelove, on može očitovati svoju volju da sa svakim od tih dijelova bude povezano pravo vlasništva na određenom stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade ako ona bude izgrađena, u kojem će slučaju vlasništvo posebnoga dijela biti uspostavljeno tek ako zgrada bude izgrađena te uz ispunjenje svih ostalih pretpostavki
 - u ovom slučaju etažno vlasništvo uspostavlja se pod odgovornim uvjetom, odnosno bit će uspostavljeno samo ako dođe do izgradnje zgrade, a ako zgrada ne bude izgrađena, neće se ni uspostaviti etažno vlasništvo
 - ovaj slučaj treba razlikovati od slučaja kod kojeg, kad vlasnik zemljišta ili nositelj prava građenja podijeli svoju nekretninu i pritom sa svakim dijelom uspostavi etažno vlasništvo, postoji situacija da je zgrada već izgrađena
 - ako je prodavatelj odredio kako će se upravljati nekretninom, to će djelovati i prema trećima ako je zabilježeno u z. k.
 - u ovom slučaju radi se o izgradnji zgrade sa stanovima u etažnom vlasništvu za tržište, odnosno kupoprodaju
 - ova odredba može se smatrati izvjesnom pogodnošću za prodavatelja – njeno utvrđivanje učinjeno je jer je on ovdje jedini i izvorni vlasnik cijele nekretnine i izgrađene zgrade, te mu se dozvoljava i pridržavanje određenih prava koja idu u njegovu korist; sve treće osobe koje sklapaju ugovor o kupoprodaji ne mogu se smatrati podređenima jer sloboda volje je sačuvana s obzirom da one dragovoljno odlučuju da li će sklopiti ugovor s prodavateljem unatoč odredbama o upravljanju koje ih eventualno mogu sputavati

2.9.2.5. Pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine

761. do 764. str.

2.9.3. Izvršavanje vlasničkih ovlasti i dužnosti

2.9.3.1. Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnog dijela nekretnine

čl. 79. st. 1. ZV

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine upravlja tim posebnim dijelom umjesto svih suvlasnika, pri čemu je **ovlašten da sve vlasničke ovlasti i dužnosti izvršava kao da je taj posebni dio samo njegovo vlasništvo**, pa da, ako nije drukčije određeno, čini s tim dijelom što ga je volja te svakog drugog iz tog isključuje.

- dakle, uspostavom etažnog vlasništva ograničavaju se prava suvlasnika nekretnine, jer na određenim, posebnim dijelovima nekretnine, pojedini suvlasnici (etažni vlasnici) stječu isključiva vlasnička prava, no oni pri izvršavanju tih vlasničkih prava moraju poštovati prava drugih – to se posebno odnosi na prava etažnih vlasnika na stanu ili drugoj prostoriji na kojima je uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, jer su ona još i više ograničena od mnogih drugih vlasničkih izražaja s obzirom na to da se radi ne samo o pravno nego i o stvarno vrlo složenoj zajednici

1. SUVLASNIKOVE OVLASTI GLEDE POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE

čl. 79. st. 2., čl. 80. st. 3., čl. 81., čl. 82., čl. 83. ZV

1.1. pravo na stjecanje svih plodova i drugih koristi

Suvlasniku na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnog dijela nekretnine pripadaju svi plodovi i druge koristi od toga dijela, ako oni na nekom posebnom pravnom temelju ne pripadaju komu drugomu.

- dakle, svi plodovi (a ovdje se radi o civilnim plodovima, npr. u obliku najamnine), pripadaju etažnom vlasniku
- međutim, moguće je da postoji određeni pravni temelj po kojem će oni pripasti drugoj osobi – potreban je određeni pravni posao ili eventualno sudska odluka, odnosno određena zakonska odredba da bi plodovi pripali nekom drugom:
 - npr. davanje određene poslovne prostorije u podzakup, čime dio plodova stječe i podzakupnik
 - moguće je i da se etažni vlasnik odrekne plodova i drugih koristi i daruje ih nekome ili zamijeni za druga prava
 - također, i sudskom odlukom ili na temelju zakona, u određenim slučajevima, može biti utvrđeno da će plodovi i koristi pripasti nekom drugom, a ne etažnom vlasniku
- osim plodova, ZV spominje i koristi – to mogu biti različite nagrade, odštete, povlašteni zajmovi i sl.

1.2. pravo na davanje posebnog dijela nekretnine u najam ili zakup

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašten je taj dio, cijeli ili pojedine njegove dijelove, iznajmiti ili dati u zakup, ne tražeći za to odobrenje ostalih suvlasnika, ako nije što drugo ugovoreno i upisano u zemljišnoj knjizi.

- ugovor o najmu ima za predmet neplodonosne, a ugovor o zakupu plodonosne stvari
- kao najčešći predmet najma javljaju se upravo stambeni objekti iznajmljeni u svrhu stanovanja, dok se kao najčešći predmet zakupa javljaju različite nekretnine (poslovni prostori, poljoprivredna i druga zemljišta i sl.)
- kod najma postoji samo uporaba, a kod zakupa korištenje, što podrazumijeva, uz uporabu, i mogućnost ubiranja plodova (stoga se npr. kod poslovnih prostora uvijek radi o ugovoru o zakupu, jer se obavljanjem određene poslovne djelatnosti ostvaruje za zakupnika i određena dobit, odnosno stječu se određeni plodovi)
- odnose između suvlasnika na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine i osoba koje njegov posebni dio rabe ili iskorištavaju kao stanari, najmoprimci, zakupoprinci i dr., uređuju odnosna pravila obveznog prava, ako nisu uređeni posebnim zakonom → ta pravila sadrže prvenstveno Zakon o obveznim odnosima (uređuje opći tip ugovora o zakupu i najmu), ali i Zakon o najmu stanova, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

1.3. pravo na obavljanje određenih promjena stanja

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine ovlašten je, ne tražeći za to odobrenje od ostalih suvlasnika, u skladu s građevinskim propisima o svome trošku izvršiti prepravke u stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji, uključujući i promjenu namjene, ako se pridržava sljedećih pravila:

1. promjena ne smije prouzročiti oštećenje zgrade i drugih dijelova nekretnine, a ni povredu onih interesa ostalih suvlasnika koji zaslužuju zaštitu; osobito ne smije prouzročiti povredu vanjskoga izgleda zgrade, ni opasnost za sigurnost osoba, zgrade ili drugih stvari
2. ako bi za promjenu bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, to je dopušteno samo ako je takva promjena uobičajena ili služi važnom interesu vlasnika posebnoga dijela, inače je svaki suvlasnik može zabraniti; ali ne može zabraniti postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu i telefon i sličnih uređaja, a ni postavljanje radijskih ili televizijskih antena, potrebnih prema stanju tehnike, ako nije moguć ili nije odobren priključak na postojeću antenu te izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti

3. radi promjena na svome dijelu nije dopušteno zadrijeti u one dijelove nekretnine koji su kao posebni dio u vlasništvu drugoga suvlasnika bez njegova odobrenja; ali taj će ipak morati trpjeti ono u vezi s tuđim prepravkom čime se bitno i trajno ne povređuje njegovo pravo na posebnom dijelu, a i ono što je umjesno kad se pravedno odvagnu svi interesi

4. vlasnik posebnoga dijela koji provodi promjene na svome dijelu dužan je dati primjerenu naknadu drugomu čija je prava time povrijedio i kad je taj bio dužan trpjeti tu povredu

- ako je za promjenu namjene potrebna dozvola vlasti, drugi suvlasnici koji tu promjenu moraju trpjeti nisu ovlašteni uskratiti svoj pristanak kad je on potreban te odgovaraju za štetu koju bi prouzročili svojom uskratom
- sve što je ovdje određeno za stanove i druge samostalne prostorije jednako vrijedi i za sve sporedne dijelove koji su njihovi pripadci, a ove se odredbe primjenjuju i u slučaju prijenosa sporednih dijelova koji služe jednom stanu, odnosno prostoriji na drugi stan, odnosno prostoriju

1.4. pravo zahtijevati naknadu imovinske štete u vezi s održavanjem zajedničkih dijelova nekretnine

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je dopustiti pristup u stan, odnosno prostoriju i njihovu uporabu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine; imovinsku štetu koju u svezi s time pretrpi dužni su mu primjereno naknaditi suvlasnici solidarno.

1.5. pravo zahtijevati popravljivanje štete u vezi s promjenama koje je izvršio drugi suvlasnik ili suvlasnici

Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s promjenama koje je izvršio suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, ako je nisu bili dužni trpjeti, odgovara im taj suvlasnik; više suvlasnika odgovaraju za tu štetu solidarno.

- već je spomenuto pod kojim pravilima se smatra da je suvlasnik dužan trpjeti promjene stanja koje je izvršio etažni vl.
- ipak, konačnu odluku o tome da postoji odgovornost za štetu donosi u slučaju spora sud vodeći računa prije svega o tome jesu li suvlasnici bili dužni trpjeti određene promjene

1.6. pravo zahtijevati primjereno osiguranje

Ako s obzirom na okolnosti prijeti ozbiljna opasnost da će nastati šteta zbog onoga što u izvršavanju ili prekoračenju ovlasti poduzima ili je već poduzeo glede nekretnine pojedini suvlasnik bez suglasnosti svih ostalih, svaki od suvlasnika cijele nekretnine je ovlašten od njega zahtijevati primjereno osiguranje.

- poduzimanje bilo čega što je suvlasnik po zakonu dužan/ovlašten obaviti ne može biti uvjetovano davanjem osiguranja
- o zahtjevu za davanjem osiguranja odlučuje sud u izvanparničnom postupku, ako nije što drugo propisano, ili ako se u svezi s onim što je suvlasnik poduzeo ili poduzima već vodi neki drugi postupak u kojem je moguće odrediti davanje primjerenoga osiguranja (takav drugi postupak mogu pokrenuti suvlasnici, npr., posjedovnom ili vlasničkom tužbom kojom traže prestanak izvršavanja radnji koje glede nekretnine poduzima pojedini suvlasnik)

2. SUVLASNIKOVE DUŽNOSTI GLEDE POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE

čl. 80. st. 1. i st. 2., čl. 84. ZV

2.1. dužnost održavanja

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine dužan je za taj stan, odnosno drugu samostalnu prostoriju, te za njima namijenjene uređaje, osobito svjetlovodne, plinovodne, vodovodne, toplovodne i sanitarne naprave, kao i sve druge pripadke toga posebnoga dijela brinuti se i tako ih održavati da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta.

2.2. dužnost odgovarati za štetu zbog neodržavanja

Za svu štetu koju drugi suvlasnici pretrpe u svezi s izvršavanjem dužnosti održavanja, ili zbog njezina neizvršavanja, odgovara im onaj suvlasnik čija je to bila dužnost održavanja, a ako je to bila dužnost više suvlasnika, oni odgovaraju solidarno.

2.3. dužnost snositi troškove posebnog dijela nekretnine

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine održava taj dio o svome trošku te snosi sve javne obveze i terete u svezi s vlasništvom toga dijela, ako nije što drugo zakonom određeno.

- kad dužnik obveze na povremena davanja za komunalne usluge u svezi s uporabom nekog posebnoga dijela nekretnine (naknade zbog trošenja električne energije, plina, toplinske energije, odvoza otpada i sl.) nije neka druga osoba, suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo toga posebnoga dijela nekretnine duuguje te naknade dobavljačima odnosno davateljima usluga
- ako je dužnik te obveze osoba koja posebni dio nekretnine rabi ili iskorištava na temelju najma, zakupa ili drugoga ugovora sa suvlasnikom na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo toga posebnoga dijela, taj suvlasnik jamči dobavljaču za ispunjenje te obveze

2.4. ostale dužnosti suvlasnika

- o ostalim dužnostima etažnog vlasnika bilo je riječi kod ovlasti koje pripadaju etažnom vlasniku
- to su ove dužnosti:
 - dužnost da se omogućí pristup i uporaba svog posebnog dijela nekretnine ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine

- dužnost da se odgovara za štetu koja je učinjena ostalim suvlasnicima prigodom izvršavanja promjena na svom posebnom dijelu nekretnine
- dužnost naknade imovinske štete onom etažnom vlasniku koji je tu štetu pretrpio jer je omogućio pristup i uporabu svog dijela radi održavanja zajedničkih dijelova nekretnine
- dužnost davanja primjerenog osiguranja kad se za to ispune uvjeti

2.9.3.2. Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede cijele nekretnine

1. SUVLASNIKOVE OVLASTI GLEDE CIJELE NEKRETNINE

čl. 85. st. 1., st. 3. i st. 4., čl. 86., čl. 87., čl. 88., čl. 91. i čl. 375. ZV

1.1. pravo na upravljanje nekretninom

Cijelom nekretninom na kojoj je na jednom ili više suvlasničkih dijelova osnovano vlasništvo određenog posebnog dijela upravljaju suvlasnici po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari²⁴², ako ovim Zakonom nije što drugo određeno.

- ZV je spomenutu mogućnost da glede prava na upravljanje nekretninom odredi nešto drugo i iskoristio, i to u slučaju kad je prodavatelj odredio kako će se upravljati nekretninom, a to je zabilježeno u z.k.²⁴³
- ako odgovarajući suvlasnički dio na kojem je uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine steknu dvije ili više osoba kao suvlasnici ili zajednički vlasnici, sve te osobe sudjeluju u upravljanju kao da su one sve zajedno jedan suvlasnik cijele stvari, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila obveznog prava o solidarnosti vjerovnika, odnosno dužnika
 - to je i logično s obzirom na načelo jedinstvenosti prava vlasništva, po kojem nije moguće dijeliti vlasništvo po sadržaju, odnosno ovlastima između više ovlaštenika ovog prava na istom predmetu
 - dakle, svi suvlasnici ili zajednički vlasnici određenog posebnog dijela nekretnine imaju ovlast upravljanja, ali i dužnost u vezi s time što im daje položaj vjerovnika, odnosno dužnika, a u odnosu na treće osobe, kao i između njih samih, postoji solidarna (aktivna i pasivna) obveza
- suvlasnici donose u pisanom obliku odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova, s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor)

poslovi redovite uprave²⁴⁴

- poslovi redovite uprave cijelom nekretninom su osobito:
 1. redovito održavanje zaj. dijelova i uređaja nekretnine, uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja
 2. stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove
 3. uzimanje zajmova radi pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednoga održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine
 4. primjereno osiguranje nekretnine
 5. imenovanje i opoziv zajedničkoga upravitelja
 6. određivanje i promjene kućnog reda
 7. iznajmljivanje i davanje u zakup, kao i otkazivanje stanova i drugih samostalnih prostorija nekretnine glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela, s tim da je dopušteno otkazati najam mjesta u zajedničkoj garaži ili zajedničkom parkiralištu čim nastane potreba bilo kojega suvlasnika za tim mjestom, a uz rok od 3 mjeseca, pa makar bilo i što drugo ugovoreno ili zakonom određeno
 8. iznajmljivanje i davanje u zakup zajedničkih dijelova zgrade, odnosno zasnivanje drugih pravnih odnosa vezanih za postavljanje, održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i plaćanje naknade vlasnicima u skladu s posebnim propisima

izvanredni poslovi²⁴⁵

- osim za one poslove koji se i inače smatraju izvanrednim poslovima, za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine potreban je pristanak svih suvlasnika nekretnine
- iznimno, ipak nije potreban pristanak svih:
 - ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovitoga održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika
 - za poboljšicu kojom se na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti

²⁴² upravljanje suvlasničkom stvarju, 144. str.

²⁴³ uspostava na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom, odnosno nositelja prava građenja sa zgradom, 160. str.

²⁴⁴ odlučivanje o poslovima redovite uprave, 144. str.

²⁴⁵ odlučivanje o poslovima izvanredne uprave, 145. str.

međuvlasnički ugovor

- uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor) – međuvlasnički ugovor sadrži osobito:
 - veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine,
 - uvjete i način upravljanja nekretninom,
 - približne podatke o osobi koja će upravljati nekretninom,
 - opseg poslova koje će obavljati ta osoba, odgovornost za obavljanje poslova i sl.,
 - uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve,
 - ime suvlasnika ovlaštenoga za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti
 - uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uključujući i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaja i zemljišta koje pripada određenoj nekretnini
- odluke koje proizlaze iz međuvlasničkoga ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine; odredbe međuvlasničkog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je to pravo stekao nakon sklapanja međuvlasničkog ugovora

1.2. pravo na podnošenje određenih zahtjeva sudu

Svaki suvlasnik nekretnine ovlašten je, neovisno o ostalima, zahtijevati od suda da svojom odlukom odredi:

1. rok u kojem se treba obaviti neki od poslova redovite uprave, o kojem je većinom glasova donesena odluka,
2. stvaranje primjerene zajedničke pričuve ili primjereno povećavanje, odnosno smanjivanje te pričuve koju je odredila većina, prema pravilu da pri određivanju pričuve i doprinosa u nju treba, osim o predvidivim troškovima, voditi računa i o imovinskom stanju svih suvlasnika,
3. da se tom suvlasniku, ako bi mu bilo nemoguće odmah platiti dio troškova nekoga posla održavanja cijele nekretnine koji se javlja u vremenskim razmacima duljim od 1 godine, a nije pokriven pričuvom, dopušta da plati u mjesečnim obrocima u razdoblju ne dužem od 10 godina, uz osiguranje osnivanjem hipoteke na njegovu suvlasničkom dijelu, s uobičajenim kamatama na dug osiguran hipotekom,
4. zaključenje primjerenoga osiguranja od požara ili od odgovornosti trećim osobama,
5. postavljanje zajedničkoga upravitelja, ili smjenjivanje upravitelja koji grubo zanemaruje svoje dužnosti,
6. ukidanje ili izmjenu onih odredaba kućnoga reda koje je donijela većina, ako one vrijeđaju takve interese toga suvlasnika koji zaslužuju zaštitu, ili bi njihovo izvršavanje bilo nepravedno zahtijevati od njega,
7. otkazivanje ugovora o najmu jednoga mjesta u zajedničkoj garaži ili parkiralištu zbog potreba toga suvlasnika, ali to samo ako je on ujedno i vlasnik posebnoga dijela zgrade.

1.3. pravo na stjecanje plodova i drugih koristi

- plodovi i druge koristi od stanova i drugih samostalnih prostorija nekretnine glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela pripadaju svim suvlasnicima nekretnine razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima, ali svakom od suvlasnika koji je ujedno i vlasnik nekoga posebnoga dijela te nekretnine pripadaju ti plodovi i druge koristi samo za onoliko za koliko mu je suvlasnički dio veći od odgovarajućega suvlasničkoga dijela
- plodovi i druge koristi od nekretnine na koje se ne odnosi navedena odredba pripadaju svim suvlasnicima razmjerno njihovim dijelovima

(ništave su sve odredbe pravnih poslova koje bi bile suprotne navedenim odredbama)

2. SUVLASNIKOVE DUŽNOSTI GLEDE CIJELE NEKRETNINE

čl. 85. st. 2., čl. 89., čl. 90., čl. 92. i čl. 93., čl. 377., čl. 382. i čl. 383. ZV
čl. 87. st. 1., st. 2. i st. 5. ZZK

2.1. dužnost sudjelovanja u upravljanju nekretninom

Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom.

(ovdje analogno vrijedi sve što je rečeno za upravljanje nekretninom kao dužnost ²⁴⁶)

2.2. dužnost određivanja osobe koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja

Suvlasnici su dužni odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja.

²⁴⁶ pravo na upravljanje nekretninom, 163. str.

- upravitelj, bio postavljen od suvlasnika ili od suda, upravlja nekretninom i zajedničkom pričuvom kao zastupnik svih suvlasnika, i to umjesto njih, pri čemu prema trećima ne djeluju ograničenja koja bi mu bila postavljena pravnim poslom
- u upravljanju nekretninom upravitelj je ovlašten voditi u ime svih suvlasnika nekretnine postupke pred sudom ili drugim tijelima vlasti, što uključuje i ovlasti da opunomoćuje stručne zastupnike za vođenje tih postupaka
- upraviteljev odnos sa suvlasnicima glede njegova upravljanja nekretninom ravna se po općim pravilima o zastupanju i posebnim pravilima o upravitelju kojega postavljaju suvlasnici ²⁴⁷, ako što drugo ne proizlazi iz položaja koji upravitelju nekretnine daju odredbe ZV o vlasništvu posebnih dijelova nekretnine
- upravitelj je obavezan koliko je najviše moguće čuvati interese svih suvlasnika nekretnine i u obavljanju poslova redovite uprave slijediti upute većine, a izvanredne poslove poduzimati samo na temelju suglasnosti svih suvlasnika ili odluke suda koja je zamjenjuje; uz to je osobito dužan:
 - položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine
 - izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini, te to na prikladan način objaviti u kući najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine
 - prikupiti više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine, kao i za veće radove radi poboljšice
- suvlasnici, u čije ime upravitelj upravlja nekretninom, dužni su o promjeni osobe upravitelja ili o promjenama njegovih ovlasti koje se i njih tiču obavijestiti najmoprimce i zakupnike na prikladan način; ono što bi neobaviješteni najmoprimci i zakupnici ispunili osobi koja više nije upravitelj, ili više nije ovlaštena primiti ispunjenje, valjano je ispunjeno i oslobađa dužnike obveze, ali samo ako nisu znali za tu promjenu

(uz ove odredbe, ZV sadrži odredbe o upravitelju i među odredbama o izvršavanju ovlasti glede cijele nekretnine u prijelaznom razdoblju, u čl. 378. i čl. 379.)

- suvlasnici, ali i zajednički vlasnici imaju pravo zahtijevati da se dopusti zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja; to pitanje uređuje Zakon o zemljišnim knjigama:
 - *zabilježba imenovanja zajedničkoga upravitelja dopustit će se na zahtjev bilo kojeg suvlasnika ili zajedničkog vlasnika na temelju isprave iz koje za to proizlazi suglasna volja svih suvlasnika ili zajedničkih vlasnika*
 - *zabilježba imenovanja zajedničkoga upravitelja dopustit će se na zahtjev bilo kojega suvlasnika, odnosno zajedničkoga vlasnika na temelju ovršne sudske odluke o postavljanju zajedničkoga upravitelja*
 - *ove odredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na zabilježbu opoziva ili promjene upravitelja te prestanka prisilne uprave*

2.3. dužnost osnivanja zajedničke pričuve

Suvlasnici su dužni osnovati zajedničku priču.

- zajednička priču je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova
- zajedničku priču tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika
- zajedničkom pričuvom upravlja suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove
- dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirjenja tih tražbina
- upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u 14 dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju
- suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svog doprinosa u zajedničku priču, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela
 - promjena u osobi suvlasnika ne utječe na plaćanje doprinosa u zajedničku priču jer on nije osobne prirode već je vezan uz suvlasnički dio – u trenutku promjene osobe suvlasnika, dužnost plaćanja doprinosa u zajedničku priču tereti novog suvlasnika, a raniji suvlasnik nema pravo tražiti povrat onog što je do tad doprinio u zajedničku priču
 - sredstva zajedničke pričuve dužni su plaćati samo suvlasnici zgrade, a ne npr. najmoprimci, zakupnici i druge osobe koje po nekoj nevlasničkoj osnovi rabe ili koriste posebni dio nekretnine
 - tražbina zajedničke pričuve zastarijeva za 3 godine od dospelosti svakog pojedinog davanja

2.4. dužnost snošenja troškova cijele nekretnine

- troškove za održavanje i za poboljšavanje nekretnine snose svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno
- doprinose za zajedničku priču radi pokrića troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, ako nije drukčije određeno
- suvlasnici mogu odrediti i drukčiji ključ raspodjele troškova i doprinosa zajedničkoj pričuvi, i to:

²⁴⁷ upravitelj, 145. str.

- odlukom većine suvlasničkih dijelova, kad je riječ o troškovima za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, kao što su troškovi za dizalo, centralno grijanje i dr., ako takvu odluku opravdavaju različite mogućnosti pojedinih suvlasnika da te uređaje rabe i nemogućnost utvrđivanja stvarnoga potroška svakoga pojedinoga suvlasnika
- suglasnom odlukom svih suvlasnika, u pisanom obliku, glede svih ostalih troškova za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinosa zajedničkoj pričuvi
- svaki suvlasnik može zahtijevati od suda da utvrdi odgovara li način raspodjele troškova općim pravilima o snošenju troškova cijele nekretnine i je li odluka suvlasnika valjana, a kad nema valjane odluke o raspodjeli troškova za održavanje onih uređaja nekretnine koji nisu u podjednakom omjeru korisni svim suvlasnicima, da po pravednoj ocjeni utvrdi ključ za raspodjelu troškova s obzirom na različitu mogućnost uporabe tih uređaja
- odredbe suvlasnika o ključu raspodjele troškova, ako su potpisi suvlasnika javno ovjereni, kao i pravomoćne odluke suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova po pravednoj ocjeni, zabilježiti će se na zahtjev u z.k.
- ako troškovi za nekretninu budu podmireni iz zajedničke pričuve u skladu s njezinom namjenom, oni se neće dijeliti na suvlasnike koji su uplatili svoje doprinose u tu pričuvu

2.5. dužnost prijave štete

- svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgađanja prijaviti zajedničkom upravitelju štete za koje je spoznao da su nastale na dijelovima/uređajima nekretnine kojima taj upravlja, a i štete na onim posebnim dijelovima te nekretnine na kojima je uspostavljeno vlasništvo u korist određenog suvlasničkog dijela ako od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima nekretnine
- kad prijeti opasnost od štete, svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti nužne mjere i bez pristanka ostalih suvlasnika
 - ako se te mjere sastoje u poduzimanju neke konkretne radnje radi otklanjanja opasnosti od štete, tada je moguće da je došlo do nužnog posloводства bez naloga (čl. 1121. ZOO: *obavljanju tuđeg posla može se nezvano pristupiti samo ako posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi*)
 - ipak, navedenu odredbu ZV treba shvatiti u smislu neposredne opasnosti od štete (npr. gašenje požara), čime bi se izbjegle moguće zlouporabe, odnosno neovlašteno zadiranje u tuđe posebne dijelove nekretnine; kako je posloводство nužno, nije potrebno utvrđivati da li ostali suvlasnici smatraju tu radnju korisnom ili ne
 - inače ovaj se slučaj odnosi i na poduzimanje nužnih mjera za uklanjanje opasnosti od štete na nečijem posebnom dijelu nekretnine kao i na zajedničkim dijelovima
 - suvlasnik koji je poduzeo nužne mjere dužan je što prije obavijestiti o onome što je poduzeo gospodar posla, a to je u ovom slučaju etažni vlasnik na čijem su posebnom dijelu radnje poduzete ili pak svi suvlasnici ako je radnja poduzeta na zajedničkom dijelu nekretnine
 - suvlasniku pripadaju sva prava koja i inače pripadaju poslovođi bez naloga, a to su pravo na naknadu svih nužnih i korisnih troškova, zatim naknada za trud, naknada štete koju je eventualno pretrpio
 - međutim, moguće je i da sam suvlasnik odgovara za štetu koju je prouzročio poduzimajući nužne mjere

2.6. hitni popravci

- ako suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave odredit će fizičku ili pravnu osobu za obavljanje hitnih popravaka na toj nekretnini (u tom slučaju suvlasnici su dužni osobi koja obavi hitne popravke platiti troškove u roku 8 dana od dana kada ih ta osoba pisano obavijesti o iznosu dugovanja)
- hitnim popravcima razumijevaju se radovi koji se javljaju nenadano i kojima se sprječavaju posljedice za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine
- račun o obavljenom hitnom popravku smatra se vjerodostojnom ispravom u ovršnom postupku
- radi osiguravanja naplate nepodmirenih iznosa, pravna osoba koja je obavila hitne popravke ima pravo upisa hipoteke na stan, odnosno drugi posebni dio zgrade onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravka

2.7. nužni popravci

- kad zbog oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, građevinski inspektor narediti će upravitelju nekretnine, odnosno suvlasnicima ako nemaju upravitelja, izvršenje nužnih popravaka
- žalba izjavljena protiv rješenja inspektora ne zadržava ovrhu rješenja
- radi osiguravanja naplate troškova nužnih popravaka, tražitelj ovrhe ima pravo upisa hipoteke na stan, odnosno drugi posebni dio nekretnine onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravka
- razlika između hitnih i nužnih popravaka: potreba za hitnim popravcima se javlja nenadano i potrebno je brzo obaviti radove, dok kod nužnih popravaka u načelu ne postoji tolika iznenadnost pojave oštećenja, niti je potrebna tolika brzina pri izvršenju popravaka

2.8. ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koji koriste i drugim nekretninama

- ako se u jednoj nekretnini nalaze zajednički dijelovi i uređaji koji koriste i drugim nekretninama (krov, oluci, fasada, kotlovnica), odnosno nadstojnički stan koji pripada i drugim nekretninama, suvlasnici tih nekretnina dužni su sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju tih zajedničkih dijelova i uređaja, odnosno nadstojničkoga stana

2.9.4. Prestanak vlasništva na posebnom dijelu nekretnine

1. PROPAST PREDMETA

čl. 94. ZV

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine prestaje ako stan ili druga samostalna prostorija koja je bila predmetom tog vlasništva trajno prestane biti prikladna za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, a s time ujedno prestaje i vlasništvo sporednih dijelova.

- propast predmeta etažnog vlasništva može biti potpuna ili djelomična – ako je došlo do djelomične propasti stana, to u pravilu nije razlog za prestanak etažnog vlasništva, jer najčešće je moguć popravak
- da bi etažno vlasništvo prestalo zbog propasti predmeta, mora postojati trajna nemogućnost uporabe, odnosno trajni prestanak mogućnosti samostalnog izvršavanja suvlasnikovih ovlasti – to znači da popravak nije moguć ili da ga etažni vlasnik ne želi poduzeti s obzirom na predstojeće visoke troškove
- razlozi propasti predmeta etažnog vlasništva mogu biti različiti – npr. požar, potres, poplava ili neka druga elementarna nepogoda, a moguća je i propast uslijed dotrajalnosti posebnog dijela nekretnine
- inače, prestanak vlasništva na posebnom dijelu nekretnine zbog propasti predmeta odnosi se i na sporedne dijelove (otvoreni balkoni, terase, kućni vrtovi ...) na kojima, također, prestaje etažno vlasništvo, jer ti dijelovi slijede pravnu sudbinu stana ili druge samostalne prostorije s obzirom na to da za njih vrijede pravila koja se odnose na pripadke stvari ²⁴⁸

2. BRISANJE

čl. 95. ZV

- osim u slučaju propasti, vlasništvo posebnog dijela nekretnine prestaje i uknjižbom brisanja u z.k. upisa kojim je vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine bilo uspostavljeno kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine
 - kao razlog za brisanje etažnog vlasništva može se npr. javiti odnos između odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti, ako je odgovarajući suvlasnički dio postao manji od korisne vrijednosti
- za uknjižbu brisanja na temelju odreknuća nužan je pristanak svih suvlasnika i knjižnih ovlaštenika čija prava opterećuju odgovarajući suvlasnički dio
 - naime, prestanak etažnog vlasništva uknjižbom brisanja na temelju odreknuća ukazuje na to da postoji određeni interes pojedinog suvlasnika za ovakvim postupkom, jer se radi o besplatnom ustupanju vlasništva posebnog dijela nekretnine
 - stoga je potrebno dati mogućnost i ostalim suvlasnicima i knjižnim ovlaštenicima da davanjem pristanka potvrde da odreknuće pojedinog suvlasnika od vlasništva posebnog dijela nekretnine, što rezultira uknjižbom brisanja u z.k., nije u suprotnosti s njihovim interesima

3. PRESTANAK SUVLASNIŠTVA

čl. 96. ZV

- kad dotadašnji suvlasnik nekretnine prestane biti suvlasnikom odgovarajućeg suvlasničkog dijela, prestalo je za njega i vlasništvo onoga posebnog dijela koje je bilo uspostavljeno na tom odgovarajućem dijelu
- ali prestanak vlasništva posebnog dijela ne povlači za sobom prestanak suvlasništva na nekretnini, jer suvlasnički dio može biti veći od korisne vrijednosti stana ili druge samostalne prostorije, pa će suvlasništvo ostati glede te razlike; osim toga, prestanak etažnog vlasništva uopće i ne mora utjecati na smanjivanje suvlasničkog dijela (npr. ako dođe do propasti zgrade i tako prestane etažno vlasništvo, ostat će suvlasništvo na zemljištu i materijalu koji je ostao nakon propasti zgrade)

4. ISKLJUČENJE IZ SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

čl. 97. ZV

Svaki od suvlasnika iste nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom dužan je prigodom izvršavanja svoga prava postupati osobito obzirno prema ostalima, u protivnom njegovi suvlasnici mogu ishoditi njegovo isključenje iz suvlasničke zajednice, pod pretpostavkama koje ZV u odredbama o isključenju na zahtjev većine/manjine.

²⁴⁸ sporedni dijelovi, 157. str.

- razlikuju se 2 oblika isključenja:
 1. isključenje na zahtjev većine
 2. isključenje na zahtjev manjine

4.1. isključenje na zahtjev većine

čl. 98. ZV

- suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova mogu odlučiti da će zahtijevati isključenje iz suvlasničke zajednice određenog suvlasnika na čijem je odgovarajućem suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo nekoga posebnoga dijela nekretnine, ako za to postoji neki od propisanih razloga za odluku o isključenju određenog suvlasnika
- kad je vlasništvo posebnih dijelova uspostavljeno na više od polovine suvlasničkih dijelova neke nekretnine, suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova mogu odlučiti da će se zahtijevati isključenje iz suvlasničke zajednice bilo kojeg određenog suvlasnika, ako za to postoji neki propisanih razloga za odluku o isključenju određenog suvlasnika
- **odluka o isključenju određenog suvlasnika** može se donijeti:
 1. ako suvlasnik ne udovoljava dužnostima koje proizlaze iz zajednice, osobito ako ne plati dužne iznose ni do završetka rasprave koja prethodi presudi prvostupanjskoga suda, a ako je bilo sporno koliko je dužan platiti pa je sud donio međupresudu, tada do završetka prvostupanjske rasprave koja slijedi nakon međupresude,
 2. ako dijelove nekretnine koji su u njegovu vlasništvu kao posebni dijelovi ili dijelove koje rabe i drugi suvlasnici rabi na način koji znatno ide na štetu interesa drugih suvlasnika,
 3. ako svojim bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem učini tegobnim zajedničko stanovanje ostalim suvlasnicima, ili počinio kažnjivo djelo protiv imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti kojega od suvlasnika ili druge osobe koja stanuje u kući, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo zanemariti
- isključenje nema karakter izvlaštenja, nego se javlja kao oblik razvrgnuća suvlasničke zajednice civilnom diobom, a provodi se putem kupoprodaje na javnoj dražbi – cijena koja se ostvari kupoprodajom na javnoj dražbi pripada isključenom suvlasniku, ali nakon obavljene kupoprodaje i stjecanja suvlasničkog dijela od druge osobe, prestaje zajednica s isključenim suvlasnikom, što podrazumijeva njegovo iseljavanje iz zgrade, zajedno s članovima njegova domaćinstva (eventualni dugovi koje je isključen suvlasnik imao prema ostalim suvlasnicima mogu se podmirivati iz iznosa cijene ostvarene na javnoj dražbi)
- radnje i ponašanja suvlasnikovog bračnoga druga i drugih članova obitelji koji s njim stanuju, kao i osoba koje s njegovim pristankom rabe dijelove nekretnine, a koje je on propustio spriječiti koliko je bilo moguće, uzimaju se za radnje tog suvlasnika
- pod osobama koje sa suvlasnikovim pristankom rabe dijelove nekretnine treba podrazumijevati zakupnike i najmpromice, kao i sve druge osobe koje rabe posebni i druge dijelove nekretnine za što pravni temelj može biti i besplatan pravni posao
- suvlasnici koji su odlučili da će zahtijevati isključenje određenoga suvlasnika tužbom će zahtijevati da sud utvrdi postojanje razloga za isključenje i odluči da je tuženik dužan otuđiti svoj suvlasnički dio i napustiti posjed, jer će se u protivnom na zahtjev tužitelja, koji ne može biti stavljen u roku kraćem od 3 mjeseca od pravomoćnosti presude, tuženikov suvlasnički dio prodati na javnoj dražbi
- time što suvlasnički dio stekne druga osoba, zajednica s isključenim suvlasnikom prestaje
 - druga osoba stječe suvlasnički dio u trenutku kad ga kupi bez obzira na to da li tada stječe i posjed na tom dijelu
 - dakle, tu se radi o pravnom prestanku zajednice s isključenim suvlasnikom koji se ne mora uvijek podudarati s faktičnim prestankom koji bi se sastojao u prestanku posjeda, tj. uporabe suvlasničkog dijela od strane isključenog suvlasnika

4.2. isključenje na zahtjev manjine

čl. 99. ZV

- ovdje je postupak znatno ublažen u korist suvlasnika kojeg se želi isključiti, a prilično složen kad se radi o suvlasniku koji traži isključenje jer se sastoji od dviju parničnih tužbi koje se podnose u 2 odvojena postupka
 - prethodno je potrebno da suvlasnik koji želi isključenje drugog suvlasnika, a za to nije dobio podršku većine suvlasnika, podnese tužbu sudu kojom traži prestanak postupaka koji ga povrjeđuju
 - ako nakon pravomoćnosti presude kojom je sud odlučio da je tuženik dužan suzdržavati se od takvih postupaka, tuženik nastavi s uznemiravanjem, može se podnijeti tužba za isključenje koja ima značenje kao da je podnesena od većine suvlasnika:
- ako je neki suvlasnik nekretnine drugoga suvlasnika, koji ga ničim nije izazvao, povrijedio bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem, učinio mu tegobnim zajedničko stanovanje, ili je počinio kažnjivo djelo protiv njegove imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti ili nekoga od njegovih ukućana, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo

zanemariti, tada povrijeđeni suvlasnik, ako i nije dobio od drugih dovoljnu podršku da bi većina donijela odluku o isključenju određenog suvlasnika, može **tužbom zahtijevati od ovoga da se ubuduće suzdržava od takvih postupaka**

- radnje i ponašanja suvlasnikova bračnoga druga i drugih članova obitelji koji s njim stanuju, kao i osoba koje s njegovim pristankom rabe dijelove nekretnine, a koje je on propustio spriječiti koliko je bilo moguće, uzimaju se za radnje tog suvlasnika
- nastave li se takvi postupci i nakon pravomoćnosti presude kojom je sud odlučio da se tuženik dužan suzdržavati od njih, povrijeđeni suvlasnik može i sam podnijeti tužbu, u kojem će se slučaju na odgovarajući način primjenjivati odredbe koje inače vrijede kad tu tužbu podnose suvlasnici koji su donijeli odluku da će zahtijevati isključenje

2.10. PRETHODNO I POTONJE VLASNIŠTVO

2.10.1. O sudjelovanju više osoba u pravu vlasništva jedne stvari u ulozi prethodnog i potonjeg vlasnika

- vlasnik može u svaku svrhu koja nije zabranjena svoje pravo vlasništva ograničiti nekim rokom ili uvjetom, pa ga tako ograničenog prenijeti na drugu osobu²⁴⁹ – ako to učini u pravu vlasništva sudjelovat će dvije osobe, svaka u drukčijoj ulozi:
 - jedna u ulozi prethodnog vlasnika, a
 - druga u ulozi potonjeg vlasnika
- prethodni i potonji vlasnik će sudjelovati u sadržajno nepodijeljenom pravu vlasništva iste stvari tako što će pravo vlasništva te stvari isprva imati onaj koji je prethodni vlasnik, a pošto istekne ograničavajući rok ili se ispuni takav uvjet, vlasništvo stvari će pripasti drugoj osobi – potonjem vlasniku
- takvo sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva jedne stvari, stavlja prethodnog i potonjeg vlasnika u specifičan pravni odnos, u kojem svaki od njih ima neke dužnosti i ovlasti, različite u razdoblju do isteka ograničavajućeg roka ili ispunjenja uvjeta, od onih nakon što taj rok istekne ili se uvjet ispuni
- za pojedine inačice sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva u svojstvu prethodnog i potonjeg vlasnika postoje brojni nazivi, ali njihova primjena nije ustaljena (npr. vremenski podijeljeno, uvjetno ili pendentno, fiducijarno, opozivno vlasništvo)

razlozi uspostavljanja odnosa prethodnog i potonjeg vlasnika:

- različiti su razlozi zbog kojih se glede neke stvari uspostavlja odnos prethodnog i potonjeg vlasnika:
 - najčešće se to čini zbog stvarnog osiguranja neke tražbine – otuđivatelj prigodom ispunjenja kupoprodajnog ili sličnog ugovora pridržuje pravo vlasništva (prethodno vlasništvo) dok mu stjecatelj (potonji vlasnik) ne ispuni određenu tražbinu (plati cijenu i sl.), ili vlasnik prenese svoju stvar u fiducijarno vlasništvo (prethodno vl.) druge osobe radi osiguranja neke njezine tražbine, omogućujući time toj osobi da odatle naplati tu tražbinu, ne bude li joj na vrijeme ispunjena
 - no, mogući su i drugi razlozi, npr. da bi onaj kojemu vlasnik prenese stvar u fiducijarno vlasništvo (fiducijar) bio prethodni vlasnik te stvari, koji bi, djelujući u ulozi vlasnika, tu stvar čuvao, njome upravljao u svoje ime, ali za račun prenositelja (fiducijanta), ili da bi u ulozi vlasnika zastupao fiducijanta i sl.

djelovanje ograničenja prava vlasništva neke stvari rokom ili uvjetom:

- ograničenje prava vlasništva neke stvari rokom ili uvjetom djeluje:
 - u pravilu samo u međusobnom odnosu prethodnog i potonjeg vlasnika → ograničenje s **relativnim djelovanjem**²⁵⁰, a
 - može djelovati i prema svakome, apsolutno²⁵¹, ako za to budu ispunjene potrebne zakonske pretpostavke

2.10.2. Ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s relativnim djelovanjem

čl. 34. st. 4./1 i st. 5./1 ZV

- kad je pravo vlasništva ograničeno rokom ili uvjetom te je takvo preneseno drugoj osobi, stvar je u vlasništvu te osobe kao prethodnog vlasnika, koji će po isteku tog roka, odnosno po ispunjenju tog uvjeta, prenijeti pravo vlasništva na potonjeg vlasnika – time će prestati pravo vlasništva prethodnog, a uspostaviti se pravo vlasništva potonjega

zakonske obveze prethodnog vlasnika:

- tko je u ulozi prethodnog vlasnika, ima neke striktno (ius cogens) zakonske obveze prema potonjem vlasniku, i to:

1. opće obveze

vlasnik čije će pravo vlasništva prestati ispunjenjem uvjeta ili istekom roka (prethodni vlasnik) dužan je:

- postupati obzirno prema onome tko čeka da time postane vlasnikom (potonji vlasnik) te mu

²⁴⁹ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 91. str.

²⁵⁰ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – relativno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 91. str.

²⁵¹ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 92. str.

- prenijeti vlasništvo pošto istekne rok ili se ispuni uvjet, nakon čega će se njihov međusobni odnos prosuđivati kao da je kroz cijelo to vrijeme potonji bio vlasnik stvari, a prethodni vlasnik samo plodouživatelj glede te stvari

2. posebne obveze

vlasnik koji je dobio ili je pridržao pravo vlasništva određene stvari radi osiguranja ispunjenja neke tražbine, obavezan je

- propustiti služiti se i raspolagati tom stvari osim za namirenje tražbine

(a ovlašten je, ne bude li mu tražbina o dospijecu ispunjena, namiriti je iz stvari u skladu s pravilima o namirivanju zalogom osiguranih tražbina izvansudskim putem)

1. DOK NE ISTEKNE ROK, DOK SE NE ISPUNI UVJET NA KOJI JE OGRANIČENO PRAVO VLASNIŠTVA

- pravo vlasništva ima jedino prethodni vlasnik, dok ga po isteku roka ili ispunjenju uvjeta ne prenese na potonjega
 - kako ima pravo vlasništva, može ga izvršavati u punom opsegu, ali je dužan da to čini samo unutar granica što mu ih postavljaju njegove obveze prema osobi koja je u položaju potonjeg vlasnika te stvari
 - pritom prethodni vlasnik može više nego što bi smio s obzirom na svoje obveze prema potonjem vlasniku; on je pravno za svakoga jedini vlasnik stvari, pa može valjano njome raspolagati (otuđiti je, opteretiti), unatoč tome što to ne bi smio zbog svoje obveze prema potencijalnom potonjem vlasniku
 - nadalje, kako je prethodni vlasnik pravno za svakoga jedini vlasnik stvari koju ima u svom prethodnom vlasništvu, njegovi bi vjerovnici mogli iz vrijednosti te stvari namirivati svoje tražbine protiv njega u ovršnom i stečajnom postupku, bez obzira na potencijalnog potonjeg vlasnika
- potencijalni potonji vlasnik ima subjektivno pravo da mu prethodni vlasnik, pošto istekne rok, odnosno pošto se ispuni uvjet, prenese u vlasništvo stvar, ali to njegovo pravo nije stvarnopravne, nego obveznopravne naravi
 - ono djeluje samo u odnosu između prethodnog vlasnika i osobe kojoj je on obavezan
 - to je njegova tražbina, koja će dospjeti za ispunjenje kad istekne rok ili se ispuni uvjet

2. POŠTO ROK ISTEKNE ILI SE UVJET ISPUNI

- kad rok istekne ili se uvjet ispuni, prethodni vlasnik treba prenijeti vlasništvo na potonjeg, na što ga taj može sudski siliti
 - pošto mu prethodni vlasnik prenese pravo vlasništva, potonji postaje vlasnikom stvari
 - taj prijenos vlasništva djeluje ex tunc – nakon prijenosa vlasništva na potonjeg vlasnika, međusobni se odnos prethodnog i potonjeg vlasnika prosuđuje kao da je kroz cijelo vrijeme stvar bila u vlasništvu potonjeg vlasnika, a da je prethodni samo imao pravo plodouživanja te stvari;
 - za ono što bi dugovao plodouživatelj vlasniku, odgovara bivši prethodni vlasnik aktualnom potonjem vlasniku
 - obrnuto, za ono što bi vlasnik dugovao plodouživatelju, odgovara potonji vlasnik bivšem prethodnom vlasniku ²⁵²
 - a, ako je prethodni vlasnik imao pravo da svoju tražbinu namiri iz vrijednosti stvari koju je imao u vlasništvu, ali je to pravo ostvarivao na način na koji nije bio ovlašten, on će, poput založnog vjerovnika, odgovarati za svaku štetu koja je odatle proizašla ²⁵³
- za treće osobe se ništa ne mijenja dospijecom obveze prethodnog vlasnika da prenese vlasništvo potonjemu, niti će se za njih išta promijeniti i kad tu obvezu ispuni, pa vlasništvo prijeđe na potonjega
 - ništa se neće promijeniti jer ograničenje prethodnog vlasništva ne djeluje prema trećima, nego samo interno
 - tako potonji vlasnik ne može ništa protiv učinaka koji su u korist trećih nastupili na temelju raspolaganja što ih je prethodni vlasnik poduzeo protivno svojoj obvezi prema potonjemu – potonjem vlasniku ostaje u takvom slučaju samo mogućnost da od prethodnoga zahtijeva naknadu štete uzrokovanu povredom te obveze

2.10.3. Ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s apsolutnim djelovanjem

- ograničenje vlasništva rokom, odnosno uvjetom koji je odredio vlasnik svojim pravnim poslom djeluje apsolutno:
 1. ako je upisano u z.k. ili u takav javni upisnik bez čega se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno ²⁵⁴
ili
 2. ako je takvo djelovanje određeno posebnom zakonskom normom
- kad ograničenje prava vlasništva rokom, odnosno uvjetom djeluje apsolutno (prema svakome), tada istek roka i ispunjenje uvjeta proizvode pravne učinke u pogledu prava vlasništva, koji su mjerodavni za svakoga – i za prethodnog vlasnika i za potonjeg vlasnika, a i za treće osobe
- apsolutno djelovanje uvjeta, odnosno roka kojim je pravo vlasništva neke stvari oročeno ili uvjetovano, utječe na:

²⁵² pravo plodouživanja, 188. str.

²⁵³ oficioznost, 213. str.

²⁵⁴ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 92. str.

- promjenu vlasnika
- pravni status prethodnog i potonjeg vlasnika u razdoblju čekanja na istek roka odnosno ispunjenje uvjeta
- prava koja bi u tom razdoblju čekanja stekle treće osobe u pogledu stvari (kako na temelju raspolaganja prethodnog, tako i potonjeg vlasnika)

1. DOK NE ISTEKNE ROK, DOK SE NE ISPUNI UVJET NA KOJI JE OGRANIČENO PRAVO VLASNIŠTVA

čl. 34. st. 4./2 ZV

- dok ne istekne rok, ili se ne ispunji uvjet koji s apsolutnim djelovanjem ograničava pravo vlasništva, samo **prethodni vlasnik** ima pravo vlasništva stvari, ali je glede izvršavanja svojeg prethodnog vlasništva ograničen u korist potonjeg vlasnika:
 - ta ograničenja su sadržajno jednaka onima koja bi ga sputavala i da mu je pravo vlasništva ograničeno uvjetom ili rokom s relativnim djelovanjem, ali je bitna razlika u tome što ona djeluju apsolutno, što ima dalekosežne posljedice
 - učinak svakog pravnog raspolaganja koje bi prethodni vlasnik poduzeo temeljem svog uvjetnog odnosno oročenog prava vlasništva, bio bi ograničen istim onim uvjetom/rokom kojim je ograničeno vlasništvo prethodnog vlasnika:

kad je vlasništvo uvjetovano ili oročeno djelovanjem prema trećima, tada samim ispunjenjem uvjeta, odnosno istekom roka ono pripada potonjem vlasniku, ako zakonom nije drukčije određeno, a **pravna raspolaganja stvarju koja je bio poduzeo prethodni vlasnik gube učinak**

- treće osobe koje bi na temelju njegovih raspolaganja stekle ikakva prava na/glede stvari, stekle bi ih uz ograničenje istim rokom, odnosno uvjetom kojim je ograničeno njegovo pravo vlasništva, pa bi ta njihova prava dijelila sudbinu prava prethodnog vlasnika iz kojeg bi bila izvedena
- dok rok ne istekne, odnosno dok se uvjet ne ispunji, **potonji vlasnik** ima pravo čekanja da bude vlasnikom stvari, koja je do tada u vlasništvu prethodnog vlasnika:
 - to njegovo pravo čekanja je stvarnopravnog karaktera, ali ono još nije pravo vlasništva (ako bi prethodni vlasnik izvršavao svoje pravo prethodnog vlasništva preko granice kojom je sputan u korist potonjeg, potonji vlasnik ne bi mogao pozivom na svoje pravo čekanja ishoditi ikakvo trpljenje ili propuštanje od prethodnog vlasnika, a ni naknadu)
 - kako je pravo čekanja **imovinsko pravo**, on može s njim pravno raspolagati – sudbina tih njegovih raspolaganja (a time i njihovih učinaka) ovisna je o roku, odnosno o uvjetu čije se ispunjenje čeka (izjalovljenje tog uvjeta odrazit će se na ta raspolaganja jednako kao i na pravo čekanja – prestat će)
 - nadalje, pravo čekanja je, kao imovinsko pravo, u sastavu imovine potonjeg vlasnika, pa načelno nema prepreke tome da vjerovnici potonjeg vlasnika namiruju svoje novčane tražbine od njega u ovršnom i stečajnom postupku iz vrijednosti njegovog prava čekanja; isto tako, nema zapreke ni u tome da vjerovnicima u postupku prisilnog osiguranja tražbina pravo čekanja posluži kao predmet osiguranja njihovih novčanih tražbina

2. POŠTO ROK ISTEKNE ILI SE UVJET ISPUNI

- istekne li rok, ili se ispunji uvjet koji je s apsolutnim djelovanjem ograničavao pravo vlasništva prethodnog vlasnika, **njegovo pravo vlasništva (prethodno vlasništvo) samim time prestaje ex tunc**, a ujedno se **pravo čekanja potonjeg vlasnika pretvara u njegovo pravo vlasništva**
 - tada se njihov međusobni odnos prosuđuje kao da je potonji vlasnik bio potpuni (bezuuvjetni, neodgođeni) vlasnik za svo vrijeme čekanja, a da je prethodni vlasnik za to vrijeme bio samo plodouživatelj
 - učinak isteka roka, odnosno ispunjenja uvjeta je **apsolutan** – on djeluje i prema trećima
 - djeluje tako što svoj učinak gube ona pravna raspolaganja koja je prethodni vlasnik bio poduzeo u pogledu stvari, i to ga gube ex tunc
 - stoga treći, koji su bili stekli neka prava izvodeći ih iz prava vlasništva prethodnog vlasnika (npr. založno pravo), gube ta prava ispunjenjem uvjeta odnosno istekom roka; prema ZV, neće izgubiti jedino ona prava koja su stekli, a da nisu znali, niti su morali znati za oročenost odnosno uvjetovanost prednikovog prava vlasništva²⁵⁵
- s druge strane, ako se pravo čekanja potonjeg vlasnika pretvorilo u pravo vlasništva, **sva su se pravna raspolaganja s pravom čekanja pretvorila u raspolaganja pravom vlasništva**, i to s učinkom **ex tunc**
 - treći koji je u međuvremenu stekao pravo čekanja, postao je istekom roka, odnosno ispunjenjem uvjeta vlasnik stvari, s učinkom od kad je bio stekao pravo čekanja

²⁵⁵ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 92. str.

- trećima, koji su bili stekli neka prava na pravu čekanja, ona su se istekom roka, odnosno ispunjenjem uvjeta pretvorila u prava na stvari, s učinkom od kada je stekao pravo čekanja (založno pravo koje je bilo osnovano na pravu čekanja, pretvorilo se u založno pravo na stvari koja je predmet prava vlasništva u koje se pravo čekanja pretvorilo itd.)

(sve se to zbilo s djelovanjem ex tunc, tj. kao da je potonji vlasnik imao pravo vlasništva stvari i u doba dok je još samo imao prema svakome djelujuće pravo čekanja da postane vlasnikom)

2.11. NEKI DALJNJI OBLICI SUDJELOVANJA VIŠE OSOBA U PRAVU VLASNIŠTVA

- communio pro diviso, 809. do 810. str.
- posredno sudjelovanje u vlasništvu pravnih osoba, 810. do 812. str.
- o nekadašnjem razdijeljenom vlasništvu, 812. do 814. str.
- o nekadašnjem društvenom vlasništvu, 814. do 816. str.

3. SLUŽNOSTI

3.1. PRAVNA USTANOVA SLUŽNOSTI NA TUĐIM STVARIMA

1. POJAM SLUŽNOSTI

Služnost je stvarno pravo na tuđoj stvari, na temelju kojeg se ovlaštenik može tom stvari služiti na određeni način.

- dakle, služnost se pojavljuje kao ograničenje prava vlasništva, ali shvaćeno u širem smislu – vlasništvu je tu suprotstavljeno jedno tuđe pravo glede iste stvari, pa vlasnik više nije slobodan izvršavati ga onako kako bi inače mogao: vlasnik stvari opterećene služnošću mora trpjeti ili propuštati da se ovlaštenik služnosti njome na neki način koristi
 - sam način na koji se ovlaštenik tom stvari može koristiti je vrlo raznolik – može se sastojati u tome da ovlaštenik na njoj vrši neke radnje, da se njome služi, da iz nje izvlači plodove, ili čak u tome da on sam ništa ne poduzima, ali da se zbog njega na toj stvari održava postojeće stanje
 - sve navedeno može biti sadržaj služnosti na aktivnoj strani (tj. sadržaj ovlaštenikova prava), dok je na pasivnoj strani sadržaj služnosti kao tereta vlasnika poslužne stvari uvijek ili trpljenje ili propuštanje

2. GLAVNI PRAVNI IZVORI

- služnosti su cjelovito regulirane odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. 174. do čl. 245.)

3.2. PRAVO SLUŽNOSTI

3.2.1. Pojam služnosti

čl. 174. st. 1. ZV

Služnost je ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojeg nositelja da se na određeni način služi tom stvari (poslužna stvar) ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog toga glede nje nešto propuštati.

1. OPĆA OBILJEŽJA (NAČELA)

čl. 175., čl. 177. do 180., čl. 182., čl. 183. ZV

1. služnost je (ograničeno) stvarno pravo

- kako je ZV svrstao služnosti u ograničena stvarna prava, sve karakteristike tih prava vrijede i za služnosti; iz toga slijedi:
 - ovlaštenik ima pravo neposredno iskorištavati poslužnu stvar, a da je svagdašnji vlasnik te stvari dužan to trpjeti
 - kako stvarna prava djeluju apsolutno, i svatko treći je dužan suzdržati se od smetanja ovlaštenika u izvršavanju služnosti
 - na pasivnoj je strani služnost stvarnopravni teret, a sastoji se u dužnosti svagdašnjeg vlasnika poslužne stvari da trpi određene zahvate na svojoj stvari ili propušta radnje kojima bi promijenio postojeće stanje glede te stvari

2. služnost je stvarno pravo na nečijoj (tuđoj) stvari

- ne može se osnovati služnost na vlastitoj stvari – to ne bi imalo smisla, jer na sve ono na što ovlaštenik služnosti ima pravo glede poslužne stvari, ima pravo i vlasnik, i još više, a na temelju svojih vlasničkih ovlasti
 - ipak, posredno bi mogla nastati i služnost na vlastitoj stvari – vlasnička služnost
 - naime, služnost načelno prestaje sjedinjenjem (tj. kad ista osoba postane vlasnik i povlasne i poslužne stvari)
 - međutim, kako stvarne služnosti mogu postojati samo na nekretninama, a redovito i osobne postoje na nekretninama, a način stjecanja je načelno uknjižba u z.k., to je i za njihov prestanak potrebno brisanje iz z.k.
 - ako je upisana u z.k., dok ne bude izbrisana, služnost postoji i nakon sjedinjenja kao vlasnička služnost i miruje, pa otuđenjem jedne nekretnine može oživjeti ²⁵⁶
 - osim toga, možda bi bilo moguće na neki način i prešutno osnovati vlasničku služnost:

²⁵⁶ sjedinjenje, 183. str.

- to će biti kad na jednoj čestici postoji uređaj za potrebe druge, a obje su u vlasništvu iste osobe (zid koji podupire kuću, kanal koji odvodi vodu i sl.) – otuđi li se jedna od tih nekretnina drugoj osobi, u sumnji se uzima da takvo stanje ostaje, pa se vlasnikova ovlast pojavljuje kao služnost
- moglo bi se reći da je pri otuđenju te nekretnine vlasnik sa stjecateljem prešutnim sporazumom osnovao služnost

3. služnost služnosti ne može postojati: nitko ne može imati služnost na nečijem pravu služnosti

- iako i pravo može biti objekt služnosti, doduše samo osobnih, samo pravo služnosti ne može biti objekt nečije služnosti
- kako se tuđom stvari može koristiti na temelju služnosti, nema nikakve potrebe da se u istu svrhu na tom pravu služnosti osnuje još jedno istovrsno pravo

4. služnost na činidbe ne može postojati

- s aspekta opterećene strane, sadržaj služnosti je ili trpljenje ili propuštanje, ali opterećena strana u načelu nije dužna ništa aktivno poduzimati → vlasnik poslužne stvari ne smije činiti ništa što bi onemogućilo ili bitno otežalo izvršavanje služnosti; ali nije dužan išta sam činiti, ako nije drukčije određeno
- ipak, iznimno može biti dužna izvršiti određene činidbe, ali redovito supsidijarno – naime, te činidbe ne ulaze u sadržaj služnosti, nego su spojene s izvršavanjem služnosti i obvezopravnog su karaktera, npr.:
 - dužnost vlasnika poslužne stvari da pridonosi za održavanje te stvari ako se i sam njome služi ²⁵⁷
 - i kod prava uporabe i plodouživanja pojavljuje se vlasnikova obveza na činidbe, koja je:
 - ili supsidijarna (kod prava uporabe vlasnik snosi troškove i terete poslužne stvari do visine koristi koja mu od nje preostaje i dužan ju je održavati u dobru stanju ²⁵⁸)
 - ili supletorna, tj. zamjenjuje korist koja je ovlašteniku oduzeta ili smanjena (kod prava plodouživanja vlasnik je u određenim slučajevima dužan ovlašteniku dati naknadu: ako ne može ili neće obaviti nužne popravke ili obnovu stvari ²⁵⁹ i ako sud ukine plodouživanje, jer plodouživatelj nije vlasniku dao osiguranje koje je bio dužan dati ²⁶⁰)

5. služnost mora biti korisna (tj. imati razumnu svrhu): svaka služnost mora imati razumnu svrhu

(ako je svrha služnosti bolje i korisnije gospodarenje nekretninom, služnost je stvarna; inače je osobna)

- ta se svrha sastoji u zadovoljavanju nekih ovlaštenikovih potreba, ali, kod stvarnih služnosti, ne bilo kakvih njegovih osobnih potreba, nego samo u vezi s iskorištavanjem povlasnog dobra; može se raditi i o udobnosti, ali tako da se postiže udobnije iskorištavanje baš tog povlasnog dobra, a ne možda neke druge nekretnine tog ovlaštenika (npr. služnost pravljenja vapna mora služiti samo gradnji na povlasnom dobru, a ne možda drugim gradnjama njegova vlasnika)
- izgubi li pravo služnosti razumnu svrhu, vlasnik poslužne stvari može zahtijevati da se ono ukine ²⁶¹ (dakle, moglo bi se reći da i za služnosti vrijedi clausula rebus sic stantibus)

6. služnost se mora izvršavati obzirno:

ovlaštenik prava služnosti može ovlasti koje mu to njegovo pravo daje izvršavati po svojoj volji, ali ne šireći ih, nego stežući koliko to dopušta narav i svrha služnosti – on mora pri izvršavanju svojih ovlasti postupati obzirno, tako da što manje opterećuje poslužnu stvar

- osim tog općenitog pravila, zakon sadrži i niz posebnih pravila za izvršavanje pojedinih tipičnih služnosti
- no, kako zakon ne može predvidjeti sve situacije do kojih dovodi tehnički razvoj, tu veliku ulogu igra sudska praksa, koja uz zastarjela pravna pravila mora pronalaziti pravu mjeru u načinu izvršavanja služnosti (npr. što s motornim vozilima uz pravila iz doba konjskih zaprega)
- ovdje bi se moglo spomenuti i modifikaciju služnosti, tj. preinaku načina izvršavanja služnosti po sadržaju ili po užem lokalitetu na kojem se izvršava; kako se i dalje radi o istoj služnosti na istoj stvari, modifikacija je dopuštena, ali ne uvijek na isti način:
 - dotadašnji način izvršavanja svojih ovlasti može nositelj prava služnosti glede sadržaja i mjesta na kojem ih izvršava na poslužnoj stvari preinačiti po svojoj volji, ako bitno ne mijenja dotadašnji način na koji ih je izvršavao (npr. na prolaz, na kojemu dotad nije bilo vrata, postaviti vrata koja se zaključavaju, a ovlašteniku dati ključ)
 - ako bi se bitno promijenio dotadašnji način izvršavanja ovlasti, preinaka je dopuštena samo u sporazumu s vlasnikom poslužne stvari, a ako bi se time ometao dotadašnji način izvršavanja ostalih stvarnih prava na istoj stvari,

²⁵⁷ osobitosti stvarnih služnosti – troškovi održavanja, 185. str.

²⁵⁸ pravo uporabe – troškovi i tereti, 191. str.

²⁵⁹ pravo plodouživanja – izvanredni popravci i obnova stvari, 189. str.

²⁶⁰ pravo plodouživanja – dužnost dati osiguranje, 189. str.

²⁶¹ ukinuće na temelju odluke, 183. str.

tada i u sporazumu s ovlaštenicima tih prava (na takvu preinaku, kojom se bitno mijenja način izvršavanja na odgovarajući se način primjenjuje ono što je određeno za osnivanje služnosti na temelju pravnog posla)

(ako sadržaj služnosti kasnije nije zakonito izmijenjen, ona ima sadržaj s kojim je osnovana; tko tvrdi da je izmijenjen, treba to dokazati)

- uz navedene mogućnosti preinake načina izvršavanja, ZV predviđa i mogućnost **prelaganja služnosti**: služnost je teret na cijeloj poslužnoj stvari, ali ako se stalno izvršava samo na jednom njezinu dijelu, može vlasnik poslužne stvari zahtijevati da se izvršavanje preloži na neko drugo, ovlašteniku podjednako prikladno mjesto, ako je izvršavanje na dosadašnjem mjestu vlasniku osobito tegobno
 - to vlasnikovo pravo se ne može pravnim poslom isključiti niti ograničiti
 - troškove prelaganja služnosti snosi vlasnik poslužne stvari
- na istoj nekretnini može postojati i više služnosti ako ne kolidiraju – glede **izvršavanja više služnosti na istoj poslužnoj stvari**, ZV propisuje:
 - jedna nekretnina može biti opterećena s više služnosti, ali novija služnost ne može ograničiti izvršavanje onih koje su prije nje u prvenstvenom redu
 - ako služnosti ili drugi stvarni tereti koji daju pravo na koristi imaju isti prvenstveni red, a izvršavanje jednog ometa izvršavanje drugog, ovlaštenik može zahtijevati da sud na pravedan način uredi izvršavanje u interesu svih ovlaštenika)

7. služnosti su neodvojive (neprenosive)

- služnost se ne može samovlasno razdvojiti od poslužne stvari, niti prenijeti na drugoga ovlaštenika ili stvar
 - dakle, služnost se ne može odvojiti od poslužne stvari pa prenijeti na drugu stvar, niti se može odvojiti od ovlaštenika (osobna služnost) ili povlasne stvari (stvarna služnost) pa prenijeti na drugu osobu ili povlasnu stvar
 - služnosti su neodvojive (neprenosive) i na aktivnoj i na pasivnoj strani – na aktivnoj od ovlaštenika osobne služnosti odnosno od povlasne stvari, a na pasivnoj od poslužne stvari
- služnost je prenosiva samo zajedno s poslužnom stvari, a stvarna služnost i s povlasnom stvari
 - dakle, služnosti nisu uvijek neprenosive:
 - kad se prenese vlasništvo poslužne stvari na drugu osobu, prenosi se skupa s njime kao teret i služnost koja na njoj postoji
 - isto tako, kad se prenese vlasništvo povlasne nekretnine na drugog, prenosi se i služnost kao pripadak
 - međutim, osobne služnosti se ne mogu prenijeti na drugog ovlaštenika, jer su to strogo osobna prava
 - na aktivnoj strani su potpuno neprenosive ²⁶², iako se kod plodouživanja samo izvršavanje tog prava može prenijeti na drugu osobu
- spomenute modifikacije služnosti (npr. prelaganje) nisu u suprotnosti s ovim načelom jer se tu služnost ne prenosi na drugu stvar; međutim, događa se da vlasnik poslužne stvari i ovlaštenik sporazumno odluče da će se služnost ubuduće izvršavati na drugoj stvari istog vlasnika – to mogu učiniti, jer pravno je to sporazumno ukidanje postojeće i osnivanje nove služnosti pravnim poslom

8. služnosti su nedjeljive: služnosti su nedjeljive

- to u potpunosti vrijedi za **stvarne služnosti**, dok je plodouživanje ipak djeljivo, a sasvim iznimno čak i pravo uporabe kad se sastoji samo od korištenja:
 - po prirodi stvari, stvarna služnost može postojati samo na cijeloj stvari, a nikako ne na alikvotnom dijelu
 - međutim, kako je stvar kao cjelina objekt prava (ovdje je to z.k. čestica), ne može biti služnošću opterećen samo jedan njen realni dio, nego ona cijela, iako se u naravi služnost možda izvršava samo na jednom dijelu čestice (tako je npr. služnošću puta opterećena cijela čestica, iako put ide njezinim rubom):
 - povećanjem, smanjenjem ili komadanjem poslužne stvari, uključujući i promjene oblika, površine ili izgrađenosti katastarske čestice koja je poslužna stvar, ne može se služnost koja je tereti promijeniti ni razdijeliti, ako nije što drugo određeno zakonom
 - ali ako se služnost izvršavala samo na pojedinom dijelu poslužne stvari, a ona bude podijeljena, može se zahtijevati ukidanja služnosti glede ostalih dijelova
 - isto tako, i na aktivnoj strani služnost može postojati samo u korist cijele povlasne stvari:
 - ako se podijeli povlasna nekretnina u čiju korist postoji stvarna služnost, ta služnost ostaje i dalje u korist svih dijelova, ali se izvršavati može samo tako da se time ne poveća ukupno opterećenje vlasnika poslužne nekretnine
 - no, ako je svrha služnosti bila da služi samo potrebama pojedinog dijela koji se odvojio, može se zahtijevati da ona bude ukinuta glede ostalih
 - iz nedjeljivosti služnosti proizlazi da pojedini suvlasnik ne može osnovati stvarnu služnost na svom dijelu kao poslužnom dobru, a niti u korist svog dijela kao povlasnog dobra; isto tako, ne može se pojedini suvlasnik ni odreći služnosti glede svog dijela – sve to mogu samo svi zajedno

²⁶² osobitosti osobnih služnosti, 187. str.

- iz pravila zemljišnoknjižnog prava proizlazi da služnost koja postoji na jednoj čestici kao poslužnoj nekretnini tereti ne samo tu česticu, nego cijelo zemljišnoknjižno tijelo – naime, z.k. tijelo čini jedna ili više čestica koje imaju isti pravni status, pa ne može samo jedna biti opterećena, a druga ne²⁶³
- ovo načelo ne vrijedi za osobne služnosti – naime, njihov sadržaj je uglavnom uporaba i/ili korištenje tuđe stvari, najčešće nekretnine, a međusobno se razlikuju u prvom redu po opsegu:
 - pravo plodouživanja ovlašćuje na potpunu uporabu
 - plodouživanje je djeljivo, jer je i korištenje (ubiranje plodova) djeljivo
 - iz toga slijedi da ono može postojati i na alikvotnom dijelu vlasništva poslužnog dobra
 - isto tako, ono može postojati u korist više osoba po kvotama, pa je svaka od njih samostalni nositelj svog dijela prava plodouživanja na istoj poslužnoj nekretnini²⁶⁴
 - svako od tih prava plodouživanja pojedinih korisnika, od kojih svaki ima po jedan alikvotni dio, ima samostalnu pravnu sudbinu, pa samostalno i prestaje – nakon smrti pojedinog ovlaštenika njegovo se pravo plodouživanja, kao strogo osobno, gasi i ne prirašta ostalima (u tom se dijelu vlasnik onda oslobađa tereta)
 - pravo uporabe ovlašćuje da se to čini samo u okviru ovlaštenikovih potreba
 - pravo uporabe ne može postojati u korist više osoba po alikvotnim dijelovima, nego samo zajednički
 - u tom je smislu nedjeljivo; uporaba je kao takva uopće nedjeljiva
 - no, kako je sadržaj tog prava i korištenje, tj. ubiranje plodova, u teoriji se smatra da bi ono moglo postojati i na alikvotnom dijelu poslužnog dobra, i to samo kad mu je sadržaj ograničen na korištenje
 - pravo stanovanja ovlašćuje na uporabu i eventualno i na korištenje stana
 - pravo stanovanja može biti osnovano i kao plodouživanje, iako se u prvom redu prosuđuje po pravilima o uporabi
 - tada je djeljivo, jer ovlašćuje na potpuno korištenje stana, pa i na iznajmljivanje; inače je kao uporaba nedjeljivo

2. VRSTE SLUŽNOSTI

čl. 176., čl. 184., čl. 185. čl. 189. ZV

1. prema načinu kako je određena osoba ovlaštenika: nekretnina može biti opterećena pravom služnosti, bilo u korist svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) ili nositelja prava građenja na njoj, bilo u korist određene osobe
 - stvarne (realne) služnosti – one kod kojih je ovlaštenik određen s obzirom na svoje vlasništvo određene nekretnine (realiter)
 - osobne (personalne) služnosti – one kod kojih je ovlaštenik određen s obzirom na svoju osobu (personaliter)
 - nepravilne (iregularne) služnosti – one služnosti koje su po svojoj naravi stvarne (tj. koje služe boljem ili udobnijem gospodarenju jednom nekretninom), ali nisu osnovane u korist svagdašnjeg vlasnika te nekretnine, nego u korist određene osobe (koja je ujedno i vlasnik te nekretnine): služnost koja je po svojoj naravi stvarna može se osnovati na poslužnoj nekretnini i u korist određene osobe (nepravilna služnost)
 - bude li osnovana nepravilna služnost, na nju će se na odgovarajući način primjenjivati pravila o osobnim služnostima
 - tko tvrdi da je stvarna služnost osnovana u korist određene osobe, treba to i dokazati
 - razlika među nepravilnim i stvarnim služnostima je velika: ako je služnost nepravilna, ugasit će se kad umre ovlaštenik, a ako je stvarna, prelazi na novog vlasnika povlasne nekretnine; zato će do spora redovito doći nakon ovlaštenikove smrti ili otuđenja povlasne nekretnine (npr. je li vodu iz susjedova bunara smio uzimati samo taj bivši, odnosno pokojni vlasnik kuće ili pak svaki vlasnik te kuće)
2. prema sadržaju
 - afirmativne služnosti – njihov sadržaj je trpljenje (vlasnik poslužne nekretnine mora trpjeti određene zahvate na njoj)
 - negativne služnosti – njihov sadržaj je propuštanje (vlasnik poslužne nekretnine mora propuštati neke svoje radnje na njoj) (s obzirom na diobu subjektivnih prava uopće prema sadržaju na afirmativna, negativna i prohibitivna, prema tome je li im sadržaj činjenje, trpljenje ili propuštanje, afirmativne služnosti su negativna, a negativne služnosti prohibitivna prava)
3. prema trajanju
 - trajne (continuae) služnosti – kod njih postoji određeno stanje koje traje i nije potrebna neka ljudska radnja da bi se izvršavala služnost (npr. pravo kapnice je kontinuirana služnost iako kiša ne pada stalno)
 - povremene (discontinuae) služnosti – izvršavaju se ponavljanjem ljudskih radnji, koje može biti i često i sasvim rijetko (npr. služnost puta), a može biti i na određeno vrijeme ili u određeno doba godine (sezonska služnost)
4. prema tome može li treći uočiti da se na poslužnoj nekretnini izvršava određena služnost ili ne
 - vidljive (apparentes) služnosti – kod kojih treća osoba to može uočiti
 - nevidljive (non apparentes) služnosti – kod kojih ne može
(ova dioba važna je kad se prosuđuje je li stjecatelj poslužne nekretnine bio u dobroj vjeri, i tako stekao nekretninu bez služnosti, koju je netko bio stekao dosjelošću, a nije je upisao u z.k.)
5. prema tome je li ovlaštenik služnosti dužan plaćati vlasniku poslužne stvari naknadu za izvršavanje služnosti ili ne

²⁶³ uređenje zemljišnih knjiga, 63. str.

²⁶⁴ ovlaštenik prava plodouživanja, 188. str.

- naplatne služnosti – ako je ovlaštenik dužan plaćati naknadu (može biti različito određena: u novcu/naravi, periodično ili ne); to ne znači da je služnost stečena naplatno
 - besplatne služnosti
6. prividne služnosti: ovlasti kakve daje neka služnost mogu se dati i do opoziva (prividna služnost), u kojem će se slučaju ovlasti i dužnosti do opoziva prosuđivati uz odgovarajuću primjenu pravila o služnostima; u slučaju spora, odstupanja od naravi služnosti ne predmnijevaju se, nego ih mora dokazati onaj tko se na njih poziva
7. zakonske služnosti određuje li neki posebni zakon da pod određenim pretpostavkama neke služnosti terete one stvari glede kojih su te pretpostavke ispunjene (zakonske služnosti), to su zakonska ograničenja prava vlasništva, pa se na njih ne primjenjuju pravila o služnostima, ako zakonom nije drukčije određeno
- dakle, to uopće nisu služnosti, nego zakonska ograničenja prava vlasništva – ona ne postoje u okviru posebnog pravnog odnosa, gdje bi vlasništvo došlo u koliziju s nečijim subjektivnim pravom (npr. služnosti), nego postoje unutar samog sadržaja prava vlasništva, pa:
 - ili vlasnika ograničavaju u izvršavanju sadržaja njegova prava (dužnost trpjeti neke imisije, zabrana sječe šume)
 - ili mu nameću dužnost činidbe u svezi s vlasništvom stvari (ubiti zaraženu životinju)
 - u prvom slučaju slična su služnostima, jer ograničavajući pozitivnu stranu prava vlasništva za vlasnika znače dužnost propuštanja, a ograničavajući negativnu stranu prava vlasništva vlasniku nameću dužnost trpljenja
 - međutim, to su ili silom propisa ili odlukom vlasti ustanovljena ograničenja prava vlasništva, te ne postoji određena osoba ili stvar s obzirom na koje su ustanovljena, niti postoji građanskopravni odnos između vlasnika i osobe, kojoj su u interesu
 - ta osoba nema ni subjektivno pravo sve dok ograničenje ne bude povrijeđeno
 - u praksi se pod zakonskim služnostima najčešće misli na susjedska prava

3.2.2. Objekti i subjekti služnosti

1. OBJEKTI SLUŽNOSTI

- služnost je stvarno pravo, što znači da mu je objekt **stvar** (pokretna i nepokretna, ali redovito nepokretna):
 - stvarne služnosti mogu postojati samo na nekretninama
 - osobne služnosti najčešće postoje na nekretninama, ali plodouživanje i uporaba mogu postojati i na pokretnim stvarima, pa čak i na pravu
- **nekretnina** kao poslužno dobro:
 - ona može biti u bilo čijem vlasništvu, osim u vlasništvu ovlaštenika služnosti, budući da je služnost pravo na tuđoj stvari
 - međutim, iznimno može biti i u vlasništvu ovlaštenika, ali samo privremeno, od časa sjedinjenja pa do brisanja u z.k. ili do ponovnog razdvajanja vlasništva povlasne i poslužne nekretnine; tijekom tog vremena, ta tzv. vlasnička služnost miruje
- **pokretnina** se može pojaviti kao poslužna kod prava plodouživanja i uporabe
- to mora biti nepotrošna stvar, a potrošna stvar može biti samo objekt nepravog plodouživanja ²⁶⁵
- ako je jedna stvar ili više pokretnih stvari zajedno objekt plodouživanja ili uporabe, onda su to i svi njihovi **pripadci**
- objekt osobne služnosti može biti i **idealni dio poslužne stvari**, ako je to moguće s obzirom na sadržaj služnosti i narav predmeta
 - stvarne služnosti po prirodi stvari ne mogu postojati na idealnom dijelu nekretnine, nego samo na cijeloj, pa je cijelu i terete iako se možda faktički izvršavaju samo na jednom fizički određenom dijelu te poslužne nekretnine
 - ako postoji etažno vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine, taj posebni dio (stan) može biti objekt osobne služnosti samo zajedno s idealnim dijelom, na kojem je uspostavljeno vlasništvo tog posebnog dijela
- predmet prava stanovanja je po prirodi stvari ograničen – to je **cijela stambena zgrada** ili **stan** (njen dio namijenjen stanovanju)
- **pravo** se samo iznimno može pojaviti kao objekt stvarnih prava – kod služnosti ta mogućnost postoji u slučaju prava plodouživanja i uporabe, koje mogu postojati i na pravu koje daje plodove ili druge koristi
 - za to se pravo onda po zakonu ²⁶⁶ uzima da je stvar, pa se na nj kao objekt tih osobnih služnosti na odgovarajući način primjenjuje ono što je određeno za stvari kao njihov objekt
 - opet iznimno, pravo koje ne daje plodove može biti objekt samo nepravog plodouživanja
 - kao pravo na kojem postoji pravo plodouživanja može se pojaviti i pravo koje nadomješta poslužnu stvar, kao npr. pravo na osigurninu ili pravo na naknadu; inače, služnosti propašću objekta (poslužne stvari) prestaju

2. SUBJEKTI SLUŽNOSTI

²⁶⁵ nepravo plodouživanje, 188. str.

²⁶⁶ predmet prava plodouživanja, 188. str. + i pravo uporabe, 190. str.

- prema načinu na koji je određena **osoba ovlaštenika**, služnosti se dijele na stvarne i osobne
 - **ovlaštenik stvarne služnosti** je svagdašnji vlasnik povlasne nekretnine
 - ako je ta nekretnina u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu, ovlaštenik je svaki suvlasnik ili zajednički vlasnik
 - kao i vlasnik, i ovlaštenik služnosti može biti i fizička i pravna osoba
 - stvarna služnost može postojati i u korist nekretnina koje su javna dobra u općoj ili u javnoj uporabi, ako se tome ne protivi njihova pravna narav
 - tu se kao ovlaštenik pojavljuje država kao vlasnik javnog dobra ²⁶⁷
 - sadržaj takve služnosti kod javnog dobra u općoj uporabi može izvršavati svatko, a kod javnog dobra u javnoj uporabi tijelo ili ustanova kojoj je ono povjereno
 - ako na povlasnoj nekretnini netko ima pravo građenja, onda je ovlaštenik prava građenja i ovlaštenik služnosti (što je određeno za vlasnika povlasne nekretnine, na odgovarajući način vrijedi i za nositelja prava građenja, ako nije što drugo određeno, niti proizlazi iz naravi tog prava)
 - (u slučaju smrti ovlaštenika, stvarnu služnost stječe novi vlasnik povlasne nekretnine)
 - **ovlaštenik osobne služnosti** je poimenično određena osoba
 - pravo plodouživanja može na istoj poslužnoj nekretnini imati i više osoba i to dvojako – ili tako da svaka ima samostalno svoj alikvotni dio prava plodouživanja ili tako da ga imaju zajednički
 - pravo uporabe više osoba može imati samo zajednički
 - (za razliku od stvarnih, osobne (i nepravilne) služnosti prestaju smrću ovlaštenika, a iznimno smrću prvih nasljednika, ako je služnost bila osnovana u korist neke osobe i njenih nasljednika, odnosno kad izumre jedna obitelj, ako je bila osnovana u korist te obitelji)

- na **pasivnoj strani** kao subjekt se nalazi svagdašnji vlasnik poslužne stvari

3.2.3. Odnos prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na istoj stvari

- osnivanje služnosti od strane vlasnika poslužne stvari ne znači prijenos nekih njegovih vlasničkih ovlasti na drugu osobu, nego vlasnik na temelju svog prava vlasništva osniva za drugog novo pravo – kad to pravo prestane, njegovo će se vlasništvo, koje on u međuvremenu nije mogao u potpunosti izvršavati, automatski vratiti u prvobitni oblik glede izvršavanja sadržaja (ako na povlasnoj nekretnini netko ima pravo građenja, za njega na odgovarajući način vrijedi što i za vlasnika povl. nekretnine)
 - dok se na poslužnoj nekretnini izvršava **stvarna služnost**, ovlaštenik nije nipošto posjednik te nekretnine, nego je posjednik prava služnosti; posjednik same stvari je njen vlasnik, koji je može i nekom trećem dati u neposredni posjed, što ne utječe na izvršavanje služnosti
 - kod **osobnih služnosti**, vlasnik poslužne stvari je znatno ograničeniji u svom vlasništvu, jer osobne služnosti daju svom ovlašteniku šire ovlasti nego stvarne, pa za izvršavanje vlasničkih ovlasti ne ostaje puno mjesta:
 - ovlaštenik prava plodouživanja ima pravo na potpunu uporabu i korištenje poslužne stvari, pa vlasniku te stvari ostaje golo pravo vlasništva; od vlasničkih ovlasti ostao mu je posredni posjed stvari i pravo raspolaganja, dok ostale ovlasti ne može izvršavati dok god postoji plodouživanje; neposredni posjed stvari ima plodouživatelj ili netko treći
 - kod opterećenja njegove stvari pravom uporabe, vlasnik je u nešto boljem položaju, jer ipak ima pravo i na dio koristi od poslužne stvari, na ono što prelazi uporabnikove potrebe
 - ako je ona opterećena pravom stanovanja, opseg vlasnikova ograničenja ovisi o tome je li to pravo osnovano kao uporaba ili kao plodouživanje
 - (ovlaštenik osobne služnosti stječe i neposredni nesamostalni posjed poslužne stvari, dok vlasnik ima posredni posjed)
- o međusobnom odnosu više ovlaštenika prava služnosti na istoj stvari već je bilo riječi ²⁶⁸

3.2.4. Uopće o stjecanju služnosti

čl. 218. ZV

- stjecanje služnosti obuhvaća dvoje:
 1. stjecanje služnosti koja dotad nije postojala, nego se tek osniva, i
 2. stjecanje već postojeće služnosti od strane novog ovlaštenika
- služnost se može steći:
 - bez suglasnosti vlasnika poslužne stvari → to je **originarno (izvorno) stjecanje**
 - uz suglasnost vlasnika poslužne stvari, dakle na temelju pravnog posla → to je **derivativno (izvedeno) stjecanje**
 - moguće su dvije situacije:

²⁶⁷ javna dobra, 30. str.

²⁶⁸ izvršavanje više služnosti na istoj poslužnoj stvari, 173. str.

- ako se radi o osnivanju služnosti, tu postoji razlika prema derivativnom stjecanju vlasništva: vlasnik ne prenosi postojeće pravo na stjecatelja, ni neke od svojih ovlasti; ovdje stjecatelj izvodi svoje pravo služnosti iz prava vlasništva poslužne stvari, jer ovaj vlasnik na temelju tog svog prava osniva novo pravo – služnost; iz toga slijedi da ta služnost u svemu pravno ovisi o vlasništvu osnivača; ako je ono imalo neke nedostatke ili je bilo podvrgnuto kakvim ograničenjima (npr. ograničeno mu je trajanje rokom), onda to pogađa i služnost
- stjecanje već postojeće služnosti također je derivativno, a ujedno i translativno – tu s vlasništvom povlasne stvari na stjecatelja kao pripadak prelazi i služnost
- za derivativno stjecanje služnosti su u načelu potrebni pravni temelj (titulus) i način (modus) stjecanja:
 1. pravni temelj stjecanja – isti je kao i za sva ostala stvarna prava; razlika je samo u tome što kod pojedinih stvarnih prava češće u obzir dolaze jedni pravni temelji, a kod drugih drugi
 - opća odredba ZV o osnivanju prava služnosti glasi:
 - na temelju pravnog posla vlasnika poslužne nekretnine, odluke suda ili druge vlasti, ili samog zakona, osniva se pravo stvarne služnosti kao pripadak povlasne stvari za njezina svagdašnjeg vlasnika, a na teret određene stvari kao poslužne
 - na temelju pravnog posla vlasnika poslužne nekretnine osniva se pravo osobne (i nepravilne) služnosti u korist određene osobe na teret određene stvari kao poslužne
 - pravo služnosti je osnovano kad se ispune sve pretpostavke određene zakonom
 - dakle, pravni temelji stjecanja služnosti su:
 - za stvarne služnosti: pravni posao (dvostrani: ugovor, jednostrani: oporuka), odluka vlasti (sud, upravna vlast) i zakon (tj. pravne činjenice za koje zakon neposredno veže stjecanje služnosti)
 - za osobne (i nepravilne) služnosti: samo pravni posao
 2. način stjecanja – koji će način stjecanja biti potreban, ovisi o vrsti pravnog temelja stjecanja

1. OSNIVANJE SLUŽNOSTI

1.1. OSNIVANJE NA TEMELJU PRAVNOG POSLA

čl. 219. do čl. 222. ZV

- vlasnik poslužne stvari može osnovati služnost na njoj u nečiju korist:
 - **na temelju ugovora** (dakle, u sporazumu sa stjecateljem)
 - ovlaštenici na osnivanje služnosti na temelju ugovora:
 - služnost ugovorom može osnovati samo vlasnik; iznimno, djeljivu služnost (plodouživanje) može osnovati i pojedini suvlasnik na svom alikvotnom dijelu
 - kad je nekretnina u vlasništvu nekolicine suvlasnika ili zajedničkih vlasnika, samo svi oni suglasno mogu odrediti da se ona optereti služnošću
 - glede pravnog temelja stjecanja, ZV propisuje:
 - na temelju valjanog pravnog posla kojem je cilj stjecanje služnosti osnivaju se prava služnosti izvođenjem iz vlasništva poslužne stvari, odnosno iz pripadanja prava koje je poslužna stvar, a na način određen zakonom
 - sadržaj služnosti određuje vlasnik poslužne stvari, odnosno nositelj prava koje je poslužna stvar svojom voljom, ili u sporazumu sa stjecateljem tim pravnim poslom
 - tim pravnim poslom može se pravo služnosti ograničiti i opteretiti na svaki način koji je moguć, a nije nedopušten niti suprotan pravnoj naravi toga prava
 - pravni posao kojemu je cilj osnutak služnosti, osim što mora zadovoljavati opće pretpostavke za valjanost, treba biti i u pisanom obliku ako je poslužna stvar nekretnina

(ugovor kojim se osniva služnost može biti samostalan, ali moguće je i sporazumno osnovati služnost prilikom sklapanja drugog ugovora, npr. o kupoprodaji nekretnine – prodavalac, bivši vlasnik nekretnine, može jednim uglavkom u tom ugovoru sebi na njoj pridržati služnost → pridržaj služnosti)

 - uz ugovor kao pravni temelj, za nastanak služnosti potreban je i određeni način stjecanja, koji ovisi o vrsti objekta:
 - način stjecanja služnosti na nekretninama:
 - pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini, osim ako zakon omogućuje da se služnost osnuje drukčije (ako nisu ispunjene sve pretpostavke koje z.k. pravo zahtijeva za uknjižbu, a zatražena je uknjižba prava služnosti, predbilježbom će se osnovati to pravo pod uvjetom naknadnog opravdanja toga upisa, ako su ispunjene barem pretpostavke pod kojima pravila z.k. prava dopuštaju predbilježbu)
 - na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige pravo služnosti osniva se polaganjem u sud ovjerovljene isprave sposobne za upis prava u zemljišnu knjigu, kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu služnosti na njoj; za to polaganje uzima se da je uknjižba, odnosno predbilježba i na odgovarajući se način primjenjuju pravila o stjecanju tim upisom u zemljišnu knjigu

- odredbe ovog Zakona o osnivanju prava služnosti na nekretninama upisom u zemljišnu knjigu na odgovarajući se način primjenjuju i na promjene i prestanak služnosti na temelju pravnih poslova
- na zaštitu povjerenja u zemljišne knjige glede prava služnosti, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZV o zaštiti povjerenja u z.k.²⁶⁹ i višestrukom ugovaranju otuđenja²⁷⁰, ako nisu suprotne pravnoj naravi tih prava

→ način stjecanja (osobne) služnosti na pokretninama:

- pravo osobne služnosti na pokretnoj stvari osniva se predajom te stvari stjecatelju u nesamostalni posjed na temelju valjano očitovane volje vlasnika usmjerene na to da se stjecatelju izvede pravo služnosti, ako zakonom nije drukčije određeno
- kad je vlasnik sklopio više pravnih poslova radi osnutka prava osobne služnosti na istoj stvari kao poslužnoj, a te služnosti ne bi mogle istodobno postojati na istoj stvari, osnovana je ona od njih za koju je stvar prije predana, ako su ispunjene i sve druge pretpostavke za stjecanje te služnosti (odnose otuđivatelja s osobama s kojima je sklopio pravne poslove, ali one nisu stekle osobnu služnost, uređuju obveznopravna pravila)

➤ **na temelju oporuke** (dakle, jednostranim očitovanjem volje)

- služnost će nastati na temelju oporuke ako vlasnik poslužne stvari kao oporučitelj tako naredi u oporuci
- takva oporučna odredba je po svojoj pravnoj naravi zapis (legat), kojim je opterećen nasljednik – ona je samo pravni temelj stjecanja, uz koji je potreban i način stjecanja, a potrebne su i još neke pravne činjenice (smrt ostavitelja, odluka kojom sud na temelju oporuke osniva služnost)
- služnost će nastati tek uknjižbom u z.k., odnosno predajom pokretnine ovlašteniku u posjed od strane nasljednika
- ako nasljednik ne bi sam izvršio ono čime ga je oporučitelj opteretio, legatar, tj. budući ovlaštenik služnosti ima prema njemu obveznopravni zahtjev na ispunjenje legata

1.2. OSNIVANJE ODLUKOM VLASTI

čl. 223. do čl. 227. ZV

- vlast može osnovati služnost samo u zakonom točno predviđenim slučajevima
- zakon onda propisuje i koja vlast može osnovati služnost: sud ili neko tijelo upravne vlasti

➤ **osnivanje odlukom suda**

služnost može svojom odlukom, pod pretpostavkama određenim zakonom, osnovati sud u postupku osnivanja nužnog prolaza, odnosno nužnog osnivanja služnosti vodova ili drugih uređaja u postupku diobe i u ostavinskom postupku, a i u drugim slučajevima određenim zakonom

- pravo služnosti osniva se u trenutku pravomoćnosti sudske odluke, ako što drugo nije određeno zakonom, niti proizlazi iz cilja radi kojega se odluka donosi
- onaj u čiju je korist na nekretnini osnovano pravo služnosti odlukom suda ovlašten je ishoditi upis stečenoga prava u zemljišnoj knjizi

▪ **u diobnom postupku:**

- sud koji provodi diobu suvlasništva ili zajedničkog vlasništva može odlučiti da se osnuje pravo stvarne služnosti, ako su stranke s tim suglasne, a kod geometrijske diobe nekretnine i bez njihove suglasnosti (tada će se sud rukovoditi potrebom da se osigura normalno gospodarenje svakom od nastalih čestica)
- pravo služnosti čiji je osnutak sud odredio na temelju odredbe ovog članka osniva se na način koji je ovim Zakonom predviđen za stjecanje prava služnosti na temelju pravnoga posla (a to je uknjižba u z.k.)

▪ **u postupku osnivanja nužnog prolaza, odnosno nužnog osnivanja služnosti vodova ili drugih uređaja:**

- nužni prolaz je služnost puta osnovana sudskom odlukom – glede odluke o nužnom prolazu, ZV određuje:
 - nužni prolaz preko neke nekretnine kao poslužne osnovat će svojom odlukom sud na zahtjev vlasnika druge nekretnine, ako do nje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom i ako je korist od otvaranja nužnoga prolaza za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini, a uz obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist nužni prolaz osniva da plati punu naknadu vlasniku poslužne nekretnine
 - dakle, da bi sud osnovao nužni prolaz u korist određene nekretnine, moraju biti ispunjene dvije pretpostavke (na što sud mora strogo paziti, jer služnost osniva protiv volje vlasnika nekretnine koju se opterećuje):
 1. da do te nekretnine nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom (smatrat će se da postojeći put nije prikladan ako je npr. preuzak ili prestrm, pa zato nije moguće normalno, prema stanju i običajima u toj sredini gospodariti povl. nekretninom)
 2. da je korist od nužnog prolaza za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini – dakle, nije dovoljno da nužni prolaz bude samo koristan,

²⁶⁹ zaštita povjerenja u pravnom prometu pri stjecanju nekretnine, 101. str.

²⁷⁰ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja, 100. str.

nego mora biti i ekonomičan (to znači da se mora isplatiti otvoriti ga, i to gledano s aspekta općeg interesa – ako bi korist za jednoga i šteta koju trpi drugi bile podjednake, onda s općeg gledišta nema razloga jednog vlasnika prisilno opterećivati samo da bi se okoristio drugi; tek ako je korist veća od štete, onda je nužni prolaz i u općem interesu)

- svrha nužnog prolaza je da omogućiti bolje gospodarsko iskorištavanje te nekretnine; kako je zapravo opći interes da svako zemljište bude što bolje obrađeno, može se reći da je nužni prolaz vrsta djelomičnog izvlaštenja u korist privatne osobe, a u općem interesu – zato ZV određuje: sud će svojom odlukom kojom osniva nužni prolaz:
 - odrediti obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist osniva taj prolaz da vlasniku poslužne nekretnine plati punu novčanu naknadu za sve što će on trpjeti i biti oštećen, koja ne može biti manja od one na koju bi on imao pravo da se u interesu RH provodi izvlaštenje, te
 - osnutak nužnog prolaza uvjetovati potpunom isplatom te naknade, ako se stranke glede naknade nisu drukčije sporazumjele
- čak i ako jesu ispunjene pretpostavke, sud u nekim slučajevima ne može osnovati nužni prolaz:
 - nužni prolaz ne može sud osnovati preko nekretnina glede kojih se tome protive javni interesi (npr. preko željezničke pruge) kroz zgrade, kroz ograđena kućna dvorišta, kroz ograđena uzgajališta divljači; a kroz ograđene vrtove i vinograde može osnovati nužni prolaz samo ako za to postoji osobito jak razlog
 - sud nikad ne može osnovati nužni prolaz u korist određene osobe, niti općeg dobra (kad bi se on osnovao u korist općeg dobra, to bi postao javni prolaz kojim bi mogao prolaziti svatko bez obzira na razlog – to bi bilo protivno svrsi nužnog prolaza, a to je bolje gospodarsko iskorištavanje neke pokretnine; u slučaju potrebe za javnim prolazom osnovat će ga upravna vlast u postupku izvlaštenja)
- nužni prolaz ne može se osnovati kao nepravilna služnost, nego samo u korist određene nekretnine: sud će svojom odlukom kojom osniva nužni prolaz odrediti da se on osniva u korist određene nekretnine kao služnost prava staze, progona stoke, kolnika, ili svega zajedno, vodeći računa o potrebama povlasne nekretnine i o tome da poslužno zemljište bude što manje opterećeno
- da bi nastao nužni prolaz, nije potreban poseban način stjecanja; osnovan je u trenutku pravomoćnosti sudske odluke, bez obzira na uknjižbu (vlasnik povlasne nekretnine je radi publiciteta ovlašten ishoditi uknjižbu, ali ona ovdje ima samo deklaratorni karakter)
- analogno nužnom prolazu, sud može osnovati služnost vodova ili drugih uređaja – ZV sadrži posebne odredbe za odluku o nužnim vodovima i uređajima:
 - služnost vodova ili drugih uređaja (električnih, kanalizacijskih, plinovodnih, vodovodnih, toplovodnih, elektroničkih komunikacijskih i dr.) na tuđoj nekretnini kao poslužnoj osnovat će svojom odlukom sud na zahtjev vlasnika druge nekretnine,
 - ako do nje nema nikakve ili nema prikladne veze s dobavljačem tvari, energija ili usluga koje se dostavljaju tim vodovima i drugim uređajima i
 - ako je korist od postavljanja tih vodova odnosno uređaja za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini(a uz obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist osniva služnost vodova ili drugih uređaja da plati punu naknadu vlasniku poslužne nekretnine)
 - na nužno osnivanje služnosti vodova ili drugih uređaja na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nužnim prolazima
- u ostavinskom postupku:
 - i u ostavinskom postupku sud će u svoju odluku (rješenje o nasljeđivanju) unijeti osnutak služnosti (stvarne ili osobne), provodeći tako ostaviteljevu oporučnu odredbu:
 - sud koji provodi ostavinski postupak svojom će odlukom odlučiti da se osnuje pravo služnosti ako je ostavitelj svojim valjanim zapisom ili nalogom bio odredio da se osnuje to pravo
 - pravo služnosti čiji je osnutak sud odredio na temelju odredbe ovog članka osniva se na način koji je ovim Zakonom predviđen za stjecanje prava služnosti na temelju pravnoga posla (uknjižba u z.k.)
 - sudska odluka ovdje nije ni pravni temelj (to je jednostrani pravni posao: oporučiteljevo očitovanje volje), ni način stjecanja (to je uknjižba), nego tek jedna od pretpostavki potrebnih da se stekne pravo (prema općoj odredbi ZV o osnivanju prava služnosti), a kod nasljeđivanja je uvijek potrebno više takvih pravnih činjenica

➤ osnivanje odlukom upravne vlasti

- u upravnom postupku:
 - nadležno tijelo upravne vlasti može, pod pretpostavkama određenim zakonom, osnovati stvarnu služnost:
 - u postupku izvlaštenja (nepotpuno izvlaštenje – gdje se pravo vlasništva ne oduzima, nego samo ograničava osnutkom služnosti),
 - u postupku komasacije (iako je svrha komasacije baš suprotna – objedinjenje i rasterećenje čestica, ipak ona može dovesti do potrebe za novom služnosti), te

- u ostalim slučajevima određenim zakonom – to su npr.:
 - Zakon o vodama – ovlašćuje županijski sud da osnuje služnost dovođenja vode u melioracijskom sustavu u određenim okolnostima (čl. 132.)
 - Zakon o šumama – također spominje osnivanje služnosti u nekim slučajevima (čl. 57.)
 - pravo služnosti osniva se u trenutku konačnosti odluke tijela upravne vlasti, ako što drugo nije određeno zakonom, niti proizlazi iz cilja radi kojeg se odluka donosi (poseban način stjecanja nije potreban)
 - onaj u čiju je korist na nekretnini osnovano pravo služnosti ovlašten je ishoditi upis stečenog prava u z.k.
- glede **zaštite povjerenja**, ZV propisuje: pravo služnosti koje je na teret neke nekretnine osnovano odlukom suda ili druge vlasti, ali nije upisano u z.k., ne može se suprotstaviti pravu onoga koji je postupajući s povjerenjem u z.k., u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još nije bilo upisano pravo služnosti koje je osnovano odlukom suda ili druge vlasti

1.3. OSNIVANJE NA TEMELJU ZAKONA

čl. 228. do čl. 230. ZV

- u našem pravu postoji samo jedan slučaj kad služnost, i to stvarna služnost, nastaje neposredno na temelju zakona, a to je **dosjelost** → neposredno na temelju zakona pravo služnosti osnovat će se kad se ispune sve zakonom predviđene pretpostavke za dosjelost služnosti; inače samo kad tako odredi posebni zakon (ali dosad takvog zakona nije bilo)
 - u našoj praksi, zakonskim služnostima nazivaju se ne služnosti, nego neka ograničenja prava vlasništva koja po svom sadržaju (trpljenje i propuštanje) podsjećaju na služnosti
 - naziv zakonske služnosti se u nekim pravima rabi i za nužne prolaze, no kako po našem zakonu njih na zahtjev osniva sud, pravni temelj im je sudska odluka, a ne neposredno zakon
- dosjelost je stjecanje prava temeljem izvršavanja sadržaja tog prava kroz zakonom određeno vrijeme, dakle na temelju posjedovanja prava – dok se kod vlasništva posjedovanje prava vlasništva manifestira kao posjed stvari, kod služnosti je to zaista posjed prava stvarne služnosti

➤ pretpostavke stjecanja služnosti dosjelošću

- zakonske pretpostavke za dosjelost služnosti razlikuju se od onih za stjecanje vlasništva ²⁷¹ glede kvalitete posjeda i roka (posjed prava služnosti mora biti pošten i istinit, a rok je jedan jedinstveni i iznosi 20 godina):

stvarna služnost osniva se na temelju zakona dosjelošću, ako ju je posjednik povlasne nekretnine pošteno posjedovao izvršavajući njezin sadržaj kroz 20 godina, a vlasnik poslužne nekretnine nije se tome protivio

- dakle, da bi dosjelošću nastala stvarna služnost, moraju se ispuniti ove pretpostavke:

1. posjednik povlasne nekretnine ima pošten i istinit posjed stvarne služnosti

- posjed je pošten ²⁷² ako posjednik nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo izvršavati tu dužnost (npr. prelazio je preko tuđeg zemljišta uvjeren da na to ima pravo, jer se tu tako od davnine činilo) – kako poštenje prestaje čim posjednik dozna da mu ne pripada pravo na posjed, traži se i da se povlasnik poslužne nekretnine nije tome protivio (glede poštenja, ZV slijedi OGZ – prema Zakonu o osnovnim vlasničkopravnim odnosima bila je dovoljna samo istinitost posjeda, no to je neopravdano)
- posjed je istinit ²⁷³ ako nije pribavljen ni silom, ni potajno ili prijevarom, ni zlouporabom povjerenja: ne može se dosjelošću osnovati stvarna služnost ako se njezin sadržaj izvršavao zlouporabom povjerenja vlasnika ili posjednika poslužne nekretnine, silom, potajno ili na zamolbu do opoziva (npr. ako je posjednik prolazio preko tuđeg zemljišta pazeći da ga vlasnik ne vidi, ili prijeteci mu, ili nasilno, ili je nastavio prolaziti i nakon što mu je vlasnik, koji mu je bio dopustio da prolazi dok mu ne bude smetalo, sad rekao da više ne prolazi, posjed je neistinit)

2. taj posjed stvarne služnosti neprekidno traje 20 godina

- za služnosti koje se po svojoj naravi mogu samo rijetko izvršavati postoji posebno pravilo: ako se služnost po svojoj naravi može samo rijetko izvršavati, mora onaj tko tvrdi da je ona u korist njegove nekretnine kao povlasne osnovana dosjelošću, dokazati da je u razdoblju od najmanje 20 godina bar 3 puta nastupio slučaj izvršavanja takve služnosti te da je on ili njegov prednik svaki taj put izvršio njezin sadržaj (ako unutar roka od 20 godina treći slučaj nije nastupio, vrijeme dosjelosti se produžuje dok on ne nastupi)

3. stjecatelj je sposoban steći služnost dosjelošću – ovdje zakon ne propisuje nikakva ograničenja pa vrijede opća pravila; služnost može dosjelošću steći svatko tko uopće može biti ovlaštenik takve služnosti

4. ta služnost je sposobna biti stečena dosjelošću – i tu vrijedi opće pravilo, pa je dovoljno da stvar može biti objekt služnosti

²⁷¹ pretpostavke stjecanja u vlasništvo dosjelošću, 121. str.

²⁷² o poštenju i nepoštenju posjeda, 49. str.

²⁷³ o istinitosti i neistinitosti posjeda, 48. str.

- na prekid dosjelnosti služnosti primjenjuju se pravila koja vrijede za prekid dosjelnosti vlasništva, uz jedan dodatak: dosjelnost se prekida i ako dođe do promjene vlasnika nekretnine na kojoj se služnost izvršava, a novi vlasnik u času stjecanja nije znao ni morao znati da netko izvršava sadržaj služnosti (to pravilo se izvodi iz dolje navedenog pravila o zaštiti povjerenja)
- kad se ispune sve pretpostavke dosjelnosti, nastaje pravo služnosti → vlasnik povlasne nekretnine će steći to pravo služnosti čim protekne vrijeme dosjelnosti, bez obzira na to upisao tu služnost u z.k. ili ne
 - tko stekne pravo služnosti nekretnine na temelju zakona, ovlašten je ishoditi upis stečenog prava vlasništva u z.k., ali ta uknjižba će imati samo deklaratorni karakter
 - isto tako, ako bi vlasnik opterećene nekretnine osporio stjecanje te služnosti, pa se u parnici utvrdi da ona postoji, sudska presuda ima deklaratorni karakter
- **zaštita povjerenja**
- ako ovlaštenik hoće biti siguran da će zadržati služnost stečenu izvanknjižno dosjelošću, razumno mu je ishoditi upis te služnosti u z.k., jer mu se inače može dogoditi da se ona ugasi – naime, ZV propisuje: pravo stvarnih služnosti koje je na teret neke nekretnine osnovano na temelju zakona, ali nije upisano u z.k., ne može se, niti kad je utvrđeno odlukom suda, suprotstaviti pravu onoga koji je postupajući s povjerenjem u z.k. u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još nije bilo upisano to pravo služnosti koje je osnovano na temelju zakona
 - pritom za ocjenu je li stjecatelj bio u dobroj vjeri može biti važna i okolnost radi li se o vidljivoj ili nevidljivoj služnosti: za vidljivu služnost će teže moći dokazati da nije znao ni morao znati da postoji
 - dakle, može se reći da je stjecanje služnosti dosjelošću uvjetno sve dok se služnost ne upiše u z.k., jer učinak dosjelnosti ovisi o tome hoće li u međuvremenu netko u dobroj vjeri steći vlasništvo poslužne nekretnine

2. PRELAŽENJE SLUŽNOSTI

čl. 231. i 232. ZV

- tko stekne vlasništvo povlasne stvari na bilo kojem pravnom temelju, stekao je ujedno i svako pravo stvarne služnosti koje je njezin pripadak, osim ako je drukčije određeno
- tko stekne vlasništvo poslužne stvari na bilo kojem pravnom temelju, stekao ju je opterećenu svakim pravom služnosti koje je njezin teret, osim ako zakonom nije drukčije određeno

3.2.5. Zaštita služnosti

čl. 233. do čl. 235. ZV

- za zaštitu svog prava, ovlašteniku služnosti stoje na raspolaganju:

1. opća sredstva, kao i svi nositelji stvarnih prava – to su:

- samopomoć i tužba zbog smetanja posjeda, kojima se štiti posjed prava služnosti, ali time posredno i samo pravo
- obveznopravni zahtjev radi ispunjenja ugovora o osnivanju služnosti (kad pasivna strana odugovlači ili odbija osnivanje ugovorene služnosti)
- prejudicijalna tužba (radi utvrđenja da služnost postoji), kad je uopće dopuštena po pravilima procesnog prava
- sredstva za zaštitu knjižnih prava po pravilima z.k. prava

i

2. zahtjev (tužba) specifičan za zaštitu služnosti → actio confessoria

- ovlaštenik prava služnosti ima pravo zahtijevati od vlasnika poslužne stvari da prizna i trpi njegovo pravo služnosti kao teret na poslužnoj stvari, te da trpi izvršavanje ovlaštenikova prava na njoj, odnosno da propušta činiti na njoj ono što je zbog ovlaštenikova prava dužan propuštati; isto ima pravo zahtijevati i od svake druge osobe koja svojim činima nijeće njegovo pravo služnosti ili ga samovlasno onemogućuje ili uznemirava u izvršavanju tog prava
- to pravo imaju i:
 - svaki pojedini suvlasnik i zajednički vlasnik povlasne stvari, te
 - svaki pojedini od više ovlaštenika istog prava služnosti plodouživanja
- ova tužba zastarijeva; pravo podnošenja tog zahtjeva prestaje protekom **20 godina** od kad je ovlašteniku služnosti oduzet posjed toga prava
- da bi ovlaštenik prava služnosti mogao u postupku pred sudom, odnosno drugim nadležnim tijelom, ostvariti svoje pravo podnošenja zahtjeva, mora dokazati dvoje:
 - svoje pravo služnosti (dokazat će ga tako da dokaže pravni temelj i način stjecanja, a ako je služnost stekao pravnim poslom, mora dokazati i vlasništvo prednika; ako se radi o stvarnoj služnosti, mora dokazati i svoje vlasništvo povlasne nekretnine) i
 - tuženikov čin onemogućavanja ili uznemiravanja izvršavanja tog prava
- slično kao kod zaštite vlasništva, i ovdje je moguća tzv. publicijanska actio confessoria, ili, kako je zakon naziva, **tužba predmnijevanog ovlaštenika služnosti**:

- pravo na zaštitu svojega predmnijevanoga prava služnosti ima, poput onog koji je dokazao svoje pravo služnosti, i onaj koji u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dokaže pravni temelj i istiniti način svoga stjecanja posjeda te služnosti (predmnijevani ovlaštenik služnosti)
- na pravo predmnijevanog ovlaštenika na zaštitu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o tužbi predmnijevanog vlasnika²⁷⁴

3.2.6. Prestanak služnosti

- razlozi prestanka služnosti su:
 - ili oni koji vrijede za sva stvarna prava (propast opterećene stvari, odreknuće, istek roka, ispunjenje raskidnog uvjeta)
 - ili oni koji vrijede za stvarna prava na tuđoj stvari, sva ili barem neka od njih (sjedinenje, propast povlasne stvari, prestanak ovlaštenika, ukinuće, stjecanje opterećene stvari s povjerenjem u potpunost z.k., rasterećenje)
- jedan je razlog specifičan za služnosti: zastara

1. PROPAST STVARI

čl. 237. ZV

- propašću povlasne ili poslužne stvari prestaje i pravo služnosti, ali čim se stvar vrati u prijašnje stanje, oživljava i ona (dakle, služnost propašću stvari prestaje uvjetno – pod uvjetom da stvar ne bude vraćena u prijašnje stanje)
 - što vrijedi za propast stvari, vrijedi i za slučaj da stvar bude stavljena izvan prometa
 - isto vrijedi i kad nastupi trajna nemogućnost daljnjeg izvršavanja služnosti (npr. na području na kojem se izvršavala šumska služnost, iskrči se šuma i podigne naselje)
- iznimka postoji kod plodouživanja: ako je umjesto propale poslužne stvari nastalo pravo koje je nadomješta (pravo na naknadu, na osigurninu i sl.), tada propašću stvari nije prestalo pravo plodouživanja, nego ono i dalje postoji na tom nadomjestku kao poslužnoj stvari

2. ODREKNUĆE

čl. 239. ZV

- pravo služnosti prestaje valjanim jednostranim odreknućem njezina ovlaštenika, bez obzira na to na kojem je pravnom temelju osnovan (ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek kad bude izbrisana)
 - pojedini suvlasnik/zajednički vlasnik povlasne nekretnine ne može se odreći prava stvarne služnosti bez pristanka ostalih
 - vlasnik povlasne nekretnine koja je opterećena pravom plodouživanja ili založnim pravom ne može se odreći bez pristanka ovlaštenika tih prava
- temeljem odreknuća prestaje služnost bez pristanka vlasnika poslužne stvari, čak i ako je i on imao korist od te služnosti

3. ISTEK ROKA I ISPUNJENJE RASKIDNOG UVJETA

čl. 240. ZV

- služnost prestaje istekom vremena na koje je bila osnovana ili na koje je bilo osnovano pravo vlasništva iz kojeg je izvedena, a isto je i kad se ispuni raskidni uvjet pod kojim je bila osnovana ona ili pravo vlasništva iz kojeg je izvedena
- ako je služnost osnovana za vrijeme dok treća osoba navrší određene godine, prestat će tek u to vrijeme, premda je treći umro prije tih godina
- ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek brisanjem

4. SJEDINJENJE

čl. 238. ZV

- sjedinenje (konfuzija; kod plodouživanja: konsolidacija) je spajanje služnosti i vlasništva poslužne stvari u istoj osobi
- to se kod stvarnih služnosti događa kad ista osoba postane vlasnik i povlasne i poslužne nekretnine, a kod osobnih kad ovlaštenik osobne služnosti stekne vlasništvo poslužne stvari – tada služnost prestaje: ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine nađu u imovini iste osobe, tada tim sjedinjenjem samim po sebi prestaje stvarna služnost
- ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine razdvoji prije brisanja služnosti u zemljišnoj knjizi, služnost oživljava (od časa sjedinjenja do razdvajanja vlasništva na tim nekretninama ona je kao tzv. vlasnička služnost mirovala; dakle, i u slučaju sjedinjenja potrebno je brisanje služnosti u z.k. da bi ona zaista prestala)

5. PRESTANAK OVLAŠTENIKA

²⁷⁴ publicijanska tužba, 131. str.

- stvarna prava u načelu ne prestaju smrću ovlaštenika, nego prelaze na njegove nasljednike – to vrijedi i za **stvarne služnosti**
- međutim, **osobne služnosti** su strogo osobna prava i kao takva ne mogu prijeći na nasljednike, nego se smrću ovlaštenika gase:

pravo osobne služnosti prestaje smrću ovlaštenika ili prestankom pravne osobe koja je bila ovlaštenik tog prava, ako nije drukčije određeno – od tog pravila postoje prividne iznimke:

- ako je pravo osobne služnosti izričito osnovano i za ovlaštenikove nasljednike, nasljeđivanjem će ono prijeći na one koji nasljeđuju zbog smrti prvoga ovlaštenika; smrću nasljednika koji je naslijedio pravo osobne služnosti ona se gasi, ako nije drukčije određeno (dakle, tu su i nasljednici ovlaštenici, ali uz početni rok: smrt prvog ovlaštenika)
- ako je osobna služnost osnovana u korist jedne obitelji, ta osobna služnost prestaje kad ta obitelj izumre; u sumnji se smatra da je osnovana za nasljednika, a tko tvrdi da je osnovana za obitelj, treba to i dokazati (budući članovi obitelji, koji nisu postojali u času osnutka služnosti, stječu služnost u času rođenja)

6. UKINUĆE NA TEMELJU ODLUKE

čl. 242. ZV

- **izgubi li pravo služnosti razumnu svrhu, vlasnik poslužne stvari može zahtijevati da se ono ukine**
- ako nije što posebno određeno, odluku o ukinuću donijet će sud na zahtjev vlasnika poslužne stvari, bez obzira na pravni temelj na kojem je ta služnost bila osnovana (ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek brisanjem)
- zbog njihove važnosti i specifičnosti, zakon posebno regulira ukidanje služnosti puta, te nužnog prolaza: sud će na zahtjev vlasnika poslužne nekretnine svojom odlukom ukinuti nužni prolaz, a i drugu služnost puta, bez obzira na to na kojem je temelju osnovana, ako utvrdi da postoji drugi prikladniji prolaz, ili drugi jednako prikladan prolaz, koji vlasniku poslužnog zemljišta čini manje štete, ili pak jednako prikladan javni prolaz (ovlaštenik čija je služnost sudskom odlukom ukinuta nema pravo na naknadu; služnost prestaje brisanjem iz z.k.)
- sud može ukinuti i plodouživanje:
 - sud će na zahtjev vlasnika poslužne stvari, kojemu plodouživatelj nije dao osiguranje koje se obvezao dati ili koje je sud odredio, odlukom ukinuti plodouživanje i obvezati vlasnika na plaćanje pravedne naknade
 - sud koji vodi postupak radi ukidanja plodouživanja jer plodouživatelj nije dao nužno osiguranje, može, umjesto da ukine plodouživanje, odlukom postaviti upravitelja poslužnoj stvari, ako utvrdi da je to bolje s obzirom na okolnosti slučaja, te ako to zahtijeva plodouživatelj koji se obvezao da će sve troškove te uprave snositi kao troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari
- **Ovršni zakon** propisuje da služnosti (kao ni stvarni tereti i pravo građenja) ne prestaju time što je u ovršnom postupku prodana stvar koju one terete (poslužna stvar), ali su od toga ipak određene neke iznimke:
 - stvarne služnosti, stvarni tereti i pravo građenja na nekretnini ne prestaju prodajom nekretnine; prodajom ne prestaju ni osobne služnosti koje su u z.k. upisane prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi (čl. 87. st. 1. i st. 2. OZ)
 - ostale osobne služnosti i stvarni tereti prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi nekretnine (čl. 87. st. 3. OZ)

7. RASTEREĆENJE

čl. 245. ZV

- **rasterećenje zemljišta** je ukidanje određenih tereta (stvarne služnosti, stvarni tereti) na određenim zemljištima (ono je u prošlosti povremeno imalo veće značenje, npr. kod ukidanja feudalnih odnosa)
- rasterećenje zemljišta određuje zakon u općem interesu, uz odštetu ili bez nje:
 - služnosti prestaju ispunjenjem pretpostavaka koje je za to odredio posebni zakon
 - tijelo upravne vlasti ukinut će služnost u slučajevima i pod pretpostavkama određenim posebnim zakonom
 - ako ukidanje služnosti ima značenje izvlaštenja, osoba čija je služnost prestala ima pravo na punu naknadu
 - ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek brisanjem, ako zakonom nije drukčije određeno

8. ZAŠTITA TUDEG POVJERENJA

čl. 243. ZV

služnost koja nije upisana u z.k. prestaje kad poslužnu stvar stekne osoba koja nije znala niti je morala znati za tu služnost

- kao i vlasništvo, i služnost se, uz određene pretpostavke, u određenim slučajevima može steći izvanknjižno, tj. bez upisa u z.k.
- to je iznimka od načela upisa, po kojemu se stvarna prava na nekretninama stječu upisom u z.k.²⁷⁵, pa je kao iznimka moguća samo u zakonom predviđenim slučajevima – kod služnosti, takvi slučajevi su:
 1. stjecanje na temelju odluke vlasti²⁷⁶

²⁷⁵ načelo upisa, 65. str.

²⁷⁶ osnivanje odlukom vlasti – zaštita povjerenja, 180. str.

9. NEIZVRŠAVANJE

čl. 241. ZV

- stvarna prava su načelno trajna, te se od ovlaštenika ne zahtijeva neka aktivnost da bi opstala
- i služnosti su trajna prava, ali ipak, ako ovlaštenik svoju služnost neko vrijeme ne izvršava, izgubit će je – tu treba razlikovati:
 - **zastaru** (služnost je jedino stvarno pravo koje prestaje zastarom):
pravo služnosti prestaje zastarom ako se nije izvršavalo kroz 20 godina
 - neizvršavanje postoji kad se ovlaštenik svojim pravom nije uopće, niti djelomično, služio; kod negativne služnosti se to manifestira tako što se pasivna strana ponašala kao da služnosti nema
 - zastara ne nastupa, niti pravo služnosti prestaje neizvršavanjem, dok na poslužnoj stvari postoji naprava namijenjena upravo izvršavanju tog prava (jer se smatra da se tu ne može govoriti o neizvršavanju)
 - iznimno, analogno dosjelošći, ZV propisuje: pravo služnosti koje se po svojoj naravi može samo rijetko izvršavati ne prestaje zastarom dok 3 puta ne nastupi prigoda u kojoj treba izvršiti njezin sadržaj, a ovlaštenik to ne učini (rok od 20 godina tu se produžuje dok ne nastupi i treća takva prigoda)
 - **dosjelošt slobode (usucapio libertatis)** – tzv. kvalificirano neizvršavanje:
 - tu se ne radi o nikakvoj dosjelošći, nego o posebnom slučaju neizvršavanja dužnosti: pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio njegovu izvršavanju, a ovlaštenik ga zbog toga nije izvršavao neprekidno 3 godine
 - vlasnik poslužne stvari ne mora biti u dobroj vjeri kad zabranjuje izvršavanje služnosti, jer ovo nije dosjelošt, pa ne moraju ni biti ispunjene pretpostavke dosjelošći (npr. usprkos nečijoj služnosti vidika, vlasnik je na svom zemljištu podigao zgradu koja je opstala 3 godine, makar je ovlaštenik zbog toga prosvjedovao, ali nije tužio)
- u oba slučaja, da bi služnost koja je upisana u z.k. zaista prestala, treba je izbrisati – ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek brisanjem (za uknjižbu brisanja redovito će kao isprava biti potrebna sudska presuda kojom je utvrđeno da je služnost prestala zbog neizvršavanja)

10. OVRŠNA PRODAJA

- prema čl. 87. st. 3. Ovršnog zakona, osobne služnosti koje su u z.k. upisane nakon hipoteke radi čijeg se ostvarenja provodi ovršna prodaja u pravilu prestaju pravomoćnošću sudskog rješenja o dosudi nekretnine kupcu – na te osobne služnosti na odgovarajući se način primjenjuju sljedeće odredbe OZ (čl. 87. st. 4. OZ):
 - *kupac nekretnine i založni vjerovnik mogu se sporazumjeti, najkasnije na ročištu za prodaju, da založno pravo ostane na nekretnini i nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, a da kupac preuzme ovršenikov dug prema tom vjerovniku u iznosu koji bi mu pripadao u ovršnom postupku – tada se kupovina umanjuje za iznos preuzetog duga (čl. 86. st. 3. OZ)*
 - *kupac i zal. vjerovnik taj sporazum sklapaju u obliku sudske nagodbe u ovršnom postupku ili j.b. isprave (čl. 86. st. 4. OZ)*

3.3. STVARNE SLUŽNOSTI

3.3.1. Osobitosti stvarnih služnosti

čl. 181., čl. 186. st. 1., st. 2. i st. 4. ZV

- **pojam stvarnih služnosti:**
stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače imao pravo činiti
- **obilježja stvarnih služnosti:**
 - često ih se naziva i zemljišnim služnostima
 - objekt stvarnih služnosti su isključivo nekretnine
 - može se reći da one faktički postoje u korist nekretnine (a pravno u korist svagdašnjeg vlasnika te nekretnine, jer osobe mogu imati prava, a stvari ne mogu) sa svrhom da se tom nekretninom bolje, lakše ili udobnije gospodari
 - stvarna služnost osnovana u korist neke nekretnine kao povlasne ne može se razdvojiti od vlasništva te nekretnine, te je njezin pripadak, prenosiv samo zajedno s tom nekretninom
 - povlasna i poslužna nekretnina ne moraju biti susjedne
 - ZV izričito dopušta i da povlasna nekretnina bude javno dobro u općoj ili javnoj uporabi, ako se tome ne protivi njihova narav²⁷⁸; u korist općeg dobra ne može biti osnovan tek nužni prolaz²⁷⁹, jer bi to onda postao javni prolaz, a taj uređuje javno pravo
 - subjekti stvarnih služnosti:
 - ovlaštenik stvarnih služnosti je svagdašnji vlasnik određene nekretnine (kad je povlasna nekretnina u vlasništvu više suvlasnika zajedničkih vlasnika, svaki ima jednako pravo izvršavanja stvarnih služnosti u korist te nekretnine)
 - na pasivnoj strani subjekt je svagdašnji vlasnik poslužne stvari

²⁷⁷ osnivanje na temelju zakona – zaštita povjerenja, 181. str.

²⁷⁸ subjekti služnosti, 176. str.

²⁷⁹ postupak osnivanja nužnog prolaza, 179. str.

(kad je poslužna nekretnina u vlasništvu više suvlasnika ili zajedničkih vlasnika, svaki od njih mora trpjeti da se ovlaštenik služnosti koja tereti njihovu nekretninu njome služi na način na koji ga ovlašćuje njegovo pravo, odnosno svaki mora propuštati radnje glede poslužne nekretnine koje bi bile suprotne tuđem pravu stvarne služnosti)

- glede troškova održavanja, ZV propisuje:
 - troškove održavanja i popravka poslužne stvari snosi ovlaštenik, ako nije drukčije određeno (ako se poslužnom stvari služi i njezin vlasnik, on je dužan razmjerno snositi troškove, ali se te dužnosti može osloboditi ustupivši poslužnu stvar ovlašteniku, ma i protiv njegove volje)
 - ovlaštenik koji ima na poslužnoj stvari neku napravu kojom izvršava služnost dužan je tu svoju napravu držati u urednom stanju, koliko to zahtijevaju interesi vlasnika poslužne stvari; troškove održavanja naprave snosi ovlaštenik; ali ako je ta naprava na korist i vlasnika poslužne stvari, dužan je i on sudjelovati u troškovima održavanja razmjerno svojoj koristi, osim ako su drukčije ugovorili
- ako je služnost naplatna, onda je ovlaštenik dužan davati vlasniku poslužne nekretnine naknadu za izvršavanje služnosti; sama naknada ne mora biti u novcu

3.3.2. Pojedine vrste stvarnih služnosti

čl. 188., čl. 190. do čl. 198. ZV

- prema namjeni povlasne nekretnine, stvarne služnosti se dijele na poljske i kućne:
 - poljska služnost je ona služnost koja je osnovana da služi povlasnoj nekretnini namijenjenoj poljodjelstvu,
 - inače je to kućna služnost
- glede sadržaja ovlasti, ZV propisuje:
vlasnik povlasne i vlasnik poslužne nekretnine mogu osnivati stvarne služnosti bilo kojeg sadržaja koji je moguć, a nije zabranjen:
 - bilo da time nastane stanje koje traje i nije potrebno ovlaštenikovo činjenje za izvršavanje ovlasti koje ta služnost daje,
 - bilo da se služnost izvršava ponavljanjem ljudskih radnji, uzastopce ili na određeno vrijeme ili u određeno doba godine, osim ako je što drugo zakonom određeno
- ZV samo primjerice navodi najčešće poljske i kućne služnosti, od kojih većina potječe još iz rimskog prava
- neke od njih onda potanje razrađuje, ali to ne znači da stranke ne mogu sporazumno svaku služnost prilagoditi svojim potrebama: one mogu pravnim poslom kojim osnivaju služnost tu služnost ograničiti i opteretiti kako im odgovara, samo što to ograničenje ne smije biti u suprotnosti sa samom naravi služnosti, a naravno, niti nemoguće ili nedopušteno²⁸⁰

1. POLJSKE SLUŽNOSTI

- da bi služile nekretninama namijenjenim poljodjelstvu, mogu se osnovati poljske služnosti, kao što su osobito:
 - 1.1. služnosti puta**, ili kao pravo staze, pravo progoniti stoku, ili kao pravo kolnika na poslužnoj nekretnini
 - po uzoru na rimsko pravo i OGZ, ZV, dakle, dijeli vrste služnosti puta na:
 - **pravo staze** (servitus itineris) → vlasnik povlasne nekretnine koji ima pravo staze ovlašten je time hodati tom stazom i tako tuda k sebi puštati druge ljude; pravo hodati stazom ne obuhvaća ovlast jahati, niti voziti se biciklom, a ni gurati bicikl po poslužnoj nekretnini
 - **pravo progona stoke** (servitus actus) → ima li pravo progoniti stoku, vlasnik povlasne nekretnine je time ovlašten i služiti se kolicima; on nije ovlašten vući teške terete preko poslužnog zemljišta
 - **pravo kolnika** (servitus viae) → ima li pravo kolnika, on je ovlašten voziti se po poslužnoj nekretnini jednom ili više zaprega, motornim vozilom i biciklom; on nije ovlašten tuda goniti nevezanu stoku
 - prostor za izvršavanje na poslužnoj nekretnini prava ići stazom, progoniti stoku i prava kolnika treba biti toliko koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na mjesne prilike; ako bi putovi i staze postali neuporabljivi zbog poplave ili kojeg drugog slučaja, mora se do uspostave prijašnjega stanja odrediti novi prostor, ako nadležna vlast odmah ne poduzme potrebne mjere
 - svaku od navedenih služnosti puta može na zahtjev jedne strane osnovati prisilno i sud u izvanparničnom postupku ako su ispunjene zakonske pretpostavke – tada ju se naziva **nužni prolaz**: nužni prolaz je služnost puta koju je osnovao sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putem (na nužni prolaz se primjenjuju pravila o služnostima puta, ako glede nužnog prolaza nije što posebno propisano)
- 1.2. služnosti vode**, ili kao pravo crpsti vodu, ili pojititi stoku, bilo vodovoda, tj. vodu odvlaćati ili navoditi
 - vlasnik povlasne nekretnine koji je ovlašten crpsti vodu na poslužnoj nekretnini ima i pravo na slobodan pristup k njoj

²⁸⁰ osnivanje na temelju ugovora, 178. str.

- vlasnik povlasne nekretnine koji je ovlašten navraćati vodu s tuđe nekretnine na svoje zemljište ili je sa svojem odvlačati na tuđe zemljište, ovlašten je također postaviti za to potrebne cijevi, žljebove, brane, spremnike za vodu i druge naprave o svom trošku, a u mjeri koja se utvrđuje po potrebama povlasnog zemljišta
- pravo pojiti stoku uključuje i pravo progoniti stoku i crpiti vodu

1.3. služnosti paše

- vrsta i broj stoke, te vrijeme i mjera izvršavanja paše određuju se kod osnivanja te služnosti:
 - ako u času stjecanja prava služnosti paše nisu određeni vrsta i broj stoke niti vrijeme i mjera izvršavanja prava paše, mjerodavno je kako se mirno izvršavao posjed toga prava služnosti kroz 20 godina
 - ako se vrsta i broj stoke ne može utvrditi prema navedenom pravilu, tada se ravna prema sljedećem:
 - pravo paše odnosi se, ako se to ne protivi posebnim propisima, na svaku vrstu tegleće stoke, goveda i ovaca, ali ne na svinje i perad, niti na koze u šumskim područjima; nečista, nezdrava i tuđa stoka uvijek se isključuje od paše
 - ako se broj stoke koja se napasa mijenjao u zadnjih 20 godina, tad se uzima srednji broj iz prve 3 godine, a ako nije jasno kolik je, ima se uzeti u obzir što je pravedno s obzirom na to kolika je i kakva paša; ni u kojem slučaju ovlašteniku nije dopušteno da na tuđoj paši drži više stoke nego što je moguće preko zime prehraniti krmom dobivenom s povlasnog zemljišta; no stoku koja još siše ne računa se u broj stoke
 - vrijeme paše određuje se uopće po ustaljenom mjesnom običaju, ali radi paše ne smije nikad biti smetano ili otežano poljsko obrađivanje uređeno posebnim propisima
 - pravo paše ne proteže se ni na kakvu drugu korist, pa ovlaštenik ne smije niti kositi travu, ne smije oštetiti sućanstvo paše, niti isključiti stoku vlasnika poslužne nekretnine od paše na njegovoj nekretnini, a kad prijeti opasnost da bi stoka mogla nanijeti štetu, ona treba biti čuvana na prikladan način
- običaj koji postoji u nekim krajevima da se na jesen, kad više nema usjeva, pusti stoku da pase na tuđem zemljištu, samo je onda služnost paše (uzajamna) ako je kao takva stečena – inače je to prividna služnost (do opoziva)

1.4. šumske služnosti, ili sjeći drva, ili kupiti suho granje, žir

- što je određeno za pravo paše, na odgovarajući se način primjenjuje i na služnost sječe drva i ostale poljske služnosti
- osim navedenih, u praksi se nailazi i na razne druge služnosti, npr. pravo praviti vapno, kopati pijesak itd.

2. KUĆNE SLUŽNOSTI

- može ih se podijeliti na:
 - afirmativne – da bi služile nekretninama sa zgradom, mogu se osnovati kućne služnosti koje vlasnika te nekretnine ovlašćuju da nešto poduzima na susjedovoj nekretnini kao poslužnoj, što je taj dužan trpjeti, kao što su to osobito:
 1. pravo nasloniti teret svoje zgrade na tuđu
 2. gredu ili rožnik umetnuti u tuđi zid
 3. imati prozor u tuđem zidu radi svjetla, ili i radi vidika
 4. imati dijelove svoje zgrade bilo u susjedovu zračnom prostoru, ili na susjedovu zemljištu ili imati svoje naprave na tuđoj nekretnini
 5. provoditi dim ili druge plinove kroz susjedov dimnjak
 6. navoditi kapnicu sa svojega krova na tuđu nekretninu
 7. odvoditi ili prolijevati tekućine na susjedovo zemljište ili što drugo
 - negativne – da bi služile nekretninama sa zgradom, mogu se osnovati služnosti koje vlasnika te nekretnine ovlašćuju na to da vlasnik poslužne nekretnine nešto propušta, što bi inače slobodno činio, kao što su osobito:
 1. svoju kuću ne povisivati (npr. zbog zraka, vidika)
 2. svoju kuću ne snizivati (npr. zbog bure)
 3. ne oduzimati povlaštenoj zgradi svjetlo i zrak, ili vidik
 4. ne odvlačati kišnicu s krova svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi mogla koristiti za polijevanje vrta ili punjenje cisterne ili na neki drugi način ili što drugo

2.1. pravo prozora

- pravo prozora u zidu poslužne nekr. daje vlasniku povlasne nekr. samo pravo na svjetlo i zrak; a na vidik samo ako mu je ta ovlast posebno dana; tko nema pravo na vidik dužan je na zahtjev vlasnika zida staviti rešetku na prozor
- tko ima pravo prozora, dužan je čuvati otvor; tko to zanemari, odgovara za štetu koja otuda nastaje

2.2. pravo provođenja tekućina

- ako su za provodnju tekućina kroz poslužnu nekretninu potrebni jarci i kanali, mora ih izgraditi vlasnik povlasne nekretnine, te ih držati dobro pokrivene i čiste i time olakšati opterećenje poslužnog zemljišta

2.3. pravo kapnice

- vlasnik povlasne nekretnine koji ima pravo odvođenja kišnice sa svojega krova na poslužnu nekretninu (pravo kapnice) može pustiti da kišnica otječe na tuđu nekretninu slobodno ili kroz žlijeb
 - ovlaštenik služnosti smije uzdići svoj krov, ali mora poduzeti mjere da time služnost ne postane tegotnija za vlasnika poslužne nekretnine
 - ovlaštenik služnosti dužan je održavati žljebove namijenjene otjecanju kao i svoj krov u takvu stanju da mlaz kišnice ne šteti opterećenoj nekretnini, a i napali snijeg na vrijeme počistiti

2.4. pravo imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini

- ova služnost razvila se iz rimske servitus proiciendi, tj. prava imati dijelove svoje zgrade (balkon, terasu, dio krova) nad tuđim zemljištem, dakle u tuđem zračnom prostoru:
 - vlasnik povlasne nekretnine kojega njegovo pravo služnosti ovlašćuje da na susjednoj nekretnini, na njezinoj površini, ispod nje ili u njezinu zračnom prostoru ima dio svoje zgrade, neku drugu izgrađenu napravu ili kakav uređaj koji služi njegovoj zgradi, dužan je to održavati o svome trošku, a vlasniku poslužne nekretnine plaćati naknadu za iskorištavanje njegove nekretnine u visini zakupnine, ako nije drukčije određeno ugovorom ili zakonom
 - ta odredba na odgovarajući se način primjenjuje kad vlasnika povlasne nekretnine njegovo pravo služnosti ovlašćuje da na susjednoj nekretnini, na njezinoj površini, ispod nje ili u njezinu zračnom prostoru ima vodove i druge uređaje (električne, kanalizacijske, plinovodne, vodovodne, toplovodne, telekomunikacijske i dr.)
- vlasnik poslužne nekretnine koji je dužan trpjeti teret susjedne zgrade, umetak tuđe grede u svoj zid, prolaz tuđega dima kroz dimnjak, tuđu antenu na svom krovu, tuđu reklamu ili natpis na pročelju svoje zgrade ili što slično, dužan je razmjerno prilagati za održavanje svojeg, za to određenog zida, stupa, stijene, dimnjaka, krova, pročelja i sl., ali nije dužan podupirati niti popravljati tuđu stvar (ta dužnost proizlazi i iz općeg pravila da je vlasnik poslužne stvari dužan pridonositi za održavanje stvari ako se i sam njome služi)

3.4. OSOBNE SLUŽNOSTI

3.4.1. Osobitosti osobnih služnosti

čl. 199. st. 1., čl. 200., čl. 201., čl. 202. ZV

- **pojam osobnih služnosti:** osobna služnost je stvarno pravo koje ovlašćuje pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari (poslužna stvar), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti
- **obilježja osobnih služnosti:**
 - za razliku od stvarnih služnosti, to je strogo osobno pravo koje pripada poimenično određenoj osobi radi zadovoljavanja njenih potreba – te potrebe mogu biti najrazličitije, ali ipak moraju imati razumnu svrhu koja zasluži pravnu zaštitu
 - osobne služnosti mogu postojati na cijeloj poslužnoj stvari, a i na idealnom dijelu ako je to moguće s obzirom na sadržaj služnosti i narav predmeta (kad je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine na nekom njezinu idealnom dijelu, osobna služnost može imati za predmet taj posebni dio samo zajedno s idealnim dijelom na kojem je uspostavljeno vlasništvo tog posebnog dijela)
 - ograničeno trajanje: osobne služnosti traju samo onoliko vremena za koliko su osnovane te prestaju najkasnije smrću njihova ovlaštenika, ako zakon ne određuje drukčije
 - neotuđivost: osobne služnosti ne mogu se prenositi s ovlaštenika na drugu osobu
 - nenasljedivost: osobne služnosti su nenasljedive, osim služnosti izričito osnovanih i za ovlaštenikove nasljednike (iznimno, kad je osobna služnost izričito osnovana i za ovlaštenikove nasljednike, nasljeđivanjem će ona prijeći na one koji nasljeđuju zbog smrti prvog ovlaštenika; smrću nasljednika koji je naslijedio osobnu služnost, ona se gasi)
 - nastaju samo na temelju pravnog posla – ugovora ili oporuke

3.4.2. Pojedine vrste osobnih služnosti

čl. 199. st. 2. ZV

- osobne služnosti su:
 1. pravo plodouživanja,
 2. pravo uporabe i
 3. pravo stanovanja
- iako kod nas postoje samo 3 prave osobne služnosti, svaku od njih može se osnovati i kao nepravilnu (u korist određene osobe kao vlasnika povlasne nekretnine, a ne u korist svagdašnjeg vlasnika), pa je kroz to broj osobnih služnosti u našem pravnom poretku zapravo neograničen – međutim, rezultat nije sasvim jednak, jer se za nepravilnu služnost predmnijeva da je stvarna, pa zainteresirani vlasnik poslužne stvari mora dokazati da je bila osnovana ad personam i da se npr. smrću te osobe ugasila

1. PRAVO PLODOUŽIVANJA (USUSFRUCTUS)

čl. 203. do čl. 211. ZV

➤ **pojam prava plodouživanja**

- pravo plodouživanja je osobna služnost koja svojeg nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo

➤ **ovlaštenik prava plodouživanja**

- plodouživatelj (uzufruktuar) može biti i fizička i pravna osoba
- pravo plodouživanja iste poslužne nekretnine može imati i više osoba – tada je svaka osoba samostalni nositelj svojeg dijela prava plodouživanja, osim kad su u takvu odnosu da im pravo plodouživanja ili neki dio toga prava pripada zajednički; u sumnji se uzima da svakoj pripada jednaki dio prava plodouživanja

➤ **predmet prava plodouživanja**

- pravo plodouživanja može postojati na:
 - poslužnoj stvari koja je nepotrošna, bilo pokretna ili nepokretna, kao i na više pokretnih stvari zajedno (npr. stado); (na potrošnim stvarima moguće je samo **nepravo plodouživanje**)
 - pravu koje daje plodove ili druge koristi (npr. glavnica koja daje kamate); u tom se slučaju uzima da je to pravo stvar, pa se na odgovarajući način primjenjuje ono što je određeno za stvari koje su predmet plodouživanja

(predmet svakog prava plodouživanja je stvar zajedno sa svim svojim pripadnostima)

- **nepravo plodouživanje (quasi-ususfructus):**

- ako je pravo plodouživanja osnovano na stvari koja je potrošna ili na pravu koje ne daje plodove, to je nepravo plodouživanje; tada je poslužna stvar novčana vrijednost stvari koja će se vlasniku vratiti kad prestane to plodouživanje
- gotovim novcem može za trajanja nepravog plodouživanja ovlaštenik raspolagati po volji; ali ako je to plodouživanje osnovano na već uloženoj glavnici, ovlaštenik može zahtijevati samo kamate
- na nepravo plodouživanje na odgovarajući se način primjenjuju pravila o pravu plodouživanja, ako nije što posebno određeno zakonom niti to zahtijeva narav takva plodouživanja
- ovaj odnos je zapravo obveznopravne naravi i vrlo je sličan zajmu, ali među njima postoje i razlike:
 - imaju različitu svrhu → kod nepravog plodouživanja namjera je redovito imovinski osigurati neku osobu, a kod zajma, svrha je kredit
 - kod nepravog plodouživanja vraća se vrijednost, a kod zajma stvari iste vrste, količine i kakvoće
 - nepravo plodouživanje traje do isteka roka ili do smrti ovlaštenika, a zajam do isteka roka ili otkaza

➤ **sadržaj prava plodouživanja**

- plodouživatelj je ovlašten da se, bez obzira na to kolike su mu potrebe, služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom, da je posjeduje kao nesamostalni posjednik te je potpuno za sebe rabi, a njegov je i čisti prihod od čiste vrijednosti te stvari, ali sve to samo u granicama očuvanja sućanstva, što uključuje i očuvanje temeljne namjene poslužne stvari
 - plodouživatelj može pravim poslom prepustiti drugoj osobi izvršavanje svojih ovlaštenja
 - vlasnik poslužne stvari mora trpjeti izvršavanje plodouživateljevih ovlasti na svojoj stvari, a svoje pravo vlasništva smije izvršavati ako time ne vrijeđa plodouživateljevo pravo
 - to znači da vlasnik, dok traje plodouživanje, može izvršavati svoje vlasničke ovlasti samo u vrlo suženom opsegu
 - on ima pravo na posredni posjed svoje stvari i na pravno raspolaganje njome – može stvar otuđiti, ali opterećenu plodouživanjem, a može je i opteretiti (npr. založiti), ali ni to ne može biti na štetu plodouživanja
 - vlasniku pripadaju i koristi od stvari koje nemaju karakter ploda u širem smislu – tako npr. on ima pravo na nagradu u slučaju nalaza blaga, a ne plodouživatelj; priraštaj poslužne stvari pripada vlasniku, ali se onda i na njega proširuje plodouživanje
- vlasnik i plodouživatelj sastavit će ovjerovljeni popis svih poslužnih stvari s **naznakom njihove vrijednosti** u vrijeme sastavljanja popisa i procjene, radi lakšeg dokazivanja uzajamnih tražbina (nedostaju li popis i procjena, predmnijeva se da je plodouživatelj primio u uporabljivom stanju posl. stvar srednje kakvoće, s pripadnostima potrebnim za uredno plodouživanje)
- plodouživatelj nije dužan dopustiti da vlasnik obavlja **poboljšice** na poslužnoj stvari koje nisu nužne, osim ako mu se vlasnik obveže dati punu odštetu za uporabu i prihod koji plodouživatelj gubi zbog obavljanja radova
 - vlasnik stvari koji je izvršio poboljšice ima pravo zahtijevati od plodouživatelja koji je tražio odštetu da se od te odštete odbije korist koju plodouživatelj ima od poboljšica
 - ako plodouživatelj bez sporazuma s vlasnikom učini poboljšice, ovlašten je odvojiti i uzeti što je dodao, ako je to moguće bez oštećenja stvari, ali naknadu za poboljšice može zahtijevati samo ako bi to bio ovlašten kao poslovođa bez naloga (poslovodstvo bez naloga uređuju čl. 1121. do čl. 1129. ZOO)
- pravilo je da plodouživatelj ima pravo na **čisti prihod od čiste vrijednosti**: plodouživatelj je sav prihod koji poslužna stvar daje bez umanjivanja sućanstva, ali on snosi troškove i terete određene ovim Zakonom
 - prihod poslužne stvari čine svi plodovi i druge koristi koje stvar daje bez umanjivanja sućanstva; blago nađeno u poslužnoj stvari nije prihod plodouživatelja
 - plodove poslužne stvari stječe plodouživatelj njihovim odvajanjem, a isto vrijedi i za sve ostalo što se odvojilo od stvari ne umanjujući njezino sućanstvo, osim kad zakon drukčije određuje
 - što je određeno za plodove vrijedi i za najamnine, zakupnine, kamate i druge prihode koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (civilne plodove), ali s time da je plodouživateljevo ono što se od toga

odnosi na razdoblje trajanja prava plodouživanja, bez obzira na to kad je dospjelo i je li ubrano; ostalo pripada vlasniku poslužne stvari, pa on to može zahtijevati

- plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari, bez obzira na to kolik je prihod ostvaren (npr. troškove za struju, grijanje, sjemenje, zaštitna sredstva); on ima pravo na sve redovite koristi od poslužne stvari (to bi bio brutto prihod), ali kako svi troškovi za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari idu na njegov teret, bez obzira na to koliki je prihod ostvaren, ostaje mu samo čisti (netto) prihod

➤ plodoužiteljeve dužnosti

- plodouživatelj je dužan:
 - kao dobar domaćin održavati poslužnu stvar u stanju u kojem ju je primio, te
 - snositi troškove redovitog održavanja i obnavljanja stvari (npr. popraviti krov koji je počeo prokišnjavati, ali ne i popraviti krov koji se urušio zbog potresa ili dotrajalosti), javne obveze s njom u svezi (porezne i sl.), realne terete koji je opterećuju, a i kamate na tražbine osigurane hipotekom na njoj; on mora i nadopuniti i obnoviti ono što se uporabom ili iskorištavanjem potrošilo ili uništilo (npr. životinje u stadu, inventar na imanju)

(ali sve to je plodouživatelj dužan snositi samo u granicama vrijednosti koja ostaje kad se od prihoda odbiju troškovi)
- **izvanredni popravci i obnova stvari:**
 - ako je zbog dotrajalosti ili više sile postalo nužno obaviti izvanredne popravke ili izvanredna obnavljanja poslužne stvari, plodouživatelj je dužan bez odgađanja obavijestiti vlasnika, odnosno onog tko za vlasnika upravlja tom stvari, osim ako je te popravke ili obnavljanja dužan učiniti o svome trošku
 - ako vlasnik obavi nužne izvanredne popravke ili izvanredna obnavljanja poslužne stvari, plodouživatelj mu je dužan naknaditi kamate na vrijednost onog što je vlasnik utrošio, u omjeru u kojem se time poboljšalo njegovo plodouživanje
 - ako vlasnik ne može ili neće obaviti nužne popravke ili obnavljanja, plodouživatelj nije ovlašten od njega zahtijevati da popravlja ili obnavlja vlastitu stvar, nego smije sam to učiniti i po prestanku plodouživanja zahtijevati naknadu kao poštenu posjednik, ili zahtijevati primjerenu naknadu za plodouživanje koje je izgubio zbog propuštenoga građenja
 - plodouživatelj je dužan o svom trošku izvršiti one izvanredne popravke i izvanredne obnove stvari koje je sam skrivio ili ih je prouzročila osoba za koju on odgovara
- **dužnost dati osiguranje:**
 - kad je ugroženo sućanstvo (supstanca) posl. stvari, vlasnik može od plodoužitelja zahtijevati primjereno osiguranje (kad postoji opasnost da će se zbog načina na koji plodouživatelj rabi i iskorištava stvar njezina vrijednost smanjiti; samo osiguranje za eventualnu buduću štetu koju bi vlasnik mogao pretrpjeti daje se po pravilima založnog prava)
 - ako plodouživatelj ne bi dao osiguranje koje se obvezao dati ili koje je sud odredio, vlasnik može zahtijevati da sud ukine plodouživanje, s time da vlasnik dade pravednu naknadu za njega
 - sud neće ukinuti plodouživanje nego će postaviti upravitelja poslužnom stvari kad je to bolje s obzirom na okolnosti slučaja, ako to zahtijeva plodouživatelj koji se obvezao da će sve troškove te uprave snositi kao troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari; sud koji je postavio upravitelja sastavit će bez odgode popis i procjenu poslužne stvari
- **povrat stvari:** pošto prestane pravo plodouživanja, dužan je dotadašnji plodouživatelj predati posjed poslužne stvari njezinu vlasniku, pri čemu stvar treba biti u stanju u kakvu ju je plodouživatelj bio primio
 - ako stvar nije u stanju u kakvu ju je plodouživatelj bio primio, on odgovara vlasniku za smanjenje njezine vrijednosti, bez obzira na to čime je ono prouzrokovano, no ne odgovara za smanjenje vrijednosti zbog starenja ili redovitoga trošenja stvari koje se nije moglo izbjeći ni otkloniti potpunim ispunjenjem dužnosti iz čl. 205. st. 6. ZV
 - plodouživatelj ne odgovara za ono smanjenje vrijednosti poslužne stvari koje se moglo izbjeći ili otkloniti jedino izvanrednim popravcima ili izvanrednim obnavljanjem te stvari, osim ako je bio dužan o svome trošku izvršiti te izvanredne popravke ili izvanrednu obnovu stvari
 - još neodvojeni plodovi pripadaju vlasniku, a on će troškove koje je plodouživatelj imao da bi ih dobio, morati naknaditi plodouživatelju ili njegovu nasljedniku prema pravilima koja određuju pravni položaj poštenoga posjednika prigodom povrata stvari vlasniku – što je određeno za neodvojene prirodne plodove vrijedi i za civilne (najamnine, zakupnine, kamate i sl.) koji se odnose na razdoblje nakon prestanka plodouživanja
 - dužnosti i odgovornosti plodoužitelja terete njegova nasljednika, odnosno drugog sveopćeg sljednika
- vlasnikove dužnosti
- u načelu, vlasnik nije dužan ništa trošiti za redovito održavanje i obnavljanje svoje stvari, ni za poboljšice, osim u 2 slučaja:
 - kod izvanrednih popravaka i obnove stvari, ako je plodouživatelj to učinio umjesto vlasnika, on po prestanku plodouživanja ima pravo zahtijevati naknadu od vlasnika (čl. 206. st. 3. ZV)
 - kod poboljšica, vlasnik je dužan naknaditi plodouživatelju i troškove za poboljšice koje je ovaj učinio bez sporazuma s vlasnikom, ako bi na njih imao pravo po pravilima o poslovdstvu bez naloga; također, dužan je i trpjeti da plodouživatelj odvoji i sebi uzme ono što je dodao, ako je o moguće bez oštećenja stvari (čl. 207. st. 3. ZV)

2. PRAVO UPORABE (USUS)

čl. 212. do čl. 216. ZV

- **pravo uporabe** je osobna služnost koja svojeg nositelja (uporabovnika) ovlašćuje da se za svoje potrebe služi nečijom stvari (poslužna stvar) prema njezinoj namjeni, čuvajući njezino sućanstvo
 - za razliku od rimskog prava, gdje su se usus i uzufrukt razlikovali kvalitativno (usus je obuhvaćao samo uporabu, a uzufrukt i uporabu i korištenje tuđe stvari), prema OGZ-u i ZV-u razlika je samo kvantitativna: dok se plodouživatelj tuđom stvari smije koristiti neograničeno, uporabovnik to smije samo u opsegu svojih potreba
 - na pravo uporabe na odgovarajući se način primjenjuju pravila o pravu plodouživanja, ako nije što posebno određeno zakonom niti to zahtijeva narav prava uporabe
 - **predmet prava uporabe** jednak je kao i kod plodouživanja, s tim što potrošna stvar nikako ne može biti predmet ove služnosti (ni kao predmet neprave uporabe):
pravo uporabe može postojati na:
 - poslužnoj stvari koja je nepotrošna, bilo pokretna ili nepokretna, kao i na više pokretnih stvari; na potrošnim stvarima nije moguća ni nepravna uporaba
 - pravu koje daje plodove ili druge koristi, u kojem se slučaju uzima da je to pravo stvar, pa se na odgovarajući način primjenjuje ono što je određeno za stvari koje su predmet plodouživanja
(predmet prava uporabe je stvar zajedno sa svim svojim pripadnostima)
 - uporaba nije djeljiva, pa, za razliku od prava plodouživanja, **pravo uporabe ne može imati više osoba, osim kad su u takvu odnosu da im ono pripada zajednički** (dakle, pojedini subjekt ne može imati alikvotni dio ovog prava)
- **ovlasti uporabovnika** – sadržajno su jednake plodouživateljima, ali su opsegom ograničene:
 - uporabovnik je ovlašten da se za svoje potrebe služi poslužnom stvari tako da je, u time određenom opsegu, posjeduje kao nesamostalni posjednik, rabi je i uzima njezin prihod, ali čuvajući njezino sućanstvo
 - uporabovnik ne može pravnim poslom prepustiti drugoj osobi izvršavanje svojih ovlasti (jer se opseg izvršavanja ovlaštenikovih ovlasti ravna prema njegovim potrebama; mora ih sam izvršavati; sa svojim ukućanima)
 - vlasnik poslužne stvari mora trpjeti izvršavanje uporabovnikovih ovlasti na svojoj stvari, a svoje pravo vlasništva smije izvršavati ako time ne vrijeđa uporabovnikovo pravo, pa sve koristi koje se mogu crpsti iz stvari bez smetanja ovlaštenika pripadaju vlasniku
- **uporabovnikove potrebe** – procjenjuju se prema objektivnom kriteriju:
 - uporabovnik je ovlašten, bez obzira na ostalu svoju imovinu, služiti se poslužnom stvari u opsegu svojih potreba, primjerenih njegovu dobu, zvanju, zanimanju i veličini obiteljskog kućanstva
 - uporabovnikove potrebe određuju se prema stanju kad je osnovana služnost uporabe; kasnije promjene zvanja i zanimanja ne daju mu pravo na proširenje uporabe, ako nije što drugo određeno
 - pod potrebom uporabovnika podrazumijevaju se i potrebe njegovog obiteljskog kućanstva, pri čemu i promjene u njegovom obiteljskom kućanstvu koje su bile prirodno očekivane i predvidive (bračni drug i maloljetna djeca, kao i osobe koje je po zakonu dužan uzdržavati) ili koje su promjene nužno potrebne za vođenje obiteljskog kućanstva
- **stjecanje plodova i drugih koristi:**
 - plodove poslužne stvari stječe uporabovnik kad ih na temelju ovlasti koje mu daje njegovo pravo uporabe ubere za svoje potrebe, a isto vrijedi i za sve ostale koristi od stvari
 - što je određeno za plodove, vrijedi i za najamnine, zakupnine, kamate i druge prihode koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (civilni plodovi), ali s tim da uporabovnik nije ovlašten ubirati ništa što se ne odnosi na razdoblje trajanja njegova prava uporabe; ostalo pripada vlasniku poslužne stvari, koji to može zahtijevati
- **troškovi i tereti:**
 - koristi koje se mogu crpsti iz stvari bez smetanja uporabovnika pripadaju vlasniku, pa je vlasnik dužan snositi sve redovite i izvanredne troškove i terete poslužne stvari, te je o svome trošku održavati u dobru stanju; ako troškovi i tereti nadilaze korist koja ostaje vlasniku, mora ovlaštenik snositi taj višak, osim ako se odrekne svojeg prava uporabe
 - dakle, ovdje postoji velika razlika prema plodouživatelju, i to zbog praktičnih razloga – naime, kod prava uporabe i vlasnik ima pravo na dio koristi od poslužne stvari, i to na sve koje se iz nje mogu crpsti, a da se ne smeta uporabovnik; ako bi troškove i terete snosili svaki razmjerno svojoj koristi od stvari, redovito bi dolazilo do spora između njih, jer bi bilo teško utvrditi točne iznose; zato je radi jednostavnosti zakon u prvom redu obvezao vlasnika, a tek podredno ovlaštenika služnosti, uzimajući da će najčešće veća biti vlasnikova korist
- najčešći slučaj ove služnosti u praksi je **pravo uporabe stana** – no zbog specifičnosti predmeta (stan, kuća) i svrhe (stanovanje), još od davnina se taj slučaj izdvaja u posebnu služnost, **pravo stanovanja** (habitatio)

3. PRAVO STANOVANJA (HABITATIO)

čl. 217. ZV

- pravo stanovanja još se naziva habitatio, radi razlikovanja od stanarskog ili sličnog prava
- **pravo stanovanja** je osobna služnost koja svojega nositelja (stanovatelja) ovlašćuje da se služi nečijom stambenom zgradom ili njezinim dijelom namijenjenim stanovanju (poslužna stvar) u skladu s tom namjenom, a čuvajući njezino sućanstvo
 - pravo stanovanja prosuđuje se po pravilima o uporabi, ako nije što drugo određeno
 - ovlašćuje li pravo stanovanja svojeg nositelja da se služi svim dijelovima zgrade koji su za stanovanje tako da ih, čuvajući sućanstvo, u cijelosti uživa, tad je to plodouživanje stambene zgrade, pa se prosuđuje po pravilima o plodouživanju (osnovna razlika je što onda ovlaštenik ima pravo zgradu ili njezin dio i iznajmiti, a inače to ne smije)
- sadržaj ove služnosti može biti uporaba ili plodouživanje u svrhu stanovanja (kako ga se shvaća u svakodnevnom životu)
- u svakom slučaju vlasnik zadržava pravo raspolagati dijelovima nekretnine koji nisu namijenjeni stanovanju, a i stambenim dijelovima koji nisu predmetom stanovateljeva prava stanovanja, ali ne tako da time spriječi izvršavanje prava stanovanja
- izvršavanjem prava stanovanja ne smije se vlasniku onemogućiti ili otežati potrebno nadgledanje cijele njegove nekretnine

4. PRAVO IZ STVARNOG TERETA

4.1. STVARNI TERET

4.1.1. Pojam i obilježja

čl. 246. ZV

- **stvarni teret** je za svakoga mjerodavna opterećenost nekretnine nečijim stvarnim pravom na ponavljana davanja i/ili činjenja na teret vrijednosti te nekretnine → ZV određuje: stvarni teret daje svomu korisniku stvarno pravo na nekretnini koju opterećuje ovlašćujući ga da mu se na teret njezine vrijednosti ponavljano daju stvari ili čine radnje koje su sadržaj tog stvarnog tereta
- teret koji opterećuje nekretninu je stvarnopravne naravi, pa prati stvar (nekretninu) koju opterećuje, djelujući apsolutno
- osnuje li se stvarni teret, osnovala se stvarnopravna odgovornost za ponavljana davanja i/ili činjenja koja su sadržaj tog tereta
 - time će ta davanja i/ili činjenja trebati davati „nekretnina“, što znači: svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine
 - za ona davanja i/ili činjenja koja bi ostala neizvršena, odgovarat će ta „nekretnina“ svojom vrijednošću, što znači da će svagdašnji vlasnik te nekretnine morati trpjeti da ih se namiri iz njezine vrijednosti – naime, stvarnopravna odgovornost određuje i čime se odgovara i tko time odgovara: tereteći nekretninu, stvarni teret umanjuje pravnu vlast njenog svagdašnjeg vlasnika – vlasnici se mogu mijenjati, ali dok god postoji stvarni teret na nekretnini, dotle će korisnik tog tereta imati pravo iz stvarnog tereta, koje će ga ovlašćivati da mu se na teret vrijednosti opterećene nekretnine ponavljano nešto daje ili čini, te se za to odgovara vrijednošću te nekretnine

4.1.2. Razvoj i uloga pravne ustanove stvarnih tereta

- dok je naš pravni poredak bio sastavni dio jugoslavenskog pravnog poretka, u njemu je bila priznata mogućnost postojanja stvarnih tereta, i to odredbom Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima koja nije uređivala stvarne terete, nego je samo upućivala na to da ih (kao i osobne služnosti) uredi posebni (republički) zakon – kako to nije bilo učinjeno, stvarni tereti nisu bili regulirani zakonom, izuzme li se nekoliko pojedinačnih odredaba u nekim posebnim zakonima
- tek je **ZV** uredio stvarne terete, a **ZZK** uređuje njihovo upisivanje u zemljišne knjige

4.1.3. Vrste stvarnih tereta

1. **prema temelju svog nastanka**, stvarni tereti se dijele na:
 - privatnopravne – osnivaju se na privatnopravnom temelju (na pravnom poslu vlasnika zemljišta, ili na odluci suda ili drugog tijela vlasti pri odlučivanju o nekim privatnopravnim odnosima glede nekretnine)
 - javnopravne – osnivaju se na temelju zakona na nekom javnopravnom temelju
2. **prema sadržaju**, stvarni tereti mogu biti:
 - naturalni – na ponavljana davanja stvari, na ponavljana izvršavanja određenih činidbi rada
 - novčani – na ponavljana davanja novca (novčane rente)
3. **prema tome u čiju je korist određen teret**, stvarni tereti mogu biti:
 - predijalni – stvarni tereti u korist nekretnina
 - osobni (personalni) – stvarni tereti u korist osoba
4. **prema trajnosti**, stvarni tereti se dijele na:
 - tereti ograničenog trajanja – to su oni tereti koji su ograničeni završnim rokom ili raskidnim uvjetom, izričito postavljenim kao ograničenje, ili impliciranim u sadržaju tereta (npr. teret u korist neke određene osobe, koji prestaje njenom smrću)
 - trajni (vječni) – kojima trajanje nije ograničeno rokom/uvjetom, a ni sadržaj im nije takav da bi implicirao njihov prestanak; i oni mogu prestati, nastupi li neka okolnost koja je zakonom određena za pretpostavku prestanka tereta (npr. ukinućem)

1. PREDMET

čl. 247. ZV

- stvarnim teretom može biti opterećena **nekretnina koja je sposobna biti predmetom založnog prava**
 - stvarnim teretom može biti opterećeno i (zajedno) više takvih nekretnina – tad će sve one biti jedan objekt tereta, pa će se glede namirivanja iz njihove vrijednosti primjenjivati pravila postavljena za zajedničke (simultane) hipoteke
 - s opterećenom nekretninom opterećene su i sve njezine pripadnosti
 - što vrijedi za nekretninu, vrijedi i za suvlasnički dio nekretnine

(dakle, pokretne i subjektivna prava ne mogu biti predmet stvarnih tereta)
- predmet stvarnog tereta može biti i **pravo građenja**, jer je ono u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom – s prestankom prava građenja, prestat će i teret koji ga je teretio; inače glede stvarnog prava na pravu građenja vrijedi na odgovarajući način ono što i inače vrijedi za stvarne terete na nekretnini, ako i ukoliko nije suprotno s pravnom naravi prava građenja
- podijeli li se nekretnina opterećena stvarnim teretom, stvarni tereti koji su je opterećivali izvršavat će se kao da nekretnina nije podijeljena ²⁸¹

2. OSOBE

čl. 248. ZV

2.1. opterećenik stvarnog tereta

- kako stvarni teret tereti nekretninu, ma čija ona bila, opterećenik stvarnog tereta je **vlasnik opterećene nekretnine** (odnosno suvlasnik, zajednički vlasnik, etažni vlasnik, prethodni vlasnik do i potomji vlasnik od ispunjenja uvjeta/roka)

2.2. korisnik stvarnog tereta

- korisnik stvarnog tereta je **onaj u čiju korist je nekretnina opterećena**, pa je stoga nositelj prava iz tog stvarnog tereta: nekretnina može biti opterećena stvarnim teretom, bilo u korist svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine ili nositelja prava građenja na njoj, bilo u korist određene osobe – dakle, korisnik treba biti određen, ili barem odrediv:
 - bilo **realiter**, tj. nekretninom (tad je teret predijalan) – tada je korisnik u pravilu vlasnik povlasne nekretnine, ali to može biti i nositelj prava građenja na povlasnoj nekretnini (ako je nositelj prava građenja korisnik, njemu pripada pravo iz stvarnog tereta najdulje dok traje pravo građenja, a kad ono prestane, korisnik stvarnog tereta postaje vlasnik povlasne nekretnine ²⁸²)
 - bilo **personaliter**, tj. osobno (tad je teret osoban) – tada je korisnik određen kao osoba, a to može biti:
 - kao pojedinac,
 - kao pojedinac i njegovi nasljednici, ili
 - kao određena obitelj

3. SADRŽAJ

čl. 249., čl. 250. ZV

- sadržaj stvarnog tereta je **činidba na koju korisnik ima pravo na teret vrijednosti opterećene nekretnine**
 - sadržaj stvarnog tereta može biti moguća, dopuštena i određena ili barem odrediva činidba **ponavljanih** davanja stvari ili novca, ili činjenja koja imaju novčanu vrijednost, a nije nužno da je u vezi s gospodarskom namjenom opterećene nekretnine, niti da služi za ostvarivanje gospodarske svrhe korisnikove nekretnine
 - činidba **jednokratnog** davanja ili činjenja koje ima novčanu vrijednost može biti sporedni sadržaj stvarnog tereta (tada za nju na odgovarajući način vrijedi isto što i za ponavljana davanja/činjenja, ako nije što posebno određeno); i više jednokratnih činidaba može biti sporedni sadržaj, ali jednokratne činidbe nipošto ne mogu biti jedini, niti glavni sadržaj stvarnog tereta

preinaka sadržaja

- dok stvarni teret traje, sadržaj mu je u pravilu onaj s kojim je osnovan – ipak, moguća je preinaka sadržaja stvarnog tereta:
 - sadržaj javnopravnih stvarnih tereta preinačuje javna vlast u granicama svoje nadležnosti, onako kao što ih i osniva
 - kod privatnopravnih stvarnih tereta, situacija je drukčija:
 - preinaka sadržaja dopuštena je samo u sporazumu s vlasnikom poslužne stvari, odnosno na njegov zahtjev ²⁸³

²⁸¹ razvrgnuće suvlasništva i tuđa prava, 152. str.²⁸² posljedice prestanka, 206. str.²⁸³ temeljno pravo i temeljna obveza, 197. str.

- ako bi se preinakom sadržaja stvarnog tereta ometao dotadašnji način izvršavanja ostalih stvarnih prava na opterećenoj nekretnini (npr. plodouživanja), tada je potreban i sporazum s ovlaštenicima tih prava

(preinaka sadržaja privatnopravnih stvarnih tereta provodi se onako kako se osnivaju tereti na temelju pravnog posla: na preinaku sadržaja se na odgovarajući način primjenjuje što je određeno za osnivanje stvarnih tereta na temelju pravnog posla; jedino ako bi se prigodom razvrgnuća suvlasništva na nekretnini tu nekretninu dijelilo, tada može pri diobi povlasne nekretnine svaki ovlaštenik (kad je teret predijalan), a pri diobi poslužne svaki opterećenik zahtijevati od suda da uredi izvršavanje na pravedan način – ako sud nađe da je taj zahtjev opravdan, promijenit će sadržaj stvarnog tereta na temelju svoje odluke i na način na koji se osniva stvarni teret na takvom temelju ²⁸⁴)

4.1.5. Osnivanje stvarnog tereta

čl. 261. ZV

- da bi stvarni teret bio osnovan, potrebno je da su ispunjene:
 1. sve opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava ²⁸⁵ i
 2. odgovarajuće posebne pretpostavke tog stjecanja:
 - (privatnopravni) stvarni teret se osniva na određenoj nekretnini kao poslužnoj:
 - na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koju se opterećuje, a i
 - odlukom suda
 - stvarni teret javnopravne naravi osniva se na temelju zakona

(o tome na kojem se pravnom temelju osniva stvarni teret, ovisi koje još posebne pretpostavke trebaju biti ispunjene da bi taj teret je osnovan; stvarni teret je osnovan kad su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom)

1. OSNIVANJE (privatnopravnog) STVARNOG TERETA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA

čl. 262., čl. 263. i čl. 264. ZV

- na temelju valjanog pravnog posla kojemu je cilj osnutak stvarnoga tereta osniva se stvarni teret njegovim izvođenjem iz vlasništva nekretnine koju se njime opterećuje, a na način određen zakonom
- kad je nekretnina u vlasništvu nekolicine suvlasnika ili zajedničkih vlasnika, samo svi oni suglasno mogu odrediti da se ona optereti stvarnim teretom
- dakle, **pretpostavke osnivanja** stvarnog tereta na temelju pravnog posla su:
 1. pravni temelj za osnivanje stvarnog tereta može biti jedino valjani pravni posao usmjeren na osnutak tog tereta
 - glede bitnog sadržaja tog pravnog posla, ZV određuje: taj pravni posao nužno sadrži odredbe o osnivanju tereta na određenoj nekretnini, njegovu sadržaju i korisniku tereta (a da bi bio valjan, treba biti u pisanom obliku)
 - ZV predviđa i mogućnost da se stvarnom teretu doda ograničenje (npr. uvjet, rok): tim pravnim poslom može se stvarni teret ograničiti na svaki način koji je moguć, a nije nedopušten niti suprotan pravnoj naravi toga prava
 2. to mora biti pravni posao vlasnika te nekretnine
 - dakako, taj će pravni posao djelovati samo unutar granica vlasnikovih ovlasti za takvo raspolaganje nekretninom
 - međutim, to iznimno može biti i pravni posao nevlasnika nekretnine, ali samo u slučajevima u kojima se štiti stjecateljevo povjerenje u z.k. → na zaštitu povjerenja u zemljišne knjige glede stvarnih tereta, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZV o zaštiti povjerenja u z.k. ²⁸⁶ i o višestrukome ugovaranju otuđenja ²⁸⁷, ako nisu suprotne pravnoj naravi stvarnog tereta
 3. način osnivanja stvarnog tereta je upis u z.k., i to u pravilu uknjižba
 - stvarni se teret osniva njegovom uknjižbom u zemljišnoj knjizi kao tereta na njime opterećenoj nekretnini, a kad se osniva u korist svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine, tada i kao prava u korist povlasne nekretnine, osim ako zakon omogućuje da se stvarni teret osnuje drukčije
 - ako nisu ispunjene sve pretpostavke koje zemljišnoknjižno pravo zahtijeva za uknjižbu, a zatražena je uknjižba stvarnoga tereta, on će se osnovati predbilježbom pod uvjetom naknadnog opravdanja toga upisa, ako su ispunjene one pretpostavke pod kojima pravila zemljišnoknjižnoga prava dopuštaju predbilježbu
 - na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige osniva se stvarni teret polaganjem u sud ovjerovljene isprave kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu stvarnoga tereta na njoj; za to se polaganje uzima da je uknjižba odnosno predbilježba i na odgovarajući se način primjenjuju pravila o stjecanju tim upisima u z.k.

²⁸⁴ razvrgnuće suvlasništva i tuđa prava, 152. str

²⁸⁵ pretpostavke stjecanja, 21. str.

²⁸⁶ zaštita povjerenja u pravnom prometu pri stjecanju nekretnine, 101. str.

²⁸⁷ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja, 100. str.

(odredbe ovog Zakona o osnivanju stvarnog tereta na nekretninama upisom u zemljišnu knjigu na odgovarajući se način primjenjuju i na promjene i prestanak stvarnih tereta na temelju pravnih poslova)

2. OSNIVANJE (privatnopravnog) STVARNOG TERETA NA TEMELJU ODLUKE SUDA

čl. 265. ZV

- stvarni teret može svojom odlukom osnovati sud:
 - u postupku diobe i ostavinskom postupku, ako je ovlašten u tom postupku osnovati služnost²⁸⁸, a i
 - u drugim slučajevima određenim zakonom
- na osnivanje stvarnog tereta odlukom suda na odgovarajući se način primjenjuju pravila o osnivanju služnosti odlukom suda²⁸⁹
 - tako će stvarni teret nastati samom pravomoćnošću sudske odluke, a da nije za to potreban upis u z.k.
 - no, stjecatelj je ovlašten ishoditi upis tako stečenog stvarnog tereta, i dobro bi bilo da se tom ovlasti posluži, da se ne dogodi da mu stvarni teret prestane, stekne li njime opterećenu nekretninu osoba čije se povjerenje u potpunost z.k. štiti

3. OSNIVANJE (javnopravnog) STVARNOG TERETA NA TEMELJU ZAKONA

čl. 266. ZV

- na temelju zakona osniva se javnopravni stvarni teret ispunjenjem pretpostavaka koje za to određuje zakon
- zakonska pretpostavka osnivanja javnopravnog stvarnog tereta je i odluka nekog tijela javne vlasti (upravnog, samoupravnog) ili odluka nekog drugog subjekta koji ima javna ovlaštenja, ali takav se osniva na temelju zakona, a ne na temelju te odluke; ona služi tome da se njome točno odredi činidba koja je sadržaj tog tereta
- ako zakon na temelju kojega se osniva stvarni teret to nije drukčije odredio, javnopravni teret ne upisuje se u zemljišnu knjigu
 - tko stekne nekretninu, stekao ju je opterećenu javnopravnim teretima neupisanim u z.k., bez obzira na to je li znao za njih
 - naime, onaj koji je, makar i u dobroj vjeri, stjecao nekretninu (ili pravo na njoj) postupajući s povjerenjem u z.k., ne uživa pritom zaštitu povjerenja u potpunost z.k. glede onih prava koja postoje na temelju zakona, a ne upisuje ih se u z.k.²⁹⁰

4.1.6. Prestanak stvarnog tereta

1. PROPAST STVARI

čl. 273. ZV

- propašću opterećene, a i povlasne nekretnine prestaje i stvarni teret, ali čim se stvar vrati u prijašnje stanje, oživljava i on
 - dakle, svaki stvarni teret ex lege prestaje propašću opterećene nekretnine, a predijalni i propašću povlasne nekretnine
 - kad je stvarni teret osnovan na nečijem pravu građenja, u pravilu će prestati s prestankom tog prava građenja²⁹¹
- što vrijedi za propast stvari, vrijedi i za slučaj da stvar bude stavljena izvan prometa

(u navedenim slučajevima, stvarni teret prestaje po samom zakonu, tj. bez brisanja iz z.k. – to je iznimka od pravila, jer inače stvarni tereti koji su upisani u z.k. prestaju tek njihovim brisanjem)

2. ODREKNUĆE OVLAŠTENIKA

čl. 274. ZV

- stvarni teret prestaje valjanim jednostranim odreknućem njegova korisnika (odricanje od pojedinačnih obveza davanja ili činjenja²⁹² ne smatra se odreknućem od stvarnog tereta)
 - pojedini suvlasnik ili zajednički vlasnik povlasne nekretnine ne može se odreći stvarnog tereta u korist te nekretnine bez pristanka ostalih, ako je sadržaj tereta nedjeljiv
 - vlasnik povlasne nekretnine opterećene pravom plodouživanja ili založnim pravom ne može se odreći stvarnog tereta u korist te nekretnine bez pristanka ovlaštenika tih prava
- ako je stvarni teret upisan u zemljišnoj knjizi, on će prestati tek njegovim brisanjem

3. ISTEK ROKA I ISPUNJENJE RASKIDNOG UVJETA

čl. 275. ZV

- stvarni teret prestaje istekom vremena na koje je bio osnovan kao i ispunjenjem raskidnog uvjeta pod kojim je bio osnovan (naravno, isto vrijedi i kad je stvarni teret bio naknadn ograničen završnim rokom ili raskidnim uvjetom)
- ako je stvarni teret upisan u zemljišnoj knjizi, prestat će tek njegovim brisanjem

²⁸⁸ sudska fizička i geometrijska dioba stvari, 151. str.

²⁸⁹ osnivanje odlukom vlasti, 179. str.

²⁹⁰ djelovanje povjerenja u potpunost z.k. prigodom stjecanja nekretnine, 102. str.

²⁹¹ posljedice prestanka, 206. str.

²⁹² o pojedinačnim pravima i obvezama, 197. str.

4. UKINUĆE

čl. 276. ZV

- stvarni teret može prestati i temeljem odluke suda o ukidanju – u tom slučaju, stvarni će teret prestati brisanjem u z.k.
 - sud nije ovlašten ukinuti javnopravni stvarni teret, ako zakonom nije drukčije određeno
 - što se tiče privatnopravnih stvarnih tereta, sud ih je ovlašten ukinuti u nekoliko slučajeva:
 1. izgubi li stvarni teret razumnu svrhu, vlasnik opterećene nekretnine može zahtijevati da se on ukine; ako nije što posebno određeno, odluku o ukidanju donijet će sud na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine, bez obzira na pravni temelj na kojem je taj teret bio osnovan
 2. sud će ukinuti predijalni stvarni teret na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine kojem se diobom povlaštene nekretnine bez njegovog pristanka otežalo opterećenje njegove nekretnine, ako ne odluči da se smanje davanja i činjenja vlasnika opterećene nekretnine²⁹³
 3. stvarni će teret prestati na temelju odluke zemljišnoknjižnog suda koji, nakon što je proveo postupak koji je za to predviđen zemljišnoknjižnim pravom, dopusti amortizaciju („usmrćenje“) tog tereta

5. ZAŠTITA TUDEG POVJERENJA

čl. 277. ZV

- stvarni teret koji nije upisan u z.k. prestaje kad opterećenu nekretninu stekne osoba koja nije znala ni morala znati da on postoji
 - ta odredba ne primjenjuje se na javnopravne stvarne terete, ako zakonom nije drukčije određeno
 - što se tiče privatnopravnih stvarnih tereta, dolazit će do primjene jedino glede tereta osnovanih odlukom suda, a neupisanih u z.k. – navedena odredba neće se primjenjivati na terete osnovane temeljem pravnih poslova, jer su takvi tereti upisani u z.k. (da bi bili upisani, trebali su biti upisani u z.k., ili je trebalo biti izvršeno polaganje isprave u sud, koje je izjednačeno s upisom u z.k.)

6. PRESTANAK KORISNIKA

čl. 278. ZV

- stvarni teret koji je bio osnovan u korist određene osobe prestaje njezinom smrću, oodnosno prestankom osobnosti pravne osobe, ako nije drukčije određeno
- iznimno od te odredbe, ako je stvarni teret izričito osnovan i za korisnikove nasljednike, nakon korisnikove smrti on traje dok ima onih koji nasljeđuju prvog korisnika; njihovom se smrću teret gasi, ako nije drukčije određeno
- ako je teret osnovan u korist jedne obitelji, prestaje kad ta obitelj izumre (u dvojbi se smatra da je osnovan za nasljednike, a tko tvrdi da je osnovan za obitelj, treba to i dokazati)

7. RASTEREĆENJE ZAKONOM ILI ODLUKOM UPRAVNE VLASTI

čl. 279. ZV

- zakonodavac može iz gospodarskih političkih razloga odrediti prestanak stvarnih tereta (eventualno i hipoteka) koji terete sve/neke vrste nekretnina – učini li to, stvarni tereti prestaju ispunjenjem pretpostavki određenih posebnim zakonom (često će neka od tih pretpostavki biti odluka nekog tijela vlasti)
- ako je stvarni teret upisan u z.k., prestat će tek brisanjem tereta u z.k., ako zakonom nije drukčije određeno
- ako ukidanje tereta ima značenje izvlaštenja, osoba čije je pravo iz stvarnoga tereta time prestalo ima pravo na punu naknadu

4.2. PRAVO IZ STVARNOG TERETA

4.2.1. Pojam i obilježja

- iz stvarnog tereta osnovanog na nečijoj nekretnini proizlazi za korisnika tog tereta **pravo iz stvarnog tereta**: to je ograničeno stvarno pravo na nekretnini koje svojeg nositelja (korisnika tereta) ovlašćuje na to da mu se na teret njezine vrijednosti daju stvari ili čine činjenja koje su sadržaj tog stvarnog tereta, a da mu za to odgovara svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine njezinom vrijednošću²⁹⁴
- **osobine prava iz stvarnog tereta**:
 1. to je samostalno ograničeno stvarno pravo (ono nije akcesorno nekoj tražbini)
 2. ono je, kao i ostala stvarna prava, podvrgnuto načelu određenosti – stvarni teret postoji samo sa sadržajem koji je individualiziran i točno određen, te na nekretnini koja je određena
 3. ono je neodvojivo od nekretnine koju opterećuje, a kad postoji u korist nekretnine (predijalni), i od te povlasne nekretnine
 4. ono je nezastarivo
- **odnos prava iz stvarnog tereta sa služnostima**:
 - sličnost: i jedno i drugo su ograničena stvarna prava koja svog nositelja ovlašćuju na činidbe vlasnika opterećene nekr.

²⁹³ temeljno pravo i temeljna obveza, 197. str.

²⁹⁴ stvarni teret – pojam i obilježja, 191. str.

- razlika: služnosti ovlašćuju na to da vlasnik opterećene nekretnine u korist ovlaštenika služnosti nešto trpi ili propušta (ovlašćuje na negativne činidbe), a pravo iz stvarnog tereta ovlašćuje korisnika tereta da mu vlasnik činidbe nešto daje ili čini (ovlašćuje na pozitivne činidbe)
- **odnos prava iz stvarnog tereta sa založnim pravom:**
 - sličnost: i jedno i drugo su ograničena stvarna prava koja ovlašćuju svog ovlaštenika na namirivanje dospjelih, a neizvršenih činidaba iz vrijednosti opterećene nekretnine (dakle, oba stvaraju stvarnopravnu odgovornost svagdašnjeg vlasnika nekretnine za ispunjenje tih činidaba)
 - razlika među njima je u karakteru međusobnog odnosa između stvarnog prava i obveze:
 - založno pravo je jedan pravni entitet, a obvezni odnos drugi; oboje je povezano tako da je pritom glavno pravo tražbina koju vjerovnik ima u obveznom odnosu, a založno pravo je njoj sporedno pravo (akcesorno je tražbini); tražbina koju založno pravo osigurava, mogla bi postojati i bez založnog prava, dok založno pravo ne bi moglo postojati bez te tražbine
 - kod prava iz stvarnog tereta, stvarno pravo iz stvarnog tereta i vlasnikova obveza su dvije strane istog: ni jedna nije razlučiva od one druge, niti jedna nije glavna u odnosu na drugu, nego su to dvije nerazlučive, korelativne sastavnice istog pravnog entiteta, stvarnog tereta

4.2.2. Predmet i ovlaštenik

- **predmet stvarnog prava** ²⁹⁵ → nekretnina, opterećena stvarnim teretom
- **ovlaštenik prava iz stvarnog tereta** ²⁹⁶ (korisnik tereta):
 - kod predijalnih stvarnih tereta, to je svagdašnji vlasnik povlasne nekretnine
 - kod osobnih stvarnih tereta, to je osoba u čiju je korist određen – to može biti:
 - pojedina osoba (fizička ili pravna osoba)
 - pojedina fizička osoba i njezini nasljednici – tada je isprva korisnik tereta prvooodređena osoba, a njeni potencijalni nasljednici će to biti tek kad ostavielj umre, a oni ga naslijede (ako prvooodređenog korisnika naslijedi više osoba, sve one njegovom smrću postaju korisnici tog tereta, dakle su-nositelji prava iz stvarnog tereta; no, to nije pravo koje je na njih prešlo nasljeđivanjem, nego nastupom početnog roka – smrću prvooodređenog korisnika; zato njihov odnos glede tog prava iz stvarnog tereta e određuju pravila nasljednog prava o pravnom položaju sunasljednika, nego općim pravilima koja određuju odnose kad isto pravo pripada nekolicini osoba)
 - pojedina obitelj – tada su (su)korisnici tereta svi živi članovi te obitelji, a njeni će budući članovi postajati (su)korisnici tereta svaki u trenutku svojeg rođenja

4.2.3. Sadržaj

1. OVLASTI KORISNIKA STVARNOG TERETA

- ovlašteniku prava iz stvarnog tereta (korisniku stvarnog tereta) pripadaju određene koristi od vrijednosti opterećene nekretnine, pa ima glede te nekretnine **2 ovlasti**, od kojih je jedna glavna, a druga sporedna:
 1. stvarni teret ovlašćuje svojeg korisnika na to da mu svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine na teret njezine vrijednosti izvršava one činidbe (davanja stvari/drugih činjenja) koje su sadržaj stvarnog tereta na toj nekretnini (čl. 246. st. 1. ZV)
 2. ujedno, pravo iz stvarnog tereta ovlašćuje korisnika da dospjele, a neispunjene pojedinačne činidbe, namiruje iz vrijednosti opterećene nekretnine, ma čija ona bila – ta ovlast je neodvojivi pratilac prve, glavne ovlasti (čl. 254. ZV)

(obje te ovlasti zajedno čine bitni sadržaj prava iz stvarnog tereta)

2. PRAVO NA ČINIDBE IZ VRIJEDNOSTI OPTEREĆENE NEKRETNINE

2.1. TEMELJNO PRAVO I TEMELJNA OBVEZA

čl. 251., čl. 256. st. 2., čl. 257., čl. 259. st. 2. ZV

- **temeljno pravo** korisnika stvarnog tereta je ovlast sadržana u pravu iz stvarnog tereta da mu svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine izvršava određene činidbe:
 - naziva se temeljno, jer iz njega za korisnika periodički proizlaze uvijek nova i nova prava na pojedinačne činidbe davanja, odnosno činjenja, redom kojim te činidbe dopijevaju – sadržaj tog temeljnog prava određuje se već prigodom osnivanja stvarnog tereta nekretnini (tad se određuje i kada ta prava dopijevaju za ispunjenje)
 - prenosivost tog temeljnog prava:
 - pravo iz stvarnog tereta osnovanog u korist neke osobe **ne** može se prenositi s ovlaštenika na drugu osobu, ako nije drukčije određeno
 - stvarni teret koji je osnovan u korist neke nekretnine kao povlasne **ne** može se razdvojiti od vlasništva te nekretnine, te je njezin pripadak, prenosiv **samo zajedno s tom nekretninom**
 - prenese li se vlasništvo povlasne nekretnine na drugu osobu, ta osoba postaje korisnik tog predijalnog tereta
 - za slučaj diobe povlasne nekretnine, ZV propisuje:

²⁹⁵ predmet stvarnog tereta, 192. str.

²⁹⁶ osobe, 192. str.

- ako se podijeli povlasna nekretnina, stvarni teret postoji i dalje u korist pojedinih dijelova, i to razmjerno veličini svakoga dijela, ako su djeljiva davanja i činjenja na koje stvarni teret ovlašćuje; glede onih koje to nisu, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nedjeljivim obvezama
 - diobom se ne smije otežati opterećenje vlasnika opterećene nekretnosti, pa on ima pravo zahtijevati²⁹⁷ da se ukine stvarni teret ili da se smanje davanja i činjenja koja su zbog diobe postala za njega teža
- korelat temeljnom pravu korisnika je **temeljna obveza** svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnosti da na teret vrijednosti opterećene nekretnosti korisniku tereta opetovano daje stvari i/ili čini činjenja na koje taj ima pravo iz stvarnog tereta: stvarni teret obvezuje svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnosti da korisniku tereta ispunjava sadržaj tereta, za što odgovara vrijednošću te nekretnosti
 - ta obveza prenosiva je samo zajedno s opterećenom nekretninom
 - s prelaskom vlasništva opterećene nekretnosti na drugu osobu ujedno prelazi i ta obveza
 - ta obveza ne zastarijeva

2.2. POJEDINAČNA PRAVA (TRAŽBINE) I POJEDINAČNE OBVEZE

čl. 252., čl. 253. ZV

➤ o pojedinačnim pravima i obvezama

- kad dospije za ispunjenje pojedino davanje ili činjenje na koje korisnik stvarnog tereta ima pravo, nastalo je time iz temeljnog prava korisnika stvarnog tereta za njega pojedinačno pravo na to davanje ili činjenje, a ujedno je iz temeljne obveze svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnosti nastala njegova pojedinačna obveza ispuniti to davanje ili činjenje
 - tako je iz stvarnopravnog odnosa glede opterećene nekretnosti proizišao obveznopravni odnos glede dospelje pojedinačne obveze davanja, odnosno činjenja – za korisnika stvarnog tereta je nastalo pojedinačno pravo koje ima karakter tražbine na ispunjenje jedinog davanja ili činjenja, a za vlasnika opterećene nekretnosti je nastala obveza izvršiti to davanje, odnosno činjenje
 - time nije konzumirano stvarno pravo koje iz stvarnog tereta ima korisnik tereta – iz temeljnog prava će i dalje izvirati pojedinačne tražbine onim redom kojim će dospijevati za ispunjenje pojedinačne obveze davanja, odnosno činjenja
- ZV za pojedinačne obveze davanja ili činjenja određuje:
 - kad na temelju temeljne vlasnikove obveze (iz čl. 251. ZV) dospije za ispunjenje neko davanje ili činjenje, nastala je time pojedinačna obveza onog tko je tada vlasnik opterećene nekretnosti da to davanje, odnosno činjenje ispuni korisniku tereta kao vjerovniku, a za korisnika tereta pravo da to od njega traži
 - korisnik tereta ovlašten je tražiti ispunjenje pojedinačne obveze, ili umjesto dospelje a neispunjene pojedinačne obveze tražiti njezinu novčanu vrijednost
- za razliku od temeljnog prava iz stvarnog tereta, pojedinačne tražbine su:
 - u načelu prenosive²⁹⁸
 - zastarive → pojedinačne obveze davanja i činjenja zastarijevaju za 3 godine od dospelja svake pojedine
 - to vrijedi i za tražbine iz privatnopravnih i za tražbine iz javnopravnih stvarnih tereta
 - zastari li neka pojedinačna tražbina, ona je time od pravne postala samo prirodna (naturalna) tražbina, jer je prestao tzv. pravozaštitni zahtjev – i dalje postoji pravo i dug, ali više nema odgovornosti za tu obvezu
- svaka tražbina pojedine činidbe davanja ili činjenja na koju ovlašćuje pravo iz stvarnog tereta, prestat će nastupom okolnosti zbog kojih po pravilima obveznog prava prestaju obveze – ispunjenjem, prijebojem, otpustom duga, obnovom ...
- prestanak temeljnog prava i njemu komplementarne temeljne obveze iz stvarnog tereta ne utječe na pojedinačna prava koja su već proizišla iz njih
- **osobna odgovornost za dospelje pojedinačne obveze**
- tko je vlasnik opterećene nekretnosti u doba kad je nastala neka pojedinačna obveza davanja ili činjenja, odgovara za ispunjenje te obveze vlastitom imovinom, a ta mu odgovornost ne prestaje s prestankom njegova prava vlasništva opterećene nekretnosti
 - od ove osobe ima korisnik tereta pravo zahtijevati ispunjenje dospeljih, a neispunjenih pojedinačnih obveza, ili, po svojem izboru, njihovu novčanu protuvrijednost²⁹⁹
 - ta je osoba dužnik te pojedinačne obveze, pa za nju odgovara osobno – svojom imovinom; ne ispuni li dobrovoljno činidbu na koju korisnik tereta ima pravo, moći će je taj putem suda prisilno ostvarivati iz dužnikove imovine
 - obveza osobe koja ima pravo vlasništva opterećene nekretnosti u doba kad je pojedina činidba dospelja za ispunjenje, a i njena osobna odgovornost za tu obvezu, neće prestati ni ako pravo vlasništva te nekretnosti stekne netko drugi – ona će i dalje dugovati ispunjenje i osobno odgovarati za nepodmirene pojedinačne obveze dospelje dok je ona bila vlasnik
- umjesto vlasnika opterećene nekretnosti mogu odgovarati i druge osobe:
 - ako treći samostalno posjeduje opterećenu nekretninu, on za pojedinačna davanja i činjenja na koja obvezuje stvarni teret na toj nekretnini odgovara vlastitom imovinom umjesto njezina vlasnika
 - plodouživatelj nekretnosti opterećene stvarnim teretom odgovara vlastitom imovinom umjesto vlasnika te nekretnosti za pojedinačna davanja i činjenja na koja obvezuje stvarni teret

²⁹⁷ sudska fizička i geometrijska dioba stvari, 151. str.

²⁹⁸ prenošenje pojedinačnih tražbina, 199. str.

²⁹⁹ zahtjev osobno odgovornoj osobi, 200. str.

(imaju li te osobe koje su umjesto vlasnika ispunile činidbe davanja ili činjenja, odatle kakva prava prema vlasniku i kakva, ovisi o njihovom međusobnom odnosu)

3. PRAVO NA NAMIRENJE DOSPJELIH POJEDINAČNIH TRAŽBINA IZ VRIJEDNOSTI OPTEREĆENE NEKRETNINE – STVARNOPRAVNA ODGOVORNOST

čl. 254. ZV

- za sve dospjele, a nezastarjele pojedinačne obveze, davanja i činjenja odgovara svagdašnji vlasnik vrijednošću opterećene nekretnine – time za svaku pojedinačnu obvezu davanja ili činjenja postoji dvostruka odgovornost:
 - osobna (to je odgovornost osobe cjelokupnom njezinom imovinom) i
 - stvarnopravna (to je odgovornost vlasnika stvari vrijednošću te stvari)
- stvarnopravna odgovornost za pojedinačnu obvezu davanja i činjenja solidarna je s osobnom odgovornošću za istu obvezu, što omogućuje stavljanje i ostvarivanje zahtjeva³⁰⁰: osobno odgovornoj osobi, stvarnopravno odgovornoj osobi, a i objema
- i osobna i stvarnopravna odgovornost za pojedinačnu obvezu iz stvarnog tereta prestaju zastarom
- stvarnopravna odgovornost je odgovornost svagdašnjeg vlasnika nekretnine, pa promijeni li se vlasnik opterećene nekretnine, stvarnopravna odgovornost tereti novog vlasnika te nekretnine – za slučaj da se ta nekretnina razdijeli, ZV propisuje: nakon diobe te nekretnine, vrijednošću svojih dijelova solidarno svi vlasnici dijelova na koje je razdijeljena

4.2.4. Osnivanje i prenošenje

1. OSNIVANJE PRAVA

- **pravo iz stvarnog tereta (temeljno pravo)** je za korisnika tereta nastalo osnivanjem stvarnog tereta na određenoj nekretnini, i to u trenutku u kojem je taj teret osnovan (čl. 246. ZV)
- **pojedinačne tražbine** nastaju svaka u trenutku dospijeca pojedine činidbe na koju korisnik ima pravo na osnovi svog temeljnog prava iz stvarnog tereta: naime, kad je na temelju vlasnikove obveze (temeljne obveze) dospjela za ispunjenje neka činidba davanja ili činjenja, nastala je pojedinačna obveza onoga tko je tada vlasnik opterećene nekretnine da to davanje ili činjenje ispunji korisniku tereta kao vjerovniku; ujedno je time za korisnika tereta nastalo njegovo pojedinačno pravo da tu činidbu zahtijeva (tražbina) prema onom tko je u trenutku dospijeca te činidbe vlasnik opterećene nekretnine (čl. 252. st. 1. ZV)

2. PRENOŠENJE PRAVA IZ STVARNOG TERETA

čl. 255., čl. 267. ZV

- stvarni teret koji postoji na teret neke nekretnine, u pravnom prometu slijedi tu nekretninu – tko je stekne u vlasništvo na bilo kojem pravnom temelju, stekao ju je opterećenu tim stvarnim teretom (ako taj nije prestao na neki zakonom predviđen način)
 - **prenošenje prava iz predijalnog stvarnog tereta:**
tko stekne vlasništvo povlasne nekretnine na bilo kojem pravnom temelju, stekao je ujedno kao njezin pripadak i stvarni teret u korist svagdašnjeg vlasnika te nekretnine, osim ako je drukčije određeno
 - dakle, temeljno pravo iz predijalnog stvarnog tereta je prenosivo zajedno s vlasništvom te nekretnine
 - ono je neodvojivo od povlasne nekretnine: stvarni teret ne može se odvojiti od nekretnine koju opterećuje, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećene nekretnine, stekao je nekretninu opterećenu stvarnim teretom, ako zakonom nije drukčije određeno (može biti određeno i da pravo iz stvarnog tereta ne prelazi na stjecatelja povlasne nekretnine – tada je taj predijalni stvarni teret ograničen raskidnim uvjetom; ako bude preneseno vlasništvo nekretnine, on će prestati)
 - **prenošenje prava iz osobnog stvarnog tereta:**
pravo iz stvarnog tereta osnovanog u korist neke osobe ne može se prenositi s ovlaštenika na drugu osobu, ako nije drukčije određeno
 - da bi odredba koja omogućava prenošenje prava iz osobnog stvarnog tereta bila mjerodavna za svakog, ona treba biti upisana u z.k. – samo u granicama takve odredbe koja omogućuje prijenos prava iz osobnog stvarnog tereta, moguće je da pravo iz stvarnog tereta osnovanog u korist jedne osobe stekna druga osoba
 - dakako, moći će ga steći samo od ovlaštenika tog prava (korisnika tog osobnog stvarnog tereta), a ako je prenošenje njegovog prava moguće samo na nekom određenom pravnom temelju (npr. temeljem pravnog posla, nasljeđivanja i sl.), tada će to pravo moći steći samo na takvom pravnom temelju
 - stjecatelj će to pravo steći upisom u z.k. tog stvarnog tereta u svoju korist

3. PRENOŠENJE POJEDINAČNIH TRAŽBINA

čl. 258., čl. 260. ZV

- **kod predijalnih stvarnih tereta:** dospjele pojedinačne obveze davanja ili činjenja na koje je svagdašnji vlasnik nekretnine obavezan stvarnim teretom u korist neke nekretnine **mogu** se prenijeti na drugu osobu, ako nije drukčije određeno

³⁰⁰ zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi, 200. str.

- **kod osobnih stvarnih tereta:** dospjela pojedina davanja ili činjenja na koja je svagdašnji vlasnik nekretnine obvezan stvarnim teretom u korist osobe **može se** prenijeti na drugu osobu, **ako nije drukčije određeno niti suprotno naravi činidbe koja se traži**

4.2.5. Zaštita

čl. 268. do čl. 272. ZV

- korisniku pripada pravo na zaštitu njegovog prava iz stvarnog tereta, i to zaštitu na 2 razine:
 1. zaštitu temeljnog prava korisnika tereta
 2. ostvarivanje, odnosno namirivanje dospjelih pojedinačnih tražbina, proizišlih iz temeljnog prava
- aktivno legitimirani za tužbu (odnosno odgovarajući drugi zahtjev):
 - korisnik tereta, a
 - kad je više korisnika istog stvarnog tereta, tada je to svaki od njih samostalno, neovisno o drugima:
 - pojedini suvlasnik i zajednički vlasnik povlasne nekretnine kad je teret predijalan, ili
 - svaki od više ovlaštenika istog prava koje daje osobni stvarni teret
- radi zaštite prava iz stvarnog tereta, korisnik tereta može postavljati prejudicijalne i petitorne zahtjeve:
 - prejudicijalnima će zahtijevati utvrđenje postojanja prava, a petitornima ostvarenje prava na činidbe
 - te zahtjeve može postavljati zajedno ili odvojeno, ali kad ih postavlja u parnici, tada će mogućnost da zahtjev na utvrđenje postavlja i ostvaruje odvojeno, ovisiti o tome dozvoljavaju li procesnopravni propisi da se u danim okolnostima samostalno postavlja zahtjev na utvrđenje (korisnik tereta može u postupku pred sudom, odnosno drugim nadležnim tijelom, staviti i ostvarivati zahtjeve za zaštitu prava iz stvarnog tereta)

1. ZAŠTITA TEMELJNOG PRAVA KORISNIKA TERETA

- glede **zahtjeva za zaštitu ovlaštenikova prava**, ZV propisuje:
 - korisnik tereta ima pravo zahtijevati od svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnine koji ne priznajući stvarni teret uskraćuje davati ili činiti ono što je sadržaj toga tereta da prizna i trpi stvarni teret na opterećenoj nekretnini
 - korisnik tereta ima pravo zahtijevati od svakoga koji ometa izvršavanje davanja ili činjenja onoga što je sadržaj stvarnoga tereta da prizna i trpi stvarni teret na opterećenoj nekretnini, te da prestane s ometanjem

(ta prava ima samostalno svaki pojedini suvlasnik i zajednički vlasnik povlasne nekretnine i svaki pojedini od više ovlaštenika istoga prava koje daje stvarni teret)

 - ZV pruža i mogućnost **zaštite od povrede upisom u z.k.:** ako netko povrijedi pravo korisnika stvarnog tereta nevaljanim upisom u z.k., on se ima pravo štititi od toga sredstvima koja za zaštitu knjižnih prava daju pravila z.k. prava:
 - a) žalbom protiv rješenja donesenog u zemljišnoknjižnom postupku ³⁰¹, odnosno
 - b) brisovnom tužbom ³⁰²- da bi korisnik tereta mogao u postupku pred sudom, odnosno drugim nadležnim tijelom ostvariti ta svoja prava, mora dokazati:
 - stvarni teret u svoju korist i tuženikov čin uskraćivanja dužnih činidaba, odnosno
 - čin onemogućavanja ili uznemiravanja izvršavanja tih činidaba

2. OSTVARIVANJE DOSPJELIH POJEDINAČNIH TRAŽBINA

- za ostvarivanje dospjelih pojedinačnih tražbina, korisnik stvarnog tereta može postaviti:
 - **zahtjev osobno odgovornoj osobi**
 - korisnik tereta ima pravo zahtijevati:
 - ispunjenje dospjelih a neispunjenih pojedinačnih obveza, ili
 - njihovu novčanu protuvrijednost, od onog koji za tu obvezu osobno odgovara ³⁰³
 - isto pravo imaju samostalno svaki pojedini suvlasnik i zajednički vlasnik povlasne nekretnine i svaki pojedini od više ovlaštenika istoga prava
 - da bi korisnik tereta mogao u postupku pred sudom, odnosno drugim nadležnim tijelom, ostvariti ta svoja prava, mora dokazati:
 - stvarni teret u svoju korist,
 - da su dospjele pojedinačne obveze, te
 - da je tuženik bio vlasnik opterećene nekretnine u trenutku njihova dospijeca za isplatu

³⁰¹ pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku, 80. str.

³⁰² tužba za brisanje (brisovna tužba), 81. str.

³⁰³ osobna odgovornost za dospjele pojedinačne obveze, 198. str.

▪ **zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi**

- korisnik tereta ima pravo zahtijevati:
 - da vlasnik opterećene nekretnine trpi iz njezine vrijednosti namirenje dospjelih a neispunjenih pojedinačnih obveza davanja ili činjenja, ili
 - njihove novčane protuvrijednosti
- isto što i od vlasnika, može korisnik tereta zahtijevati od trećeg koji samostalno posjeduje opterećenu nekretninu, te od plodoužitelja nekretnine opterećene stvarnim teretom

(ista prava imaju samostalno svaki pojedini suvlasnik i zajednički vlasnik povlasne nekretnine i svaki pojedini od više ovlaštenika istog prava)

- da bi korisnik tereta mogao u postupku pred sudom, odnosno drugim nadležnim tijelom, ostvariti ta svoja prava, mora dokazati:
 - stvarni teret u svoju korist,
 - da su dospjele pojedinačne obveze, te
 - da je tuženik vlasnik ili predmnjevani vlasnik opterećene nekretnine, odnosno njezin samostalni posjednik ili plodoužitelj
- na zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi i njegovo ostvarenje na odgovarajući se način primjenjuju pravila o založnom pravu na nekretninama

4.2.6. Odnos prava iz stvarnog tereta prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na istoj stvari

- postojanjem nečijeg stvarnog tereta sputana je vlasnikova pravna vlast na opterećenoj nekretnini – on je naravno ovlašten s njom činiti što ga je volja i svakog trećeg od toga isključiti, ali:
 - mora trpjeti stvarni teret na svojoj nekretnini,
 - mora izvršavati one činidbe davanja i/ili činjenja koje su sadržaj toga tereta, a
 - morat će i trpjeti da korisnik tereta namiruje neispunjene pojedinačne činidbe iz vrijednosti te nekretnine
- na opterećenoj nekretnini mogu postojati i nečija druga ograničena stvarna prava (npr. služnosti, tuđi stvarni tereti ...)
- konkurencija među stvarnim pravima se rješava po načelu da pravo koje je prije nastalo ima prednost pred kasnijim pravom, ako nije što drugo određeno zakonom – redovito je stvarni teret upisan u z.k., pa se pitanje prednosti jednog prava pred drugima prosuđuje prema njihovim mjestima u prvenstvenom redu³⁰⁴

5. PRAVO GRAĐENJA

5.1. PRAVNO RAZDVAJANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA

- načelo je da stvar sa svojim neodvojenim dijelovima čini pravno jedinstvo, pa da se nekretnina sastoji od zemljišta i svega što je s njim trajno povezano, dakle da su zgrade ne samo faktično, nego i pravno, sastavni dio zemljišta na kojem su izgrađene³⁰⁵
- međutim, pravno razdvajanje zemljišta i zgrade je u nekim slučajevima potrebno i poželjno – da bi ono bilo moguće, mnogi pravni poretki (pa i naš) sadrže pravne institute koji to razdvajanje omogućuju, a da ne narušavaju sustav utemeljen na načelu jedinstvenosti nekretnine, niti dovode u opasnost osobe koje bi postupale s povjerenjem u prometu
- ti instituti djeluju tako što omogućuju vlasniku zemljišta da u pogledu svojeg zemljišta osnuje subjektivno pravo koje svojeg nositelja ovlašćuje na to da svoju zgradu (ili drugu građevinu) ima na zemljištu opterećenom tim pravom, ma tko da je vlasnik zemljišta
 - bude li takvo pravo osnovano na zemljištu (dakle i upisano u z.k.), djelovat će kao da je „umetnuto“ između zemljišta i zgrade – svojim će postojanjem razdvajati inače jedinstvenu nekretninu na 2 pravna objekta,

³⁰⁴ načelo prvenstva, 68. str.

³⁰⁵ načelo jedinstvenosti nekretnine, 16. str.

na zemljište i zgradu; tada zemljište i zgrada mogu imati različit stvarnopravni status (tj. pripadati u vlasništvo različitih osoba, biti objekti različitih drugih stvarnih prava)

→ kad ono prestane, nestaje pravna prepreka između zemljišta i zgrade, pa zemljište ponovno pravno „privlači“ zgradu, tako da zgrada postaje i pravno dijelom tog zemljišta, pa se pravni status zemljišta proteže i na zgradu

- **pravo građenja** je najvažnije, ali nije jedino subjektivno pravo u našem pravnom sustavu na temelju kojeg se može imati svoju zgradu (ili drugu građevinu) na tuđem zemljištu:
 - i na temelju stvarne služnosti odgovarajućeg sadržaja, može se na susjednoj, tuđoj nekretnini (na njenoj površini, ispod ili iznad nje, kao poslužnoj, imati dio svoje zgrade ili naprave u korist vlastite povlasne nekretnine ³⁰⁶; i kao prividna služnost može na zemljištu jednog vlasnika postojati dio tuđe zgrade, ako je građenjem prekoračena međa ³⁰⁷
 - slično je i s koncesijama – „nisu dijelovi zemljišta zgrade i druge građevine koje su trajno povezane s tim zemljištem ... koje od zemljišta ili od općeg dobra pravno odvaja na zakonu osnovana koncesija koja svojeg nositelja ovlašćuje da na tome ima takvu zgradu ili drugu takvu građevinu u svome vlasništvu“ ³⁰⁸
 - i konačno, strojevi i slični uređaji koji su ugrađeni u neku nekretninu, neće biti dio te nekretnine nego samostalne stvari „ako se s pristankom vlasnika nekretnine zabilježi u z.k. da su oni vlasništvo druge osobe“ ³⁰⁹
- no, pravo građenja je sa stajališta prakse najvažnije takvo pravo, a sa stajališta pravnog sustava je upravo to ona vrsta stvarnih prava kojoj je namijenjena jedina funkcija da pravno razdvaja zgrade (i druge građevine) od zemljišta

5.2. PRAVO GRAĐENJA – POJAM I OBILJEŽJA

čl. 280., čl. 281. st. 2., čl. 283., čl. 285. ZV

- **pojam prava građenja:**

pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti

 - pravo građenja pravno odvaja vlasništvo zgrade od vlasništva zemljišta
 - dok postoji, pravo građenja sprječava da zemljištu koje je tim pravom opterećeno pravno priraste zgrada koja bi bila izgrađena na površini zemljišta ili ispod nje, što bi se inače dogodilo
 - isto tako, ako je na zemljištu (na njegovoj površini ili ispod nje) već izgrađena zgrada, pa je već sastavni dio tog zemljišta, osnivanjem prava građenja kao tereta na tom zemljištu, ta se zgrada pravno odvaja od zemljišta
 - ne samo da odvaja vlasništvo zgrade od vlasništva zemljišta, nego pravo građenja i igra ulogu „umjetnog zemljišta“ (naime, ZV propisuje: pravo građenja je u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom), kojemu pravno prirasta zgrada izgrađena na tom zemljištu
 - zgrada koja je (trajno, tj. s trajnom namjenom) izgrađena, ili koja bude izgrađena, na zemljištu koje je opterećeno pravom građenja pripadnost je toga prava, kao da je ono zemljište; isto tako, sve što bi netko ugradio ili uložio radi izgradnje zgrade, kao i u tu zgradu, prirasta pravu građenja, a ne zemljištu ³¹⁰
 - stoga je nositelj prava građenja koje tereti određeno zemljište, samim time i vlasnik svake zgrade (razmjerno trajne zgrade) koja jest ili će biti izgrađena na površini tog zemljišta ili ispod nje (ujedno će i stvarne služnosti i stvarni tereti u korist „nekretnine“ djelovati u korist nositelja prava građenja ³¹¹)
 - tako pravo građenja (sa zgradom kao svojom pripadnošću) ima pravni status odvojen od pravnog statusa zemljišta:
 - svako od njih je poseban pravni objekt, s vlastitim stvarnopravnim statusom
 - tek s prestankom prava građenja, razdvojenost nestaje, pa zgrada prirasta zemljištu na kojem je izgrađena
- **obilježja prava građenja:**
 - to je ograničeno stvarno pravo (pravo na stvari, koje je neposredno i apsolutno) – ono može postojati kako na tuđoj stvari (zemljištu), tako i na vlastitoj (vlasnik zemljišta može biti nositelj prava građenja na svom zemljištu)
 - ono je zakonom u pravnom pogledu izjednačeno sa stvari, i to s nekretninom, pa igra ulogu zemljišta
 - pravo građenja je neodvojivo:

pravo građenja ne može se odvojiti od zemljišta koje opterećuje, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta, stekao je zemljište opterećeno pravom građenja, ako zakonom nije drukčije određeno

 - iako pravo građenja može postojati i prije nego što je izgrađena zgrada, pošto zgrada bude izgrađena, pravo građenja i ta zgrada (ako je trajna) tvore nerazdruživu pravnu cjelinu, dok jedno od njih ne prestane postojati
 - kako se iz te cjeline ne može pravno odvojiti ni zemljište ni zgrada, neizbježno je da ista osoba bude ovlaštenik i prava građenja i prava vlasništva zgrade – zato se pravo građenja i pravo vlasništva zgrade mogu u pravnom prometu kretati samo zajedno ³¹²

³⁰⁶ pravo imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini, 187. str.

³⁰⁷ prekoračenje međe građenjem, 116. str.

³⁰⁸ strojevi i slični uređaji koji su fizički spojeni s nekretninom, 17. str.

³⁰⁹ uspostava iznimki od načelne jedinstvenosti nekretnine, 17. str. + stvarnopravni odnosi posredstvom koncesije na općem dobru, 29. str.

³¹⁰ građenje tuđim materijalom, 116. str.

³¹¹ ovlaštenik stvarne služnosti, 176. str. + korisnik stvarnog tereta, 192. str.

³¹² stjecanje nečijeg prava građenja, 205. str.

- ono je otuđivo i nasljedivo
 - pravo građenja je otuđivo i nasljedivo kao i druge nekretnine, ako nije što drugo određeno
 - pravo građenja je moguće opteretiti služnostima, stvarnim teretima i založnim pravom (ne i pravom građenja)
 - zgrada koja je izgrađena dio je prava građenja, pa se prenosi, nasljeđuje i opterećuje zajedno s pravom građenja
- to je u našem pravnom poretku trajno pravo, kao i ostala stvarna prava, ali moguće ga je ograničiti rokom ili uvjetom (to može učiniti vlasnik zemljišta prigodom osnivanja prava građenja na svojem zemljištu, a i kasnije svaki nositelj prava građenja – da bi ograničenje djelovalo i prema trećima, ono mora biti upisano u z.k. ³¹³)
- pravo građenja je naplatni teret na zemljištu:
 - nositelj prava građenja dužan je vlasniku zemljišta plaćati mjesečnu naknadu za zemljište u iznosu prosječne zakupnine za takvo zemljište, ako nije što drugo određeno
 - da bi i prema trećim osobama djelovale odredbe koje drukčije određuju naplatu od zakonom predviđene, potrebno ih je upisati u z.k.

5.3. PREDMET OPTEREĆENJA PRAVOM GRAĐENJA

- predmet prava građenja je **zemljište**, i to uvijek cijelo zemljište, tj. cijelo zemljišnoknjižno tijelo
- u našem suvremenom pravu se ne traži da zemljište koje bi se opteretilo pravom građenja ima neke posebne osobine
- pravom građenja se ne može opteretiti:
 - idealni (suvlasnički) dio zemljišta (jer zbog netjelesne naravi idealnog dijela nije moguće imati s njim fizički povezanu, a pravno odvojenu zgradu)
 - zemljište s već postojećom zgradom tako da bi to ovlašćivalo glede nekog kata zgrade, tavana i sl. – pravo građenja može od zemljišta samo odvojiti cijelu zgradu, a ne i neki dio zgrade (no, činjenica da je na zemljištu već podignuta zgrada nipošto ne sprječava da se nekretninu optereti pravom građenja – učini li se to postojeća zgrada će se time pravno odvojiti od zemljišta na kojem je izgrađena, te će pravno pripasti „umjetnom zemljištu“, pravu građenja; vlasnik zemljišta tada više neće imati vlasništvo zgrade, nego će ona biti u vlasništvu nositelja prava građenja sve dok ono traje)

5.4. OSNIVAČ I NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA

čl. 284. ZV

- **osnivač prava građenja** je vlasnik zemljišta koje je svojim stvarnopravnim raspolaganjem opteretio pravom građenja
 - osnivač može biti jedino vlasnik nekretnine, bilo da se ta sastoji od zemljišta bez zgrade ili sa zgradom
 - inače nije ograničen krug vlasnika koji bi mogli biti osnivači prava građenja na svojoj nekretnini
 - kad su više osoba suvlasnici ili zajednički vlasnici zemljišta, one samo suglasno mogu osnovati pravo građenja kojim će opteretiti to zemljište
- **nositelj (ovlaštenik) prava građenja** može biti jedino neka osobno (ad personam) određena osoba, fizička ili pravna
 - kako u našem pravu nije za biti nositeljem prava građenja potrebna neka posebna sposobnost, pravo građenja može biti osnovano u korist bilo koje osobe, a kako je ono u pravnom prometu, on može prijeći na bilo koju pravno sposobnu osobu; prema tome, nositelj prava građenja je osoba u čiju korist je to pravo osnovano ili je na nju prešlo
 - i nekoliko ad personam određenih osoba mogu biti nositelji istog prava građenja – kako je nositelj prava građenja na nekom zemljištu ujedno i vlasnik zgrade izgrađene na tom zemljištu ili ispod njegove površine, to u slučaju kad ima nekoliko osoba koje su nositelji istog prava građenja – sve su one suvlasnici/zajednički vlasnici zgrade izgrađene na tom njihovom pravu
 - i vlasnik zemljišta može biti nositelj prava građenja na svom zemljištu – to mu omogućuje da osnuje pravo građenja kao svoje pravo, a potom da ga, nakon što izgradi zgradu, prenese na neku drugu osobu, naravno, zajedno s vlasništvom te zgrade

5.5. SADRŽAJ PRAVA GRAĐENJA

čl. 281. st. 1. i st. 3., čl. 282. ZV

- bitni sadržaj prava građenja čini ovlast nositelja tog prava da na površini zemljišta opterećenog tim pravom, ili ispod nje, ima zgradu u svom vlasništvu, odvojenom od vlasništva zemljišta, a da je svagdašnji vlasnik zemljišta to dužan trpjeti (čl. 280. ZV): tko je nositelj prava građenja taj je i vlasnik zgrade koja je pripadnost toga njegova prava, a glede zemljišta koje je opterećeno pravom građenja ima ovlasti i dužnosti plodouživatelja; svaka tome suprotna odredba je ništava
- dakle, **ovlast nositelja prava građenja** postoji u pogledu dvoga:
 - 1) u pogledu zemljišta – nositelj prava građenja ovlašten je imati na njemu i/ili ispod njega svoju zgradu, što uključuje i ovlast da je izgradi na ili ispod površine tog zemljišta, a inače ima glede zemljišta opterećenog pravom građenja ovlasti i dužnosti plodouživatelja

³¹³ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje, 92. str.

- 2) u pogledu zgrade izgrađene na tom zemljištu (i/ili ispod njegove površine) – nositelj prava građenja je vlasnik te zgrade, jer je s pravom građenja koje tereti zemljište povezano pravo vlasništva zgrade izgrađene na njemu ili ispod njega
- pravo građenja ima sadržaj s kojim je osnovano, ako nije kasnije zakonito izmijenjen; tko tvrdi da je izmijenjen, treba to dokazati – **preinaka sadržaja prava građenja** dopuštena je samo u sporazumu s vlasnikom opterećene stvari,
 - ako bi se time ometao dotadašnji način izvršavanja ostalih stvarnih prava na opterećenoj nekretnini, i u sporazumu s ovlaštenicima tih prava
 - na preinaku sadržaja primjenjuje se na odgovarajući način ono što je određeno za osnivanje prava građenja na temelju pravnog posla

1. OVLASTI I DUŽNOSTI NOSITELJA PRAVA GRAĐENJA DOK NA ZEMLJIŠTU NE POSTOJI ZGRADA

- i dok još ne postoji zgrada na zemljištu koje je opterećeno pravom građenja, nositelj ima ovlasti i dužnosti plodoužitelja
- međutim, on nije plodoužitelj, nego samo ima ovlasti i dužnosti plodoužitelja, pa može svojim pravom građenja raspolagati, pa ga i otuđiti, što plodoužitelj ne bi mogao
- u korist nositelja prava građenja na jednoj nekretnini može biti nečija tuđa nekretnina opterećena nekom stvarnom služnošću, baš kao što to može biti i u korist vlasnika povlasne nekretnine ³¹⁴
- i uopće, za nositelja prava građenja vrijedi isto što i za vlasnika povlasne nekretnine, ako nije što drugo za njega određeno, niti proizlazi iz naravi njegovog prava ³¹⁵
- nositelj prava građenja je ovlašten **izgraditi zgradu na zemljištu opterećenom njegovim pravom građenja**, s tim da će ta zgrada pravno biti dio tog prava građenja, pa će se nalaziti u vlasništvu svagdašnjeg nositelja prava građenja
 - zgrada je svaki građevinski objekt, razmjerno trajno povezan sa zemljišnom česticom na njenoj površini/ispod nje ³¹⁶
 - ovlast izgraditi zgradu na opterećenom zemljištu je građanskopravne prirode i ne može biti veća od ovlasti koju bi imao vlasnik zemljišta (da nije tuđeg prava građenja) da na svojem zemljištu izgradi zgradu
 - ako nije posebno određeno kakvu je zgradu ovlašten izgraditi, nositelj prava građenja je ovlašten da izgradi zgradu kakvu bi bio ovlašten izgraditi i vlasnik na svom zemljištu, da nema prava građenja
 - no, kakvu je zgradu ovlašten izgraditi, redovito je do u detalje određeno sadržajem njegovog prava građenja, još prigodom osnivanja tog prava, odnosno kasnije, zakonitim izmjenama
 - gradnjom zgrade različite od one koju je ovlašten izgraditi, on bi vrijeđao pravo vlasništva zemljišta opterećenog pravom građenja, pa bi vlasnik tog zemljišta imao pravo na zaštitu; a ako bi time vrijeđao (i) nečije ograničeno stvarno pravo glede te nekretnine, tada bi ovlaštenik tog prava imao pravo zaštite svog prava
- nositelj prava građenja je u načelu dužan vlasniku zemljišta plaćati naknadu za to svoje pravo
 - to je osobna obveza nositelja prava građenja – ona nije stvarni teret nekretnine
 - onaj tko stekne pravo građenja dužan je platiti one obroke te naknade koji dospiju za ispunjenje za vrijeme dok je on nositelj prava građenja, i za to on odgovara svojom imovinom
 - no, ako nije što drugo određeno, on nije odgovoran i za one obroke naknade koje prijašnji nositelji prava građenja nisu o dospijeću platili, niti je dužan trpjeti namirenje tih obroka iz svojeg prava građenja
 - neplaćanje dužne naknade o dospijeću nije samo za sebe još razlog prestanka prava građenja, ali ako je sadržaj prava građenja određen tako da je neispunjavanje ove obveze raskidni uvjet kojim je ograničeno to pravo, onda bi neplaćanje ipak tim putem dovelo do prestanka prava građenja

2. OVLASTI I DUŽNOSTI NOSITELJA PRAVA GRAĐENJA KAD NA ZEMLJIŠTU POSTOJI ZGRADA

- na zemljištu može već postojati zgrada u trenutku stjecanja prava građenja, a može biti i da je izgrađena nakon stjecanja: u oba slučaja vrijedi da je ta zgrada pripadnost prava građenja, pa je nositelj prava građenja i vlasnik zgrade (čl. 280. st. 3.)
 - ako je zgrada već postojala u trenutku opterećenja zemljišta pravom građenja, samim time što je to zemljište opterećeno ovim pravom, zgrada je postala vlasništvo nositelja prava građenja
 - ako je zgrada građena nakon što je zemljište opterećeno pravom građenja, ono što je bilo ugrađivano i ulagano u to zemljište radi izgradnje zgrade, nije se pravno spajalo sa zemljištem (jer je bilo namijenjeno da bude zgrada, koja se neće spojiti sa zemljištem), nego s pravom građenja, kao „umjetnim zemljištem“

³¹⁴ vrste služnosti, 175. str.

³¹⁵ ovlaštenik stvarne služnosti, 176. str.

³¹⁶ izgradnja zgrade na tuđem zemljištu, 115. str.

- sve to (ako je spajanje bilo trajno), kao i sve ono što je potom u zgradu ugrađivano, ili je ulagano novca ili rada, priraslo je pravu građenja kao glavnoj stvari, onako kako bi priraslo zemljištu da nema prava građenja ³¹⁷
 - i kad je netko drugi bez pravnog temelja gradio na zemljištu opterećenom nečijim tuđim pravom građenja, ili je građenjem prekoračio među toga zemljišta, ili je izvršio kakvu dogradnju, nadogradnju, preuređenje i sl., nositelju prava građenja pripadaju ona prava i obveze kakve bi inače imao vlasnik zemljišta ³¹⁸
- ako se zgrada koja je u vlasništvu nositelja prava građenja sruši do te mjere da je se više ne može rabiti za svrhu kojoj je bila namijenjena, nositelj prava građenja je ovlašten opet izgraditi tu zgradu – ne izgradi li je ponovno u roku od 6 godina bar u onoj mjeri koliko je najnužnije da bi služila svojoj prijašnjoj glavnoj namjeni, vlasnik opterećene nekretnine će moći ishoditi od suda ukidanje prava građenja ³¹⁹
- i nakon što je zgrada izgrađena, za ovlasti i dužnosti plodouživatelja, opterećenja nekretnine služnošću i dužnost nositelja prava građenja da plaća naknadu vrijedi isto što i za ovlasti i dužnosti nositelja prava građenja dok na zemljištu ne postoji zgrada

5.6. STJECANJE PRAVA GRAĐENJA

1. OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

čl. 286. ZV

Pravo građenja osniva se na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje, a i odlukom suda.

Pravo građenja je osnovano kad su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom.

- dakle, pravo građenja se osniva njegovim izvođenjem iz vlasništva nekretnine koju se njime opterećuje
- kao pravni temelj za to dolaze u obzir: pravni posao vlasnika nekretnine koju se opterećuje i odluka suda
- uz pravni temelj, trebaju biti ispunjene i:
 - sve opće pretpostavke stjecanja, te
 - sve posebne pretpostavke osnivanja prava građenja

1.1. osnivanje na temelju pravnog posla

čl. 287., čl. 288. ZV

- na temelju valjana pravnog posla kojemu je cilj osnutak prava građenja osniva se to pravo izvođenjem iz vlasništva nekretnine koja se njime opterećuje, a na način određen zakonom
- dakle, **pretpostavke osnivanja** prava građenja na temelju pravnog posla su:
 1. vlasništvo osnivatelja (i njegova ovlast da tako raspolaže zemljištem)
 - u našem pravu, krug vlasnika koji bi mogli na svojim zemljištima osnovati pravo građenja nije ograničen: svaki vlasnik, u granicama svoje ovlasti da raspolaže nekretninom, može je opteretiti pravom građenja
 - kad je zemljište u vlasništvu nekolicine suvlasnika ili zajedničkih vlasnika, samo svi oni suglasno mogu odrediti da se ono optereti pravom građenja ³²⁰
 - prethodni vlasnik zemljišta može ga opteretiti pravom građenja, ali će sudbina tog prava građenja ovisiti o sudbini prava vlasništva prethodnog vlasnika
 2. valjani vlasnikov pravni posao (jednostrani ili dvostrani) kojemu je cilj osnutak prava građenja
 - glede bitnog sadržaja tog posla, ZV propisuje: taj pravni posao nužno sadrži odredbe o osnivanju prava građenja na određenoj nekretnini, a da bi bio valjan, treba biti u pisanom obliku
 - tim pravnim poslom pravo građenja se može i ograničiti: tim pravnim poslom može se pravo građenja ograničiti na svaki način koji je moguć, a nije nedopušten niti suprotan pravnoj naravi toga prava
 3. upis prava građenja u z.k.: pravo građenja osniva se dvostrukim upisom tog prava u z.k., i to njegovim upisom kao tereta na zemljištu koje opterećuje te njegovim upisom kao posebnog z.k. tijela u za to novoosnovanom z.k. ulošku
 - upis prava građenja u z.k. kao tereta na zemljištu koje opterećuje moguć je samo na temelju pisanog očitovanja volje njegova vlasnika da time optereti svoje zemljište; ali ako bi pravo građenja štetilo već upisanim ograničenim stvarnim pravima na zemljištu koje bi se opteretilo pravom građenja, ono se može upisati samo s pristankom ovlaštenika tih prava
 - zgrada, bude li izgrađena, upisat će se kao da je izgrađena na pravu građenja

³¹⁷ opće pravilo ZV o prirastanju glavne stvari, 113. str. + građenje tuđim materijalom, 116. str.

³¹⁸ izgradnja zgrade na tuđem zemljištu, 115. str.

³¹⁹ ukinuće, 206. str.

³²⁰ odlučivanje o poslovima izvanredne uprave, 145. str.

- u vlasnički list novog uložka upisat će se nositelj prava građenja, i to će se, ako vlasnik zemljišta nije drukčije odredio, vlasnik upisati kao nositelj tog prava
- kad zakonom nije što drugo određeno glede načina osnivanja prava građenja, njegove promjene i prestanka te glede zaštite povjerenja u z.k., na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe ZV o osnivanju stvarnih tereta na temelju pravnog posla³²¹

1.2. osnivanje odlukom suda

čl. 289. ZV

- pravo građenja može svojom odlukom osnovati sud:
 - u postupku diobe i ostavinskom postupku, ako je ovlašten u tom postupku osnovati služnost, a i
 - u drugim slučajevima određenim zakonom
- na osnivanje prava građenja odlukom suda na odgovarajući se način primjenjuju pravila o osnivanju služnosti odlukom suda
- kad se pravo građenja osniva na temelju odluke suda, ono će biti osnovano i kad nije upisano u z.k. – upis tako osnovanog prava je moguć, pa je i preporučljiv, da se neupisano pravo građenja ne bi izgubilo kad nekretninu stekne netko čije povjerenje u potpunost z.k. uživa zaštitu

1.3. osnivanje na temelju zakona

- u načelu, pravo građenja se ne osniva na temelju zakona – ipak, postoji iznimka od tog pravila: pravo građenja se može steći pod pretpostavkama pod kojima se štiti stjecateljevo povjerenje u z.k.³²², što je u svojoj biti stjecanje na temelju zakona, premda nastupa kao zamjena za neuspjelo stjecanje na temelju pravnog posla

2. STJECANJE NEČIJEG PRAVA GRAĐENJA

čl. 290. ZV

- na prijenos prava građenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju prava vlasništva na nekretninama na temelju pravnog posla, odluke suda i nasljeđivanja³²³, ako nije što drugo određeno niti proizlazi iz pravne naravi prava građenja
- s pravom građenja ujedno se prenosi i vlasništvo zgrade izgrađene na pravu građenja; suprotna odredba je ništava
- poštenu graditelj može steći izgradnjom zgrade pravo građenja sa zgradom, ako su ispunjene pretpostavke analogne onima pod kojima bi inače stekao zemljište i zgradu³²⁴

5.7. ZAŠTITA PRAVA GRAĐENJA

čl. 291. ZV

- pravo građenja, dok nije izgrađena zgrada, a i nakon toga, uživa zaštitu po pravilima o zaštiti prava služnosti, koja se primjenjuju na odgovarajući način
- pravo vlasništva zgrade izgrađene na pravu građenja uživa zaštitu po pravilima o zaštiti prava vlasništva, koja se primjenjuju na odgovarajući način

5.8. PRESTANAK PRAVA GRAĐENJA

1. RAZLOZI I NAČIN PRESTANKA

čl. 292., čl. 293., čl. 294. ZV

- pravo građenja prestaje:
 - 1) propašću stvari,
 - 2) ovlaštenikovim odreknućem,
 - 3) istekom roka i ispunjenjem raskidnog uvjeta,
 - 4) zaštitom tuđega povjerenja,
 - 5) prestankom korisnika,
 - 6) rasterećenjem, te
 - 7) ukinućem
- pravo građenja upisano u zemljišnoj knjizi prestaje kad, zbog navedenih razloga, bude izbrisano kao teret na zemljištu opterećenom tim pravom i kao posebno zemljišnoknjižno tijelo
- na prestanak prava građenja propašću stvari, ovlaštenikovim odreknućem, istekom roka i ispunjenjem raskidnog uvjeta, zaštitom tuđeg povjerenja, prestankom korisnika i rasterećenjem, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o prestanku stvarnih tereta

ukinuće:

³²¹ osnivanje stvarnog tereta na temelju pravnog posla, 193. str.

³²² zaštita povjerenja u istinitost z.k.; stjecanje nekretnine od knjižnog vlasnika-nevlasnika, 101. str. + osnivanje stvarnog tereta na temelju pravnog posla; upis u z.k., 194. str. + osnivanje prava građenja na temelju pravnog posla; upis prava građenja u z.k., 205. str.

³²³ stjecanje prava vlasništva, 93. str.

³²⁴ izgradnja zgrade na tuđem zemljištu, 115. str.

- ne bude li na pravu građenja izgrađena zgrada u roku od 20 godina od osnutka tog prava, vlasnik opterećene nekretnine može zahtijevati da se ono ukine; ako nije što posebno određeno, odluku o ukinuću donijet će sud na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine, bez obzira na pravni temelj na kojem je pravo građenja bilo osnovano
- pravo građenja na kojem je bila izgrađena zgrada, ali je srušena do te mjere da se ne može rabiti za svrhu kojoj je bila namijenjena, prestat će ukinućem kao da zgrada i nije bila izgrađena, ako nije u roku od 6 godina ponovno izgrađeno barem u mjeri koliko je najnužnije da služi svojoj prijašnjoj glavnoj namjeni (taj rok počinje teći prvog dana one godine koja slijedi nakon godine kad je zgrada srušena, ali ne teče dok postoje okolnosti pod kojima bi zastao teći i rok dosjelnosti)
- pravo građenja prestat će na temelju odluke o ukinuću tek brisanjem u zemljišnoj knjizi zbog ukinuća

2. POSLJEDICE PRESTANKA

čl. 295., čl. 296. ZV

- **posljedice prestanka:**
 - s prestankom prava građenja postaje pripadnost zemljišta ono što je pravom građenja bilo od zemljišta pravno odvojeno
 - na odnos vlasnika zemljišta i osobe kojoj je prestalo pravo građenja na odgovarajući će se način primjenjivati pravila po kojima se prosuđuju odnosi nakon prestanka prava plodouživanja, ako nije što posebno određeno
 - vlasnik je dužan osobi kojoj je prestalo pravo građenja dati onoliku naknadu za zgradu koliko je njegova nekretnina u prometu vrjednija s tom zgradom nego bez nje
- **tuda prava:**
 - tuda stvarna prava koja su bila teret prava građenja prestaju s prestankom toga prava, ako nije što drugo određeno
 - založno pravo koje je teretilo pravo građenja nakon prestanka toga prava tereti naknadu koju je vlasnik dužan osobi čije je pravo građenja prestalo
 - služnosti, stvarni tereti i založna prava u korist i na teret prava građenja sa zgradom, ostaju kao služnosti i stvarni tereti u korist, odnosno na teret zemljišta sa zgradom, a s dotadašnjim prvenstvenim redom

5.9. ODNOS PRAVA GRAĐENJA PREMA VLASNIŠTVU I OSTALIM STVARNIM PRAVIMA NA ISTOJ STVARI

- pravo vlasništva i pravo građenja na nekom zemljištu se ne isključuju, štoviše – pravo građenja može postojati samo na zemljištu koje je u nečijem vlasništvu
 - naravno, ako nečije pravo građenja postoji kao teret zemljišta, vlasnikova je pravna vlast na tom zemljištu ograničena
 - vlasnik je ovlašten sa svojom stvari činiti što ga je volja, te svakog drugog od toga isključiti jedino ako to nije protivno tuđim pravima, dakle i ako to nije protivno tuđem pravu građenja na vlasnikovom zemljištu
- pravo građenja bi moglo doći u sukob s ostalim ograničenim stvarnim pravima koja već terete zemljište – da do njega ne bi došlo, pravo građenja se može osnovati samo ako na osnivanje tog prava pristanu ovlaštenici svih onih ograničenih stvarnih prava koja su već upisana na zemljištu koje bi se opteretilo pravom građenja, a kojima bi pravo građenja štetilo³²⁵
- i kasnija preinaka sadržaja već postojećeg prava građenja bi mogla negativno utjecati na mogućnost izvršavanja onih stvarnih prava koja u trenutku preinačivanja već terete zemljište, a i onih koja terete pravo građenja – zato je preinaka sadržaja prava građenja, ako bi se njome ometao dotadašnji način izvršavanja ostalih stvarnih prava na opterećenoj nekretnini, dopuštena samo ako se s njom sporazume i svi ovlaštenici tih prava³²⁶
- osnuje li se neko stvarno pravo kao teret prava građenja (npr. pravo plodouživanja ili hipoteku na pravu građenja), to će pravo teretiti jedino pravo građenja, a ne i ono zemljište koje je opterećeno pravom građenja

6. ZALOŽNO PRAVO I DRUGA SREDSTVA STVARNOPRAVNOG OSIGURANJA TRAŽBINA

6.1. STVARNOPRAVNO OSIGURANJE TRAŽBINA

101. do 118. str.

6.2. ZALOŽNO PRAVO

³²⁵ osnivanje na temelju pravnog posla – upis prava građenja u z.k., 205. str.

³²⁶ sadržaj prava građenja, 203. str.

➤ **pojam založnog prava:**

založno pravo je ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog nositelja (založnog vjerovnika) da određenu tražbinu, ne bude li mu o dospeljeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti

- založno pravo je stvarno pravo jer svojem nositelju (založnom vjerovniku) daje na predmetu tog njegovog prava (zalogu) neposrednu i apsolutnu privatnu pravnu vlast
- ono je ograničeno stvarno pravo, jer ne daje svom nositelju potpunu (integralnu) privatnu pravu vlast na stvari (takvu vlast daje jedino pravo vlasništva), nego privatnu pravnu vlast ograničenog sadržaja
- svojim bitnim sadržajem založno pravo se razlikuje od ostalih ograničenih stvarnih prava, jer njihov bitni sadržaj čine ovlasti upotrebljavati ili koristiti predmet prava

➤ **podvrste založnog prava:**

- pojmovno, založno pravo je jednovrsno – ne postoji više vrsta založnog prava
- međutim, postoji više podvrsta založnog prava, koje se međusobno razlikuju, iako im je bitni sadržaj isti
- založna prava se svrstavaju u podvrste:
 - prema vrsti zaloga, na:
 - založna prava na pokretnini
 - založna prava na nekretnini
 - založna prava na subjektivnom imovinskom pravu (kraće: založna prava na pravu)
 - prema pravnom temelju na kojima ih se osniva, na:
 - dobrovoljna založna prava – njihov pravni temelj je pravni posao osobe koja zalaže svoju stvar/pravo
 - nedobrovoljna (prisilna) založna prava – temelje se na odluci javne vlasti (najčešće suda)
 - zakonska založna prava – nastaju ispunjenjem zakonom određenih pretpostavki
 - prema načinu osnivanja, na:
 - pignus – ako je način osnivanja takav da se predmet založnog prava predaje u posjed založnom vjerovniku
 - hipoteku (regstarsko založno pravo) – ako se založno pravo osniva upisom u javni upisnik (registar)
- svako pojedino založno pravo će istodobno pripadati u nekoliko podvrsta tih prava, jer se svako osniva na zalogu neke vrste, na nekom pravnom temelju i na neki određeni način
- pritom na istom predmetu može postojati više založnih prava (broj načelno nije ograničen), a ona mogu pripadati različitim podvrstama (npr. zalog može biti opterećen i dobrovoljnim i nedobrovoljnim i zakonskim založnim pravom); niti jednom od tih založnih prava ne pripada prednost pred ostalima, koja bi se temeljila na tome što ono pripada ovoj ili onoj podvrsti tih prava, osim ako nije što posebno zakonom propisano

➤ **glavni pravni izvori pravila o založnom pravu:**

- glavni pravni izvor našeg založnog prava su odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. 297. do 353.):
 - odredbe ZV o založnom pravu su opće norme o založnom pravu, pa će ih se primjenjivati na ono što nije uređeno posebnim zakonima, a i na ono glede čega posebni zakon upućuje na primjenu općih normi: što je određeno za založno pravo primjenjivat će se na odgovarajući način i na prijenos vlasništva radi osiguranja, kao i na svako drugo osiguravanje namirenja tražbine stvarima ili pravima dužnika ili treće osobe, ako zakonom nije što drugo određeno
- važan izvor je i Ovršni zakon
- osim njih, norme o založnom pravu sadrže i brojni drugi zakoni, npr.:
 - Zakon o obveznim odnosima – sadrži pravila o pojedinim zakonskim založnim pravima
 - Zakon o zemljišnim knjigama – uređuje upisivanje založnih prava na nekretninama
 - Pomorski zakonik i Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu
 - Zakon o kapitalu (prije: Zakon o tržištu vrijednosnih papira) – sadrži posebna pravila o založnim pravima na vrijednosnim papirima
 - Stečajni zakon – sadrži pravila o namirivanju založnih vjerovnika u stečajnom postupku protiv založnog dužnika
 - Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima: uređuje upisivanje nekih založnih prava u taj upisnik, kao i neke pravne učinke tog upisa

1. PRAVO NAMIRENJA TRAZIBINE IZ VRIJEDNOSTI ZALOGA

- glavni i bitni sadržaj svakog založnog prava je ovlast njegovog nositelja da tražbinu koja je osigurana založnim pravom, ne bude li ona namirena o dospijeću, namiri iz vrijednosti predmeta tog založnog prava – zaloga (čl. 297. st. 1. ZV)
- treba naglasiti da je nositelj ovlašten namiriti se iz vrijednosti zaloga, a ne iz samog zaloga: nositelj nije ovlašten uzeti zalog u svoje vlasništvo na račun podmirenja svoje tražbin, nego je ovlašten ishoditi unovčenje (prodaju) zaloga, odnosno njegovih plodova, pa će se potom njegovu tražbinu namirivati iz novca dobivenog tom prodajom
- pravo namirenja ovlašćuje svog nositelja (založnog vjerovnika) da namiruje svoju tražbinu iz vrijednosti zaloga ma čiji taj zalog bio ³²⁷ – ne samo to, nego nositelj založnog prava ima i **prednost pri namirivanju**:
 - tražbina osigurana založnim pravom ima pri namirivanju iz vrijednosti zaloga prednost pred svim tražbinama koje nisu osigurane založnim pravima na tom zalogu, ako nije što drugo zakonom određeno
 - ako je zalog opterećen s više zal. prava, prednost pri namirivanju ima tražbina koja je ispred ostalih u prvenstvenom redu
 - mjesto u prvenstvenom redu određuje se prema trenutku nastanka zal. prava, ako zakonom nije drukčije određeno
 - prvenstveni red hipoteka i pretpostavke pod kojima je moguće valjano ustupiti mjesto u prvenstvenom redu određuju se pravilima zemljišnoknjižnoga prava

2. STADIJ OSIGURANJA I STADIJ NAMIRIVANJA TRAŽBINE

- vjerovnikovo pravo na namirenje tražbine koja je osigurana založnim pravom iz vrijednosti zaloga postoji od trenutka kad je to založno pravo nastalo – međutim, ono je do dospijeća te tražbine samo virtualno; tek će s njenim dospijećem postati aktualno
- stoga založni odnos redovito ima 2 različita stadija:
 - **stadij osiguranja tražbine**
 - traje od osnivanja založnog prava do dospelosti tražbine osigurane založnim pravom
 - u njemu je pravo namirenja virtualno, ali založni vjerovnik ima i neke sporedne ovlasti i dužnosti glede zaloga, koje mu daje založno pravo – te sporedne ovlasti i dužnosti služe tomu da se za slučaj da tražbina dospije, a ne bude ispunjena, osigura zalog i mogućnost namirivanja osigurane tražbine iz njegove vrijednosti
 - **stadij namirivanja tražbine**
 - založno pravo ulazi u taj stadij tek ako i kada tražbina koja je osigurana založnim pravom, dospije za izvršenje, a ne bude izvršena – taj stadij redovito neće ni nastupiti, ali nastupi li ipak, u njemu je pravo na namirenje iz vrijednosti zaloga aktualno, pa ga založni vjerovnik može ostvarivati
 - iako je dospijećem osigurane tražbine založni odnos izišao iz stadija osiguranja i ušao u stadij namirivanja, one sporedne ovlasti i dužnosti založnog vjerovnika koje služe tome da se osigura zalog i mogućnost namirivanja iz njegove vrijednosti, pripadaju založnom vjerovniku i u ovom stadiju

3. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAMIRENJE

- kad pravo na namirenje iz vrijednosti zaloga postane aktualno, založni vjerovnik je ovlašten ostvarivati ga, dakle namirivati osiguranu tražbinu iz vrijednosti zaloga – za to je potrebno prvo unovčiti zalog ili plodove (ili druge koristi) koje on daje, što se provodi prodajom; iz novca dobivenog prodajom će se zatim namiriti osiguranu tražbinu, uključujući troškove i kamate
 - propisani put namirivanja zalogom osigurane tražbine je, po **načelu oficioznosti**, namirivanje posredstvom javne vlasti
 - u pravilu, pravo na namirenje se ostvaruje putem **suda** (ili javnog bilježnika, pod zakonskim pretpostavkama):
 - pravo na namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga ostvaruje založni vjerovnik putem suda, a po pravilima određenim u ovom Zakonu i na način određen propisima o ovrši novčanih tražbina, ako nije što drugo određeno zakonom
 - da bi namirio svoju tražbinu iz vrijednosti zaloga, bit će stoga potrebno:
 1. ishoditi ovršnu odluku po kojoj je vlasnik zaloga dužan trpjeti namirenje njegove tražbine iz vrijednosti tog zaloga (odnosno imati odgovarajuću vjerodostojnu ispravu),
 2. na temelju toga ishoditi određivanje i provedbu ovrhe unovčenjem zaloga (redovito prodajom na javnoj dražbi, ili na drugi zakonom predviđeni način) radi namirenja njegove tražbine, te
 3. postići da se iz time dobivenog novca namiri ta njegova tražbina
 - a ako je vlasnik zaloga pao pod stečaj, založni vjerovnik je ovlašten u stečajnom postupku ishoditi izdvajanje zaloga iz stečajne mase, kako bi mogao iz vrijednosti zaloga namiriti svoju tražbinu osiguranu založnim pravom na tom zalogu, a da mu pritom ne konkuriraju stečajni vjerovnici (tzv. razlučno pravo, pravo odvojenog namirivanja)
 - ako posebni zakon tako propisuje, ostvarivanje prava na namirenje će se zbivati putem **tijela upravne vlasti**
 - načelo oficioznosti ipak ne djeluje beziznimno – akosu ispunjene potrebne zakonske pretpostavke, založni vjerovnik će smjeti svoje pravo namirenja iz vrijednosti zaloga ostvarivati **izvansudskim putem**, bez posredovanja javne vlasti ³²⁸

6.2.3. Osigurana tražbina i založno pravo

1. ODNOS OSIGURANE TRAŽBINE I ZALOŽNOG PRAVA

čl. 301. st. 1. i st. 2. ZV

³²⁷ pravo na namirivanje i putovi njegovog ostvarivanja, 228. str.

³²⁸ oficioznost, 213. str.

- svako pojedino založno pravo postoji radi neke određene tražbine – njime je opterećena određena stvar ili imovinsko pravo, da bi time bilo osigurano namirenje te tražbine (osigurane tražbine) iz vrijednosti te opterećene stvari ili prava (zaloga)
- da bi se tražbinu moglo osigurati založnim pravom, ona treba biti **prikladna za takvo osiguranje**:
 - tražbina će biti prikladna za osiguranje založnim pravom ako je novčana ili nenovčana, ali joj je vrijednost izražena u novcu, te ako je dovoljno određena (načelo specijalnosti): založnim se pravom osigurava namirenje iz vrijednosti zaloga određene novčane tražbine, ili tražbine kojoj je vrijednost izražena u novcu; dovoljno je određena tražbina kojoj su određeni vjerovnik i dužnik, pravni temelj i visina, ili barem najviši iznos do kojega se osigurava zalogom
 - ako je za to prikladna, založnim pravom može biti osigurana i buduća tražbina: kao i postojeća tražbina, založnim se pravom može osigurati i da se iz vrijednosti zaloga namiri tražbina koja bi tek nastala nakon nekoga vremena ili nakon ispunjenja nekoga uvjeta, ako ta tražbina ispunjava pretpostavke za to
 - nadalje, prikladnu tražbinu može se osigurati založnim pravom ako je utuživa, ali i ako je neutuživa (naturalna)
- kako je stvarnopravno osiguranje određene tražbine razlog (causa) postojanja založnog prava, ono je povezano s tražbinom koju osigurava, i to tako da je **tražbina glavno pravo, a založno pravo je njoj dodano, sporedno (akcesorno) pravo**
 - odatle proizlazi načelo akcesornosti – subjektivno založno pravo zavisi od postojanja i valjanosti tražbine koju osigurava
 - zbog povezanosti osigurane tražbine i založnog prava, onaj tko je u obveznom odnosu vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom, ujedno je i nositelj tog založnog prava (založni vjerovnik), dok god ono postoji – založno pravo se ne može osamostaliti od tražbine koju osigurava (ne može tražbina pripadati jednoj, a založno pravo drugoj osobi)

2. OBUJAM ZALOŽNOG OSIGURANJA TRAZIBINE

čl. 301. st. 3. ZV

- pored glavne tražbine, založno pravo ujedno osigurava i namirenje iz vrijednosti zaloga sporednih tražbina, kamata, troškova za očuvanje stvari i troškova naplate tražbine

3. OBVEZNI ODNOS NAKON OSIGURANJA TRAZIBINE ZALOŽNIM PRAVOM

zadržavanje identiteta obveznog odnosa:

čl. 301. st. 8., čl. 336. st. 4. i st. 5. ZV

- osiguravanjem tražbine založnim pravom ne mijenja se ni identitet ni sadržaj obveznog odnosa, niti to utječe na valjanost obveze, a prijeđe li osigurana tražbina na drugu osobu, s njom ujedno prelazi i založno pravo, i to ipso iure (tj. bez posebnog pravnog temelja za to i posebnog načina stjecanja)³²⁹
- osiguravanjem neke tražbine založnim pravom nastaje stvarnopravna odgovornost zalogom za nju, ali to ne utječe na osobnu odgovornost dužnika te tražbine (u pravilu ni na eventualnu odgovornost jamaca) – ona ostaje nedirnutu dodavanjem stvarne odgovornosti (osim ako bi baš bila isključena pravnim poslom ili posebnim zakonom)
- stoga će, pošto bude osnovano založno pravo, redovito postojati **2 odgovornosti za isti dug**:
 - jedna će biti ona koja je sastavni dio dugovanja – osobna dužnikova odgovornost (uz eventualnu odgovornost jamaca)
 - pored nje postojat će i stvarnopravna odgovornost vlasnika zaloga, vrijednošću zaloga
- ne bude li dug po dospelju namiren, vjerovniku na raspolaganju stoje obje odgovornosti, pa on može birati odakle će namirivati svoju tražbinu:
 - založni vjerovnik može, bio njegov dužnik vlasnik zaloga ili ne, po svojoj volji izabrati hoće li zahtijevati namirenje svoje tražbine ponajprije iz vrijednosti zaloga ili iz imovine svog dužnika, ili istodobno i zaloga i dužnikove imovine
 - zahtijeva li založni vjerovnik namirenje iz vrijednosti zaloga, ali ne uspije u cijelosti prodajom zaloga namiriti svoju tražbinu, dužnik mu ostaje dužan razliku; naprotiv, proda li se zalog za više od vjerovnikove tražbine, višak je dužnikov
- no, naravno, vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će osnivanjem založnog prava radi osiguranja neke tražbine prestati dužnikova osobna odgovornost za tu tražbinu, a ostati samo odgovornost zalogom, ili da će odgovornost zalogom postati primarna, a osobna biti samo podredna (supsidijarna) – ugovore li to, nastupit će ugovoreni učinak u granicama djelovanja njihovog ugovora; promjene odgovornosti koje će time nastati neće biti posljedica osnivanja založnog prava, nego voljnih raspolaganja vjerovnika i dužnika
- prestankom založnoga prava koje osigurava neku tražbinu ne prestaje sama po sebi i ta tražbina – sve dok ne bude ispunjena dužnikova obveza ili ona prestane na drugi zakonom predviđeni način (čl. 160. do čl. 213. ZOO), tražbina će postojati i dalje; jedino više neće biti osigurana založnim pravom koje je prestalo

posredni utjecaj osnivanja založnog prava na obvezni odnos:

čl. 301. st. 7. ZV

- osnivanje založnog prava ne utječe neposredno na tražbinu, ali ipak ima neke posredne utjecaje, često vrlo važne za stranke obveznog odnosa – ti utjecaji su:

³²⁹ prelaženje založnog prava, 212. str.

1. dužnik koji je radi osiguranja vjerovnikove tražbine osnovao založno pravo nije dužan ispuniti vjerovnikovu tražbinu ako mu se ne vrati zalog, odnosno dopustiti brisanje založnog prava upisanog u z.k.
2. osnivanjem založnog prava radi osiguranja neke tražbine otvara se moгуćnost nedobrovoljne (prisilne) naplate te tražbine i nakon što ona zastari, ali jedino naplate iz vrijednosti zalog, i to jedino naplate glavne tražbine (glavnice):
 - *kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi (čl. 222. st. 1. ZOO)*
 - *zastarjela tražbina kamata i drugih povr. davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvari (čl. 222. st. 2. ZOO)*

4. UTJECAJ OBVEZNOG ODNOSA NA ZALOŽNI ODNOS

- kako je založni odnos akcesoran obveznom odnosu, založno pravo prestaje kad prestane cijela njime osigurana tražbina i sve sporedne tražbine kamata i troškova, ako nije što drugo zakonom određeno³³⁰
- založno pravo u pravilu slijedi tražbinu koju osigurava
 - dođe li u obveznom odnosu do sljedništva (sukcesije) na strani vjerovnika, u pravilu zajedno s tražbinom prelazi na stjecatelja i založno pravo koje nju osigurava – iznimno od tog pravila, tražbina će prijeći na vjerovnika bez založnog prava koje ju osigurava, ako je pravni temelj njenog prijelaza na novog vjerovnika takav da to isključuje prelaženje i založnog prava na novog vjerovnika, ili je tako posebnim zakonom određeno
 - dođe li u obveznom odnosu do sljedništva na strani dužnika, dakle ako dug prijeđe na novog dužnika, to ne bi trebalo utjecati na pravo založnog vjerovnika; njemu bi i dalje trebalo pripadati založno pravo na zalogu
 - tako će i biti ako je dug prešao na dužnikovog sveopćeg sljednika (npr. nasljednika mortis causa)
 - tako će biti i u slučaju pojedinačnog sljedništva (singularne sukcesije) na strani dužnika – kod preuzimanja duga (čl. 96. do čl. 100. ZOO) i prijenosa ugovora (čl. 127. do čl. 129. ZOO), ali jedino ako je neka od ugovornih stranaka dala zalog; ako ga je dala treća osoba, prestat će založno pravo na tom zalogu, osim ako zalagodavac pristane da njegov zalog osigurava tražbinu i nakon što je ona prešla na novog dužnika (čl. 99. st. 1. ZOO)

6.2.4. Obilježja založnog prava

- osim obilježja koja imaju sva stvarna prava, založno pravo ima i neka posebna obilježja (akcesornost, određenost, neodvojivost, nedjeljivost, jednovrsnost, prometnost i nasljedivost, te oficioznost) → ta posebna obilježja naziva se **načelima založnog prava**, jer su to načela po kojima je uređeno založnopravno osiguravanje tražbina u pravnom poretku

1. AKCESORNOST

Subjektivno založno pravo zavisi od postojanja i valjanosti tražbine koju osigurava (glavne tražbine).

- ono se, kao sporedno (akcesorno) pravo, ne može osamostaliti od glavne tražbine – stoga prenošenje osigurane tražbine s jednog vjerovnika na drugog redovito prati i prelaženje založnog prava na tog drugog vjerovnika (bez posebnog titulusa)
- no, dotadašnji i novi vjerovnik se mogu sporazumjeti da založno pravo ne prijeđe zajedno s glavnom tražbinom na novog vjerovnika – tada založno pravo neizbježno prestaje

2. ODREĐENOST (SPECIJALNOST)

- kako je založno pravo stvarno pravo, pa djeluje prema svima, vrlo je važno da svatko može spoznati je li neka stvar (pravo) opterećena založnim pravom, a i koliko je veliko to opterećenje (koliko je velika glavna tražbina koju založno pravo osigurava)
- zato je nužna određenost (specijalnost) založnog prava – naime, nužno je da budu individualizirani i točno određeni:
 1. tražbina koju založno pravo osigurava
 2. predmet založnog prava – zalog

2.1. određenost osigurane tražbine

- zahtjev za određenošću odnosi se u prvom redu na glavnu tražbinu – da bi na njoj moglo postojati založno pravo kao osiguranje njenog namirenja, ona treba biti dovoljno određena (čl. 301. st. 1. ZV):
 - za novčanu tražbinu, potrebno je da su joj određeni barem vjerovnik i dužnik, pravni temelj i visina, ili bar najviši iznos do kojeg se osigurava zalogom
 - za nenovčanu, potrebno je da joj je vrijednost izražena u novcu, a ona je određena kao da se radi o novčanoj tražbini
- da bi sporedne tražbine bile osigurane istim založnim pravom koje osigurava glavnice, one ne moraju biti onako točno određene u istom smislu kao i glavna, ali trebaju biti dovoljno odredive
- za založno osiguranje buduće tražbine, također je potrebno da bude određena, ili barem dovoljno odrediva – potrebno je da budu poznate bar osobe među kojima bi ta tražbina nastala i pravni temelj na kojem bi ona nastala, a i najviši iznos glavnice te tražbine, odnosno najviši iznos do kojeg bi se za nju odgovaralo zalogom

³³⁰ prestanak založnog prava – prestanak osigurane tražbine, 219. str.

2.2. određenost zaloga

- zalog treba biti pojedinačno određen (individualiziran), tako da u tom smislu bude species, da bi na njemu moglo postojati z.p.
- zbog nedovoljne određenosti, kao zalog ne mogu poslužiti:
 - tzv. skupne stvari
 - generične stvari koje nisu dovoljno individualizirane, dakle koje nisu dovoljno izdvojene iz ostalih stvari istog roda, npr. nafta koja teče naftovodom (ali to može biti npr. sva nafta uskladištena u nekom određenom spremniku ili na određenom tankeru, jer ju to dovoljno individualizira)

3. NEODVOJIVOST

neodvojivost od zaloga:

čl. 299. ZV

- založno pravo ne može se odvojiti od zaloga koji opterećuje, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne zalog, stekao ga je opterećenoga založnim pravom, ako zakonom nije drukčije određeno
- založno pravo ne može se prenijeti s jednoga zaloga na drugi, ako nije što drugo određeno

zamjena (nadomjestak) zaloga:

- ako bude tako određeno (čl. 299. st. 2.), založno pravo ipak će prijeći s jednog zaloga na drugi
- zakonom su određeni neki slučajevi u kojima dolazi do zamjene predmeta založnog prava, tako da založno pravo nastavlja svoje postojanje na onom što je tada svojevrsni nadomjestak (surogat) dotadašnjeg zaloga; to su ovi slučajevi:
 - 1) ako je zalog prodan radi namirivanja vjerovnika, založno pravo nastavlja postojati na kupovini za taj zalog (na svoti novca plaćenju na ime kupovine za nj)
 - 2) ako je zalog propao, ali je umjesto njega nastalo pravo koje ga nadomještuje (pravo na naknadu štete, na osigurninu ...), dolazi po sili zakona do realne subrogacije, pa založno pravo traje i nadalje na tom pravu-nadomjestku, a potom na svoti novca plaćenju na ime naknade štete, kupovine i dr. (čl. 301. st. 4. ZV)
 - 3) ako je predmet založnog prava neka tražbina na predaju stvari (pokretnine, nekretnine) ili tražbina na predaju (plaćanje) neke svote novca, pa ta tražbina bude ispunjena, isto založno pravo nastavlja svoju egzistenciju na onoj stvari kojom je ona ispunjena, odnosno na novcu koji je plaćen na ime njenog ispunjenja (čl. 334. st. 4./1)

4. NEDJELJIVOST

čl. 301. st. 4. i st. 5. ZV

- založno pravo je nedjeljivo s obzirom na:
 1. zalogom osiguranu tražbinu: založno pravo osigurava namirenje iz vrijednosti zaloga određene tražbine kao cjeline, pa se opterećenje zaloga ne smanjuje sa smanjenjem tražbine, ako nije što drugo zakonom određeno
 - dakle, dok postoji makar i samo neznatan ostatak osigurane tražbine (odnosno neke sporedne tražbine), osiguran je cijelim založnim pravom
 - međutim, zakon određuje i neka odstupanja od tog pravila
 2. zalog: dok traje založno pravo, namirenje tražbine osigurava zalog kao cjelina, uključivši sve njegove pripadnosti
 - ako se zalog podijeli, založno pravo nastavlja teretiti ono na što se zalog podijelio ili se od njega odvojilo
 - ako zalog propadne pa umjesto njega nastane pravo koje ga nadomještuje (pravo na naknadu, na osigurninu i dr.), založno pravo traje i dalje na tom pravu

5. JEDNOVRSNOST

- u suvremenom hrvatskom pravnom poretku postoji **samo jedna vrsta založnog prava**, naime stvarnog prava koje svojeg nositelja ovlašćuje da određenu tražbinu, ne bude li mu o dospjeću ispunjena, namiri iz vrijednosti zaloga, ma čiji taj bio ³³¹
- ta jednovrsnost ne isključuje mogućnost postojanja više podvrsta tog prava – one imaju različite pretpostavke osnivanja, nebitne sadržaje založnih prava i neka daljnja svojstva, ali bitan sadržaj im je jednak

6. PROMETNOST I NASLIJEDIVOST

čl. 303. st. 1. ZV

- založno se pravo može otuđiti i naslijediti samo zajedno s tražbinom koju osigurava (zbog akcesorne naravi založnog prava, nikad ga se ne može otuđiti ni naslijediti samostalno)

³³¹ pojam založnog prava, 207. str.

- isto tako, može se založno pravo temeljem pravnog posla ograničiti kakvim rokom ili uvjetom

prelaženje založnog prava:

čl. 319. ZV

- prijeđe li na bilo kojem pravnom temelju tražbina osigurana založnim pravom na drugu osobu, na nju je time ujedno prešlo i to založno pravo bez posebnog pravnog temelja za to i bez posebnog načina stjecanja, osim ako je što drugo bilo određeno („što drugo“ može biti određeno voljom stranaka, npr. njihovim ugovorom o cesiji, a i posebnim zakonom)
- takvu odredbu sadrži, kod ugovora o ustupu tražbine, i čl. 81. st. 1. ZOO: *s tražbinom prelaze na primatelja sporedna prava, kao pravo prvenstvene naplate, hipoteka, založno pravo, prava iz ugovora s jamcem, prava na kamate, ugovornu kaznu i sl.*
- iznimno od navedenog pravila iz ZV, tražbina će na vjerovnika prijeći bez založnog prava koje ju osigurava, ako je pravni temelj njenog prijelaza na novog vjerovnika takav da isključuje prelaženje založnog prava na novog vjerovnika – tada će samo tražbina prijeći na novog vjerovnika, a založno pravo će prestati (jer ono ne može postojati samostalno)

opterećenje založnog prava podzaložnim:

čl. 303. st. 2. i st. 3. ZV

- založno se pravo može opteretiti podzalogom
- za podzalog vrijedi na odgovarajući način ono što i za zalog, ako što drugo zakonom nije određeno, ili ne proizlazi iz pravne naravi podzalog
- dakle, kako je založno pravo u prometu, može ga se (zajedno s tražbinom koju osigurava), opteretiti podzaložnim pravom radi osiguranja nečije tražbine, ali jedino u granicama u kojima založni vjerovnik ima pravo namirenja svoje tražbine iz zaloga
- podzaložno pravo (podzalog) je takvo založno pravo čiji neposredni predmet je neko subjektivno založno pravo (s tražbinom koju osigurava), a krajnji predmet je zalog; s obzirom na krajnji predmet podzaložnog prava, govori se o:
 - podzaložnom pravu na pokretnini³³²
 - podzaložnom pravu na nekretnini³³³ ili
 - podzaložnom pravu na imovinskom pravu³³⁴
- na zalogu se, bez obzira na pravni temelj založnog prava na njemu, može osnovati podzaložno pravo – bilo dobrovoljno, bilo nedobrovoljno (prisilno), bilo dobrovoljno sudsko/javnobilježničko, bilo zakonsko podzaložno pravo (čl. 315. i 316. ZV)
- ne bude li tražbina koja je osigurana podzaložnim pravom namirena pošto dospije, ovlašten ju je vjerovnik te tražbine (podzaložni vjerovnik) namirivati iz vrijednosti zaloga, u granicama u kojima je založni vjerovnik bio ovlašten odande namirivati svoju tražbinu
- i podzaložno pravo je u prometu (zajedno s tražbinom koju osigurava), pa je i ono prenosivo, nasljedivo i opteretivo daljnjim podzaložnim pravom – i ono je u prometu, dakle prenosivo, nasljedivo, i opteretivo još daljim podzaložnim pravom ...

ograničenje založnog prava na temelju pravnog posla:

- kako je založno pravo u prometu, može ga se i ograničiti rokom ili uvjetom:
 - tako da ga se već osnuje s takvim ograničenjem (to svojim pravnim poslom može učiniti vlasnik zaloga) ili
 - tako da ga se naknadno tako ograniči (to može učiniti nositelj založnog prava, ali samo ako se time ne dira u tuđa prava)
- takvo ograničenje će djelovati među strankama (relativno), a prema trećima (apsolutno) samo ako bude upisano u z.k., odnosno u takav javni upisnik bez upisa u koji se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno³³⁵
- što je rečeno za ograničavanje založnog prava, na odgovarajući način vrijedi i za ograničavanje podzaložnog prava

7. OFICIOZNOST

čl. 337. ZV

³³² opterećenje podzaložnim pravom, 224., 234. i 236. str.

³³³ opterećenje podzaložnim pravom, 243., 246. i 248. str.

³³⁴ opterećenje podzaložnim pravom, 253. i 256. str.

³³⁵ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje – uvjetovanje i oročenje prava vlasništva, 92. str.

- založno pravo ovlašćuje svojeg nositelja (založnog vjerovnika) da svoju tražbinu osiguranu založnim pravom namiri iz vrijednosti zaloga, ne bude li mu o dospjeću ispunjena, a put kojim on tu ovlast može ostvarivati je u pravilu služben (oficijelan); namirivanje iz vrijednosti zaloga provodi se putem javne vlasti, i to u pravilu putem suda ³³⁶
- od primjene tog načela oficioznosti predviđene su u našem pravnom poretku brojne **iznimke**, kojima je svrha da ubrzaju i olakšaju namirivanje → ZV glede **namirivanja izvansudskim putem** propisuje:
 - Svoje pravo na namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga ovlašten je založni vjerovnik ostvarivati izvansudskim putem, ako je predmet založnog prava pokretna stvar ili pravo koje se ne smatra nekretninom, a založni je dužnik u trenutku osnivanja založnog prava ili naknadno izričito u pisanom obliku dopustio takvo namirivanje.
 - Ako je pokretna stvar ili pravo koje se ne smatra nekretninom dano u zalog za osiguranje tražbine iz trgovačkog posla, založni je vjerovnik ovlašten izvansudskim putem ostvarivati svoje pravo na namirenje te tražbine iz vrijednosti zaloga, ako založni dužnik nije takvo namirivanje izričito isključio u trenutku osnivanja zaloga.
 - Kad je založni vjerovnik ovlašten ostvarivati svoje pravo na namirenje izvansudskim putem, ovlašten ga je ostvarivati putem javne dražbe (javnoga nadmetanja), a na neki drugi način jedino ako ima na temelju pravnoga posla ili zakona pravo da ga ostvaruje na taj način ili je to u danim okolnostima jedini mogući način za ostvarenje prava na namirenje.
 - Ako je založnom vjerovniku, koji je ovlašten ostvarivati svoje pravo na namirenje izvansudskim putem, založena takva pokretna stvar ili pravo koje ima burzovnu ili tržišnu cijenu, on je ovlašten radi namirenja prodati zalog za tu cijenu iz slobodne ruke, a putem osobe koja je javno ovlaštena za prodaju na burzi, odnosno za javne prodaje takvih stvari i prava.
 - Ako je u zalog dan novac, založni je vjerovnik ovlašten svoju dospjelu tražbinu osiguranu tim zalogom namiriti zadržavši za sebe odgovarajući iznos. Isto vrijedi i kad vjerovnik namiruje svoju dospjelu tražbinu iz novca koji primi na ime založene mu tražbine ili na ime kamata odnosno drugih povremenih davanja koja daje založena tražbina, ili iz založenih plodova koje nekretnina daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa.
 - Ako je založni vjerovnik ovlašten za sebe ubrati plodove od pokretne stvari koja mu je predana u zalog, vrijednost ubranoga prebija se po samom zakonu u trenutku ubiranja s tražbinom osiguranom zalogom, pa ma i ona nije dospjela; založni je dužnik ovlašten u svako doba zahtijevati da mu vjerovnik o svom trošku izda priznaticu o tom prijeboju. Isto na odgovarajući način vrijedi i za vrijednost drugih koristi koje je založni vjerovnik ovlašteno imao od založene stvari.
 - Vjerovnik koji je **neovlašteno** ostvarivao svoje pravo na namirenje izvansudskim putem, ili ga je ostvarivao na način na koji nije bio ovlašten, odgovara za svaku štetu koja bi odatle proizašla.

6.2.5. Predmet založnog prava – zalog

1. SPOSOBNOST ZA ZALOG

čl. 298. st. 1. do st. 6. ZV

- zalog može biti svaka stvar i svaki drugi entitet koji je u tom pogledu zakonom pravno izjednačen sa stvarima, ako ima opću sposobnost za zalog → tu sposobnost ima ako je:
 - 1) sposoban biti predmetom stvarnih prava (tj. pojedinačan je, u stanju biti koristan čovjeku i različit od ljudi) ³³⁷ i
 - 2) moguće iz njegove vrijednosti namirivati novčane tražbine, jer je prikladan za unovčenje
- pod uvjetom da ima tu opću sposobnost za zalog, založnim pravom može biti opterećena:
 1. pojedinačno određena pokretna ili nepokretna stvar sposobna za unovčenje, kao i idealni dio takve stvari
 - sa zalogom su ujedno opterećene i sve njegove pripadnosti, ako nije što drugo određeno (i kad sama stvar inače ne bi bila prikladna za unovčenje i namirivanje, ali su za to prikladne neke pripadnosti te stvari, npr. plodovi, to čini da je ta stvar ipak sposobna biti predmetom založnog prava)
 - jednako kao stvar, založnim pravom može biti opterećeno i nekoliko nekretnina kao da su sve zajedno jedna stvar (zajednička, simultana hipoteka) – tada one solidarno odgovaraju za tu tražbinu
 - založno pravo može biti osnovano i na pojedinačno određenoj ukupnosti pokretnina ³³⁸
 2. pojedinačno određeno imovinsko pravo koje je prikladno da vjerovnik iz njega namiri svoju tražbinu, ako zakonom nije drukčije određeno (kao i pojedinačni određeni idealni dijelovi tog prava)
 - i pojedinačno određeno pravo na plodove koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (najamnine, zakupnine i sl.) može biti samostalnim zalogom (ako dužnik jednom vjerovniku založi stvar, a kasnije drugomu založi njezine plodove, kasnije založno pravo djeluje samo glede onih plodova koji su u trenutku kad se zalažu već odvojeni, odnosno ubrani)
- da bi glede nečega što može biti zalogom (ima opću sposobnost za zalog) moglo biti osnovano založno pravo određene podvrste, potrebno je da to ima još i **posebnu sposobnost** da bude predmetom upravo te vrste založnog prava (npr. treba biti

³³⁶ ostvarivanje prava na namirenje – načelo oficioznosti, 208. str.

³³⁷ sposobnost biti predmetom stvarnih prava – prometnost, 11. str.

³³⁸ dobrovoljno registarsko „lebdeće založnopravno osiguranje“ na ukupnosti pokretnina, 235. str.

motorno vozilo, da bi moglo biti predmetom sudskog nedobrovoljnog, tj. prisilnog založnog prava na motornom vozilu i sl.)

2. UTJECAJ OGRANIČENJA PROMETNOSTI

- da bi se iz vrijednosti zaloga moglo namirivati novčane tražbine, potrebno je da zalog ili bar njegovi pripatci budu unovčeni
- stoga, da bi nešto moglo biti zalogom, to treba biti prikladno za unovčavanje – prodajom zaloga pretvorit će se njegova potencijalna novčana vrijednost u novac potreban za namirivanje tražbine osigurane založnim pravom na tom zalogu; stoga na sposobnost za zalog utječu **pravna ograničenja prometnosti**:
 - ono što nije u pravnom prometu (res extra commercium) uopće nije sposobno biti predmetom založnog prava
 - ono što jest u pravnom prometu (res in commercium) može biti predmetom založnog prava, osim ako je isključena svaka mogućnost namirivanja osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga i njegovih plodova i drugih koristi
 - ono što je u pravnom prometu, ali je taj promet u nekom pogledu ograničen, može biti zalog ako ta ograničenja prometnosti ne isključuju svaku mogućnost namirivanja osigurane tražbine
- gospodarska strana prikladnosti nečega za unovčavanje ne utječe na sposobnost toga da bude zalogom → založno pravo može postojati i na nečemu što iz gospodarskih razloga nije moguće unovčiti (jednom kad vjerovnik uđe u obvezni odnos i prihvati nešto kao zalog za osiguranje svoje tražbine, on preuzima sav rizik da bi pri unovčavanju mogao naići na poteškoće gospodarske ili faktične prirode, koje bi mogle smetati unovčenju zaloga)

oduzimanje zalogu sposobnosti da bude predmetom daljnjih založnih prava:

- pravilo je da na istom predmetu može postojati neograničeni broj založnih prava
- odredi li posebni zakon da nije moguće osnovati novo založno pravo na nečemu što već jest predmet nečijeg založnog prava (zalog), to time prestaje biti sposobno da bude zalogom za osiguranje još koje tražbine – tada će tek kad prestane prvo založno pravo biti moguće na takvom predmetu osnovati novo založno pravo (npr. čl. 495. st. 4. Zakona o tržištu kapitala: *na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru može se zasnovati samo jedno založno pravo*)

3. UTJECAJ PRAVILA OVRŠNOG PRAVA

3.1. utjecaj pravila o isključenju, izuzeću i ograničenju ovrhe

- **utjecaj na osnivanje založnog prava**
- pravila ovršnog prava koja za nešto što bi inače bilo sposobno za zalog, određuju da to ne može biti predmetom ovrhe, dakle da je u pogledu toga isključena ovrha, time redovito onemogućuju da se na tome osnuju bilo kakva založna prava:
 - naime, založni vjerovnik svoju ovlast (namirenja svoje tražbine osigurane založnim pravom iz vrijednosti zaloga) u načelu može ostvarivati samo putem javne vlasti (načelo oficijoznosti), i to u pravilu putem suda, koji će pritom djelovati u ovršnom postupku – kako sud ne može provesti ovrhu glede ičega što po pravilima ovršnog prava ne može biti predmetom ovrhe (propisano u čl. 4. OZ), a to onemogućuje vjerovniku da svoju tražbinu namiruje iz vrijednosti toga, na stvarima isključenim od ovrhe uopće ne može postojati založno pravo (ono se na njima ne može ni osnovati)
 - ipak, iznimno je moguće namirivati svoju tražbinu iz stvari koje ne mogu biti predmetom ovrhe → ako su ispunjene pretpostavke za izvansudsko namirivanje iz vrijednosti zaloga, tada će i na takvim stvarima biti moguće osnovati založno pravo (naravno, ako inače imaju sposobnost biti zalogom)
- i pravila ovršnog prava o izuzeću i ograničenju ovrhe mogu onemogućiti osnivanje nedobrovoljnih založnih prava na onom što bi inače bilo sposobno za zalog → naime, ona iz socijalnih razloga štite fizičke i pravne osobe od provođenja ovrhe i od osnivanja nedobrovoljnog osiguranja osnivanjem založnog prava, ako bi to ugrožavalo egzistenciju tih osoba ili im onemogućavalo obavljanje njihove djelatnosti
 - zato će se u takvim slučajevima onemogućiti ovrha, a time i osnivanje nedobrovoljnog založnog prava – jedino se neće onemogućiti ovrhu i osnivanje založnog prava u pogledu upravo one stvari koju je dužnik-ovršenik stekao od vjerovnika-ovrhovoditelja koji traži ostvarenje svoje tražbine nastale u svezi s tim stjecanjem (čl. 77. st. 2. OZ)
 - no, to se ne odnosi na osnivanje dobrovoljnih založnih prava (pa i kad ih se osniva u ovršnom postupku, kao sudsko i javnobilježničko založno pravo)
- **utjecaj na ostvarivanje založnog prava**
- pravila ovršnog prava o izuzeću i ograničenju ovrhe mogu djelovati ograničavajuće na mogućnost ostvarivanja založnog prava, tj. na mogućnost namirenja iz vrijednosti zaloga u ovršnom postupku – glede toga, čl. 4. st. 7. OZ propisuje: *može li neka stvar ili neko pravo biti predmet ovrhe, odnosno je li ovrha na nekoj stvari ili pravu ograničena, ocjenjuje se s obzirom na okolnosti koje su postojale u vrijeme podnošenja ovršnoga prijedloga, ako ovim Zakonom nije drukčije izrijekom određeno*
- dakle, ta pravila će djelovati tek naknadno, tijekom ovršnog postupka – zato će već unaprijed, kod osnivanja založnog prava, biti manje poželjni predmeti založnog prava oni za koje se s većom vjerojatnošću može očekivati da će se tijekom ovršnog postupka pokazati da su izuzeti od ovrhe, ili da je glede njih ovrha tako ograničena da bi mogla dovesti namirenje u pitanje
- pravila ovršnog prava o isključenju, izuzeću i ograničenju ovrhe ne utječu na izvansudsko namirivanje iz vrijednosti zaloga, ako su za takvo namirivanje ispunjene pretpostavke iz ZV (tad ne dolazi do primjene ikakvih pravila ovršnog prava)

3.2. utjecaj nekih daljnjih pravila ovršnog prava

- na sposobnost za zalog utječu i neka posebna pravila ovršnog prava, i to:
 1. pravila ovršnog prava o ovrsi – naime, ona ne dopuštaju da se na nekim stvarima koje su predmet ovrhe (na nekretninama i motornim vozilima, kada jesu, a i kada nisu zalog), osnuje temeljem pravnog posla novo dobrovoljno založno pravo
 2. pravila ovršnog prava o osiguranju novčanih tražbina – omogućuju da sud odredi privremenu mjeru zabrane pravnog raspolaganja nekom stvari ili pravom, dakle i zabrane da se tu stvar ili pravo optereti dobrovoljnim založnim pravom (čl. 344. i čl. 345. OZ)

6.2.6. **Ovlaštenici založnog prava i ostale osobe koje sudjeluju u založnom odnosu**

- osnivanjem založnog prava nastaje **založni (založnopravni) odnos**, kao sporedni odnos uz obvezni odnos kao glavni:
 - u užem smislu, to je pravni odnos u kojem je na jednoj strani založni vjerovnik, a na drugoj založni dužnik
 - u širem, to je pravni odnos u kojem je na jednoj strani založni vjerovnik, a na drugoj založni dužnik i sve ostale osobe, jer je založno pravo stvarno pravo, pa djeluje apsolutno; osobe u tom odnosu sudjeluju bar kao potencijalni povreditelji vjerovnikovog založnog prava, ali neke od njih i u značajnijim ulogama: kao založni dužnik, zalagodavac i dužnik tražbine koja je osigurana zalogom

1. ZALOŽNI VJEROVNIK

Založni vjerovnik je nositelj (subjekt), ovlaštenik založnog prava.

- obveznopravni vjerovnik postat će i založni vjerovnik čim bude osnovano založno pravo za osiguranje njegove tražbine
- od tog trenutka on će biti u dva povezana odnosa, obveznopravnom i založnopravnom, sve dok postoji to založno pravo
- promijeni li se u obveznom odnosu vjerovnik (ustupom ili sveopćim sljedništvom), založno pravo će u pravilu prijeći na novog vjerovnika, a ne prijeđe li, prestat će (jer ono ne može postojati, a da ne pripada onom tko je vjerovnik u obveznom odnosu)
- sposobna biti založnim vjerovnikom je načelno svaka fizička i pravna osoba, domaća ili strana, koja je vjerovnik tražbine kakva može biti osigurana založnim pravom – za to nije sposobna samo ako pravni poredak u tom pogledu postavi neka ograničenja pravnoj osobnosti odnosno vrste subjekata (no takva ograničenja su vrlo rijetka – kod nas ih nema, pa svi pravni subjekti mogu biti založni vjerovnici, ako međunarodnim ugovorom ili posebnim zakonom ne bude što drugo propisano)
- založni vjerovnik je određen svojom ulogom vjerovnika one tražbine koja je osigurana založnim pravom (pritom nije nužno da bude određen npr. svojim imenom, tim više što se prijenosom tražbine ujedno prenosi i založno pravo)

2. ZALOŽNI DUŽNIK

Založni dužnik je osoba koja mora trpjeti vjerovnikovo pravo da svoju tražbinu namiruje iz založene stvari ili prava.

- to mora trpjeti onaj čiji je zalog, dakle vlasnik založene stvari, nositelj založenog prava građenja, odnosno nositelj (ovlaštenik) kojeg drugog založenog subjektivnog imovinskog prava
 - založni dužnik je uvijek određen svojom ulogom vlasnika zaloga, odnosno osobe koja je ovlaštenik založenog prava (ako je založeno subjektivno pravo)
- založni vjerovnik može, ali i ne mora biti ista osoba koja je dužnik u obveznom odnosu
 - ako je vjerovnikova tražbina osigurana založnim pravom kojemu je predmet stvar ili pravo njegovog dužnika, dužnik iz obveznog odnosa (osobni dužnik) je tada ujedno i založni dužnik
 - no, moguće je i da založni dužnik bude osoba različita od dužnika iz obveznog odnosa – tada će dužnik iz obveznog odnosa osobno odgovarati za svoj dug, a za taj isti dug će stvarnopravno odgovarati svojom stvari ili pravom dužnik iz založnog odnosa; te dvije uloge mogu biti razdvojene već u trenutku osnivanja založnog prava, ali mogu se i naknadno razdvojiti:
 - te uloge će biti razdvojene odmah, ako neka druga osoba (a ne osobni dužnik) osnuje založno pravo na svojoj stvari ili pravu, da bi time osigurala tražbinu vjerovnika prema osobnom dužniku – tada će obvezni odnos postojati između vjerovnika i dužnika, a založni između vjerovnika i te druge osobe koja zalaže stvar/pravo
 - razdvojenost uloga će nastupiti naknadno, ako zalog naknadno postane tuđ – kako založno pravo slijedi zalog, tko god stekne zalog morat će trpjeti vjerovnikovo namirivanje iz te svoje stvari ili prava (ako tražbina dopiše, a ne bude u cijelosti ispunjena)
- ulogu založnog dužnika može imati svaka osoba koja je nositelj prava vlasništva, odnosno nositelj subjektivnog prava, sposobnog da bude zalogom – međutim, pritom su pravno relevantna i osobna svojstva založnog dužnika, jer propisi o ovrsi, motivirani socijalnim razlozima, neke stvari i prava izuzimaju od inače moguće ovrhe i osnivanja nedobrovoljnog osiguranja, ili pak ograničavaju mogućnost provođenja ovrhe i nedobrovoljnog osiguranja na nekim stvarima i pravima
- to izuzimanje i ograničavanje ovisi o osobnim svojstvima dužnika – zanimanju, djelatnosti, potrebama i sl., da se ne bi suviše ugrozila njegova egzistencija

3. OSOBE U OSTALIM RELEVANTNIM ULOGAMA

3.1. ZALOGODAVAC

Zalogodavac je osoba koja je dala stvar u zalog.

- ulogu zalogodavca ne treba poistovjećivati s ulogom osobnog dužnika i založnog dužnika – to su 3 različite uloge, iako ih može sve igrati i ista osoba:
 - zalogodavac može, ali ne mora biti osobni dužnik – ako sam osobni dužnik da zalog, on će ujedno biti i zalogodavac; dade li zalog netko drugi, ta druga osoba bit će zalogodavac
 - zalogodavac može, ali ne mora biti založni dužnik – ako založni dužnik založi svoju stvar ili pravo, on će ujedno biti i zalogodavac (a i tada, dok je ta stvar ili pravo njegovo)
 - no, u našem suvremenom pravu je moguće valjano dati u zalog tuđu stvar, pošto naše pravo štiti povjerenje u pravnom prometu, pa omogućuje da poštenu vjerovnik stekne založno pravo i kad mu je stvar ili pravo dao u zalog netko tko to nije bio ovlašten, jer nije bio vlasnik zaloga/nositelj prava koje zalaže³³⁹
 - u tom slučaju, osoba koja daje zalog je zalogodavac, a založni dužnik je osoba čiji je zalog (tj. osoba koja je vlasnik zaloga ili nositelj založenog prava) – dakle, tada zalogodavac i založni dužnik nisu ista osoba
- zalogodavac nije sudionik založnog odnosa u užem smislu (to je založni dužnik) – zalogodavac će tek u rijetkim slučajevima igrati samostalnu ulogu, npr. kad prestane tražbina osigurana zalogom, založni vjerovnik je dužan bez odgađanja vratiti zalog onom od koga ga je primio u posjed, bez obzira na to je li taj vlasnik založene stvari ili nije³⁴⁰

3.2. DUŽNIK ZALOŽNOG DUŽNIKA

- kao zalog za osiguranje vjerovnikove tražbine može poslužiti i tražbina (subjektivno pravo koje svojeg nositelja ovlašćuje da od druge osobe zahtijeva neku činidbu) – tada će trebati razlikovati dvije tražbine, svaku sa svojim subjektima:
 - a) osiguranu tražbinu – to je tražbina koja je osigurana založnim pravom; njen vjerovnik je založni vjerovnik
 - b) tražbinu-zalog – to je tražbina koja je zalog za osiguranu tražbinu; njen vjerovnik (nositelj subjektivnog imovinskog prava koje je založeno) je založni dužnik (to će često ujedno biti i osobni dužnik i zalogodavac, iako ne nužno)
- dakle, dužnik tražbine-zaloga je dužnik založnog dužnika; on nije sudionik založnog odnosa u užem smislu, ali on u tom odnosu igra ulogu u vezi s objektom založnog odnosa → činidba koju on temeljem tražbine-zaloga duguje svom vjerovniku (činidba činjenja, plaćanja, davanja stvari), založena je založnom vjerovniku (vjerovniku njegovog vjerovnika), pa će taj moći odatle namirivati svoju tako osiguranu tražbinu (dužnik založnog dužnika će trebati dužnu činidbu izvršiti založnom vjerovniku, ili će trebati u sud položiti ono što duguje)

6.2.7. Odnos založnog prava prema pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na zalogu

1. ODNOS PREMA VLASNIŠTVU ZALOGA

čl. 333. ZV

- založno pravo je ograničeno stvarno pravo koje tereti svoj predmet (zalog), a taj predmet je nečiji
 - zalog koji je **stvar**, u vlasništvu je založnog dužnika (pa je u njegovoj imovini)
 - zalog koji je **subjektivno pravo**, je pravo određene osobe (pa je u imovini te osobe) – za osobu čije je pravo zalog na odgovarajući način vrijedi što i za osobu čija je stvar-zalog: založni vjerovnik koji ima u zalogu nečije pravo izjednačeno s pokretnom stvari ima glede tog prava ovlasti i dužnosti poput onih koje bi imao da mu je založena pokretna stvar, ako nije što drugo zakonom određeno, ili ne proizlazi iz pravne naravi zaloga prava; založni vjerovnik koji ima u zalogu nečije pravo izjednačeno s nekretninom, ima glede tog prava ovlasti i dužnosti poput onih koje bi imao da mu je založena nekretnina, ako nije što drugo zakonom određeno ili ne proizlazi iz pravne naravi zaloga prava
- kako je zalog koji je opterećen založnim pravom istovremeno stvar u nečijem vlasništvu/pravo određene osobe, na njemu postoji izvjestan **sukob tih dvaju prava** – nameću se pitanja o njihovom međusobnom odnosu:
 - a) dokle najdalje doseže pravna vlast založnog vjerovnika u pogledu zaloga?
založno pravo je teret na vlasnikovoj stvari, pa se ne proteže izvan okvira vlasnikove pravne vlasti na toj stvari, nego postoji samo u okviru nje – stoga založni vjerovnik ne može imati na i glede zaloga veće ili šire ovlasti od vlasnikovih
 - b) kako ta njegova pravna vlast djeluje na vlasnikovu?
 - postojanjem nečijeg založnog prava sputana je vlasnikova pravna vlast na zalogu i glede njega
 - vlasnik zaloga je doduše ovlašten činiti sve što ga je volja sa svojom stvari i svakog trećeg od toga isključiti, ali samo ako i ukoliko to nije u suprotnosti s tuđim pravima, pa tako i s tuđim založnim pravom
 - vlasnik mora trpjeti založno pravo koje postoji na njegovoj stvari, a izvršavanje ovlasti koje na zalogu i glede zaloga daje založnom vjerovniku njegovo založno pravo, ima prednost pred vlasnikovim ovlastima
 - vlasnik ne smije sa svojom stvari koja je zalog postupati tako da time onemogući namirivanja iz njene vrijednosti, a ako tako postupi, pravni poredak daje založnom vjerovniku sredstva zaštite od toga

³³⁹ stjecanje založnog prava od nevlasnika 223. str. + stjecanje založnog prava od nevlasnika i od neovlaštenika prava građenja, 242. str.

³⁴⁰ dužnost vraćanja zaloga, 227. str.

- što je rečeno za odnos založnog prava prema pravu vlasništva zalog, vrijedi na odgovarajući način i kad je zalog neko subjektivno pravo ³⁴¹ – zalog ni u kojem slučaju ne može imati šire ovlasti glede prava-zaloga od onih koje pripadaju nositelju založenog prava, ali pri izvršavanju svojih ovlasti ima prednost pred ovlastima nositelja prava koje mu je založeno

2. ODNOS PREMA DRUGIM ZALOŽNIM PRAVIMA NA ZALOGU

- u načelu nema pravne zapreke tome da ista stvar ili pravo bude predmetom (zalogom) više založnih prava od kojih svako osigurava neku drugu tražbinu, jer broj založnih prava na jednoj stvari u pravilu nije ograničen
- isto tako, u načelu nema pravne zapreke ni tome da na istoj stvari ili pravu postoje založna prava različitih podvrsta
- kad na istom zalogu postoji nekoliko založnih prava, njihov međusobni odnos (redosljed po kojem će založni vjerovnici moći ostvarivati namirenje iz vrijednosti tog zalog) je u pravilu određen mjestom svakog pojedinog od tih založnih prava **u redu prvenstva** (prioritetnom redu) ³⁴²
 - u slučaju da više tražbina ima isti red prvenstva (nastale su istodobno), one će se namirivati razmjerno
 - ako založni vjerovnik ne uspije u cijelosti prodajom zalog namiriti svoju tražbinu, dužnik mu ostaje dužan razliku; naprotiv, proda li se zalog za više od vjerovnikove tražbine, višak je dužnikov (čl. 336. st. 5. ZV)

3. ODNOS PREMA OSTALIM STVARNIM PRAVIMA NA ZALOGU

- na zalogu bi, uz založno pravo, mogla postojati i još neka druga ograničena stvarna prava:
 - postoje li na zalogu služnosti/pravo građenja, njihov sadržaj neće biti pravna smetnja izvršavanju založnog prava na zalogu
 - isto vrijedi i za pravo iz stvarnog tereta, osim glede namirivanja dospjelih činidaba iz vrijednosti nekretnine – glede tog namirivanja, njihov međusobni odnos će se ravnati prema istim pravilima kao i međusobni odnos više založnih prava, ako nije što drugo zakonom posebno određeno

6.2.8. Stjecanje založnog prava

1. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

čl. 300., čl. 305. ZV

Založno je pravo osnovano kad su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom.

- dakle, da bi se osnovalo založno pravo koje do tada nije postojalo, moraju se ispuniti ove **pretpostavke**:
 1. mora postojati i biti prikladna za osiguranje zalogom tražbina čijem će osiguravanju služiti založno pravo koje se osniva (jer je založno pravo akcesorno; ZV propisuje da se zalog opterećuje založnim pravom u korist svagdašnjeg vjerovnika određene tražbine čije se namirenje time osigurava)
 2. moraju biti ispunjene opće zakonske pretpostavke stjecanja stvarnih prava ³⁴³
 3. moraju biti ispunjene posebne zakonske pretpostavke stjecanja (osnivanja) upravo založnog prava:
 - založno pravo osniva se na određenoj stvari ili pravu kao zalogu na temelju pravnog posla osobe čiji je zalog (dobrovoljno založno pravo), sudske odluke (sudsko z. p.) ili zakona (zakonsko z. p.), a na način određen zakonom
 - dakle, moraju biti ispunjene 2 pretpostavke:
 - odgovarajući pravni temelj (iustus titulus) osnivanja neke podvrste založnog prava i
 - zakonom određeni način (modus acquirendi) stjecanja tog prava
 - 4. moraju biti ispunjene daljnje posebne zakonske pretpostavke osnivanja založnog prava određene podvrste

2. PRENOŠENJE ZALOŽNOG PRAVA

- založno pravo je prenosivo i nasljedivo, pa je moguće da nečije založno pravo stekne druga osoba, ali jedino zajedno s tražbinom koju ono osigurava ³⁴⁴ – prijeđe li tražbina osigurana založnim pravom na drugu osobu, na nju prelazi i založno pravo koje osigurava tu tražbinu, i to po samom zakonu (nije potreban poseban čin stjecanja založnog prava) ³⁴⁵
- dok založno pravo postoji, povezano je sa svojim predmetom, zalogom – tko god na bilo kojem pravnom temelju stekne zalog, stekao ga je opterećenog založnim pravom, ako nije zakonom drukčije određeno ³⁴⁶

³⁴¹ ovlasti i dužnosti u stadiju osiguranja, 253. str.

³⁴² pravo namirenja tražbine iz vrijednosti zalog – prednost pri namirivanju, 208. str.

³⁴³ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

³⁴⁴ prometnost i nasljedivost, 212. str.

³⁴⁵ prelaženje založnog prava, 212. str.

³⁴⁶ neodvojivost od zalog, 211. str.

6.2.9. Publiciranje založnog prava

- kako su založna prava stvarna prava, potrebno je da tko god na tome ima pravni interes bude u stanju saznati da je stvar opterećena založnim pravom za osiguranje određene tražbine
 - kod dobrovoljnog založnog prava na pokretninama, to saznanje se tradicionalno dobiva kroz **posjed** – naime, takvo se založno pravo osniva tako da se vjerovniku predaje u posjed stvar koja je zalog
 - kod založnog prava na nekretninama, na brodovima, zrakoplovima i predmetima industrijskog vlasništva, omogućeno je dobivanje saznanja o založnim pravima putem **upisnika** u koji se upisuju ti predmeti i stvarna prava na njima
- no, problem publiciranja time nije potpuno riješen – neka založna prava opterećuju zalog na načine koji nisu svakome vidljivi
- u pogledu njih, pravni poretki se odavno bore s problemom njihovog nedovoljnog publiciteta i opasnostima koje odatle proizlaze u pravnom prometu – mogućnosti rješavanja tog problema otvorio je suvremeni razvoj informatičke tehnologije; u želji da iskoristi te mogućnosti, hrvatski zakonodavac je donio **Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima**
 - tim zakonom je određeno i uređeno osnivanje i vođenje Upisnika, postupak i pravne učinke upisa
 - tako je za neka založna prava koja se inače ne bi upisivala u javne upisnike stvorio mogućnost njihova upisivanja u javni upisnik, čime ona dobivaju potrebni publicitet
- pravni učinci upisivanja založnih prava u javne upisnike nisu jednaki za sve podvrste založnih prava na pokretninama i subjektivnim pravima:
 - stjecanje nekih podvrsta je tako uređeno da je upisivanje založnih prava u javni upisnik način stjecanja tih prava; u pogledu takvih založnih prava, njihov upis u javni upisnik izaziva dvojaki pravni učinak:
 1. konstitutivni učinak – učinak stjecanja založnog prava će nastupiti samo ako ono bude upisano u javni upisnik, a ispunjene su i sve ostale pretpostavke stjecanja
 2. publicitetni učinak – iz javnog upisnika je za svakog vidljivo da je na određenoj pokretnini ili subjektivnom pravu osnovano takvo založno pravo za osiguranje određene tražbine
 - u pogledu nekih drugih podvrsta založnih prava na pokretninama, njihov upis u javni upisnik izaziva jedino publicitetni učinak, jer se ona osnivaju na neki drugi način (npr. zapljenom), a ne upisom – tek pošto su već osnovana, ta se založna prava upisuju u javni upisnik da bi tako njihovo postojanje dobilo potreban publicitet

6.2.10. Zaštita založnog prava

- kako bi mogao zaštititi svoje založno pravo, založni vjerovnik je ovlašten putem suda siliti:
 - a) založnog dužnika da trpi namirivanje založnim pravom osigurane tražbine (pošto onda dospije, a ne bude ispunjena) iz vrijednosti zalog, te
 - b) treće osobe koje na istoj stvari/pravu imaju založno pravo koje je iza njegovog u prvenstvenom redu ³⁴⁷, da trpe namirivanje njegove osigurane tražbine ispred takvih svojih tražbina
- ako je založni dužnik pao pod stečaj, založni vjerovnik je sa stajališta stečajnog postupka „razlučni vjerovnik“, kojem pripada tzv. razlučno pravo:
 - naime, čl. 81.a Stečajnog zakona propisuje: *vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava ima u stečajnom postupku položaj razlučnog vjerovnika*
 - on ima ovlast zahtijevati razlučno namirivanje iz zalog – ako se posluži tom ovlasti, založni vjerovnik će postići odvajanje (razlučenje) tog zalog od stečajne mase, kako bi svoju osiguranu tražbinu odatle namirio, slobodan od konkurencije ostalih vjerovnika
 - namirivanje iz vrijednosti tog zalog će se tada provesti u okviru stečajnog postupka, ali po pravilima ovršnog prava, dakle tako da će se iz vrijednosti zalog namirivati samo tražbine onih vjerovnika koji glede tog zalog imaju razlučno pravo (založnih vjerovnika, vjerovnika kojima su tražbine osigurane fiducijarnim pravom, vjerovnika koji imaju pravo zadržanja), a ne i tražbine ostalih stečajnih vjerovnika
 - tek nakon njihovog namirivanja, vratit će se ostatak u stečajnu masu, pa će se odatle namirivati stečajni vjerovnici
- što se tiče ostalih ovlasti i dužnosti založnog vjerovnika glede zalog, a koje su različite ovisno o podvrsti založnog prava, može se općenito reći: on je ovlašten od svakoga, kako od vlasnika zalog, tako i od bilo koje druge osobe, koja ga ometa u izvršavanju neke njegove ovlasti i dužnosti, zahtijevati da prestane s tim ometanjem, pa da ga je na to ovlašten siliti putem suda

³⁴⁷ odnos prema drugim založnim pravima na zalogu, 217. str.

- založno pravo može prestati:
 - zbog uzroka koji djeluju neposredno na samo to pravo, ali i
 - zbog uzroka koji na nj tako djeluju posredstvom svog djelovanja na ostale elemente založnog odnosa – predmet (zalog), osiguranu tražbinu, osobe
- prestanak založnog prava može biti:

1. APSOLUTAN

- založno pravo je prestalo apsolutno, ako više ne pripada ni jednom pravnom subjektu
- načini apsolutnog prestanka založnog prava koji vrijede za sva založna prava:
 1. **propašću zaloga:**
 - propadne li zalog, a da na njegovo mjesto nije stupila druga stvar ili pravo, založno pravo prestaje, ali tražbina ostaje i nadalje
 2. **odreknućem:**
 - založno pravo prestaje valjanim odreknućem založnoga vjerovnika
 - uzima se da se založni vjerovnik odrekao svoga založnoga prava ako je bezuvjetno vratio posjed zaloga dužniku; no, inače založno pravo ne prestaje gubitkom posjeda zaloga
 - pojedini od više vjerovnika tražbine osigurane založnim pravom ne može se valjano odreći tog založnog prava bez pristanka ostalih
 - vjerovnik tražbine opterećene nečijim podzaložnim pravom/pravom osobne služnosti ne može se bez pristanka ovlaštenika tih prava valjano odreći založnog prava koje osigurava tu tražbinu
 - ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi, ono će prestati tek kad zbog odreknuća bude izbrisano u zemljišnoj knjizi
 3. **istekom roka i ispunjenjem raskidnog uvjeta**
 - založno pravo koje je ograničeno rokom ili raskidnim uvjetom prestaje zbog isteka toga roka ili ispunjenja uvjeta, ali će založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi prestati tek brisanjem toga prava
 - založno pravo neće prestati ako je i istekao rok ili se ispunio raskidni uvjet, ako pripada založnom vjerovniku koji nije znao niti je iz zemljišne knjige morao znati za to ograničenje kad je stjecao tražbinu osiguranu založnim pravom
 4. **prestankom osigurane tražbine, zajedno sa svim sporednim tražbinama kamata i troškova**
 - založno pravo prestaje kad prestane cijela njime osigurana tražbina i sve sporedne tražbine kamata i troškova, ako nije što drugo zakonom određeno
 5. **prestankom založnog vjerovnika**
 - založno pravo prestaje ako pravna osoba koja je založni vjerovnik izgubi svoju osobnost, a nema sveopćeg pravnog sljednika; ali založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi prestat će tek brisanjem
 6. **rasterećenjem zakonom ili odlukom sudske vlasti**
 - založna prava prestaju ispunjenjem pretpostavaka koje za to odredi posebni zakon; ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi, prestat će tek brisanjem, ako zakonom nije drukčije određeno
 - ako ukidanje založnog prava ima značenje izvlaštenja, založni vjerovnik ima pravo na punu naknadu, a isto tako i nositelji stvarnih prava na tražbini koja je bila osigurana ukinutim založnim pravom
- za prestanak nekih podvrsta založnih prava i prestanak u nekim posebnim slučajevima bit će potrebno da se ispune neke posebne pretpostavke, npr.:
 - založno pravo na nekretninama upisanim u z.k. prestaje brisanjem tog prava u z.k. ³⁴⁸,
 - prisilno založno pravo prestaje odlukom ³⁴⁹,
 - neupisano zakonsko založno pravo prestaje kad njime opterećenu nekretninu stekne osoba koja nije znala niti je morala znati da to pravo postoji ³⁵⁰ itd.

2. RELATIVAN

³⁴⁸ brisanje založnog prava, 244. str.

³⁴⁹ prestanak (apsolutni), 234. str.

³⁵⁰ uopće o zakonskim hipotekama, 249. str.

- založno pravo je prestalo relativno (samo za svog dotadašnjeg nositelja) ako je prestalo pripadati dotadašnjem nositelju, ali je nastavilo postojati kao pravo neke druge osobe
- relativan prestanak je samo naličje prelaženja (translacije) založnog prava
- prestanak založnog prava ne utječe na postojanje tražbine koju ono osigurava:
 - ako je založno pravo samo relativno prestalo, ono je zajedno s osiguranom tražbinom prešlo na drugu osobu
 - ni s apsolutnim prestankom založnog prava ne prestaje tražbina koju je ono do tada osiguravalo, jer tražbina nije ovisna o založnom pravu – ona postoji dok se ne ispune pretpostavke za prestanak tražbine (npr. ispunjenjem, obnovom ...): prestankom založnog prava koje osigurava neku tražbinu ne prestaje sama po sebi i ta tražbina (čl. 301. st. 8. ZV)

6.2.12. Neka doktrinarna pitanja i problemi

1. PITANJE GRAĐE ZALOŽNOG ODNOSA

- pitanje građe založnog odnosa postavilo se kad se na taj odnos pokušalo primijeniti neke obveznepravne zasade:
 - naime, pošlo se od toga da su dug i odgovornost dva korelativna elementa pravnog odnosa – odatle se zaključilo da bi tako trebalo biti i u založnom odnosu, a kako je u tom odnosu založni dužnik odgovoran svojom stvari, to bi značilo da on ima i dug koji je korelat te njegove odgovornosti
 - danas prevladava shvaćanje da založnom vjerovniku pripada jedino stvarnopravno ovlaštenje namiriti svoju tražbinu (*ius distrahendi*), a da je založna odgovornost vlasnika založene stvari stvarnopravne, a ne obveznepravne prirode
 - toj odgovornosti ne treba odgovarati ikakva obveza vlasnika, jer na stvarnopravnom području nema mjesta baratanju s obveznopravnim predodžbama
 - osoba koja je vlasnik založne stvari odgovara njome za namirenje određene tražbine, pa je dužna trpjeti namirenje iz vrijednosti te stvari – i ništa više; ona nije dužna aktivnu činidbu, nije dužna ispuniti dug

2. PITANJE PRAVNE NARAVI ZALOŽNOG PRAVA

- tradicionalno, založno pravo se ubraja u stvarna prava, no neki sumnjaju u njegovu stvarnopravnu narav, smatrajući da založno pravo ne daje svom ovlašteniku vlast na/glede zaloga koja je stvarnopravne naravi, naime takvu koja je neposredna, za svakoga mjerodavna (apsolutna) i razmjerno trajna vlast na/glede stvari – međutim, ti prigovori su neutemeljeni: nositelj založnog prava (založni vjerovnik) ima glede zaloga privatnu pravnu vlast koja ima sve osobine stvarnopravne vlasti
- i naš pravni poredak izričito navodi založno pravo kao jednu vrstu stvarnog prava ³⁵¹, te ga uređuje odredbama ZV

6.3. ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI

6.3.1. Uopće

1. POKRETNINA KAO PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

- založno pravo se može steći i imati na svakoj pokretnini koja je opće sposobna za zalog ³⁵², a i na drugim entitetima koji su pravno izjednačeni s takvom pokretninom – takve pokretnine i izjednačeni entiteti imaju sposobnost biti predmetom upravo one podvrste založnog prava koju se naziva založno pravo na pokretnini
- stoga se založno pravo te podvrste može steći i imati na za to sposobnoj:
 - 1) pojedinačno određenoj pokretnini (uključujući sve njene pripadnosti, ako nije što drugo određeno)
 - 2) idealnom dijelu pokretnine (uključujući u pravilu i njegove pripadnosti)
 - 3) pravu na tzv. civilne plodove koje daje stvar ili njen idealni dio (najamnine, zakupnine i sl.)
 - 4) pojedinačno određenoj ukupnosti pokretnina ³⁵³
- založno pravo na bilo čemu od nabrojanog je založno pravo na pokretnini – međutim, da bi se moglo steći neku podvrstu založnog prava na pokretnini, neće biti dovoljno da stvar ima opću sposobnost za zalog i posebnu sposobnost da bude predmetom založnog prava na pokretnini, nego će biti potrebno i da zadovoljava neke daljnje, posebne pretpostavke

2. PODVRSTE ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNINI

- prema tome kako se osnivaju, mogu se podijeliti na:
 - 1) dobrovoljno založno pravo na pokretnini, koje može biti:
 - ručni zalog/pignus ili
 - hipoteka na pokretnini
 - 2) nedobrovoljno (prisilno) založno pravo na pokretnini, koje može biti:
 - sudsko prisilno založno pravo, i to:
 - sudsko prisilno založno pravo na pokretnini ili

³⁵¹ vrste stvarnih prava, 4. str.

³⁵² sposobnost za zalog, 213. str.

³⁵³ dobrovoljno registarsko „leteće založnopravno osiguranje“ na ukupnosti pokretnina, 235. str.

- sudsko nedobrovoljno registarsko založno pravo na motornom voilu
- upravno prisilno založno pravo

- 3) sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini, koje može biti:
 - sudsko/javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini (redovito), ili
 - sudsko/javnobilježničko dobrovoljno registarsko „lebdeće založnopravno osiguranje“ na ukupnosti pokretnina
- 4) zakonsko založno pravo na pokretnini – ima brojne podvrste, utemeljene u posebnim zakonskim odredbama (zakonsko pravo suvlasnika i sunasljednika, založno pravo najmodavca, založno pravo prijevoznika, komisionara, otpremnika i skladištara)

- svaka podvrsta založnog prava na pokretninama uređena je u prvom redu nekim posebnim pravilima, a podredno i općim pravilima o založnom pravu

6.3.2. Dobrovoljno založno pravo na pokretnini

6.3.2.1. Uopće

- vlasnik pokretnine može u suglasnosti s vjerovnikom neke određene novčane tražbine dati svoju pokretninu u zalog za osiguranje te tražbine (tj. izvesti založno pravo iz svog prava vlasništva) – kako se to zbiva voljom vlasnika pokretnine, a i u suglasnosti s vjerovnikom tražbine koju se osigurava, takvo će založno pravo, kad bude osnovano, biti **dobrovoljno založno pravo na toj pokretnini**
 - ono se u pravilu osniva kao ručni zalog (pignus)
 - kao hipoteku na pokretnini (registarsko založno pravo) može ga se osnovati samo ako je pokretnina koju se zalaže sposobna za upravo takvo zalaganje

6.3.2.2. Ručni zalog

1. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

1.1. PRETPOSTAVKE

čl. 306., čl. 307. st. 1. do st. 5., čl. 308. ZV

Na temelju pravnog posla kojemu je cilj osnivanje založnog prava na određenoj stvari ili pravu radi osiguranja namirenja određene tražbine iz vrijednosti zalogu osniva se dobrovoljno založno pravo njegovim izvođenjem iz vlasništva stvari, odnosno pripadanja prava koje se njime opterećuje, a na način određen zakonom.

- dakle, da bi se osnovalo takvo dobrovoljno založno pravo, potrebno je:
 1. da se njime osigurava tražbina koja je sposobna biti osigurana založnim pravom ³⁵⁴,
 2. da budu ispunjene sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće ³⁵⁵,
 3. da budu ispunjene sve pretpostavke za stjecanje založnih prava ³⁵⁶, te
 4. da budu ispunjene sve posebne pretpostavke za stjecanje ove podvrste z. p. (dobrovoljnog na pokretnini) – to su ove:

4.1. predmet zalaganja je pokretnina, sposobna da bude ručni zalog

- u pravilu, svaka individualno određena pokretnina, njen idealni dio ili civilni plod pokretnine, koji su sposobni biti predmetom založnog prava i založnog prava na pokretnini, sposobni su i biti predmetom ručnog zalogu (nakon što je na pokretnini osnovano dobrovoljno založno pravo za osiguranje jedne tražbine, ona ostaje sposobna da se na njoj osnivaju daljnja založna prava za osiguranje drugih tražbina)
- pokretnina koja bi inače bila sposobna biti ručni zalog, ipak nije za to sposobna ako zakon isključuje mogućnost da bude predmetom ikakvog založnog prava
- isto tako, pokretnina glede koje je na snazi zabrana otuđenja i/ili opterećenja, određena zakonom ili odlukom suda (kojem takve ovlasti daje OZ), nije sposobna biti predmetom dobrovoljnog založnog prava
- pravila ovršnog prava po kojima je na nekim pokretninama isključena ovrha, čine te pokretnine nesposobnima da budu predmetom ručnog zalogu (osim ako bi se osiguranu tražbinu moglo izvansudskim putem namirivati iz vrijednosti založene pokretnine)
- drukčije je s pravilima o izuzeću i ograničenju ovrhe – ona ne djeluju glede ove podvrste založnih prava:
 - naime, ručni zalog se osniva na temelju pravnog posla, pa nikakva zakonska izuzeća i ograničenja svrhe na njega ne djeluju

³⁵⁴ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

³⁵⁵ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

³⁵⁶ osnivanje založnog prava, 217. str.

- kako ta pravila ne djeluju, ona, čak ni kad bi se zalogom osigurano tražbinu moglo namirivati isključivati putem suda, ne mogu pokretnini oduzeti sposobnost da bude predmetom ove podvrste založnog prava, niti mogu ograničiti mogućnost ovršnog namirivanja iz njene vrijednosti

4.2. zalagodavac je vlasnik te pokretnine

- opteretiti svoju pokretninu založnim pravom ovlašten je njen vlasnik, jer je (odnosno – ako i ukoliko je) ovlašten njome raspolagati tako da je drugome otuđi
- kad je stvar koja se zalaže u vlasništvu više suvlasnika ili zajedničkih vlasnika i kad pravo koje se zalaže pripada nekolicini osoba, samo sve one suglasno mogu odrediti davanje u zalog tih stvari ili prava³⁵⁷; no svatko čiji je idealni dio stvari ili prava, može ga dati u zalog ne tražeći suglasnost ostalih
- prethodni vlasnik stvari³⁵⁸ može je opteretiti založnim pravom, izvodeći ga za stjecatelja (založnog vjerovnika) iz svojeg prava vlasništva stvari koju zalaže
 - ako ograničenja njegovog prava vlasništva te stvari djeluju apsolutno, založno pravo će ex tunc prestati s ispunjenjem uvjeta, odnosno istekom roka kojim je prednikovo vlasništvo ograničeno
 - ako, međutim, ograničenje ne djeluje prema trećima, s prestankom prednikovog prethodnog vlasništva neće prestati založno pravo kojim je on opteretio stvar

4.3. zalagodavčev pravni posao je valjani pravni temelj za osnivanje založnog prava na toj pokretnini

- načelno uzevši, taj pravni posao bi mogao biti jednostran i dvostran
- redovito će to ipak biti dvostrani pravni posao – ugovor (založni ugovor, točnije njegova inačica: ugovor o davanju u zalog), često u obliku uglavka o zalaganju, sadržanog u nekom drugom ugovoru (npr. o zajmu)

ugovor o davanju stvari u zalog (založni ugovor, lat. contractus pignoratitius):

- ugovorom o davanju u zalog obvezuje se dužnik ili netko treći (zalagodavac) da će radi osnivanja založnog prava koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog;
- ujedno se obvezuje druga strana da će čuvati pokretni zalog i čim njegova tražbina prestane, vratiti ga zalagodavcu
- ugovorne strane su zalagodavac i zalogoprimalac – zalagodavac treba biti vlasnik stvari koja se zalaže, a zalogoprimalac vjerovnik sadašnje ili buduće (odnosno uvjetne) tražbine koju se osigurava tim z.p.
- da bi ugovor o davanju u zalog mogao služiti kao pravni temelj založnog prava, nužno je da postoji i da nije ništetan, odnosno da ne bude poništen
- založni ugovor može biti sklopljen nakon nastanka tražbine koju treba osigurati, ali najčešće biva sklopljen kad i ugovor koji je pravni temelj vjerovnikove tražbine – štoviše, najčešće ga se sklapa u obliku uglavka ugovora koji će biti pravni temelj vjerovnikove tražbine (npr. ugovora o zajmu)
- u našem pravnom poretku, založni ugovor je:
 - konsenzualan – nastaje spajanjem ponude i prihvata, a predaja je čin ispunjenja ugovora
 - neformalan – za njegovu valjanost ne traži se nikakav poseban oblik očitovanja volje strana, osim ako je što posebno o tome određeno zakonom ili očitovanjem volje strana
 - kauzalan – kauza mu je založno (realno, stvarnopravno) osiguranje određene novčane tražbine, postojeće ili buduće, uvjetne ili bezuvjetne
 - zapravo, neposredna kauza mu je osnivanje subjektivnog založnog prava, no kako založno pravo može postojati samo kao akcesorij tražbine koju osigurava, za valjanost založnog ugovora je nužno:
 - 1) da postoji novčana tražbina (odnosno tražbina čija je vrijednost izražena u novcu),
 - 2) da je ta tražbina određena (određeni su vjerovnik i dužnik, pravni temelj i visina, ili bar najviši iznos do kojeg ju se osigurava zalogom)³⁵⁹, te
 - 3) da je ona valjana (da nije ništetna, niti je poništena na zahtjev osobe ovlaštene na njezino pobijanje)
 - prestanak tražbine (npr. ispunjenjem, prijebojem, raskidom, ...), odnosno njeno poništenje, oduzimaju založnom ugovoru njegovu kauzu, pa taj ugovor prestaje – prestankom tog ugovora nestaje pravni temelj subjektivnog založnog prava, pa će i ono neizbježno prestati; slijedom toga, založni vjerovnik će morati vratiti stvar koju je dobio u zalog
 - naplatan – jer je zalog svojevrsna naplata (potencijalna) za obvezu koju osigurava

³⁵⁷ odlučivanje o poslovima izvanredne uprave, 145. str. + izvršavanje zajedničkog vlasništva, 154. str.

³⁵⁸ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str.

³⁵⁹ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

- zato ZV određuje: na ugovor o davanju u zalog primjenjuju se pravila koja vrijede za naplatne ugovore, ako nije što posebno propisano
- to znači da su pravila ZOO o dvostranoobveznim (naplatnim) ugovorima (čl. 357. do 375. ZOO) prirodni sastojci založnog ugovora

sadržaj:

- bitan sastojak ugovora o davanju u zalog je obvezivanje dužnika (dužnika za vlastiti dug ili treće osobe koja se obvezuje za tuđi dug) da će u cilju osiguranja te tražbine njenom vjerovniku predati određenu stvar u posjed, da bi onda na njoj nastalo založno pravo kao teret te stvari (bez takvog sporazuma, ugovor ne može biti pravni temelj za nastanak dobrovoljnog založnog prava na pokretnini – ručnog zaloga)
- što se tiče slobode ugovaranja, ona je kod založnog ugovora stegnuta:
 1. odredbama ZV o ovlaštenjima založnog vjerovnika glede založenih pokretnina (čl. 321. do 328.); te odredbe su u pravilu striktna, pa je ništavno ono što je ugovoreno suprotno njima
 2. odredbama ZV o specifičnim zabranama ugovaranja određenog sadržaja u vezi sa zalaganjem; to su tzv. zabranjeni uglavci založnog ugovora:
 - opće pravilo je da su ništave sve odredbe ugovora suprotne naravi zaloga i one tražbine koja bi trebala biti osigurana založnim pravom
 - pored tog općeg pravila, postavljene su i neke posebne zabrane ugovaranja:
 - većina tih zabrana propisana je radi zaštite dužnika, jer pravni poretki nastoje spriječiti zlouporabe (osobito lihvu i iskorištavanje dužnikove lakomislenosti) – tu spadaju ove:
 - ništava je odredba da će zalog prijeći u vjerovnikovo vlasništvo ako dug ne bi bio plaćen u određeno vrijeme (time je zapravo zabranjena lex commissoria, jer bi ugovaranje takvog uglavka imalo isti učinak kao lex commissoria)
 - ništava je odredba da dužnik ne može zalog nikad iskupiti
 - ništava je odredba da dužnik ne može nikomu drugomu dopustiti da osnuje založno pravo na istom zalogu
 - ništava je odredba da vjerovnik može po svojoj volji ili unaprijed određenoj cijeni otuđiti zalog ili ga zadržati za sebe, ali nije ništava ako zalog ima propisanu cijenu
 - jedna zabrana je propisana iz drugog razloga – jer je suprotna naravi založnog prava; naime, kako je za založno pravo bitno ovlaštenje založnog vjerovnika da svoju dospjelu tražbinu namiruje iz vrijednosti zaloga, ZV propisuje: ništava je odredba da vjerovnik ne bi ni nakon dospjeća osigurane tražbine smio zahtijevati prodaju zaloga

4.4. izvršen je čin koji je zakonom određen za način osnivanja takvog založnog prava, a to je čin predaje te pokretnine zalogoprincipu u nesamostalan posjed radi osnivanja založnog prava

- taj način osnivanja (stjecanja) propisuje ZV: dobrovoljno ugovorno založno pravo na pokretnoj stvari stječe vjerovnik kad ona temeljem založnog ugovora bude predana u posjed njemu ili onom koga on odredi
 - dakako, radi se o predaji stvari u vjerovnikov nesamostalan posjed³⁶⁰
 - ZV određuje predaju kao način osnutka založnog prava na pokretnini jer predajom vjerovnik dolazi u takav položaj glede založene pokretnine da je u stanju odatle namirivati svoju tražbinu koju se osigurava založnim pravom
- upravo zbog toga što je način stjecanja tog založnog prava predaja, ono se naziva – ručni zalog
- ako je stvar već založena nekom, daljnje založno pravo steći će na njoj novi vjerovnik time što će zalagodavac obavijestiti o novom davanju u zalog vjerovnika kod kojega se stvar nalazi i narediti mu da je nakon prestanka svog založnog prava preda drugom založnom vjerovniku.

1.2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

- pravni učinak osnivanja založnog prava nastupa kad se ispune sve pretpostavke stjecanja određene zakonom³⁶¹
- trenutak u kojem je pojedino založno pravo osnovano bitan je zbog odnosa tog prava prema ostalim založnim pravima, a i svim ostalim pravima glede iste stvari – naime, mjesto tražbine u prvenstvenom redu određuje se prema trenutku osnutka založnog prava koje ju osigurava, ako zakonom nije što drugo određeno³⁶²

1.3. STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA OD NEVLASNIKA

čl. 317. st. 1. ZV

³⁶⁰ samostalan i nesamostalan posjed, 35. str.

³⁶¹ osnivanje založnog prava, 217. str.

³⁶² pravo namirenja tražbine iz vrijednosti zaloga, 208. str. + odnos prema drugim založnim pravima na zalogu, 217. str.

- ako je vjerovnik koji ima pravni temelj za stjecanje dobrovoljnoga založnoga prava dobio u zalog tuđu pokretnu stvar bez pristanka njezina vlasnika, stekao je time založno pravo ako su ispunjene pretpostavke pod kojima bi mogao steći i pravo vlasništva na toj stvari od nevlasnika, odnosno od osobe koja nije ovlaštena tako pravno raspolagati stvarju³⁶³
- to na odgovarajući način vrijedi i ako je dobio u zalog vrijednosni papir na donositelja
- dakle, naš pravni poredak štiti povjerenje s kojim netko postupa pri stjecanju stvarnih prava, pa će vjerovnik u gore navedenom slučaju steći dobrovoljno založno pravo ako je postupao pošteno, oslanjajući se na publicitetnu funkciju posjeda (tj. ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga za posumnjati u to da je zalagodavac vlasnik te stvari (i da je ovlašten opteretiti je zalogom – tj. da nije npr. suvlasnik ili zajednički vlasnik koji daje stvar u zalog bez suglasnosti ostalih)
- u slučaju stjecanja od nevlasnika, založni vjerovnik je stekao založno pravo na temelju zakona (ne na temelju ugovora), dakle nije ga stekao izvođenjem iz zalagodavčevog vlasništva, nego izvorno – ono je za njega osnovano temeljem zakona
 - ipak, pravni učinci takvog osnivanja izjednačeni su s onima kakvi bi nastupili da je vlasnik osnovao z.p. za vjerovnika
 - naime, kod stjecanja založnog prava od nevlasnika neće prestati prava trećih osoba, bez obzira je li stjecatelj znao za njih ili ne u času stjecanja

1.4. UPIS STEČENOG PRAVA U UPISNIK

dobrovoljnost upisa:

čl. 6. st. 4. ZU

- pošto na nekoj pokretnini bude stečeno založno pravo kao tzv. ručni zalog, može se ishoditi upis tog prava u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina:

u Upisnik se mogu upisivati i dobrovoljna založna prava te prijenos prava vlasništva radi osiguranja na pokretninama i pravima trećih osoba (stvarno pravni dužnik) radi osiguranja tražbina vjerovnika prema njegovom osobnom dužniku

- upis takvog založnog prava nije obavezan, ali redovito će biti u interesu založnog vjerovnika, ali i založnog dužnika, pa i trećih osoba da se taj upis provede, jer se putem upisa u Upisnik daje veći publicitet založnom pravu na pokretnini

učinak upisa:

čl. 20. st. 1., čl. 21. st. 1. i st. 4. ZU

- bude li ručni zalog upisan u ZU, založni vjerovnik će moći steći založno pravo od zalagodavca-nevlasnika i u slučaju kad to, po općim pravilima o stjecanju založnog prava od nevlasnika, inače ne bi mogao – naime, moći će ga steći:
 - 1) od dužnika-nevlasnika koji nije u trenutku upisa založnog prava bio vlasnik pokretnine, ali je to naknadno postao, jer ZU propisuje: *ako je osiguranje na određenom predmetu upisano na temelju sporazuma stranaka, protivniku osiguranja, odnosno dužniku nije dopušteno dovoditi u pitanje pravo koje je predlagatelj osiguranja, odnosno vjerovnik stekao pozivajući se na to da u vrijeme zasnivanja prava nije bio vlasnik stvari ili nositelj prava, odnosno da nije bio ovlašten imatelj dionice, udjela ili poslovnog udjela*
 - 2) upisanog tobožnjeg vlasnika pokretnine, ako treća osoba koja je zbiljski vlasnik pokretnine ne zaštiti na vrijeme svoje pravo vlasništva (ne podigne izlučnu tužbu do okončanja postupka, ili ne podigne u roku brisovnu tužbu, ili je podigne, ali s njom ne uspije) – naime, ZU propisuje:
 - *upis založnog prava ili prijenosa prava, dionice, udjela ili poslovnog udjela ne utječe na pravo treće osobe da u postupku ovrhe ili osiguranja ističe prigovor nedopustivosti ovrhe odnosno osiguranja u povodu kojih je upis obavljen, u skladu s odredbama Ovršnog zakona*
 - *od dana upisa treći se ne mogu pozivati na to da nisu znali za postojanje upisa*

2. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA I OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM

2.1. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA

- za prelaženje založnog prava na pokretnini (ručnog zalog) vrijedi sve što je rečeno za prelaženje založnog prava uopće³⁶⁴

2.2. OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

čl. 315. st. 1. i st. 3. ZV

- na temelju svojeg založnog prava, založni vjerovnik može na njemu osnovati podzaložno pravo³⁶⁵ → može, u granicama svojeg prava na namirenje iz vrijednosti zalog, dati zalog u podzalog (pignus pignoris, subpignus), naime založiti ga drugoj osobi (podzaložnom vjerovniku) radi osiguranja određene tražbine te osobe:

³⁶³ stjecanje od posjednika nevlasnika, 96. str.

³⁶⁴ prometnost i nasljedivost, 212. str. + prelaženje založnog prava, 212. str.

³⁶⁵ opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

- založni vjerovnik može založenu mu pokretninu koju posjeduje dalje založiti u granicama svog prava na namirenje iz nje, a na pravnom temelju i na način određen za osnivanje dobrovoljnog založnoga prava
- založi li je, osnovano je na zalogu podzaložno pravo podzaložnog vjerovnika
 - na založenoj pokretnini se može osnovati podzaložno pravo u pravilu bilo koje od podvrsta mogućih založnih prava na takvoj stvari, dakle: dobrovoljno podzaložno, prisilno sudsko, dobrovoljno sudsko/j.b., zakonsko podzaložno
 - također, podzaložno pravo može biti opterećeno daljnjim podzaložnim pravom (pod-podzaložnim pravom)
- pravo namirenja podzaložnog vjerovnika iz vrijednosti zaloga zavisno je o pravu namirenja založnog vjerovnika:
 - tražbina podzaložnog vjerovnika bit će osigurana tako što će, ne bude li po dospelosti namirena, njen vjerovnik biti ovlašten da je umjesto i za račun založnog vjerovnika namiruje iz vrijednosti zaloga – ako, kada i ukoliko bi založni vjerovnik mogao namirivati svoju tražbinu iz vrijednosti zaloga (tek će potom založni vjerovnik moći namirivati onoliko od svoje tražbine, koliko je od nje ostalo nakon namirenja podzaložnog vjerovnika)
 - ipak, u jednom slučaju se pravo podzaložnog vjerovnika donekle osamostaljuje od prava založnog vjerovnika: bude li založni dužnik obaviješten da je zalog dalje založen podzaložnom vjerovniku, može podmiriti dug svom vjerovniku samo ako na to pristane onaj koji ima podzaložno pravo, ili tako da položi dug u sud; inače zalog ostaje založen za podzaložnog vjerovnika (dakle, stvar koja je zalog neće biti vraćena dužniku, nego će biti zalog koji će osiguravati tražbinu podzaložnog vjerovnika)

opterećenje dobrovoljnim podzaložnim pravom:

čl. 317. st. 2. ZV

- da bi na zalogu koji osigurava njegovu tražbinu, založni vjerovnik osnovao dobrovoljno podzaložno pravo za osiguranje tuđe tražbine (one podzaložnog vjerovnika), trebaju biti ispunjene iste pretpostavke kao za osnivanje dobrovoljnog založnog prava na pokretnini, ali s tom razlikom da će se podzaložno pravo izvesti iz založnog prava na zalogu, a ne iz prava vlasništva zaloga
- dobrovoljno podzaložno pravo u pravilu može osnovati samo založni vjerovnik, ali ono će nastajati i kad je stvar dana u zalog bez pristanka zal. vjerovnika, ali su ispunjene pretpostavke pod kojima poštenu stjecatelj stječe založno pravo od nevlasnika: na stjecanje dobrovoljnoga podzaložnoga prava kad je vjerovnik dobio tu stvar u zalog bez pristanka založnoga vjerovnika čija tražbina osigurava taj zalog, na odgovarajući se način primjenjuje odredba ZV o stjecanju založnog prava od nevlasnika³⁶⁶

3. OVLASTI I DUŽNOSTI U POGLEDU ZALOGA

3.1. OVLASTI I DUŽNOSTI U STADIJU OSIGURANJA

čl. 321. st. 1. do 3., čl. 322. do 328. ZV

- založni vjerovnik već u ovom stadiju ima niz ovlasti („prava“) i dužnosti glede zaloga, i to zato:
 - da bi se osigurala mogućnost namirivanja osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga ako ona dospije, a ne bude podmirena,
 - da bi se, koliko je najviše moguće, mogućnost namirivanja iz vrijednosti zaloga očuvala i za druge koji bi također imali pravo da odatle namiruju svoje tražbine, te
 - da bi se, koliko je najviše moguće, zaštitilo pravo i interese založnog dužnika (vlasnika zaloga), a i drugih osoba koje imaju neka prava u pogledu zaloga
- prava i dužnosti založnog vjerovnika glede zaloga određene su zakonom, a kada i ukoliko to zakon dopušta, mogu biti određene i očitovanjem volje založnog dužnika (vlasnika zaloga)

1. pravo na posjed zaloga

- ZV propisuje:
 - založni vjerovnik ima na temelju svog dobrovoljnog založnog prava na pokretnoj stvari pravo posjedovati tu stvar
 - ako nije što drugo određeno, založni vjerovnik ima pravo na neposredni posjed zaloga
 - ako je što drugo određeno, on će se morati zadovoljiti posrednim posjedom – „drugo“ može biti određeno:
 - a) pravnim poslom (npr. kad založni vjerovnik osniva podzaložno pravo da bi osigurao nečiju tražbinu, on predaje podzaložnom vjerovniku posjed zaloga, pri čemu zadržava posredan posjed tog zaloga za sebe)
 - u nekim situacijama je u interesu založnog dužnika da on ima neposredni posjed zaloga, npr. jer mu je potreban za život ili privređivanje kojim bi podmirio svoj dug osiguran založnim pravom
 - kako je podmirenje tog duga i u pretežnom interesu založnog vjerovnika, vjerovnici su često spremni riskirati i osigurati svoje tražbine tako da im pripadne samo posredan posjed zaloga, a da on ostane u neposrednom posjedu dužnika (neki pravni poretki idu i dalje, pa kreiraju inačice

³⁶⁶ stjecanje založnog prava od nevlasnika, 223. str.

dobrovoljnog zalaganja pokretnina kod kojih stvar biva založena bez predaje u posjed založnom vjerovniku – registrarsko založno pravo i dobrovoljno sudsko/javnobilježničko založno pravo)

- b) zakonom – založni vjerovnik koji je stekao založno pravo na stvari koja je u tom času već bila založena nekome drugomu zadovoljit će se posrednim posjedom te stvari, sve dok stvar neposredno posjeduje onaj koji je prije stekao založno pravo na njoj

- temeljem svog založnog prava, založni vjerovnik je ovlašten ishoditi da mu zalog preda u posjed onaj tko ga neovlašteno drži
- također, ako on zalog posjeduje, a netko ga samovlasno smeta u posjedu, on ima pravo na zaštitu svog posjeda od smetanja
- prestane li založnom vjerovniku njegovo založno pravo, prestalo mu je i pravo da posjeduje zalog
 - ako mu je založno pravo prestalo relativno, dužan je bez odgađanja predati posjed zaloga novom založnom vjerovniku
 - ako je prestalo apsolutno, dužan je vratiti stvar onom od koga ga je primio u posjed, tj. zalogodavcu (podredno vlasniku)

2. dužnost čuvanja zaloga

- založni vjerovnik treba zalog koji posjeduje čuvati pažnjom dobrog domaćina, a u protivnom odgovara za štetu
 - dakle, on odgovara za štetu nastalu zbog svoje nedovoljne pažnje → za štetu nastalu njegovom krivnjom
 - zahtjevi založnog dužnika prema založnom vjerovniku zbog pogoršanja založene mu stvari zastarijevaju u roku od jedne godine od dana kad mu je stvar vraćena
- založni vjerovnik čuva zalog za račun, tj. o trošku založnog dužnika – naknadu za troškove svojeg čuvanja moći će potraživati od založnog dužnika najranije kad mu bude vraćao posjed založene stvari:
 - pravo založnog vjerovnika na naknadu troškova koje je imao za zalog, kao i smije li ga zadržati dok mu ne budu podmireni, prosuđuje se odgovarajućom primjenom pravila o posjednikovim prigovorima u slučaju kad vlasnik zahtijeva povrat stvari³⁶⁷
 - navedena pravila ipak se neće primjenjivati glede zastarnog roka: zahtjevi založnog vjerovnika od založnog dužnika za naknadu troškova učinjenih radi poboljšanja stvari koju je imao u zalogu zastarijevaju u roku od jedne godine od dana kad je zalog vratio (po općim pravilima, takav zahtjev bi zastarijevao tek za 3 godine)
- založni dužnik može zahtijevati putem suda da se zalog oduzme iz neposrednog posjednika založnog vjerovnika i preda nekoj trećoj osobi da ga čuva za račun vjerovnika, ako založni vjerovnik ne čuva zalog kako treba (dakle s dužnom pažnjom), pa makar odatle još nije nastala ikakva šteta
 - time vjerovniku ne bi prestalo založno pravo ni posjed zaloga, ali bi on nakon predaje zaloga u neposredan posjed treće osobe posjedovao taj zalog tek posredno – posredstvom te treće osobe
 - treća osoba bila bi dužna čuvati zalog kao ostavoprimalac (čl. 725. do 736. ZOO)

3. o pravu na uporabu zaloga

- založni je vjerovnik ovlašten rabiti zalog koji posjeduje i dati ga drugomu na uporabu samo:
 - 1) ako mu je to dopustio založni dužnik, ili
 - 2) ako je to nužno da bi ispunjavao svoju dužnost čuvanja zaloga (npr. povremeno pokretati založeni automobil i sl.)
- no, i kad ima pravo na uporabu zaloga, založni vjerovnik ne može koristiti od uporabe zaloga imati besplatno, tj. povrh onog što ima pravo dobiti na ime namirenja tražbine osigurane založnim pravom: vrijednost svih koristi koje je on ovlašteno imao od zaloga, pa i od njegove ovlaštene uporabe, prebija se ex lege s njegovom tražbinom, čime se ona smanjuje (čl. 337. st. 6. ZV)
- ako bi založni vjerovnik rabio zalog kao da ima pravo na uporabu, ili sa zalogom postupao preko granice dopuštene uporabe odgovarat će za štetu koja bi time proizišla, jer je povrijedio dužnost čuvanja zaloga s pažnjom dobrog domaćina
- založni dužnik može putem suda zahtijevati da se zalog oduzme iz neposrednog posjeda založnog vjerovnika i preda trećoj osobi da ga čuva za račun vjerovnika kao posrednog posjednika, ako založni vjerovnik neovlašteno rabi zalog ili ga neovlašteno da drugom na uporabu

4. davanje zaloga u podzalog

- založni je vjerovnik ovlašten dati zalog koji posjeduje u podzalog, pa i protiv zabrane založnoga dužnika ili zalogodavca, ali će odgovarati i za slučajnu propast i oštećenje zaloga do kojih inače ne bi došlo

5. pravo na ubiranje plodova i drugih koristi od zaloga

- plodovi i druge koristi od založene stvari pripadaju založnom dužniku
- založni vjerovnik ima založno pravo na zalogu (uključujući sve što se od zaloga nije odvojilo), ali bi se odvajanjem nečega u samostalnu stvar, situacija moga izmijeniti na štetu založnog vjerovnika – on bi mogao ostati bez svog založnog prava na onom

³⁶⁷ zahtjev poštenom posjedniku, njegovi protuzahtjevi i prigovori, 126. str.

što se od zalog odvojilo³⁶⁸; da bi to mogao predusresti, založni vjerovnik koji neposredno posjeduje založenu stvar ovlašten je plodove i druge koristi od te stvari ubrati i sebi uzeti, osim ako se obvezao da to neće činiti

- plodovi koje je za sebe ubrao založni vjerovnik postaju time njegovo vlasništvo, a njihova se vrijednost prebija s njegovom tražbinom, i to u prvom redu s troškovima na čiju naknadu vjerovnik ima pravo, zatim s kamatama koje mu duguje dužnik, te konačno s glavnicom (isto na odgovarajući način vrijedi i za ostale koristi od stvari)
- ako se založni vjerovnik obvezao da neće za sebe uzimati plodove i/ili druge koristi od pokretnine koja mu je kao zalog dana u neposredan posjed, ali ih je ipak uzeo, založni dužnik je ovlašten putem suda zahtijevati da se zalog oduzme iz neposrednog posjeda založnog vjerovnika i preda nekoj trećoj osobi da ga čuva za račun vjerovnika kao posrednog posjednika

6. pravo na zamjenu zalog

- u načelu, založno pravo se veže uz zalog, pa se ne može prenijeti s jednog zalog na drugi³⁶⁹, ali u iznimnim slučajevima založni vjerovnik i/ili založni dužnik ipak imaju pravo na zamjenu zalog temeljem zakona:
 - a) pokaže li se da zalog ima neki stvarni ili pravni nedostatak za koji vjerovnik nije znao niti trebao znati kad je zalog primio u posjed, a zbog kojega zalog nije dovoljno osiguranje namirenja njime osigurane tražbine, založni vjerovnik je ovlašten zahtijevati od zalagodavca drugi primjereni zalog; nedostatak zalog, pa makar zalog i propao, ne ovlašćuje založnog vjerovnika da zbog toga raskine obvezni odnos u kojem je njegova tražbina bila osigurana tim zalogom (ovo je poseban slučaj odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke stvari)
 - b) založni dužnik može i prije nego što prestane tražbina, ako mu je nužno da zalog ima u svome neposrednom posjedu, zahtijevati da mu ga založni vjerovnik vrati, ako mu u zamjenu dade neki drugi zalog kojemu vrijednost nije manja, a čuvanje ne zahtijeva veći trud, troškove i brigu od čuvanja prvobitno založene stvari (u obzir kao zamjenski zalog dolazi pokretnina, ali i nekretnina, kao i subjektivno pravo sposobno za zalog)
- ako to pravo bude ostvareno, doći će do zamjene (nadomještanja) predmeta založnog prava, pri čemu će založno pravo prijeći s dotadašnjeg zalog na novi – na nadomjestak (surogat) dotadašnjeg zalog, na kojem će nastaviti neprekinuto postojanje

7. pravo na nužnu prodaju zalog

- ako se pokretna stvar koju je založni vjerovnik dobio u zalog kvari ili gubi na vrijednosti iz nekoga razloga koji nije u skrivenim nedostacima stvari, pa postoji opasnost da zalog postane nedovoljan za osiguranje tražbine založnog vjerovnika, založni dužnik ima pravo zahtijevati da se zalog odmah proda po burzovnoj ili tržišnoj cijeni te dovoljan dio cijene položi kod suda radi osiguranja vjerovnikove tražbine
- isto pravo ima i založni vjerovnik; ali, zatraži li nužnu prodaju zalog, založni dužnik može prodaju izbjeći dade li u zamjenu neki drugi zalog kojemu vrijednost nije manja, a njegovo čuvanje ne zahtijeva veći trud, troškove i brigu od čuvanja prvobitno založene stvari (to je dužnikova facultas alternativa; založni vjerovnik nema to ovlaštenje kad se založni dužnik služi svojim pravom na nužnu prodaju zalog, no oni mogu takvu zamjenu provesti na temelju sporazuma, pod uvjetom da time ne diraju u prava trećih osoba)

8. pravo na zaštitu zalog

- založni vjerovnik je ovlašten svakomu, pa i vlasniku založene stvari, postavljati sve zahtjeve potrebne radi zaštite svojega prava na zalogu, a osobito ima pravo:
 1. zahtijevati od onoga koji bespravno posjeduje založenu stvar da mu je preda; na to se na odgovarajući način primjenjuju pravila za vlasnika, odnosno za predmnijevanog vlasnika koji štiti svoje pravo vlasništva³⁷⁰
 - to je tzv. **vindicatio pignoris**
 2. zahtijevati od onoga koji ga u njegovu pravu glede založene stvari bespravno uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem te stvari da ga prestane uznemiravati; na to se na odgovarajući način primjenjuju pravila za vlasnika, odnosno za predmnijevanog vlasnika koji štiti svoje pravo vlasništva
 3. zahtijevati od zalagodavca drugi primjereni zalog umjesto zalog sa skrivenim nedostacima; na to se na odgovarajući način primjenjuju pravila o odgovornosti za stvarne i pravne nedostatke
 4. zahtijevati nužnu prodaju zalog
- ako bi netko uništio pokretninu-zalog, pa bi time za vlasnika te pokretnine (založnog dužnika) nastalo npr. pravo na naknadu štete ili pravo na osigurninu temeljem ugovora o osiguranju, to bi pravo bilo nadomjestak dotadašnjeg zalog³⁷¹; založno pravo bi neprekinuto trajalo i dalje, s tim da bi ono teretilo tražbinu naknade štete, pravo na osigurninu i sl. pravo; time bi dotadašnje pravo na pokretnini postalo založno pravo na subjektivnom pravu – na tražbini-zalogu

³⁶⁸ stjecanje odvajanjem, 111. str.

³⁶⁹ neodvojivost od zalog 211. str.

³⁷⁰ prava vlasnička tužba za povrat stvari – reivindikacija, 123. str. + vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari, 131. str.

³⁷¹ nedjeljivost založnog prava s obzirom na zalog, 211. str.

- i založni dužnik ima pravo na zaštitu zalog – on je vlasnik stvari koja je zalog, pa to svoje pravo može izvršavati u svakom pogledu u kojem to nije suprotno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima

9. dužnost vraćanja zalog

- kad prestane tražbina koja je zalogom osigurana, založni je vjerovnik dužan zalog bez odgađanja vratiti onomu od koga ga je primio u posjed (dakle, zalagodavcu) – ipak, ovlašten je uskratiti njezino vraćanje ako ima pravni temelj da je drži u svom posjedu, jer dok stvar posjeduje na valjanom pravnom temelju, nije ju dužan vratiti, bez obzira što mu je prestalo njegovo založno pravo na toj stvari (npr. ako mu zakon daje pravo zadržanja stvari koju posjeduje)
- od dana kad zalog bude vraćen dotadašnjem založnom dužniku (vlasniku zalog), počinju teći zastarni rokovi za zahtjeve založnog dužnika zbog pogoršanja založene stvari i zahtjev založnog vjerovnika na naknadu troškova³⁷²

3.2. OVLAŠTI I DUŽNOSTI U STADIJU NAMIRIVANJA

čl. 336. st. 1. i st. 3. ZV

1. pravo na namirivanje i putovi njegovog ostvarivanja

- dospjećem dužnikove obveze koja je osigurana založnim pravom, ulazi djelovanje tog založnog prava u stadij namirivanja, stadij u kojem vjerovnikovo pravo na namirivanje nije više samo virtualno: ako se zalogom osigurana tražbina ne ispuni o dospijanju, založni je vjerovnik ovlašten ostvarivati svoje pravo na namirivanje te tražbine iz vrijednosti zalog
 - kako bi ostvario to pravo, založni dužnik ima pravo od svagdašnjeg vlasnika založene stvari, a i od svakog trećeg, zahtijevati da trpi namirivanje osigurane tražbine iz vrijednosti založene stvari, ako nije što drugo zakonom određeno
 - on pritom može izabrati hoće li zahtijevati namirivanje svoje tražbine ponajprije iz vrijednosti zalog ili iz imovine svojeg dužnika, ili istodobno i iz zalog i iz dužnikove imovine³⁷³

2. ostale ovlaštiti u pogledu zalog

- ostaju nepromijenjene – i u stadiju namirivanja imaju istu funkciju, pa dok i ukoliko su te ovlaštiti i dužnosti potrebne da bi založni vjerovnik mogao namiriti svoju tražbinu iz vrijednosti zalog, one postoje i u ovom stadiju

4. NAMIRIVANJE TRAZBINE ZALOŽNOG VJEROVNIKA IZ VRIJEDNOSTI ZALOGA

- namirivanje tražbine založnog vjerovnika iz vrijednosti zalog se u pravilu ostvaruje putem suda³⁷⁴, u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, ali pod zakonom određenim pretpostavkama moguće je i izvansudsko namirivanje; ako su ispunjene pretpostavke za izvansudsko namirivanje, o njegovoj volji ovisi hoće li izabrati sudsko ili izvansudsko namirivanje

4.1. NAMIRIVANJE PUTEM SUDA

čl. 336. st. 7. ZV

- da bi se založni vjerovnik namirio putem suda, trebat će protiv založnog dužnika pokrenuti i voditi ovršni postupak: ovrhu radi naplate novčane tražbine (koju uređuju čl. 88. do 255. OZ) – u tom postupku založni vjerovnik imat će procesnu ulogu ovrhovoditelja, a založni dužnik imat će ulogu ovršenika; taj postupak može se provesti na 2 različita načina:

1) **namirivanjem putem sudske (ovršne) prodaje zalog** – to je redoviti način; provodi se tako da se zalog proda, pa se time njegovu potencijalnu vrijednost pretvori u novac iz kojeg će se namirivati vjerovnikovu tražbinu (209. do 223. str.)

2) **namirivanjem putem privremene uprave zalogom**

- provodi se tako da se zalog ne proda, nego se njime upravlja tako da daje plodove i druge koristi, pa da se potom odatle namiruje tražbinu založnog vjerovnika – to je nekad za založnog vjerovnika povoljnije od prodaje zalog, jer često prijeti opasnost da on iz novca dobivenog prodajom neće uspjeti namiriti svoju tražbinu (ili ne potpuno)
- stoga ZV propisuje: založni vjerovnik čije založno pravo tereti stvar ili pravo koje je sposobno da daje plodove ili druge koristi iz čije bi se vrijednosti mogla namiriti zalogom osigurana dospjela tražbina, ovlašten je zahtijevati od suda da uspostavi privremenu upravu zalogom i postavi upravitelja (sekvestra) koji će biti ovlašten:
 - da ubire te plodove, odnosno koristi i unovčava ih, te
 - da dobivene iznose polaže u sud radi namirenja iz toga zalog
- iz tako prikupljenog novca, sud će namirivati tražbine koje treba namiriti iz vrijednosti zalog, isto kao što bi ih namirivao iz novca dobivenog prodajom zalog, da je zalog bio prodan putem ovrhe

4.2. IZVANSUDSKO NAMIRIVANJE

➤ pravo na namirivanje izvansudskim putem

³⁷² dužnost čuvanja zalog, 226. str.

³⁷³ zadržavanje identiteta obveznog odnosa, 209. str.

³⁷⁴ oficioznost, 213. str.

- po pravilima ZV o namirivanju izvansudskim putem ³⁷⁴, založnom vjerovniku to pravo, kad je predmet njegovog založnog prava pokretnina, pripada:
 - 1) ako je takvo namirivanje izričito i u pisanom obliku dopustio založni dužnik (pri osnivanju ili naknadno), ili
 - 2) ako postoji neoboriva predmnjeva da je založni dužnik dopustio izvansudsko namirivanje, budući da je osigurana tražbina iz trgovačkog posla, a zal. dužnik pri osnivanju založnog prava nije izričito isključio izvansudsko namirivanje
 - kad su ispunjene pretpostavke za takvo namirivanje, to je preobražajno pravo založnog vjerovnika, što znači da se on njime može, ali i ne mora poslužiti – on može birati hoće li svoju osiguranu tražbinu ostvarivati sudski ili izvansudski
 - činjenica da je neku tražbinu osiguranu zalogom dopušteno namirivati izvansudski ne utječe na mjesto te tražbine u prvenstvenom redu, ako je isti zalog predmet nekoliko založnih prava – prvenstveni red se time ne mijenja
 - založni vjerovnik koji je izvansudski namirivao svoju tražbinu, trebat će o tome podnijeti račun založnom dužniku, a i predati mu višak koji preostane nakon namirenja
- **način izvansudskog namirivanja i odgovornost za štetu od neovlaštenog izvansudskog namirivanja**
(223. do 227. str.)

5. PRESTANAK

5.1. APSOLUTNI PRESTANAK ³⁷⁵

- dobrovoljno založno pravo na pokretnini prestat će apsolutno nastupom ovih događaja:

1. propašću zaloga

- ako objekt založnog prava propadne (bude uništen) ili ako dođe do promjene njegovog pravnog statusa zbog koje on više nije sposoban biti objektom založnog prava (npr. stavljanja izvan prometa), prestaje založno pravo
- no, kad god zalog nastavi egzistirati u nekom drugom obliku, koji i dalje može služiti kao zalog, založno pravo nije prestalo, nego i nadalje na tome postoji – stoga založno pravo ne prestaje:
 - ako se založena stvar sjedinila s drugom samo privremeno, naime kad se može i smije od nje odvojiti ³⁷⁶
 - ako je propali zalog zamijenjen nadomjestkom, jer tada ono nastavlja postojati kao teret tog zaloga-nadomjestka ³⁷⁷

2. odreknućem

- založni vjerovnik će se odreći založnog prava valjanim jednostranim očitovanjem svoje volje
- za valjanost odreknuća ne traži se poseban oblik, pa ni izričitost očitovanja radnje (često će odreknuće biti učinjeno upravo konkludentnom radnjom, npr. bezuvjetnim vraćanjem posjeda založene stvari njenom vlasniku)

3. istekom roka i ispunjenjem raskidnog uvjeta

- založno pravo će time prestati, bez obzira što možda i dalje postoji tražbina koja je njime bila osigurana
- zajedno sa založnim pravom, prestat će i podzaložno pravo koje ga tereti

4. prestankom osigurane tražbine

- to je posljedica akcesornosti založnog prava, pod uvjetom da je prestala cijela osigurana tražbina, uključujući i sve sporedne tražbine kamata i troškova – druge promjene u obveznom odnosu (prijelaz tražbine osigurane založnim pravom na novog vjerovnika, promjena tražbine bez gubitka identiteta) ne uzrokuju prestanak založnog prava

5. prestankom založnog vjerovnika koji je pravna osoba, a nema svog pravnog sljedbenika

6. rasterećenjem zakonom ili odlukom upravne vlasti

- sa stajališta založnog dužnika, to je rasterećenje one njegove stvari koja je do tada bila opterećena založnim pravom, a sa stajališta založnog dužnika to redovito ima značaj izvlaštenja

7. ovršnom prodajom zaloga (u pravilu)

- pravilo je da ovršnom prodajom zaloga prestaju sva založna prava, bez obzira kojim podvrstama založnog prava pripadaju, bez obzira na čiji je zahtjev (prijedlog) ovrha provedena, kao i bez obzira koliko su (i jesu li uopće) iz kupovine dobivene prodajom zaloga podmirene tražbine koje su bile osigurane tim založnim pravima
- ovršnom prodajom zaloga ne prestaju jedino založna prava koja osiguravaju one tražbine za koje se kupac zaloga sporazumio s vjerovnicima da će im ih on podmiriti (tj. preuzeo je ovršenikove dugove, pa će zalog i nadalje stvarno odgovarati vjerovnicima za ispunjenje tih preuzetih obveza) (čl. 86. st. 3. i st. 4. OZ)

³⁷⁵ apsolutni prestanak založnog prava, 219. str.

³⁷⁶ trajnost sjedinjenja, 110. str.

³⁷⁷ nedjeljivost (s obzirom na zalog), 211. str.

5.2. RELATIVNI PRESTANAK³⁷⁸

- dobrovoljno založno pravo na pokretnini relativno će prestati njegovom dotadašnjem nositelju kad, zajedno s tražbinom koju osigurava, po pravilima obveznog prava prijeđe na drugu osobu

5.3. konsolidacija (učvršćenje)

- konsolidacija (sjedinenje uloge vjerovnika i uloge dužnika kod iste osobe) u našem pravnom poretku **nije** razlog prestanka založnih prava, jer naš pravni poredak ne isključuje mogućnost da se na vlastitoj stvari ima ograničeno stvarno pravo kakvo bi se moglo imati i na tuđoj stvari (pa stoga ni založno pravo ne prestaje konsolidacijom)
- prema tome, stekne li vlasnik zalog (založni dužnik) tražbinu osiguranu založnim pravom na toj stvari, ili založni vjerovnik stekne u svoje vlasništvo stvar koja je zalog za njegovu tražbinu, time ne prestaje založno pravo na tom zalogu (prenese li vjerovnik potom tu tražbinu drugome, prenio ju je osiguranu založnim pravom na tom zalogu)

6.3.2.3. Hipoteka na pokretnini (registarsko založno pravo)

čl. 304. st. 1., 3. i 4., čl. 321. st. 4., čl. 329. st. 3. ZV

- hipoteka na pokretnini je dobrovoljno založno pravo koje se na stvari osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu
 - ideja da bi i na pokretnini mogla postojati hipoteka, dakle založno pravo kod kojeg založni vjerovnik ne bi imao zalog u svom posjedu, je bila odbacivana zbog bojazni da bi ona patila od manjka publiciteta i pravne sigurnosti
 - no, takvo uređenje je nepogodno po dužnika ako mu je zalog potreban za svakodnevni život ili privređivanje, a time je nepogodno i za vjerovnika (i njemu odgovara da dužnik radi i privređuje sa zalogom, pa tako brže i lakše ispuni svoju obvezu prema vjerovniku), a u krajnjoj liniji i za društvo (jer je pogodnije da stvari ostanu u procesu proizvodnje); zato pravni poretki uvode ustanovu hipoteke na pokretnini:
 - kako uvođenje javnih upisnika za pokretnine nije toliko zadovoljavajuće rješenje kao zemljišne knjige za nekretnine, pritom se mogućnost takvog zalaganja ograničava na određene vrste pokretnih stvari: na pokretnim stvarima i pravima koja se mogu steći jedino upisom u javni upisnik, ili se bez upisa u takav upisnik ne smiju rabiti, moguće je osnovati hipoteku pod pretpostavkama i na način određen za to zakonom (takvo založno pravo tradicionalno se uspostavlja na brodovima i zrakoplovima)
 - ostalih ograničenja u našem pravnom poretku nema (u nekim drugim poretcima se ograničava i krug osoba koje se mogu služiti takvim zalaganjem pokretnina, kao i krug tražbina koje se mogu tako založiti, čime postižu da se u ovakvo poslovanje, jer je povezano s većim rizikom, ne mogu upustiti subjekti nedorasli riziku kojem se izlažu)
- na hipoteku osnovanu na pokretnim stvarima i pravima ... primjenjuju se posebne zakonske odredbe, a podredno će se na odgovarajući način primijeniti i odredbe ovoga Zakona koje uređuju založno pravo na nekretninama, ako nisu suprotne posebnim zakonskim odredbama ni naravi takve hipoteke

➤ osnivanje hipoteke na pokretnini

- da bi iz prava vlasništva stvari bilo osnovano dobrovoljno založno pravo na stvari kao hipoteka:
 1. mora postojati tražbina sposobna da bude osigurana založnim pravom,
 2. moraju biti ispunjene opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava uopće³⁷⁹,
 3. moraju biti ispunjene pretpostavke stjecanja založnih prava³⁸⁰, te
 4. moraju biti ispunjene sljedeće posebne pretpostavke stjecanja hipoteke na pokretnini:
 - 4.1. stvar koju se tako zalaže upisuje se (ili je već upisana) u odgovarajući javni upisnik (registar)
 - 4.2. postoji valjani pravni posao zalagodavca kojim se on obvezuje da će drugoj strani dopustiti osnivanje hipoteke kao tereta njegove stvari
 - taj pravni posao je u pravilu **založni ugovor** vlasnika zalog sa založnim vjerovnikom
 - no, bitan sadržaj tog ugovora se donekle razlikuje od onog kakvim se osniva ručni zalog³⁸¹ – naime, ovdje je bitan sastojak ugovora zalagodavčevo obvezivanje da će založnom vjerovniku dopustiti da upiše svoje založno pravo u odgovarajući javni upisnik kao teret određene stvari (a ne da će predati vjerovniku stvar u posjed)
 - 4.3. zalagodavac je vlasnik stvari koju nalaže, ovlašten da je optereti založnim pravom, te
 - 4.4. način stjecanja je upis u javni upisnik tog založnog prava kao tereta zalagodavčeve stvari, radi osiguranja tražbine

➤ ovlasti i dužnosti, prelaženje, opterećivanje, namirivanje i prestanak hipoteke na pokretnini

- založni vjerovnik čija je tražbina osigurana registarskim založnim pravom na pokretnoj stvari nema pravo na posjed stvari

³⁷⁸ relativni prestanak založnog prava, 219. str.

³⁷⁹ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

³⁸⁰ osnivanje založnog prava, 217. str.

³⁸¹ ugovor o davanju stvari u zalog, 222. str.

- i inače, za pravni položaj takvog založnog vjerovnika vrijedi ova odredba ZV: što je određeno o pravnom položaju vjerovnika čija je tražbina osigurana založnim pravom na nekretnini, na odgovarajući se način primjenjuje i na vjerovnika čija je tražbina osigurana sudskim ili zakonskim založnim pravom na pokretnoj stvari, ili koji ima registarsko založno pravo
- kad dospije tražbina osigurana hipotekom na pokretnini, založni vjerovnik će se moći služiti svojim pravom na namirivanje iz vrijednosti zaloge isto kao što bi se služio inače kod tražbina osiguranih dobrovoljnim založnim pravom – jedino, kako se zalog ne nalazi u njegovom posjedu, potrebno je da založni vjerovnik ishodi i **tzv. transferaciju zaloge**, tj. oduzimanje zaloge iz posjeda založnog dužnika i njegovu predaju na čuvanje vjerovniku i trećemu
- nakon toga bit će moguće provesti sudsku prodaju zaloge i namirivanje
- hipoteka na pokretnoj stvari **prestaje** iz istih uzroka kao i svako dobrovoljno založno pravo na pokretnini, ali ne samim nastupom takvog uzroka, nego tek brisanjem tog prava iz javnog upisnika, na što se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o prestanku založnog prava na nekretninama³⁸²

6.3.3. Nedobrovoljno (prisilno) založno pravo na pokretnini

- da bi se osigurala mogućnost uspješnog provođenja ovršnog (prisilnog) namirenja neke novčane tražbine iz vrijednosti dužnikove imovine, vjerovniku je omogućeno da i protiv dužnikove volje ishodi osnivanje z. p. na nekoj dužnikovoj stvari
- tako osnovano z. p. je **prisilno**, jer se njime stvar opterećuje bez, pa i protiv volje njenog vlasnika
- ono se osniva na temelju odluke javne vlasti, i to:
 - redovito na temelju odluke suda, donesene u ovršnom postupku ili postupku osiguranja, a
 - iznimno i na temelju odluke neke druge javne vlasti (upravne), kad je ona na to zakonom ovlaštena
- stoga prisilno založno pravo na pokretnini može biti sudsko ili upravno

1. SUDSKO PRISILNO ZALOŽNO PRAVO

- sudsko prisilno založno pravo na pokretnini (pignus in causa iudicati captum) osniva se temeljem sudske odluke, bez, a mahom i protiv volje vlasnika zaloge – doduše, nekad će ga se osnovati temeljem rješenja o ovrsi koje je donio javni bilježnik, ali to će i tada biti sudsko založno pravo (jer i tada o dopuštenosti ovrhe u krajnjoj liniji odlučuje sud, a i čin kojim se ovrhu provodi je uvijek sudski akt, pa i kad je se provodi na temelju rješenja o ovrsi koje je donio j.b.)

237. do 260. str.

2. SUDSKO NEDOBROVOLJNO (PRISILNO) REGISTARSKO ZALOŽNO PRAVO NA MOTORNOM VOZILU

- sudsko prisilno založno pravo na pokretnini u pravilu nije registarsko založno pravo – ipak, na nekim pokretninama ovakvo založno pravo nastaje kao registarsko založno pravo (na motornom vozilu)

260. do 266. str.

3. UPRAVNO PRISILNO ZALOŽNO PRAVO

267. i 268. str.

6.3.4. Sudsko i javnobilježničko (dobrovoljno) založno pravo na pokretnini

6.3.4.1. Uopće

čl. 305. st. 5. OZ

- dobrovoljno sudsko i j. b. založno pravo na pokretnini je posebna podvrsta dobrovoljnog založnog prava na pokretnini
- ono se također osniva dobrovoljno, ali razlikuje se od tradicionalnog dobrovoljnog z. p. na pokretninama po tome što se osniva uz sudjelovanje suda, odnosno javnog bilježnika, koji pritom postupaju po posebnim pravilima (ZV, OZ, ZU) za sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka
- dakle, ono ima **mješovitu pravnu narav**:
 1. dobrovoljno je jer nastaje temeljem suglasne volje vjerovnika i vlasnika zaloge (dužnika ili treće osobe) da osiguraju vjerovnikovu tražbinu baš sudskim, odnosno javnobilježničkim založnim pravom
 - zbog te dobrovoljnosti, ovršnom namirivanju tražbina osiguranih tim založnim pravom ne stoje na putu prepreke koje su inače iz socijalnih razloga postavljene za provođenje ovrhe na nekim stvarima – naime, OZ u odredbama o sudskom i javnobilježničkom založnopravnom osiguranju na temelju sporazuma stranaka propisuje:

³⁸² prestanak založnog prava, 219. str.

u ovršnom postupku ... ne primjenjuju se odredbe ovog Zakona o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe i o ograničenju ovrhe na određenim predmetima ovrhe

- ta osobina je glavni razlog razmjerno velike popularnosti koju je kod vjerovnika steklo zalaganje osnivanjem dobrovoljnog sudskog ili javnobilježničkog založnog prava na pokretninama
- 2. ono je i sudsko ili javnobilježničko, jer je za osnivanje takvog založnog prava propisan poseban sudski postupak osiguravanja tražbina (no, time ta podvrsta založnog prava ne gubi karakter dobrovoljnog založnog prava)
- u našem pravnom uređenju, sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo je **registarsko založno pravo** – osniva ga se upisom u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

6.3.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini

1. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

1.1. PRETPOSTAVKE OSNIVANJA

čl. 6. st. 2. i st. 3. ZU
čl. 301. st. 4./1 i st. 5./1 OZ

- za osnivanje sudskog dobrovoljnog založnog prava na pokretnini potrebno je:
 1. postojanje tražbine sposobne da bude osigurana založnim pravom³⁸³,
 2. ispunjenje općih pretpostavki stjecanja stvarnih prava³⁸⁴,
 3. ispunjenje pretpostavki stjecanja založnih prava³⁸⁵, te
 4. ispunjenje posebnih pretpostavki stjecanja sudskog dobrovoljnog založnog prava na pokretnini:

4.1. mora postojati sposobnost predmeta za sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini

- sposobne da budu predmetom sudskog dobrovoljnog založnog prava na pokretnini su:
 - sve pokretne i s njima izjednačeni entiteti (s njihovim pripadnostima) koje bi bile sposobne i da se na njima osnuje sudsko prisilno založno pravo, a uz njih i
 - one glede kojih bi inače na putu ovršnom namirivanju tražbine osigurane prisilnim sudskim založnim pravom stajale na putu ograde postavljene za provođenje ovrhe na nekim stvarima – naime, u ovršnom postupku ostvarivanja dobrovoljnog z. p. (z. p. osnovanog „temeljem pravnog posla s ovršenikom“), ne primjenjuju se odredbe OZ o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe i o ograničenju ovrhe na određenim predmetima ovrhe (čl. 305. st. 5. OZ)
- pokretnina može i privremeno izgubiti tu sposobnost, ako sud odredi privremenu mjeru zabrane otuđenja ili opterećenja te pokretnine (po pravilima OZ) – dok traje ta zabrana, sva otuđenja i opterećenja suprotna zabrani bit će bez pravnog učinka, osim kad ima mjesta primjeni pravila o zaštiti poštenog stjecatelja³⁸⁶
- na temelju posebnih zakonskih odredbi, kao predmet ove podvrste založnog prava mogu se javiti i:
 - a) **stvar koja je bila pripadak**³⁸⁷ **neke nekretnine** do osnutka dobrovoljnog založnog prava na njoj
 - naime, ZU propisuje:
 - *založno pravo na pokretnini koja je pripadak nekretnine može se upisati ako nekretnina nije opterećena hipotekom ili kojim drugim pravom koje obuhvaća i taj pripadak, što se dokazuje zemljišnoknjižnim izvatom; upisom založnog prava na takvoj pokretnini u Upisnik ona gubi svojstvo pripadka nekretnine (i postaje samostalnom pokretninom, koja je predmet sudskog ili javnobilježničkog dobrovoljnog založnog prava)*
 - *o upisu založnog prava na pokretnini koja je izgubila svojstvo pripadka nekretnine, Služba upisa obavijestit će z. k. sud koji vodi z.k. u koju je upisana nekretnina*

³⁸³ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

³⁸⁴ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

³⁸⁵ osnivanje založnog prava, 217. str.

³⁸⁶ stjecanje založnog prava od nevlasnika, 223. str.

³⁸⁷ pripadci, 14. str.

- b) **ukupnost pokretnina** (ukupnost stvari, universitas rerum) – inače ne može biti predmetom stvarnih prava, ali temeljem posebne odredbe ZU glede takve ukupnosti je moguće osnovati tzv. lebdeće založnopravno osiguranje

4.2. tražbina koju se osigurava ima zakonom određena posebna svojstva za osiguravanje ovom podvrstom z. p.

- ovdje vrijedi isto što i za sva založna prava³⁸⁸, uz to što se, po OZ, sudskim dobrovoljnim z. p. na pokretnini može osigurati i nenovčanu tražbinu, ako stranke sporazumno utvrde njenu novčanu protuvrijednost:
 - *stranke mogu osigurati i nenovčanu tražbinu predlagatelja osiguranja tako da u sporazumu utvrde njegovu novčanu protuvrijednost*
 - *nakon dospijeca nenovčane tražbine predlagatelj osiguranja može, po svom izboru, tražiti ovrhu radi ostvarenja nenovčane tražbine ili ovrhu radi naplate njegove nenovčane protuvrijednosti*

4.3. pokretnina koja će biti zalog je u vlasništvu zalagodavca

- ovdje vrijedi isto što i inače za osnivanje dobrovoljnog založnog prava na pokretnini³⁸⁹

4.4. pravni temelj osnivanja založnog prava je založni ugovor u sklopu sporazuma o osiguranju

- pravni temelj osnivanja ove podvrste založnog prava je založni ugovor, kojim se vlasnik pokretnine (dužnik/protivnik osiguranja, ili treća osoba koja je vlasnik) obvezuje vjerovniku (predlagatelju osiguranja) da će trpjeti osiguranje sporazumno utvrđene vjerovnikove tražbine osnivanjem založnog prava na toj pokretnini upisom u Upisnik – ovdje vrijedi sve što je rečeno o založnom ugovoru kod osnivanja dobrovoljnog založnog prava na pokretnini uopće³⁹⁰, uz jednu specifičnost kad se radi o sudskom dobrovoljnom založnom pravu na pokretnini: ovdje je on sadržan u sporazumu o osiguranju

sporazum o osiguranju

- to je osebujni pravni posao vjerovnika i dužnika, uređen pravilima o sudskom postupku osiguranja, i to pravilima o sudskom i javnobilježničkom osiguranju na temelju sporazuma stranaka (čl. 299. do 308. OZ)
 - sklapaju ga pred sudom u postupku osiguranja vjerovnik (predlagatelj) i dužnik (protivnik osiguranja)
 - bitni sadržaj sporazuma o osiguranju je suglasno očitovanje volje stranaka, s 3 bitna elementa:
 - 1) sporazumno utvrđenje tražbine koju će se osigurati založnim pravom, tj. utvrđenje njenog postojanja, sadržaja i trenutka njezinog dospijeca
 - 2) založni ugovor
 - 3) sporazum da će se založno pravo osnovati radnjama osiguranja na toj stvari, kao predmetu osiguranja, naime: da će ga se osnovati upisom u Upisnik, te da stranke suglasno predlažu sudu da svojim rješenjem odredi mjeru osiguranja – upis tog založnog prava u Upisnik
 - u postupku osiguranja, sporazum o osiguranju se oblikuje u sudski zapisnik o sporazumu stranaka, koji, kad bude potpisan, dobiva snagu sudske nagodbe

4.5. izvršen je čin koji je zakonom određeni način stjecanja tog založnog prava

- OZ određuje da je to upis sudske dobrovoljnog založnog prava na pokretnini u Upisnik

upis

- glede upisa tog založnog prava u Upisnik, OZ (čl. 303.) i ZU (čl. 17. i čl. 41.) propisuju:
 - sud će na temelju sporazuma stranaka (uobičenog u sudski zapisnik o sporazumu stranaka) donijeti rješenje o osiguranju, kojim će odrediti mjeru osiguranja tražbine – upis založnog prava u Upisnik
 - to sudsko rješenje o osiguranju potom će se radi provođenja dostaviti Službi Upisa (koja unutar Financijske agencije vodi Upisnik), koja će potom donijeti svoj zaključak o glavnom upisu
 - potom će se provesti mjera osiguranja koju je sud odredio, naime upisat će se u Upisnik založno pravo na određenoj pokretnini, osnovano radi osiguranja određene tražbine predlagatelja osiguranja

učinak upisa

- provedbom upisa, kao radnje osiguranja određene sudskim rješenjem o osiguranju, predlagatelj osiguranja stječe založno pravo na određenom predmetu osiguranja – to je bitni učinak upisa, ali nije jedini
- upis sudske dobrovoljnog založnog prava na pokretnini izaziva još i sve učinke koje izaziva i upis dobrovoljnog založnog prava na pokretnini³⁹¹, što širi mogućnost stjecanja založnog prava od nevlasnika

³⁸⁸ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

³⁸⁹ zalagodavac – vlasnik pokretnine, 222. str.

³⁹⁰ ugovor o davanju stvari u zalog, 222. str.

³⁹¹ upis stečenog prava u Upisnik, 224. str.

1.2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

čl. 17. st. 1. i st. 2./1 ZU

- sudsko i j.b. založno pravo na temelju sporazuma stranaka sklopljenom u skladu s odredbama OZ stječe se upisom, ako su ispunjene sve ostale pretpostavke stjecanja tog prava
- smatrat će se da je založno pravo stečeno u vrijeme (dan, sat i minutu) kada je prijedlog za upis zaprimljen u Službi upisa
- za slučaj da su različiti prijedlozi za upis zaprimljeni istodobno, ZU postavlja neoborive predmnjeve o vremenu prispijeća zahtjeva za upis, koje daju prednost:
 - upisu zabrane otuđenja i opterećenja pred upisom založnog prava i fiducijarnog prijenosa (čl. 17. st. 3. ZU)
 - upisu založnog prava ispred upisa fiducijarnog prijenosa (čl. 18. st. 3. i st. 4. ZU)

1.3. STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA OD NEVLASNIKA

- u pravilu, vjerovnik koji je pri stjecanju dobrovoljnog sudskog z. p. postupao u dobroj vjeri, uživa zaštitu svojeg povjerenja u pravnom prometu, pa bi trebao moći steći založno pravo i od nevlasnika, ako su ispunjene zakonske pretpostavke za to³⁹²
- međutim, s obzirom na način na koji je uređeno stjecanje dobrovoljnog sudskog založnog prava, teško je očekivati da će se te pretpostavke ispuniti – stoga će zaštitu vjerovnikovog povjerenja najčešće pružati zapreke za pobijanje izvršenog upisa, jer, kad se više neće moći taj upis pobijati, nastat će situacija kao da je to založno pravo stečeno, makar je „stečeno“ od nevlasnika
- radi zaštite povjerenja u pravnom prometu ZU sadrži posebne odredbe³⁹³

2. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA I OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

2.1. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA

- prelaženje dobrovoljnog sudskog založnog prava na pokretninama zbiva se jednako kao i prelaženje sudskog prisilnog z. p.

2.2. OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

- i zalog opterećen dobrovoljnim sudskim založnim pravom može se opteretiti podzaložnim pravom³⁹⁴

3. OVLASTI U POGLEDU ZALOGA

čl. 321. st. 4. ZV

- u načelu, založni vjerovnik ima glede založene stvari pravnu poziciju kakvu bi imao da je nositelj prisilnog sudskog z. p.
- no, ta njegova pravna pozicija je ipak donekle drukčija, jer je njegovo z. p. registarsko, pa se osniva i postoji bez zapljene stvari
- sudsko dobrovoljno z. p. redovito se osniva za osiguranje tražbine koja još nije dospjela, pa i za osiguranje buduće tražbine
- zato založni odnos koji nastaje osnivanjem tog z. p. prava isprava ima stadij osiguranja, a tek kasnije (dospijecem tražbine) doći će u stadij namirivanja – samo iznimno će se sudsko dobrovoljno z. p. osnovati za osiguranje već dospjele tražbine; tada će založni odnos odmah biti u stadiju namirivanja
- kod ove vrste založnog prava, založni vjerovnik **nema pravo na posjed zaloga**, niti je ovlašten tražiti transferaciju zaloga: založni vjerovnik čija je tražbina osigurana sudskim založnim pravom na pokretnoj stvari nema pravo na posjed stvari
 - tako unatoč osnivanju ovog z. p. zalog ostaje u dotadašnjem posjedu založnog dužnika (protivnika osiguranja, trećega), što mu omogućuje da ga rabi, i da uopće čini s njim ono na što ga ovlašćuje njegovo pravo vlasništva zaloga
 - međutim, on ne smije činiti išta što bi sprječavalo založnog vjerovnika da svoju dospjelu tražbinu namiruje iz vrijednosti te stvari-zaloga:
 - odgovornost za povredu vjerovnikovog založnog prava predviđa i *čl. 244. Kaznenog zakona*, u okviru kaznenog djela povrede tuđih prava:
 - *tko s ciljem da osujeti ostvarenje prava na stvari, otuđi, uništi, ošteti, sakrije ili oduzme svoju stvar na kojoj drugi ima založno pravo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine*
 - *istom kaznom kaznit će se tko s ciljem da osujeti namirenje vjerovnika prije ili tijekom ovršnog postupka otuđi, uništi, ošteti ili sakrije dijelove svoje imovine*
 - također, založni vjerovnik i ovdje ima pravo na zaštitu zaloga³⁹⁵

4. NAMIRIVANJE

čl. 305. st. 1. OZ

³⁹² stjecanje založnog prava od nevlasnika, 223. str.

³⁹³ učinak upisa, 224. str.

³⁹⁴ opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

³⁹⁵ pravo na zaštitu zaloga, 227. str.

- na prijedlog predlagatelja osiguranja sud će rješenjem, kad utvrdi da je sporazum stranaka postao ovršan, radi namirenja osigurane novčane tražbine predlagatelja osiguranja odrediti i provesti ovrhu na predmetima protivnika osiguranja na kojima je na temelju sporazuma stranaka stečeno založno pravo, po odredbama OZ o ovrši na stvarima odnosno pravima ovršenika (naime, zapljenom i procjenom stvari koja je predmet z. p., oduzimanjem te stvari i njenim otpremanjem, pa povjeravanjem na čuvanje sudu, ovrhovoditelju ili trećoj osobi, te konačno, ovršnom prodajom – nakon unovčenja prodajom, namirit će se tražbine vjerovnika iz te kupovnine, a novac koji preostane predat će se založnom dužniku/vlasniku prodanog zaloga)

5. PRESTANAK

čl. 353. st. 1. ZV

- u pravilu, ono **apsolutno** prestaje kao i sudsko prisilno založno pravo → propašću zaloga, a inače odlukom suda
- glede prestanka sudskog prisilnog založnog prava, ZV propisuje: ako nije što drugo određeno zakonom, prisilno založno pravo prestaje pravomoćnošću rješenja koja ukidaju provedene radnje i mjere kojima je to pravo bilo osnovano, a ako je u tom postupku provedeno namirenje – pravomoćnošću rješenja o namirenju, s tim da hipoteka prestaje brisanjem iz zemljišnih knjiga
- **relativno**, ono prestaje (dotadašnjem nositelju) ako prijeđe na drugu osobu zajedno s tražbinom koju osigurava

6.3.4.3. Dobrovoljno registarsko „lebdeće založnopravno osiguranje“ na ukupnosti pokretnina

1. O ZALOŽNOM PRAVU NA UKUPNOSTI POKRETNINA

čl. 38. st. 1. i st. 3. ZU

- u hrvatskom pravnom poretku moguće je osnovati sudsko dobrovoljno založno pravo kao „lebdeće založnopravno osiguranje“ (protočno, flotantno pravo) na određenoj ukupnosti pokretnina, a posredno i na svim pokretninama u sastavu te ukupnosti:

Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja vjerovnika ili novčane protuvrijednosti njegove nenovčane tražbine stranke mogu sporazumno zasnovati založno pravo na ukupnosti svih pokretnina ili pokretnina određene vrste (npr. određene vrste robe, zaliha, pogonskog materijala, rezervnih dijelova, namještaja, opreme određene vrste, alata i sl.) koje se nalaze ili na određenom prostoru (npr. skladištu, stovarištu, spremištu, silosu, pogonu, drugim poslovnim prostorijama/prostorima) u vlasništvu protivnika osiguranja ili koje protivnik osiguranja koristi po nekoj drugoj pravnoj osnovi.

- tu podvrstu dobrovoljnog založnog prava na pokretnini odlikuje osebujni predmet, koji ima 2 razine postojanja:
 - 1) na jednoj razini je neka određena ukupnost pokretnina (imovinska cjelina, universitas rerum), a
 - 2) na drugoj razini su pojedinačne pokretne u sastavu te ukupnosti
- pritom na identitet te ukupnosti ne utječe što pokretne u nju ulaze i iz nje izlaze – lebdeće založnopravno osiguranje, tereteći ukupnost, „lebdi“ nad promjenjivim sastavom te ukupnosti (tj. nad svim pokretninama koje su u njenom sastavu – ako iz ukupnosti izađe neka pokretnina, ona samim time prestaje biti opterećena tim pravom, i obrnuto)

2. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA NA UKUPNOSTI POKRETNINA

2.1. PRETPOSTAVKE

- za osnivanje je potrebno ispunjenje pretpostavki za stjecanje dobrovoljnog sudskog založnog prava na pokretninama ³⁹⁶, s tom razlikom što ovdje predmet zalaganja nije pojedinačna pokretnina, nego ukupnost pokretnina (imovinska cjelina) koja je dio imovine dužnika-protivnika osiguranja

▪ sposobnost predmeta

- predmetom lebdećeg z. p. osiguranja mogu biti određene ukupnosti pokretnina (imovinske cjeline) koje su dio imovine dužnika-protivnika osiguranja, ako su dovoljno određene sporazumom o osiguranju, primjenom prostorno-funkcionalno-pravnog kriterija → vjerovnik i dužnik određuju ukupnost pokretnina tako što određuju da ona obuhvaća:
 - a) pokretne određene vrste (npr. roba, zalihe, namještaj) koje se
 - b) nalaze ili na prostoru koji je određen i ima gospodarsku funkciju (npr. u određenom skladištu), a u vlasništvu je dužnika protivnika osiguranja, ili ga on koristi na nekoj drugoj pravnoj osnovi,

³⁹⁶ pretpostavke osnivanja, 232. str.

- c) s tim da tako određena ukupnost pokretnina može obuhvaćati samo pokretnine koje su u vlasništvu dužnika protivnika osiguranja
 - u tim okvirima može ukupnost biti i uže određena (npr. stroj određene namjene)
 - posredstvom takvog z. p. na ukupnosti pokretnina, predmet založnog prava je i svaka pokretnina u vlasništvu dužnika, a određena je time što je u sastavu te ukupnosti, sve dok ne izađe od tog sastava – tako je to u pravilu, ali ipak, da bi pojedina pokretnina u sastavu takve ukupnosti bila predmetom z. p., ona mora biti sposobna biti predmetom sudskog dobrovoljnog z. p. (jer je založno pravo na ukupnosti stvari dobrovoljno, pa na nj ne djeluju pravila OZ o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe i o ograničenju ovrhe na određenim predmetima)
- **tražbina koju se osigurava**
 - „lebdećim z. p. osiguranjem“ može se osigurati novčane tražbine i novčane protuvrijednosti nenovčanih tražbina
 - u tom pogledu vrijedi mutatis mutandis sve što je o tome rečeno kod osnivanja dobrovoljnog sudskog z. p.
- **pravni temelj – založni ugovor u sklopu sporazuma o osiguranju**
 - vrijedi isto što je rečeno o pravnom temelju osnivanja dobrovoljnog sudskog založnog prava
- **način stjecanja – upis u Upisnik**
 - založno pravo na ukupnosti pokretnina predlagatelj osiguranja, odnosno vjerovnik stječe upisom u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

2.2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

- pravni učinak osnivanja „lebdećeg z. p. osiguranja“ nastupa s dovršenjem čina upisa u Upisnik, ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke stjecanja tog založnog prava – tada vjerovnik-predlagatelj stječe to založno pravo

3. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA I OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

3.1. PRELAŽENJE ZAKONSKOG ZALOŽNOG PRAVA

- za „lebdeće z. p. osiguranje“ vrijedi opće pravilo o prelaženju založnog prava³⁹⁷

3.2. OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

- kako ukupnost stvari može biti predmetom jedino sudskog dobrovoljnog založnog prava, koje je kao „lebdeće založnopravno osiguranje“ osnovano upisom u Upisnik, založena ukupnost stvari može biti opterećena samo isto takvim podzaložnim pravom
- osnovat će ga se na pravnom temelju i na način na kakav se osniva „lebdeće z. p. osiguranje“ na ukupnosti stvari

4. OVLASTI

čl. 38. st. 4. i st. 5. ZU

- pokretnine u sastavu ukupnosti opterećene su založnim pravom, ali to ništa ne mijenja u njihovom pravnom statusu: to ne utječe na pravo vlasništva tih pokretnina, niti na založna i druga stvarna prava, a isto tako ni na posjed na njima
 - založni dužnik nije ograničen u svojim vlasničkim ovlastima glede tih pokretnina – on je ovlašten njima raspolagati, faktično i pravno: protivnik osiguranja (dužnik) ovlašten je otuđivati pokretnine iz ukupnosti pokretnina – založno pravo na tim pokretninama prestaje njihovom predajom trećemu ili njihovim odnošenjem iz ili sa određenog prostora
 - no, otuđi li neku od njih pa ona izađe iz sastava ukupnosti i prestane biti opterećena založnim pravom, založni dužnik ima dužnost nadomještanja: ako u sporazumu stranaka o osiguranju nije drukčije određeno, protivnik osiguranja, odnosno dužnik dužan je uredno nadomještat otuđene ili odnesene pokretnine, prema prirodi svoje djelatnosti
- nositelj sudskog dobrovoljnog založnog prava ima pravni položaj kakav i inače pripada hipotekarnim vjerovnicima i drugim nositeljima registarskih založnih prava, ako nije što posebno određeno zakonom (čl. 329. st. 3. ZV) – on nema pravo na posjed ukupnosti stvari i stvari koje su u sastavu te ukupnosti, nema obvezu čuvanja, ubiranja i prisvajanja plodova ...
- ako dužnik ne ispuni svoju dospelu obvezu utvrđenu sporazumom i osiguranu založnim pravom, nastupa **stadij namirivanja** u kojem vjerovnik može temeljem založnog prava ishoditi prisilno namirivanje svoje tražbine iz vrijednosti ukupnosti pokretnina

5. NAMIRIVANJE

čl. 38. st. 6. ZU

- pravo založnog vjerovnika na namirivanje ostvaruje se putem **ovrhe** koju će, na prijedlog vjerovnika, odrediti i provesti sud (sudsko založno pravo se ne može ostvarivati izvansudskim putem):
 - ako protivnik osiguranja ili vjerovnik zatraži ovrhu radi naplate osigurane tražbine, predmetom njegova založnog prava smatrat će se sve pokretnine koje se prigodom pljenidbenog popisa nađu u ili na prostoru koji determinira ukupnost

³⁹⁷ prelaženje založnog prava, 212. str.

- sud će te pokretnine popisati u pljenidbeni zapisnik, pa pošto one budu time zaplijenjene i pritom procijenjene, provest će se glede njih i daljnje ovršne radnje, uključujući njihovu prodaju i namirenje
 - namirivanje će provoditi iz vrijednosti onih pokretnina iz sastava ukupnosti, koje su zaplijenjene u provođenju ovrhe te su potom ovršno prodane; iz novca dobivenog njihovom prodajom provest će se namirivanje vjerovnika
- prednosni red založnog prava predlagatelja osiguranja, odnosno vjerovnika na tim pokretninama računat će se prema danu kad je upisom u Upisnik osnovano lebbeće založno pravo na ukupnosti u čijem sastavu su bile te pokretnine

6. PRESTANAK

- ovo založno pravo **apsolutno** prestaje kao i svako sudsko založno pravo → propašću zaloga, a inače temeljem odluke suda³⁹⁸
- **relativno**, ono prestaje prijelazom na drugu osobu zajedno s osiguranom tražbinom

(prestankom založnog prava na ukupnosti stvari ono će prestati i na svim pokretninama koje su u njenom sastavu)

- na pojedinoj pokretnini opterećenoj založnim pravom jer je u sastavu ukupnosti pokretnina na kojoj to založno pravo postoji, to založno pravo prestaje izlaženjem iz sastava opterećene ukupnosti (dakako, i prestankom založnog prava na ukupnosti)

6.3.4.4. Javnobilježničko založno pravo na pokretnini i na ukupnosti pokretnina

- ovu inačicu sudskog dobrovoljnog založnog prava obilježava to što javni bilježnik igra dio uloge koja je inače povjerena sudu
- da bi se osnovalo javnobilježničko založno pravo na pokretnini, odnosno ukupnosti pokretnina, potrebno je ispunjenje svih pretpostavki osnivanja sudskog dobrovoljnog založnog prava na takvom predmetu³⁹⁹, ali uz određene posebnosti:

➤ **pravni temelj stjecanja** je i ovdje založni ugovor, uz jednu razliku:

- umjesto da bude sadržan u sporazumu o osiguranju koji bi bio sklopljen pred sudom u postupku osiguranja i uobičen u sudski zapisnik o sporazumu stranaka⁴⁰⁰, ovdje će on biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave, pri čemu će takav oblik založnom ugovoru dati javni bilježnik
- glede bitnog sadržaja takvog sporazuma o osiguranju, prva dva elementa (utvrđenje tražbine i založni ugovor) su jednaki kao i kod sudskog založnog prava, ali treći element, sporazum da će se to založno pravo osnovati radnjama osiguranja, donekle je drukčiji:
 - umjesto da stranke suglasno traže od suda da rješenjem odredi kao mjeru osiguranja upis založnog prava u Upisnik, njihov sporazum treba sadržavati **stranačku odredbu o osiguranju (clausulu asicurandi)**: to je izjava vlasnika predmeta osiguranja (dužnika-protivnika osiguranja ili trećega koji je vlasnik zaloga) da je suglasan s time da se radi osiguranja vjerovnikove tražbine osnuje založno pravo radnjom koju će poduzeti javni bilježnik (čl. 307. st. 1. OZ)
 - u našoj j. b. praksi se uobičajilo da se tom sporazumu o osiguranju doda i sporedni, nebitni sastojak: **clausula exequendi** – to je izjava dužnika o njegovoj suglasnosti da se pošto dospije tražbina čije postojanje i vrijeme dospijeca su utvrđeni u toj ispravi, može provesti ovrha neposredno na temelju te isprave, tj. ta isprava je ovršna isprava (čl. 54. Zakona o javnom bilježništvu)

➤ **način stjecanja** j. b. založnog prava je izvršenje potrebne radnje osiguranja, a to je upis u Upisnik – javni bilježnik predlaže upis založnog prava Službi upisa, pa ako ona taj upis provede, time će biti stečeno j. b. založno pravo

- u svemu ostalom, za javnobilježničko založno pravo na pokretninama i na ukupnosti stvari vrijedi isto što i za sudsko dobrovoljno založno pravo, sa specifičnostima procesnopravnog karaktera (čl. 308. OZ)

6.3.5. Zakonsko založno pravo na pokretnini

6.3.5.1. Uopće

čl. 314. st. 1, čl. 329. st. 3. i čl. 353. st. 2./1 ZV

- uz ispunjenje potrebnih pretpostavki, na dužnikovima stvarima založno pravo može biti osnovano i **temeljem samog zakona**
- u načelu, za zakonska založna prava na pokretnini vrijedi što i uopće za založna prava na pokretninama, ali ako zakon propisuje nešto posebno, to će se primjenjivati u prvom redu, a tek podredno pravila o založnom pravu na pokretninama, a potom, još dalje podredno, pravila o založnom pravu uopće

³⁹⁸ prestanak, 234. str.

³⁹⁹ pretpostavke osnivanja, 232. str.

⁴⁰⁰ sporazum o osiguranju, 233. str.

▪ **pretpostavke osnivanja**

- uz sve što je potrebno za stjecanje založnog prava na pokretnini ⁴⁰¹, moraju biti ispunjene i posebne pretpostavke, određene posebnim zakonom koji uređuje pojedinu podvrstu zakonskih založnih prava:

zakonsko založno pravo osniva se ispunjenjem pretpostavaka koje za to odredi posebni zakon

- ovisno o tome kako posebni zakon uređuje osnivanje zakonskog založnog prava, razlikuju se:
 - a) prava zakonska založna prava (u užem smislu) – ona koja se osnivaju samim zakonom (ipso iure, eo ipso), naime samim nastupanjem činjenica zakonom određenih kao pretpostavki nastanka takvog z. p.
 - b) neprava zakonska založna prava (u širem smislu) – osnivaju se pod pretpostavkama određenim u zakonu, ali s tim da će ispunjenje tih pretpostavki tek dati vjerovniku pravo da stekne z. p. na stvari dužnika; zakon tu daje pravni temelj za stjecanje založnog prava, a vjerovnik to pravo stječe činom stjecanja

▪ **pravni položaj vjerovnika:**

što je određeno o pravnom položaju vjerovnika čija je tražbina osigurana založnim pravom na nekretnini, na odgovarajući se način primjenjuje i na vjerovnika čija je tražbina osigurana zakonskim založnim pravom na pokretnini

▪ **prestanak**

- apsolutni: zakonsko založno pravo prestaje kao i dobrovoljno, a i prestankom okolnosti zbog kojih je na temelju zakona osnovano, ako nije što drugo zakonom određeno
- relativni: ako prijeđe na drugu osobu zajedno s tražbinom koju osigurava

6.3.5.2. Neke podvrste zakonskih založnih prava

1. ZALOŽNO PRAVO SUVLASNIKA I SUNASLJEDNIKA

1.1. založno pravo suvlasnika

- zakonsko založno pravo osniva se kad suvlasnička zajednica bude razvrgnuta isplatom temeljem takve odluke suda, pa jedan suvlasnik dobije u vlasništvo stvar koja je bila suvlasnička, uz obvezu da ostalima isplati vrijednost njihovih suvl. dijelova ⁴⁰²
- dakle, ostali su stekli određene novčane tražbine prema tom (bivšem) suvlasniku, a veličina i rok dospijeca tih tražbina određeni su odlukom suda – da bi te tražbine bile osigurane zakonskim založnim pravom, moraju se, uz ostale, ispuniti ove posebne pretpostavke stjecanja tog zakonskog založnog prava:
 - 1) tražbina koja se osigurava tim založnim pravom je vjerovnikova tražbina nastala temeljem odluke suda o razvrgnuću suvlasništva isplatom, te
 - 2) predmet tog založnog prava je stvar koju je suvlasnik stekao u vlasništvo temeljem iste odluke suda

1.2. založno pravo sunasljednika

- zakonsko založno pravo osniva se i kad je nasljednička zajednica razvrgnuta isplatom:
 - *čl. 143. st. 1. ZN: na zahtjev sunasljednika koji je živio ili privredivao u zajednici s ostavitelem, a i zapisovnika, sud može, kada to iziskuje opravdana potreba, odlučiti da mu se ostave pojedine stvari, pokretne ili nepokretne ili skupine stvari, koje bi pripale u dio ostalih nasljednika, a da im on vrijednost tih stvari isplati u novcu u roku koji sud prema okolnostima odredi*
 - *čl. 143. st. 3. ZN: za tako određeni iznos te osobe imaju radi osiguranja iznosa koji im je dužan platiti do isplate zakonsko založno pravo na dijelovima ostavine dodijeljenim nasljedniku*
- dakle, posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava su:
 - 1) tražbina koju se tim založnim pravom osigurava je vjerovnikova tražbina koja je nastala temeljem odluke (rješenja) suda/javnog bilježnika o razvrgnuću nasljedničke zajednice isplatom, te
 - 2) predmet tog založnog prava je stvar koju je sunasljednik stekao u vlasništvo temeljem te odluke

2. ZALOŽNO PRAVO NAJMODAVCA

- *čl. 565. ZOO: najmodavac nekretnine ima za dužnu najamninu i ostale tražbine iz ugovora o najmu založno pravo na unesenim stvarima najomprimca, koje mogu biti predmet ovrhe, te ih može zadržati do namirenja tih tražbina*
- osim općih odredbi ZOO, zakonsko založno pravo najmodavcu daje i posebni zakon – Zakon o najmu stanova
- posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava:
 - 1) tražbina koju se osigurava tim založnim pravom proizlazi iz obveznog odnosa utemeljenog na ugovoru o najmu stana:
 - kao najmodavčeva tražbina stanarine od najomprimca stana i/ili

⁴⁰¹ osnivanje založnog prava, 221. str.

⁴⁰² pravo na razvrgnuće isplatom, 150. str.

- kao tražbina naknade štete za koju najmoprimac odgovara najmodavcu
- 2) predmet tog založnog prava su pokretnine (pokućstvo i druge pokretnine) koje su:
 - u vlasništvu najmoprimca ili članova njegovog obiteljskog domaćinstva, a
 - unesene su u stan, odnosno druge prostorije koji su predmet ugovora o najmu stana s najmoprimcem
- zakonsko založno pravo se na svakoj pojedinoj od tih pokretnina osniva njenim unošenjem u stan/drugu prostoriju koja je predmet ugovora o najmu stana, a ono prestaje iznošenjem iz najmodavčeve nekretnine (ako već nije prestalo iz kojeg od općih razloga za prestanak založnih prava)

3. ZALOŽNO PRAVO NALOGOPRIMCA

- *čl. 777. ZOO: radi osiguranja naknade i troškova nalogoprimac ima založno pravo na pokretnim stvarima nalogodavca što ih je dobio po osnovi naloga, a i na novčanim iznosima koje je naplatio za račun nalogodavca*
- posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava:
 - 1) tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom proizlazi iz obveznog odnosa utemeljenog na ugovoru o nalogu:
 - kao nalogoprimčeva tražbina naknade i/ili
 - troškova koje mu duguje nalogodavac
 - 2) predmet tog založnog prava su:
 - pokretnine koje su u vlasništvu nalogodavca, a nalogoprimac ih je dobio u posjed temeljem ugovora o nalogu, te
 - novac koji je nalogoprimac naplatio za račun nalogodavca
- zakonsko založno pravo na tim nalogodavčevim stvarima/novcu se osniva u trenutku ispunjenja svih ovih pretpostavki, a prestaje s prestankom nalogoprimčevih posjeda (ako ne prestane ranije iz kojeg općeg razloga prestanka založnih prava)

4. ZALOŽNA PRAVA PRIJEVOZNIKA, KOMISIONARA, OTPREMNIKA I SKLADIŠTARA

4.1. založno pravo prijevoznika

- *čl. 692. st. 1. ZOO: radi osiguranja naplate naknade za prijevoz i nužnih troškova što ih je učinio u vezi s prijevozom, prijevoznik ima založno pravo na stvarima koje su mu predane radi prijevoza i u vezi s prijevozom, dok ih drži ili dok ima ispravu pomoću koje može raspolagati njima*
- dakle, posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava su:
 - 1) tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom proizlazi iz obveznog odnosa utemeljenog na ugovoru o prijevozu:
 - kao nalogoprimčeva tražbina naknade za prijevoz i/ili
 - nužnih troškova
 - 2) predmet tog založnog prava su:
 - pokretnine koje su u vlasništvu pošiljatelja i/ili primatelja, a
 - prijevoznik ih je dobio u posjed radi prijevoza, odnosno u vezi s prijevozom

4.2. založno pravo komisionara

- *čl. 800. st. 1. ZOO: komisionar ima založno pravo na stvarima koje su objekt ugovora o komisiji dok se te stvari nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega ili dok on ima u rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima*
- dakle, posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava su:
 - 1) tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom proizlazi iz:
 - komisijskog posla s tim komitentom i/ili
 - iz zajmova i predujmova danih komitentu
 - 2) predmet tog založnog prava su:
 - pokretnine koje su u vlasništvu komitenta, a
 - komisionar ih je dobio u posjed u vezi s nekim (bilo kojim) komisijskim poslom s tim komitentom
- po izričitoj zakonskoj odredbi, komisionar ima prednost kod namirivanja svojih tražbina osiguranih tim zakonskim z. p.:
čl. 800. st. 2. ZOO: iz vrijednosti tih stvari komisionar može naplatiti prije ostalih komitentovih vjerovnika svoje tražbine po osnovi svih komisijskih poslova s komitentom te po osnovi zajmova i predujmova danih komitentu, bez obzira jesu li nastale u vezi s tim stvarima ili nekim drugim

4.3. založno pravo otpremnika (špeditera)

- *čl. 868. st. 1. ZOO: radi osiguranja naplate tražbina nastalih u svezi s ugovorom o otpremi, otpremnik ima založno pravo na stvarima predanim radi otpremanja i u vezi s otpremanjem dok ih drži ima ispravu pomoću koje može njima raspolagati*

- posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava su:
 - 1) tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom nastala je u vezi s ugovorom o otpremi (špediciji)
 - 2) predmet tog založnog prava su stvari u vlasništvu dužnika koje su predane otpremniku u posjed (neposredan/posredan) radi otpremanja i u vezi s otpremanjem

4.4. založno pravo skladištara

- *čl. 750. ZOO: pored naknade za čuvanje skladištar ima pravo na naknadu troškova koji su bili potrebni za očuvanje robe; za svoje tražbine iz ugovora o uskladištenju i ostale tražbine nastale u vezi s čuvanjem robe on ima založno pravo na toj robi*
- posebne pretpostavke stjecanja ovog zakonskog založnog prava su:
 - 1) tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom proizlazi iz ugovora o uskladištenju:
 - kao tražbina naknade za čuvanje i tražbina naknade troškova potrebnih za očuvanje robe, ili je
 - nastala u vezi s čuvanjem robe
 - 2) predmet tog z. p. je stvar (roba) koja je u vlasništvu dužnika osigurane tražbine, a predana je skladištaru na čuvanje

4.5. SUKOB ZALOŽNIH PRAVA

- prvenstveni red za namirivanje tražbina prijevoznika, komisionara, otpremnika i skladištara određuje *čl. 693. ZOO*:
 - kad pored z. p. prijevoznika postoje na istoj stvari istodobno z. p. komisionara, otpremnika i skladištara, prvenstvo naplate imaju tražbine bilo kojeg od tih vjerovnika nastale otpremom ili prijevozom, i to obratno redu kojim su nastale
 - ostale tražbine komisionara i skladištara, a i tražbine otpremnika i prijevoznika nastale davanjem predujmova, naplaćuju se tek nakon isplate gore navedenih tražbina, i to po redu kojim su nastale

6.4. ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI

6.4.1. Uopće

1. NEKRETNINA KAO PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

- založno pravo se može steći i imati na svakoj nekretnini koja je opće sposobna za zalog ⁴⁰³, a i na drugim entitetima koji su pravno izjednačeni s takvom nekretninom – glede takvih stvari i izjednačenih entiteta može postojati posebna podvrsta z. p.:

založno pravo na nekretnini (hipoteka na nekretnini, hipoteka)

- založno pravo te podvrste može se steći i imati na za to sposobnoj (čl. 298. ZV):
 - 1) pojedinačno određenoj nekretnini (što uključuje i sve njene pripadnosti, ako nije drukčije određeno)
 - 2) pojedinačno određenom idealnom dijelu nekretnine (u pravilu sa svim pripadnostima)
 - 3) skupu nekoliko takvih nekretnina, odnosno idealnih dijelova (u pravilu sa svim njihovim pripadnostima) – oni tada zajedno služe osiguranju tražbine kao da su jedan zalog, tzv. zajednička ili simultana hipoteka
 - 4) pravu na tzv. civilne plodove koje daje nekretnina ili njen idealni dio (npr. najamnine, zakupnine) – bude li osnovana takva hipoteka na plodovima (hypotheca ad fructus), teretit će nekretninu ili njen idealni dio kao cjelinu, ali će se tražbine koje su osigurane hipotekom na plodovima moći ovršno namirivati samo iz vrijednosti civilnih plodova opterećene nekretnine, a ne iz vrijednosti matične nekretnine
 - 5) pravu građenja (u pravilu sa svim pripadnostima) ⁴⁰⁴
- u obzir da bude predmetom založnog prava na nekretnini dolazi samo ono što ima opću sposobnost za zalog, ali, da bi se na tome moglo steći i imati založno pravo koje pripada ovoj ili onoj podvrsti založnih prava na nekretninama, treba još i da zadovolji posebne zakonske pretpostavke, pod kojima će imati posebnu sposobnost biti predmetom određene podvrste založnog prava na pokretnini

2. PODVRSTE ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI

čl. 304. st. 2. ZV

- podvrste hipoteke u našem pravnom poretku su:
 - 1) dobrovoljno založno pravo na nekretnini
 - 2) prisilno sudsko založno pravo na nekretnini
 - 3) sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini
 - 4) zakonsko založno pravo na nekretnini

⁴⁰³ sposobnost za zalog, 213. str.

⁴⁰⁴ pojam prava građenja, 201. str.

- one se razlikuju od odgovarajućih podvrsta z. p. na pokretnini po tome što se ovdje koristi **pravni institut zemljišnih knjiga** (i slični instituti), pa se z. p. na nekretninama ne mogu osnivati predajom nekretnine u posjed, nego samo upisom u z.k.
- i ZV propisuje:
 - dobrovoljno založno pravo koje se na stvari osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu jest hipoteka (čl. 304. st. 1. ZV) ⁴⁰⁵
 - na nekretninama je moguće osnovati založno pravo jedino kao hipoteku
- zato se govori o dobrovoljnoj hipoteci, sudskoj i j. b. dobrovoljnoj, te zakonskoj hipoteci na nekretnini
- slijedom toga, tražbinu osiguranu hipotekom često se naziva – hipotekarnom tražbinom

6.4.2. Dobrovoljno založno pravo na nekretnini

6.4.2.1. Osnivanje

- **vlasnik nekretnine** može u suglasnosti s vjerovnikom neke određene novčane tražbine dati svoju nekretninu u zalog za osiguranje te tražbine (tj. izvesti založno pravo iz svog prava vlasništva) – kako se to zbiva voljom vlasnika nekretnine, a i u suglasnosti s vjerovnikom tražbine koju se osigurava, takvo će založno pravo, kad bude osnovano, biti dobrovoljno založno pravo na toj nekretnini
- isto može učiniti i ovlaštenik prava građenja – ako on na svojem pravu građenja osnuje založno pravo za osiguranje neke određene tražbine u suglasnosti s vjerovnikom, nastaje dobrovoljno založno pravo na pravu građenja

1. PRETPOSTAVKE

čl. 307. st. 1. i st. 6., čl. 309. ZV

Na temelju pravnog posla kojem je cilj osnivanje založnoga prava na određenoj stvari ili pravu radi osiguranja namirenja određene tražbine iz vrijednosti zalogu osniva se dobrovoljno založno pravo njegovim izvođenjem iz vlasništva stvari, odnosno pripadanja prava koje se njime opterećuje, a na način određen zakonom. (čl. 306. st. 1. ZV) ⁴⁰⁶

- dakle, da bi se osnovalo dobrovoljno založno pravo na nekretnini, potrebno je:
 - 1) da se njime osigurava tražbina koja je sposobna biti osigurana založnim pravom ⁴⁰⁷,
 - 2) da budu ispunjene sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće ⁴⁰⁸,
 - 3) da budu ispunjene sve pretpostavke za stjecanje založnih prava ⁴⁰⁹, te
 - 4) da budu ispunjene sve posebne pretpostavke za stjecanje ove podvrste z. p. (dobrovoljnog na nekretnini) – to su ove:

4.1. predmet zalaganja je za hipoteku sposobna nekretnina ili pravo građenja

- nekretnina, s njom pravno izjednačeni entitet i pravo građenja imaju tu sposobnost ako su opće sposobni biti predmetom založnog prava ⁴¹⁰ (pod uvjetom da im zakon u određenom slučaju ne isključuje tu sposobnost, i da glede njih nije na snazi neka zabrana otuđenja ili opterećenja određena zakonom)
- utjecaj pravila ovršnog prava:
 - pravila o isključenju ovrhe na nekim nekretninama vrijede i ovdje (budući da se osiguranu tražbinu može samo sudski namirivati iz vrijednosti založene nekretnine), pa ona oduzimaju tim nekretninama sposobnost da budu predmetom dobrovoljnog z. p.
 - no, pravila o izuzeću i ograničenju ovrhe se ovdje ne primjenjuju, jer se dobrovoljno z. p. na nekretnini osniva pravnim poslom, pa na njega ne mogu djelovati zakonska izuzeća i ograničenja
- treba spomenuti i da će nekretnina koja je inače sposobna biti predmetom dobrovoljnog z. p. prestati to biti ako i kada glede nje u z. k. bude upisana zabilježba ovrhe – naime, OZ propisuje:
 - *čl. 84. st. 1. OZ: čim donese rješenje o ovrsi, sud će po službenoj dužnosti zatražiti da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe.*
 - *čl. 84. st. 3. OZ: nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva ni kojeg drugog stvarnog prava utemeljen na raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kad je raspoložba poduzeta (sve dok zabilježba ovrhe ne bude izbrisana)*

⁴⁰⁵ hipoteka na pokretnini, 230. str.

⁴⁰⁶ pretpostavke, 221. str.

⁴⁰⁷ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

⁴⁰⁸ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

⁴⁰⁹ osnivanje založnog prava, 217. str.

⁴¹⁰ sposobnost za zalog, 213. str.

4.2. zalagodavac je vlasnik te nekretnine ili nositelj prava građenja

- vlasnik može opteretiti nekretninu založnim pravom u granicama svoje ovlasti da njome pravno raspolaže otuđenjem drugom (naime, ta ovlast mu može biti stegnuta temeljem pravnog posla, odluke suda ili zakona)
 - nekretninu mogu opteretiti i suvlasnik i zajednički vlasnik i etažni vlasnik – cijelu samo uz suglasnost ostalih, a svoj idealni dio / posebni dio nekretnine i bez te suglasnosti ⁴¹¹
 - i prethodni i potonji vlasnik nekretnine mogu je opteretiti založnim pravom (hipotekom)
- nositelj prava građenja na nekretnini ovlašten je svoje pravo građenja opteretiti založnim pravom; time će opteretiti svaku zgradu već izgrađenu na tom pravu građenja, a i svaku koja bi u budućnosti bila izgrađena na tom pravu ⁴¹²

4.3. zalagodavčev pravni posao je valjani pravni temelj osnivanja z. p. (hipoteke) na nekretnini/pravu građenja

- načelno uzevši, taj pravni posao bi mogao biti jednostran i dvostran
- redovito će to ipak biti dvostrani pravni posao – ugovor (založni ugovor, točnije njegova inačica: ugovor o hipoteci), često u obliku uglavka o hipoteci, sadržanog u nekom drugom ugovoru (npr. o zajmu)
- što vrijedi za ugovore o hipoteci, vrijedi na odgovarajući način i za svaku drugu dobrovoljnu hipoteku, pa makar ta i nije ugovorna

ugovor o hipoteci / hipotekarni ugovor (založni ugovor, lat. contractus pignoratiticius):

- ugovorom o hipoteci obvezuje se dužnik ili netko treći (zalagodavac) da će radi osnivanja založnoga prava koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, dopustiti vjerovniku da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari;
 - ujedno se obvezuje druga strana da će učiniti što je potrebno da bi se izbrisalo založno pravo iz javne knjige
- glede obilježja tog ugovora, vrijedi isto što i za ugovor o davanju stvari u zalog ⁴¹³, uz jednu bitnu razliku: da bi ugovor o davanju u zalog nekretnine (ugovor o hipoteci) mogao biti valjan, mora biti **u pisanom obliku**
 - dakle, to je formalan ugovor – ništetan je ako nije sklopljen u pisanom obliku, dakle u obliku isprave
 - pritom treba voditi računa o tome da će se ugovor o hipoteci ispunjavati upisom založnog prava u z. k., a da temelj za odobrenje tog upisa može biti samo valjana knjižna isprava (tabularna isprava); zato, da bi mogao igrati ulogu isprave podobne za upis, ugovor o hipoteci, osim što mora biti u pisanom obliku, mora ispunjavati i sve zahtjeve koje zemljišnoknjižno pravo postavlja za valjanost knjižne (tabularne) isprave, tj. za njenu sposobnost da se temeljem nje dozvoli upis u z. k. ⁴¹⁴
- ##### **sadržaj:**
- bitni sastojak ugovora o hipoteci je očitovanje volje dužnika-zalagodavca i vjerovnika, kojim se dužnik obvezuje vjerovniku dopustiti mu (tj. trpjeti) da založno pravo kojim se osigurava određena tražbina, upiše u z. k. kao teret na zalagodavčevoj nekretnini (odnosno pravu građenja)
 - i ovdje vrijede iste zabrane ugovaranja kao i za ugovor o davanju u stvari u zalog

4.4. izvršen je čin koji je zakonom određen za način osnivanja tog z. p., a to je upis u zemljišnu knjigu (čin uknjižbe, predbilježbe) hipoteke na toj nekretnini/pravu građenja

- dakle, glede načina dobrovoljnog davanja u zalog nekretnina, ZV propisuje:
 - dobrovoljno ugovorno založno pravo na nekretnini (dobrovoljna ugovorna hipoteka) i na pravu izjednačenom s nekretninom stječe vjerovnik uknjižbom toga prava u zemljišnu knjigu kao tereta na njime opterećenoj nekretnini, ako zakonom nije što drugo određeno
 - ako nisu ispunjene sve pretpostavke koje zemljišnoknjižno pravo zahtijeva za uknjižbu, a zatražena je uknjižba založnoga prava na nekretnini, ono će se osnovati predbilježbom pod uvjetom naknadnoga opravdanja toga upisa, ako su ispunjene one pretpostavke pod kojima ta pravila dopuštaju predbilježbu
 - na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige, osniva se dobrovoljno založno pravo polaganjem u sud ovjerovljene isprave kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu toga prava na njoj; za to se polaganje uzima da je uknjižba, odnosno predbilježba i na odgovarajući se način primjenjuju pravila o stjecanju tim upisima u zemljišnu knjigu, ako zakonom nije što drugo određeno
- upiše u z. k. detaljno uređuje **ZZK** (osim općih, u čl. 35. do 38. sadrži i posebna pravila za upise hipoteka)
- odredbe ovog Zakona (ZV) o osnivanju dobrovoljnog ugovornog založnog prava na nekretninama upisom u zemljišnu knjigu na odgovarajući se način primjenjuju i na promjene i prestanak založnoga prava na nekretninama do kojih dolazi na temelju pravnih poslova – da bi na temelju pravnog posla nastupile promjene založnog prava na nekretnini, ili da bi ono prestalo, pretpostavka je odgovarajući upis u z. k.

⁴¹¹ zalagodavac – vlasnik pokretnine, 222. str.

⁴¹² pojam prava građenja, 201. str.

⁴¹³ ugovor o davanju stvari u zalog, 222. str.

⁴¹⁴ tabularna isprava, 72. str.

2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

- pravni učinak osnivanja hipoteke nastupa kad se ispune sve zakonske pretpostavke za to, pa hipoteka bude osnovana⁴¹⁵
- taj učinak (kao i drugi učinci upisa u z. k.) djeluje unazad – od trenutka u kojem je z. k. sudu bio stigao prijedlog za upis neke hipoteke, odnosno kad mu je stigla odluka drugog suda kojom se određuje upis te hipoteke⁴¹⁶

3. STJECANJE Z. P. OD NEVLASNIKA I OD NEOVLAŠTENIKA PRAVA GRAĐENJA

čl. 318. ZV

- osoba koja je u z. k. upisana kao vlasnik nekretnine, u stanju je opteretiti je hipotekom – ako ona zapravo nije vlasnik nekretnine, vjerovnik koji je postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u istinitost z. k. upisao hipoteku kao teret te nekretnine (izvodeći je iz navodnog prava vlasništva te osobe kao knjižnog prednika), ipak će steći tu hipoteku, ako su ispunjene pretpostavke pod kojima njegovo stjecanje uživa zaštitu po pravilima o zaštiti povjerenja u z. k.: na zaštitu povjerenja u z. k. glede z. p. na nekretninama (hipoteka), na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZV o zaštiti povjerenja u z. k.⁴¹⁷ i višestrukom ugovaranju otuđenja⁴¹⁸, ako nisu suprotne pravnoj naravi tih prava
 - naime, predmnjeva istinitosti upisa prednikovog prava vlasništva postaje neoboriva, ne bude li u zakonskim rokovima podignuta tužba na brisanje tog neistinitog upisa, te potom usvojena pravomoćnom presudom
 - kad ta predmnjeva postane neoboriva, više nitko ne može s uspjehom osporavati ni istinitost upisa hipoteke izvedene iz tog prava vlasništva, pozivajući se na to da upisani prednik nije bio vlasnik, pa time vjerovnik stječe hipoteku
- ono što vrijedi za stjecanje od nevlasnika, vrijedi i za stjecanje založnog prava na nekretnini od onog tko nije ovlaštenik prava građenja na nekretnini, ali je neistinito upisan kao da to jest

6.4.2.2. Prelaženje dobrovoljnog založnog prava na nekretnini i opterećenje podzaložnim pravom

1. PRELAŽENJE HIPOTEKE

- za prelaženje dobrovoljnog založnog prava na nekretnini vrijedi sve što je rečeno za prelaženje založnog prava uopće⁴¹⁹
- ako na novog vjerovnika prijeđe samo neki dio osigurane tražbine, određen razlomkom, ili iznosom (čl. 35. st. 3. ZZK): tada će na njega prijeći i samo odgovarajući dio založnog prava koji tražbinu osigurava, a ostatak će pripadati nekom drugom; obje te hipoteke (tj. oba dijela nekadašnje hipoteke) imat će isti red prvenstva

2. OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM – NADHIPOTEKOM

- kao i svako založno pravo⁴²⁰, i dobrovoljno založno pravo na nekretnini (hipoteku) može se opteretiti podzaložnim pravom (nadhypotekom) – za takvo podzaložno pravo vrijedi na odgovarajući način isto što i za založno pravo, ako nije što drugo određeno, niti proizlazi iz pravne naravi podzaložnog prava

opterećenje dobrovoljnom nadhipotekom:

čl. 315. st. 2. ZV

- vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom na nekretnini može, u granicama svojeg prava na namirenje iz te nekretnine, osnovati na postojećem založnom pravu (hipoteci) hipoteku u korist treće osobe (nadhypoteku) i bez pristanka založnog dužnika, a na pravnom temelju i na način određen za osnivanje dobrovoljnog založnog prava na nekretninama
- učini li to, osnovana je na hipoteci nadhipoteka kao podzaložno pravo podzaložnog vjerovnika
- pretpostavke osnivanja dobrovoljne nadhipoteke su (uz postojanje tražbine koju se osigurava, sposobne da bude osigurana):
 1. da je nekretnina opterećena hipotekom,
 2. da je zalagodavac hipotekarni vjerovnik,
 3. da je zalagodavčev pravni posao valjani temelj za osnivanje nadhipoteke, te
 4. valjani način stjecanja – upis nadhipoteke u z. k.

6.4.2.3. Ovlasti i dužnosti u pogledu založene nekretnine

1. OVLAСТИ I DUŽNOSTI U STADIJU OSIGURANJA

⁴¹⁵ osnivanje založnog prava, 217. str.

⁴¹⁶ načelo prvenstva, 68. str.

⁴¹⁷ zaštita povjerenja u pravnom prometu pri stjecanju nekretnine, 101. str.

⁴¹⁸ stjecanje u slučaju višestrukog ugovaranja, 96. str.

⁴¹⁹ prometnost i nasljedivost, 212. str. + prelaženje založnog prava, 212. str.

⁴²⁰ opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

- hipotekarni vjerovnik ima znatno različite ovlasti i dužnosti od onih koje bi imao da mu je tražbina osigurana ručnim zalogom pokretnine, jer je založno pravo na nekretnini uvijek hipoteka (čl. 304. st. 1. i st. 2.), pa ZV propisuje:
 - vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom na nekretnini (hipotekarni vjerovnik) nema pravo na posjed založene nekretnine, niti ima pravo ubirati i prisvajati njene plodove i druge koristi od nje, ili upotrebljavati tu nekretninu
 - odredba ugovora ili drugog pravnog posla suprotna tome je ništava, ako nije što drugo određeno zakonom

1. pravo na očuvanje nekretnine i njezine vrijednosti

- ako hipotekarni dužnik čini nešto što dovodi u opasnost ili smanjuje vrijednost nekretnine opterećene hipotekom, hipotekarni vjerovnik je ovlašten:
 - zahtijevati da hipotekarni dužnik propusti to činiti, a ako to ne propusti,
 - može i prije dospijeca zahtijevati prisilnu naplatu tražbine osigurane hipotekom
- navedeni postupci hipotekarnog dužnika, pa ma zbog njih zalog i propao, ne ovlašćuju založnog vjerovnika da zbog toga raskine obvezni odnos u kojem je njegova tražbina bila osigurana hipotekom

2. pravo na zaštitu

- založni vjerovnik je ovlašten svakomu, pa i vlasniku založene nekretnine, postavljati sve zahtjeve potrebne radi zaštite svojeg založnog prava na nekretnini, a osobito ima pravo zahtijevati:
 - zaštitu svog povrijeđenog založnog prava sredstvima koja za zaštitu knjižnih prava daju pravila z. k. prava
 - da založni dužnik/treći propušta činiti glede založene nekretnine ono što dovodi u opasnost ili smanjuje njenu vrijednost
 - da se njemu preda ono što daje založena stvar posredovanjem kakva pravnoga odnosa, ako je njemu založeno pravo na te plodove
- na zahtjeve koje založni vjerovnik postavlja radi ostvarenja svojih ovlasti glede založene mu stvari, na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja vrijede za vlasnika, odnosno predmnjevanog vlasnika koji štiti svoje pravo vlasništva⁴²¹

3. pravo na ustup prvenstva i prava raspolagati s mjestom u prvenstvenom redu

- ustup prvenstva
- hipotekarni vjerovnik je ovlašten mjesto koje u prvenstvenom redu ima njegova hipoteka, zamijeniti s mjestom koje u tom redu ima neka druga hipoteka, ili koje drugo knjižno pravo na istoj nekretnini, ako time ne vrijeđa knjižna prava trećih osoba
- to je tzv. ustup prvenstva⁴²², koji glede svih knjižnih prava (tj. onih koja se upisuju u z. k.), pa tako i hipoteka, uređuju pravila zemljišnoknjižnog prava (čl. 45. do 51. ZZK)
- pravo raspolagati s još neizbrisanim hipotekom
- dok hipoteka ne bude izbrisana, vlasnik njome opterećene nekretnine može na temelju priznanice ili druge isprave koja dokazuje prestanak tražbine osigurane tom hipotekom, prenijeti tu hipoteku na novu tražbinu koja nije veća od one upisane koja je prestala (kad bi bila veća, smanjila bi priliku za namirenje onih prava koja dolaze iza nje u prvenstvenom redu)
- prava na to raspolaganje hipotekom ne može se vlasnik odreći pri osnivanju hipoteke, ali ako se nekomu obvezao da će ishoditi brisanje određene hipoteke, i to je u zemljišnoj knjizi zabilježeno kod te hipoteke, on ipak ne može njome raspolagati
- pravo pridržati prvenstveni red za novu hipoteku
- hipotekarni vjerovnik može mjesto što ga u prvenstvenom redu ima hipoteka koju namjerava brisati, sačuvati za novu hipoteku koju bi se na temelju njegovog raspolaganja upisalo s istim redom prvenstva kao teret iste nekretnine
- sačuvat će to mjesto zabilježbom prvenstvenog reda → ZZK propisuje:
 - hipotekarni vjerovnik može zahtijevati zabilježbu da namjerava brisati svoju tražbinu da bi time sačuvao prvenstveni red za onu tražbinu koja se na temelju njegova raspolaganja može upisati s tim prvenstvenim redom
 - zabilježba prvenstvenoga reda moguća je i za založno pravo za osiguranje tražbine uz naznaku najvišega iznosa do kojega bi tim založnim pravom bila osigurana
- (međutim, ta zabilježba prema čl. 74. ZZK gubi učinak ako se u roku od godine dana od njenog upisa ne izvrši namjeravani upis nove hipoteke)
- hipotekarni dužnik (vlasnik nekretnine opterećene hipotekom) može pridržati prvenstveni red za novu hipoteku u vezi s brisanjem postojeće hipoteke, a i unaprijed – tu treba razlikovati 3 različite mogućnosti:
 - 1) u slučaju brisanja hipoteke može vlasnik istodobno ishoditi da se u zemljišnoj knjizi zabilježi da je za upis nove hipoteke do visine izbrisane pridržan prvenstveni red za vrijeme od 3 godine od odobrenja te zabilježbe
 - promijeni li se vlasništvo, taj pridržaj djeluje i u korist novoga vlasnika, ali
 - u slučaju prisilne javne dražbe te nekretnine ovaj se pridržaj ne uzima u obzir, ako nije iskorišten prije zabilježbe rješenja kojim je dopuštena ovrha na toj nekretnini radi naplate nečije novčane tražbine

⁴²¹ prava vlasnička tužba za povrat stvari – reivindikacija, 123. str. + vlasnička tužba predmnjevanog vlasnika za povrat stvari, 131. str.

⁴²² ustup prvenstvenog reda, 68. str.

2) vlasnik nekretnine može zahtijevati da se u prvenstvenom redu i do visine hipoteke kojom je nekretnina opterećena upiše hipoteka za novu tražbinu, ali s ograničenjem da će nova hipoteka imati pravni učinak jedino ako se brisanje stare hipoteke uknjiži u roku od godine dana od odobrenja upisa nove

- ako se u navedenom roku ne zatraži brisanje stare hipoteke ili ono ne bude dopušteno, prestat će nova hipoteka čim protekne rok te će se ona brisati po službenoj dužnosti, zajedno sa svim upisima koji se na nju odnose
- brisanje stare hipoteke ovlašten je tražiti ne samo hipotekarni dužnik nego i vjerovnik u čiju je korist upisana nova hipoteka
- ako je starija hipoteka opterećena, nova koja je upisana na njezinu mjestu u prvenstvenom redu imat će pravni učinak jedino uz daljnji uvjet da se taj teret izbriše ili s pristankom sudionika prenese na novu hipoteku; ako starija hipoteka tereti više nekretnina zajednički (simultano), nova dobiva pravni učinak jedino uz daljnji uvjet da se starija hipoteka izbriše na svim nekretninama koje tereti

(navedene odredbe ZV primjenjivat će se na odgovarajući način i kad bi nova tražbina trebala stupiti na mjesto dviju ili više hipotekarnih tražbina koje u prvenstvenom redu dolaze neposredno jedna iza druge)

3) pridržaj prvenstvenog reda može vlasnik nekretnine ishoditi i unaprijed, tj. i bez veze s brisanjem postojeće hipoteke, zabilježbom da namjerava osnovati hipoteku, u kojoj treba biti naznačen najviši iznos tražbine koju će se osigurati (čl. 72. ZZK)

4. brisanje založnog prava

- prestane li tražbina osigurana založnim pravom, treba prestati i to založno pravo – no, da bi založno pravo na nekretnini prestalo, nije dovoljno da je prestala tražbina koju je osiguravala, već hipoteka prestaje brisanjem iz zemljišne knjige
- ugovorom o hipoteci, vjerovnik-zalogoprimac je preuzeo obvezu da će, čim prestane tražbina osigurana tom hipotekom, učiniti sve što je s njegove strane potrebno da bi se ta hipoteka izbrisala iz z. k. – nakon prestanka tražbine, on tu svoju obvezu treba izvršiti, inače ga se na to može siliti putem suda

2. OVLASTI I DUŽNOSTI U STADIJU NAMIRIVANJA

1. pravo na namirivanje i putovi njegovog ostvarivanja

- ulaskom u stadij namirivanja, hipotekarni vjerovnik može ostvarivati svoje pravo na namirenje isključivo putem suda, u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine (čl. 336. st. 1. i st. 2. ZV); ni u kojem slučaju nema mjesta izvansudskom namirivanju vjerovnikove tražbine iz vrijednosti nekretnine
- pošto tražbina osigurana založnim pravom postane ovršna, založni vjerovnik će je moći namirivati u ovršnom postupku, prema pravilima stvarnog prava, a na način određen propisima o ovrsi radi naplate novčanih tražbina (čl. 88. do 255. OZ)

2. ostale ovlasti u pogledu zaloga

- ostaju iste kao i u stadiju osiguranja, dokle god i ukoliko su potrebne da bi založni vjerovnik mogao namirivati svoju tražbinu iz vrijednosti nekretnine opterećene hipotekom (ili točnije – dok god hipoteka ne bude izbrisana iz zemljišne knjige)

6.4.2.4. Namirivanje tražbine založnog vjerovnika iz vrijednosti založene nekretnine

- provodi se putem suda koji će djelovati u ovršnom postupku, i to sudskom (ovršnom) prodajom založene nekretnine ili privremenom upravom nekretnine:

1) **namirivanje putem sudske (ovršne) prodaje založene nekretnine** je redovit način provođenja namirivanja (334. do 353. str.)

2) **namirivanje putem privremene uprave nekretninom**

- dolazi u obzir samo ako je nekretnina u stanju davati takve prinose, a da bi se taj način primijenio, potrebno je i da založni vjerovnik zatraži da se njegova tražbina namiruje baš na taj način
- ovdje na odgovarajući način vrijedi što je rečeno kod ručnog zaloga ⁴²³

POSEBNO O NAMIRIVANJU IZ VRIJEDNOSTI PRAVA GRAĐENJA, AKO ZGRADA NIJE IZGRAĐENA

⁴²³ namirivanje putem privremene uprave zalogom, 228. str.

- kako je pravo građenja u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom⁴²⁴, i ono može biti opterećeno hipotekom:
 - vjerovnik tražbine koja je osigurana založnim pravom na pravu građenja ima pravo da je, pošto ona dospije, a ne bude ispunjena, namiruje putem suda iz vrijednosti tog prava građenja
 - no, način ovršnog namirivanja iz vrijednosti prava građenja je po pravilima ovršnog prava različit, ovisno o tome je li na tom pravu izgrađena zgrada ili nije:
 - a) ako je na njemu izgrađena zgrada, ovršno namirivanje će se provoditi kao i na bilo kojoj drugoj nekretnini sposobnoj za zalog – po pravilima o ovrši na nekretnini (čl. 79. do 132. OZ)
 - b) ako zgrada nije izgrađena, primijenit će se pravila o ovrši na drugim imovinskim, odnosno materijalnim pravima, a po njima se ovrha provodi pljenidbom tog prava te njegovim unovčenjem u skladu s odredbama o prodaji pokretnina (čl. 239. i 240. OZ)

6.4.2.5. Prestanak

1. APSOLUTAN PRESTANAK

čl. 351. ZV

- apsolutni prestanak hipoteke na nekretnini uzrokovat će oni događaji zbog kojih bi apsolutno prestalo i z. p. na pokretnini⁴²⁵, ali ti događaji nisu sami za sebe dovoljni za prestanak hipoteke – ona će prestati tek njenim **brisanjem iz zemljišne knjige**
- hipoteka može apsolutno prestati i iz jednog specifičnog razloga koji ne bi mogao djelovati na opstojnost ručnog zaloga pokretnine – riječ je o ukinuću hipoteke zbog amortizacije (umrtvljenja) stare, dugo neaktivne hipotekarne tražbine (što je donekle nalik na prestanak hipoteke zbog prestanka tražbine koju ona osigurava):

založno pravo na nekretninama prestaje ukinućem na temelju odluke zemljišnoknjižnog suda koji, nakon što provede postupak koji je za to predviđen odredbama zakona koji uređuje zemljišnoknjižno pravo, dopusti amortizaciju hipoteke

- u tom slučaju založno će pravo prestati brisanjem u zemljišnoj knjizi
- detaljnije amortizaciju određuju odredbe čl. 141. do 144. ZZZK, o amortizaciji i brisanju starih hipotekarnih tražbina
- po ZZZK, da bi amortizacija bila moguća, moraju kumulativno biti ispunjene ove pretpostavke:
 - a) da je proteklo bar 30 godina od uknjižbe hipoteke, odnosno od posljednjeg upisa koji se odnosi na tu hipoteku,
 - b) da kroz to vrijeme vjerovnik nije zahtijevao ni primio ispunjenje hipotekom osigurane tražbine (kako glavnice, tako niti kamate), niti se vjerovnikovo pravo na bilo koji drugi način ostvarivalo, te
 - c) da nije moguće pronaći hipotekarne vjerovnike, a ni njihove pravne sljednike
- založno pravo na nekretnini prestat će i kad su ispunjene pretpostavke koje za to određuju neki posebni propisi (npr. čl. 41. Zakona o izvlaštenju određuje prestanak založnog prava kad je javna vlast odredila potpuno izvlaštenje nekretnine)

2. RELATIVAN PRESTANAK

- relativno, hipoteka prestaje prijelazom osigurane tražbine na novog vjerovnika
 - taj prijelaz se zbiva po pravilima obveznog prava, a za prijelaz hipoteke zajedno s tom tražbinom nije potreban upis tog vjerovnika u z. k. kao novog hipotekarnog vlasnika
 - dakle, da bi z. p. na nekretnini prestalo dotadašnjem nositelju, nije potrebno da u z. k. bude brisan upis njega kao hipotekarnog vjerovnika

6.4.2.6. Posebno o zajedničkoj (simultanoj) hipoteci

čl. 301. st. 6. ZV

- **zajednička (simultana) hipoteka** je založno pravo koje radi osiguranja jedne tražbine tereti nekoliko nekretnina solidarno, naime kao da su sve zajedno jedna nekretnina (čl. 298. st. 3. ZV)
 - pritom te nekretnine ne moraju biti susjedne, pa čak ni u istoj katastarskoj općini
 - sve tako opterećene nekretnine odgovaraju nepodijeljeno za namirenje iste tražbine, što omogućuje hipotekarnom vjerovniku da slobodno bira odakle će namirivati svoju tražbinu: ako je založno pravo osnovano tako da osigurava namirenje određene tražbine iz vrijednosti više nekretnina kao jednog zaloga (zajednička, simultana hipoteka), založni vjerovnik može slobodno birati odakle će namirivati svoju tražbinu, ako nije što drugo određeno
- **osnivanje zajedničke hipoteke**
- zajedničku hipoteku osniva se na nekoliko nekretnina – za to treba svaka od njih ispunjavati pretpostavke za osnivanje hipoteke, ali činjenica da su te pretpostavke ispunjene, pa da je u z. k. ulošku svake od tih nekretnina upisana hipoteka za

⁴²⁴ pojam prava građenja, 201. str.

⁴²⁵ apsolutni prestanak, 229. str.

osiguranje iste hipotekarne tražbine, ne čini to još zajedničkom (simultanom) hipotekom → potrebno je i da u svakom od uložaka u koji su te hipoteke upisane, bude i upisano (zabilježeno) da je to zajednička hipoteka

- u pravilu će vjerovnik tražiti da se na nekoliko nekretnina osnuju hipoteke, povezane u zajedničku hipoteku, kao i da se proširi postojeća hipoteka na neku drugu nekretninu, tako da sve to bude jedna, zajednička hipoteka
- ako bi vjerovnik propustio tu dužnost zatražiti upis zajedničke hipoteke, hipotekarni dužnik ovlašten je zahtijevati zabilježbu da je hipoteka zajednička (to i je u interesu hipotekarnog dužnika), a ako bi z. k. sud primijetio da je ista hipotekarna tražbina već osigurana hipotekama na nekoliko nekretnina, po službenoj dužnosti će upisati zajedničku hipoteku (čl. 131. ZZZK)

➤ **prelaženje, opterećivanje podzaložnim pravom, ovlasti u stadiju osiguranja, prestanak pojedinih od hipoteka**

- ovdje vrijede opća pravila glede svake pojedine od hipoteka povezanih u zajedničku, jedino što se sve te promjene upisuju samo u glavnom ulošku, a djeluju u svima (čl. 136. st. 1. ZZZK)

➤ **namirivanje hipotekarne tražbine**

- i ovdje vrijedi isto što i za namirivanje bilo koje tražbine iz vrijednosti hipotekom opterećene nekretnine, samo je ovdje opterećeno nekoliko nekretnina – vjerovnik pritom ima pravo izbora iz koje nekretnine će namirivati svoju tražbinu
- to pravo mu se ne može uskratiti, ali ono stvara potrebu za zaštitom nositelja ostalih stvarnih prava na onoj nekretnini koju je vjerovnik izabrao za namirenje – kako ne bi bilo pravedno da negativne posljedice vjerovnikovog namirenja upravo iz određene nekretnine, a ne iz ostalih, pogode samo nositelje stvarni prava na toj nekretnini, te posljedice treba pravedno raspodijeliti i na nositelje stvarnih prava na ostalim opterećenim nekretninama
- zato čl. 37. ZZZK posebno uređuje tu situaciju:

- ako su radi namirenja hipotekarne tražbine ovršno prodane sve nekretnine opterećene zajedničkom hipotekom:
 - iz kupovnine dobivene za svaku pojedinu od njih će se prvo namiriti sve tražbine koje prigodom namirivanja iz vrijednosti te nekretnine imaju prednost pred tražbinom koja je osigurana zajedničkom hipotekom
 - iz preostalog novca namirivat će se onu tražbinu osiguranu zajedničkom hipotekom, i to razmjerno međusobnom odnosu ostatka novca dobivenog prodajom svake pojedine nekretnine, po zbroju ostataka svih kupovna zajedno (tako će se posljedice namirenja te tražbine razmjerno rasporediti)
 - iz onog što preostane od novca dobivenog prodajom svake pojedine nekretnine, namirivat će se daljnja prava koja su upravo tu nekretninu teretila, a po redu prvenstva dolaze iza tražbine osigurane zajedničkom hipotekom (dakako, svako od tih prava namirivat će se prema isplatnom razredu i mjestu u redu prvenstva na toj nekretnini)
 - višak, ako preostane od kupovnine za svaku pojedinu nekretninu, pripada, naravno, njenom vlasniku
- ako su radi namirenja hipotekarne tražbine ovršno prodane samo neke od opterećenih nekretnina, dok ostale nisu prodane, a na prodanima su postojala tuđa prava, postupit će se slično kao u već opisanom slučaju
 - međutim, razlika je u tome što bi nositelji tih tuđih prava na prodanim nekretninama mogli biti oštećeni time što je vjerovnik zajedničke hipoteke ishodio ovršnu prodaju samo nekih, a ne svih opterećenih nekretnina
 - nositelji tih tuđih prava nemaju mogućnost da dobiju naknadu (da se regresiraju) iz kupovna za ostale nekretnine, jer ostale nekretnine nisu prodane, pa nema ni kupovna za njih
 - umjesto toga, oni stječu založno pravo (hipoteku) na neprodanim nekretninama, i to na svakoj pojedinoj od njih do iznosa do kojeg bi se mogao namiriti založni vjerovnik da je ishodio prodaju svih nekretnina, pa se potom namirivao razmjerno

6.4.3. Nedobrovoljno (prisilno) sudsko založno pravo na nekretnini

- vjerovnik može i protiv dužnikove volje osnovati založno pravo na njegovoj nekretnini – nedobrovoljno, dakle prisilno založno pravo na njoj, čime će osigurati mogućnost namirenja svoje tražbine
- takvo z. p. na nekretnini je prisilno sudsko z. p., jer nastaje odlukom suda

361. do 372. str.

6.4.4. Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo (hipoteka) na nekretnini

6.4.4.1. Uopće

- sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini slično je istom takvom založnom pravu na pokretnini ⁴²⁶, a razlike koje među njima postoje proizlaze iz razlika u predmetu založnog prava

6.4.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo (hipoteka) na nekretnini

1. OSNIVANJE

1.1. pretpostavke

⁴²⁶ sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini, 231. str.

- za osnivanje ove podvrste založnog prava potrebno je ispunjenje istih uvjeta kao i za osnivanje sudskog dobrovoljnog založnog prava na pokretnini⁴²⁷, ali ipak postoje i neke razlike među njima, koje proizlaze iz toga što je zakonom određeni način stjecanja takvog založnog prava na nekretnini uknjižba u z.k. založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja, koju će odrediti i provesti sud u korist predlagatelja osiguranja (čl. 300./1 OZ) – zbog takvog načina stjecanja ovog z. p. na nekretnini, sadržaj sporazuma o osiguranju treba biti donekle drukčiji, nego što bi bio da se osniva sudsko dobrovoljno z. p. na pokretnini
- **nekretnina sposobna da bude predmet sudskog dobrovoljnog založnog prava**
 - predmetom sudskog dobrovoljnog založnog prava sposobna je biti svaka nekretnina koja je sposobna biti predmetom dobrovoljnog založnog prava; isto je i s pravom građenja
 - nekretnina koja bi inače bila sposobna da bude predmet sudskog dobrovoljnog založnog prava prestaje biti za to sposobna ako je glede nje određena ovrha, pa je potom u z. k. izvršena zabilježba ovrhe
- **pravni temelj – založni ugovor u sklopu ugovora o osiguranju**
 - sudsko dobrovoljno z. p. na nekretnini osniva se izvođenjem tog prava iz prava vlasništva nekretnine, odnosno iz prava građenja na toj nekretnini – odatle se to z. p. izvodi temeljem založnog ugovora, koji će biti zaključen u sklopu sporazuma o osiguranju, koji će vjerovnik-predlagatelj osiguranja i dužnik-protivnik sklopiti pred sudom
 - bitan sadržaj takvog sporazuma o osiguranju je sporazumno očitovanje volje stranaka, koje ima 3 elementa:
 - 1) utvrđenje tražbine koju se osigurava, uključujući trenutak njezina dospijeca
 - 2) ugovor o zalaganju nekretnine (založni ugovor), naime očitovanje suglasnosti ugovornih stranaka (vjerovnika-predlagatelja i protivnika osiguranja) da se za osiguranje te tražbine osnuje z. p. kao teret na „predmetu osiguranja“, naime na određenoj nekretnini ili pravu građenja koja je u imovini protivnika osiguranja (dužnika ili treće osobe koja daje svoju suglasnost u istom obliku)
 - 3) suglasnost stranaka da se na toj nekretnini/pravu građenja osnuje z. p. upravo sudskom radnjom osiguranja: uknjižbom tog z. p. u z. k., koju će sud odrediti i provesti kao mjeru osiguranja
 - takav sporazum o osiguranju oblikovat će se u postupku osiguranja u sudski zapisnik o sporazumu stranaka, koji će, kad bude potpisan, imati snagu sudske nagodbe (čl. 300. i 301. OZ)
- **način stjecanja – upis u zemljišnu knjigu**
 - taj način stjecanja ove vrste založnog prava propisuje čl. 303. OZ

1.2. nastup pravnog učinka

- pravni učinak stjecanja nastupa **uknjižbom** založnog prava u z. k., ako su ispunjene ostale pretpostavke stjecanja tog prava: pošto bude obavljena, uknjižba će proizvoditi pravni učinak od trenutka kad je z. k. sud primio rješenje o osiguranju, kojim je određena ta uknjižba – taj će učinak biti bezuvjetno stjecanje sudskog dobrovoljnog založnog prava na nekretnini
- međutim, ako ne bude provedena uknjižba, nego **predbilježba** tog založnog prava u z. k. (ako nisu ispunjene sve pretpostavke za uknjižbu), i njen učinak će biti stjecanje tog z. p., samo će to stjecanje biti uvjetno – pod uvjetom naknadnog opravdanja

1.3. stjecanje od nevlasnika i od neovlaštenika prava građenja

- moguće je pod pretpostavkama pod kojima se i inače može steći hipoteku od nevlasnika (kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva)⁴²⁸

2. PRELAŽENJE I OPTEREĆIVANJE PODZALOŽNIM PRAVOM – NADHIPOTEKOM

2.1. prelaženje založnog prava

- glede prelaženja založnog prava, za dobrovoljno sudsko z. p. vrijedi isto što i za svako drugo z. p.⁴²⁹
- međutim, dobrovoljno sudsko z. p. ima mješovitu pravnu narav – ono jest dobrovoljno, ali je ujedno i sudsko; iz tog drugog aspekta pravne naravi ovog z. p. proizlaze važne procesnopravne posljedice:
 - prijenosom dobrovoljnog sudskog z. p. prenosi se na novog vjerovnika ujedno i procesna uloga predlagatelja osiguranja, pa tako i djelovanje zapisnika o osiguranju kao ovršen isprave protiv protivnika osiguranja
 - da bi novi založni vjerovnik mogao nastupati u toj procesnoj ulozi vjerovnika-predlagatelja osiguranja, naime da bi se ovrhu moglo provesti na njegov prijedlog i u njegovu korist, trebat će javnom ili javno ovjerenom privatnom ispravom, ili pravomoćnom presudom dokazati da je osigurana tražbina prešla na nj (čl. 32. OZ)

2.2. opterećivanje podzaložnim pravom - nadhipotekom

⁴²⁷ pretpostavke osnivanja, 232. str.

⁴²⁸ stjecanje založnog prava od nevlasnika i od neovlaštenika prava građenja, 242. str.

⁴²⁹ prelaženje založnog prava, 212. str.

- vrijedi isto što i za opterećivanje podzaložnim pravom općenito ⁴³⁰

3. OVLASTI

- založni vjerovnik ima onakvu pravnu poziciju kakvu bi imao da je nositelj prisilnog sudskog založnog prava na nekretnini
- ne ispuni li dužnik svoju dospelu obvezu utvrđenu sporazumom stranaka, vjerovnik-predlagatelj osiguranja moći će se služiti svojim pravom na njezino namirivanje putem suda iz vrijednosti zaloga

4. NAMIRIVANJE

- na prijedlog založnog vjerovnika-predlagatelja osiguranja, sud će, pošto utvrdi da je sporazumom utvrđena tražbina ovršna, svojim rješenjem odrediti ovrhu na nekretnini koja je predmet sudskog dobrovoljnog z. p., pa će se potom tu ovrhu provesti po pravilima za ovrhu na nekretninama radi naplate novčane tražbine (čl. 305. OZ)
- pritom se, jer se radi o dobrovoljnom sudskom z. p., ne primjenjuju pravila OZ o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe i o ograničenju ovrhe na određenim stvarima ⁴³¹

5. PRESTANAK

- **apsolutno**, dobrovoljno sudsko z. p. prestaje na temelju pravomoćnog rješenja koje ukida radnje i mjere temeljem kojih je to pravo osnovano, a na način da to pravo bude brisano iz zemljišne knjige
- **relativno**, ono prestaje kao i prisilno sudsko z. p. – kad osigurana tražbina prijeđe na novog vjerovnika, zajedno s tražbinom koja je njime osigurana

6.4.4.3. Posebno o javnobilježničkom založnom pravu (hipoteci) na nekretnini

- javnobilježničko založno pravo na nekretnini se razlikuje od sudskog dobrovoljnog založnog prava na nekretnini onoliko koliko se javnobilježničko založno pravo na pokretnini ⁴³² razlikuje od sudskog dobrovoljnog z. p. na pokretnini

6.4.5. Zakonsko založno pravo na nekretnini

1. UOPĆE O ZAKONSKIM HIPOTEKAMA

čl. 314. st. 2., čl. 349. ZV

- ovdje analogno vrijedi što i za zakonska založna prava na pokretnini ⁴³³, uz jednu posebnost glede pravih zakonskih z. p. na nekretninama – naime, kako je založno pravo na nekretnini uvijek hipoteka, pa založni vjerovnik ne posjeduje nekretninu-zalog, postojanje pravog zakonskog z. p. na nekretnini je nevidljivo → to je **nevidljiva, prešutna hipoteka**, jer je teško, a često i nemoguće saznati da takva hipoteka opterećuje neku nekretninu i koliki je taj teret
 - kako su takve hipoteke štetne za sigurnost u pravnom prometu, određivanje takvih zakonskih založnih prava na nekretninama je opravdano kritizirano – suvremeni pravni poretki u pravilu izbjegavaju određivanje takvih zakonskih z. p., ili bar osiguravaju potrebnu zaštitu povjerenja u pravnom prometu nekretnina
 - tako postupa i naš suvremeni pravni poredak:
 - naime, kad se zakonsko z. p. na nekretnini osniva samim zakonom (ipso iure), dakle bez upisa u zemljišnu knjigu, vjerovnik koji je ovlaštenik tog založnog prava ovlašten je upisati to svoje založno pravo u zemljišnu knjigu:

zakonsko založno pravo na nekretnini upisat će se u zemljišnu knjigu na zahtjev založnog vjerovnika

- propusti li on upisati svoje založno pravo u z. k., ono će teretiti nekretninu iako nije upisano, ali bi moglo prestati zbog zaštite tuđeg povjerenja u prometu – naime, založno pravo na nekretnini koje nije upisano u zemljišnoj knjizi prestaje kad njime opterećenu nekretninu stekne osoba koja nije znala niti morala znati da ono postoji

2. POJEDINA ZAKONSKA ZALOŽNA PRAVA NA NEKRETNINI

2.1. zakonsko založno pravo suvlasnika

- ovdje analogno vrijedi ono što je za zakonsko z. p. suvlasnika rečeno kod zakonskog z. p. na pokretnini ⁴³⁴

⁴³⁰ opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

⁴³¹ utjecaj na osnivanje založnog prava, 214. str.

⁴³² javnobilježničko založno pravo na pokretnini i na ukupnosti pokretnina, 237. str.

⁴³³ zakonsko založno pravo na pokretnini, 237. str.

⁴³⁴ založno pravo suvlasnika, 238. str.

- radi se o pravom zakonskom založnom pravu na nekretnini, jer ono nastaje samim ispunjenjem pretpostavki iz ZV

2.2. zakonsko založno pravo sunasljednika

- također analogno vrijedi isto što i za zakonsko z. p. sunasljednika na pokretnini⁴³⁵, i također se radi o pravom zakonskom z. p.

2.3. zakonsko založno pravo na posebnom dijelu nekretnine etažnog vlasnika-dužnika

- osnivanje takvog založnog prava predviđa ZV u odredbama u etažnom vlasništvu⁴³⁶
- to je nepravo zakonsko z. p., jer će ga se osnovati ako to zatraži osoba koja po zakonu ima to pravo

6.5. ZALOŽNO PRAVO NA IMOVINSKOM PRAVU

6.5.1. Uopće

1. SUBJEKTIVNO IMOVINSKO PRAVO KAO PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

čl. 310. st. 2. ZV

- predmet z. p. (zalog) mogu biti i ona **subjektivna prava koja su zakonom u tom pogledu pravno izjednačena sa stvarima**, a to su ona prava koja su imovinska, pojedinačna i sposobna (prikladna) za to da vjerovnik iz njih namiruje svoju tražbinu⁴³⁷
- takva subjektivna prava su sposobna biti predmetom z. p., pa se z. p. na pravu (po čl. 298. ZV) može steći na za to sposobnom:
 - 1) pojedinačnom imovinskom pravu (u pravilu, to uključuje i sve pripadnosti tog prava)
 - 2) idealnom dijelu takvog imovinskog prava (u pravilu, uključujući i sve pripadnosti)
 - 3) pravu na tzv. civilne plodove subjektivnog prava ili idealnog dijela takvog prava
- subjektivna prava koja su sposobna da budu zalog u pravilu su, u pogledu zalaganja, izjednačena s pokretninama
- s nekretninama su u tom pogledu izjednačena ona koja se osnivaju upisom u javne knjige ili druge javne upisnike, a o njima nije izdan vrijednosni papir:

na pravima koja nastaju upisom u javne knjige ili druge javne upisnike, a o njima nije izdan vrijednosni papir, stječe se založno pravo upisom u tu knjigu ili upisnik na temelju prijave za upis podatka o osnutku založnog prava, koju podnosi osoba čije se pravo zalaže, prilažući založni ugovor

2. PODVRSTE ZALOŽNOG PRAVA NA SUBJEKTIVNOM IMOVINSKOM PRAVU

- to su:
 - 1) dobrovoljno založno pravo na pravu
 - 2) nedobrovoljno (prisilno) založno pravo na pravu (sudsko i upravno)
 - 3) sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pravu
 - 4) zakonsko založno pravo na pravu
- založno pravo svake od navedenih podvrsta moglo bi u načelu (ako nije što drugo propisano), biti osnovano i postojati na svim za zalog sposobnim subjektivnim pravima, ali će biti determinirano osobinama subjektivnog imovinskog prava koje se zalaže (tj. time radi li se o imovinskom pravu koje je u pogledu zalaganja pravno izjednačeno s pokretninom ili nekretninom)

6.5.2. Dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu

6.5.2.1. Uopće

- dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu osniva se na temelju očitovanja zalagodavčeve volje kao:
 - a) **obični zalog imovinskog prava**, osnovan prijenosom radi osiguranja – tako se zalažu subjektivna prava koja su pravno izjednačena s pokretninama, a to su u pravilu sva prava sposobna biti zalogom (npr. tražbine, vrijednosni papiri i dr.)
 - b) **registarski zalog imovinskog prava** (hipoteka na pravu), osnovan upisom – tako se zalažu subjektivna prava izjednačena s nekretninama, te subjektivna prava koja su osnovana upisom u javni upisnik, a o njima nije izdan vrijednosni papir, npr. dionice, koje su u obliku tzv. nematerijaliziranih vrijednosnih papira (čl. 490. st. 1. Zakona o tržištu kapitala: *nematerijalizirani vrijednosni papir je elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu središnje depozitarne agencije kojim se njegov izdavatelj obvezuje vlasniku ispuniti obvezu sadržanu u tom papiru*)
- kako se dobrovoljno založno pravo osniva temeljem pravnog posla, na njega se ne primjenjuju odredbe OZ o izuzeću i ograničenju ovrhe (čl. 77. st. 1. OZ)

6.5.2.2. Obični zalog imovinskog prava

⁴³⁵ založno pravo sunasljednika, 238. str.

⁴³⁶ hitni popravci, 166. str.

⁴³⁷ sposobnost za zalog, 213. str.

1. OSNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

1.1. PRETPOSTAVKE

čl. 306. st. 1, čl. 307. st. 1., čl. 310. st. 1. ZV

Na temelju pravnog posla kojem je cilj osnivanje založnoga prava na određenom pravu radi osiguranja namirenja određene tražbine iz vrijednosti tog prava osniva se dobrovoljno založno pravo njegovim izvođenjem iz pripadanja prava koje se njime opterećuje, a na način određen zakonom.

- da bi se osnovalo z. p. na subjektivnom imovinskom pravu, potrebno je:
 1. da postoji tražbina sposobna biti osigurana založnim pravom ⁴³⁸,
 2. da budu ispunjene opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava ⁴³⁹,
 3. da budu ispunjene pretpostavke stjecanja založnih prava ⁴⁴⁰, te
 4. da budu ispunjene posebne pretpostavke stjecanja upravo ove vrste založnog prava – običnog zaloga imovinskog prava:

4.1. subjektivno pravo, sposobno da bude predmetom založnog prava

- takvo je u pravilu svako subjektivno imovinsko pravo koje je pojedinačno i prikladno za to da vjerovnik namiruje svoju novčanu tražbinu iz njegove vrijednosti, neposredno ili posredstvom koristi koje ono daje (no, ono nema tu sposobnost ako je glede njega na snazi zakonska/sudska zabrana otuđenja ili opterećenja)
- isto subjektivno pravo može biti predmetom više založnih prava od kojih svako osigurava neku drugu tražbinu, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno ⁴⁴¹

4.2. subjektivno pravo u sastavu zalagodavčeve imovine

- ovdje analogno vrijedi ono što je rečeno kod osnivanja založnog prava na pokretnini – ručnog zaloga ⁴⁴²

4.3. pravni temelj – zalagodavčev pravni posao

- također vrijedi što je rečeno kod osnivanja založnog prava na pokretnini – ručnog zaloga ⁴⁴³

ugovor o davanju prava u zalog

- ugovorom o davanju prava u zalog obvezuje se dužnik ili netko treći (zalagodavac) da će radi osnivanja založnog prava koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, prenijeti vjerovniku neko pravo radi osiguranja;
- ujedno se obvezuje druga strana da će se služiti pravom koje joj bude preneseno u zalog samo u granicama ovlasti koje joj pripadaju kao založnom vjerovniku, te da će to pravo nazad prenijeti zalagodavcu čim prestane tražbina koju taj zalog osigurava
- i ugovor o zalaganju prava je načelno neformalan, osim ako je drugo posebno propisano, ugovoreno, ili proizlazi iz pravne naravi subjektivnog prava koje se zalaže

4.4. način stjecanja

- založno pravo se osniva na način određen zakonom ⁴⁴⁴, a to je ovdje prijenos prava radi osiguranja
- iznimno, po posebnim propisima, subjektivno založno pravo se na nekim subjektivnim pravima može na specifičnom pravnom temelju osnovati, umjesto prijenosom, uputom (asignacijom)
- ZV glede načina dobrovoljnog davanja prava u zalog propisuje:
vjerovnik stječe dobrovoljno založno pravo:
 - na vrijednosnim papirima koji glase na donositelja → jednako kao i na pokretnim stvarima
 - na papirima po naredbi založnim indosamentom, na papirima koji glase na ime, kao i na tražbinama → ustupom radi osiguranja i obavješćavanjem dužnikova dužnika o tom ustupu
 - na ostalim pravima → na način koji je predviđen za prijenos tih prava, ako što drugo nije zakonom određeno

⁴³⁸ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

⁴³⁹ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

⁴⁴⁰ osnivanje založnog prava, 217. str.

⁴⁴¹ oduzimanje zalogu sposobnosti da bude predmetom daljnjih založnih prava, 214. str.

⁴⁴² zalagodavac – vlasnik pokretnine, 222. str.

⁴⁴³ ugovor o davanju stvari u zalog, 222. str.

⁴⁴⁴ osnivanje založnog prava, 217. str.

uopće o prijenosu radi osiguranja, kao načinu stjecanja

- sadržaj čina kojim se prenosi pravo radi osiguranja ovisi o tome kakvo se subjektivno im. pravo zalaže:
 - a) tražbinu,
 - b) pravo utjelovljeno u vrijednosnom papiru (i kakvom) ili
 - c) kakvo drugo subjektivno imovinsko pravo, prikladno da vjerovnik iz njegove vrijednosti namiruje svoju tražbinu
- prijenosom prava nastoji se dati založnom vjerovniku onakvu pravnu vlast glede tog prava kakvu bi on imao da mu je u zalog predana pokretnina

način stjecanja založnog prava na tražbinama

- često će vjerovnik tražbine koju on ima prema svom dužniku, nju založiti drugoj osobi (založnom vjerovniku), da bi time osigurao neku njegovu tražbinu (tražbinu koju taj vjerovnik ima prema zalagodavcu ili prema nekom drugom svom dužniku) – bude li za osiguranje vjerovnikove tražbine osnovano založno pravo na nečijoj tražbini, uspostavlja se time veza između 2 obvezna odnosa:
 - 1) odnos između založnog vjerovnika (vjerovnika osigurane tražbine) i založnog dužnika (dužnika osigurane tražbine) – predmet tog odnosa je tražbina koja je osigurana založnim pravom (a predmet tog založnog prava je tražbina iz drugog odnosa)
 - 2) odnos između vjerovnika tražbine-zaloga i dužnika tražbine-zaloga – ta tražbina služi kao zalog za založno osiguranje tražbine iz prvog odnosa (osigurane tražbine)
- založni dužnik pritom igra dvije uloge:
 - u prvom odnosu je on založni dužnik, a u drugom vjerovnik tražbine-zaloga
 - tražbina koju u tom drugom odnosu ima protiv svog dužnika je tražbina-zalog, iz čije će se vrijednosti namirivati osigurana tražbina založnog vjerovnika
 - njegova tražbina iz drugog odnosa (tražbina-zalog) uperena je protiv njegovog dužnika (protiv dužnika tražbine-zaloga), pa je taj, sa stajališta vjerovnika iz prvog odnosa, dužnikov dužnik (dužnik založnog dužnika)
- zakonom određeni način osnivanja založnog prava na zalagodavčevoj tražbini je, ako što drugo nije posebno određeno za posebnu vrstu tražbina, čin koji se sastoji od dva dijela:
 1. ustupa (cesije) radi osiguranja tražbine-zaloga vjerovniku tražbine koju se time osigurava, tj. sklapanja ugovora o cesiji radi osiguranja (što znači da je potrebna suglasnost primatelja)
 2. obavješćavanja (notifikacije) dužnikovog dužnika (cessusa) o tom ustupu – tek kad on primi ustupiteljevu obavijest o ustupu, bit će osnovano založno pravo na ustupljenoj tražbini (ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke stjecanja tog prava)

način stjecanja založnog prava na pravima utjelovljenim u vrijednosnim papirima

- vrijednosni papiri su zapravo u papiru utjelovljeni jednostrani pravni poslovi osobe koja je taj papir izdala (izdavatelja, izdatnika, trasanta), kojima se ona obvezala da će određenu činidbu ispuniti ovlašteniku (korisniku, remitentu) – osobi naznačenoj u tom papiru (čl. 1135. st. 1. ZOO: vrijednosni papir je isprava kojom se njezin izdavatelj obvezuje ispuniti obvezu upisanu u toj ispravi njenom zakonitom imatelju)
- založno pravo na pravima utjelovljenim u vrijednosnim papirima osniva se na način koji ovisi o vrsti vrijednosnog papira u kojem su utjelovljena:
 - na subjektivnom pravu utjelovljenom u vrijednosnom papiru koji glasi na donositelja, z. p. se osniva jednako kao i na pokretninama – predajom papira založnom vjerovniku radi osiguranja
 - na subjektivnom pravu utjelovljenom u vrijednosnom papiru koji glasi na ime, z. p. se u pravilu osniva kao i na tražbinama koje nisu utjelovljene u vrijednosnom papiru: ustupom tražbine radi osiguranja i obavješćavanjem dužnika o tom ustupu
 - na subjektivnom pravu utjelovljenom u vrijednosnom papiru koji glasi po naredbi, z. p. se osniva tako da se, uz predaju vrijednosnog papira, založno pravo osnuje založnim indosamentom (indosament – pisano očitovanje volje dotadašnjeg ovlaštenika da svoje pravo utjelovljeno u tom papiru prenosi na nekog drugog, upisano na vrijednosnom papiru); osim tog načina, takvu tražbinu može se založiti i ustupanjem i notifikacijom, jer se tako prenose sve tražbine

način stjecanja založnog prava na drugim imovinskim pravima

- založno pravo se može osnovati i na drugim imovinskim pravima (npr. na patentima, autorskom pravu i srodnim pravima); točnije, na imovinskim koristima koje ta prava daju, kao i na bilo kojem drugom imovinskom pravu koje je prikladno za to da vjerovnik iz njega namiruje svoju tražbinu
- način dobrovoljnog osnivanja z. p. je, ako nije što drugo zakonom određeno za pojedinu vrstu prava, prijenos tog prava radi osiguranja

posebno o stjecanju založnog prava „dobrovoljnom zapljenom“ plaće i bankovnog računa
(399. i 400. str.)

1.2. NASTUP PRAVNOG UČINKA

- pravni učinak osnivanja založnog prava na subjektivnom pravu nastupa kad se ispune sve zakonske pretpostavke stjecanja ⁴⁴⁵
- po tom trenutku određuje se odnos tog založnog prava prema ostalim založnim pravima na založenom subjektivnom pravu, a i prema svim drugim pravima koja terete pravo-zalog ⁴⁴⁶

1.3. STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA OD NEOVLAŠTENE OSOBE

- prenese li netko tuđe imovinsko pravo radi osiguranja svojem vjerovniku, taj time u pravilu nije stekao založno pravo na tom pravu izjednačenom s pokretninom, bez obzira što je pritom bio u dobroj vjeri:
 - subjektivna prava nemaju tjelesnu egzistenciju – ona za razliku od tjelesnih stvari nisu vanjski vidljiva, pa stoga redovito nema opasnosti da bi netko mogao u pravnom prometu postupati zavarano vanjskom slikom prava, koja bi stvarala privid da pravo pripada osobi koja nastupa u ulozi zalagodavca
 - kad nema te opasnosti, nema ni potrebe za zaštitom povjerenja u prometu, pa stoga u pravilu nema stjecanja založnog prava na subjektivnom pravu od osobe koja nije nositelj tog subjektivnog prava (čl. 317. st. 1. ZV) ⁴⁴⁷
- **iznimka** postoji u pogledu zaloga tražbina utjelovljenih u vrijednosnim papirima na donositelja:
 - tražbine utjelovljene u takvim vrijednosnim papirima se u prometu ponašaju poput stvari (pokretnina), pa glede njih vrijede i pravila o stjecanju založnog prava od nevlasnika
 - stoga, ako je vjerovnik koji ima pravni temelj za stjecanje dobrovoljnog založnog prava dobio u залог vrijednosni papir na donositelja, ali bez pristanka vlasnika tog papira (dakle bez pristanka onog kome pripada tražbina iz toga papira), stekao je time založno pravo na tom papiru, a time i na tražbini koja je u njemu utjelovljena, ako su ispunjene sve pretpostavke pod kojima bi mogao od nevlasnika steći i pravo vlasništva na tom papiru

1.4. UPIS STEČENOG ZALOŽNOG PRAVA U UPISNIK

- upis stečenog založnog prava u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina nije obvezan ⁴⁴⁸, a bude li proveden imat će deklaratorni karakter i služiti davanju publiciteta založnim pravima

2. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA NA IMOVINSKOM PRAVU I OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM

2.1. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA NA IMOVINSKOM PRAVU

- ovdje na odgovarajući način vrijedi isto što i za prelaženje založnog prava uopće ⁴⁴⁹

2.2. OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

- također vrijedi isto što i za opterećenje podzaložnim pravom uopće ⁴⁵⁰

3. OVLASTI I DUŽNOSTI U POGLEDU SUBJ. IMOVINSKOG PRAVA PRENESENOG RADI OSIGURANJA

- založni vjerovnik ovdje ima iste ovlasti i dužnosti kao i založni vjerovnik kojem je založena tuđa stvar u ručni залог ⁴⁵¹, uz neke razlike koje proizlaze iz pravne naravi predmeta založnog prava – subjektivnog prava, te iz pravnog učinka prijenosa (ustupa) tog prava na vjerovnika

3.1. OVLASTI I DUŽNOSTI U STADIJU OSIGURANJA

čl. 334., čl. 335. ZV

- založni vjerovnik nema pravo na posjed prava-zaloga, jer subjektivna prava koja mogu biti založena nije moguće posjedovati, no on glede njega ima položaj koji je sličan položaju posjednika → može izvršavati pravo koje mu je preneseno radi osiguranja kao da je njegov nositelj; isto vrijedi i za njegova pravna raspolaganja pravom-zalogom
- ZV postavlja **opće pravilo** ⁴⁵² za ovlasti založnog vjerovnika glede zaloga prava: založni vjerovnik koji ima u zalogu nečije pravo izjednačeno s pokretnom stvari ima glede toga prava ovlasti i dužnosti poput onih koje bi imao da mu je založena

⁴⁴⁵ osnivanje založnog prava, 217. str.

⁴⁴⁶ prednost pri namirivanju, 208. str.

⁴⁴⁷ stjecanje založnog prava od nevlasnika, 223. str.

⁴⁴⁸ dobrovoljnost upisa, 224. str.

⁴⁴⁹ prelaženje založnog prava, 212. str.

⁴⁵⁰ opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

⁴⁵¹ ovlasti i dužnosti u pogledu zaloga, 225. str.

⁴⁵² odnos prema vlasništvu zaloga, 216. str.

pokretna stvar, ako nije što drugo zakonom određeno, ili ne proizlazi iz pravne naravi zaloga prava

- tako je to u pogledu uporabe prava-zaloga, ovlasti osnivanja podzaloga na pravu-zalogu, ovlasti na uzimanje plodova i drugih koristi od prava-zaloga, mogućnosti zamjene prava-zaloga drugim zalogom, te dužnosti vraćanja prava-zaloga nakon što prestane založno pravo na njemu, a i postavljanja zahtjeva radi zaštite založnog prava

➤ posebno u pogledu tražbine-zaloga

- položaj založnog vjerovnika glede tražbine-zaloga je uređen navedenim općim pravilom, te dopunjen posebnim pravilima (ne da bi odstupala od općih, nego da bi se pobliže uredile neke pojedinosti)
- od trenutka kad je neka tražbina založena, dužnik te tražbine-zaloga koji je uredno obaviješten o ustupu te tražbine, više ne može svoju obvezu valjano ispuniti ustupitelju (čl. 82. ZOO)

▪ briga za tražbinu-zalog

- založni vjerovnik kojemu je založena nečija tražbina dužan je poduzeti mjere potrebne za očuvanje te tražbine (što znači npr. otkazati trajni obvezni odnos, kad je to potrebno za dospjeće založene mu tražbine, ili, kod odnosa koji nisu trajni, zahtijevati ispunjenje te tražbine)
- ako založena tražbina daje kamate ili kakva druga povremena davanja, založni ih je vjerovnik dužan naplatiti; njihova će se vrijednost prebiti s troškovima na čiju naknadu ima založni vjerovnik pravo, zatim s kamatama koje mu duguje dužnik i napokon s glavinom

▪ namirivanje dospjele tražbine-zaloga

- kad založena tražbina dospije za ispunjenje, založni je vjerovnik dužan učiniti što je potrebno da je dužnik ispuni i primiti ispunjenje
 - on je prijenosom tražbine radi osiguranja postao njen vjerovnik, pa je dužan brinuti se s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno domaćina o naplati te tražbine (čl. 89. ZOO) – stoga založni vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika da mu ispuni što je dužan, a dužnik treba njemu ispuniti dužnu činidbu
 - isto tako, ako bi dužnik pogrešno izvršio dužnu činidbu trećemu (npr. založnom dužniku), založni vjerovnik će imati pravo od tog trećeg (uključujući i založnog dužnika) zahtijevati ono što je taj bez pravnog temelja primio na ime ispunjenja založene tražbine
- ispunjenjem založene tražbine založno pravo prelazi na stvar kojom je tražbina ispunjena, ali kad je na ime ispunjenja založene mu tražbine založni vjerovnik primio novac, dužan je položiti ga u sud; jedino ako je tražbina založnog dužnika već dospjela, ovlašten je od primljenoga novca zadržati koliko mu se duguje, a ostatak je dužan predati zalagodavcu
- založni dužnik, dok god ne postane aktualno njegovo pravo namirivanja osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga (postat će to tek kad osigurana tražbina dospije za ispunjenje), još nije ovlašten svoju osiguranu tražbinu namirivati iz onog što je dobio na ime ispunjenja tražbine-zaloga

▪ zaštita zaloga

- založni vjerovnik je ovlašten svakomu, pa i onomu čije je založeno pravo, postavljati sve zahtjeve potrebne radi zaštite svojeg založnog prava na tom zalogu, a osobito ima pravo:
 - zahtijevati od dužnika založene tražbine dospjele kamate i druga povremena davanja koja daje ta tražbina, odnosno od trećega zahtijevati ono što je primio na ime dospjelih kamata i drugih povremenih davanja,
 - zahtijevati od dužnika da mu ispuni založenu tražbinu koja je dospjela, odnosno od trećega zahtijevati ono što je primio na ime ispunjenja založene tražbine
- na zahtjeve koje založni vjerovnik postavlja radi ostvarenja svojih ovlasti na založenom mu pravu, na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja vrijede za odgovarajuće zahtjeve založnog vjerovnika kojem je založena pokretna odnosno nepokretna stvar, a podredno obveznopravna pravila koja vrijede za vjerovnika koji ostvaruje svoje pravo

▪ vraćanje zaloga-povratni ustup založene tražbine

- bude li ispunjena zalogom osigurana tražbina, ili ona prestane iz nekog drugog razloga, založni vjerovnik je dužan vratiti onu tražbinu koja mu je bila prenesena radi osiguranja – dužan je izvršiti povratni ustup založene tražbine zalagodavcu; a, ako je u međuvremenu nešto primio na ime ispunjenja te tražbine, dužan je to vratiti
- jedino nije dužan vratiti plodove i druge koristi koje je ovlašteno za sebe uzeo, ako i ukoliko je njihova vrijednost prebijena s njegovom tražbinom

➤ posebno u pogledu založenog vrijednosnog papira

- kad založni vjerovnik ima založno pravo na tražbini utjelovljenoj u nekom klasičnom vrijednosnom papiru (takvom koji ima tjelesnu egzistenciju), založni vjerovnik ima dvojake ovlasti i dužnosti:
 - a) one koje mu pripadaju u pogledu založene mu tražbine utjelovljene u vrijednosnom papiru – to su one ovlasti i dužnosti kakve i inače pripadaju založnim vjerovnicima glede tražbina-zaloga (mogućnost izvršavanja i raspolaganja, briga, namirivanje, zaštita, vraćanje)
 - b) one koje mu pripadaju u pogledu vrijednosnog papira u kojem je ta tražbina utjelovljena – to su onakve ovlasti i dužnosti kakve i inače pripadaju založnim vjerovnicima glede pokretnine-ručnog zaloga (jer je vrijednosni papir pokretnina)

➤ posebno u pogledu ostalih založenih imovinskih prava

- kad je zalog neko subjektivno pravo koje nije tražbina, niti je utjelovljeno u vrijednosnom papiru, ovlasti i dužnosti založnog vjerovnika glede takvog prava-zaloga ovisit će, ako nije što posebno propisano, o tome je li to subjektivno pravo izjednačeno s pokretninom ili s nekretninom:
 - ako je izjednačeno s pokretninom (a u pravilu su to sva subjektivna prava koja su pravno izjednačena sa stvarima), založni vjerovnik će imati glede takvog subjektivnog prava-zaloga onakve ovlasti i dužnosti kakve bi imao da mu je založena pokretna stvar, ako nije što drugo određeno i ne proizlazi iz pravne naravi zalog prava (čl. 333. st. 1. ZV)
 - ako je izjednačeno s nekretninom, tada će založni vjerovnik imati glede njega ovlasti i dužnosti poput onih koje bi imao da mu je založena nekretnina (čl. 333. st. 2. ZV)

3.2. OVLASTI I DUŽNOSTI U STADIJU NAMIRIVANJA

- sada založni vjerovnik smije ostvarivati svoje pravo na namirenje, pa osiguranu tražbinu namirivati:
 - 1) iz vrijednosti založenog subjektivnog imovinskog prava (iz prava-zaloga),
 - 2) iz onog što je dobiveno od tog prava (kamate i druga povremena davanja),
 - 3) iz onog što je dobiveno na ime ispunjenja tog prava, a i
 - 4) iz onog što je dobiveno kao naknada za to pravo
- pritom još uvijek postoje oni učinci založnog prava iz stadija osiguranja, dok i ukoliko su potrebni da bi založni vjerovnik mogao iz vrijednosti zalog namirivati svoju tražbinu

4. NAMIRIVANJE TRĄŽBINE ZALOŽNOG VJEROVNKA IZ VRIJEDNOSTI IMOVINSKOG PRAVA-ZALOGA

- pravo na namirenje osigurane tražbine iz vrijednosti prava-zaloga se u pravilu ostvaruje putem suda⁴⁵³, i to u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, a iznimno, ako su ispunjene zakonske pretpostavke, ostvaruje se izvansudskim putem

4.1. NAMIRIVANJE PUTE M SUDA

- pravo na namirivanje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti prava-zaloga vjerovnik ostvaruje temeljem stvarnopravnih pravila, a na način određen propisima o ovrši na tražbinama i drugim imovinskim pravima radi naplate novčanih tražbina
- da bi on ostvario to pravo, založni vjerovnik treba (u ulozi ovrhovoditelja) ishoditi provođenje ovrhe protiv založnog dužnika (ovršenika), radi namirivanja te tražbine iz prava-zaloga (kao predmeta ovrhe), odnosno iz nadomjestka zalog (npr. novca koji je primio na ime ispunjenja tražbine-zaloga)
- ako vjerovnikov prijedlog za ovrhu ima pravni temelj kakav zahtijevaju propisi OZ, ovrhu će rješenjem o ovrši (tzv. dozvolom ovrhe) odrediti sud, odnosno javni bilježnik – tim će rješenjem odrediti ovršne radnje koje će se provoditi u pogledu prava-zaloga u cilju prisilnog namirivanja vjerovnikove tražbine dobivene tom prodajom
- ovršno namirivanje vjerovnikove novčane tražbine iz vrijednosti prava-zaloga provest će sud po pravilima ovršnog postupka
- kako će se ono provoditi, ovisi o vrsti prava-zaloga, jer se ovršno namirivanje ne provodi jednako iz založene:
 - novčane tražbine
 - nenovčane tražbine (tj. iz pokretnine, ili nekretnine dobivene ispunjenjem te tražbine)
 - tražbine utjelovljene u vrijednosnom papiru
 - prava neke druge vrste (npr. iz prava industrijskog vlasništva)
- pritom se ovdje ne primjenjuju pravila OZ o zaštiti ovršenika, izuzeću i ograničavanju ovrhe na određenim predmetima, jer se radi o dobrovoljnom založnom pravu, a ne prisilnom

4.2. NAMIRIVANJE IZVANSUDSKIM PUTE M

➤ pravo na namirivanje izvansudskim putem

- založni vjerovnik u pravilu ostvaruje svoje pravo na namirenje putem suda – da bi ga smio ostvarivati izvansudski, potrebno je da ima pravo na namirivanje izvansudskim putem, bilo da mu ono pripada temeljem pravnog posla, bilo temeljem zakona
- prema čl. 337. ZV:
 - 1) založnom vjerovniku pripada na temelju pravnog posla pravo na namirivanje njegove dospjele novčane tražbine izvansudskim putem:
 - ako mu je takvo namirivanje dopustio založni dužnik izričito i u pisanom obliku (bilo u trenutku osnivanja založnog prava, bilo naknadno), ili
 - ako postoji neoboriva zakonska predmnjeva da je založni dužnik dopustio izvansudsko namirivanje, a ona postoji ako je osigurana tražbina iz trgovačkog posla, a založni dužnik nije u trenutku osnivanja založnog prava izričito isključio izvansudsko namirivanje
 - 2) založnom vjerovniku pripada na temelju zakona pravo na namirivanje njegove dospjele novčane tražbine izvansudskim putem – iz novca koji primi na ime:

⁴⁵³ ostvarivanje prava na namirenje, 208. str. + oficioznost, 213. str.

- a) ispunjenja tražbine-zaloga, ili
- b) kamata, odnosno povremenih davanja koja daje tražbina-zalog, ili
- c) na ime založenih civilnih plodova nekretnine (na ime najamnina, zakupnina i sl.), ili
- d) iz prava sadržanih u nematerijaliziranim vrijednosnim papirima
(*čl. 495. st. 2. Zakona o tržištu kapitala: na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru uvijek je dopušteno namirivanje zalogom osigurane tražbine izvansudskim putem*)

➤ način izvansudskog namirivanja

- također je određen zakonom, pa ako bi založni vjerovnik kojem pripada pravo da svoju tražbinu namiruje izvansudskim putem, to pravo ostvarivao na način na koji nije zakonom ovlašten, odgovara za time prouzročenu štetu (čl. 337. st. 7. ZV)
- u obzir dolaze:
 - namirivanje putem prodaje prava-zaloga
 - namirivanje putem prijeboga – tu se radi o prijebogu ex lege, jer nastupa čim se ispune pretpostavke određene zakonom (čl. 334., čl. 337. ZV)

➤ odgovornost za štetu od neovlaštenog namirivanja

- založni vjerovnik koji je svoje pravo na namirenje ostvario izvansudskim putem, iako nema pravo da tim putem namiruje osiguranu tražbinu, odgovoran je za štetu koja je odatle proizašla; a i onaj založni vjerovnik koji je imao to pravo, ali ga je ostvarivao na način na koji nije bio ovlašten, također odgovara za štetu koja je odatle proizašla (čl. 337. st. 7. ZV)

5. PRESTANAK

- dobrovoljno založno pravo na subjektivnom pravu **apsolutno** prestaje:
 - 1) propašću prava-zaloga (osim ako na mjesto prava koje je prestalo, stupi drugo pravo ili stvar) ⁴⁵⁴
 - 2) odreknućem
 - 3) istekom roka i ispunjenjem raskidnog uvjeta
 - 4) prestankom osigurane tražbine, zajedno sa svim sporednim tražbinama kamata i troškova
 - 5) prestankom založnog vjerovnika
 - 6) rasterećenjem
- **relativno**, ono prestaje prijelazom založnog prava na novog nositelja, zajedno s osiguranom tražbinom

6.5.2.3. Hipoteka na subjektivnom imovinskom pravu (registarsko založno pravo na pravu)

416. do 422. str.

6.5.3. Prisilno (nedobrovoljno) založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu

422. do 456. str.

6.5.4. Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na subjektivnom pravu

6.5.4.1. Uopće

- za ovu vrstu založnog prava na pravu na odgovarajući način vrijedi ono što je rečeno za sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini ⁴⁵⁵

6.5.4.2. Sudsko dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu

1. OSNIVANJE

- glede pretpostavki osnivanja i pravnog učinka stjecanja ove vrste založnog prava na odgovarajući način vrijedi što je rečeno za sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini ⁴⁵⁶

2. PRELAŽENJE ZALOŽNOG PRAVA NA PRAVU I OPTEREĆENJE PODZALOŽNIM PRAVOM

- ovdje vrijedi isto ono što i za prelaženje založnog prava i opterećenje podzaložnim pravom općenito ⁴⁵⁷

3. OVLASTI I DUŽNOSTI U POGLEDU PRAVA KOJE JE PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

⁴⁵⁴ nedjeljivost (s obzirom na zalog), 211. str.

⁴⁵⁵ sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini, 231. str.

⁴⁵⁶ sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini, 232. str.

⁴⁵⁷ prelaženje založnog prava, 212. str. + opterećenje založnog prava podzaložnim, 212. str.

- založni vjerovnik ima u stadiju osiguranja i u stadiju namirivanja iste ovlasti i dužnosti glede prava-zaloga kakve bi imao i da ima prisilno sudsko založno pravo na zalagodavčevom subjektivnom imovinskom pravu

4. NAMIRIVANJE

- na prijedlog založnog vjerovnika-predlagatelja osiguranja (utemeljen na ovršnoj ispravi – zapisniku o osiguranju koji ima snagu ovršne sudske nagodbe), sud će rješenjem odrediti ovrhu na subjektivnom imovinskom pravu koje je predmetom dobrovoljnog sudskog založnog prava
- ovrhu i namirivanje će se provesti onako kako bi ih se provodilo i da je tražbina osigurana prisilnim, a ne dobrovoljnim sudskim založnim pravom na istom subjektivnom imovinskom pravu-zalogu (naravno, uz jednu bitnu razliku – ovdje se ne primjenjuju pravila OZ o zaštiti ovršenika, o izuzeću od ovrhe ni o ograničenju ovrhe na određenim pravima)

5. PRESTANAK

- sudsko dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu prestaje **apsolutno** kao i sudsko prisilno založno pravo
- **relativno**, ono prestaje postojati prijelazom na drugu osobu, zajedno s tražbinom koju osigurava

6.5.4.3. Posebno o javnobilježničkom dobrovoljnom založnom pravu na subjektivnom pravu

- ono se od dobrovoljnog sudskog založnog prava na subjektivnim pravima razlikuje onoliko koliko se i inače javnobilježničko založno pravo razlikuje od sudskog ⁴⁵⁸

6.5.5. Zakonsko založno pravo na subjektivnom pravu

- moguće je, ako ga uspostavi posebni zakon, kao što to čini u pogledu založnog prava suvlasnika i sunasljednika ⁴⁵⁹

6.6. FIDUCIJARNI PRIJENOS I NEKE DALJNJE MOGUĆNOSTI STVARNOPRAVNOG OSIGURANJA TRAZBINA

6.6.1. Fiducijarni prijenos radi osiguranja tražbine

1. O OSIGURAVANJU TRAZBINA FIDUCIJARNIM PRIJENOSOM

- fiducijarni prijenos prava vlasništva radi osiguranja je takva upotreba prava vlasništva za stvarnopravno (realno) osiguravanje vjerovnikove tražbine, da njome vlasnik ne opterećuje svoju stvar založnim pravom, nego je prenosi u vlasništvo vjerovnika radi osiguranja neke njegove tražbine
 - vjerovnik time glede stvari dobiva onu pravnu vlast koja pripada vlasniku
 - međutim, u vezi s prenošenjem prava vlasništva na njega radi osiguranja određene tražbine, uspostavljen je između njega i prenositelja tog vlasništva odnos povjerenja (fiducije), u kojem prenositelj ima ulogu fiducijanta, a vjerovnik ulogu fiducijara – u tom odnosu, vjerovnik je obavezan prenositelju da će glede stvari koja mu je prenesena u vlasništvo, jedino u granicama razloga (svrhe, cilja) tog prijenosa izvršavati pravnu vlast vlasnika, a kad taj razlog prestane, prenijet će vlasništvo nazad prenositelju
- fiducijarni prijenos prava vlasništva radi osiguranja ima istu svrhu kao i založno pravo, ali je daleko drastičnije sredstvo stvarnopravnog osiguranja tražbina od založnog prava, pošto se na vjerovnika prenosi vlasništvo stvari, a ne založno pravo, koje je ograničeno stvarno pravo
- osim fiducijarnim prijenosom prava vlasništva, tražbinu se može osigurati i fiducijarnim prijenosom nekog drugog subjektivnog prava, ako je ono prikladno za to da vjerovnik iz njegove vrijednosti namiruje svoju tražbinu (tada na odgovarajući način vrijedi što i za fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja, ako što drugo nije zakonom propisano, niti proizlazi iz pravne prirode subjektivnog prava koje je predmet prijenosa radi osiguranja)

prednosti i nedostaci fiducijarnog prijenosa prava vlasništva radi osiguranja:

- takvo osiguranje je povoljno za vjerovnika jer on dobiva veću pravnu vlast na/gledu stvari koja mu je prenesena radi osiguranja tražbine, nego što mu je zaista potrebna za ostvarenje cilja tog prijenosa; on bi tu vlast mogao zlorabiti (npr. tako da proda stvar i namiri svoju tražbinu prije no što ona dospije, ali i na druge, puno gore načine)

⁴⁵⁸ javnobilježničko založno pravo na pokretnini i na ukupnosti pokretnina, 237. str.

⁴⁵⁹ zakonsko založno pravo na pokretnini suvlasnika i sunasljednika, 238. str. + zakonsko založno pravo na nekretnini, 249. str.

- postoji i nedostatak za njega, budući da će trebati ispunjavati i dužnosti vezane uz vlasništvo stvari (npr. plaćati realne terete i poreze, odgovarati za štete od opasne stvari), ali navedena prednost je ipak značajnija
- prenositelj vlasništva ima nepovoljan položaj jer prenošenjem vlasništva gubi više nego što je potrebno – dok god osigurana tražbina ne bude podmirena, on ostaje bez vlasništva svoje stvari; to je posebno nepogodno za njega ako mu je ta stvar potrebna za život, rad ili privređivanje

2. ODNOS FIDUCIJE

- uspostavlja se kad se vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine prenese vlasništvo neke stvari (ili drugo subjektivno pravo)
- sadržaj tog odnosa čine prava i dužnosti glede prenesenog vlasništva (dakako, u prvom redu dužnosti vjerovnika):
 - vjerovnik-fiducijar ima dužnost da se prenesenim vlasništvom služi samo na određeni način i samo u onu svrhu za koju mu je ono preneseno (radi osiguranja tražbine i njenog namirivanja ako ona ne bude ispunjena, a dospije za ispunjenje)
 - fiducijar ima i dužnost prenijeti vlasništvo nazad fiducijantu, ako tražbina bude ispunjena ili prestane na drugi način

uspostavljanje odnosa fiducije:

- odnos fiducije se tradicionalno uspostavlja kao obvezni odnos, na temelju ugovora o fiduciji (fiducionog ugovora); tim ugovorom se vjerovnik obvezuje prenositelju da će mu, bude li ispunjena ili inače prestane osigurana tražbina, vratiti ono što mu je taj dao radi osiguranja
- kao alternativu takvom uspostavljanju odnosa fiducije, naš pravni poredak nudi još 2 puta za osiguravanje tražbina fiducijarnim prijenosom, dakle uz osnivanje odnosa fiducije – to su osiguravanje tražbina fiducijarnim prijenosom na temelju stvarnopravnih pravila o ograničenju vlasništva uvjetom i na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju

3. PODVRSTE FIDUCIJARNOG PRIJENOSA RADI OSIGURANJA

- osiguravanje tražbina fiducijarnim prijenosom je u našem suvremenom pravnom poretku moguće:
 1. prijenosom vlasništva radi osiguranja, uz uspostavu ugovornog fiducijarnog odnosa, uređenog pravilima obveznog prava
 2. prijenosom vlasništva radi osiguranja, na temelju stvarnopravnih pravila o ograničenju vlasništva uvjetom, tj. pravila o prethodnom i potonjem vlasništvu (čl. 34. i čl. 297. st. 2. ZV)⁴⁶⁰
 3. sudskim i javnobilježničkim osiguranjem prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju (čl. 309. do čl. 327. OZ)

6.6.2. Prijenos vlasništva, uz uspostavu fiducijarnog odnosa po općim pravilima obveznog prava

- ovdje se prijenos vlasništva obavlja po općim stvarnopravnim pravilima za prijenos vlasništva na drugu osobu⁴⁶¹, a fiducijarni odnos između dotadašnjeg vlasnika-prenositelja i vjerovnika-stjecatelja se uspostavlja na temelju ugovora, koji se sklapa po općim pravilima obveznog prava
 - vlasništvo se prenosi radi osiguranja tražbine vjerovnika, ali taj cilj prijenosa ne utječe na pravni položaj prenositelja i stjecatelj – prvi naprosto prestaje biti vlasnik, a drugi postaje vlasnik stvari koju mu se prenosi u vlasništvo
 - upravo zato što cilj prijenosa nije pravno relevantan, prenositelj i stjecatelj vlasništva sklapaju još i ugovor o fiduciji:
 - temeljem tog ugovora se među njima uspostavlja pravni odnos obveznopravne naravi – odnos fiducije
 - bitan sastojak tog ugovora je obvezivanje vjerovnika-stjecatelja (fiducijara) da će prenositelju prenijeti nazad vlasništvo stvari prenesene radi osiguranja, ako i kad otpadne razlog zbog kojeg mu je prenesena: ako i kada osigurana tražbina bude ispunjena, ili ona prestane na bilo koji drugi način
 - nakon prijenosa, stjecatelj je bezuvjetni vlasnik stvari, a prenositelj više nema nikakve stvarnopravne ovlasti glede nje; protutežu takvom stvarnopravnom položaju glede stvari čine obveze koje je fiducijar preuzeo ugovorom o fiduciji, a koje dopijevaju prestankom osigurane tražbine (to su obveze prenošenja vlasništva natrag i naknade štete nanesene povredom obveza iz njihovog ugovora o fiduciji)
- ovaj način osiguranja tražbine se u našem pravnom poretku rabi vrlo rijetko, jer je nepovoljan za prenositelja-fiducijanta (on nema nikakav stvarnopravni status glede stvari, jer ju je prenio vjerovniku u vlasništvo, a neće imati ni obveznopravni status koji bi ga ovlašćivao da potražuje vraćanje stvari, ako ugovor o fiduciji ne bude sklopljen, ili ne bude valjan)
- u našem pravnom poretku češće se koriste druga dva alternativna puta za osiguravanje tražbina fiducijarnim prijenosom (onaj na temelju pravila stvarnog prava i onaj na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju)

6.6.3. Fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine, na temelju pravila stvarnog prava

6.6.3.1. Uopće

1. UVJETNOST VLASNIŠTVA

⁴⁶⁰ prethodno i potonje vlasništvo, 169. str. + glavni pravni izvori pravila o založnom pravu, 207. str.

⁴⁶¹ stjecanje prava vlasništva, 93. str.

- vjerovnikovu tražbinu se može osigurati i prijenosom vlasništva neke stvari koji će se obaviti po stvarnopravnim pravilima za prijenos vlasništva na drugu osobu, s tim da će prenositelj iskoristiti mogućnost da vlasništvo ograniči **uvjetom**, pa će ga na vjerovnika prenijeti ograničenog razlogom tog prijenosa – osiguranjem određene tražbine, kao uvjetom
 - uvjet će biti da osigurana tražbina postoji, naime da je postojala u trenutku kad je vlasništvo preneseno radi njenog osiguranja, a da potom nije ispunjena, niti je prestala na bilo koji drugi način
 - taj uvjet ima **dvostruko djelovanje** → prema stjecatelju djeluje kao negativan, raskidni uvjet, jer će njegovim ispunjenjem stjecatelju prestati vlasništvo, a prema prenositelju kao odgodni (suspenzivni) uvjet, jer će se njegovim nastupom vlasništvo vratiti prenositelju
- fiducijarno vlasništvo je akcesorno tražbini koju osigurava, slično kao založno pravo ⁴⁶², ali s velikim razlikama:
 - da bi fiducijarno vlasništvo prešlo na osobu na koju je prešla tražbina koju ono osigurava, potreban je odgovarajući način stjecanja prava vlasništva
 - za razliku od založnog prava koje ne može postojati bez tražbine koju osigurava, pravo vlasništva se može odvojiti od te tražbine – može ga se prenijeti na osobu koja nije njezin vjerovnik

2. ODNOS FIDUCIJE

- s prijenosom uvjetnog prava vlasništva određene stvari na vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine, na temelju zakona uspostavlja se između prenositelja i vjerovnika **odnos fiducije**, u kojem je prenositelj fiducijant, a vjerovnik fiducijar
- taj odnos je u našem pravnom poretku uređen striktnim pravilima stvarnog prava (ZV) o prethodnom i potonjem vlasništvu

3. DJELOVANJE UVJETNOSTI I ODNOSA FIDUCIJE

- uvjetovanost vlasništva prenesenog radi osiguranja će u pravilu imati samo **relativno** djelovanje ⁴⁶³; isto tako će i odnos fiducije biti samo njihov međusobni odnos, čije postojanje se ne tiče trećih osoba
- no, nekad će ta uvjetovanost vlasništva djelovati i prema trećima, **apsolutno** ⁴⁶⁴, kao i odnos fiducijarnosti – tada će i ispunjenje uvjeta imati pravne učinke ne samo u međusobnom odnosu fiducijanta i fiducijara, nego i prema trećim osobama

6.6.3.2. Pretpostavke fiducijarnog prijenosa vlasništva radi osiguranja tražbine

- za prijenos vlasništva radi osiguranja potrebno je:
 1. da postoji i da je prikladna za takvo osiguranje ona tražbina čijem će osiguravanju služiti fiducijarno vlasništvo, te
 2. da budu ispunjene sve zakonske pretpostavke za prijenos vlasništva na stjecatelja, i to:
 - 2.1. opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava ⁴⁶⁵,
 - 2.2. posebne pretpostavke stjecanja stvari u vlasništvo na temelju pravnog posla ⁴⁶⁶, te
 - 2.3. posebne pretpostavke prijenosa vlasništva radi osiguranja:
 - 2.3.1. specifični razlog (svrha, cilj, kauza) pravnog posla na temelju kojeg se prenosi vlasništvo – da je taj pravni posao usmjeren na prijenos prava vlasništva radi stvarnopravnog osiguranja određene tražbine
 - 2.3.2. specifičan način (modus) stjecanja, ako se prenosi vlasništvo nekretnine – upis u z. k. treba biti dvostruk, budući da će stjecatelj steći uvjetovano vlasništvo, pa će mu ono pripadati ako i dok se ne ispuni, ili inače prestane osigurana tražbina, a tada će opet pripadati otuđivatelju; zato treba upisati stjecatelja kao prethodnog vlasnika nekretnine, a i otuđitelja kao potonjeg vlasnika te nekretnine (čl. 32. st. 5. ZZK)
- ispunjenjem svih tih pretpostavki, vjerovnik-fiducijar stječe fiducijarno vlasništvo radi osiguranja, čime postaje uvjetni vlasnik stvari koja mu je prenesena u vlasništvo (glede nastupa učinka stjecanja i zaštite stjecateljevog povjerenja u pravnom prometu, vrijedi isto što i za svako drugo stjecanje na temelju pravnog posla)

6.6.3.3. Pravni učinci prijenosa vlasništva radi osiguranja s relativnim djelovanjem uvjeta

482. do 487. str.

6.6.3.4. Pravni učinci prijenosa radi osiguranja s apsolutnim djelovanjem uvjeta

⁴⁶² akcesornost, 210. str. + prelaženje založnog prava, 212. str.

⁴⁶³ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – relativno djelovanje uvjetovanja i oročenja prava vlasništva, 92. str. + ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s relativnim djelovanjem, 169. str.

⁴⁶⁴ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje uvjetovanja i oročenja prava vlasništva, 92. str. + ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s apsolutno djelovanjem, 170. str.

⁴⁶⁵ opće i posebne pretpostavke stjecanja, 21. str.

⁴⁶⁶ pretpostavke stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, 94. str.

- u slučaju prijenosa radi osiguranja s apsolutnim djelovanjem uvjeta, za fiducijanta (prenositelja) i vjerovnika-fiducijara (stjecatelja) vrijedi što i za prethodnog i potonjeg vlasnika kad ograničenje vlasništva uvjetom ima apsolutno djelovanje⁴⁶⁷

6.6.3.5. Prestanak fiducijarnog vlasništva

- fiducijarno vlasništvo prestaje vraćanjem stvari fiducijaru (ili njegovom pravnom sljedniku), a dakako i ispunjenjem onih pretpostavki pod kojima i inače prestaje pravo vlasništva⁴⁶⁸, bilo relativno, bilo apsolutno

6.6.4. Sudsko i javnobilježničko osiguranje tražbine fiducijarnim prijenosom vlasništva i subjektivnih prava na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju

6.6.4.1. Uopće

- ova vrsta fiducijarnog prijenosa radi osiguranja zbiva se posredstvom suda, odnosno javnog bilježnika i uređena je posebnim pravilima, u prvom redu pravilima ovršnog prava
- vjerovnik tražbine koja se osigurava u postupku osiguranja igra ulogu predlagatelja osiguranja, a osoba koja mu radi osiguranja njegove tražbine prenosi posredstvom suda ili javnog bilježnika u vlasništvo neku svoju stvar, ili imovinsko pravo, igra ulogu protivnika osiguranja
- i takvim prijenosom radi osiguranja se među njima uspostavlja odnos fiducije – u tom odnosu, vjerovnik tražbine koju se osigurava je predlagatelj osiguranja-fiducijar, a osoba koja mu radi osiguranja tako prenosi svoju stvar u vlasništvo ili na nj prenosi svoje imovinsko pravo je protivnik osiguranja-fiducijant

podvrste sudskog i j. b. osiguranja tražbine fiducijarnim prijenosom na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju:

1. osiguranje prijenosom pokretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo radi osiguranja njegove tražbine
2. osiguranje prijenosom nekretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo radi osiguranja njegove tražbine
3. osiguranje fiducijarnim prijenosom subjektivnog imovinskog prava vjerovniku radi osiguranja tražbine

6.6.4.2. Osiguranje prijenosom pokretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo radi osiguranja njegove tražbine

1. FIDUCIJARNI PRIJENOS VLASNIŠTVA POKRETNINE VJEROVNIKU-FIDUCIJARU-PREDLAGATELJU

1.1. UOPĆE

- ovdje vrijedi isto što i za fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine na temelju pravila stvarnog prava uopće⁴⁶⁹

1.2. PRETPOSTAVKE FIDUCIJARNOG PRIJENOSA

- uz pretpostavke koje su inače potrebne za fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine⁴⁷⁰, moraju biti ispunjene i posebne zakonske pretpostavke sudskog ili javnobilježničkog prijenosa vlasništva radi osiguranja, određene u OZ:

1. tražbina prikladna za osiguranje⁴⁷¹

- to su novčane i nenovčane tražbine, ako su dovoljno određene ili barem odredive (čl. 310. i 311. OZ)
- osim tražbina koje već postoje u trenutku kad ih se osigurava, u obzir dolaze i buduće tražbine (čl. 310. st. 1. OZ)

2. sposobna stvar

- u obzir dolaze pokretnine koje su u pravnom prometu, pod uvjetom da za njih ne vrijedi neka zabrana otuđenja ili opterećenja određena zakonom ili odlukom suda
- kad stvar bude prenesena u fiducijarno vlasništvo vjerovnika, prenositelj je više ne može dalje prenositi u fiducijarno vlasništvo radi osiguranja još neke druge tražbine na istoj stvari – no, vjerovnik i prenositelj mogu se

⁴⁶⁷ ograničenje vlasništva rokom odnosno uvjetom s apsolutnim djelovanjem, 170. str.

⁴⁶⁸ prestanak prava vlasništva, 140. str.

⁴⁶⁹ fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja tražbine na temelju pravila stvarnog prava, 258. str.

⁴⁷⁰ pretpostavke fiducijarnog prijenosa vlasništva radi osiguranja tražbine, 259. str.

⁴⁷¹ odnos osigurane tražbine i založnog prava, 209. str.

sporazumjeti da će već preneseno vlasništvo poslužiti kao osiguranje za još neku daljnju tražbinu tog vjerovnika prema tom prenositelju-fiducijantu (čl. 314. OZ, naknadni sporazum o osiguranju)

3. prenositeljevo vlasništvo

- stvar vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine može prenijeti jedino vlasnik te stvari
- za suvlasnike, zajedničke vlasnike i prethodnog i potonjeg vlasnika vrijedi što i inače za osnivanje z. p.⁴⁷²

4. pravni temelj – sporazum o prijenosu vlasništva radi osiguranja (fiducijarni sporazum)

- to je formalni ugovor koji se sklapa uz sudjelovanje suda, odnosno javnog bilježnika, a uređen je u čl. 310. OZ
- njime dotadašnji vlasnik pokretnine (protivnik osiguranja, budući fiducijant) i vjerovnik (predlagatelj, fiducijar) očituju svoju suglasnu volju da se radi osiguranja određene tražbine vjerovnika prenese određenu pokretninu fiducijanta u fiducijarno vlasništvo vjerovnika
- OZ za valjanost tog sporazuma predviđa poseban oblik:
 - a) oblik sudskog zapisnika, sastavljenog pred sudom u za to predviđenom sudskom postupku, ili
 - b) oblik javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave
- u tom obliku trebaju biti svi bitni sastojci sporazuma, zakon zahtijeva i da bude određena ili bar određiva tražbina koju se osigurava, te kada ona dospijeva (odnosno, kako će se odrediti njezino dospijeće)
- ako se radi o pokretnini za koju je zakonom određeni način stjecanja vlasništva upis u Upisnik, fiducijarni sporazum mora sadržavati i clausulu intabulandi (čl. 43. st. 1. i st. 2. ZU) – izjavu fiducijara da je suglasan s time da se neposredno temeljem sporazuma može obaviti upis prijenosa vlasništva u Upisnik

5. način stjecanja

- to je upis u Upisnik (čl. 43. st. 3. ZU), a ako se radi o pokretnini na kojoj se prava inače stječu upisom u neku drugu javnu knjigu, odnosno javni upisnik, tada je relevantan način stjecanja koji OZ predviđa za fiducijarni prijenos nekretnina (čl. 326. st. 4. OZ) – to znači da će način stjecanja biti upis u javni upisnik u koji je upisana ta stvar, ili, ako ona nije upisana u javni upisnik, polaganjem fiducijarnog sporazuma u sud (čl. 312. i 313. OZ)

1.3. PRIJELAZ POKRETNINE U FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO

- do prijelaza će doći ako i kad se ispune sve zakonom određene pretpostavke za taj fiducijarni prijenos⁴⁷³; prije toga može, ako je to zakonom određeno, nastati samo zakonska predmnjeva da je pokretnina prešla u fiducijarno vlasništvo neke osobe
- ako je jedna od pretpostavki fiducijarnog prijenosa upis u Upisnik, a u pravilu je tako, tada dolazi do prijelaza ispunjenjem te, a i ostalih zakonskih pretpostavki – no, već samim upisom u Upisnik, makar nisu ispunjene ostale pretpostavke, nastaje zakonska predmnjeva da je osoba koja je upisana kao stjecatelj zaista stekla fiducijarno vlasništvo (čl. 43. st. 4. ZU), kao i da ga je stekla u trenutku kad je prijedlog za upis prijenosa bio podnesen Službi upisa (čl. 18. st. 1. ZU)

1.4. STJECANJE FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA OD NEVLASNIKA

- moguće je, jer Upisnik pruža vjerovniku-predlagatelju osiguranja zaštitu njegovog povjerenja u pravnom prometu, štiteći ga od mogućih osporavanja njegovog fiducijarnog vlasništva⁴⁷⁴ (čl. 20. ZU)

2. PRAVNI UČINCI FIDUCIJARNOG PRIJENOSA VLASNIŠTVA NEKRETNINE DO ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAŽBINE

2.1. POLOŽAJ FIDUCIJARA-PREDLAGATELJA OSIGURANJA

➤ ovlasti i dužnosti u stadiju osiguranja

- fiducijar je vlasnik stvari, ali nema neposredan, nego posredan (i samostalan) posjed stvari

⁴⁷² zalogodavac – vlasnik pokretnine, 222. str.

⁴⁷³ pretpostavke stjecanja prava vlasništva, 93. str.

⁴⁷⁴ učinak upisa, 224. str.

- kako nema neposredan posjed, ne tereti ga dužnost čuvanja te stvari
- on nema pravo na uporabu, plodove i druge koristi od predmeta svog fiducijarnog vlasništva (moguće je da ugovori drukčije s fiducijantom – u sporazumu o prijenosu ili naknadnim sporazumom)
- može pravno raspolagati sa stvari – međutim, kako je on samo prethodni vlasnik, glede otuđenja ga ograničavaju 2 pravila: ne bi smio stvar otuđiti prije dospeljeća tražbine, i unovčenje treba provesti preko javnog bilježnika
- ima i pravo na zaštitu svog vlasništva kakvo inače pripada svakom vlasniku stvari, kao i pravo na zaštitu posjeda od samovlasnog smetanja kakvo inače pripada posrednom posjedniku stvari
- ako tražbina prestane na bilo koji način osim namirivanjem, dužan je prenijeti vlasništvo nazad fiducijantu

➤ **ovlasti i dužnosti u stadiju namirivanja**

- nakon dospeljeća, ovlašten je preko javnog bilježnika unovčiti stvar koja mu je prenesena, kako bi se namirio
- ako je to bilo ugovoreno, moći će i tražiti posjed stvari od fiducijanta, pa to i ishoditi putem suda
- nakon dospeljeća, može se sporazumjeti o zamjeni ispunjenja (prije dospeljeća to nije mogao, jer je takav uglavak zabranjen, kao *lex commissoria*) s fiducijantom, a po posebnim pravilima OZ može ishoditi zamjenu ispunjenja i bez pristanka fiducijanta na zamjenu

2.2. POLOŽAJ FIDUCIJANTA-PROTIVNIKA OSIGURANJA

➤ **ovlasti i dužnosti u stadiju osiguranja**

- kako je prenio svoje vlasništvo fiducijaru, načelno nema nikakve ovlasti ni dužnosti glede te stvari
- ipak, OZ mu daje pravo da i dalje ima neposredan posjed stvari – on sada jedino postaje nesamostalan
- kako posjeduje stvar, ima dužnost njenog čuvanja, a i pravo na plodove i ostale koristi od nje
- on nema pravo na pravna raspolaganja sa stvari, jer je ona prenesena u fiducijarno vlasništvo vjerovnika
- ako bi mu netko protupravno uskraćivao pravo korištenje ovlastima koje ima, na raspolaganju mu stoje odgovarajuća sredstva i putovi pravne zaštite, kao i pravo na zaštitu posjeda
- ako on ispuni osiguranu tražbinu, ima pravo da mu fiducijant prenese vlasništvo stvari nazad

➤ **ovlasti i dužnosti u stadiju namirivanja**

- dospeljećem osigurane tražbine, po sili zakona i za fiducijanta nastaje pravo zahtijevati unovčenje stvari
- ako je tako bilo ugovoreno pri prenošenju, fiducijant će biti dužan izručiti fiducijaru posjed stvari

2.3. UČINAK U POGLEDU TREĆIH OSOBA KOJE SVOJA PRAVA IZVODE IZ FIDUCIJAREVOG

- u pravilu, položaj trećih osoba koje svoja prava izvođe iz fiducijarnog vlasništva vjerovnika ne razlikuje se od položaja koji bi one imale da ta prava izvođe iz vlasništva koje nije fiducijarno, dakle uvjetno, nego je bezuvjetno
- kad je prijenos vlasništva radi osiguranja izvršen po pravilima o sudskom, odnosno javnobilježničkom osiguranju tražbina, tada prema trećima uglavnom ne djeluje uvjetnost vlasništva vjerovnika

2.4. UČINAK U POGLEDU TREĆIH OSOBA KOJE SVOJA PRAVA IZVODE IZ FIDUCIJANTOVOG

- kako fiducijant nakon prijenosa više nije vlasnik stvari, niti glede nje ima ikakvo pravo koje bi djelovalo prema trećima, treće osobe nemaju odakle glede te stvari izvoditi ikakva svoja prava iz njegovog
- no, OZ ipak ostavlja neka prava fiducijantu, npr. pravo koristiti stvar koju je prenio u fiducijarno vlasništvo (posjedovati je, rabiti za sebe i ubirati njene plodove i koristi), pa fiducijant može iz tih prava osnivati prava za treće osobe (npr. iznajmiti im stvar, otuđiti ili založiti plodove na koje ima pravo i sl.)

3. NAMIRIVANJE OSIGURANE TRAZBINE

- namirivanje iz pokretnine prenesene u fiducijarno vlasništvo može biti provedeno:
 - a) namirivanjem te tražbine putem prodaje („unovčenja“) te stvari i namirivanjem iz kupovnine dobivene tom prodajom, uz prebijanje vrijednosti plodova i drugih koristi od te stvari koje je vjerovnik ovlašteno imao od nje
 - tu prodaju će provesti javni bilježnik kojem to vjerovnik povjeri, po pravilima OZ
 - na temelju provedene dražbe, pošto kupovina bude položena, javni bilježnik sklopit će u obliku j. b. akta u ime predlagatelja osiguranja s kupcem ugovor o prodaji predmeta osiguranja (čl. 317. st. 3./1 OZ)
 - b) tako da vjerovnik-fiducijar zadrži stvar u svom bezuvjetnom vlasništvu, kao zamjenu za ispunjenje (datio in solutum); dakle, tada će vjerovniku stvar ostati u bezuvjetnom, a ne više fiducijarnom vlasništvu
- padne li fiducijant pod **stečaj**, provest će se u okviru toga i namirivanje osigurane tražbine vjerovnika, pri čemu će on imati položaj razlučnog vjerovnika (čl. 81.a SZ) – to će mu dati pravo odvojenog namirivanja osigurane tražbine iz stvari koju ima u fiducijarnom vlasništvu radi osiguranja te tražbine

4. PRAVNI UČINCI ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAZBINE

4.1. učinak u pogledu vjerovnika-fiducijara

- ovdje su moguće dvije situacije:
 - a) ako je osigurana tražbina prestala namirivanjem iz stvari prenesene u fiducijarno vlasništvo:
 - ako je namirivanje provedeno unovčavanjem, fiducijarno vlasništvo prestaje
 - ako je vjerovnik stekao stvar kao zamjenu za ispunjenje, on postaje njen bezuvjetni („punopravni“) vlasnik; stoga je i ovlašten od bivšeg fiducijanta zahtijevati da mu preda neposredan posjed stvari, a ako fiducijant to ne bi učinio dobrovoljno, vjerovnik može ishoditi ovrhu kojom će mu ta stvar biti predana u posjed
 - b) ako je osigurana tražbina prestala na bilo koji drugi način, a ne namirivanjem – tada nije prestao odnos fiducije, nego je tek dospjela obveza vjerovnika-fiducijara da vlasništvo stvari prenese nazad fiducijantu, što je po prestanku osigurane tražbine dužan učiniti bez odgađanja (čl. 323. OZ); ako iz nekog razloga za koji je on odgovoran nije u stanju vratiti stvar nazad, ili ju prenese nazad u lošijem faktičnom/pravnom stanju, odgovarat će za time prouzročenu štetu

4.2. učinak u pogledu fiducijanta

- također se razlikuju dvije situacije:
 - a) ako je osigurana tražbina prestala namirivanjem:
 - ako je namirivanje provedeno unovčavanjem, fiducijant ima pravo na novac koji je preostao nakon namirivanja, te pravo na naknadu, ako je bivši vjerovnik stvar otuđio radi namirivanja prije dospelosti tražbine, ili ako je nije otuđio na dopušten način (tj. putem j. b.), ili ako je inače svoje pravo namirivanja ostvarivao na nedopušten način
 - ako je vjerovnik stekao stvar kao zamjenu za ispunjenje, fiducijant mu je dužan predati stvar u posjed
 - b) ako je osigurana tražbina prestala na bilo koji drugi način, a ne namirivanjem – fiducijant ima pravo zahtijevati da mu fiducijar prenese vlasništvo nazad, te naknadu ako on ne može to učiniti, za što je odgovoran, ili ako nije u stanju vratiti stvar onakvu kakvu bi ju trebao vratiti

4.3. učinak u pogledu trećih osoba koje svoja prava izvode iz fiducijarevog

- činjenica da je osigurana tražbina ispunjena, ili je inače prestala, ne utječe na prava koja su za treće osobe izvedena iz prava vlasništva vjerovnika – dok je on bio vlasnik, bio je ovlašten valjano otuđiti stvar koju je imao u fiducijarnom vlasništvu; ako je to i učinio, osoba kojoj je stvar otuđio stekla je pravo vlasništva neovisno o tome što je bio samo fiducijarni vlasnik, dakako, ako su pritom ispunjene sve pretpostavke valjanosti stjecanja vlasništva (isto je i s ograničenim stvarnim pravima)

4.4. učinak u pogledu trećih osoba koje svoja prava izvode iz fiducijantovog

- fiducijant u pravilu nije imao nikakav stvarnopravni status glede stvari koju je radi osiguranja tražbine prenio u fiducijarno vlasništvo vjerovnika, pa treće osobe nisu ni imale odakle od njega kao prednika izvoditi za sebe neka prava glede te stvari
- međutim, ako su posebna pravila dala fiducijantu ovlast nekakvog raspolaganja sa stvari koju je prenio vjerovniku u fiducijarno vlasništvo, pa su temeljem toga treće osobe od njega valjano stekle prava na pokretnini ili njenim plodovima/drugim koristima, na ta njihova prava neće utjecati prestanak osigurane tražbine (osim ako je osigurana tražbina prestala namirivanjem iz stvari koja je tu tražbinu osiguravala)

5. PRESTANAK FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA POKRETNINE

- ono prestaje ispunjenjem pretpostavki pod kojima i inače prestaje pravo vlasništva⁴⁷⁵, bilo apsolutno, bilo relativno
- između ostalog, relativno će prestati i vraćanjem stvari fiducijantu, odnosno njegovom pravnom sljedniku
- no, ako je fiducijarno vlasništvo upisano u Upisnik, za njegov prestanak bit će potrebno i brisanje iz Upisnika

6.6.4.3. Osiguranje prijenosom nekretnine vjerovniku u fiducijarno vlasništvo radi osiguranja njegove tražbine

1. FIDUCIJARNI PRIJENOS VLASNIŠTVA NEKRETNINE VJEROVNIKU-FIDUCIJARU-PREDLAGATELJU

1.1. PRETPOSTAVKE FIDUCIJARNOG PRIJENOSA

- pretpostavke prijenosa nekretnine u fiducijarno vlasništvo su gotovo iste kao i pretpostavke prijenosa pokretnine⁴⁷⁶, uz neke razlike u pogledu pravnog temelja i načina stjecanja:
 1. **pravni temelj stjecanja** – kako je ovdje predmet prijenosa u fiducijarno vlasništvo nekretnina, potrebna je i odgovarajuća clausula intabulandi, kojom fiducijant daje suglasnost vjerovniku da neposredno temeljem fiducijarnog sporazuma ishodi upis u z. k. prijenosa prava vlasništva te nekretnine (čl. 312. OZ)

⁴⁷⁵ prestanak prava vlasništva, 140. str.

⁴⁷⁶ pretpostavke fiducijarnog prijenosa, 260. str.

2. **način stjecanja** – to je upis u z. k. (uknjižba/predbilježba) vlasništva vjerovnika, uz zabilježbu da je prijenos vlasništva na njega obavljen radi osiguranja određene tražbine predlagatelja osiguranja (čl. 312. OZ); kad je predmet prijenosa nekretnina koja nije upisana u z. k., tada se fiducijarno vlasništvo stječe polaganjem u sud one isprave o prijenosu vlasništva koja je pravni temelj stjecanja (čl. 313. OZ)

1.2. PRIJELAZ NEKRETNINE U FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO

- do njega dolazi ako i kad se glede nekretnine ispune sve zakonske pretpostavke fiducijarnog prijenosa vlasništva ⁴⁷⁷

1.3. STJECANJE FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA OD NEVLASNIKA

- moguće je, jer se i ovdje primjenjuju pravila o zaštiti povjerenja u z. k., te o djelovanju povjerenja u istinitost i potpunost ⁴⁷⁸

2. PRAVNI UČINCI FIDUCIJARNOG PRIJENOSA VLASNIŠTVA NEKRETNINE DO ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAŽBINE

- uglavnom vrijedi što i kod fiducijarnog prijenosa vlasništva pokretnine, uz neke posebnosti (530. do 534. str.)

3. NAMIRIVANJE OSIGURANE TRAŽBINE

- ovdje vrijedi isto što i za namirivanje osigurane tražbine iz pokretnine ⁴⁷⁹, uz jednu posebnost: čl. 317. st. 2. OZ: u slučaju prodaje nekretnine u tom će se ugovoru posebno naznačiti da je kupac ovlašten prigodom upisa svoga prava vlasništva u zemljišnim knjigama ishoditi brisanje zabilježbe da je nekretnina na predlagatelja osiguranja bila prenesena radi osiguranja

4. PRAVNI UČINCI ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAŽBINE

- ovdje na odgovarajući način vrijedi isto što i kod osiguranja fiducijarnim prijenosom pokretnine ⁴⁸⁰

5. PRESTANAK FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA NEKRETNINE

- također, vrijedi što i kod osiguranja fiducijarnim prijenosom pokretnine

6.6.4.4. Osiguranje fiducijarnim prijenosom subjektivnog imovinskog prava vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine

- subjektivna imovinska prava nisu predmet prava vlasništva, ali se njihovim prijenosom vjerovniku kao fiducijaru, može postići gospodarska svrha koja se postiže fiducijarnim prijenosom vlasništva stvari vjerovniku u fiducijarno vlasništvo
- težeći što široj mogućnosti osiguravanja vjerovnikovih tražbina posredstvom sudskog, odnosno j. b. postupka osiguranja, OZ omogućuje da se radi osiguranja tražbina vjerovnika na njih, tj. u njihovu imovinu, prenose i subjektivna imovinska prava

1. FIDUCIJARNI PRIJENOS PRAVA VJEROVNIKU-FIDUCIJARU-PREDLAGATELJU OSIGURANJA

1.1. pretpostavke fiducijarnog prijenosa prava

- iste su kao i pretpostavke prijenosa stvari (pokretnina i nekretnina) ⁴⁸¹, uz razlike koje proizlaze iz naravi objekta prijenosa
- fiducijarni prijenos prava iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira ⁴⁸² obavlja se upisom na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira vjerovnika, tj. prenose se s računa fiducijanta na račun vjerovnika (čl. 494. Zakona o tržištu kapitala)

1.2. prijelaz prava na vjerovnika-fiducijara-predlagatelja osiguranja

⁴⁷⁷ pretpostavke stjecanja prava vlasništva, 93. str.

⁴⁷⁸ zaštita povjerenja u pravnom prometu pri stjecanju nekretnine, 101. str.

⁴⁷⁹ namirivanje osigurane tražbine, 262. str.

⁴⁸⁰ pravni učinci ispunjenja (namirenja) ili drugog prestanka osigurane tražbine, 262. str.

⁴⁸¹ pretpostavke fiducijarnog prijenosa, 260. str., 263. str.

⁴⁸² dobrovoljno založno pravo na subjektivnom imovinskom pravu – uopće, 250. str.

- do njega dolazi ako i kad se ispune sve pretpostavke fiducijarnog prijenosa

1.3. stjecanje od neovlaštene osobe prava radi osiguranja

- ako bi se vjerovniku pokušalo prenijeti tuđe pravo koje je neistinito upisano u Upisnik, odnosno koju drugu javnu knjigu ili upisnik, vjerovnik-predlagatelj osiguranja će uživati onakvu zaštitu svog povjerenja kakva je predviđena pravilima o učincima upisa u tu knjigu ili upisnik⁴⁸³

2. PRAVNI UČINCI FIDUCIJARNOG PRIJENOSA PRAVA DO ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAŽBINE

- uglavnom su slični onima kod fiducijarnog prijenosa stvari (pokretnina i nekretnina), naravno, uz posebnosti koje proizlaze iz različitosti tih predmeta osiguranja (542. do 548. str.)

3. NAMIRIVANJE OSIGURANE TRAŽBINE

- provodi se kao i namirivanje iz pokretnine i nekretnine⁴⁸⁴

4. PRAVNI UČINCI ISPUNJENJA (NAMIRENJA) ILI DRUGOG PRESTANKA OSIGURANE TRAŽBINE

- isti su kao i da je predmet fiducijarnog prijenosa stvar⁴⁸⁵

5. PRESTANAK PRAVA KOJE JE VJEROVNIKU PRENESENO RADI OSIGURANJA

- ono prestaje ispunjenjem pretpostavki pod kojima i inače prestaju subjektivna imovinska prava, bilo apsolutno, bilo relativno
- no, kad je preneseno pravo upisano u Upisnik, za njegov prestanak bit će potrebno i brisanje iz Upisnika

6.6.5. Daljnje mogućnosti stvarnopravnog osiguranja tražbina

1. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA RADI OSIGURANJA

1.1. UOPĆE

- pridržaj prava vlasništva (pactum reservati domini) je, u stvarnopravnom smislu, pravni učinak koji na prelaženje prava vlasništva određene stvari s otuđivatelja na stjecatelja ima njihov međusobni sporazum da će na stjecatelja prijeći otuđivateljevo pravo vlasništva, ako se pored općih pretpostavki stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla, ispuni još i određeni odgovorni uvjet
- to je omiljeno sredstvo zaštite vjerovnika, posebno isporučitelja industrijske opreme i sličnih stvari veće vrijednosti, kod kojih se redovito ugovara otplaćivanje kupovnine kroz duže vremensko razdoblje – kupac, npr. strojeva namijenjenih nekoj proizvodnoj djelatnosti, želi što prije dobiti kupljene stvari u svoj posjed, da bi ih bio u stanju iskoristavati za proizvodnju robe, čijom prodajom će onda namicati novac potreban i za isplatu kupovnine; prodavatelj mu je spreman robu predati odmah, a kupovninu primiti naknadno, ali ne želi prestati biti vlasnikom stvari prije nego mu kupovina bude u cijelosti isplaćena
- da bi postigle te svoje ciljeve, stranke mogu ugovoriti **kupoprodaju s pridržajem prava vlasništva**, koju uređuje ZOO:

⁴⁸³ stjecanje fiducijarnog vlasništva od nevlasnika, 261. str.

⁴⁸⁴ namirivanje osigurane tražbine, 262. str., 263. str.

⁴⁸⁵ pravni učinci ispunjenja (namirenja) ili drugog prestanka osigurane tražbine, 261. str.

- *prodavatelj može posebnom odredbom ugovora pridržati pravo vlasništva i poslije predaje stvari kupcu dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti (čl. 462. st. 1. ZOO) – pritom će prodavatelj biti prethodni, a kupac potonji vlasnik te stvari*
 - *u dvojbi se smatra da je pravo vlasništva preneseno uz odgovni uvjet potpune isplate cijene i da je prodavatelj ovlašten raskinuti ugovor, ako kupac dođe s isplatom u zakašnjenje (čl. 462. st. 2. ZOO)*
 - *na pokretnim stvarima o kojima se vode posebne javne knjige može se pridržati pravo vlasništva samo ako je to predviđeno propisima o uređenju i vođenju tih knjiga (čl. 462. st. 4. ZOO)*
 - *rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je stvar predana (čl. 463. ZOO)*
- iako ZOO predviđa pridržaj vlasništva samo kod kupoprodaje i samo za pokretnine (s rezervom glede pokretnina o kojima se vode posebne javne knjige), nema zapreke da se pridržaj ugovori i kod sklapanja ostalih naplatnih pravnih poslova usmjerenih na prenošenje prava vlasništva (npr. kod zamjene) ili da se on ugovori glede prijenosa vlasništva nekretnina
 - također je moguće i prigodom prijenosa ograničiti pravo vlasništva bilo kakvim valjanim uvjetom i rokom
 - kako pridržaj prava vlasništva služi osiguranju tražbine, takva njegova primjena implicira podrednu primjenu pravila o založnom pravu, jer se ono što je određeno za založno pravo primjenjuje na odgovarajući način i na svako ... osiguranje namirenja tražbine stvarima ili pravima dužnika ili treće osobe, ako zakonom nije što drugo određeno ⁴⁸⁶

1.2. POSEBNO O PRIDRŽAJU VLASNIŠTVA POKRETNINA

1.2.1. uvjetovanje prijenosa prava vlasništva

- glede oblika uglavka o pridržaju prava vlasništva, neki poseban oblik se ne zahtijeva za valjanost, ali za njegovo djelovanje prema trećima potreban je poseban oblik: *pridržaj prava vlasništva pokretne stvari ima učinak prema kupčevim vjerovnicima samo ako je učinjen u obliku isprave javno ovjerovljene prije kupčeva stečaja ili prije pljenidbe stvari (čl. 462. st. 3. ZOO)*
- da bi pridržajem vlasništva tražbina bila stvarnopravno osigurana, potrebno je da pridržaj djeluje stvarnopravno, a on će djelovati stvarnopravno (dakle, apsolutno, prema svakome):
 - ako bude upisan u takav javni upisnik bez upisa u koji se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno ⁴⁸⁷, ili
 - ako je riječ pridržaju prava vlasništva stvari koje se steču bez upisa, da o pridržaju prava vlasništva postoji isprava koja je sastavljena i javno ovjerena, i to prije stečaja ili pljenidbe te stvari (čl. 462. st. 3. ZOO)

fikcija samostalnosti pokretnine:

- pridržaj vlasništva može biti problematičan kod strojeva i sličnih uređaja koji se razmjerno trajno povezuju s nekom nekretninom (npr. turbine koje se ugrađuju u nekretninu namijenjenu proizvodnji električne energije), jer će te pokretnine prirastanjem doći u vlasništvo onog tko je vlasnik nekretnine – da bi se omogućilo pridržaj vlasništva na takvim pokretninama, potrebno je da one ostanu samostalne stvari, tj. potrebno je spriječiti da one pravno prirastu nekretnini
- to se postiže tako da se uspostavi fikcija samostalnosti tih nekretnina ⁴⁸⁸
 - nju se uspostavlja zabilježbom u z. k. da se neka pokretnina (iako je u zbilji razmjerno trajno povezana s nekretninom) smatra samostalnom stvari, pa da pravo vlasništva te pokretnine pripada određenoj osobi, neovisno o tome tko je vlasnik nekretnine s kojom je ona faktično povezana
 - ta fikcija prestat će brisanjem zabilježbe, a ne bude li ona prije izbrisana, protekom 5 godina od upisa (ali taj rok zastaje tijekom stečajnog i ovršnog postupka) – prestankom fikcije, pokretnina će pravno prirasti nekretnini s kojom je faktično trajno povezana, čime će prestati djelovati pridržaj vlasništva te pokretnine

1.2.2. pravni učinci pridržaja vlasništva pokretnine

pravni učinci do isplate kupovnine:

- dok kupovina ne bude isplaćena, položaj **prodavatelja** koji si je pridržao vlasništvo do isplate kupovnine je sljedeći:
 - on ima prethodno vlasništvo pokretnine radi osiguranja tražbine da mu se isplati dužna kupovina
 - kako on nema stvar u neposrednom posjedu, ne može faktično raspolagati njome i rabiti je (uporaba stvari, plodovi i druge koristi od nje pripadaju njenom poštenom posjedniku – kupcu)
 - on je u mogućnosti pravno raspolagati sa stvari (npr. otuđiti je), iako ne bi smio pravno raspolagati s njom, pošto je kao prethodni vlasnik dužan postupati obzirno prema potonjem ⁴⁸⁹
 - kako si je on pridržao pravo vlasništva radi osiguranja svoje tražbine, on ima pravo da iz vrijednosti stvari namiri tu tražbinu, ne bude li mu ona o dospjeću podmirena
 - to pravo mu pripada po samom zakonu, neovisno o tome je li ono ugovoreno – vlasnik koji je pridržao pravo vlasništva određene stvari radi osiguranja ispunjenja neke tražbine, ... ovlašten je, ne bude li mu tražbina o dospjeću ispunjena, namiriti je iz stvari u skladu s pravilima o namirivanju izvansudskim putem ⁴⁹⁰

⁴⁸⁶ glavni pravni izvori pravila o založnom pravu, 207. str.

⁴⁸⁷ ograničenje vlasnikovim pravnim poslom – apsolutno djelovanje uvjetovanja i oročenja prava vlasništva, 92. str.

⁴⁸⁸ uspostava iznimki od načelne jedinstvenosti nekretnine – strojevi i slični uređaji ..., 17. str.

⁴⁸⁹ zakonske obveze prethodnog vlasnika, 169. str.

⁴⁹⁰ zakonske obveze prethodnog vlasnika – posebne obveze, 169. str.

- da bi namirio svoju tražbinu, on će trebati stvar prodati novom kupcu, kako bi je potom namirio iz kupovnine:
 - da bi novi kupac stekao vlasništvo, prodavatelj će mu trebati predati svoj posjedan, samostalan posjed te stvari, što će učiniti na odgovarajući način → očitovanjem volje (čl. 15. st. 2. ZV) ⁴⁹¹
 - novi kupac će steći stvar u vlasništvo bez ograničenja dotadašnjim uvjetom plaćanja kupovnine, jer će prodavateljevim namirenjem taj uvjet biti ostvaren, čime će prestati uvjetnost vlasništva
 - kako je prodavatelj prethodni vlasnik stvari, on se može i služiti sredstvima zaštite vlasništva
 - to je posebno važno za slučaj da kupčevi vjerovnici provode ovrhu na kupčevoj imovini, ili se protiv kupca vodi stečajni postupak:
 - kako je stvar u posjedu kupca, predmnijeva se da je njegova ⁴⁹², pa bi se moglo dogoditi da kupčevi vjerovnici zahvate prodavateljevu stvar radi namirenja tražbina koje imaju protiv kupca
 - tada prodavatelj ima mogućnost da, pozivom na svoje pridržano pravo vlasništva, ishodi da se njegova stvar izluči iz ovrhe (po OZ), a i iz stečaja, koji bi na kupčevoj imovini provodili vjerovnici kupca (po SZ)
 - dakako, prodavatelju sredstva zaštite vlasništva stoje na raspolaganju samo dok mu pripada pravo vlasništva, pa on neće moći zahtijevati stvar nakon što ju je netko treći u dobroj vjeri valjano stekao na javnoj dražbi, ili od stečajnog upravitelja (odnosno, od privremenog stečajnog upravitelja) koji je njome raspolagao
- položaj **kupca** u istom razdoblju:
 - dok kupovina ne bude isplaćena u cijelosti, on je samo potonji vlasnik stvari
 - on je dobio stvar u posjed koji je zakonit, istinit i pošten, što ga čini kvalificiranim, publicijanskim posjednikom stvari
 - kako ima neposredni posjed, on može tu stvar rabiti i imati sve koristi od nje
 - također ima i pravo na zaštitu, i to:
 - a) pravo na posjedovnu zaštitu ⁴⁹³, te
 - b) pravo na vlasničku zaštitu kao publicijanski posjednik (predmnijevani vlasnik) ⁴⁹⁴
 - snosi rizik slučajne propasti i oštećenja stvari (čl. 378. st. 1. ZOO: *do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi prodavatelj, a s predajom stvari rizik prelazi na kupca*)
 - iako na to nije ovlašten, kupac je, zahvaljujući svom posjedu, u stanju:
 - faktično raspolagati sa stvari (npr. uništiti, preinačiti stvar i sl.), te
 - pravno raspolagati sa stvari (npr. prodati, založiti stvar)
 - ako bi on ipak pravno raspolagao sa stvari, ta bi raspolaganja bila bez pravnog učinka dok god on ne bi postao vlasnikom stvari
 - ili točnije, njegova pravna raspolaganja bi u načelu bila bez pravnog učinka, ali bi ona ipak mogla proizvesti učinke – naime, onaj tko bi u dobroj vjeri stjecao tu stvar od kupca posjednika, pouzdajući se u to da je taj kao posjednik ujedno i vlasnik, ipak bi stekao tu stvar, ako bi bile ispunjene pretpostavke pod kojima se, radi zaštite stjecateljevog povjerenja u pravnom prometu, može steći vlasništvo pokretne od posjednika-nevlasnika ⁴⁹⁵
 - kupac ima pravo čekanja da postane vlasnik stvari koju je kupio
 - to je njegovo subjektivno pravo imovinskopravne naravi, s kojim on može raspolagati, otuđiti ga (prenijeti ustupom na drugu osobu) i založiti (ustupiti drugome radi osiguranja njegove tražbine)
 - kako je pravo čekanja dio kupčeve imovine, kupčevi vjerovnici se mogu iz tog prava namirivati u ovrsi i stečaju, kao da je to kupčeva tražbina da mu dužnik preda stvar (to propisuju OZ i SZ)

pravni učinci isplate kupovnine:

- ispunjenjem obveze plaćanja kupovnine, biva ispunjen uvjet kupčevog stjecanja vlasništva – stvarnopravni učinak toga nastupa bez ikakvog posebnog akta, ipso iure: kupac postaje vlasnik stvari, a prodavatelj to prestaje biti
 - dakako, ako je pridržano pravo vlasništva bilo upisano u javni upisnik, prodavatelj će trebati učiniti što je potrebno da ga se briše u korist kupčevog vlasništva
 - međusobni odnos kupca i prodavatelja glede odnosne stvari prosuđivat će se kao da je prodavatelj u sve to vrijeme bio, ne njen vlasnik, nego samo plodouživatelj ⁴⁹⁶
- ako je kupac u međuvremenu bio otuđio svoje pravo čekanja, ili je ono na kojem drugom pravnom temelju prešlo na drugu osobu, ta osoba je postala vlasnikom stvari, jer se pravo čekanja ex tunc pretvorilo u pravo vlasništva; ograničena stvarna prava koja su treći u međuvremenu bili stekli na kupčevom pravu čekanja, pretvorila su se u prava na stvari (založno pravo koje je bilo osnovano na pravu čekanja, sad je založno pravo na stvari i sl.)

⁴⁹¹ constitutum possessorium, 44. str.

⁴⁹² predmnijeva vlasništva, 50. str.

⁴⁹³ zaštita posjeda od smetanja, 52. str.

⁴⁹⁴ vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za posjed stvari, 131. str.

⁴⁹⁵ stjecanje od posjednika-nevlasnika, 96. str.

⁴⁹⁶ zakonske obveze prethodnog vlasnika, 169. str.

- a, ako je kupac bio otuđio stvar u doba dok još nije bio na to ovlašten, to otuđenje je konvalidiralo time što se ispunio uvjet za prijelaz vlasništva na njega; isto tako, konvalidirala su i ona kupčeva raspolaganja kojima je kupac bio neovlašteno stvar opterećivao tuđim pravima u doba dok ona još nije bila njegova

1.3. POSEBNO O PRIDRŽAJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA

- vlasnik si pri otuđivanju nekretnine pridržava pravo vlasništva, ako nekretninu otuđi tako da:
 - svoju dozvolu za uknjižbu stjecateljevog vlasništva uskrati, odnosno ograniči, učinivši je ovisnom o nekom početnom roku ili odgovodnom uvjetu, ili
 - na stjecatelja prenese pravo vlasništva nekretnine ograničeno nekim početnim rokom ili odgovodnim uvjetom

1.3.1. pridržaj prava vlasništva uskratom ili ograničavanjem dozvole za uknjižbu

- vlasnik koji otuđuje nekretninu temeljem pravnog posla, može pridržati pravo vlasništva tako što će uskratiti, uvjetovati ili oročiti svoj pristanak na uknjižbu stjecateljevog vlasništva te nekretnine:
 - naime, kako je za stjecanje vlasništva nekretnine potreban upis tog vlasništva u z. k., a to bi trebala biti uknjižba
 - no, da bi se temeljem privatne isprave (npr. pisanog ugovora o kupoprodaji nekretnine) moglo uknjižiti stjecatelja kao vlasnika nekretnine, potreban je otuđivateljov pristanak na tu uknjižbu – clausula intabulandi⁴⁹⁷
 - otuđitelj treba izričito, u propisanom, pisanom obliku, očitovati svoj pristanak na uknjižbu
 - ako on ne da pristanak, ili ga da, ali ograničenog uvjetom ili rokom, stjecateljevo pravo vlasništva se neće moći uknjižiti, nego samo predbilježiti⁴⁹⁸ – stoga će prodavatelj ostati uknjižen kao vlasnik nekretnine, a stjecatelj će biti samo predbilježen kao vlasnik za slučaj da naknadno bude opravdana predbilježba njegovog vlasništva; time će stjecatelj samo dobiti ulogu potonjeg vlasnika, a prodavatelj će ostati (prethodni) vlasnik nekretnine do opravdanja predbilježbe, čime će otuđitelj za sebe pridržati vlasništvo nekretnine dok predbilježba ne bude pretvorena u uknjižbu
- tako se otuđitelj može poslužiti uskratom/uvjetovanjem/oročenjem svog pristanka na uknjižbu vlasništva stjecatelja u z. k. kao sredstvom za osiguranje da će mu ispuniti neku tražbinu (npr. isplatiti kupovninu)

1.3.2. pridržaj vlasništva prenošenjem tog prava ograničenog rokom ili uvjetom na stjecatelja

- vlasnik je ovlašten oročiti ili uvjetovati svoje pravo vlasništva u svaku svrhu koja nije zabranjena⁴⁹⁹, pa to može učiniti i prigodom prijenosa tog prava na stjecatelja – prenese li otuđitelj na stjecatelja pravo vlasništva nekretnine ograničeno početnim rokom ili odgovodnim uvjetom (npr. da stjecatelj plati kupovninu), ostat će otuđitelj (prethodni) vlasnik te nekretnine dok rok ne nastupi, odnosno dok se uvjet ne ispuni, jer do tada na stjecatelja neće prijeći pravo vlasništva
- dok na stjecatelja ne prijeđe pravo vlasništva, on će biti samo potonji vlasnik nekretnine
- ovdje pridržaj vlasništva nije posljedica nemogućnosti da se provede uknjižba stjecateljevog prava vlasništva, nego posljedica oročenja ili uvjetovanja prava vlasništva koje se prenosi – da bi to oročenje ili uvjetovanje vlasništva nekretnine djelovalo prema trećima, potrebno je da ga se upíše u z. k., i to u pravilu uknjižbom, a samo iznimno predbilježbom:
 - upis (uknjižba, predbilježba) prava vlasništva s takvim specifičnim ograničenjima imat će specifičan sadržaj
 - ne samo da se ono upisuje u korist stjecatelja s točnim navođenjem uvjeta/roka stjecanja, nego se u upisu naznačuje stjecateljevo vlasništvo kao potonje – to se naznačuje jer upis potonjeg vlasništva djeluje kao predbilježba vlasništva, s tim da će se taj upis moći opravdati ako istekne rok ili se ispuni uvjet stjecanja (čl. 32. st. 4. ZZK)
- takvim upisom nastaje situacija kao i inače kad je vlasništvo ograničeno uvjetom ili rokom s apsolutnim djelovanjem

2. PRAVO ZADRŽANJA

- **pravo zadržanja (retencije)** je pravo vjerovnika dospjele tražbine koji posjeduje stvar svojeg dužnika, da mu je ne vrati dok mu taj ne ispuni ili ne osigura tražbinu, a u krajnjoj liniji i da tu svoju tražbinu namiri iz njezine vrijednosti
- u suvremenim pravnim poretcima javlja se pravo zadržanja u nekoj od sljedećih dviju varijanti:
 - u jednoj je ono „čisto“ pravo zadržanja: ovlašćuje zadržati dužnikovu stvar, ali ne ovlašćuje na namirenje tražbine iz nje
 - u drugoj varijanti, pravo zadržanja ovlašćuje još i na namirivanje iz vrijednosti založene tražbine, što ga približava založnom pravu – ovako je pravna ustanova zadržanja uređena u našem suvremenom pravnom poretku

pravo zadržanja u našem pravnom poretku

(čl. 72. do 79. ZOO)

- u našem pravnom poretku, pravo zadržanja je opći pravni institut – za neke slučajeve je ono priznato i uređeno posebnim propisima, pa se u tim slučajevima opći propisi primjenjuju ako i ukoliko nisu u suprotnosti s posebnima

⁴⁹⁷ pretpostavke za uknjižbu, 73. str.

⁴⁹⁸ predbilježba, 73. str.

⁴⁹⁹ ograničenja uspostavljena vlasnikovim pravnim poslom, 91. str.

- pravo zadržanja pripada vjerovniku ako su ispunjene ove pretpostavke:
 - 1) da on ima tražbinu protiv vlasnika određene stvari,
 - 2) da je ta tražbina dospjela, ili je dužnik postao nesposoban za plaćanje, te
 - 3) da ima dužnikovu stvar u svojem neposrednom posjedu
- predmetom prava zadržanja ne mogu biti:
 - stvari koje su iz dužnikovog posjeda izašle protiv njegove volje (čl. 73. st. 1. ZOO), te
 - punomoć dobivena od dužnika, druge dužnikove isprave, iskaznice, dopisi i ostale slične stvari, kao ni druge stvari koje se ne mogu izložiti prodaji (čl. 73. st. 2. ZOO)
- vjerovnik koji ima pravo zadržanja ovlašten je njime na dvoje:
 - a) da stvar koju bi inače trebao vratiti svom dužniku, njemu ne vraća dok god mu taj ne ispuni ono što vjerovnik od njega inače osnovano potražuje, ili dok mu tražbinu dovoljno ne osigura, npr. založnim pravom (čl. 74. ZOO), te
 - b) da svoju tražbinu naplati iz vrijednosti zadržane stvari na isti način kao založni vjerovnik⁵⁰⁰ – no, da bi se smio poslužiti ovim ovlaštenjem, vjerovnik mora, prije nego što pristupi ostvarenju naplate, o svojoj namjeri pravodobno obavijestiti dužnika (čl. 75. ZOO)

3. PRAVO NAMIRENJA BEZ ZALOŽNOG PRAVA

- osim prava namirenja što ga daje subjektivno z. p.⁵⁰¹, moguća su i prava namirenja koja ne proizlaze iz založnog prava
- u ovršnom postupku (postupku za prisilno namirivanje novčanih tražbina) može nastati pravo namirenja koje ne potječe iz založnog prava, ali samo ako je predmet ovrhe nekretnina
 - naime, u ovršnom postupku sud donosi (na prijedlog vjerovnika) rješenje kojim određuje ovrhu radi namirenja ovrhovoditeljeve novčane tražbine iz vrijednosti neke stvari ili prava iz sastava ovršenikove imovine
 - ako je sud odredio provođenje ovrhe na ovršenikovoj nekretnini, to će se zabilježiti u z. k. (čl. 84. st. 1. OZ)
 - ako ovrhovoditeljeva tražbina koju se ima namiriti ovršnim putem, nije već osigurana založnim pravom na toj nekretnini, zabilježbom da je sud odredio provođenje ovrhe radi njenog namirivanja nastat će pravo namirenja te tražbine (čl. 84. st. 2. OZ) – ono će pripadati ovrhovoditelju, makar ta njegova tražbina nije osigurana založnim pravom na toj nekretnini (on nije založni vjerovnik)
 - zabilježbom rješenja o ovrhsi u z. k. tako nastaje samostalno pravo namirenja, temeljem kojeg će ovrhovoditelj (vjerovnik) iz vrijednosti nekretnine namirivati svoju tražbinu radi koje je pokrenuo ovršni postupak
 - pritom će imati prednost pred namirivanjem onih tražbina koje su kasnije osigurane založnim pravom na istoj nekretnini, ili je za njih kasnije na njoj nastalo ovakvo pravo namirenja (čl. 84. st. 2. do st. 6. OZ)
- na temelju zakona može u korist nekih određenih osoba (tzv. indirektnih založnih vjerovnika), odnosno u korist neke određene vrste tražbina, postojati tzv. indirektno pravo namirenja
 - ono ovlašćuje na to da takva tražbina (iako nije osigurana založnim pravom) bude namirivana iz kupovnine dobivene prilikom ovršne prodaje stvari, provedene radi namirenja bilo čije druge tražbine
 - dakle, kad se provodi ovrha radi namirenja nečije tuđe novčane tražbine, i na tuđi zahtjev, pa bude prodana dužnikova stvar, indirektni će založni vjerovnici s tim svojim tražbinama sudjelovati u namirivanju iz vrijednosti te stvari, iako nemaju založno pravo i iako se ovrhu ne provodi na njihov zahtjev
 - takvo pravo namirenja postoji samo za one vrste tražbina (odnosno za tražbine onih vjerovnika) za koje to zakon određuje, a za realizaciju takvog prava je nužno da tražbina bude prijavljena najkasnije na ročištu za diobu i da bude dokazana ovršnom ispravom (čl. 113. st. 2. OZ)
 - koji će položaj imati u redu za namirivanje, određuje zakon – često je to neki privilegirani položaj, pa je to tada privilegirano pravo indirektnog namirenja

4. FAKTIČNI ZALOG

- založno pravo ovlašćuje na namirenje novčane tražbine iz vrijednosti zaloga, pa nije moguće založno pravo ni osnovati glede stvari koje nisu prikladne za unovčenje i namirivanje vjerovnika⁵⁰² – iz istog razloga se te stvari ne mogu radi osiguranja njegove tražbine prenijeti vjerovniku u fiducijarno vlasništvo, niti one mogu biti predmetom prava zadržanja
- ipak, česta je praksa da se i stvari koje nisu sposobne da budu zalog, daje i prima „u zalog“, npr. osobne isprave kao što su razne iskaznice, putovnice i sl. – predajom i primanjem takvih stvari radi osiguranja tražbina ne nastaje na njima založno pravo, ni pravo zadržanja, ni bilo koje drugo pravo koje bi ovlašćivalo na namirivanje nečije tražbine
 - time što je neka takva stvar predana vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine, ona nije postala zalogom

⁵⁰⁰ ostvarivanje prava na namirenje, 208. str.

⁵⁰¹ pravo namirenja tražbine iz vrijednosti zaloga, 208. str.

⁵⁰² sposobnost za zalog, 213. str.

- međutim, došla je u vjerovnikov neposredan posjed, a onaj tko mu je stvar predao radi osiguranja određene tražbine postao je njezin posredni posjednik⁵⁰³
- činjenica da se stvar nalazi u neposrednom posjedu vjerovnika, makar on nema ovlast na namirivanje iz njene vrijednosti, sili onoga čija je to stvar, da ispuni tražbinu, želi li da stvar dobije nazad u svoj neposredan posjed
 - on će je moći dobiti nazad tek kad vjerovniku prestane pravo da je posjeduje, a to će biti (u pravilu) tek s ispunjenjem tražbine koja je tim osigurana – stoga činjenica da je vjerovnik dobio i ima dužnikovu stvar u svom neposrednom posjedu, premda nije ovlašten namirivati svoju tražbinu iz njene vrijednosti, može odigrati ulogu sredstva osiguranja vjerovnikove tražbine

⁵⁰³ posredan posjed stvari, 34. str.

LITERATURA:

Knjige:

N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković: Stvarno pravo, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, NN, Zagreb, 2007.:

- Svezak 1. osim stranica: 7-19, 154-160, 341-353, 391-401, 474-491, 505-512, 566-589, 631-641, 761-764, 807-816.
- Svezak 2. osim stranica: 101-118, 209-223, 225-227, 237-268, 334-353, 361-372, 399-400, 416-456, 482-488.

Propisi:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09)
2. Zakon o zemljišnim knjigama, čl. 1. do čl. 89. (NN 126/10)
3. Zakon o Upisniku sudskih i j.b. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, čl. 1. do čl. 21. i čl. 37. do čl. 45. (NN 121/05)
4. Ovršni zakon, čl. 299. do čl. 327. (NN 112/12)

Ostali propisi:

1. Ustav RH (NN 85/10)
2. Prvi protokol uz EKLJP (1952.)
3. Zakon o nevažnosti pravnih propisa koji su bili na snazi 6.4.1941. (1941.)
4. Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. (NN 73/91)
5. Zakon o sudovima (NN 130/11)
6. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 88/01)
7. Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (1958.)
8. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 38/09)
9. Zakon o parničnom postupku (NN 148/11)
10. Zakon o nasljeđivanju (NN 35/05)
11. Zakon o obveznim odnosima (NN 125/11)
12. Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta (1974.)
13. Z.k. poslovnik (Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju z.k. i obavljanju drugih poslova u z.k. odjelima sudova) (NN 60/10)
14. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 61/11)
15. Zakon o vodama (NN 130/11)
16. Zakon o šumama (NN 68/12)
17. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11)
18. Zakon o najmu stanova (NN 22/06)
19. Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima (1948.)
20. Konvencija o zakonima običaja i rata na kopnu (Druga haaška konvencija, 1899.)
21. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH (NN 49/02)
22. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 25/12)
23. Zakon o izvlaštenju (NN 34/12)
24. Zakon o tržištu kapitala (NN 74/09)
25. Stečajni zakon (NN 133/12)
26. Kazneni zakon (NN 144/12)
27. Zakon o javnom bilježništvu (NN 75/09)

Stvarno pravo 1 – izostavljene točke

1. stvarnopravno uređenje: točke 4., 36., 37., 38., 39., 40., 53., 74., 75., 77., 78., 86., 89.
2. stvarnopravni odnos: točke 12., 13., 14., 19., 21., 55., 56., 57., 58., 62., 106., 107., 108., 109., 110.
3. posjed: točke 3., 6., 7., 8., 27., 29., 37., 89., 91., 128., 138., 209., 238.
4. zemljišne knjige: točke 2., 16., 60., 62., 66., 98., 111., 112., 118.
5. pravna ustanova vlasništva: točke 24., 25.
6. pravo vlasništva: točke 16., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 87.
7. stjecanje prava vlasništva: točke 7., 15., 17., 18., 30., 44., 45., 63., 77., 78., 253.
8. zaštita prava vlasništva: točke 21., 24., 103., 107.
9. susjedski odnosi i pravo vlasništva: točke 7., 13., 22., 25., 26., 39., 43.
10. prestanak prava vlasništva: -
11. suvlasništvo: točke 13., 17., 68.
12. zajedničko vlasništvo: točka 13.
13. vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo): točke 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 38., 42., 49., 50., 51., 52., 55., 56., 59., 60., 61., 65., 82., 83., 88., 101., 102., 103., 141.
14. prethodno i potonje vlasništvo: točka 15.
15. neki daljnji oblici sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva: -

Stvarno pravo 2 – izostavljene točke

16. služnosti: točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 20., 53., 135., 138., 160., 162.
17. pravo iz stvarnog tereta: točke 3., 4., 5.
18. pravo građenja: točke 2., 3., 4., 5., 22.
19. stvarnopravno osiguranje tražbina: -
20. založno pravo: točke 5., 8., 32., 41., 55., 113., 114., 115., 116.
21. založno pravo na pokretnini: točke 1., 31., 32., 33., 34., 69., 70., 217., 236., 247., 248., 249., 252., 253., 273., 275.
22. založno pravo na nekretnini: točke 20., 22., 28., 31., 32., 36., 38., 39., 41., 42., 47., 49., 50., 51., 53., 58., 59., 62., 100., 147., 157., 159., 160.
23. založno pravo na imovinskom pravu: točke 7., 62., 63., 64., 65., 66.
24. fiducijarni prijenos i neke daljnje mogućnosti stvarnopravnog osiguranja tražbina: točke 3., 39. do 61., 64., 65., 81., 108., 109., 130. do 137., 157. do 175.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – izostavljene odredbe

1. opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima: čl. 1. st. 3.
2. posjed: -
3. pravo vlasništva: čl. 33. st. 1., čl. 34. st. 5./2, čl. 118., čl. 119. st. 2. i st. 3., čl. 144.
4. služnosti: čl. 174. st. 2.
5. stvarni tereti: čl. 256. st. 1., čl. 259. st. 1.
6. pravo građenja: -
7. založno pravo: čl. 298/7, čl. 311, čl. 312, čl. 313, čl. 316, čl. 320, čl. 336/6, čl. 338, čl. 339, čl. 340, čl. 341, čl. 342, čl. 347/4 i 5
8. stvarna prava stranih osoba: čl. 354. st. 1., čl. 355. do čl. 358.b
9. prijelazne i završne odredbe: čl. 359. do čl. 361., čl. 364., čl. 365., čl. 366. st. 1. i st. 2., čl. 367. do čl. 374., čl. 376., čl. 378. do čl. 381., čl. 384. do čl. 390.a, čl. 391. st. 3., st. 4. i st. 5., čl. 392. do čl. 394., čl. 396

Zakon o zemljišnim knjigama (čl. 1. do 89.) – izostavljene odredbe

1. opće odredbe: čl. 4.
2. zemljišne knjige: čl. 19. st. 1., st. 2., st. 3., st. 5. i st. 6., čl. 21. st. 4., st. 5. i st. 7., čl. 22., čl. 32. st. 1., st. 3., st. 4. i st. 5., čl. 33. do čl. 38., čl. 45. st. 2., čl. 48. st. 2. i st. 3., čl. 50., čl. 51., čl. 54. st. 2., st. 3. i st. 4., čl. 55. st. 2., čl. 56. do čl. 58., čl. 62., čl. 63., čl. 64. st. 1., čl. 65., čl. 66., čl. 67. st. 1. i st. 4., čl. 68., čl. 69., čl. 70. st. 2., čl. 71. do čl. 86., čl. 87. st. 3. i st. 4., čl. 88., čl. 89.

Zakon o Upisniku (čl. 1. do čl. 21. i čl. 37. do čl. 45.) – izostavljene odredbe

1. opće odredbe: čl. 1. do čl. 6. st. 1., čl. 7. do čl. 10.
2. glavna knjiga i zbirka isprava: čl. 11. do čl. 15.
3. učinci upisa: čl. 16., čl. 17. st. 3. i st. 4., čl. 18., čl. 19., čl. 20. st. 2., čl. 21. st. 2. i st. 3.
5. prijelazne i završne odredbe: čl. 37., čl. 38. st. 2., čl. 39. do čl. 45.

Ovršni zakon (čl. 299. do čl. 327.) – izostavljene odredbe

29. sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka: čl. 299. do čl. 301. st. 3., čl. 302. do čl. 304.,

čl. 305. st. 2. do st. 4., čl. 306. do 308.

30. sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava: čl. 309. do čl. 327.